

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معرفی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن بطلان



تفسیر آیات از فین الباری

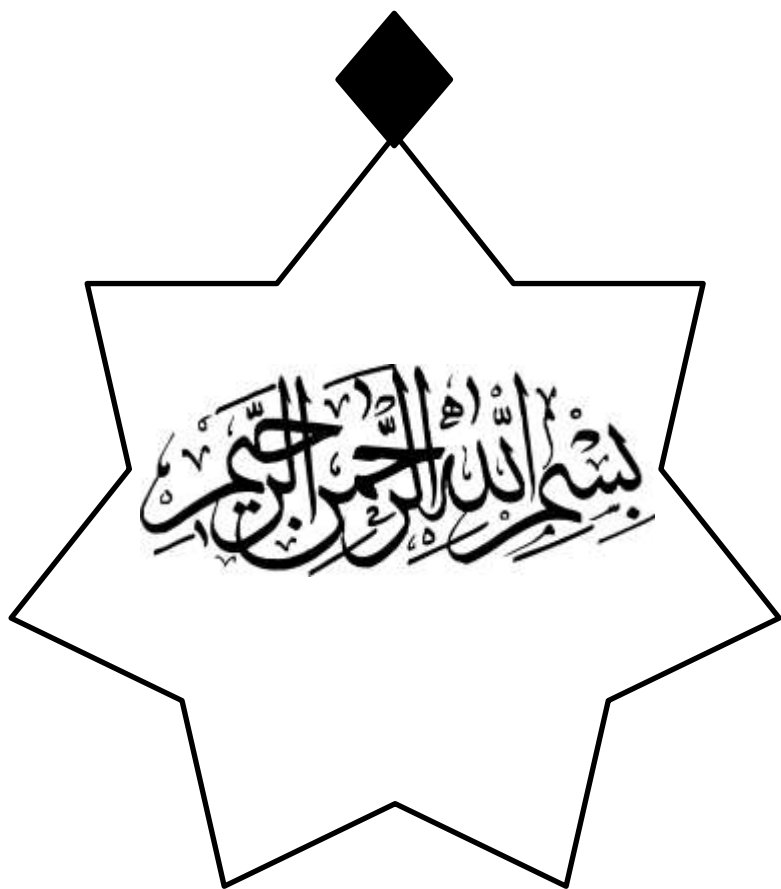
۴۱

شرح صحیح البخاری

م د م ی د د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

أبی ح (۶۸۳۹-۷۰۴۷)

از درویش: ی د ی ح ب د ل د و س ح ک م ر ه ا ل
جمع، ترقیب و تعلیم: ا ک ر ا ل ه ب





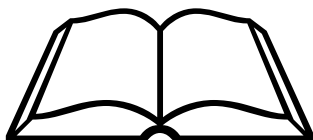
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی رحمه الله

الکبر



لین ک دروس طریقی لفسی رشی خ رحمہ ال:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین ک دروس طریقی ح ق لشی خ رحمہ ال:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمہ اللہ تہیہ وتنظیم شدہ
است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب به حق و صواب رسیدہ باشم، این
همان چیزی است کہ آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از اللہ می خواهم کہ
مرا ببخشد و از گناہانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۳۶ - باب لَا يُتْرَبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

باب: کنیز اگر زنا کند او را سرزنش نکنید و تبعید نکنید...../۱۸

۳۷ - باب أَحْكَامُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

باب: احکام اهل ذمه و محصن بودن آنها؛ اگر زنا کنند و موضوع شان به امام رسانیده شود.../۲۰

۳۸ - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوْ امْرَأَةً غَيْرَهُ بِالزَّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَ بِهِ

باب: اگر کسی در نزد حاکم و مردم، زن خود و یا زن کس دیگری را به زنا متهم کند، آیا بر حکم

است که نزد آن زن بفرستد و از آنچه به وی تهمت زده شده، سوال کند...../۳۱

۳۹ - باب مَنْ أَدَبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

باب: کسی که اهل خود و یا غیر او را بدون اجازه سلطان تأدیب کند...../۳۴

۴۰ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

باب: کسی که مردی را (در حال زنا) با زن خود دید و او را کشت...../۳۶

۴۱ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِیْضِ

باب: آنچه در مورد تعریض (به کنایه گفتن) آمده است...../۳۸

۴۲ - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

باب: تعزیر (کیفری سبکتر از حد) و تأدیب، چند است...../۴۰

۴۳ - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

باب: کسی که فحشی را بیان کرد و کسی را بیالود و تهمت بست بدون آوردن شاهد...../۵۰



۴۴ - باب رَمَى الْمُحْصَنَاتِ

باب: نسبت دادن زنا به زنان شوهردار..... ۵۴/

۴۵ - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

باب: دشنام دادن بندگان / بردگان..... ۶۳/

۴۶ - باب هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

باب: آیا امام مردی را امر کند که کسی را که از وی غایب است حد بزند..... ۶۵/

۸۷ - الدیات

کتاب: دیات..... ۶۷/

۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ)

باب: فرموده الله عزوجل: «وهرکس عمداً مؤمنی را بکشد کیفرش جهنم است»..... ۶۷/

۲ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ أَحْيَاهَا)

باب: فرموده الله عزوجل: «وهرکس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده

داشته است» [مائده: ۳۲]..... ۷۹/

۳ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ..

باب: قول الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! در مورد کشته شدگان..... ۶۷/

۴ - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقَرَّرَ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

باب: سوال کردن از قاتل تا اقرار کند و اقرار در حدود..... ۹۴/

۵ - باب إِذَا قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ بَعْصَا

باب: اگر به سنگ یا عصا بکشد..... ۹۸/

۶ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ...

باب: قول الله عزوجل: و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان..... ۹۹/

۷ - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

باب: کسی که کشنده را با سنگ کشت (قصاص)..... ۱۰۶/



۸ - باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

باب: کسی که از وی کسی کشته شده، او را دو گزینش است...../۱۰۶

۹ - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِيٍّ بِغَيْرِ حَقٍّ

باب: کسی که خون کسی را به ناحق می طلبد...../۱۱۵

فصل: گفتاری پیرامون الحاد و ملحد...../۱۱۷

معنی لغوی و اصطلاحی الحاد...../۱۱۷

انواع الحاد...../۱۱۸

الحاد در سرزمین مکه مکرمه...../۱۲۴

۱۰ - باب الْعُفْوُ فِي الْخَطَا بَعْدَ الْمَوْتِ

باب: عفو کردن ولی مقتول، قاتل را پس از مرگ...../۱۲۷

۱۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ...

باب: قول الله عزوجل: و هیچ مؤمنی نباید مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا، و هرکس که

مؤمنی را به خطا کشت پس باید برده ای مؤمن را آزاد کند، و خون بهایی به...../۱۲۷

۱۲ - باب إِذَا أَقْرَبَ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

باب: اگر فقط یک بار به کشتن اقرار کند، کشته می شود...../۱۳۱

۱۳ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

باب: کشتن مرد به قصاص زن...../۱۳۲

۱۴ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجَرَاحَاتِ

باب: قصاص میان زنان و مردان در زخم زدن...../۱۳۲

۱۵ - باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

باب: کسی که حقش را گرفت و یا قصاص گرفت بدون حکم سلطان...../۱۳۶

۱۶ - باب إِذَا مَاتَ فِي الرَّحَامِ أَوْ قُتِلَ

باب: اگر کسی در ازدحام مردم بمیرد یا کشته شود...../۱۴۰



۱۷ - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَاً فَلَا دِيَّةَ لَهُ

باب: کسی که به خطا خود را بکشد دینی ندارد...../۱۴۱

۱۸ - باب إِذَا عَصَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَائَاهُ

باب: اگر مردی کسی را دندان بگیرد و دنداناش کنده شود...../۱۴۳

۱۹ - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

باب: «و دندان در برابر دندان» [مانده: ۴۵]...../۱۵۰

۲۰ - باب دِيَّةِ الْأَصَابِعِ

باب: دیت انگشتان...../۱۵۳

۲۱ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ

باب: اگر گروهی، از مردی که منسوب به گروه دیگر است، صدمه ببیند، آیا رواست که همه‌ی آن گروه مجازات شوند یا به قصاص رسانده شوند...../۱۵۶

۲۲ - باب الْقَسَامَةِ

باب: قسامت (سوگند ارتکاب قتل)...../۱۶۰

۲۳ - باب مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَّثُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ

باب: کسی که به درون خانه‌ی مردم بنگرد و چشم او را کور کنند، مستحق دیه (خونبها) نیست:...../۱۸۵

۲۴ - باب الْعَاقِلَةِ

باب: عاقله (وابستگان پدری که باید دیت بدهند)...../۱۹۱

۲۵ - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

باب: جنین (بچه‌ی شکم) زن...../۱۹۳

۲۶ - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

باب: سقط جنین زن...../۲۰۵

۲۷ - باب مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

باب: کسی که از غلام یا پسر بچه‌ای کمک بگیرد...../۲۰۷



۲۸ - باب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

باب: مردن در معدن هدر است و در چاه هدر است (دیت ندارد)...../۲۱۰

۲۹ - باب الْعَجَمَاءُ جُبَارٌ

باب: حیوانات هدر است...../۲۱۴

۳۰ - باب إِنْ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

باب: کسی که کافر ذمی را بدون گناهی بکشد...../۲۱۹

۳۱ - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

باب: مسلمان با کشتن کافر کشته نمی شود...../۲۲۲

۳۲ - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

باب: اگر مسلمان به هنگام خشم، یهودی را سیلی بزند...../۲۲۵

۸۸ - استتابة المرتدين

کتاب: توبه دادن مرتدان سرکشان و جنگ با ایشان...../۲۲۹

۱ - باب إِنْ مَن أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

باب: گناه کسی که با الله شریک آورد و مجازاتش در دنیا و آخرت...../۲۲۹

۲ - باب حُكْمُ الْمُزْتَدِّ وَالْمُزْتَدَّةِ

باب: حکم مرتد ومرتده (از دین برگشتگان مرد و زن) و توبه دادن آنان...../۲۳۴

۳ - باب قَتْلُ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ

باب: کشتن کسی که از قبول فرایض سر باز زند، و آنچه به ارتداد نسبت داده می شود...../۲۵۳

۴ - باب إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيَّ وَغَيْرَهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُصْرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ

باب: اگر ذمی و غیر او، به کنایه و اشاره به پیامبر صلی الله علیه وسلم دشنام دهند و به صراحت

نگوید، مانند این گفته: «السام علیکم». (مرگ بر شما)...../۲۶۴

۵ - باب

باب...../۲۶۸



۶ - باب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

باب: کشتن خوارج وملحدان پس از اقامت حجت بر ایشان...../۲۷۴

۷ - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّائِبِ ، وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

۸ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ فِتْنَانِ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدَةً »

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «قیامت بر پا نمی شود تا آنکه دو گروه با هم بجنگند که ادعای شان یکی است»...../۳۰۴

۹ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوَّلِينَ

باب: آنچه درباره متأولین (تأویل کنندگان آیات قرآن) آمده است...../۳۰۴

۸۹ - الإِكْرَاهُ

کتاب اکراه (اجبار)...../۳۲۰

۱ - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِلَّا مَنْ أَكْرَمَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

باب: قول الله عزوجل: هر کس که پس از ایمان آوردنش به الله کفر ورزد (به عذاب دردناکی گرفتار خواهد شد) مگر کسی که وادار به اظهار کفر شود و در همان حال...../۳۲۱

۱ م - باب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

باب: کسی که زدن و کشتن و اهانت کردن خود را نسبت به بازگشت به کفر ترجیح می...../۳۲۸

۲ - باب فِي بَيْعِ الْمُكْرَمِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

باب: در مورد فروش اجباری و مانند آن در امری که حق وثابت است...../۳۳۴

۳ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَمِ

باب: نکاح اجباری روا نمی باشد...../۳۳۷

۴ - باب إِذَا أُكْرِمَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجْزُ

باب: اگر مجبور ساخته شود تا آنکه غلامی را ببخشد یا بفروشد، روا نیست...../۳۴۰



۵ - باب مِنْ الْإِكْرَاهِ

باب: از کلمه‌ی اکراه (اجبار) مشتق است...../۳۴۱

۶ - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّثَا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

باب: اگر زنی به زنا مجبور ساخته شود، بر وی حد نیست...../۳۴۲

۷ - باب يَمِينُ الرَّجُلِ لِمَا حَبِهَ إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

باب: سوگند خوردن (نادرست) برای نجات رفیق خود...../۳۴۶

۹۰ - الْحِيلُ

کتاب [حیله‌ها]...../۳۵۲

۱ - باب فِي تَرْكِ الْحِيلِ

باب: پیرامون ترک حیله‌ها...../۳۵۴

۲ - باب فِي الصَّلَاةِ

باب در مورد (حیله) در نماز...../۳۵۷

۳ - باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يَفْرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، حَشِيَّةُ الصَّدَقَةِ

باب: (حیله) درباره‌ی زکات، و این که زکات دهنده مجموع مال را چند بخش نسازد و چند

بخش را یک مجموعه نسازد، از بیم آنکه صدقه بدهد...../۳۵۸

۴ - باب الْحِيلَةُ فِي النِّكَاحِ

باب: حیله در نکاح...../۳۶۶

۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ فِي الْبَيْعِ

باب: آنچه از حیله کردن در معاملات خرید و فروش ناپسند است...../۳۷۰

۶ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

باب: آنچه از تناجش (قیمت افزایی بدون قصد خرید) منع شده است...../۳۷۲

۷ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

باب: از آنچه از فریبکاری در خرید و فروش منع شده است...../۳۷۳



۸ - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْإِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ ، وَأَنْ لَا يُكْمَلَ صَدَاقُهَا

باب: آنچه در ازدواج با دختر یتیم صاحب جمال از حيله منع شده و اين كه مهر او را كامل ندهد...../۳۷۵

۹ - باب إِذَا غَضِبَ جَارِيَةٌ فَرَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

باب: اگر کسی کنیزی را به ناحق گرفت و به دروغ گفت که وی مرده است...../۳۷۷

۱۰ - باب

باب...../۳۸۰

۱۱ - باب فِي النِّكَاحِ

باب: در نکاح...../۳۸۲

۱۲ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ اخْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ

باب: آنچه مکروه است از حيله‌ی زن با شوهر و انباج...../۳۹۱

۱۳ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونَ

باب: آنچه از حيله در گريختن از مرض طاعون مکروه است...../۳۹۵

۱۴ - باب فِي الْهَبَةِ وَالشُّفْعَةِ

باب: در مورد حيله‌ی بخشش و شفعه...../۳۹۶

۱۵ - باب اخْتِيَالِ الْعَامِلِ لِهُدَى لَهُ

باب: حيله‌ی عامل (مأمور اخذ زکات) تا هديه‌ای را از آن خود سازد...../۴۰۲

۹۱ - التعبير

کتاب: تعبير...../۴۱۰

تعريف تعبير:...../۴۱۰

۱ - باب أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ

باب: آنچه نخست از وحی بر رسول الله صلى الله عليه وسلم آغاز شد (به صورت) رؤیای

صالحه (خوابهای راست) بود...../۴۱۴



۲ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

باب: رؤیای افراد صالح (نیکوکار)...../۴۱۵

۳ - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ

باب: رؤیا از جانب الله است...../۴۵۱

۴ - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ التُّبَّاتِ

باب: رؤیا صالحه (خواب خوش) جزئی از چهل و ششمین جزء نبوت است...../۴۶۰

۵ - باب الْمُبَشِّرَاتِ

باب: مبشرات...../۴۶۳

۶ - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

باب: رؤیای یوسف...../۴۶۵

۷ - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

باب: رؤیای ابراهیم علیه السلام...../۴۶۷

۸ - باب التَّوَاتُؤُ عَلَى الرُّؤْيَا

باب: متفق شدن افراد بر دیدن خواب...../۴۷۱

۹ - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشُّرْكِ

باب: خواب دیدن زندانیان و فساد پیشگان و مشرکان...../۴۷۴

۱۰ - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ

باب: کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ببیند...../۴۷۹

۱۱ - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

باب: خواب شب...../۴۹۱

۱۲ - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

باب: خوابیدن در روز...../۴۹۵

۱۳ - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

باب: خواب زنان...../۴۹۷



۱۴ - باب الْحُلْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

باب: خواب ناخوش، از سوی شیطان است...../۴۹۹

۱۵ - باب اللَّبَنِ

باب: شیر (در خواب)...../۵۰۰

۱۶ - باب إِذَا جَرَى اللَّبْنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

باب: اگر کسی در خواب ببیند که شیر از اندام و ناخن های او بیرون می آید...../۵۰۳

۱۷ - باب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

باب: دیدن پیراهن در خواب...../۵۰۴

۱۸ - باب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

باب: کشیده شدن پیراهن بر زمین (در خواب)...../۵۰۵

۱۹ - باب الْخُضْرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخُضْرَاءِ

باب: دیدن رنگ سبز و باغ سرسبز در خواب...../۵۱۳

۲۰ - باب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: برداشتن روپوش زن در خواب...../۵۱۶

۲۱ - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

باب: جامه ی حریر در خواب...../۵۱۶

۲۲ - باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

باب: خواب دیدن کلیدها در دست...../۵۱۷

۲۳ - باب التَّغْلِيْقِ بِالْمَرْوَةِ وَالْحَلَقَةِ

باب: گرفتن دستگیره و حلقه...../۵۱۸

۲۴ - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

باب: دیرک (عمود) خیمه (چادر)، در زیر بالش او (در خواب)...../۵۱۹

۲۵ - باب الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

باب: استبرق (ابریشم درشت) و در آمدن به بهشت در خواب...../۵۲۱



۲۶ - باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

باب: خود را در خواب در قید (زنجر) دیدن...../۵۲۴

۲۷ - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: چشمه‌ی جاری در خواب...../۵۳۴

۲۸ - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ حَتَّى يَرَوِيَ النَّاسُ

باب: کشیدن آب از چاه، تا مردم سیراب شوند...../۵۳۷

۲۹ - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبُئْرِ بِضَعْفٍ

باب: کشیدن یک یا دو سطل آب با سستی...../۵۴۱

۳۰ - باب الْإِسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: استراحت در خواب...../۵۴۴

۳۱ - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

باب: دیدن قصر در خواب...../۵۴۵

۳۲ - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

باب: وضو در خواب...../۵۴۸

۳۳ - باب الطَّوْفِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: طواف کعبه در خواب...../۵۴۸

۳۴ - باب إِذَا أُعْطِيَ فَضْلُهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

باب: اگر کسی زیادتى شیر خود را به دیگری داد...../۵۴۹

۳۵ - باب الْأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

باب: احساس آرامش و ناپدید شدن ترس در خواب...../۵۵۰

۳۶ - باب الْأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

باب: در خواب، به جانب راست گرفته شود...../۵۵۳

۳۷ - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

باب: دیدن قدح (ظرف، کاسه) در خواب...../۵۵۴



۳۸ - باب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

باب: اگر چیزی در خواب بپرد..... ۵۵۵/

۳۹ - باب إِذَا رَأَى بَقْرًا تَنْحَرُ

باب: اگر در خواب ببیند که گاوی را ذبح می کند..... ۵۵۷/

۴۰ - باب التَّفَخِ فِي الْمَنَامِ

باب: پف کردن در خواب..... ۵۵۹/

۴۱ - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

باب: اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را از جایی بیرون می آورد و در جای دیگر می گذارد:

..... ۵۶۲/

۴۲ - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

باب: زن سیاه..... ۵۶۲/

۴۳ - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

باب: زن ژولیده موی..... ۵۶۴/

۴۴ - باب إِذَا هَرَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

باب: اگر کسی که در خواب شمشیر خود را تکان دهد..... ۵۶۵/

۴۵ - باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ

باب: کسی که خواب خود را دروغ بیان کند..... ۵۶۶/

۴۶ - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا

باب: اگر کسی در خواب شمشیر خود را تکان دهد..... ۵۷۳/

۴۷ - باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصَبِّ

باب: کسی که تعبیر کننده اول خواب را در صورتی که درست تعبیر نکنند، اعتبار نمی..... ۵۷۵/

۴۸ - باب تَغْيِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

باب: تعبیر خواب پس از نماز صبح..... ۵۸۵/



۳۶ - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

باب: کنیز اگر زنا کند او را سرزنش نکنید و تبعید نکنید

توضیح: گفته شده است: «باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى». منظور از تثریب (توبیخ) با جمع‌بندی و شدت، تعزیر و هشدار است.

در روایت عبیدالله العمری از سعید مقبری نزد نسائی آمده است: «او را توبیخ نکنید». منظور از نفی، دور کردن برده از مکانی است که معصیت در آن رخ داده است، که با فروش محقق می‌شود. ابن بطلال گفته است: دلالت آن است که گفته شده «حد بزنید» و «او را بفروشید»، پس نشان می‌دهد نفی ساقط می‌شود، زیرا کسی که نفی می‌شود، نمی‌تواند برده را تحویل بگیرد مگر بعد از مدتی.

ابن العربی گفته است: برده مستثنی است به دلیل حق مالک، که مقدم بر حق الله است. حد ساقط نمی‌شود زیرا اصل آن است و نفی فرع.

در این مورد گفته شده است که رعایت حق مالک نیز لحاظ شده است، زیرا رجم باعث فوت منافع از اصل می‌شود، برخلاف شلاق که این‌طور نیست. بنابراین برده از نفی مستثنی است، زیرا حق مالک در بهره‌برداری از او وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که نفی برده صحیح نیست زیرا هیچ وطن ثابتی ندارد و نفی حق مالک را قطع می‌کند.

از نظر ابن بطلال و شافعیان، نفی زنان برده نصف سال است و در برخی روایات یک سال کامل ذکر شده است. اکثر امامان و فقیهان نیز نفی را بر برده لازم نمی‌دانند.^۱

۶۸۳۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا زَنَّتِ الْأَمَةُ قَتَبْنِ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْنَاهَا وَلَا يُثَرَّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْنَاهَا وَلَا يُثَرَّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَ فَلْيَبِعْنَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ». تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگاه کنیزی زنا کرد و زناش آشکار گردید، باید مالکش او را تازیانه بزند و بعد از تازیانه

^۱ - فتح الباری.



زدن نباید او را سرکوب و سرزنش نماید، اگر بار دوم هم مرتکب زنا شد باز او را تازیانه بزند و از سرزنش او خودداری کند، چنانچه برای سومین بار به زنا تن دردهد، باید او را بفروشد هر چند در مقابل چیز بسیار بی ارزشی مانند یک ریسمان مو باشد».

توضیح: گفته شده: «اگر برده زنا کرد و زنا او ثابت شد» یعنی آشکار شد، برخی شرط کرده اند که با دلیل آشکار شود و برخی گفته اند علم مالک کافی است.

عبارت «حد بر او جاری کنید» یعنی اجرای حد واجب طبق آیه، که «نصف حد بر زنان محصنه» است. در روایت نسائی از طریق اعمش از ابوصالح از ابوهریره آمده است: «حد را طبق کتاب الله بر او جاری کنید».

عبارت «ولا یثرب» یعنی جمع کردن تنبیه و حد بر برده ممنوع است، یا منظور این است که فقط توبیخ کفایت نمی کند. در روایت سعید از ابوهریره آمده: «نه او را سرزنش کنید و نه تحقیر»، ابن بطال گفته است: این نشان می دهد کسی که حد بر او اجرا شده، نباید تعزیر و سرزنش شود؛ این تنها برای کسانی است که پیش از اجرای حد خطا کرده اند، برای هشدار و ترس.

همچنین اشاره شده است به حدیث پیامبر ﷺ که نهی کرده اند از سب کسی که حد شرب بر او اجرا شده و فرموده اند: «پاران شیطان برای برادران نباشید».

گفته شده: «تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»، منظور در متن است نه سند. اسماعیل برخی واژگان «از پدرش» را حذف کرده و روایتش توسط نسائی از بشر بن المفضل نقل شده است. لفظ مشابه روایت لیث است، جز اینکه گفته: «اگر دوباره زنا کرد، او را بفروشید». سایر موارد مشابه است.

لیث گفته «از پدرش» را اضافه کرده و محمد بن اسحاق آن را در مسلم، ابوداود و نسائی نقل کرده است. اسماعیل نیز حذف آن را عبیدالله بن عمر العمری و ایوب بن موسی در مسلم و نسائی و محمد بن عجلان و عبدالرحمن بن اسحاق در نسائی نقل کرده اند.

در روایت عبدالرحمن از سعید نقل شده: «شنیدم ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: برده من زنا کرد و زنا او آشکار شد، حد او را پنجاه تازیانه بزنید».^۱

^۱ - همان.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: پیامبر ﷺ فرمود: «اگر کنیزی زنا کرد و زنایش ثابت شد، صاحبش، (طبق احکام شرعی) او را شلاق بزند و او را سرزنش نکند».

کنیز، جزو اموال و دارایی‌های افراد به‌شمار می‌آمد و خرید و فروش می‌شد. در این حدیث آمده است که اگر کنیزی، مرتکب زنا شد، باید حد شرعی بر او اجرا گردد که نصف حد سایر انسان‌هاست؛ یعنی نصف حد افراد آزاد. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید:

(إِذَا أُتِيَ رَجُلٌ بِالْكَانِثَةِ فَعَلَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ لَدَابِ)

[النساء : ۲۵]

و چون شوهر کردند و مرتکب عمل زشتی شدند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت.

حکم دوشیزه‌ی آزادی که مرتکب زنا می‌شود، این‌ست که او را صد شلاق بزنند و به مدت یک سال تبعید کنند؛ اما اگر کنیزی زنا کند، او را پنجاه تازیانه می‌زنند و درباره‌ی تبعیدش، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علما گفته‌اند: او را نباید تبعید کرد؛ زیرا تبعیدش، به پایمال شدن حقوق صاحبش می‌انجامد. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «اگر دوباره زنا کرد، صاحبش، بی‌آن‌که او را سرزنش نماید، حد شرعی را بر او اجرا کند و اگر برای سومین (یا چهارمین) بار، مرتکب زنا شد، او را بفروشد؛ اگرچه در برابر ریسمانی از مو باشد». یعنی او را نگه ندارد؛ زیرا هیچ خیری در او نیست. از این حدیث، چنین برداشت می‌شود که صاحب کنیز، حد یا مجازات شرعی را بر کنیز خود اجرا می‌کند، نه کسی دیگر.

۳۷ - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرَفَعُوا إِلَى الْإِمَامِ

باب: احکام اهل ذمه و محصن بودن آنها؛ اگر زنا کنند و موضوع شان به امام رسانیده

شود

توضیح: گفته شده است: «باب احکام اهل ذمه» یعنی یهودیان و نصاری و سایر کسانی که از آنان جزیه گرفته می‌شود.

عبارت «وَاحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا» نشان می‌دهد که برخلاف کسانی که شرط احصان را اسلام می‌دانند، برای اهل ذمه هم اجرای حد قابل بحث است.



عبارت «ورفعوا إلى الإمام» یعنی چه آنان خود به حاکم مسلمان مراجعه کرده باشند، چه دیگران آنان را به امام برده باشند، قابل رسیدگی است. این برخلاف نظر گروهی مانند حنفیه است که آن را محدود به حالت اول می‌دانند. در این زمینه دو حدیث ذکر شده است.^۱

۶۸۴۰ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَقُلْتُ أَقْبَلَ النُّورَ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرِي . تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَارِبُ بْنُ عُبَيْدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

ترجمه: از عبدالواحد، از شیبانی روایت است که گفت: از عبدالله بن ابی اوفی درباره‌ی رجم (سنگسار) سوال کردم. وی گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم رجم کرده است. گفتم قبل از نزول سوره نور، یا بعد از آن؟ گفت: نمی‌دانم.

متابعت کرده است عبدالواحد را علی بن مسهر و خالد بن عبدالله و محارب بن عبیده بن حمید، از شیبانی.

وبعضی گفته اند: سوره مائده (عوض سوره نور) و اول سوره نور صحیح تر است.

توضیح: عبارت «عبد الواحد» یعنی ابن زیاد، و «الشیبانی» یعنی ابوالاسحق سلیمان.

عبارت «عن الرجم» یعنی رجم کسی که ثابت شده زنا کرده و محصن است.

عبارت «فقال رجم النبي ﷺ» به صورت مطلق آمده است. کرمانی گفته است که این مطابقت دارد با ترجمه به صورت مطلق. ظاهراً این اشاره به آن است که در برخی طرق حدیث، مانند روایتی که احمد، اسماعیلی و طبرانی از طریق هشیم از الشیبانی نقل کرده‌اند، آمده است: «گفتم: آیا پیامبر ﷺ رجم کرده است؟ گفت: بله، یهودی و یهودیه را رجم کرده است». در روایت احمد خلاصه شده است.

عبارت «أقبل النور؟» یعنی سوره نور، و منظور از «قبلیه» نزول آن است (در برخی روایات «أم بعد» آمده است).

عبارت «لا أدري» نشان می‌دهد که صحابی بزرگوار بعضی امور روشن را دقیقاً نمی‌دانسته است، و پاسخ بدون «أدري» عیب نیست بلکه دلالت بر دقت و تحقیق دارد و تحسین می‌شود.

^۱ - همان.



عبارت «تابعه علی بن مسهر» یعنی این روایت توسط علی بن مسهر دنبال شده است. ابن ابی شیبیه از شیبانی نقل کرده است: «گفتم به عبدالله بن ابی اوفی» و مشابه آن با لفظ «بعد سوره نور» نقل شده است.

عبارت «خالد بن عبدالله» یعنی الطحان که در «باب رجم المحصن» آمده و پیش تر ذکر شده است.

عبارت «المحاری» یعنی عبدالرحمن بن محمد کوفی.

عبارت «و عبیده» با فتح اول، پدرش حمید است و روایت اسماعیلی از طریق ابوثور و احمد بن منیع آمده است: «حدثنا عبیده بن حمید و جریر بن عبدالله عن الشیبانی» و لفظ آن: «گفتم قبل نور یا بعد آن».

عبارت «وقال بعضهم» یعنی برخی مسلمانان، که همان عبیده است. لفظ او در منابع احمد بن منیع و اسماعیلی: «گفتم بعد سوره مائده یا قبل آن؟».

عبارت «والأول أصح» یعنی در ذکر سوره نور، روایت نخست صحیح تر است. احتمال داده شده کسانی که یهودی و یهودیه را ذکر کرده اند، توهم کرده اند که منظور سوره مائده است، زیرا در آن آیه ای وجود دارد که به دلیل سؤال یهود درباره زنا نازل شده است.^۱

٦٨٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِی مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ». فَقَالُوا نَمُضُّهُمْ وَيَجْلِدُونَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ . فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَتَشَرُّوْهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَمَا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَخْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ .

^۱ - همان.



ترجمه: «عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: عدّه ای یهودی پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمدند، گفتند: که زن و مردی از ایشان با هم زنا کرده اند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به ایشان گفت: در این مورد چه حکمی در تورات می بینید؟ گفتند: حکم شان در تورات این است که ما آنان را مفتضح کنیم و آبرویشان را ببریم، سپس آنان را تازیانه بزنیم، عبدالله بن سلام (که یکی از علمای یهودی بود و مسلمان شده بود) گفت: دروغ می گویید، در تورات دستور رجم هست، تورات را آوردند و آن را گشودند، یکی از یهودی ها دستش را بر روی آیت رجم قرار داد تا آن را نبینند، آنگاه آیه ما قبل و ما بعد آیه رجم را قرائت کرد، عبدالله بن سلام به او گفت: دستت را بلند کن، وقتی که دستش را برداشت آیه مربوط به رجم در آن بود، یهودیها گفتند: عبدالله بن سلام راست گفت، ای محمّد! آیه رجم در تورات هست، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دستور داد آن زن و مرد یهودی را رجم کردند.

عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: وقتی که رجم می شدند دیدم که مرد یهودی خود را بر روی آن زن خم کرده بود و او را از اصابت سنگها محفوظ می نمود.

توضیح: عبارت «عن نافع» یعنی در موطأ محمد بن حسن آمده است: «حدثنا نافع». روایت: یهودیان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمدند و گفتند مرد و زنی از آنان زنا کرده اند. ابن العربی ذکر کرده است که نام زن «بسرّة» و نام مرد ذکر نشده است. ابوداود دلیل این امر را از طریق زهری نقل کرده است: مردی از یهود زنا کرده بود و دیگران گفتند: «به نزد این پیامبر برویم، زیرا او بر تخفیف احکام است، اگر فتوا داد به چیز کم تر از رجم، آن را می پذیریم و در پیشگاه الله به آن استدلال می کنیم».

آن ها نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند و پرسیدند: «ای ابا القاسم، رأیت در مورد مرد و زن زناکار از میان آنان چیست؟» ابن العربی نقل کرده است از طبری و ثعلبی: گروهی از قریظه و نضیر نزد پیامبر آمدند، از جمله کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمرو، مالک بن الصیف، کنانه بن ابی الحقیق، شاس بن قیس و یوسف بن عازوره. مرد و زنی از اشراف خیبر زنا کرده بودند و نام زن «بسرّة» بود. خیبر آن زمان در حالت جنگ بود و به آن ها گفته شد: «از او بپرسید». جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود: «بین خود و آن ها این صورتی را قرار بده». داستان تفصیل شده است، در روایت طبری از طریق زهری: «اهبار / احبار یهود در



بیت المدارس جمع شدند. مردی از آنان پس از احسان با زنی از آنان که احسان شده بود، زنا کرد.»

همچنین آمده است: «در مسلم از روایت ابی‌براء: مرد یهودی محموم و جلوده شده از نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم عبور کرد.»

آنها را فراخواند و گفت: «آیا در کتاب خود حد زانی را چنین می‌یابید؟» گفتند: «بله.» این روایت با روایت پیشین تفاوت دارد، زیرا در روایت پیشین آنان قبل از اجرای حد سؤال کردند، اما در اینجا ابتدا حد اجرا شده بود. می‌توان جمع کرد با این توضیح که ممکن است کسانی که سؤال کردند، همان کسانی نبوده‌اند که حد را اجرا کردند، یا ممکن است ابتدا حد را اجرا کردند و بعد خواستند درباره حکم سؤال کنند و در همان حال برخوردی پیش آمد که زن و مرد را برای پاسخ آوردند و الله دانای حقیقت است.

این جمع را آنچه در طبری آمده نیز تأیید می‌کند: ابن عباس گفته است که گروهی از یهود نزد پیامبر آمدند و با خود زنی داشتند و پرسیدند: «یا محمد، در مورد زنا چه حکمتی دارید؟» احتمال می‌رود که ابتدا مرد را شلاق زدند و بعد خواستند حکم را بپرسند و زن را آوردند و داستان را بازگو کردند. روایت‌های دیگر نیز مشابه آن است؛ از جمله روایت عبیدالله العمری از نافع از ابن عمر: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نزد یهودی و یهودیه‌ای آمد که زنا کرده بودند» و نیز در روایت عبدالله بن دینار و عبدالله بن الحارث آمده است: «یهودیان نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آمدند با یهودی و یهودیه‌ای که پس از احسان زنا کرده بودند.»

عبارت «ما تجدون فی الوراۃ فی شأن الرجم» یعنی پیامبر از آنان پرسید: «در تورات درباره رجم چه می‌دانید؟» باجی گفته است که ممکن است این علم مستقیم از وحی باشد که حکم رجم در تورات ثابت است، یا از طریق اطلاع عبدالله بن سلام و دیگران که مسلمان شدند و نقل صحیح داشتند، یا شاید صرفاً برای کسب اطلاع بود تا صحت آن را از الله بیاموزد.

عبارت «فقالوا نفضحهم» یعنی قصد داشتند زانیان را رسوا کنند، و در روایت ایوب از نافع آمده است: «گفتند: صورت‌های آنان را سیاه کنیم، آنها را رسوا کنیم» و در روایت عبدالله بن عمر: «صورت‌هایشان را سیاه و حمامشان دهیم و آنها را طواف دهیم.» در برخی روایات آمده است که آنها را بر روی خر می‌نشاندند و پشت به پشت آنها می‌کردند و می‌گرداندند.



منذری گفته است: این تجبیه از ریشه «همزه» است و به معنی بازداشت و تنبیه است. همچنین ممکن است از «جبه» باشد که به معنای مواجه شدن با چیزی ناخوشایند است. باجی گفته است: ظاهر امر این است که یهودیان در پاسخ خود قصد داشتند حکم تورات را تحریف کنند یا دروغ بر پیامبر ببندند، یا قصد داشتند حکم تخفیف بدهند، یا پیامبر را امتحان کنند. الله پیامبر خود را از این امتحان محفوظ داشت و صداقت او آشکار شد. عبارت «قال عبدالله بن سلام: کذبتم، أن فیها الرجم» یعنی عبدالله بن سلام گفت: «دروغ گفتید، در آن رجم آمده است.» در برخی روایت‌ها آمده: «أنها تورات را آوردند و خواندند تا صحت آن مشخص شود.»

در روایت زید بن اسلم آمده است که تورات را بر بالش گذاشتند و خواندند، و در روایت براء در مسلم آمده که یکی از عالمان یهود را فراخواند و گفت: «به الله و کسی که آن را نازل کرده، قسم بده.»

در روایت طبری از ابن عباس آمده است: «دو نفر از علمای بنی اسرائیل را بیاورید؛ یکی جوان و دیگری پیر که ابروهایش از پیری بر چشم افتاده بود.» ابن ابی حاتم نیز از طریق مجاهد نقل کرده است که یهودیان از پیامبر درباره زنا سؤال کردند و پیامبر رجم را بیان کرد، ولی آنان انکار کردند، سپس پیامبر آن‌ها را فراخواند و یکی از افراد کوچک‌تر به نام عبد الله بن صوری گفت: «دروغ گفتید، ای رسول الله، در تورات رجم آمده است.»

عبارت «فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها» یعنی آنان تورات را آوردند و یکی از آن‌ها دست خود را روی آیه رجم گذاشت و از قبل و بعد آن را خواند. این شخص عبد الله بن صوری بود. گفته شده که او مسلمان شد اما بعد از آن ارتداد کرد. در روایت طبری آمده است که پیامبر به او گفت: «آن‌ها می‌دانند تو پیامبر فرستاده‌ای، اما حسادت دارند.» و در آخر اشاره شده که پس از آن ابن صوری کافر شد و آیه «يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» نازل شد.

عبارت «فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك لم فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم» یعنی عبدالله بن سلام به پیامبر گفت: «دستت را بلند کن.» پیامبر دست خود را بلند کرد و در دستش آیه رجم قرار داشت. در روایت عبدالله بن دینار آمده است: «آیه رجم زیر دست او بود.»



در روایت براء آمده است: «حد رجم اجرا شد، اما در میان بزرگان ما زیاد بود؛ بنابراین وقتی شخص شریف را می گرفتیم، او را رها می کردیم، و اگر شخص پایین رتبه را می گرفتیم حد را اجرا می کردیم. سپس گفتیم: بیایید برای اجرای یکسان تصمیم بگیریم؛ بنابراین حمام دادن و شلاق زدن جای رجم شد.»

در روایت ابی هریره آمده است: «اگر مرد و زن محصن زنا کردند و بر آن‌ها شهادت اقامه شد، رجم بر آنان واجب است، و اگر زن باردار باشد، تا زایمان صبر می کنیم.» در روایت جابر از ابی داود آمده است: «در تورات آمده است که اگر چهار نفر شهادت دهند و گفته‌اند که اندام مرد در فرج زن دیده شده است، رجم واجب است. اگر مرد و زن را در خانه یا در زیر لباس یا بر شکم زن ببینند، شک و عقوبت دارد. آنان می گفتند: چه چیزی شما را از رجم باز داشت؟ گفتند: سلطان ما رفت و ما از کشتن هراس داشتیم.»

در روایت ابی هریره آمده است: «چه زمانی الله را رها کردید؟ گفتند: افراد نزدیک به حکومت زنا کردند و رجم برای آن‌ها به تأخیر افتاد. سپس مرد شریف زنا کرد و می‌خواستند او را رجم کنند، اما قومش مانع شدند و گفتند ابتدا هم‌قبیله‌ات را شروع کن؛ بنابراین به این عقوبت توافق کردند.» در روایت ابن عباس از طبری آمده است: «ما جوان بودیم و زنان ما خوش چهره بودند و زیاد در بین ما ظاهر می شدند؛ بنابراین حد اجرا نمی‌شد و ما به شلاق زدن رو آوردیم.»

عبارت «فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما» یعنی پیامبر دستور داد تا آن دو نفر رجم شوند. در روایت ابی هریره آمده است: «پیامبر فرمود: من به آنچه در تورات است حکم می‌کنم.» در روایت براء آمده است: «الها! من نخستین کسی هستم که فرمان تو را احیا می‌کنم، زیرا مردم آن را مرده گرفته‌اند.» در روایت جابر نیز آمده: «پیامبر شاهدان را فراخواند؛ چهار نفر آمدند و شهادت دادند که مرد را در فرج زن دیده‌اند، شبیه به زاویه چشم. پیامبر دستور داد تا آن دو رجم شوند.»

عبارت «فأريت الرجل يحنى» در روایت ابی ذر از سرخسی به شکل «یحنى» آمده است، یعنی «مرد خم شد یا تمایل داشت». در روایت‌های دیگر مانند ایوب «یجانی» آمده است. ابن عبد البر گفته است که روایت یحیی بن یحیی مانند روایت سرخسی است و «یحنى» صحیح است و به معنای «خم شدن یا تمایل داشتن» است.



در ضبط این لفظ اختلافاتی وجود دارد و ده شکل مختلف از آن گزارش شده است، از جمله:

۱. «یحنی»

۲. «یجانی»

۳. با ضم اول و جیم مهموز و کسر نون

۴. مانند اول با تغییر نون به موحد

۵. مانند دوم با واو به جای نون

۶. مانند اول با جیم

۷. با ضم اول و فتح مهموز و تشدید نون

۸. «یجانی»

۹. مشابه هشتم با حاء

۱۰. مشابه نهم با فاء به جای نون و جیم

همچنین در کتاب «الزهریات ذهلی» از طریق معمر از زهری آمده است: «یجافی» با جیم و فاء بدون همزه و صحیح است.

گفته شده درباره واژه‌ی «یقیها» با فتح حرف اول و سپس قاف، که تفسیر «یحنی» است. در روایت عبیدالله بن عمر آمده: «من دیده‌ام که خود او را از سنگ‌ها محافظت می‌کرد» و در روایت ابن ماجه از این نظر آمده «می‌پوشاندش». در حدیث ابن عباس نزد طبرانی آمده: «چون دید با سنگ‌ها مورد آزار قرار گرفت، بر صاحبش برخاست، او را خم کرد و از سنگ‌ها محافظت نمود تا هر دو کشته شدند؛ این کاری بود که الله برای پیامبرش انجام داد تا زنا از آنان محقق شود».

درسها و اندرزها!!

■ وجوب اجرای حد بر کافر ذمی اگر زنا کند، که این نظر مشهور است. در میان شافعی‌ها اختلاف است. ابن عبد البر متعجب شد و نقل کرد که اتفاق بر این است که شرط «محسن بودن» برای رجم، اسلام است؛ اما شافعی‌ها و احمد شرط اسلام را لازم نمی‌دانند. دلیل آنان این است که تصریح شده یهودیانی که رجم شدند، محسن بودند. مالکی‌ها، اکثر حنفی‌ها و ربیعیه (شاگرد مالک) شرط «محسن بودن» را اسلام می‌دانند و پاسخ داده‌اند که



پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آنان را طبق حکم تورات رجم کرد، نه طبق حکم اسلام. این عمل از باب اجرای حکم بر آنان طبق کتابشان بود؛ زیرا در تورات رجم برای محصن و غیرمحصن آمده است. این اتفاق در نخستین ورود پیامبر به مدینه رخ داد و مأمور بود که از حکم تورات پیروی کند تا بعداً در شریعت اسلام نسخ شود. بنابراین یهودیان طبق همان حکم رجم شدند و سپس با آیاتی مانند «واللاتی یأتین الفاحشه...» نسخ شد و تفاوت بین محصن و غیرمحصن مقرر شد.

■ در مورد رجم غیرمحصن نیز نظریاتی وجود دارد که پیش‌تر از روایت طبری و دیگران نقل شده است. مالک گفته است: «فقط یهودیان را رجم کرد چون آن زمان برای آنان ذمه نبود و به او رجوع کردند.» طحاوی افزود که اگر واجب نبود، پیامبر انجام نمی‌داد. اگر اجرای حد بر کسی که ذمه ندارد انجام شود، اولویت با کسی است که ذمه دارد.

■ مازری اعتراض کرده که زن را رجم کردند، در حالی که گفته‌اند زن کشته نمی‌شود مگر در شرایط خاص، اما این پیش از نهی از قتل زنان بوده است. قرطبی تأیید کرده که آنان جنگی بودند، ولی روایت طبری که آورده شده منقطع است و حجت نیست. او افزود که آمدن آنان به عنوان سائل، برایشان امان می‌آورد، مثل وقتی برای تجارت یا مأموریت می‌آیند. نووی گفته است: ادعای اینکه آنان جنگی بودند باطل است و آنان از اهل ذمه بودند. برخی مالکی‌ها هم همین نظر را دارند و استدلال کرده‌اند که حاکم مخیر است وقتی اهل ذمه نزد او می‌آیند بین اجرای حکم الله یا ترک آن، پیامبر در این واقعه اجرای حکم بین آنان را انتخاب کرد. ابن العربی گفته است آنان برای پیامبر از ظاهر محکم بودند و باطن او را آزمایش می‌کردند که آیا حق است یا خیر، اما این مشکل را حل نمی‌کند.

■ ابن العربی افزود: در این حدیث اسلام شرط محصن بودن نیست و رجم آنان برای اقامه دلیل بر یهودیان در مورد حکم تورات بوده است. جریان داستان نشان می‌دهد که پیامبر شهود آنان را فراخواند تا بر آنان دلیل اقامه شود.



■ ابن عبد البر گفته است: «حد زنا حق از حقوق الله است و بر حاکم واجب است که آن را اجرا کند.» در مورد یهودیان، حاکم آنان همان پیامبر بود. برخی گفته‌اند که زانیان حکم شده‌اند، ولی این ادعا رد می‌شود، چون دآوری فقط برای غیرحاکم است و حکم پیامبر از طریق ولایت بوده نه تحکیم.

■ حنفی‌ها گفته‌اند رجم یهودیان طبق حکم تورات بوده و خطایی این را رد کرده است، زیرا الله فرموده: «وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ» و آنان به عنوان سائل آمدند تا حکم را بشنوند و پیامبر به آنان مطابق تورات اشاره کرد. حکم اسلام نباید مخالف حکم منسوخ باشد؛ بنابراین پیامبر طبق حکم منسوخ (نسخ‌شده) عمل کرده است. در حدیث ابوهریره که گفته شده: «فإني أحكم بما في التوراة» در سند آن یک نفر مبهم است، اما اگر ثابت باشد، معنای آن این است که پیامبر برای اقامه دلیل بر یهودیان عمل کرده است و این مطابق شریعت اوست. گفته می‌شود که رجم جانشین حد شلاق شده است، و هیچ‌کس نگفته است ابتدا رجم شرع شد، سپس شلاق اجرا شد، بعد دوباره شلاق نسخ شد و رجم آمد. بنابراین اگر حکم رجم از ابتدا برقرار بود، پیامبر آنان را صرفاً بر اساس حکم تورات رجم نکرده، بلکه بر اساس شریعتی که حکم تورات در آن ادامه داشت عمل کرده است. بعضی طرق روایت گفته‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در همان نخست ورود به مدینه آنان را رجم کرد: «لما قدم النبي المدينة أتاه اليهود». پاسخ این است که این فوراً لازم نمی‌آورد؛ در برخی طرق صحیح آمده که آنان به مسجد آمدند و تحاکم کردند، و مسجد تا مدتی پس از ورود پیامبر تکمیل نشده بود، بنابراین فوریت نقض می‌شود. همچنین در حدیث عبدالله بن الحارث آمده که او پس از فتح مکه به همراه پدرش مسلمان شد و شاهد این واقعه بوده است.

■ در این واقعه آمده که وقتی حد بر زن اجرا می‌شود، غالباً زن در حالت نشسته است، و این را طحاوی به آن استدلال کرده است. در مورد کندن گودال برای زن رجم‌شده اختلاف است؛ برخی معتقدند زن در گودال نشسته و برخی بر اساس روش‌های استدلالی و اجتهادی اختلاف دارند.



■ شهادت اهل ذمه بر یکدیگر پذیرفته شده است. ابن العربی گفته که در حدیث جابر «فدعا بالشهود» منظور شهادت مسلمانان بر اعتراف آنان است، و «فرجمهما بشهادة الشهود» یعنی با بینۀ اعتراف آنان. اما این تأویل با جمله‌ای در همان حدیث رد می‌شود: «إنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة» که صریحاً نشان می‌دهد که شهادت بر اساس مشاهده است، نه صرفاً اعتراف.

■ قرطبی گفته است: جمهور علمای اهل سنت معتقدند شهادت کافر بر مسلمان یا کافر دیگر پذیرفته نیست، چه در حد و چه در غیر آن، چه در سفر و چه در حضر. با این حال، برخی از تابعین و فقها در نبود مسلمان شهادت اهل ذمه را قبول کرده‌اند. احمد تنها در سفر و نبود مسلمان چنین می‌پذیرد. در مورد واقعه یهودیان، پیامبر طبق حکم تورات عمل کرده و آنان را موظف به اجرای آن کرده تا تحریف کتابشان آشکار شود، یا اینکه این خاص این واقعه بوده است. نظر دوم رد می‌شود. نووی گفته است: ظاهراً رجم آنان بر اساس اعتراف بوده است؛ اگر حدیث جابر ثابت شود، شاید شهود مسلمان بودند و گرنه شهادت آنان مورد توجه نیست و لازم است که آنان به زنا اقرار کرده باشند. من می‌گویم: ثابت نشده که آنان مسلمان بودند؛ احتمال دارد شهود خبر داده‌اند چون سایر یهودیان از آنان پرسیدند و پیامبر سخنان آنان را شنید، سپس بر اساس وحی حکم کرد و آنان را ملزم به اقامه دلیل کرد: «وشهد شاهد من أهلها». برخی از مالکی‌ها استدلال کرده‌اند که اگر مرد باشد، شلاق ایستاده و اگر زن باشد، نشسته زده می‌شود، و برای این استدلال به جمله ابن عمر: «رأيت الرجل يقيها الحجارة» استناد شده است. این واقعه صرفاً نمونه‌ای است و دلالت بر حکم کلی ندارد. همچنین بر رجم محصن و عدم جمع آن با شلاق استدلال شده، که قبلاً در باب جداگانه بحث شد. در حدیث براء آمده است که زانی ابتدا شلاق و سپس رجم می‌شود، اما می‌توان تفکیک کرد که شلاق مربوط به حکم حاکم نبود.



■ این واقعه نشان می‌دهد که نکاح کافران صحیح است، چون اثبات محصن بودن مستلزم صحت نکاح است. همچنین کافران به فروع شریعت مخاطبند و می‌توان از این واقعه آن را فهمید.

■ در این واقعه یهودیان به تورات چیزهایی نسبت می‌دادند که در آن نبود، حتی اگر قصد تغییر نداشتند، و این برای پاسخ به پرسش‌ها اهمیت داشت. عبدالله بن سلام آنان را اصلاح کرد. برخی استدلال کرده‌اند که همه الفاظ تورات صحیح بوده، اما این استدلال برای تعمیم مناسب نیست، زیرا احتمال دارد مخصوص این واقعه باشد. همچنین استدلال به «آمنت بک وبمن أنزلک» به معنای اصل تورات است و با آن منافات ندارد.

■ در این واقعه کافی است حاکم از یک مترجم معتبر استفاده کند، که جزئیات آن در کتاب الأحکام آمده است.

■ و به این (حدیث) استدلال کرده‌اند که «شریعت پیشینیان، شریعت ما نیز به حساب می‌آید»، به شرطی که با دلیل قرآن یا حدیث صحیح برای ما ثابت شود، مگر آنکه نسخ آن توسط شریعت پیامبر ما یا پیامبر خودشان یا شریعت ایشان ثابت شده باشد. بر این اساس، آنچه در این داستان رخ داد چنین حمل می‌شود که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دانست این حکم اصلاً در تورات نسخ نشده بود.^۱

۲۸ - باب إِذَا رَمَى امْرَأَتُهُ أَوْ امْرَأَةٌ غَيْرُهُ بِالزَّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ

باب: اگر کسی در نزد حاکم و مردم، زن خود و یا زن کس دیگری را به زنا متهم کند، آیا بر حکم است که نزد آن زن بفرستد و از آنچه به وی تهمت زده شده، سوال کند.
توضیح: حافظ گفته است: (باب إِذَا رَمَى امْرَأَتُهُ أَوْ امْرَأَةٌ غَيْرُهُ بِالزَّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ): در این جا داستان «عسیف» را ذکر کرده است، و شرح آن قبلاً به تفصیل گذشت. حکم یادشده در این باب، در مورد کسی است

^۱ - فتح الباری.



که زن دیگری را متهم به زنا کند. اما در مورد کسی که همسر خود را متهم کند، گویا آن را از این نکته گرفته که شوهر زن در مجلس حاضر بود و انکار نکرد. و با عبارت «آیا بر امام لازم است» به اختلاف علما اشاره کرده است؛ جمهور بر این‌اند که این امر بستگی به نظر امام دارد.

نووی گفته است: صحیح‌تر نزد ما (شافعیان) وجوب آن است، و دلیلش همان فرستادن «أنیس» به سوی زن است. اما این قول مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا آن کار، فعلی بود در یک واقعی خاص، و دلالت بر وجوب ندارد. احتمال دارد سبب فرستادن (أنیس) این بوده که بین شوهر زن و پدر عسیف نزاع و مصالحه بر حد صورت گرفته و ماجرا مشهور شد، تا جایی که پدر عسیف صریحاً سخن گفت و شوهر زن هم بر او اعتراض نکرد. پس فرستادن نماینده در چنین وضعی مخصوص به کسی است که مانند آن زن، به فجور سخت متهم باشد. و حکم را معلق بر «اعتراف» او کرد، زیرا حدّ زنا در چنین مواردی جز با اقرار ثابت نمی‌شود، چون آوردن بینه بر آن متعذر است.

شرح واقعه پیشتر گذشت، و در آنجا بیان شد که چه حکمتی در فرستادن أنیس به سوی آن زن گفته‌اند. در «موطأ» آمده که مردی نزد عمر آمد و خبر داد که مردی را با همسرش یافته است. پس عمر «أبا واقد» را نزد زن فرستاد تا از او درباره‌ی سخن شوهرش بپرسد و به او خبر دهد که صرفِ گفتار شوهرش پذیرفته نمی‌شود. زن اعتراف کرد؛ عمر فرمان داد که او رجم شود.

ابن بطّال گفته است: علما اتفاق دارند که اگر کسی همسر خود یا زن دیگری را به زنا متهم کند و بینه‌ای نیاورد، بر او حدّ قذف واجب است، مگر اینکه زن مقذوف اقرار کند. بنابراین، بر امام واجب است که زن را فراخواند و از او بپرسد. اگر در ماجرای عسیف آن زن اعتراف نمی‌کرد، بر پدر عسیف حدّ قذف واجب می‌شد.

از فروع این مسأله این است: اگر مردی اعتراف کند که با زن مشخصی زنا کرده و زن انکار کند، آیا بر مرد «حدّ زنا و حدّ قذف» هر دو واجب می‌شود، یا فقط حدّ قذف؟ مالک گفته: هر دو واجب است. ابو حنیفه گفته: فقط حدّ قذف واجب است. شافعی و دو یار ابو حنیفه گفته‌اند: هر کدام از آن دو که اقرار کند، فقط حدّ زنا بر اوست. دلیل آن این است که اگر راست گفته باشد، در حقیقت قذف نکرده است، و اگر دروغ گفته باشد، زانی نیست، پس تنها به‌خاطر اقرار به زنا بر خودش حدّ زنا واجب می‌شود. زیرا هر کس بر خودش و دیگری



اقرار کند، آنچه را بر خودش اعتراف کرده است، الزام آور است، اما در مورد دیگری تنها ادعاست؛ پس به اقرار او بر خودش مؤاخذه می‌شود، نه بر غیرش.

۶۸۴۲ و ۶۸۴۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضُ بَيْنَنَا بكِتَابِ اللَّهِ . وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَذِنَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ « تَكَلَّمْ » . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - فَرَأَيْتُ بَأْمَرَاتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَامٌ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَاتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَمَّا عَنْكُمْ وَجَارِيَتُكَ فَرُدُّ عَلَيْكَ » . وَجُلِدَ ابْنُهُ مِائَةً وَغَرِبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أَنْ يُسَاءَ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمُهَا .

ترجمه: از مالک، از ابن شهاب از عبيدالله بن عبدالله بن عتبہ ابن مسعود روایت است که ابو هريره و زيد بن خالد رضی الله عنهما به وی خبر داده اند که دو نفر دعوی خویش را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. یکی از آنان گفت: درباره ما به کتاب الله حکم کن و برایم اجازه بده که سخن بگویم. آن حضرت فرمود: سخن بگوی، آن مرد گفت: همانا پسر من نزد این مرد عسیف بوده است. مالک (راوی حدیث) گفت: عسیف، یعنی مزدور و اجیر. و پسر من با زن وی زنا کرده است. مرا خبر دادند که بر پسر من رجم لازم می آید و من به جبران آن، صد گوسفند و کنیزی که داشتم فدیہ نمودم. سپس حکم آن را از اهل علم سؤال کردم آنها مرا خبر دادند که آنچه بر پسر من لازم می آید صد تازیانه و یکسال تبعید از شهر است و همانا رجم بر زن وی لازم می آید.

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «آگاه باشید، سوگند به ذاتی که نفس من در دست اوست، مطابق به کتاب الله میان شما قضاوت می کنم. اما گوسفند تو و کنیز تو به تو مسترد می شود و آن حضرت فرمود که پسر او را صد تازیانه بزنند و یک سال از شهر تبعید کنند و به انیس اسلمی دستور داد که نزد زن آن مرد دیگر برود که اگر اعتراف به زنا کرد سنگسارش کند آن زن اعتراف کرد و سنگسارش نمود.



توضیح: مصنف باز هم داستان «عسیف» را ذکر کرده و شرح آن پیش‌تر به تفصیل آمد. و حکم ذکرشده روشن است در مورد کسی که زن دیگری را متهم کند. اما در مورد متهم کردن همسر، آن را از حضور شوهر زن و عدم انکار او گرفته است. و با عبارت «آیا بر امام لازم است» به اختلاف اشاره کرده است. جمهور گفته‌اند این کار بسته به نظر امام است. نووی گفته: صحیح‌تر نزد ما وجوب است، و دلیل آن همان فرستادن آنیس به سوی زن است. اما گفته‌اند: این یک واقعه‌ی خاص است و دلیل بر وجوب نمی‌شود، و احتمال دارد سبب آن همان نزاع میان شوهر زن و پدر عسیف و مصالحه بر حدّ و شهرت یافتن ماجرا بوده است. پس فرستادن (نماینده) مخصوص به حالتی است که تهمتِ قوی به فجور وجود داشته باشد، و تنها بر «اعتراف» او معلق شد؛ زیرا حدّ زنا در این قبیل جز با اقرار ثابت نمی‌شود. شرح این ماجرا قبلاً گذشت.^۱

۳۹ - باب مَنْ أَدَبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَمَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ» - وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ .

باب: کسی که اهل خود و یا غیر او را بدون اجازه سلطان تأدیب کند

و ابوسعید گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «اگر کسی نماز می‌گزارد و کس دیگری می‌خواهد از جلو او بگذرد، باید او را مانع شود، و اگر وی نپذیرد، با او بجنگد (به شدت او را از جلوی نماز خود براند) و ابوسعید همچنان کرد.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: گفته اش: (باب: کسی که اهل خود یا دیگری را تأدیب کند، بدون آنکه از سلطان اجازه گرفته باشد).

این ترجمه برای بیان اختلاف است که آیا وقتی برده‌ای مرتکب گناهی می‌شود که حد بر او واجب است، آقای او باید از امام اجازه بگیرد تا حد بر او جاری کند، یا بدون مشورت هم می‌تواند؟ و شرح آن پیش‌تر در «باب اگر کنیز زنا کند» گذشت.

و در روایت آمده: ابو سعید از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده است: «اگر کسی هنگام نماز خواست از جلوی او بگذرد، مانعش شود؛ اگر باز نایستاد، با او درگیر شود.» و ابو سعید

^۱-همان.



چنین کرد. این روایت، خلاصه‌ای است از حدیثی که قبلاً در «باب: بازداشتن کسی که می‌خواهد از جلوی نمازگزار بگذرد» ذکر شده و عبارت کاملش چنین است: «اگر کسی خواست از جلوی او بگذرد، مانعش شود؛ اگر باز ایستادگی نکرد، با او بجنگد، زیرا او شیطان است.» این روایت از طریق «ابوصالح» از «ابوسعید» نقل شده است.

و اما قول او: «و انجام داد ابو سعید»، این در همان باب با این عبارت آمده است: «دیدم ابوسعید نماز می‌خواند و جوانی خواست از جلوی او بگذرد، پس ابوسعید با کف دست بر سینه‌اش زد.» شرح کامل این حدیث قبلاً گذشت. مقصود از آن این است که حدیث، اجازه داده است نمازگزار، کسی را که می‌خواهد از جلوی او عبور کند، با دفع (بازداشتن) تأدیب نماید، و در این کار نیازی به اجازه‌ی حاکم نیست. ابوسعید خدری چنین کرد و «مروان» بر او انکار نکرد، بلکه سبب آن را پرسید، و وقتی او بیان کرد، آن را تأیید نمود.

۶۸۴۴ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاضِعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ حَبَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ . فَعَاتَبَنِي ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التِّيمُمِ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: ابوبکر رضی الله عنه آمد درحالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سر خود را بر ران من نهاده بود و گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم و مردم را ماندگار ساختی و مردم بر سر آب نیستند. وی مرا سرزنش کرد و دست خود را بر پهلویم می‌فشرد و آنچه مرا از حرکت باز می‌داشت جز جایگاه و حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود. همان بود که آیه‌ی تیمم نازل شد.

توضیح: مصنف ذکر کرده حدیث عائشه را درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی تیمم، از دو طریق از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش از او. و پیش‌تر روایت مالک در تفسیر سوره مائده و روایت عمرو بن حارث بعد از آن گذشت.

۶۸۴۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَالْكُرْنِي



لَكَزَّةٌ شَدِيدَةٌ وَقَالَ حَبَسْتُ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ . فَبِى الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَوْجَعَنِي . نَحْوُهُ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: ابوبکر پیش آمد و با دست خود ضربه‌ی سختی بر من وارد کرد و گفت: مردم را به خاطر گردنبند خود (که گم شده) ماندگار ساختی، من (گویی از بی حرکتی) مرده بودم؛ زیرا جای سر رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ران من بود و همانا مرا دردناک ساخت.

امام بخاری می گوید: لکز و وکز (که در متن آمده) به یک معنی است (ضربه‌ی سخت وارد کردن).

توضیح: گفته است: «لکز و وکز یکی است»؛ یعنی هم معنی‌اند. این در روایت «مستملی» ثابت شده و از سخن ابوعبیده است. او گفته: «وکز در سینه یعنی زدن با جمع کردن کف دست، و «لکز» هم همان معنا را دارد.»

ابن بطّال گفته است: این دو حدیث دلالت دارد بر اینکه تأدیب مرد نسبت به خانواده‌اش یا غیر خانواده‌اش، حتی در حضور سلطان و بدون اذن او، جایز است، اگر در حق باشد. و مقصود از «تأدیب خانواده» شامل تأدیب بردگان نیز می‌شود؛ و پیش‌تر در «باب: لا تتریب علی المة» به آن اشاره شد.^۱

۴۰ - باب مَن رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَلَّهْ

باب: کسی که مردی را (در حال زنا) با زن خود دید و او را کشت.

توضیح: ابن حجر گفته: گفته اش: «باب: کسی که مردی را با همسرش دید و او را کشت.» - چنین مطلق آورد و حکم را بیان نکرد. در این باره اختلاف است: جمهور گفته‌اند: بر او قصاص است.

احمد و اسحاق گفته‌اند: اگر بینة آورد که او را با همسرش یافته، خونش هدر است. شافعی گفته است: بین او و الله برایش گشایشی هست در کشتن آن مرد، اگر همسرش شوهردار بود و یقین کرد که آن مرد با او کاری کرده که غسل واجب می‌آورد. ولی در ظاهر حکم، قصاص از او ساقط نمی‌شود.

^۱ - فتح الباری.



عبدالرزاق با سند صحیح از «هانی بن حزام» آورده است: مردی همسرش را با مردی یافت و آن دو را کشت. پس عمر نامه‌ای نوشت که علناً باید قصاصش کنند، و نامه‌ای در خفا نوشت که دیه به او بدهند. ابن منذر گفته است: اخبار رسیده از عمر در این مسأله متفاوت است و بیشتر اسناد آن منقطع است. و ثابت شده که از علی رضی الله عنه پرسیدند درباره‌ی مردی که مردی را با همسرش یافت و کشت؛ گفت: اگر چهار شاهد نیاورد، باید کشته شود. شافعی گفت: ما نیز به همین قائل هستیم و هیچ مخالفتی از علی در این مسأله نمی‌شناسیم.

۶۸۶ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْنَفٍ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي » .

ترجمه: از مغیره روایت است که گفت: اگر من مردی را (در حال زنا) با زن خود ببینم، او را با دم تیز شمشیر خود می‌زنم. این خبر که به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید، فرمود: «آیا از غیرت سعد تعجب می‌کنید؟! من از وی غیرتمندترم و الله از من غیرتمندتر است».

توضیح: گفته است: «حدثنا موسی» مقصود «موسی بن اسماعیل» است، و «عبدالملک» همان «ابن عمیر»، و «وراد» همان کاتب «مغیره بن شعبه» است، و این نسبت در غیر روایت ابی ذر نیز چنین ثابت است.

گفته است: «سعد بن عباد» یعنی انصاری، بزرگ خزرج.

در روایت آمده: «اگر مردی را با همسر ببینم، با شمشیر او را می‌زنم.» این‌گونه با قطعیت در این روایت نقل شده. و در حدیث ابوهریره در صحیح مسلم آمده است: سعد بن عباد گفت: «ای رسول الله، اگر با همسر مردی را دیدم، آیا باید صبر کنم تا چهار شاهد بیاورم؟» - و ادامه‌ی حدیث.

و در روایتی دیگر گفت: «نه، سوگند به کسی که تو را به حق فرستاد، پیش از آن با شمشیر او را می‌کشم.» و در ابوداود از همین طریق آمده: سعد بن عباد گفت: «ای رسول الله، اگر مردی را با همسر یافتم و او را کشتم، چه حکمی دارد؟» پیامبر فرمود: «نه.» سعد گفت: «چرا، سوگند به کسی که تو را به حق گرامی داشت.»



طبرانی از عبادۀ بن صامت روایت کرده: چون آیۀی رجم نازل شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله برای آنان راهی قرار داده است.» و در آن روایت آمده: گروهی به سعد بن عبادۀ گفتند: «ای اباثابت، حدود نازل شد. اگر با همسرت مردی را ببینی چه می کنی؟» گفت: «او را با شمشیر می زنم تا آرام شود. آیا من بروم و چهار نفر جمع کنم؟ تا آن وقت آن مرد هوسرانی اش را کرده و من می روم و می گویم: فلانی را دیدم؛ سپس مرا تازیانه می زنند و شهادت مرا هرگز نمی پذیرند.» آنان این سخن را به پیامبر رساندند، ایشان فرمود: «شمشیر به تنهایی برای شهادت کافی است.» سپس افزود: «اگر نمی ترسیدم که افراد مست در این کار افراط کنند...»

و پیش تر شرح این حدیث در «باب الغیرة» (در پایان کتاب نکاح) آمده است، و توضیح جمله ی پیامبر «به الله سوگند من از هر کسی غیورترم» در کتاب توحید خواهد آمد. و این حدیث نشان می دهد که احکام شرعی با رأی شخصی معارضه نمی شوند.^۱

۴۱ - باب مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيزِ

باب: آنچه در مورد تعریض (به کنایه گفتن) آمده است.

۶۸۴۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ . فَقَالَ « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « مَا أَلْوَأَتْهَا » . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ « فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَأَتَى كَانَ ذَلِكَ » . قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزْعِهِ . قَالَ « فَاعْلَمْ ابْنُكَ هَذَا نَزْعُهُ عِرْقٌ » .

ترجمه: ابوهریره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ می گوید: مردی گفت: ای رسول الله! همسرم نوزاد سیاهی زاییده است! پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «آیا شتر داری؟». گفت: آری. فرمود: «دارای چه رنگ هایی هستند؟» گفت: قرمز هستند. فرمود: «آیا در میان آن ها شتر خاکستری رنگ وجود دارد؟» گفت: بله. فرمود: «این شتر خاکستری رنگ از کجا آمد؟» گفت: شاید رگی از گذشتگان دورش باشد (به یکی از اجدادش شباهت پیدا کرده است).

^۱ - همان.



فرمود: «شاید این فرزندان نیز رگی از گذشتگانش باشد (و به یکی از اجدادش شباهت پیدا کرده باشد)».

توضیح: گفته است: (باب: آنچه در تعریض آمده) - با «ع» مهمله و «ض» معجمه. راغب گفته است: تعریض، سخنی است که دارای دو وجه است: ظاهر و باطن؛ گوینده مقصودش معنای باطنی است، اما به ظاهر سخن چیزی دیگر را وانمود می‌کند.

پیش‌تر در «باب تعریض به نفی فرزند» از کتاب لعان، در شرح حدیث ابوهریره درباره‌ی اعرابی که گفت: «همسرم پسری سیاه‌پوست زاییده است» سخنانی گذشت، و در آنجا نام او و اختلاف نظر درباره‌ی حکم تعریض بیان شد.

شافعی از این حدیث استدلال کرده است که تعریض به قذف (نسبت زنا به کسی با کنایه) حکم تصریح به قذف را ندارد. بخاری نیز از همین‌رو این حدیث را در هر دو باب (لعان و تعریض) آورده است. و در پایان روایت «معمّر» که در آنجا اشاره کردم آمده است: «و برایش اجازه‌ی نفی فرزند داده نشد».

زهري گفته است: لعان فقط وقتی تحقق می‌یابد که مرد بگوید: «دیدم زنا کرد». ابن بطلال گفته: شافعی استدلال کرده است که چون تعریض در خواستگاری از زن در عده جایز است، با اینکه تصریح در آن حرام است، پس حکم آن دو متفاوت است.

قاضی اسماعیل پاسخ داده است که تعریض در خواستگاری جایز است، چون ازدواج جز میان دو نفر نیست؛ اگر صریح بگوید: «می‌خواهم با تو ازدواج کنم»، پاسخ او یا قبول یا وعده خواهد بود و ممنوع است. اما اگر کنایه آورد و فهماند که به او نیاز دارد، نیازی به پاسخ نیست.

اما تعریض به قذف از یک نفر صادر می‌شود و نیاز به پاسخ کسی ندارد، پس او قاذف است و چیزی را از دیگران پنهان نکرده، بنابراین حکم تصریح را دارد.

ولی بر این استدلال اشکال است، زیرا حدّ با «شُبّه» ساقط می‌شود، و تعریض محتمل دو معناست؛ بلکه ظاهرش عدم قذف است، و گرنه تعریض نامیده نمی‌شد. پس کسانی که قائل به ثبوت حد در تعریض نیستند، قائل به تعزیر (تأدیب) در آن می‌شوند، زیرا در تعریض آزار مسلمان وجود دارد.

و همه علما اتفاق دارند که هر کس با زنی بیگانه در خانه‌ای بسته یافت شود، تأدیب می‌شود. و از ابراهیم نخعی ثابت شده که گفت: «در تعریض، عقوبت هست».



عبدالرزاق روایت کرده است: ابن جریج گفت: به عطاء گفتم: «تعریض چه حکمی دارد؟» گفت: «حدّی در آن نیست.» عطاء و عمرو بن دینار گفتند: «در آن نکال (عقوبت/تأدیب) است.»

ابن التین از داودی نقل کرده که گفت: «عنوان گذاری بخاری در اینجا معتدل نیست. اگر می گفت: باب: آنچه در بیان اموری که در دل انسان می افتد وقتی چیزی می بیند که آن را انکار می کند»، درست تر بود.

من (ابن حجر) می گویم: اگر درباره ی این سخن سکوت می کرد، صواب تر بود. ابن التین گفته: مالکیه از حدیث این باب چنین جدا شدند که آن اعرابی فقط برای استفتاء آمده بود، و مقصودش از تعریض، قذف نبود.

خلاصه آنکه: قذف در تعریض فقط در مورد کسی ثابت می شود که قصدش قذف دانسته شود. و این، قول به عدم ثبوت حد در تعریض را تقویت می کند، چون آگاهی از نیت دشوار است. و الله سبحانه دانایتر است.^۱

۴۲ - باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ

باب: تعزیر (کیفری سبکتر از حد) و تأدیب، چند است.

توضیح: ابن حجر می گوید: «تعزیر» مصدر «عَزَرَهُ» است و از «عَزَرُ» به معنای بازداشتن و منع کردن گرفته شده، و در مورد حمایت از شخص، همچون دفع دشمنان از او و جلوگیری از آسایشان نیز به کار می رود. مانند آیه: «وَأَمْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ» (مائده: ۱۲). و نیز در مورد بازداشتن از انجام کار زشت به کار می رود، از این رو گفته می شود: «عَزَرَهُ القاضی» یعنی او را ادب کرد تا دوباره به کار زشت برنگردد.

تعزیر هم با سخن و هم با عمل می تواند باشد، بسته به آنچه مناسب حال شخص است. مقصود از «ادب» در عنوان باب، همان تأدیب است که بر تعزیر عطف شده، زیرا تعزیر در برابر معصیت به کار می رود، اما تأدیب معنایی عام تر دارد؛ مثل تأدیب فرزند یا تأدیب شاگرد. ذکر «مقدار» در عنوان به صورت استفهام آمده تا اشاره ای به اختلاف نظر در این باره باشد، چنان که خواهد آمد. در این باب چهار حدیث آورده است.

^۱ - همان.



۶۸۴۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » .

ترجمه: «ابی برده - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: «بیش از ده تازیانه (به عنوان تنبیه و تعذیر) به کسی زده نمی شود، مگر در اجرای یکی از حدود شرعی. (که تعداد تازیانه ها از ده بیشتر است، مثلاً حد کسی که ازدواج نکرده باشد و مرتکب زنا شود صد تازیانه است، و حد تهمت زدن به زنها پاکدامن هشتاد تازیانه می باشد، و حد شراب خوار چهل تازیانه است)».

۶۸۴۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سَمْعِ الثَّيْبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرْبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » .

ترجمه: از عبدالرحمن بن جابر، از آنچه از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده روایت است که فرمود: «مجازات بیش از ده ضربه نیست، مگر در حدی از حدود الله».

۶۸۵۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَبْدُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَا تُجْلَدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » .

ترجمه: از ابو برده ای انصاری رضی الله عنه روایت است که شنیدم پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «بیشتر از ده تازیانه (به کسی) زده نمی شود، مگر در حدی از حدود الهی».

توضیح احادیث: گفته است: «عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» یعنی ابن الأشج.

و گفته است: «عن سليمان بن يسار عن عبدالرحمن». در روایت عمرو بن حارث (که در همین باب خواهد آمد) آمده است که بُکیر به او خبر داد و گفت: هنگامی که نزد سلیمان بن یسار نشسته بودم، عبدالرحمن بن جابر آمد و چیزی به سلیمان گفت، سپس سلیمان رو به ما کرد و گفت: عبدالرحمن برایم چنین روایت کرد.



و گفته است: «عن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله». در روایت اصیلی از ابی‌احمد جرجانی آمده است: «عن عبدالرحمن عن جابر» سپس روی کلمه «عن جابر» خط کشیده شده و عبارت چنین شده: «عن عبدالرحمن عن ابی‌بُرده» و این درست است؛ و صحیح‌تر از آن روایت جمهور است که به جای «عن»، کلمه «ابن» آورده‌اند.

و گفته است: «عن ابی‌بُرده». در روایت علی بن اسماعیل بن حماد از عمرو بن علی (که شیخ بخاری است) با همان سند تا عبدالرحمن بن جابر آمده است: «مردی از انصار برایم حدیث کرد»، و ابو‌خفص (عمرو بن علی) گفت: منظور او ابوبرده بن نیار است. این روایت را ابونعیم آورده است.

و در روایت عمرو بن حارث آمده: عبدالرحمن بن جابر گفت: پدرم برایم حدیث کرد که از ابوبرده انصاری شنیده است. و در طریق دوم، از فضیل بن سلیمان از مسلم بن ابی‌مریم آمده است: «عبدالرحمن بن جابر از کسی که پیامبر ﷺ را شنید برایم حدیث کرد». حفص بن میسره (که از فضیل موثق‌تر است) این شخص را نام برده و گفته است: «از مسلم بن ابی‌مریم، از عبدالرحمن بن جابر، از پدرش». این را اسماعیلی روایت کرده است.

و من (ابن حجر) می‌گویم: یحیی بن ایوب نیز همین‌گونه از مسلم بن ابی‌مریم روایت کرده و آن را ابونعیم در «المستخرج» آورده است. اسماعیلی گفته: اسحاق بن راهویه نیز آن را از عبدالرازق، از ابن جریج، از مسلم بن ابی‌مریم، از عبدالرحمن بن جابر، از مردی از انصار روایت کرده است.

و این تعبیر، هیچ‌یک از دو احتمال را تعیین نمی‌کند، زیرا هم جابر و هم ابوبرده انصاری بوده‌اند.

اسماعیلی گفته: لیث از یزید، میان عبدالرحمن و ابوبرده واسطه‌ای قرار نداده و سعید بن ایوب هم از یزید همان‌گونه روایت کرده است. پس اختلاف در این است که آیا روایت از صحابی مبهم است یا معین؟ راجح آن است که معین است، و راجح این است که او ابوبرده بن نیار است.

و اینکه آیا میان عبدالرحمن و ابوبرده واسطه‌ای (یعنی جابر) هست یا نه؟ راجح آن است که واسطه‌ای نیست.



دارقطنی در «العلل» این اختلاف را ذکر کرده و گفته است: قول صحیح‌تر همان قول لیث و موافقان اوست. ولی در «التتبع» بر خلاف آن گفته و قول عمرو بن حارث را اختیار کرده است. و اسامه بن زید هم او را متابعت کرده است.

و من می‌گوییم: این اختلاف در نقل از «شیخین» (بخاری و مسلم) خدشه‌ای بر صحت حدیث وارد نمی‌کند، زیرا در هر صورت بر راویان ثقه دور می‌زند. و احتمال دارد عبدالرحمن گاهی این حدیث را از پدرش از ابوبرده شنیده باشد، و گاهی خودش مستقیماً از ابوبرده شنیده باشد، لذا یک بار با واسطه روایت کرده و بار دیگر بی‌واسطه.

اصیلی ادعا کرده که حدیث مضطرب است و به‌خاطر اضطراب، احتجاج به آن جایز نیست. ولی این رد شده است، زیرا عبدالرحمن ثقه است و به‌صراحت از سماع خود سخن گفته، و ابهام صحابی نیز ضرری ندارد. گذشته از این، شیخین (بخاری و مسلم) بر صحت آن اتفاق کرده‌اند، و آنها معیار صحت‌اند.

علاوه بر این، برای این حدیث شاهی با سند قوی (اما مرسل) وجود دارد که حارث بن ابی‌اسامه آن را از عبیدالله بن ابی‌بکر بن حارث بن هشام نقل کرده و مرفوعاً آورده است: «جایز نیست بیش از ده تازیانه زد، مگر در حد».

و شاهد دیگری نیز از ابوهریره نزد ابن‌ماجه آمده که اشاره به آن خواهد شد. گفته است: «لَا يُجْلَدُ» (نزدید/زده نشود) - برخی با ضمه و به صورت نفی آورده‌اند، و برخی با جزم. و روایت بعدی که به صورت نهی آمده («لَا تَجْلِدُوا») آن را تأیید می‌کند. و گفته است: «فوق عشرة أسواط» (بیش از ده تازیانه). در روایت یحیی بن ایوب و حفص بن میسره آمده: «فوق عشر جلدات». و در روایت علی بن اسماعیل بن حماد آمده: «هیچ عقوبتی بیش از ده ضربه نیست».

و گفته است: «إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». ظاهر آن این است که مقصود از «حد» مواردی است که در شریعت تعداد مشخصی تازیانه یا نوع خاصی از عقوبت برای آن تعیین شده است. موارد متفق علیه آن عبارت‌اند از: زنا، سرقت، شرب مسکر، محاربه، قذف به زنا، قتل، قصاص در نفس و اعضا، و قتل به سبب ارتداد.

اما در دو مورد آخر (قصاص و ارتداد) اختلاف است که آیا اسم «حد» بر آنها اطلاق می‌شود یا نه. همچنین درباره‌ی بسیاری از کارها که مرتکبشان مستحق عقوبت است،



اختلاف کرده‌اند که آیا عقوبت آن «حدّ» نامیده می‌شود یا نه؛ مانند: انکار عاریه، لواط، همبستری با حیوان، جفت‌گیری حیوانات با زن، مساحقه، خوردن خون یا مردار در حال اختیار، خوردن گوشت خوک، سحر، قذف به شرب خمر، ترک نماز از روی سستی، افطار عمدی در رمضان، و تعرّض به زنان.

برخی گفته‌اند که مقصود از «حدّ» در حدیث این باب، «حقّ الله» است. ابن دقیق العید می‌گوید: به من خبر رسیده که برخی از معاصران این معنا را تقریر کرده‌اند و گفته‌اند که اختصاص دادن «حدّ» به مجازات‌های مقدّر (که پیش‌تر ذکر شد) یک اصطلاح فقهی است، و در عرف شرع در آغاز، لفظ «حدّ» بر هر معصیتی - بزرگ یا کوچک - اطلاق می‌شده است.

ابن دقیق العید این رأی را رد کرده و گفته: این خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل نقلی دارد، و اصل بر نبودن آن است. سپس می‌گوید: اشکال این قول آن است که اگر اجازه دهیم در هر حقی از حقوق الله بیش از ده تازیانه زده شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که منع از زیادی در آن معنا داشته باشد؛ زیرا غیر از محرمات، چیز دیگری نیست و تعزیر در غیر محرم اصلاً مشروع نیست. پس دیگر برای «منع از زیادی» معنایی باقی نمی‌ماند.

من (ابن حجر) می‌گویم: آن معاصر مورد اشاره را گمان می‌کنم ابن تیمیه باشد، و شاگرد او ابن قیم این قول را پذیرفته و گفته است: جواب درست آن است که مقصود از «حدود» در اینجا همان حقوقی است که همان اوامر و نواهی الله است، چنان‌که در آیه آمده:

«وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره: ۲۲۹)،

و در آیه‌ای دیگر: «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»،

و در جای دیگر: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا»،

و نیز: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا» (نساء: ۱۴).

پس مقصود آن است که در تأدیب‌هایی که مربوط به معصیت نیست (مثل تأدیب پدر نسبت به فرزند خردسالش)، بیش از ده تازیانه زده نشود.

و من (ابن حجر) می‌گویم: می‌توان میان درجات معصیت‌ها تفصیل داد:

- آنچه در شرع برایش عدد معینی تعیین شده، از این قاعده مستثنی است و نباید زیاد شود.



– آنچه عددی برایش تعیین نشده، اگر «کبیره» باشد، می‌توان در آن زیاد کرد و در این حالت «حدّ» نامیده می‌شود، همان گونه که در آیات مذکور آمده، و به گروه مستثنی‌ها ملحق می‌گردد.

اما اگر «صغیره» باشد، همان موردی است که منع از زیادی درباره‌اش آمده است. این بیان اشکال شیخ تقی‌الدین (ابن تیمیه) بر آن معاصر را دفع می‌کند، اگر مقصودش همین بوده باشد.

ابن ماجه از حدیث ابوهریره روایت کرده که پیامبر ﷺ فرمود: «بیش از ده تازیانه در تعزیر نزنید».

سلف در معنای این حدیث اختلاف کرده‌اند:

– لیث، احمد (در قول مشهور از او)، اسحاق، و برخی از شافعیان به ظاهر حدیث عمل کرده‌اند.

– مالک، شافعی و دو شاگرد ابوحنیفه (ابویوسف و محمد بن حسن) گفته‌اند: زیادتر از ده جایز است.

سپس اختلاف کردند:

شافعی گفته: نباید به کمترین حدّ برسد. آیا معیار، حدّ آزاد است یا برده؟ دو قول است. و در یک قول یا وجه دیگر گفته‌اند: هر تعزیر باید از جنس حدّ خودش گرفته شود و از آن تجاوز نکند؛ و این همان چیزی است که از قول اوزاعی نقل شده که گفت: «به حدّ نرسد» ولی تفصیل نداده است.

گروه دیگر گفته‌اند: این امر به نظر امام واگذار می‌شود، هرچند به هر مقدار برسد. و این قول ابوثرور است.

از عمر روایت شده که به انی موسی نوشت: «در تعزیر بیش از بیست تازیانه مزن».

و از عثمان روایت شده که سی تازیانه زده است.

و از عمر روایت شده که تا صد تازیانه تعزیر کرده است، و همچنین از ابن مسعود.

و از مالک، ابوثرور و عطاء نقل شده که: تعزیر فقط برای کسی است که معصیت را تکرار

کند، و کسی که یک بار مرتکب معصیتی شود که حدّ ندارد، تعزیر نمی‌شود.

و از ابوحنیفه نقل شده: تعزیر نباید به چهل برسد.

و از ابن ابی لیلی و ابویوسف: نباید از نود و پنج تجاوز کند.



و در روایتی دیگر از مالک و ابویوسف: نباید به هشتاد برسد.

آنها برای توجیه حدیث پاسخ‌هایی داده‌اند، از جمله: مقصود از حدیث فقط «جلد» (تازیانه) است؛ اما زدن با چوب یا دست می‌تواند بیشتر باشد، البته باز هم نباید از کمترین حدّ تجاوز کند. این رأی اصطرخی از شافعیان است.

یا اینکه حدیث منسوخ است و اجماع صحابه بر نسخ آن دلالت دارد. ولی این رد شده، زیرا بعضی تابعین (مانند لیث بن سعد که از فقیهان امصار است) به ظاهر حدیث قائل شده‌اند. یا اینکه حدیث معارض چیزی است که قوی‌تر از آن است، و آن اجماع است بر اینکه تعزیر با حدّ تفاوت دارد. و حدیث باب اقتضا می‌کند که تعزیر به ده تازیانه یا کمتر محدود شود، و در این صورت مانند حدّ می‌شود؛ حال آنکه اجماع است که تعزیر به نظر امام واگذار شده، از حیث شدت و تخفیف، نه از حیث عدد. زیرا تعزیر برای بازداشتن تشریع شده است؛ و بعضی افراد با سخن بازداشته می‌شوند، بعضی فقط با زدن سخت. بنابراین تعزیر هرکس برحسب حال اوست.

این اشکال نیز مطرح شده: حدّ نه کم و نه زیاد می‌شود، اما تعزیر ممکن است کم یا زیاد شود، پس این دو متفاوتند. و نیز گفته شد: شدت و تخفیف پذیرفته است، اما در چارچوب همان عدد ذکر شده (ده تازیانه).

و نیز: مقصود از تعزیر بازداشتن است، اما در افراد خاص مراعات نمی‌شود، چون بعضی افراد حتی با حدّ هم بازداشته نمی‌شوند، ولی هیچ‌کس قائل نشده که باید میان حدّ و تعزیر جمع شود. اگر قرار بود به خصوصیت افراد نگاه شود، باید اجازه زیاد کردن بر حدّ یا جمع میان حدّ و تعزیر داده می‌شد.

قرطبی نقل کرده که جمهور به آنچه حدیث دلالت می‌کند، قائل شده‌اند.

ولی نووی بر خلاف آن گفته و گفته است: قول به ظاهر حدیث از هیچ‌یک از صحابه شناخته نشده، و قول مشهور همان است که زیادت در تعزیر جایز است.



داوودی عذر آورده و گفته: این حدیث به مالک نرسیده بود، از این رو او عقوبت را به اندازه گناه می دانست. و این اقتضا می کند که اگر حدیث به او رسیده بود، از آن عدول نمی کرد. پس بر هر کس حدیث به او برسد، واجب است بدان عمل کند.^۱

۶۸۵۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوُصَالِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتُكْمِرُ مِثْلِي إِنْ أُبَيَّتْ يَطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوُصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ « لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُمْ كُمْ » . كَالْمَنْكَلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا . تَابِعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از عقیل از ابن شهاب از ابوسلمه روایت است که ابو هریره رضی الله عنه گفت: رسول الله علیه و سلم از روزه وصال منع کرد. مردی از مسلمانان به او گفت همانا یا رسول الله، تو خود روزه وصال می گیری! رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: « کدام یک از شما مانند من هستید. همانا من شب می کنم در حالی که پروردگارم مرا می خوراند و می نوشاند. »

چون آنها نپذیرفتند که روزه وصال نگیرند آن حضرت یک روز با ایشان روزه وصال گرفت و سپس روز دیگر هلال دیده شد و روزه را پایان دادند. آن حضرت فرمود: « اگر دیدن هلال عقب می افتاد، روزه وصال را بیشتر می کردم مانند مجازات کننده؛ به دلیل اینکه از امر آن حضرت ابا ورزیده بودند. متابعت کرده است (عقیل را) شعیب و یحیی بن سعید و یونس از ابن شهاب زهری و عبد الرحمن بن خالد گفت از ابن شهاب از سعید از ابو هریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم.

توضیح: حدیث نهی از وصال (یعنی روزهی پیوسته گرفتن بدون افطار)، و مقصود از آن، سخن پیامبر ﷺ است که فرمود: « فواصل بهم كالمَنْكَلِ بهم » (با آنان وصال کرد همچون کسی که برای تنبیه همراهانش چنین کند). ابن بطلال از مهلب نقل کرده است: در این حدیث آمده که تعزیر به نظر و صلاحدید امام واگذار می شود، زیرا پیامبر ﷺ فرمود: « اگر

^۱ - فتح الباری.



ماہ ادامه می‌یافت، بر آن می‌افزودم؛ این نشان می‌دهد که امام می‌تواند در تعزیر به قدر آنچه صلاح می‌بیند، افزایش دهد. و چنین هم هست. اما این معارض حدیثی که در باب شمار ضرب یا تازیانه وارد شده نیست، زیرا آن به چیزی محسوس (مانند ضرب یا جلد) تعلق دارد، در حالی که اینجا به امری ترک‌شده تعلق دارد یعنی خودداری از خوردن و آشامیدن، و رنج آن به گرسنگی و تشنگی برمی‌گردد، و اثر اینها در اشخاص بسیار متفاوت است. و ظاهر آن است که کسانی که با پیامبر ﷺ وصال کردند، در اصل توانایی آن را داشتند، و پیامبر ﷺ اشاره فرمود که اگر این ادامه یابد تا به ناتوانی‌شان برسد، همان موجب بازداشتشان می‌شود.

از این استفاده می‌شود که مقصود از تعزیر، چیزی است که بازدارندگی ایجاد کند. و این ممکن است در همان ده تازیانه نیز محقق شود، چون حالت ضرب یا شدت و ضعف آن می‌تواند تغییر کند.

بله، از این حدیث جواز تعزیر با گرسنگی دادن و مانند آن از امور معنوی هم استفاده می‌شود.

قوله: «تابعه شعیب و یحیی بن سعید و یونس فی الزهری، وقال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب: عن سعید بن المسیب» یعنی: شعیب و یحیی بن سعید و یونس در نقل از زهری همانند عقیل روایت کرده‌اند (که از ابوسلمه روایت کرده است)، ولی عبدالرحمن بن خالد مخالف آنان روایت کرده و به جای ابوسلمه، سعید بن مسیب را ذکر نموده است.

می‌گوییم: اما متابعت شعیب را مؤلف (بخاری) در کتاب صیام آورده، و متابعت یحیی بن سعید (انصاری) را ذُهلّی در «الزهریات» آورده، و متابعت یونس (ابن یزید) را مسلم از طریق ابن وهب نقل کرده است. و اما روایت عبدالرحمن بن خالد، سخن آن در کتاب احکام خواهد آمد. و اسماعیلی ذکر کرده که ابوصالح آن را از لیث از عبدالرحمن مزبور روایت کرده که هم سعید و هم ابوسلمه را با هم جمع کرده است. و همچنین عبدالرحمن بن نُمَیر آن را از زهری به همین سند نقل کرده است. و شرح این حدیث پیش‌تر در کتاب صیام گذشت.^۱

۱- همان.



٦٨٥٢ - حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُتَوَّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که در روزگار پیامبر صلی الله علیه وسلم کسانی که غله را بدون وزن یا پیمانه می خریدند و در همان جا می فروختند، و قبل از آنکه آنها به غله خانه‌ی خود برسانند، زده می شدند (جزای تعزیری).

توضیح: قوله: «حدثني عيَّاش» (با یای زیر نقطه دار و شین معجمه) و «عبد الأعلى» همان عبدالأعلى بصری است.

قوله: «عن سالم» یعنی بن عبدالله بن عمر.

قوله: «عن عبدالله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم»؛ در روایت ابی احمد جرجانی از فربری آمده: «سالم بن عبدالله بن عمر أنهم كانوا...» که صورت آن به صورت مرسل درآمده، اما صحیح آن است که باشد «عن سالم عن عبدالله» ولی «عن» تصحیف شده به «ابن». و در روایت مسلم از ابوبکر بن ابی شیبہ از عبدالأعلى به همین سند آمده: «عن سالم عن ابن عمر به». و در کتاب بیوع از طریق یونس از زهری نقل شده: «اخبرني سالم بن عبدالله بن عمر قال...» و مانند آن ذکر شده است. شرح این حدیث نیز در کتاب بیوع به طور کامل بیان شد.

و از این استفاده می شود که تأدیب کسی که از امر شرعی سرپیچی کرده و عقد فاسد انجام داده، با ضرب جایز است. و نیز مشروعیت برپایی «محتسب» (بازرس و ناظر شرعی) در بازارها فهمیده می شود. و مقصود از ضرب در اینجا، کسی است که پس از آگاهی از نهی، باز هم مخالفت کرده است.^۱

٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْ خَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْزِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تَنْتَهَكَ مِنْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ .

^۱ - همان.



ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر چیزی که برایش پیش می آمد، برای نفس خود از کسی انتقام نمی گرفت تا آنکه از آنچه الله حرام کرده است تجاوز صورت می گرفت. آنگاه بود که به خاطر الله انتقام می گرفت.

توضیح: قوله: «عبدان» یعنی عبدالله بن عثمان، و «عبدالله» همان ابن مبارک، و «یونس» همان ابن یزید است.

قوله: «ما انتقم» بخشی از حدیثی است که آغازش چنین است: «ما خیر رسول الله ﷺ بین امرین إلا اختار أيسرهما» (پیامبر ﷺ هرگز میان دو کار مخیر نشد مگر آسان تر را برگزید). مسلم این حدیث را به صورت کامل از طریق یونس روایت کرده است، و شرح آن در «باب» ۴۰ النبی ﷺ از طریق مالک از زهری گذشت، و اندکی پیش در اوایل باب حدود از طریق عقیل از ابن شهاب نیز ذکر شد.^۱

۴۳ - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

باب: کسی که فحشی را بیان کرد و کسی را بیالود و تهمت بست بدون آوردن شاهد

توضیح: قوله: «باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» یعنی: حکم کسی که آشکارا کار زشتی را انجام دهد یا به شر بدنام شود یا به او بدون بینه تهمت زده شود، چیست؟

مراد از «اظهار فاحشه» آن است که کسی کاری کند که به طور معمول نشان دهنده ارتکاب فحشا باشد، بدون اینکه بینه یا اقرار ثابت شده باشد.

«للطخ» (با لام مفتوح، طای مهمله و خاء معجمه) یعنی نسبت دادن بدی. گفته می شود: «لطخ فلان بكذا» یعنی به بدی متهمش ساخت. «لطخه بكذا» به صورت تخفیف یا تشدید یعنی به او نسبت داد.

و «التهمة» (با تاء مضمومه و هاء مفتوحه) یعنی کسی که بی آنکه به حقیقت ثابت شود، حتی عاداتاً، مورد اتهام باشد.

^۱ - همان.



و در این باب دو حدیث آورده است.^۱

۶۸۵۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبَتْ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا . قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ « إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذًا وَكَذَا فَهُوَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذًا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَّةٌ فَهُوَ » . وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ .

ترجمه: از سهل بن سعد روایت است که گفت: در موضوع لعان (که مردی زن خود را به زنا متهم کرده بود) حاضر بودم درحالی که در آن زمان، پسری پانزده ساله بودم. آنحضرت میان شان جدایی آورد. و شوهرش گفت: اگر او را (به عنوان زن خود) نگاه دارم، پس بر وی دروغ بسته ام. (خود، زنش را سه طلاقه کرد).

سفیان گفت: من این را از زهری به یاد دارم که او گفت: (گفته شد: اگر فرزندی چنین وچنان به دنیا آورد، او (شوهرش) در ادعای خود صادق است، و اگر فرزندی (با مشخصاتی) چنین وچنان به دنیا آورد وچون جانور کربسه (سرخ گون) بود، وی (شوهرش) دروغگو است.

و از زهری شنیدم که می گفت: وی فرزندی به دنیا آورد که مخالف خواسته‌ی شوهرش بود.

توضیح: حدیث سهل بن سعد درباره‌ی داستان متلاعنین (زوجینی که دروغ‌پنداری یکدیگر را در قضیه‌ی زنا مطرح می‌کنند). بخاری آن را به‌طور مختصر آورده و در آخرش تصریح سفیان است که گفت: «از زهری چنین حفظ کردم». شرح کامل آن پیش‌تر در کتاب اللعان گذشت.

عبارت حدیث چنین است: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذًا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذًا فَهُوَ»؛ و این‌گونه به صورت کنایه و با اختصار در هر دو موضع آمده است. ولی در روایت ابن جریر از ابن شهاب چنین آمده: «اگر کودک را سرخ‌چهره و کوتاه قد بیاورد که گویی (از نسل) وَحَرَّةٌ است، نمی‌بینم جز اینکه او (زن) راست گفته و شوهر بر او دروغ بسته است. و اگر کودک را سیاه‌چهره،

^۱ - فتح الباری.



درشت چشم و بزرگ کفل بیاورد، نمی بینم جز اینکه شوهر راست گفته و او بر او دروغ بسته است».

بر این اساس تقدیر سخن چنین است: در صورت نخست شوهر دروغگوست، و در صورت دوم راستگوست. پس ضمیر در کلام به شوهر بازمی گردد؛ گویی چنین گفته: «اگر کودک را سرخ آورد، شوهر در تهمت می که به او زده دروغگوست، و اگر کودک را سیاه آورد، شوهر راستگوست»^۱.

۶۸۵۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» . قَالَ لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنْتُ .

ترجمه: از قاسم بن محمد روایت است که گفت: ابن عباس از مرد و زنی که سوگند لعان می خوردند، یاد کرد. عبدالله بن شداد گفت: آیا این همان زنی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره اش گفته بود: «اگر زنی را بدون اقامه‌ی شاهدان سنگسار می کردم»، او را سنگسار می کردم. ابن عباس گفت: نخیر، وی زنی بود که آشکارا (زنا) می کرد (وباکمی نداشت).

توضیح: حدیث ابن عباس درباره‌ی لعان نیز آمده است. بخاری آن را از دو طریق، هم مختصر و هم مفصل، هر دو از طریق قاسم بن محمد از او نقل کرده است. و برخی به خطا قاسم بن محمد را از سند انداخته‌اند که غلط است. شرح کامل آن هم پیش‌تر در کتاب لعان گذشت.

عبارت «من غیر بینة» در روایت کشمیه‌نی به صورت «عن غیر بینة» آمده. و عبارت «ذکر المتلاعنان» در روایت کشمیه‌نی به صورت «ذکر التلاعن» است.

۶۸۵۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ذَكَرَ التَّلَاعُنَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتَلَيْتَ بِهِذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي



وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَانَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفَّرًا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ ، سَبِطَ الشَّعْرِ ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَدَمَ ، خَدْلًا ، كَثِيرَ اللَّحْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اللَّهُمَّ بَيْنَ » . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجَهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَا عَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ رَجَمْتَ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتَ هَذِهِ » . فَقَالَ لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ .

ترجمه: «ابن عباس می گوید: جریان ملاعنه ای را که به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - انجام شد، ذکر نمودم و عاصم بن عدی در این مورد حرفی زد (که سزاوار گفتن نبود) و پشیمان شد، در این اثنا یکی از اقوام عاصم به نزد او آمد و شکایت کرد، که مردی را با زنش در حالت همخوابی دیده است، عاصم با خود گفت: این سزای سخن ناروایی است که گفتم، به خاطر آن به این بلا مبتلا شدم، عاصم آن مرد را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برد و جریان زنش را به او گفت، مردی که شکایت کرده بود، زرد رنگ و لاغر، و موهای ژولیده و نامرتبی داشت، اما آن شخصی که متهم بود که به زن آن مرد تجاوز کرده است، انسانی بود دارای ساقهای محکم و گندم گون و چاق، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اله! این موضوع را معلوم گردان، وقتی آن زن وضع حمل کرد بچه ای را به دنیا آورد که شبیه به مرد متهم بود، بنابراین پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در بین این زن و مرد ملاعنه برقرار نمود.

یک نفر در مجلس به ابن عباس گفت: آیا این همان زنی بود، که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره او گفت: «اگر می توانستم کسی را بدون شاهد و بینة رجم کنم حتماً این زن را رجم می نمودم؟» ابن عباس گفت: خیر این زنی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - درباره اش چنین سخنی را گفت، زنی بود که علناً به بدکارگی اشتغال داشت.

توضیح: قوله: «فقال رجل لابن عباس في المجلس»: او عبدالله بن شداد بن الهاد است، چنان که در روایت پیشین تصریح شد.

قوله: «تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء»: در روایت عروۀ از ابن عباس با سند صحیح نزد ابن ماجه چنین آمده است: «اگر می خواستم کسی را بدون بینة رجم کنم، فلانی را رجم می کردم، زیرا در سخن و ظاهرش و نیز کسانی که بر او وارد می شدند، بدگمانی



ظاهر شده بود». من (ابن حجر) نام آن زن را نیافتم، و گویا به عمد پنهانش کردند تا پوششی بر او باشد.

مهلَب گفت: در این روشن است که حد بر کسی ثابت نمی‌شود مگر با بینه یا اقرار، هرچند به فحشا متهم باشد.

نووی گفت: معنای «تظهر السوء» این است که بدی از او شهرت یافته و شایع شده بود، ولی نه بینه‌ای بر آن قائم شد و نه خود اعتراف کرد؛ پس معلوم شد که حد با شایع شدن و استفاضه ثابت نمی‌شود.

حاکم از طریق ابن عباس روایت کرده که عمر به مردی که کنیزش را - چون به فحشا متهمش کرده بود - بر آتش نشاند تا فرجش سوخت، گفت: «آیا این را بر او دیدی؟» گفت: نه. پرسید: «آیا به تو اعتراف کرد؟» گفت: نه. عمر او را زد و گفت: «اگر نشنیده بودم که رسول الله ﷺ فرموده: برده از مالک قصاص نمی‌شود، هرآینه تو را قصاص می‌کردم». حاکم گفت: سندش صحیح است. اما ذهبی بر او خرده گرفت و گفت: در سندش عمرو بن عیسی، شیخ لیث، وجود دارد که حدیثش منکر است. و چنین وانمود که دیگران هم درباره‌ی او سخنی گفته‌اند، حال آنکه چنین نیست. زیرا او را در «میزان» ذکر کرده و فقط گفته: «لا يعرف» (شناخته شده نیست)، و چیزی بر آن نیفزوده. و این قبح مطلق در روایت او نیست، بلکه باید در آن توقف کرد.^۱

۴۴ - باب رَمَى الْمُحْصَنَاتِ

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

باب: نسبت دادن زنا به زنان شوهردار

و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و آنگاه چهار گواه نمی‌آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق

^۱ - همان.



اند. * مگر آنان که پس از این توبه کردند و (کار را) به صلاح آوردند. بی گمان الله آمرزگار و مهربان است. [نور: ۴ - ۵]

توضیح: قوله: «باب رمی المحصنات»؛ یعنی قذف (تهمت زنا زدن به) زنان پاکدامن. مراد زنان آزاد و عقیف اند و این اختصاصی به زنان شوهردار ندارد، بلکه حکم دختران نیز به اجماع همین است.

قوله: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم...» این متن برای ابوذر و نسفی چنین است. اما دیگران آیه را تا «غفور رحيم» ادامه داده اند. قوله: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا...» این هم روایت ابوذر است، و در غیر او به صورت «إلى قوله عظيم» آمده و نسفی تنها به «إن الذين يرمون» بسنده کرده است.

آیهی نخست حد قذف را بیان می کند، و آیهی دوم بیان می کند که این کار از کبائر است، چون هر چیزی که بر آن لعنت یا عذاب وعده داده شود یا در آن حدی مقرر گردد، کبیره محسوب می شود. و این معتمد است و بر این اساس، حدیث این باب با این دو آیه تطابق دارد.

اجماع بر این است که حکم قذف مرد محصن همانند حکم قذف زن محصنه است. و اما دربارهی حکم قذف بردگان اختلاف است که در باب بعدی بیان خواهد شد.

قوله: «والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا...» این عبارت تنها در نسخه ابوذر آمده است. و اشاره دارد که در آن اشتباهی رخ داده، زیرا تلاوت صحیح «ولم يكن لهم شهداء» است. و آوردن این آیه در اینجا تکرار به نظر می رسد، چون مربوط به لعان است و پیش تر در باب «من رمى امرأته» گذشت.^۱

۶۸۵۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

۱- همان.



ترجمه: «ابوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: از هفت گناه بزرگ که خطرناک هستند و انسان را به هلاکت می رسانند پرهیز کنید، مردم گفتند: ای رسول الله! این گناههای هفتگانه کدامها هستند؟ فرمود:

۱ - شریک قرار دادن برای الله.

۲ - سحر کردن.

۳ - کشتن انسانی که الله آن را حرام نموده است مگر در مقابل حقی که به عهده دارد.

۴ - خوردن ربا (و سود اضافی که وام دهنده بابت طلب خود از بدهکار می گیرد).

۵ - خوردن مال یتیم به ناحق.

۶ - فرار کردن از میدان جنگ با کافران.

۷ - تهمت و نسبت دادن زنا به زنهای عفیف و پاکدامن و با ایمانی که از این تهمت بی اطلاع می باشند. (هر یک از این هفت گناه انسان را به هلاکت می رساند).

توضیح: گفته ی او: (حدثنی سلیمان) یعنی سلیمان بن بلال، و در روایت دیگر غیر از ابی ذر آمده است: «حدثنا»؛ و ابوالغیث همان سالم است.

گفته ی او: (اجتنبوا السبع الموبقات) با «باء» و «قاف»، یعنی امور هلاک کننده. مهلب گفته است: «آنها را بدین نام خوانده اند، چون سبب نابودی مرتکب شان می شوند».

من (ابن حجر) می گویم: مقصود از «موبقات» در اینجا همان گناهان کبیره است؛ چنان که در حدیث ابوهریره از طریق دیگری - که بزار و ابن منذر آن را از طریق عمر بن ابی سلمه بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهریره به صورت مرفوع روایت کرده اند - آمده است: «گناهان کبیره عبارتند از: شرک به الله و کشتن نفس...» و بقیه حدیث همانند روایت ابوالغیث است، جز این که به جای «سحر»، بازگشت به زندگی بدوی پس از هجرت ذکر شده است.

نسائی و طبرانی روایت کرده اند و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته اند از طریق «صهیب» مولای عتواریین، از ابوهریره و ابوسعید که گفتند: رسول الله ﷺ فرمود: «هیچ بنده ای نیست که نمازهای پنج گانه را به جا آورد و از هفت گناه کبیره دوری کند، مگر اینکه درهای بهشت به روی او گشوده می شود.»



ولی در این روایت توضیحی درباره‌ی آن هفت کبیره نیامده است. تفسیر درست همان است که در روایت سالم آمده، و آن را نامه‌ی عمرو بن حزم نیز تأیید می‌کند. این نامه را نسائی و ابن حبان در صحیح خود و طبرانی نقل کرده‌اند از طریق سلیمان بن داود از زهری از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش که گفت: «رسول الله ﷺ نامه‌ای درباره‌ی فرائض، دیات و سنن نوشت و آن را همراه عمرو بن حزم به یمن فرستاد.» در آن نامه چنین آمده بود: «بزرگ‌ترین گناه کبیره، شرک است»، و سپس همانند روایت سالم ادامه یافت.

طبرانی نیز از طریق سهل بن ابی خیمه از علی روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: «از گناهان کبیره‌ی هفت‌گانه بپرهیزید.» و همانند روایت سالم آنها را برشمرد، جز اینکه به جای «سحر»، بازگشت به بادیه‌نشینی پس از هجرت ذکر شد. در روایت دیگری از ابوسعید نزد طبرانی نیز همین آمده است با تعبیر «الرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة».

اسماعیل قاضی نیز از طریق مطلب بن عبدالله بن حنطب از عبدالله بن عمرو روایت کرده است که: «پیامبر ﷺ بر منبر رفت و فرمود: بشارت باد بر کسی که نمازهای پنج‌گانه را بخواند و از هفت گناه کبیره دوری کند؛ از درهای بهشت ندا داده می‌شود.» به او گفتند: آیا این را از خود پیامبر ﷺ شنیدی؟ گفت: بله، و همانند روایت علی آنها را برشمرد.

عبدالرزاق از معمر از حسن روایت کرده است که: «گناهان کبیره عبارتند از شرک به الله...» و مانند حدیث اصلی ادامه یافت، جز این که به جای «سحر»، سوگند دروغ (یمین فاجره) را ذکر کرد.

از عبدالله بن عمرو نیز — آن‌گونه که بخاری در «الأدب المفرد»، طبری در تفسیر، عبدالرزاق، خرائطی در «مساوی الأخلاق» و اسماعیل قاضی در «أحكام القرآن» روایت کرده اند، چه به صورت مرفوع و چه موقوف — آمده است: «گناهان کبیره نه تا هستند» و پس از ذکر هفت‌گانه‌ی معروف، دو مورد دیگر افزود: الحاد در حرم و عقوق والدین.

ابوداود و طبرانی نیز از عبید بن عمیر بن قتاده لثی از پدرش به صورت مرفوع نقل کرده اند: «همانا دوستان الله نمازگزارانند و کسانی که از گناهان کبیره دوری می‌کنند.» پرسیدند: گناهان کبیره کدامند؟ فرمود: «نه تا هستند و بزرگ‌ترین آنها شرک به الله است.» و همانند



روایت عبدالله بن عمرو ادامه یافت، جز اینکه به جای «الحاد در حرم»، تعبیر «استحلال بیت الله الحرام» آمده است.

اسماعیل قاضی با سند صحیح از سعید بن مسیب روایت کرده است که: «گناهان کبیره ده تا هستند» و پس از ذکر هفت گانه‌ی اصلی، سه مورد دیگر افزود: عقوق والدین، یمین غموس، و شرب خمر.

ابن ابی حاتم نیز از طریق مالک بن حُرَیث از علی روایت کرده است که گناهان کبیره را برشمرد و نُه تا ذکر کرد، جز «خوردن مال یتیم»، و در عوض افزود: عقوق والدین، بازگشت به زندگی بدوی پس از هجرت، جدایی از جماعت، و شکستن پیمان.

طبرانی از ابوامامه روایت کرده است که آنان درباره‌ی گناهان کبیره گفتگو کردند و گفتند: شرک، خوردن مال یتیم، فرار از جنگ، سحر، عقوق والدین، گفتن دروغ، خیانت در غنیمت و زنا. پس پیامبر ﷺ فرمود: «پس کجا قرار می‌دهید کسانی را که عهد الله را به بهای اندکی می‌فروشند؟»

من (ابن حجر) می‌گویم: پیش‌تر در «کتاب الأدب» نیز ذکر شد که سوگند غموس، و همچنین شهادت زور و عقوق والدین جزء گناهان کبیره‌اند.

عبدالرزاق و طبرانی از ابن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: «بزرگ‌ترین گناهان کبیره عبارتند از: شرک به الله، ایمنی از مکر الله، نومی‌دی از رحمت الله و یأس از فرج و گشایش الله». این روایت موقوف است.

اسماعیل نیز با سند صحیح از ابن سیرین از عبدالله بن عمرو روایت کرده است مانند حدیث اصلی، جز اینکه به جای «سحر»، بهتان و قذف را ذکر کرده است. وقتی از او درباره‌ی این تفاوت پرسیدند گفت: «بهتان همه را دربرمی‌گیرد».

در «موطأ» نیز از نعمان بن مُرّه به صورت مرسل آمده است: «زنا، دزدی و نوشیدن شراب از فواحش‌اند.» و شاهدی هم از حدیث عمران بن حصین نزد بخاری در «الأدب المفرد»، طبرانی و بیهقی نقل شده و سند آن نیکوست.

همچنین حدیث ابن عباس در تمامی و روایت کسانی که آن را به لفظ «غیبت» آورده‌اند، و نیز ترک پاکی از بول، همه در باب طهارت آمده‌اند.



اسماعیل قاضی نیز از مرسل حسن، «زنا و سرقت» را ذکر کرده، و از ابواسحاق سبیعی هم نقل کرده است: «ناسزا گفتن به ابوبکر و عمر»؛ و ابن ابی حاتم از قول مغیره بن مقسم چنین آورده است.

طبری با سندی صحیح از او (ابن عباس یا یکی از صحابه) روایت کرده است: «آزار رساندن در وصیت از گناهان کبیره است». و نیز از او نقل کرده: «جمع کردن بین دو نماز بدون عذر» از گناهان کبیره است (مرفوعاً). شاهی برای این روایت نیز ابن ابی حاتم از قول عمر نقل کرده است.

و نزد اسماعیل (قاضی) از قول ابن عمر، «یاد کردن از نهبه (غارت ناگهانی اموال مردم)» آمده است. و در حدیث بریده نزد بزار: «منع کردن از آب زیاد و منع کردن جفت‌گیری حیوان نر با ماده» ذکر شده است. و در حدیث ابوهیرة نزد حاکم آمده است:

«نمازها کفارهاوند مگر از سه چیز: شرک به الله، شکستن پیمان و ترک سنت.» سپس تفسیر شد که «شکستن پیمان» یعنی خروج بر امام، و «ترک سنت» یعنی خروج از جماعت. و در حدیث ابن عمر نزد ابن مردویه آمده است: «بزرگ‌ترین گناه کبیره، بدگمانی به الله است.»

و از احادیث ضعیف در این موضوع: فراموشی قرآن است؛ ابوداود و ترمذی از انس روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرمود: «در گناهان نگریستم و هیچ گناهی بزرگ‌تر از آن ندیدم که مردی سوره‌ای از قرآن به او داده شود و آن را فراموش کند.» و حدیث «هر که نزد زن حائض یا کاهن (ساحر و پیش‌گو) بیاید، کافر شده است» را ترمذی روایت کرده است.

اینها همه آن چیزی است که من بر آن دست یافتم، چه صحیح و چه ضعیف، چه مرفوع و چه موقوف، درباره‌ی آنچه به صراحت به عنوان «گناهان کبیره» یا «بزرگ‌ترین کبائر» نقل شده است. من نهایت تتبع را در این زمینه کردم. برخی از این‌ها خاص ذکر شده و در دایره‌ی دیگر کبائر هم می‌گنجد، مانند: سبب شدن در لعن والدین که داخل در «عقوق» است، یا کشتن فرزند که داخل در «قتل نفس» است، یا زنا با همسر همسایه که داخل در «زنا» است، یا غارت و خیانت که در حکم «سرقت» است، یا یادگیری سحر که داخل در «سحر»



است، یا شهادت دروغ که داخل در «قول زور» است، یا سوگند غموس که داخل در «یمین فاجرة» است، یا نومیدی از رحمت الله که همانند یأس از روح الله است.

پس معتبر از همه‌ی اینها، آن چیزی است که به‌طور مرفوع، صحیح و بدون تداخل وارد شده، و آن همان هفت کبیره‌ی مشهور است که در حدیث باب ذکر شده، به علاوه مواردی چون: بازگشت از هجرت، زنا، سرقت، عقوق، یمین غموس، الحاد در حرم، شرب خمر، شهادت زور، نمیمه، ترک پاکی از بول، غلول، شکستن پیمان، جدایی از جماعت. اینها بیست خصلت می‌شود و درجاتشان متفاوت است. و آنچه بر شمارش آن اجماع شده قوی‌تر است از آنچه مورد اختلاف است، مگر اینکه قرآن یا اجماع پشتیبان آن باشد که در این صورت به مرتبه بالاتر ملحق می‌شود. از مرفوع و موقوف، مجموعه‌ای به این حدود به دست می‌آید.

اینجا لازم است جواب داده شود: چرا در حدیث تنها به عدد هفت اکتفا شده است؟

پاسخ این است که مفهوم عدد حجت نیست (یعنی عدد هفت دلالت بر حصر ندارد) و این پاسخی ضعیف است. یا اینکه پیامبر ﷺ ابتدا همان چند مورد را به آنها آموخت و بعد موارد بیشتری را بیان فرمود، پس باید آن زیادت هم پذیرفته شود. یا اینکه اکتفا به عدد هفت به خاطر موقعیت سائل یا مناسب با واقعه‌ی پیش آمده بوده است.

طبری و اسماعیل قاضی از ابن عباس نقل کرده‌اند که وقتی از او درباره‌ی کبائر پرسیدند و گفتند: آیا آنها هفت‌اند؟ گفت: «بیشتر از هفت و هفت هستند.» و در روایتی دیگر گفت: «آنها به هفتاد نزدیک‌ترند.» و در روایتی: «به هفت‌صد نزدیک‌ترند.» سخن او حمل بر مبالغه است در برابر کسانی که فقط به هفت کبیره بسنده کرده‌اند، گویی آنان فقط به حدیث باب اکتفا کرده‌اند.

با این توضیحات روشن می‌شود فساد قول کسی که کبیره را منحصر در گناهانی دانسته که حد شرعی بر آنها واجب است؛ زیرا بیشتر آنچه ذکر شد، حد ندارد. رافعی در «شرح کبیر» گفته است: کبیره همان چیزی است که موجب حد می‌شود. و گفته شده: آن است که به صراحت قرآن یا سنت، وعید بر آن وارد شده است. بیشتر اصحاب همین را ذکر کرده‌اند و به تعریف اول تمایل دارند، ولی تعریف دوم با تفصیل کبائر سازگارتر است. او در «روضه» هم همین را تأیید کرده و این نشان می‌دهد که جمع بین دو تعریف را در میان شافعیان نیافته، در حالی که چنین نیست. زیرا ماوردی در «الحاوی» گفته است: «کبیره یا آن است که موجب



حد شود یا آنکه وعید بر آن آمده باشد.» و این تنويع است نه شك. چگونه ممكن است عالمی بگوید کبیره فقط چیزی است که حد دارد، در حالی که در صحیحین به صراحت عقوق والدین، سوگند غموس، شهادت زور و دیگر چیزها از کبائر شمرده شده‌اند؟

اصل سخن رافعی برگرفته از بغوی در «تهذیب» است، که گفت: «هر کس مرتکب کبیره‌ای چون زنا یا لواط یا شرب خمر یا غضب یا سرقت یا قتل ناحق شود، شهادتش رد می شود، حتی اگر یک بار مرتکب شود. پس هر آنچه موجب حد است، کبیره است. و نیز گفته شده: هرچه قرآن یا سنت به آن وعید داده باشد، کبیره است.»

بنابراین سخن نخست، حصر را نمی‌رساند، و دومی همان معتمد است.

ابن عبدالسلام گفته است: من ضابطی برای کبیره نیافتم که از اعتراض در امان باشد. او گفته: بهترین راه این است که کبیره را با چیزی بشناسیم که مرتکبش آن را سبک می شمارد، آن گونه که در نصوص درباره‌ی «صغیره» آمده است. برخی دیگر گفته‌اند: هر گناهی که با وعید یا لعن همراه باشد، کبیره است. من (ابن حجر) می‌گویم: این تعریف از بقیه جامع‌تر است و اشکالی ندارد که شامل گناهان حدی هم بشود، چون هیچ گناهی که بر آن حد شرعی مقرر شده باشد، خالی از وعید نیست. همچنین در این تعریف ترک واجبات فوری و حتی واجبات غیر فوری در صورت تنگی وقت هم داخل می‌شود.

ابن الصلاح گفته است: برای کبیره نشانه‌هایی است: از جمله اینکه موجب حد باشد؛ یا اینکه قرآن یا سنت وعده عذاب دوزخ یا مانند آن را بر آن داده باشد؛ یا مرتکبش فاسق خوانده شده باشد؛ یا اینکه لعن بر آن وارد شده باشد. من (ابن حجر) می‌گویم: این تعریف گسترده‌تر از قبلی است.

اسماعیل قاضی با سندی که در آن ابن لَهِیْعَةُ است از ابوسعید به صورت مرفوع نقل کرده است: «کبائر هر گناهی است که صاحبش را وارد آتش کند.» و با سند صحیح از حسن بصری آمده است: «هر گناهی که الله آن را به آتش نسبت داده، کبیره است.»

و از بهترین تعریف‌ها سخن قرطبی در «المفهم» است که گفت: «هر گناهی که قرآن یا سنت یا اجماع آن را کبیره یا عظیم نامیده، یا در آن خبر از شدت عقوبت داده شده، یا حد بر آن تعلق گرفته، یا نکوهش شدید بر آن آمده است، کبیره است.»

بر این اساس، شایسته است که همه مواردی را که در قرآن یا احادیث صحیح و حسن بر آن وعید یا لعن یا فسق آمده، گردآوری کرد و ضمیمه‌ی مواردی ساخت که به صراحت در



قرآن یا حدیث صحیح و حسن به کبیره بودن آن تصریح شده است. هر مقدار که از این جمع به دست آید، حدود کبائر شناخته می‌شود. من (ابن حجر) شروع به گردآوری این موارد کرده‌ام و از الله یاری می‌طلبم.

حلیمی در «المنهاج» گفته است: «هیچ گناهی نیست مگر اینکه در آن هم صغیره یافت می‌شود و هم کبیره؛ و صغیره می‌تواند با ضمیمه‌ای به کبیره تبدیل شود، و کبیره نیز می‌تواند به فاحشه بدل گردد. جز کفر به الله که زشت‌ترین کبائر است و هیچ صورتی از آن کوچک نیست.» من (ابن حجر) می‌گویم: با این حال کفر نیز دارای مراتبی است؛ زشت و زشت‌تر.

سپس حلیمی مثال‌هایی آورد:

- قتل نفس ناحق کبیره است، ولی اگر پدر یا فرزند یا خویشاوند یا در حرم یا در ماه حرام کشته شود، فاحشه است.

- زنا کبیره است، اما اگر با زن همسایه یا خویشاوند یا در ماه رمضان یا در حرم باشد، فاحشه است.

- شرب خمر کبیره است، ولی اگر در روز رمضان یا در حرم باشد یا آشکارا انجام شود، فاحشه است.

- مباشرت در حد لمس با زن بیگانه صغیره است، ولی اگر با زن پدر یا همسر پسر یا خویشاوند باشد، کبیره است.

- سرقت زیر نصاب صغیره است، اما اگر از کسی باشد که غیر از آن چیزی ندارد و محروم شدن از آن او را به ضعف می‌کشانند، کبیره است.

او در این زمینه مثال‌های فراوان آورد.

بسیاری از آنها جای نقد دارد، ولی در کل این مبنا قابل توجه و روش خوبی است و اساس آن بر شدت یا خفت مفسده است.

تنبیه: بحث درباره‌ی بزرگ بودن گناه قتل نفس در کتاب بعد خواهد آمد. و پیش‌تر درباره‌ی سحر در پایان کتاب طب، درباره‌ی خوردن مال یتیم در کتاب وصایا، درباره‌ی ربا در کتاب بیوع، درباره‌ی فرار از جنگ در کتاب جهاد سخن رفت. و اینجا درباره‌ی قذف زنان پاکدامن سخن گفته است.



قاضی ابوسعید هروی در «أدب القضاء» شرط کرده است که غصب مال وقتی کییره است که به نصاب برسد؛ همین قاعده در سرقت و دیگر موارد جاری می‌شود. برخی مطلق آورده‌اند، و این قاعده در خوردن مال یتیم و هر نوع جنایت دیگر نیز جریان دارد. والله أعلم.^۱

۴۵ - باب قَذْفِ الْعَبِيدِ

باب: دشنام دادن بندگان / بردگان

توضیح: ابن حجر گفته است: گفته‌ی او: (باب قذف العبد) یعنی نسبت دادن زنا به بردگان.

عبارت «عبد» به پیروی از لفظ حدیث به کار رفته است، و حکم در مورد کنیز و غلام یکسان است. مقصود از عنوان باب، «اضافه به مفعول» است، چنان که حدیث باب نیز بر آن دلالت دارد. احتمال دارد مقصود «اضافه به فاعل» باشد.

حکم این است که اگر بنده‌ای (چه مرد چه زن) مرتکب قذف شود، نصف حد آزاد بر او جاری می‌شود. این نظر جمهور است.

اما عمر بن عبدالعزیز، زهری، گروهی اندک، اوزاعی و اهل ظاهر گفته‌اند: حد او هشتاد تازیانه است. ابن حزم برخلاف آنان، قول جمهور را پذیرفته است.

۶۸۵۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: شنیدم که ابوالقاسم - صلی الله علیه وسلم - می‌گفت: کسی که به برده و کنیز خود تهمت زنا نسبت دهد، این شخص در روز قیامت به عنوان مفتری حد زده می‌شود، مگر اینکه نسبتی که به آنان داده واقعیت داشته باشد».

توضیح: گفته‌ی او: «از ابن ابی نعیم»؛ مقصود، ابن عبدالرحمن است.

^۱ - همان.



گفته او: «از ابوهریره»؛ در روایت اسماعیلی از طریق محمد بن خالد و علی بن مدینی، هر دو از یحیی بن سعید قَطَّان با همین سند آمده است: «ابوهریره برای ما حدیث گفت». گفته او: «شنیدم که ابوالقاسم [پیامبر] می‌فرمود»؛ در روایت اسماعیلی آمده: «برای ما حدیث گفت ابوالقاسم، پیامبر توبه».

گفته او: «هر کس غلامش را به زنا نسبت دهد»؛ در روایت اسماعیلی آمده: «هر کس بنده‌اش را به چیزی (تهمت) متهم کند».

گفته او: «و او از آنچه گفته، برکنار باشد»؛ این جمله حالیه است. و جمله «مگر اینکه همان‌گونه باشد که گفت» یعنی: اگر راست گفته باشد، دیگر حدّی بر او نیست.

در روایت نسائی از همین طریق آمده: «الله روز قیامت حدّ را بر او جاری می‌سازد». و از حدیث ابن عمر آمده: «هر کس بنده‌اش را به زنا متهم کند، الله روز قیامت بر پشتش حد قرار می‌دهد، اگر بخواهد او را مؤاخذه می‌کند و اگر بخواهد می‌بخشد».

مهلب گفت: علما اتفاق دارند که اگر آزاد، بنده‌ای را قذف کند، حدّی بر او نیست.

این حدیث هم بر آن دلالت دارد؛ زیرا اگر در دنیا حدّ بر سید (صاحب غلام) واجب بود، پیامبر آن را در دنیا نیز همانند آخرت بیان می‌کرد. و چون این را به آخرت اختصاص داد، تفاوت آزاد و برده را نشان می‌دهد؛ امّا در آخرت ملکیت‌ها از بین می‌رود و همگان در برابر حدود برابر می‌شوند و از یکدیگر قصاص می‌شود مگر اینکه عفو کنند، و هیچ برتری‌ای جز به تقوا نیست.

می‌گوییم: در نقل اجماع، جای تأمل است؛ زیرا عبدالرازق از طریق معمر از ایوب از نافع روایت کرده که «از ابن عمر درباره کسی که کنیز دیگری را متهم کند پرسیدند، گفت: حدّ بر او جاری می‌شود، در حالی که خوار و ذلیل است». و این سند صحیح است. حسن بصری و اهل ظاهر نیز به آن قائل شده‌اند.

ابن منذر گفت: در مورد کسی که «أُمّ ولد» را قذف کند اختلاف کرده‌اند؛ مالک و جمعی گفتند: در این باره حد واجب است، و این مطابق قیاس شافعی است پس از مرگ سید، و همچنین هر کس بگوید کنیز با مرگ سید آزاد می‌شود. از حسن بصری نقل شده که قائل به حد در قذف أُمّ ولد نبود.

مالک و شافعی گفتند: هر کس انسانی آزاد را که خیال می‌کند برده است، قذف کند، بر او حد واجب می‌شود.



۴۶ - باب هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ

وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ.

باب: آیا امام مردی را امر کند که کسی را که از وی غایب است حد بزند

وعمر (در دوران خلافت خود) چنان کرد.

توضیح: گفته او: «باب: آیا امام می تواند مردی را بگمارد تا حد را بدون حضور او جاری

کند؟»

سخن درباره این ترجمه پیشتر گذشت که آیا مکروه است یا نه، نزدیک به همان است. گفته او: «و عمر چنین کرد»؛ این تعلیق در روایت کشمیهنی ثابت است. و این از عمر در چند اثر نقل شده است؛ از جمله آنچه سعید بن منصور با سند صحیح از عمر روایت کرده که به عاملش نوشت: «اگر دوباره مرتکب شد، حد بر او جاری کن»؛ این را در داستانی طولانی ذکر کرده است. و پیشتر سخن درباره حدیث سهل بن سعد که در این باب ذکر شد، در ماجرای «عسیف» گذشت. و محمد بن یوسف، شیخ او در این روایت، همان فریابی است، چنانکه ابونعیم در «المستخرج» تصریح کرده است.^۱

۶۸۵۹ و ۶۸۶۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بَكْتَابَ اللَّهِ . فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ ، أَقْضَ بَيْنَنَا بَكْتَابَ اللَّهِ ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قُلْ » . فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ ، هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَأَنْتِي سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُلِ . فَقَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْمِائَةِ وَالْخَادِمِ رَدًّا عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَيَا أَنْتَسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلَهَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا » . فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا .

ترجمه: «ابو هریره و زید بن خالد جهنی - رضی الله عنهما - می گویند: مردی به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: شما را به الله قسم می دهم که تنها به کتاب الله در بین ما قضاوت کن، طرف او که مرد فهمیده تری بود، گفت: راست می گوید به کتاب الله

^۱ - همان.



در بین ما قضاوت کن، ولی ای رسول الله! اجازه بده تا موضوع را برایت بگویم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بگو، آن مرد گفت: پسرم کارگر خانواده این مرد بوده، با زن او زنا کرده است، من در مقابل این کار بد پسر، صد رأس گوسفند و یک خدمتگزار به او داده ام، در این مورد از اهل علم سؤال کردم، به من گفتند: پسر به صد تازیانه و یک سال تبعید محکوم می باشد، زن این مرد هم باید رجم شود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: قسم به کسی که جان من در اختیار او است برابر قرآن در بین شما قضاوت خواهم کرد، صد گوسفند و خدمتگزار شما به شما برمی گردد، پسر شما هم به صد تازیانه و یک سال تبعید محکوم می شود، ای انیس! شما هم برو از زن آن مرد بپرس اگر اعتراف کرد او را رجم کنید، آن زن اعتراف نمود و انیس او را رجم کرد».

توضیح: در این روایت آمده: «ابن عیینة از زهری، از عبیدالله بن عبدالله برای ما حدیث گفت».

در روایت اسماعیلی از طریق عباس بن ولید نرسی از ابن عیینة آمده: «زهری گفت: می پنداشتم که بهره‌ای از دانش دارم، اما هنگامی که با عبیدالله دیدار کردم، گویی دریای فراخی از دانش بر من گشوده شد». سپس حدیث را ذکر کرد. و در این سخن اشاره است که این حدیث کامل را جز از عبیدالله مذکور دریافت نکرده است، و او یکی از هفت فقیه مشهور مدینه است.^۱



۸۷ - الديات

کتاب: دیات

۱ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ)

باب: فرموده الله عزوجل: «وهرکس عمداً مؤمنی را بکشد کیفرش جهنم است»

[نساء: ۹۳]

توضیح: گفته او: «بسم الله الرحمن الرحيم، کتاب الديات»؛ «ديات» به تخفیف یاء آمده که جمع «دیه» است، همانند «عِدات» و «عِدَة». اصل آن «وُدیه» است؛ می گویند: «وَدَى الْقَتْلَ يَدِيَه» یعنی خونبها به ولی مقتول پرداخت. و دیه در حقیقت چیزی است که در برابر نفس (کشته شدن) قرار داده می شود. واژه «دیه» در اصل مصدر است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار گرفته است. در مورد مرد کشته شده (أمرد) آن را با دال مکسور می گویند، و اگر وقف شود می گویند: «دِه».

بخاری این ترجمه را آورد و آنچه مربوط به قصاص است ذکر کرد؛ زیرا هر موردی که قصاص در آن ثابت است، جایز است بر مال عفو شود، پس دیه جامع تر خواهد بود. برخی دیگر این باب را با عنوان «کتاب القصاص» ترجمه کرده و دیات را در ضمن آن آورده اند؛ زیرا قصاص در قتل عمد اصل است.

گفته او: «و سخن الله: هر کس مؤمنی را عمداً بکشد، جزایش دوزخ است». همه نسخ این گونه دارند، جز اینکه در روایت ابی ذر و نسفی، واو اول حذف شده است. این آیه وعید شدیدی است بر کسی که مؤمنی را عمداً و بی حق بکشد. در تفسیر سوره فرقان از ابن عباس و دیگران نقل گذشت، و اختلاف در این که آیا برای قاتل توبه ای هست یا نه، روشن شد.

اسماعیل قاضی در «احکام القرآن» با سند حسن روایت کرده: هنگامی که این آیه نازل شد، مہاجران و انصار گفتند: حکم واجب شد. تا اینکه آیه «همانا الله شرک را نمی آمرزد و جز آن را برای هر که بخواهد می آمرزد» نازل شد.

می گویم: اهل سنت بر این اساس استدلال کرده اند که قاتل در مشیت الله است. و این را حدیث عباده (متفق علیه) تأیید می کند؛ آنجا که بعد از ذکر قتل و زنا و غیره فرمود: «و هر



کس از این امور چیزی مرتکب شود، کار او به الله واگذار است؛ اگر بخواهد عذاب کند و اگر بخواهد ببخشد». همچنین ماجرای مردی که ۹۹ نفر را کشت و سپس با کشتن یک نفر دیگر شمارش را به صد رساند، و بعد توبه کرد، در احادیث بنی اسرائیل گذشت. سپس بخاری پنج حدیث مرفوع در این باب ذکر کرده است.^۱

۶۸۶۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً ، وَهُوَ خَلْقُكَ » . قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ ، أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « ثُمَّ أَنْ تَزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) الْآيَةُ .

ترجمه: ابن مسعود رضی الله عنه می گوید: از رسول الله پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم پرسیم کدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: «آن که برای الله شریکی قرار دهی، در حالی که او تو را آفریده است» گفتم: سپس کدام؟ فرمود: «فرزندت از بیم آن که با تو غذا بخورد؛ بکشی» گفتم بعد از آن؟ فرمود: «این که با زن همسایه ات زنا کنی». الله عزوجل تصدیق این آنرا نازل کرد که: [و مؤمنان] کسانی هستند که با الله، معبود دیگری را به فریاد نمی خوانند و پرستش نمی نمایند، و انسانی را که الله خودش را حرام کرده است، به قتل نمی رسانند مگر به حق، و زنا نمی کنند. (سوره فرقان، آیه ۶۸)

توضیح: ابن حجر می گوید: حدیث ابن مسعود: «کدام گناه بزرگتر است؟» که شرح کامل آن در «باب إثم الزنا» گذشت. گفته او: «اینکه فرزندت را بکشی»؛ کرمانی گفت: این عبارت مفهوم ندارد؛ زیرا قتل مطلقاً بزرگترین گناه است.

می گویم: این نفی نمی کند که یک گناه بزرگتر از گناه دیگر باشد، و حتی برخی از افراد یک گناه بزرگتر از برخی دیگر باشد. کرمانی گفت: وجه بزرگتر بودنش این است که در کنار قتل، ضعف اعتقاد در اینکه الله روزی رسان است نیز وجود دارد.



۶۸۶۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» .

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مؤمن تا زمانی که مرتکب خون ناحق نشده باشد در امان بسر می برد و احتمال می رود که توبه اش پذیرفته شود».

توضیح: گفته او: «حدَّثنا علی»؛ در همه نسخه‌ها همین گونه آمده، بدون ذکر نسب ابوعلی جِانی در ضبط خود آن را ذکر نکرده و کلابادی هم بدان اشاره نکرده است. و من در مقدمه گفتیم که مقصود علی بن جعد است؛ زیرا علی بن مدینی، اسحاق بن سعید را درک نکرده است.

گفته او: «لا»؛ در روایت کشمیهنی «لن» آمده است.

گفته او: «فی فُسْحَةٍ»؛ با ضم فاء و سکون سین و با حاء مهمله؛ یعنی وسعت.

گفته او: «من دینه»؛ بیشتر نسخه‌ها با کسر دال و از «دین» آورده‌اند. در روایت کشمیهنی «من ذنبه» آمده است. مفهوم اول این است که دینش بر او تنگ می‌شود؛ و این دلالت بر وعید برای قاتل دارد که همانند کافر تهدید می‌شود. مفهوم دوم این است که در اثر گناهش به تنگنا می‌افتد؛ و این اشاره دارد به اینکه عفو از او دور است، چون در تنگنا باقی می‌ماند.

ابن العربی گفت: «فسحت در دین» یعنی وسعت اعمال صالح، تا اینکه وقتی قتل پیش آمد، این وسعت بر او تنگ می‌شود؛ چون اعمال صالح توان جبران و زر قتل را ندارد. و «فسحت در گناه» یعنی امکان آمرزش با توبه، اما وقتی قتل رخ دهد، پذیرش توبه برداشته می‌شود. خلاصه اینکه او آن را بر اساس رأی ابن عمر در عدم پذیرش توبه قاتل تفسیر کرده است.

گفته او: «مادام که خون حرامی نریخته باشد»؛ در روایت اسماعیل قاضی از همین طریق آمده: «تا زمانی که با خون حرام آلوده نشده باشد». یعنی: اگر به خون حرام آلوده شود، نجاتی برای او نیست. و طبرانی در «المعجم الکبیر» از ابن مسعود با سندی که رجال آن



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف در باب «حرام بودن ظلم، و وجوب حلالیت خواستن از حق داران» حدیثی بدین مضمون از عبدالله بن عمر نقل کرده که رسول الله ﷺ فرموده است: «مؤمن، همواره از وسعت دینش برخوردار است تا زمانی که خونی را به ناحق نریزد»؛ یعنی تا زمانی که مسلمان یا کافر ذمی یا کافر هم‌پیمان یا کافر پناه‌جویی^(۲) را به قتل نرساند، نسبت به دینش فراخ‌بال خواهد بود. بنابراین، کشتن هر یک از این چهار دسته، حرام است؛ در این میان، گناه قتل مسلمان، از همه بیش‌تر و شدیدتر می‌باشد. ناگفته نماند که کشتن کافر حربی (کافران ستیزه‌جو) حرام نیست. در هر حال اگر مسلمانی، مرتکب قتل حرام شود، نسبت به دینش، دل‌گیر می‌شود و به‌حدی در تنگنا قرار می‌گیرد که چه بسا از دین، خارج می‌شود و کافر می‌گردد. پناه بر الله.

لذا به راز این فرموده‌ی الهی پی می‌بریم که فرموده است:

(وَمَنْ يَلْمُ زَوْجًا مِمَّا دَرَأُوا فَإِنَّهَا وَابَّةٌ لِلَّذِينَ يَلْمُونَ وَابَّةٌ لِلزَّوْجِ الْمَلْعُونِ)
وَأَذَلُّوْا ذَا الْقُرْبَىٰ (النساء: ٩٣)

و هر کس، مؤمنی را به عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. نتیجه‌ی قتل نفس، پنج عذاب است: دوزخ، جاودانگی در دوزخ، خشم الهی، رانده شدن از رحمت الهی، و عذاب بزرگی که الله برای او آماده کرده است. این، عذاب کسی است که مسلمانی را به عمد و به ناحق بکشد؛ زیرا کسی که مرتکب چنین جنایتی می‌شود، در تنگنای دینی قرار می‌گیرد و نسبت به دینش دل‌گیر می‌گردد و در نهایت، دین را به کلی ترک می‌کند و جزو دوزخیانی می‌شود که برای همیشه در دوزخ می‌مانند.

١- همان.

(۲) ذمی، به کافری گفته می‌شود که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و در قبال وظایفی که دارد، از حقوق شهروندی برخوردار است. هم‌پیمان، کافر است که خارج از قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و با مسلمانان، هم‌پیمان است، و در جنگ نیست. کافرِ پناه‌جو به کافری گفته می‌شود که به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی، او را در پناه خویش قرار داده است. [مترجم]



لذا درمی یابیم که قتل نفس و ریختن خون حرام، یکی از گناهان کبیره است؛ ولی اگر قاتل توبه کند، آیا توبه اش پذیرفته می شود یا خیر؟

دیدگاه جمهور علما، این است که توبه اش قبول می شود؛ زیرا الله ﷻ فرموده است:

(وَالَّذِينَ لَیْ دُونُ مَا لَیْ لَہٗ اَعَا رَ وَلَیْ لُؤْنُ اَلْ سَلِّ رَمَّ اَلْ اِلَّ اَل وَلَیْ نُونُ وَمَنْ لَیْ کَلَّ اَمَّا یَّ لَ لَ ذَابِی وَمَ لَ یَمَ قَ لَ عِبَہ مُہَلَّا اِلَّ مَن اَبَ وَاَهَنَ وَهَلَّ هَبَّ بَلَّ اُولَیْبَ عِبْدُ اَلْ سَبَّ اَم سَرَ) [الفرقان: ۶۸، ۷۰]

و آنان که معبودی جز الله را نمی پرستند، و کسی را که الله، خونس را حرام کرده است، جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند؛ و کسی که مرتکب این (اعمال) شود، مجازات سختی خواهد دید. روز قیامت عذابش دو چندان می شود، و با ذلت و خواری برای همیشه در آن می ماند؛ مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند که الله، بدی هایشان را به نیکی تبدیل می کند.

در این آیه، بدین نکته تصریح شده که اگر کسی از قتلی که به ناحق انجام داده است، توبه نماید و ایمان بیاورد و عمل نیک و شایسته انجام دهد، توبه اش پذیرفته می شود. الله متعال، فرموده است:

(لَیْ یَبَادِیْ اَللّٰہُ اَسْ وَاَ لَ سُبَّہ مَ لَ نَبُ وَاَهَنَ رَّبَّہ اَلَّ اِلَّ اَلَّیْ بُرَّ اَلْ ذُؤَبَ یَّ ا) [الزمر: ۵۳]

بگو: ای بندگان من که با زیاده روی در گناهان به خویشتن ستم کرده اید! از رحمت الله ناامید نباشید. بی گمان الله، همه ی گناهان را می آمرزد.

زیرا در گناه قتل، سه حق وجود دارد: حق اول، از آن الله متعال است؛ حق دوم، از آن مقتول و حق سوم به اولیای مقتول، تعلق دارد.

بدون شک الله متعال، حقش را با توبه می بخشد؛ اما قاتل از ادای حق مقتول، عاجز است؛ زیرا با مرگ مقتول، به او دسترسی ندارد تا از او بخشش بخواهد. به هر حال خداوند ﷻ روز قیامت در میان شان داوری خواهد کرد؛ ولی آیا توبه ی قاتل، بدین معناست که روز قیامت الله متعال، مقتول را راضی خواهد کرد یا قاتل، قصاص خواهد شد؟ علما اختلاف



نظر دارند؛ برخی از علما گفته‌اند: حق مقتول، با توبه‌ی قاتل به قوت خود باقی‌ست. و اگر قاتل توبه کند، باز هم این حق بر گردنش می‌ماند؛ زیرا یکی از شرایط توبه، ادای حقوقِ حق‌داران یا بازپس دادن حق کسانی‌ست که حقشان پایمال شده است؛ از این‌رو مقتول می‌تواند روز قیامت حقش را درخواست نماید؛ حتی اگر قاتل توبه کند؛ ولی از ظاهر آیاتی که ذکر شد، چنین به نظر می‌رسد که اگر توبه‌ی قاتل صادقانه باشد، الله متعال، مقتول را راضی خواهد کرد.

درباره‌ی حق اولیای مقتول باید بدین نکته اشاره کنم که توبه‌ی قاتل، درست نیست، مگر آن که خودش را به اولیای دم معرفی و تسلیم نماید و به قتل اعتراف کند و بگوید: من، در اختیار شما هستم؛ هر کاری که می‌خواهید انجام دهید. اولیای دم چهار گزینه پیش رو دارند: گذشت، یا قصاص، یا گرفتنِ همه‌ی دیه، و یا سازش با قاتل با چیزی کم‌تر از دیه. این، به اتفاق علما جایز است؛ اما آیا می‌توانند چیزی بیش‌تر از دیه، مطالبه کنند؟ برخی از علما گفته‌اند: ایرادی ندارد و چون حق، با اولیای دم است، می‌توانند بگویند: اگر ده خون‌بها ندهید، قاتل را قصاص می‌کنیم. این، دیدگاه مشهور امام احمد می‌باشد؛ یعنی بنا بر قول مشهور احمد حنبل، سازش بر سر مبلغی بیش از دیه، جایز است.

بنابراین، نتیجه می‌گیریم که توبه‌ی قاتل، بنا بر آیه‌ای که از سوره‌ی فرقان ذکر کردیم، صحیح است؛ زیرا این آیه، درباره‌ی قتل می‌باشد. آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی «زمر» نیز که آیه‌ای عام است، بیان‌گر همین نکته می‌باشد:

(إِنَّ أَلَّیَّ رُ اللَّؤْبَ یَ ا) [الزمر: ۵۳]

بی‌گمان الله، همه‌ی گناهان را می‌آمرزد.

حدیث ابن عمر نشان می‌دهد که گناه قتل نفس، گناه بسیار بزرگی‌ست و درباره‌ی قاتل، بیم آن می‌رود که از دین، خارج شود. پناه بر الله.

۶۸۶۳ - حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ یَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِی یُحْدِثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرَظَاتِ الْأُمُورِ الَّتِی لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا ، سَمَكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلٍّ .



ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: از ورطه های هلاکت در کارها، که کسی که نفس خود را در آن می افکند، از آن راه برون رفتنی ندارد، همانا ریختن خون حرام به ناحق است.

توضیح: بخاری از احمد بن یعقوب (همان مسعودی کوفی) از اسحاق بن سعید (که همان راوی در سند پیشین است) روایت آورده تا می رسد به ابن عمر. گفته او: «إن من ورطات»؛ با فتح واو و راء. ابن مالک گفته است: در بعضی نقل ها با سکون راء آمده، اما درست همان با حرکت است. و «وَرطات» جمع «ورطة» با سکون راء است؛ یعنی هلاکت. می گویند: فلانی در ورطه ای افتاد؛ یعنی در چیزی افتاد که راه نجات ندارد. در خبر هم آن را تفسیر کرده به اینکه: «از جمله ورطه هایی که هر کس خود را در آن بیندازد، راه برون رفتی ندارد».

گفته او: «سفک الدم»؛ یعنی ریختن خون، و مقصود قتل است به هر شکلی. ولی چون اصل آن ریختن خون است، به این تعبیر بیان شد.

گفته او: «بغير حله»؛ در روایت ابونعیم آمده: «بغير حقه» و این با لفظ قرآن مطابقت دارد. و اینکه موقوف بر ابن عمر از مرفوع گرفته شده است، ظاهراً ابن عمر از اینکه قاتل در وسعت خود (فسحه) نیست، فهمیده که او خود را به ورطه انداخته و هلاک کرده است؛ اما تعبیر «من ورطات الأمور» (از ورطه ها) شدت وعید را بیشتر نشان می دهد، زیرا مشارکت و همبستگی بیشتری را القا می کند. اسماعیلی مدعی شده که این روایت دوم اشتباه است، ولی وجه اشتباه را توضیح نداده است؛ ظاهراً دلیلش انحصار این روایت به احمد بن یعقوب است؛ زیرا او آن را از اسحاق بن سعید، ابو النضر هاشم بن قاسم، محمد بن کناسة و دیگران با لفظ اول روایت کرده است.

ثابت شده که ابن عمر گفته است: «هر کس کسی را عمدأ و بدون حق بکشد، از آب سرد بهره مند شود، زیرا وارد بهشت نمی شود». و ترمذی از حدیث عبدالله بن عمر روایت کرده: «زوال همه دنیا برای الله آسان تر است از کشتن یک مسلمان» و گفته ترمذی: حدیث حسن است.



می‌گوییم: نسائی نیز با لفظ «قتل مؤمن نزد الله بزرگ‌تر از زوال دنیا است» روایت کرده است. ابن عربی گفته: نهی از قتل حیوان بی‌حق ثابت و وعید آن روشن است، پس چگونه در مورد قتل انسان؟ چه رسد به انسان نیکوکار و پرهیزگار.^۱

۶۸۶۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» .

یعنی: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اولین چیزی که در قیامت مورد قضاوت قرار می‌گیرد موضوع خون و قتل است». **توضیح:** گفته او: «حدثنا عبیدالله بن موسی عن الأعمش»: این سند به دسته‌ی سه گانه‌ها می‌پیوندد و بالاترین شمارش را در بخاری دارد. این در حکم است، زیرا أعمش تابعی است، و اگر از تابعی دیگر روایت کرده، آن تابع نیز پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم را دیده است، حتی اگر صحبت مستقیم نداشته باشد.

گفته او: «عن أبي وائل عن عبدالله»: قبلاً در «باب قصاص روز قیامت» ذکر شد. در آخرین بخش الرقاق از روایت حفص بن غیاث از أعمش آمده: «حدثني شقيق وهو أبي وائل» گفت: «شنیدم از عبدالله» که منظور ابن مسعود است.

گفته او: «اول چیزی که میان مردم در خون‌ها قضاوت می‌شود»: مسلم از طریق دیگر از أعمش روایت کرده «روز قیامت»، و شرح آن پیش‌تر ذکر شد. و راه جمع میان آن و حدیث ابوهریره که گفته: «اول چیزی که انسان محاسبه می‌شود، نماز است» نیز یادآوری شد. نسائی هر دو را در یک حدیث از طریق ابو وائل از ابن مسعود آورده است: «اول چیزی که عبد محاسبه می‌شود نماز و اول چیزی که میان مردم قضاوت می‌شود، خون‌هاست».

«و ما» در این حدیث موصول است و به حرف موصول بازمی‌گردد و منظور، آغاز قضاوت روز قیامت در امور مربوط به خون‌هاست. اهمیت قتل در اینجا بزرگ است؛ زیرا آغاز با مهم‌ترین امر است. برخی از علما با این حدیث استدلال کرده‌اند که قضاوت مختص مردم است و حیوانات وارد آن نمی‌شوند، اما این برداشت اشتباه است؛ زیرا این حدیث صرفاً اولویت قضاوت میان مردم را نشان می‌دهد، و نه نفی قضاوت بین حیوانات بعد از آن.^۲

^۱ - همان.

^۲ - همان.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «مؤلف حدیثی بدین مضمون آورده است که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «نخستین قضاوتی که روز قیامت در میان مردم صورت می گیرد، درباره ی خون هاست». آری؛ الله تعالی در روز قیامت در میان بندگان قضاوت می کند. در آن روز قضاوت و حساب برسی تنها با الله متعال است و حساب برسی او، خارج از عدالت، یا خارج از لطف و مرحمت نیست و ذره ای به بندگان ستم نمی کند؛ زیرا حساب برسی و محاسبه ای که مخلوقات انجام می دهند، سه حالت دارد: یا ظالمانه است، یا عادلانه و یا از روی بخشندگی و بزرگواری؛ اما قضاوت الهی، عدل و عدالت، یا فضل و رحمت است و آن روز هر کسی بدون هیچ کم و کاستی به حق خود می رسد. نخستین مورد از حقوق الهی که هر بنده ای در روز رستاخیز درباره ی آن محاسبه می شود، نماز اوست که اگر درست باشد، رستگار و پیروز است و اگر نمازش باطل و نادرست باشد، ناکام و زیان کار است؛ زیرا کسی که نمازش را تباه کرده است، هیچ انگیزه ای برای انجام کارهای نیک نداشته و از هیچ بازدارنده ای برای دوری از کارهای زشت، برخوردار نبوده است؛ همان گونه که الله متعال می فرماید:

(وَأَمَّا لَوْلَا إِنَّ لَّ لَوْلَا نَ هَ نَ لَّ اءَ وَلَا هُنَّ رَ) [العنکبوت: ۴۵]

و نماز را برپا دار. بی گمان نماز، از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. اما نخستین قضاوتی که روز قیامت در میان مردم صورت می گیرد، درباره ی خون هاست؛ و سپس درباره ی اموال و آبروی مردم قضاوت می شود.

قتل در پاره ای از موارد- مثلاً برای قصاص،- به حق می باشد و در پاره ای از موارد نیز ناحق است؛ در این حدیث به قتلی اشاره شده است که به ناحق صورت می گیرد و روز قیامت نخستین مورد از حقوق انسان ها که به آن رسیدگی می شود، قتل ناحق است.

از این حدیث قضاوت و حساب برسی الله تعالی در روز قیامت ثابت می گردد و این نکته روشن می شود که در آن روز هر مظلوم و ستم دیده ای به حق خویش می رسد؛ مثلاً آن که غیبت کسی را کرده یا به او تهمت زده و توبه کرده است، نزد صاحب حق می آید و از کرده ی خویش اظهار پشیمانی می کند و می گوید: مرا ببخش که در حقّت بد کرده ام و از الله متعال نیز درخواست آمرزش می کنم. اما صاحب حق نمی پذیرد؛ در این حالت اگر آن شخص توبه ی راستینی کرده باشد، الله متعال به جای او حق صاحب حق را ادا می فرماید. مثلاً شخصی از



شما بستانکار بوده و شما طلبش را انکار کرده‌اید؛ اما پس از چندی پشیمان شده و توبه نموده‌اید؛ حال نزد صاحب حق می‌روید تا رضایتش را جلب کنید؛ اما او راضی نمی‌شود و می‌گوید: «حساب من و تو به روز قیامت». می‌گوییم: اگر واقعاً در توبه‌ی خود صادق باشید، الله ﷻ صاحب حق را راضی خواهد کرد البته شما در همین دنیا معادل بدهی خود را صدقه دهید تا بار گناهتان سبک‌تر گردد و این مسؤولیت از گردن شما برداشته شود.

۶۸۶۵ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْزِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدَى حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُقَدَّادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتُلْنَا ، فَضْرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَأَذُ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ . أَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَقْتُلْهُ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيْ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ، أَقْتُلْهُ قَالَ « لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلْهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ » .

ترجمه: از ابو معید مقداد بن اسود رضی الله عنه روایت شده که گفت: برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتم: آگاهم کن هرگاه با مرد کافری روبرو گردم و با هم بجنگیم و یکی از دستهایم را به شمشیر قطع کند، سپس از ترسم به درختی پناه برده و بگوید: به الله اسلام آوردم، آیا او را بعد از این گفته اش بکشم؟ فرمود: او را مکش.

باز گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او یک دستم را بریده و بعد از بریدن آن این سخن را گفته است.

فرمود: او را مکش، زیرا اگر وی را بقتل رسانی او به مانند تو است، قبل از آنکه او را بکشی و تو مثل او هستی، قبل از اینکه سخنی را که گفته است به زبان آورده باشد.

توضیح: گفته او: «حدثننا عبدان»؛ منظور عبدالله بن عثمان و عبدالله بن المبارک است. یونس بن یزید، عطا بن یزید همان لیشی است و عبیدالله به تصغیر، ابن عدی است. و مقداد بن عمر همان معروف به ابن الأسود است. گفته او: «إِنْ لَقِيتُ»؛ بیشتر روایات آن به صورت شرطی است.



در روایت ابی ذر آمده: «من با کافری روبرو شدم و با هم جنگیدیم، دستم ضربه خورد و قطع شد». ظاهر متن این است که این واقعه اتفاق افتاده، و در اصل روایت به خلاف آن اشاره شده است. مقدار تنها درباره حکم آن پرسیده، اگر چنین اتفاقی بیفتد. پیش‌تر در غزوه بدر نیز با لفظ: «آیا اگر با مردی از کافران روبرو شوی...» روایت شده است و این نیز روایت اکثریت را تأیید می‌کند.

گفته او: «سپس به درختی پناه برد»؛ یعنی به آن پناه برد.

در روایت کشمیهنی: «سپس از من به درخت پناه برد»؛ درخت در اینجا مثال است.

گفته او: «و گفت اسلام آوردم»؛ یعنی به اسلام گروید.

گفته او: «اگر او را بکشی، تو در جایگاه او قبل از کشتن هستی»؛ کرمانی گفته: قتل سبب نمی‌شود که هر دو در یک جایگاه باشند، بلکه از نظر نحوی به معنای اطلاع است؛ و از نظر بیان، منظور لازمه است، همانند «خونت مباح است اگر نافرمانی کنی».

گفته او: «و تو در جایگاه او قبل از اینکه بگویی»؛ خطابی گفته: منظور این است که کافر از نظر دین مباح‌الدم است، و اگر مسلمان شد، خونس محفوظ است. اگر مسلمان او را بعد از آن کشت، خون او با حق قصاص مباح است، نه اینکه کافر شده باشد.

ابن التین از الداودی نقل کرده: منظور آن است که تو همانند او در قتل هستی، و ابن بطال از مهلب نقل کرده: یعنی قصد قتل عمد تو، گناه است همانند قصد قتل او. برخی گفته‌اند: تو قبل از اسلام او در جایگاه او بودی و مانند او در کفر بودی، یا اینکه هر دو مورد بخشش شهادت توحید و بدر قرار گرفته‌اند.

ابن بطال از ابن القصار نقل کرده: منظور از «و أنت بمنزله» صرفاً در احکام خون است، نه اینکه کافر با گفتن اسلام، قتل او حرام شود.

قاضی عیاض گفته: منظور این است که تو مانند او در مخالفت با حق و ارتکاب گناه هستی، هرچند نوع گناه متفاوت است.

ابن التین از داودی نقل کرده: برخی آن را با حدیث ابن عباس مرتبط کرده‌اند؛ یعنی اگر کسی که به درخت پناه برده، دست قطع شد، ممکن است مؤمنی باشد که ایمانش را پنهان کرده، و اگر او را بکشی، تو در قتل او شک داری که عمدی است یا خطا، همانند اینکه ممکن است او ایمانش را پنهان کرده باشد.



پاسخ به این سؤال که چرا دست مؤمن قطع شد: او برای دفع از خود دفاع کرد و این جایز بود، همان طور که مؤمن می تواند از خود دفاع کند، حتی اگر منجر به کشته شدن کسی شود، خون او مباح است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دست مقدار را بر اساس عمد یا خطا محکوم نکرد.

می گویم: نقدهایی بر این روایت وارد است؛ از جمله جمع بین دو روایت با سختی، با وجود تفاوت ها. روایت ابن عباس با ماجرای اسامه درباب بعدی مرتبط است، که مردی می خواست تسلیم شود، گفت «مسلمانم» و کشته شد، در حالی که واقعاً مسلمان بود. آنچه برای مقدار اتفاق افتاد، مشابه آن بود. داستان قطع دست نیز به عنوان پرسش درباره وقوع آن در صورت پیشامد ذکر شد و شامل پاسخ به منع قتل او پس از اعلام اسلام است.

یکی از نکات آن است که در پاسخ به اشکال، جای تأمل دارد؛ زیرا او می توانست با گفتن این جمله که وقتی کسی قصد کشتن مسلمان را دارد، بگوید «من مسلمانم» و او از کشتن صرف نظر کند، خود را دفع کند، و کسی حق ندارد پیش از گفتن چنین جمله ای، دست او را قطع کند. از این روایت استفاده شده که کسی که می گوید «أُسلمت لله» و چیزی بیش از آن نمی گوید، اسلامش کافی است و خونش محفوظ می شود، هرچند در برخی طرق آمده که او گفته «لا إله إلا الله». این روایت توسط معمر از زهری در صحیح مسلم نیز نقل شده است. همچنین از آن استدلال شده که پرسش درباره حوادث و نوازل قبل از وقوعشان جایز است، چنان که پیش تر شرح داده شد. آنچه از برخی سلف درباره کراهت این پرسش نقل شده، به موارد نادر و غیرعادی مربوط است؛ اما آنچه معمولاً رخ می دهد، پرسش درباره آن مشروع و لازم است تا معلوم شود.

٦٨٦ - وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيْمَانَهُ، فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلِ» .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - خطاب به مقدار فرمود: «اگر مرد مؤمنی، ایمان اش را از کفار، پنهان می کرد سپس آنرا آشکار ساخت و تو او را به قتل رساندی!! باید گفت که تو هم قبلاً ایمانت را در مکه پنهان می کردی».



توضیح: این قول که: «وقال حبيب بن أبي عمرة»؛ او قصاب کوفی بود و نام پدرش معلوم نیست. این روایت توسط بزار و دارقطنی در «الأفراد» و طبرانی در «الکبیر» از طریق ابوبکر بن علی بن عطاء بن مقدم والد محمد بن ابی بکر المقدمی از حبیب آمده است. در ابتدا آمده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سرّیه ای فرستاد که مقدار نیز در آن بود. وقتی به آن ها رسیدند، پراکنده شدند و در میان آن ها مردی بود که مال زیادی داشت و از جای خود حرکت نکرد و گفت: «أشهد أن لا إله إلا الله». مقدار به سوی او رفت و او را کشت»

و در ادامه آمده: «أن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گزارش دادند، پیامبر فرمود: «ای مقدار! مردی را کشتی که گفت لا إله إلا الله، چگونه ممکن است بدون لا إله إلا الله؟» سپس آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا» نازل شد و پیامبر به مقدار فرمود: «او مرد مؤمنی بود که ایمان خود را پنهان کرده بود». دارقطنی گفته است: این روایت اختصاص به حبیب دارد و ابوبکر نیز آن را تنها روایت کرده است.

من می گویم: ابو بکر توسط سفیان ثوری پیروی شده، ولی روایت را فرستاده است. ابن ابی شیبیه آن را از وکیع نقل کرده و طبری از طریق ابی اسحاق فزاری از ثوری. لفظ وکیع در سند از سعید بن جبیر چنین است: «مقداد بن الأسود در سرّیه ای خارج شد...» تا «فنزلت»؛ و خبر معلق ذکر نشده است. پیش تر اشاره شد که این داستان در تفسیر سوره نساء آمده و اختلاف در سبب نزول آیه توضیح داده شد.^۱

۲ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ أَحْيَاهَا)

قال ابنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَزَمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ حَيِّ النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعًا .

باب: فرموده الله عزوجل: «وهرکس کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است» [مائده: ۳۲]

ابن عباس گفت: کسی که حرام گردانید کشتن نفس را بجز به حق [گویی چنان است که همه ی مردم را زنده داشته است] [مائده: ۳۲].

توضیح: «باب ومن أحياها»؛ در روایت غیر ابی ذر آمده «باب قوله تعالى ومن أحياها» و مستملی و أصیلی افزودند: «گویی همه مردم را زنده کرد».

^۱ - همان.



گفته ابن عباس: «هر کس قتل آن را بدون حق حرام کند، گویی همه مردم را زنده کرده است». این روایت را ابن ابی حاتم آورده و شرح آن در تفسیر سوره مائده آمده است. مغلطای نیز آن را از طریق وکیع از سفیان از خصیف از مجاهد از ابن عباس نقل کرده است؛ برخی گفتند خصیف ضعیف است، اما این اعتراض صحیح نیست، زیرا روایت بدون خصیف نیز موجود است. منظور از آیه، صدر آیه است: «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جميعاً». این همانند اولین احادیث باب است که می‌گوید: «إلا کان علی ابن آدم الأول کفل منها». سایر احادیث مربوط به بزرگداشت امر قتل هستند که دوازده حدیث است. ابن بطال گفته: در این احادیث، شدت امر قتل و تأکید بر نهی از آن وجود دارد. سلف در معنای «قتل الناس جميعاً و أحياء الناس جميعاً» اختلاف کردند:

گروهی گفته‌اند: منظور شدت گناه و بزرگی قتل مؤمن است. طبری نقل کرده است که حسن گفته: قاتل یک نفس، همچون کسی است که همه مردم را کشته است، و دیگران گفته‌اند: باید قصاص به قتل مؤمن اجرا شود، همانند اینکه همه مردم کشته شده باشند، زیرا در حکم قتل یک نفر، حکم همه صادر می‌شود.

ابن التین گفته: هر کس مستحق قصاص باشد و عفو شود، اجر او مانند کسی است که همه مردم را زنده کرده، و هر کس کشته شود، شکر مردم شامل حال او است، گویی بر همه واجب شده. ابن بطال گفته: زیرا در دنیا هیچ نفسی نیست که کشته شدنش معادل کشته شدن همه انسان‌ها باشد، و یا زنده شدنش معادل زنده شدن همه باشد.

برخی متأخرین گفته‌اند: بخش اول را می‌توان به «ابن آدم الأول» تخصیص داد، زیرا سن قتل است. اما داستان فرزندان آدم و حرمت خون‌ها و جرای مردم به آن، ضعیف است؛ زیرا آیه در ابتدا می‌گوید: «من أجل ذلك»، که به داستان فرزندان آدم مربوط می‌شود و بخش بعدی به دیگران ارتباط دارد؛ پس حمل بر عموم لفظ، مناسب‌تر است.^۱

٦٨٦٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَقْتُلْ نَفْسًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا » .

^۱-همان.



ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هیچ انسانی به ناحق کشته نمی شود مگر اینکه سهمی از گناهش به عهده آن پسر اول آدم می باشد (که برادرش را کشت) چون او اولین کسی بود که سنت و رسم قتل و کشتن را به مردم نشان داد».

توضیح: گفته: «حدثنا سفیان»؛ منظور ثوری است و ممکن است ابن عیینه باشد، که در الاعتصام از روایت حمیدی از أعمش خواهد آمد.
«الأعمش» یعنی سلیمان بن مهران.

«عن عبدالله بن مرة»؛ در روایت حفص بن غیاث از الأعمش آمده: «حدثني عبدالله بن مرة» که خارجی است و در سند سه نفر از تابعین هستند، و سند به صورت کوفی است.
گفته شده: «لا تقتل نفس»؛ حفص در روایت خود «ظلمًا» اضافه کرده، و در الاعتصام «لهس من نفس تقتل ظلما».

گفته شده: «علی ابن آدم الأول» منظور اکثر مفسران، قابیل است. ولی قاضی جمال الدین بن واصل در تاریخ خود گفته: نام مقتول «قابیل» از «قبول قربان» گرفته شده است. برخی گفته‌اند نام او «قابن» بوده که به جای لام، یاء گذاشته‌اند و برخی «قبن» گفته‌اند بدون الف. پیش‌تر در «باب خلق آدم از ابتدا» به آن اشاره شده است.

طبری از ابن عباس نقل کرده است: وضعیت آن‌ها چنین بود که هیچ مستمندی برای آن‌ها صدقه نمی‌داد و قربانی تنها توسط خود شخص قربانی می‌شد؛ اگر الله قبول می‌کرد، آتش آن را می‌سوزاند و اگر قبول نمی‌کرد، خیر. حسن گفته: فرزندان آدم از صلب او نبودند، بلکه از بنی اسرائیل بودند. از طریق ابن ابی‌نجیح از مجاهد نقل شده: آن‌ها فرزندان آدم از صلب او بودند، که مشهورتر است و توسط حدیث ابن باب نیز تأیید می‌شود، زیرا ابن (قابیل) را «الأول» یعنی نخستین فرزند آدم توصیف کرده است. گفته‌اند قابیل و هابیل در بهشت متولد نشده‌اند و پس از آن، قابیل بر هابیل فخر کرد: «ما فرزندان بهشت هستیم و شما فرزندان زمین». ابن اسحاق این مطلب را در «المبتدأ» ذکر کرده است. حسن گفته: هنگام قتل هابیل، هابیل ۲۰ سال و قابیل ۲۵ ساله بود. هابیل به معنای «هدیه الله» است. پس از قتل هابیل، آدم غمگین شد و پس از آن شیث به دنیا آمد که نامش «عطیه الله» است و نسل آدم از طریق او ادامه یافت.



ثعلبی گفته: دانشمندان قرآن گفته‌اند حوا برای آدم ۴۰ نفر در ۲۰ بطن به دنیا آورد؛ نخستین آن‌ها قابیل و خواهرش اِقلیما و آخرین آن‌ها عبدالمغیث و امة المغیث بودند. سپس همه آن‌ها مردند و پس از طوفان فقط نسل نوح باقی ماند، که از نسل شیث بود. الله می‌فرماید: «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقُونَ»، و در کشتی نوح ۸۰ نفر بودند که الله می‌فرماید: «وَمَا أَمْنٌ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ». و از نسل نوح دوباره مردم تکثیر شدند و زمین را پر کردند.

در الاعتصام اضافه شده: «کفل منها»؛ شاید سفیان گفته «از خون او» و در پایان نیز اضافه شده: «لأنه من سن القتل». این مانند لفظ حفص بن غیاث در باب خلقت آدم است. «کفل» بیشتر برای سهم یا جزا و «ضعف» برای گناه به کار می‌رود، مانند: «کفلین من رحمته» و «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها».

ابن مسلم از جریر نقل کرده: «هر کس در اسلام سنت نیکویی بنا نهد، پاداش آن برای او و کسانی که آن را عمل کنند تا روز قیامت است، و هر کس سنت بدی بنا نهد، گناه آن بر او و کسانی که عمل کنند تا قیامت است».

ابن سدی گفته: قابیل با سنگ سر برادرش را شکافت و او مرد. ابن جریح گفته: شیطان او را وسوسه کرد، قابیل با سنگ پرنده‌ای را کشت و سپس سر برادرش را شکافت. مکان این واقعه متفاوت نقل شده: کوه طور، عقبه جِراء، هند و یا مسجد اعظم بصره.

گفته شده: «واقِد بن عبدالله»؛ در برخی روایت‌ها صحیح آن «واقِد بن محمد» است. احتمال دارد که منظور نسب را به جد اعلی عبدالله بن عمر نسبت داده‌اند: واقِد بن محمد بن زید بن عبدالله ابن عمر. ابو الولید و دیگران نیز این نسب را ذکر کرده‌اند.^۱

۶۸۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَقَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

ترجمه: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - می‌فرماید: «پس از من به کفر برنگردید که گردن همدیگر را بزنید».

^۱ - همان.



۱. ظاهراً منظور خوارج است.

۲. برای کسانی است که حلال و حرام را نمی‌شناسند.

۳. معنی کافر از جهت حرمت خون و حقوق دین.

۴. انجام کار کافران در قتل یکدیگر.

۵. کافر^۱ بودن لباس (سلاح)؛

ع. کافر بودن، به نعمت الله؛

۷. قصد نهی از فعل است و ظاهر جمله مراد نیست.

۸. نہی، از اینکه گروہی، یکدیگر را کافر ندانند.

در کتاب الفتن برداشت نهم و دهم نیز ذکر شده است و شرح کامل آن در همانجا خواهد آمد.

٦٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ « اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » . رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «جریر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در ة الوداع به من فرمود: مردم را ساکت و بی صدا کن، وقتی که مردم را ساکت کردم، فرمود: بعد از من به کفر برنگردید و گردن همدیگر را نزنید».

توضیح: مسلمانانی که با هم می جنگند، به کاری دست می زنند که کافران چنین کاری انجام می دهند، جنگ و شمشیر کشی بر روی همدیگر از صفات مسلمانان نیست.

ابن حجر می گوید: حدیث جریر بن عبدالله البجلی: «استنصت الناس» یعنی مردم را فرا خوان تا خطبه را بشنوند. روایت آن توسط ابوبکره و ابن عباس نیز آمده است.

۱- ناسیاس منظور است.



۶۸۷۰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . أَوْ قَالَ « الْيَمِينُ الْغُمُوسُ » . شَكَّ شُعْبَةُ . وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ « الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . أَوْ قَالَ « وَقَتْلُ النَّفْسِ » .

ترجمه: از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: گناهان کبیره عبارت اند از: شریک آوردن به الله، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس و سوگندی که انسان به دروغ می خورد.

توضیح: حدیث عبدالله بن عمرو در باب کبائر: شامل عقوق والدین، یمین غموس و قتل نفس است. معاذ بن معاذ العنبری نیز در تعلیقات البخاری آن را نقل کرده است.

۶۸۷۱ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْكَبَائِرُ » . وَحَدَّثَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ » . أَوْ قَالَ « وَشَهَادَةُ الزُّورِ » .

ترجمه: گذشت.

۶۸۷۲ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْحَرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ - فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ - قَالَ - وَلَجِجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ - قَالَ - فَلَمَّا غَشِيَنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - قَالَ - فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ ، فَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَقَالَ لِي « يَا أَسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا . قَالَ « أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

ترجمه: «اسامه بن زید می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ما را به محلی به نام حرقه فرستاد و بر مردم آنجا شیخون زدیم و آنان را شکست دادیم، من و یک نفر انصاری یکی از آنان را تعقیب کردیم، همین که به او رسیدیم گفت: لا اله الا الله، مرد انصاری از او



دست کشید ولی من او را با نیزه مورد حمله قرار دادم، تا اینکه او را به قتل رسانیدم، هنگامی که برگشتیم، موضوع به عرض پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رسید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (ای اسامه! چرا پس از آنکه گفت لا اله الا الله او را به قتل رسانیدی؟) گفتم: آن مرد از ترس، کلمه لا اله الا الله را می گفت، ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مرتباً جمله را تکرار می کرد، می فرمود: چرا او را کشتی پس از آنکه گفت لا اله الا الله، اسامه گوید: به اندازه ای از این موضوع ناراحت شدم که آرزو می نمودم که بعد از این واقعه مسلمان می شدم نه قبل از آن (تا مرتکب این گناه بزرگ که باعث عصبانیت شدید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گردیده است نمی شدم)».

توضیح: حدیث انس و اسامه: شرح آن‌ها در کتاب ادب و مغازی آمده است.

در روایت حصین (ابن عبد الرحمن الواسطی) نیز آمده است، که او از صغار تابعین و از ابن جندب از کبار تابعین است.

گفته شده: «بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم إلى الحرقة» (با ضم مهمله و بار و قاف) یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی «حرقة» فرستاده شد. «الحرقة» یکی از طوایف جهینه است که نسبت آن‌ها در غزوه فتح ذکر شده است. ابن کلبی گفته است: این نام‌گذاری به خاطر واقعه‌ای بود که میان آن‌ها و بنی مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان رخ داد؛ در آن واقعه، بنی مرة را با تیرها سوزاندند زیرا تعداد زیادی از آن‌ها کشته شدند. این گروهک (سرّیه) به نام سرّیه غالب بن عبیدالله لیشی بود و در رمضان سال هفتم هجری اتفاق افتاد، همان‌طور که ابن سعد از استادش نقل کرده و ابن اسحاق نیز در «المغازی» بیان کرده است:

«شیخی از مسلمانان به من خبر داد که مردانی از قومش گفتند: پیامبر صلی الله علیه وسلم غالب بن عبیدالله کلبی و سپس لیث را به سرزمین بنی مرة فرستاد، و مرداس بن نهیک، متحد آن‌ها از بنی الحرقة، در آنجا بود و اسامه او را کشت.» این روایت دلیل بر گفته اسامه است: «ما به سوی الحرقات از جهینه فرستاده شدیم.» ظاهراً داستان کسی که کشته شد، دفن شد و زمین او را پس زد، متفاوت از داستان اسامه است، زیرا اسامه پس از آن مدت طولانی زنده بود. همچنین بخاری در «المغازی» آورده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید را به الحرقات از جهینه فرستاد.»



داودی در شرح خود گفته است: این داستان به ظاهر چنین است و در مورد آن دو نظر دارد:

۱. صراحتی نیست که اسامه فرمانده بوده است و ممکن است ترجمه به نام او باشد نه به خاطر فرمانده بودن.
 ۲. اگر این واقعه در سال هفتم یا هشتم هجری رخ داده باشد، اسامه بالغ بوده است، زیرا هنگام وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم هجده سال داشت.
- «فصبحنا القوم» یعنی صبح گاهان بر آن‌ها یورش بردند پیش از آن‌که دشمن از آن‌ها آگاه شود. اصطلاح «صبحته» یعنی به طور ناگهانی صبح گاهان آمدی، مانند آیه: «ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر».

در مورد «ولحقت أنا ورجل من الأنصار» نام آن انصاری مشخص نیست. ابن عبد البر گفته است: نام او مرداس بن عمرو الفدکی است و برخی گفته‌اند مرداس بن نهیک الفزاری، که ابن کلبی نیز همین را گفته و اسامه او را کشت. ابن منده نقل کرده که ابو سعید خدری گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم سرّیه‌ای با اسامه به سوی بنی ضمره فرستاد» و در آن، اسامه مردی را کشت.

ابن ابی عاصم در «الدیات» آورده است: «يعقوب بن حميد از يحيى بن سليم از هشام بن حسان از حسن نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم سوارانی به سوی فدک فرستاد تا غارت کنند. مرداس الفدکی شبانه خارج شد و به اصحابش گفت که به دنبال محمد و یارانش خواهیم رفت. مردی او را دید و حمله کرد، مرداس گفت: من مؤمنم و او را کشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چرا دل او را نشکافی؟ انس گفت: مرداس مرد و دفن شد، اما دوباره روی قبر ظاهر شد. سپس پیامبر او را در دره‌ای میان دو کوه انداخت و فرمود: زمین حتی افراد بدتر را می‌پذیرد، اما الله شما را اندرز می‌دهد.»

این نشان می‌دهد که مرداس دیگری بوده است و قتلی که توسط اسامه رخ داد، مرداس نام نداشت. اتفاق مشابهی در تاریخ طبری درباره قتل محلم بن جثامه آمده است، که پس از دفن، زمین جسد او را پس زد.

«غشیناه» یعنی به او رسیدیم تا ما را پوشش دهد. در روایت الأعمش آمده: «مردی را دیدم و با نیزه زدم تا کشته شد» و در حدیث جندب در مسلم آمده: «هنگامی که شمشیر بر



او برداشت، گفت: لا إله إلا الله و کشته شد»، یعنی ابتدا شمشیر برداشت اما نتوانست، پس با نیزه زد.

«فلما قدمنا» یعنی وقتی به مدینه رسیدیم، این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید. در روایت اعمش آمده: «چیزی از این بابت در دلم افتاد و آن را به پیامبر گفتم». این دو روایت منافاتی ندارند، زیرا منظور این است که پیامبر از طریق اسامه مطلع شد، نه از دیگری. «أقفلته بعد ما قال» یعنی بعد از آن که گفت «لا إله إلا الله»؛ ابن التین گفته است: این نکوهش برای آموزش و هشدار است تا کسی به کشتن کسی که شهادت توحید می‌دهد، اقدام نکند.

قرطبی گفته است: تکرار این نکته و نپذیرفتن عذر، بازدارنده‌ای شدید برای اقدام به چنین عملی است.

«إنما كان متعوذا» یعنی او از سلاح بیم داشت، و در روایت ابن ابی عاصم آمده: «او این کار را برای حفظ جان خود انجام داد».

«أفلا شققت عن قلبه» یعنی دل او را نشکافی تا ببینی اعتقادش چیست؟ این بدان معناست که تنها ظاهر عمل و گفتار ملاک است، نه دل. این دلیل برای کسانی است که اعتقاد به گفتار درونی دارند و نشان می‌دهد که احکام بر اساس علائم ظاهری اعمال می‌شود، نه باطن.

«حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» یعنی تا آن روز آرزو کردم که قبل از آن مسلمان نشده بودم، یعنی اگر اسلام از آن روز آغاز می‌شد، از اثر آن عمل در امان بودم، نه این که می‌خواستم قبل از آن مسلمان نبوم. قرطبی گفته است: این نشان می‌دهد که فرد پیش از آن اعمال صالح را کوچک می‌شمرد و بیان او به صورت اغراق است.

در روایت مسلم از جندب بن عبدالله آمده: «مسلمانان به سوی گروهی از مشرکان رفتند، و مردی از مشرکان آسیب دید. شخصی از مسلمانان - احتمالاً اسامه بن زید - به سوی او رفت، و هنگامی که شمشیر برداشت، گفت: لا إله إلا الله و کشته شد».

و در آن آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به او فرمود: وقتی روز قیامت به تو برسد، با «لا إله إلا الله» چه خواهی کرد؟» او گفت: «ای رسول الله، برایم استغفار کن». پیامبر فرمود: «با «لا إله إلا الله» چه خواهی کرد؟» و او چیزی فراتر از این نگفت.



و خطابی گفته است: شاید اسامه تفسیر آیه قرآن «فلم یکن یغنیهم ایمانهم لما رأوا بأسنا» را بر حسب تصور خود کرده بود، از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را عذر دانست و نه دیه بر او واجب شد و نه چیز دیگر.

من می گویم: گویا او عدم سودمندی ایمان را به عموم دنیا و آخرت حمل کرده است، در حالی که چنین منظوری نیست. تفاوت این دو حالت این است که در چنین شرایطی، ایمان به نفع محدود او سود می رساند، زیرا باید از کار خود دست بکشد تا معلوم شود آیا آن را خالص از دل گفته یا از ترس قتل. این با حالتی که مرگ بر او غلبه کند و خروج روح آشکار شود تفاوت دارد؛ در این حالت گفتن آن به سود او در آخرت نخواهد بود، که منظور از آیه نیز همین است.

اما اینکه دیه یا کفاره‌ای بر او واجب نشد، درباره آن داودی سکوت کرده و گفته است: شاید به دلیل علم شنونده یا این که این قبل از نزول آیه دیه و کفاره بوده است. قرطبی گفته است: سکوت پیامبر به معنی عدم وقوع مسئولیت نیست، اما دلالتی دارد، زیرا معمولاً سکوت در چنین مواردی متداول نبوده است. ممکن است دلیل آن این باشد که بر اساس اجازه اولیه در قتل، هیچ چیز بر او واجب نبود و بنابراین ضمان تلف نفس یا مال نبود، یا اینکه مقتول از دشمن بوده و ولی مسلمان نداشت که دیه‌اش را بخواهد. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که اسامه آن را تأیید کرد و برهان مستندی وجود نداشت، لذا قبیله دیه‌ای نپرداخت و در این نظر اختلاف هست.

ابن بطلال گفته است: این ماجرا سبب شد که اسامه قسم بخورد که دیگر با مسلمان مبارزه نکند، از این رو در جنگ‌های جمل و صفین همراه علی حضور نیافت، که توضیح آن بعداً در کتاب فتنه خواهد آمد.

من می گویم: همین ماجرا در روایت أعمش نیز آمده است: «سعد بن ابی وقاص می گفت: تا اسامه با مسلمان نبرد نکند، من با او نمی جنگم.»

نووی از این روایت برای رد فرعی استفاده کرده است که رافعی گفته بود اگر کسی کافر شد و بعد مسلمان شد و مورد احترام فراوان قرار گرفت، گفت: «کاش کافر بودم و بعد مسلمان می شدم تا احترام بیشتری ببینم.» رافعی می گفت: این کفر است. نووی رد کرده است، زیرا در آن زمان اسلام او قطعی بود و آرزو صرفاً برای گذشته بود و با ایمان همراه بوده است.



و سپس به داستان اسامه استناد شده و گفته است: ممکن است تفاوت نیز قائل شد.^۱

۶۸۷۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِجِيِّ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ إِنِّي مِنَ النَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَيْعُنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا نَنْتَهَبَ ، وَلَا نَعْصِيَ ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ، فَإِنْ عَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قِضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ .

ترجمه: از عبادۀ بن صامت روایت است که گفت: همانا من در زمره‌ی کسانی بودم که با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کردیم و بر این بیعت کردیم که به الله چیزی شریک نیاوریم و دزدی نکنیم و زنا نکنیم و نفسی را که الله خونش را حرام گردانیده، نکشیم و غارت نکنیم و معصیت نورزیم، که اگر این بیعت را بجا کردیم مستحق بهشت خواهیم بود و اگر از چیزی از اینها سرپیچی کردیم، حکم آن با الله است (اگر بخواهد عذاب می کند و اگر بخواهد می بخشد).

توضیح: قوله «حدثني يزيد» یعنی ابن ابی کل حبیب مصری.

ابو الخیر مرثد بن عبدالله و الصنابجی عبد الرحمن بن عسیله هستند.

قوله «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله» یعنی شب عقبه.

قوله «باعناه على أن لا نشرک» ظاهراً به این معنا است که این بیعت به این صورت در شب عقبه بوده، نه اینکه همانطور که در کتاب ایمان ذکر شده، بیعت شب عقبه برای شرایط سخت و آسان و سایر حالات بوده است. اما بیعت ذکر شده در اینجا که به نام «بیعت زنان» معروف است، مدتی بعد رخ داده است. آیه‌ای که به بیعت زنان اشاره دارد پس از عمره حدیبیه و در زمان صلح و پیش از فتح مکه نازل شد، و بیعت مردان مطابق آن در سال فتح بوده است.^۲

۶۸۷۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» . رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

^۱ - فتح الباری.

^۲ - همان.



ترجمه: «ابوموسی می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست».

توضیح: از این حدیث شریف به روشنی استنباط می شود کسانی که با دست یا با زبان و قلم علیه اسلام اقدام می نمایند و در تضعیف دین می کوشند در حقیقت مسلمان نیستند بلکه از دشمنان اسلام می باشند هرچند به ظاهر خود را مسلمان معرفی کنند.

حافظ ابن حجر می گوید: قوله «جویریة» با جیم، تصغیر «جاریة» است و ابن اُسماء از نافع مولا ابن عمر شنیده و از طریق مالک هم روایت شده است.

قوله «من حمل علينا السلاح فليس منا» منظور از حمل سلاح علیه دیگران، برای ایجاد ترس و نه برای حفاظت است. «فليس منا» یعنی مطابق روش ما نیست و احتمالاً به معنی خارج از دین نیز هست برای شدت در نهی و ترساندن.

قوله «رواه أبو موسى عن النبي» گفته شده است که این روایت در کتاب فتنه با حدیث ابو هریره به همان معنا ذکر شده است و در مسلم نیز از سلمة به لفظ «من حمل علينا السيف» آمده است.

بدست گرفتن سلاح جز برای جهاد در راه الله و حفاظت جان و مال خویش و یا برای تمرین، جایز نیست.

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می فرماید: کسانی که علیه مسلمانی، چه برای گرفتن مالش و چه برای ریختن خونس، اسلحه بدست می گیرند، از ما نیستند؛ یعنی مسلمان نباید به خود جرأت چنین کاری را بدهد.

امروز متأسفانه برخی که خود را مسلمان می دانند، اسلحه بدست گرفته، برای غارت مال برداران مسلمان خویش، گردنه ها را می گیرند و بدون ترس از الله به راه زنی و خونریزی دست می زنند. برخی دیگر نیز در درگیری های فامیلی بدون در نظر گرفتن حق، اقدام به قتل برادر مسلمان خویش - که جرمش تنها این است که از فلان فامیل متولد شده است - می کنند. این گونه افراد باید متوجه باشند که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از آنان اظهار بیزاری نموده و در قیامت عذاب دردناکی در انتظار آنان است.^۱



۶۸۷۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبَتْ لِأَنْصَرِ هَذَا الرَّجُلُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ ثَرِيدٌ قُلْتُ أَنْصَرُ هَذَا الرَّجُلُ . قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ « إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ » .

ترجمه: «احنف بن قیس - رضی الله عنه - می گوید: رفتم تا به این مرد (علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - وقتی که با معاویه در حال جنگ بود) کمک کنم، به ابو بکره رسیدم، گفت: به کجا می روی؟ گفتم: می روم تا (به علی بن ابی طالب) کمک کنم، گفت: برگرد، من شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: هرگاه دو مسلمان با شمشیر در روی هم ایستادند قاتل و مقتول (کسی که می کشد و کسی که کشته می شود) هر دو در آتش دوزخ می باشند. گفتم: ای رسول الله! قاتل که به دوزخ برود حق خودش می باشد، ولی مقتول چرا؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مقتول به خاطر این به دوزخ می رود که بر کشتن طرفش حریص و مصمم می باشد».

توضیح: قوله «حدثنا أيوب» یعنی سختیانی و یونس ابن عبید البصری و حسن البصری. قوله «عن الأحنف» یعنی ابن قیس. قوله «لأنصر هذا الرجل» یعنی علی بن ابی طالب بود و أحنف در جنگ جمل از او عقب ماند.

قوله «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» به صورت مثنی ذکر شده است. قوله «في النار» یعنی اگر الله چنین کند، سزاوار است زیرا عملشان سزاوار عذاب است. قوله «كان حريصا على قتل صاحبه» دلیل بر این است که هر کس قصد گناه داشته باشد، حتی اگر انجام ندهد، گناهکار است.

خطابی گفته است: این تهدید برای کسی است که برای دشمنی یا طلب ملک بجنگد، اما کسی که برای دفاع از مردم یا دفع ستم بجنگد، مشمول این تهدید نمی شود.^۱

^۱ - همان.



درسها و اندرزها!!

این حدیث وعید و تهدید است برای آنانیکه بمنظور دشمنی دنیوی یا طلب حکومت و زمامداری بجنگند، اما آنکه با اهل بغی و سرکشان بجنگد، یا در مقابل متجاوز از خود دفاع کند و کشته شود، داخل این وعید نیست. زیرا شریعت برای او اجازه داده است.

و حدیث دلیل است بر عقوبت آنکه در دلش نیت چیزی را بکند و بر آن مصمم شود، هرچند بر انجام آن قدرت نیابد.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: «إِذَا أَلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا»؛ یعنی: «وقتی دو مسلمان، به روی هم شمشیر بکشند». شمشیر را به عنوان نمونه، ذکر کرد؛ ولی هر وسیله‌ای مانند تفنگ که نام سلاح بر آن اطلاق شود، و نیز سنگ یا هر چیز دیگری که برای قتل به کار رود، در این مفهوم می‌گنجد. آری! وقتی دو مسلمان به روی هم اسلحه بکشند و در صدد قتل یک‌دیگر برآیند و یکی از آن‌ها، دیگری را به قتل برساند، هر دو - قاتل و مقتول - دوزخی‌اند. ابوبکره رضی الله عنه عرض کرد: دوزخی بودن قاتل، روشن می‌باشد؛ چون مؤمنی را به عمد و ناحق کشته است؛ پس دوزخی‌ست. الله عز و جل می‌فرماید:

(وَمَنْ نِىْلُ مُؤْمِنًا مَدَاَوُّهُ قَقْمَلَىٰ ءَاوَبَّبَ أَلْ لَّهْبَهٗ وَلَيَّتْ هُوَ
وَآدَلَ دَلُولٌ ذَاۤءِلَ اِيْمَا) [النساء: ٩٣]

و هر کس، مؤمنی را به عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و الله بر او خشم گرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برایش آماده ساخته است. ابوبکره رضی الله عنه گفت: «هذا القاتل». چنین جمله‌هایی در مناظره، برای پذیرش و قبول کردن موضوع به کار می‌رود؛ یعنی: قبول داریم و درست است که قاتل، دوزخی‌ست؛ ولی گناه مقتول چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: «او بر کشتن رفیقش، حریص بود». به همین خاطر نیز وسیله‌ی قتل را با خود آورده بود؛ ولی موفق نشد و طرف مقابلش، بر او برتری یافت. بنابراین از آن‌جا که نیت قتل داشته و بدین کار مبادرت کرده است، با وجودی که به مقصودش نرسیده، حکم قاتل را دارد. آری! اعمال، به نیت‌ها بستگی دارند و این شخص به خاطر نیت قتل، گویا مرتکب قتل شده است. این‌جاست که به تفاوت این حدیث با این فرموده‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله پی می‌بریم که: «مَنْ قَتَلَ دُونَ دِمِّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ یعنی: «کسی که در دفاع از جان‌ش کشته شود، شهید است؛



کسی که به خاطر دفاع از خانواده‌ی خود کشته شود، شهید است؛ و کسی که در دفاع از مالش کشته شود، شهید است». پیش‌تر نیز حدیثی گذشت که در آن آمده بود: «اگر او را بکشی، دوزخی ست و اگر او، تو را بکشد، بهشتی هستی»^(۱) زیرا انسانی که از مال، خانواده، آبرو و جان خویش دفاع می‌کند، در برابر تجاوزگری به مقابله برمی‌خیزد که تنها با پیکار و قتال، می‌توان جلوی او را گرفت. در این صورت اگر تجاوزگر کشته شود، دوزخی ست و اگر کسی که به دفاع برخاسته، به قتل برسد، شهید و بهشتی می‌باشد. تفاوت در این‌جا روشن می‌شود؛ یعنی کسی که به قصد و با نیت قتل برادر مسلمانش را بکشد، دوزخی خواهد بود و همین‌طور کسی که به دست برادر مسلمانش، کشته می‌شود و خود نیز قصد کشتن او را داشته، ولی موفق نشده است؛ چنین مقتولی نیز دوزخی ست.

حدیث ابوبکره رضی الله عنه بیان‌گر بزرگ بودن گناه قتل است و نشان می‌دهد که قتل، یکی از مهم‌ترین عوامل ورود به دوزخ به‌شمار می‌رود. از این حدیث چنین برداشت می‌شود که صحابه رضی الله عنهم هر شبهه و اشکالی که داشتند، مطرح می‌کردند و رسول‌الله صلی الله علیه و آله به پرسش‌ها و شبهاتشان پاسخ می‌داد؛ از این‌رو هیچ شبهه‌ای در کتاب و سنت، بی‌پاسخ نیست؛ در پاره‌ای پاسخ‌گویی به شبهات در کتاب و سنت با طرح سؤال همراه است و در مواردی نیز بی‌آن‌که پرسشی مطرح شود، پاسخ شبهه‌ها ارائه می‌گردد. به عنوان مثال: رسول‌الله صلی الله علیه و آله درباره‌ی «دجال» خبر داد که چهل روز در زمین می‌ماند که روز اولش، مانند یک سال است و روز دومش، هم‌چون یک ماه و روز سوم، به‌اندازه‌ی یک هفته و سایر ایام، همانند روزهای عادیست. صحابه رضی الله عنهم پرسیدند: آیا در روزی که مانند یک سال است، باید فقط یک وعده نماز بخوانیم؟ رسول‌الله صلی الله علیه و آله فرمود: «لا، لکن اقدروا له قدره»^(۲). بنابراین به فضل الهی، هیچ شبهه‌ای در کتاب و سنت، برای ما بی‌پاسخ نمانده است. اگر در پاره‌ای از موارد، اشکالی پیش می‌آید که فکر می‌کنیم حل آن در کتاب و سنت وجود ندارد، دلیلش این است که ما، از شناخت حل آن در قرآن و سنت، عاجزیم یا برای شناخت آن، کوتاهی کرده‌ایم و به‌اندازه‌ی

(۱) صحیح الجامع، ش: ۶۴۴۵، از شیخ آل‌بانی رحمته الله.

(۲) صحیح مسلم، ش: ۲۹۳۷. [مفهوم حدیث این است که پس از طلوع صبح، به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر در روزهای عادی صبر کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح، نماز ظهر را بخوانید و به همین منوال، سایر نمازها را با اندازه‌گیری فاصله‌ی اوقات نماز در روزهای عادی، به‌جا آورید. (مترجم)]



کافی به کنکاش و بررسی نپرداخته‌ایم؛ ولی در حقیقت، هیچ شبهه‌ای در کتاب و سنت، بی‌پاسخ نیست.

۳ - باب قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

باب: قول الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در مورد کشته شدگان قصاص بر شما مقرر شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هرکسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شد، به خوبی پیروی کند و به نیکی دیه را به او بپردازد. این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان برای شماست، پس هرکس بعد از این تجاوز کرد برای او عذابی دردناک است.» [بقره: ۱۷۸]

توضیح: قوله «باب قول الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل» الآية» از قول ابو ذر نقل شده است.

در روایات دیگر مانند أصیلی و نسفی و ابن عساکر آمده است «القتلى الحر بالحر - إلى قوله - عذاب أليم».

۴ - باب سؤال القتال حتى يقر، والإقرار في الحدود

باب: سوال کردن از قاتل تا اقرار کند و اقرار در حدود

توضیح: قوله «باب سؤال القتال حتى يقر، والإقرار في الحدود» یعنی «باب پرسش از قاتل تا اعتراف کند و نقش اقرار در حدود»، این عنوان به روایت اکثر فقهاء آمده است. پس از آن، حدیثی از انس درباره داستان یهودی و دخترک آمده است. نسفی، کریمه و ابی نعیم در «المستخرج» این عبارت «باب» را حذف کرده و گفته‌اند: «و اگر قاتل اعتراف نکند، همچنان پرسیده می‌شود تا اقرار کند» و اقرار در حدود معتبر است. شیوه اکثر فقهاء شبیه همین است. اسماعیلی نیز تصریح کرده است که ترجمه اول بدون حدیث است.



من می‌گوییم: آیه یادشده مبنای شرط تساوی در قصاص است و این نظر جمهور فقهاست. کوفی‌ها مخالف بودند و گفتند: آزاد را بر برده و مسلمان را بر کافر ذمی نباید قصاص کرد و به آیه «وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس» تمسک کردند. اسماعیل قاضی در «احکام القرآن» گفته است: جمع بین این دو آیه بهتر است، بنابراین منظور از «النفس» تساوی است. این نظر با توافق فقها درباره عدم اجرای حد قذف بر برده در صورتی که آزاد او را قذف کند، تأیید می‌شود. همچنین حکم از آیه خود گرفته می‌شود، زیرا در انتهای آن آمده است: «فمن تصدق به فهو كفارة له» و کافر یا برده نمی‌تواند متصدّق باشد و کفاره به او تعلق نمی‌گیرد.

ابوثر گفته است: وقتی توافق شد که قصاص بین برده و آزاد در مواردی غیر از جان نیست، قصاص جان اولویت دارد.

ابن عبد البر گفته است: اتفاق بر این است که برده توسط آزاد کشته می‌شود و زن توسط مرد کشته می‌شود و قصاص انجام می‌گیرد، مگر اینکه برخی از صحابه مانند علی و تابعین مثل حسن بصری گفته باشند: اگر مرد زنی را بکشد و ولی او بخواهد، نصف دیه واجب است و در غیر این صورت، دیه کامل پرداخت می‌شود. این قول علی اثبات نشده، اما عثمان البتی فقیه بصره گفته است. همچنین برای تساوی زن و مرد این است که اتفاق شده است: اگر کسی دست یا چشم کسی را عمداً قطع کند، قصاص واجب است و دیه به خاطر عضو قطع شده نیست.

قوله «سؤال القاتل حتی یقر» یعنی کسی که به قتل متهم شده و بر او بینه نیست، باید مورد سؤال قرار گیرد تا اقرار کند.^۱

۶۸۷۶ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانُ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقْرَبَهُ ، فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ .



ترجمه: از انس روایت است: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود، به جاریه گفته شد چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ تا اینکه نام یهودی برده شد، (جاریه) با سرش اشاره کرد، یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ درهم کوبیدند».

توضیح: قوله «حدثنا همام» یعنی همام بن یحیی.

قوله «عن أنس» به روایت حبان از همام نقل شده است: «حدثنا أنس».

قوله «أن يهوديا»؛ نام یهودی را نیافتم.

قوله «رض رأس جاریه» یعنی سر دخترک خرد شده است. «رض» به معنای خرد شدن و فشار آمده و دخترک احتمالاً برده یا آزاد بوده اما نابالغ. در روایت هشام بن زید آمده است: «دختری در مدینه با زیور بود، یهودی او را با سنگ زد» و در روایت دیگر: «یهودی بر دخترک حمله کرد و سنگی برداشت که سرش خرد شد». پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به خانواده او رسید و دخترک در آخرین لحظات بود. این احتمال وجود دارد که «آزاد بودن» دخترک ذکر نشده باشد، زیرا «آنان» می تواند موالی و برده هم باشد. برخی روایات گفته اند او از انصار بوده است.

می توان بین روایت ها جمع کرد: «رض سر بین دو سنگ» یعنی سنگ اول سر او را زد و او روی سنگ دیگری افتاد. «أوضح» به معنای جواهرات یا زیور است؛ ابوعبید گفته است جواهرات نقره است و عیاض گفته از سنگ.

قوله «فقیل لها من فعل بک هذا أفلان أو فلان»؛ در برخی روایات بدون همزه آمده است. در روایت دیگری پیامبر از او پرسید: «چه کسی تو را زده است؟»

قوله «حتى سمی الیهودی»؛ در برخی روایت ها با اشاره سر دخترک آمده است که پاسخ مثبت یا منفی را نشان می داده است.

قوله «فلم یزل به حتی أقر»؛ یعنی او را آوردند تا اقرار کند و تا اقرار نکرد، دست برداشتند. ابومسعود گفته است: هیچ کس غیر همام بن یحیی نگفته است که «اقرار کرد و نه». مهلب گفته: حاکم باید از متهم با لطافت پرسش کند تا اقرار کند، این با حالتی که فرد توبه کرده تفاوت دارد؛ در آن صورت حد بر او برقرار می شود. در این داستان، یهودی بدون



بینه اقرار داده و این نشان می‌دهد که ادعای خون و دین حتی با شک و اشاره قابل پیگیری است.

همچنین این حدیث دلیلی بر جواز وصیت کردن غیر بالغ و ادعای دین و خون اوست. من می‌گویم: در این مورد نظر است، زیرا مشخص نیست دخترک نابالغ بوده یا نه. مازری درباره کسانی که قصاص بدون سلاح یا قتل مرد توسط زن را انکار کردند، بحث کرده است.

من می‌گویم: این دو موضوع در دو باب جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت. برخی از فقها به این حدیث استدلال کرده‌اند برای تدمیه (گرفتن دیه)، زیرا اگر مورد دخترک مدنظر قرار نمی‌گرفت، پرسش از او فایده‌ای نداشت. اما به تنهایی نمی‌توان آن را معتبر دانست، زیرا خلاف اجماع است و تنها می‌تواند برای قسامه مفید باشد.

نووی گفته است: مالک بر این بود که قتل متهم بر اساس صرف گفته مجروح ثابت است و به این حدیث استدلال کرده است. اما این سخن صحیح نیست و باطل است، زیرا یهودی اقرار کرد، همان‌طور که در برخی روایات تصریح شده است. برخی از مالکی‌ها گفته اند: مالک و هیچ یک از پیروان مذهب او نگفته‌اند که صرف گفته مجروح باعث قتل متهم می‌شود؛ بلکه گفته‌اند وقتی شخص محتضر بگوید «فلان مرا کشت»، این موجب قسامه می‌شود که دو نفر یا بیشتر از عصبه او قسم بخورند، مشروط بر مرد بودن، و برخی مالکی‌ها با جمهور موافقت می‌کنند. کسانی که به تدمیه معتقدند، استدلال کرده‌اند که ادعای کسی که به حالت مرگ رسیده و هنگام دیدن مرگ حقیقت را گفته، معتبر است.

این قول قوی‌تر از قول شافعی‌هاست که می‌گویند ولی مقتول وقتی مردی با خود چاقو داشته باشد، می‌تواند قسم بخورد، زیرا ممکن است قاتل کسی جز او باشد.

قوله «فرض رأسه بالحجارة» یعنی سر او را با سنگ کوبید. در روایات مختلف آمده است: «سرش بین دو سنگ خرد شد» یا «با سنگ کشته شد». عیاض گفته است: معنی آن این است که او را با یک یا چند سنگ زد و سرش روی سنگ دیگری افتاد.

ابن التین گفته است: برخی حنفی‌ها پاسخ داده‌اند که این حدیث دلالتی بر مماثلت در قصاص ندارد، زیرا زن زنده بود و قصاص در حال زنده بودن معنا ندارد. سپس توضیح داده‌اند که دستور قتل بعد از مرگ او بوده است، زیرا در حدیث آمده است: «فلان قتلک»، یعنی او



در همان هنگام مرده بود و قصاص صورت گرفت. ابن الماری از مالکی‌ها گفته است این حکم در ابتدای اسلام و پذیرش گفته مقتول بوده است، و روایت قتاده که اقرار شده متفاوت است و دیگران آن را نگفته‌اند.

استدلال به قصاص ذمی نیز شده، اما در حدیث تصریح نشده که مقتول ذمی بوده است، ممکن است معاهده یا مستأمن باشد.^۱

۵ - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بَعْصًا

باب: اگر به سنگ یا عصا بکشد

۶۸۷۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ - فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فُلَانٌ قَتَلَكَ» . فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ «فُلَانٌ قَتَلَكَ» . فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا ، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّلَاثَةِ «فُلَانٌ قَتَلَكَ» . فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ .

ترجمه: از شعبه از هشام بن زید بن انس از پدر کلان وی انس بن مالک روایت است که گفت: دختری که زیورات پوشیده بود در مدینه بر آمد و مردی یهودی او را با سنگ زد. آن دختر در حالی که رمق حیات در وی بود، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او گفت: «آیا فلان کس تو را کشته است؟» وی سر خود را به علامت نفی بلند کرد. آن حضرت بار دیگر از وی پرسید «فلان کس تو را کشته است؟» وی سر خود را بلند کرد. آن حضرت بار سوم از وی پرسید «فلان کس تو را کشته است؟» وی سر خود را به علامت تأیید پایین کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آن مرد یهودی را فراخواند و به کشتن وی میان دو سنگ امر کرد.

توضیح: قوله «باب إذا قتل بحجر أو بعصا» یعنی «باب اگر کسی با سنگ یا عصا کشته شد». این عنوان بدون صدور حکم قطعی آمده و اشاره به اختلاف نظر دارد، اما ذکر حدیث یهودی و دخترک نشان می‌دهد جمهور فقها این قول را ترجیح داده‌اند که قاتل باید به همان

^۱ - همان.



وسيله كشته شود كه قتل انجام شده است. آنها به آيه «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ» و «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ» تمسك كرده‌اند.

كوفى‌ها مخالف بودند و به حديث «لَا قُودَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» استدلال كردند، كه ضعيف است و توسط بزار و ابن عدى از حديث ابوبكر نقل شده است. بزار اختلاف را نيز با ضعف اسناد بيان كرده است.

ابن عدى گفته است: تمام طرق اين روايت ضعيف است و حتى اگر درست باشد، با قاعده آنها كه مى‌گويند سنت كتاب را نسخ نمى‌كند، ناسازگار است. نهي از مثله صحيح است، اما جمهور آن را بر غير مماثله در قصاص حمل مى‌كنند تا جمع بين دلايل شود. ابن منذر گفته است: اكثر فقها گفته‌اند اگر كسى با چيزى قتل كند، قتل عمد محسوب مى‌شود و به همان وسيله قصاص مى‌شود.

ابن ابى لیلی گفته است: اگر قتل با سنگ يا عصا تكرر شود، عمدى است، در غير اين صورت نيست.

عطاء و طاوس گفته‌اند شرط عمد اين است كه با سلاح باشد، و حسن بصرى، شعبى، نخعى، حكم، ابوحنيفه و پيروانشان گفته‌اند: شرط آن فلز (حديد) است.

اختلاف است درباره كسى كه با عصا زده شد و نمرد، آيا بايد دوباره قصاص شود؟ گفته اند: لازم نيست، يا اگر نمرد با شمشير كشته شود، مانند كسى كه با گرسنگى كشته مى‌شود. ابن العربى گفته است: مماثله شامل موارد معصيت نمى‌شود مانند شراب، لواط و آتش زدن. در موارد ديگر فقها اختلاف دارند، اما اصل آن توافقي است. برخى گفته‌اند: قاتل به وسيله‌اى كشته مى‌شود كه حكم آن را اجرا مى‌كند.

يكى از استدلال‌هاى مخالفان، حديث زنى است كه ضرت (انباغ) خود را با ستون فسطاط كشت؛ پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم در آنجا ديه قرار داد. بحث آن در «باب جنين زن» بعد از باب قسامه خواهد آمد.

محمد در ابتدای سند گفته است: كلاباذى آن را به ابن عبدالله بن نمير نسبت داده است. ابوعلى بن السكن گفته است: او ابن سلام است.^۱



۶ - باب قول الله تعالى (أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) .

باب: قول الله عزوجل: و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان، و چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می باشد، و زخم ها (نیز به همان صورت) قصاصی دارند. و هرکس از آن (قصاص) گذشت کند، پس آن، کفاره (گناهانش) خواهد بود، و هرکس بر اساس آنچه الله نازل نموده است حکم نکند پس ایشان ستمکارانند. [مأذنه: ۶]

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب قول الله تعالى (إن النفس بالنفس والعين بالعين)» یعنی «باب سخن الله: جان در برابر جان و چشم در برابر چشم»، این عنوان به ابوذر و اصیلی نسبت داده شده است. نسفی پس از آن آیه تا «فأولئك هم الظالمون» را آورده است و در روایت کریمه نیز تا «الظالمون» آمده است. هدف از ذکر آیه، تطبیق لفظ آن با حدیث است و نشان می دهد که حکم آن در شریعت اسلام نیز برقرار است و اساس قصاص در قتل عمد است.

۶۸۸ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي ، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ الثَّارِكُ الْجَمَاعَةِ » .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: خون هیچ انسان مسلمانی که به وحدانیت الله و پیامبری من اعتراف می نماید، برای هیچ کسی حلال نیست، مگر در برابر یکی از این سه چیز:

- ۱ - کسی که شخصی را بکشد (به قصاص آن کشته می شود).
- ۲ - کسی که ازدواج کرده باشد و بعد از آن مرتکب زنا شود (رجم خواهد شد).
- ۳ - کسی که از دین اسلام پشیمان شود و مرتد گردد و اسلام را ترک کند (به عنوان مرتد کشته خواهد شد).

توضیح: قوله «عن عبدالله» یعنی ابن مسعود.



قوله «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل» در روایت سفیان الثوری از أعمش آمده است. در آغاز روایت اضافه‌ای هست: «قام فینا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذی لا إله غیره لا يحل». ظاهر عبارت «لا يحل» این است که قتل مسلمان یا کسی که شهادتین را گفته، حرام است، حتی اگر قتل برخی از کسانی که اجازه کشتن دارند واجب باشد.

قوله «دم امرئ مسلم» در روایت ثوری «دم رجل» آمده است و منظور آن است که ریختن خون او مطلقاً حرام است.

قوله «یشهد أن لا إله إلا الله» صفت دوم است برای بیان اینکه منظور از مسلمان کسی است که شهادتین را گفته، یا حالتی است که نشان می‌دهد شهادتین اساس حرام نشدن خون است. این نظر طبیعی است و با حدیث اسامه «چگونه با لا إله إلا الله رفتار می‌کنی» تأیید شده است.

قوله «إلا بإحدى ثلاث» یعنی سه ویژگی است؛ در روایت ثوری آمده «إلا ثلاثة نفر». قوله «النفس بالنفس» یعنی کسی که عمداً و بدون حق کشته شود، طبق شرط قصاص، قتل او واجب است.

قوله «والثیب الزانی» یعنی مرد زناکار پس از ازدواج، قتل او به رجم جایز است. قوله «والمفارق لدینه التارک للجماعة» در روایت ابوذر آمده است. برخی دیگر گفته‌اند «المارق من الدین». منظور از «المارق لدینه» کسی است که دین را ترک کرده و از جماعت مسلمانان جدا شده است. در روایت مسلم: «التارک لدینه المفارق للجماعة» آمده و در روایت الثوری «المفارق للجماعة».

ابن مزی در مسند عایشه و ترجمه عبدالله بن مره این مسیر را ذکر نکرده است، اما مسلم نیز آن را نقل کرده است. منظور از «جماعة» همان مسلمانان است، و «المارق یا التارک» صفت مستقل نیست، بلکه توضیحی برای کسی است که مسلمان است و شهادتین گفته است، ولی دین یا جماعت را ترک کرده است.

به عبارت دیگر، «مسلم یشهد أن لا إله إلا الله» صفت توضیحی است و محدودیت نیست، زیرا مسلم بودن بدون شهادتین ممکن نیست.



این گفته را حدیث عثمان نیز تأیید می‌کند: «یا بعد از اسلام کفر ورزید»، که نسائی آن را با سند صحیح نقل کرده است. همچنین در لفظی صحیح آمده: «ارتد بعد اسلامه» و از طریق عمرو بن غالب از عایشه نیز آمده: «أو کفر بعد ما أسلم». در حدیث ابن عباس نزد نسائی آمده: «مرتد بعد ایمان».

ابن دقیق العید می‌گوید: ارتداد سبب جواز ریختن خون مسلمان در مردان است، ولی درباره زنان میان فقها اختلاف است.

این حدیث توسط جمهور فقها به این دلیل استناد شده که حکم زن همان حکم مرد است، زیرا حکم آنها در زنا برابر است. برخی گفته‌اند این دلالت به اقتران ضعیف است. بیضاوی گفته است: «التارک لدینه» صفت تأکیدی برای «المارق» است، یعنی کسی که جماعت مسلمانان را ترک کرده و از آنها جدا شده است. این حدیث دلیلی است برای کسانی که می‌گویند هر کس وارد اسلام شد و چیزی غیر از آنچه ذکر شد ترک نکرد، کشته نمی‌شود؛ طیبی نیز از این نظر پیروی کرده است.

ابن دقیق العید می‌گوید: می‌توان از عبارت «المفارق للجماعة» برداشت کرد که منظور مخالف اهل اجماع است؛ یعنی کسی که مخالف اجماع است، می‌توان او را کافر دانست. این نظر به بعضی نسبت داده شده، ولی نباید ساده گرفت، زیرا مسائل اجماعی گاهی با تواتر نقل از صاحب شرع همراه است، مانند وجوب نماز، و گاهی نیست. در اولی، کسی که منکر آن باشد، کافر است به دلیل مخالفت با تواتر نه اجماع، و در دومی، کافر محسوب نمی‌شود.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است: صحیح این است که کسی که منکر اجماع است، تنها اگر انکار او درباره چیزی باشد که وجوب آن در دین ضروری و معلوم است مانند نمازهای پنجگانه، کافر است. برخی گفته‌اند انکار چیزی که وجوبش تواتر دارد نیز کافی است. عیاض و دیگران اجماع بر تکفیر کسی که قائل به قدم عالم است را نقل کرده‌اند.

ابن دقیق العید گفته: برخی مدعی‌اند که مخالف در فلسفه و عقل‌گرایی، مانند مخالف در حدوث عالم، کافر نیست زیرا این مخالفت از نوع مخالفت اجماع است و باید ثابت شود که نقل تواتر از صاحب شرع آمده باشد.



نوی گفته است: عبارت «التارك لدينه» عام است و شامل هر کسی است که به هر نوع ارتداد خارج شود و اگر به اسلام بازنگردد، باید کشته شود. «المفارق للجماعة» شامل هر کسی است که به بدعت یا انکار اجماع از جماعت خارج شود، مانند رافضیه، خوارج و غیره. قرطبی در «المفهم» گفته: ظاهر «المفارق للجماعة» نعت برای «التارك لدينه» است، زیرا هر کسی که ارتداد کند از جماعت مسلمانان خارج می‌شود. اما شامل هر کسی است که از جماعت خارج شود حتی بدون ارتداد، مانند کسانی که از اجرای حدود سر باز می‌زنند یا اهل بغی و خوارج و غیره. بنابراین لفظ «المفارق للجماعة» شامل عموم آنها می‌شود. تحقیق او این است: هر کسی که از جماعت جدا شود، دین خود را ترک کرده، اما ارتدادی همه دین را ترک می‌کند، در حالی که «مفارق» بدون ارتداد، تنها بخشی از دین را ترک کرده است.

بحث وجود دارد که اصل خصله سوم (ارتداد) باید موجود باشد، و «مفارق» بدون ارتداد مرتد نامیده نمی‌شود. پاسخ این است که در حصر کسی که باید کشته شود، فقط در حالت محارب و مبارزه کشته شدن جایز است. اگر اسیر شد، کشته نمی‌شود، حتی در مورد محاربان، ولی تارک نماز از آن خارج است. ابن دقیق العید گفته: تارک نماز به خاطر ترک آن کشته نمی‌شود، زیرا جزو سه مورد اصلی نیست. شیخ والد حافظ ابو حسن بن المفضل المقدسی نیز همین نظر را در اشعار خود بیان کرده است.

اختلاف در تارک نماز: احمد، اسحاق، برخی از مالکیان و برخی از شافعیان گفته‌اند که تارک نماز کافر است حتی اگر وجوب آن را انکار نکند. جمهور گفته‌اند حکم حد دارد. حنفیان و مزنی گفته‌اند نه کافر است و نه کشته می‌شود.

یکی از دلایل قوی برای عدم کفر او، حدیث عبادہ است: «پنج نماز بر بندگان واجب شده است... و کسی که آن را انجام ندهد، عهده با الله ندارد». این حدیث توسط مالک و صحاح السنن و با تصحیح ابن حبان و ابن السکن نقل شده است. احمد و موافقانش از ظاهر برخی احادیث که کفر را ثابت می‌کردند، استدلال کرده‌اند.

ابن دقیق العید گفته: برخی برای رفع اشکال استناد به حدیث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» کرده‌اند، دلالت از آن بر آن است که عصمت (حفظ جان و مال) وابسته به انجام مجموع است، نه بخشی از آن. اختلاف این



است که آیا کسی که نماز را ترک کرده بدون نصب قتال کشته می‌شود یا خیر. تفاوت میان «مقاتله بر چیزی» و «قتل بر آن» روشن است.

فقه‌ها بر اساس دلالت مفهوم و متن حدیث اختلاف دارند، و برخی برای تارک نماز قتل را مجاز دانسته‌اند. برای تارک زکات و روزه، ممکن است از طریق اجبار یا قصد به تحقق مانع، حکم متفاوت باشد. همچنین، حر نباید به خاطر زنا کشته شود در حالی که عید کشته می‌شود، زیرا اجماع فقها بر تساوی حر و عبد در ارتداد است. بنابراین، اصل حکم بر اساس دلالت اقتران است مگر اینکه نص مخالفی برسد.

شیخ ما در شرح ترمذی گفته است: برخی از سه مورد اصلی (قتل عمد سه‌گانه) استثنا کرده‌اند «قتل صائل» را، یعنی کسی که طلب کمک یا گرفتن مال می‌کند و ممکن است کشته شود، زیرا جواز قتل او برای دفع (خطر یا تجاوز) وجود دارد. او به قول نووی اشاره کرده که صائل و امثال آن از عموم سه مورد خارج شده و در دفع جایز است. ممکن است پاسخ داده شود که صائل داخل در «مفارق للجماعة» است یا مقصود این است که «قتل عمد او جایز نیست» به این معنا که فقط در دفع جایز است، نه مانند سه مورد دیگر. طیبی این را پسندیده و گفته است: این ترجیح دارد بر توضیح بیضاوی، زیرا با تفسیر عبارت «النفس بالنفس» که قتل نفس قصاصاً نفس قاتل را جایز می‌داند، خروج صائل را اقتضا می‌کند، حتی اگر قصد دافع قتل او را نداشته باشد.

جواب دوم مورد قبول است و جواب اول قبلاً بیان شد. ابن التین از داودی نقل کرده که این حدیث با آیه «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فی الأرض» منسوخ شده است؛ یعنی آیه جواز قتل به سبب فساد در زمین را داده است. همچنین در قتل غیر از سه مورد چیزهایی آمده: آیه «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» و حدیث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» و حدیث «من أتى بهيمة فاقتلوه» و حدیث «من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه» و قول عمر «تغرة أن يقتلوا».

قول برخی از ائمه: اگر توبه کند، نه؛ در غیر آن کشته شود.

برخی دیگر: مبتدع را بکوبند تا باز گردد یا بمیرد.

قول برخی: تارک نماز کشته شود.



و علاوه بر این، گفته‌اند: کسی که بخواهد مال یا حریم دیگری را بدون حق بگیرد، مانع پرداخت زکات، ارتداد بدون ترک جماعت، مخالفت با اجماع و آشکار کردن اختلاف و نفاق، زندیق اگر توبه کند، و ساحر نیز شامل این می‌شوند.

پاسخ: در محاربه، اگر کسی کشته شود، حکم قتل جاری است. آیه درباره باغی برای جنگ آمده، نه قصد قتل. خبرهای لوط و بهیمه صحیح نیستند و اگر هم صحیح باشند، داخل در زنا هستند. خروج از مسلمانان به معنی حبس یا جلوگیری از خروج است. اثر عمر نیز از این نوع است. بحث درباره قدریه و سایر مبتدعه تابع حکم تکفیر آنها است. تارک نماز نزد کسانی که او را کافر نمی‌دانند، اختلاف دارد. طلب مال یا حریم شامل دفع صائل است. مانع زکات قبلاً جواب داده شد. مخالف اجماع داخل در «مفارق الجماعة» است. زندیق به دلیل اصل کفرش و ساحر نیز به همین دلیل حکم قتل دارند.

ابن العربی از برخی استادان خود نقل کرده که دلایل قتل ده مورد است، اما او می‌گوید این سه مورد اصلی را نباید ترک کرد، زیرا کسی که جادو کند یا به پیامبر ناسزا گوید، کافر است و داخل در «تارک لدینه» می‌شود.

با استدلال به «النفس بالنفس»، تمام نفس‌ها در قتل عمد برابرند، چه آزاد چه برده. حنفیه به این تمسک کرده و گفته‌اند که آیه مائده ناسخ آیه بقره است. برخی میان برده قاتل و برده دیگر فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند برده غیر خود را می‌توان قصاص کرد، اما برده خود را نه.

جمهور: آیه بقره تفسیر آیه مائده است؛ برده با آزاد کشته می‌شود ولی آزاد با برده نه. شافعی: بین آزاد و برده قصاص نیست مگر اینکه آزاد بخواهد. دلیل جمهور: برده کالاست و اگر خطا کشته شود، فقط ارزشش قصاص دارد.

عمومیت این آیه برای جواز قتل مسلمان توسط کافر معاهد و مستأمن نیز استفاده شده است. قبلاً در شرح حدیث علی «لا یقتل مؤمن بکافر» توضیح داده شد که این جواز برای وصف چیزی است که شخص داشته، حتی اگر بعداً تغییر کرده باشد و برای استثنای مرتد از مسلمانان باشد.^۱



۷ - باب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

باب: کسی که کشته را با سنگ کشت (قصاص).

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله «باب من أقاد بالحجر» یعنی حکم قود با دو باز شستگی و مماثله در قصاص است. در آن حدیث، داستان یهودی و جاریه آمده و پیشتر شرح داده شد. «فأشارت برأسها أی نعم» در روایت کشمیهنی «أن نعم» با نون جایگزین تحتانی آمده و هر دو برای تفسیر آنچه پیشتر آمده است، استفاده می شوند. منظور این است که با اشاره فهمانده است، مانند اینکه گفته باشد «بله».

۶۸۷۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْصَاحِ لَهَا ، فُقِتِلَهَا بِحَجَرٍ ، فَجِئَءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ « أَقْتَلَكَ فُلَانٌ » . فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَجَرَيْنِ .

ترجمه: از شعبه از هشام بن زید روایت است که انس رضی الله عنه گفت: همانا مردی یهودی دختری را که زیورات پوشیده بود کشت (که او را با سنگ کشته بود) چون آن دختر را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند، رمقی از حیات داشت آن حضرت به وی گفت: «آیا تو را فلان کس کشته است؟» وی با سر خود اشاره کرد که نی. آن حضرت برای بار دوم از وی سؤال کرد و او با سر خود اشارت کرد که نی. سپس برای بار سوم از وی پرسید وی با سر خود اشارت کرد آری. پیامبر صلی الله علیه و سلم همان (یهودی) را با دو سنگ به قصاص وی کشت.

توضیح: همان داستان یهودی و جاریه آمده است و تکرار جمله «فأشارت برأسها أی نعم» برای تأکید بر اشاره فهمانده است.

۸ - باب مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

باب: کسی که از وی کسی کشته شده، او را دو گزینش است.

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» به لفظ خبر روایت شده است. ظاهر آن دلیل است برای کسی که می گوید اختیار در گرفتن دیه یا قصاص به ولی مقتول برمی گردد و رضایت قاتل شرط نیست.



این مقداری است که قصد ترجمه بود. سپس حدیث ابی هریره با حدیث ابن عباس ذکر شده که در تفسیر آیه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» آمده، یعنی خون او را بخشیده و دیه را پذیرفته است («اتباع بالمعروف» یعنی در مطالبه دیه). ابن عباس عفو را به معنی قبول دیه در قتل عمد تفسیر کرده است. پذیرش دیه به ولی مقتول مربوط است و قاتل نیز مجبور است دیه را بدهد، زیرا عموم آیه «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» حکم می‌کند. ابن بطال گفته: «ذلک تخفیف من ربکم» یعنی الله گرفتن دیه را جایگزین اجبار قصاص کرده است.

۶۸۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتَحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُرَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمُ تَجَلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَجَلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّمَا أَهَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَنْتَقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُوْدَى وَإِمَّا يُقَادُ » . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ » . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بَيْتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِلَّا الْإِذْخِرَ » . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَتْلَ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ .

معنی کلمات:

- لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا : درختش قطع نمی شود .
- وَلَا يُخْتَلَى خِلَافُهَا : علفهای سبزش بریده نمی شود .
- وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا : گیاه خشکش قطع نمی شود .
- وَلَا تَلْتَقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ : مال پیدا شده اش برداشته نمی شود مگر کسی که بخواهد دنبال صاحبش بگردد .
- خَيْرِ النَّظَرَيْنِ : بهترین گزینه .
- يُوْدَى : خوبنها می گیرد .



- **الأذخر:** نوعی گیاه خوشبو که به عنوان کاه از آن استفاده می شود.

ترجمه: ابو هريره رضی الله عنه می فرماید: وقتی که الله بلند مرتبه مکه را بر رسولش صلی الله علیه و سلم فتح نمود قبیله‌ی هذیل شخصی را از قبیله‌ی بنی لیث در مقابل کشته ای که در جاهلیت داده بودند کشتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین مردم ایستاند و فرمودند: الله نگذاشت لشکر فیل به مکه وارد شود، و اکنون رسولش و مومنین را بر مکه مسلط گردانده است، و جنگ و خونریزی در مکه برای هیچ کس قبل از من جایز نبوده است، و برای هیچ کس بعد از من نیز جایز نخواهد بود، و برای من نیز پاره ای از روز جایز شد، و اکنون مکه حرام گشته است، درختش قطع نمی شود، علفهای سبزش بریده نمی شود، گیاهان خشکش نیز قطع نمی شود، و مال پیدا شده در مکه برداشته نمی شود مگر کسی که بخواد دنبال صاحبش بگردد، و هر کس کشته داده است دو راه دارد بهترین آن را انتخاب کند، یا در مقابل قاتل را بکشد و یا خونبهای مقتولش را دریافت کند.

آنگاه شخصی از اهل یمن که به او ابو شاه می گفتند بلند شد و گفت: یا رسول الله اینهایی که فرمودی برایم بنویسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای ابو شاه بنویسید.

سپس عباس رضی الله عنه بلند شد و گفت: یا رسول الله اذخر را از گیاهان مستثنا کنید، زیرا از آن در سقف خانه هایمان و در قبر استفاده می کنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند: مگر اذخر.

توضیح: قوله «عن أبي هريرة» برای بیشتر کسانی است که از یحیی بن ابی کثیر روایت کرده‌اند، در صحیحین و غیر آنها. در روایت نسائی مرسل آمده که از یحیی بن حمید از أوزاعی است و این شاذ است.

قوله (أن خزاعة قتلوا رجلاً. وقال عبد الله بن رجاء) - این روایت به طریق حرب بن شداد از یحیی، و او ابن ابی کثیر است، در هر دو مسیر نقل شده است. اینجا حدیث به لفظ حرب ذکر شده و پیشتر لفظ شیبان بن عبد الرحمن در کتاب العلم ذکر شد. مسیر عبد الله بن رجاء را بیهقی از طریق هشام بن علی السرافی نقل کرده است. پیش‌تر در باب «اللقطة» از طریق الولید بن مسلم از أوزاعی از یحیی از ابی سلمه، روایت به صراحت آمده است. قوله «أنه عام فتح مكة» - «هاء» در «أنه» ضمیر شأن است.



قوله «قتلت خزاعة رجلاً من بنی لیث بقتیل لهم فی الجاهلیة» - در روایت ابن ابی ذئب از سعید المقبری از ابی شریح آمده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «الله مکه را حرام کرده است» و سپس ادامه داد: «پس شما خزاعه، این مرد را از هذیل کشته‌اید و من قصاص او را بر عهده دارم».

نسب خزاعه در ابتدای مناقب قریش ذکر شد. بنو لیث قبیله‌ای مشهور هستند که به لیث بن بکر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر منسوب‌اند. هذیل قبیله بزرگی است که به هذیل بن مدرکه بن الیاس بن مضر نسبت داده می‌شود. هذیل و بکر از ساکنان مکه بودند و در ظاهر مکه از حرم خارج بودند. خزاعه بر مکه مسلط بودند، سپس از آنجا اخراج شدند و در ظاهر مکه بودند. بین خزاعه و بنی بکر دشمنی ظاهری در جاهلیت بود. خزاعه حامیان بنی هاشم تا عهد پیامبر بودند و بنی بکر حامیان قریش. نام قاتل از خزاعه «خراش بن أمیه الخزاعی» و مقتول از خزاعه در جاهلیت «أحمر» بود.

ابن إسحاق در سیره نبویه نام مقتول خزاعی را «منبه» ذکر کرده است. وی روایت می‌کند: «سعید بن أبی سندر الأسلمی گفت: مردی داشتیم به نام أحمر که شجاع بود و اگر می‌خواست و چیزی به آنها نزدیک می‌شد، با غرشی مانند شیر بیدار می‌شد. قوم هذیل به آنها حمله کردند و ابن الأثوع گفت: صبر کنید تا ببینم آیا أحمر در میان آنهاست یا نه؛ سپس به سوی او رفت و شمشیر را در سینه‌اش فرو کرد و کشت».

در سال فتح مکه، خزاعه ابن الأثوع هذلی را شناختند و خراش بن أمیه گفت: «آن مرد را رها کنید» و سپس او را با شمشیر زد و کشت. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «ای خزاعه! دست‌هایتان را از کشتن بردارید، شما قتلی برای دین او مرتکب شده‌اید.» ابن إسحاق نقل می‌کند که عبد الرحمن بن حرملة الأسلمی از سعید بن مسیب گفت: وقتی پیامبر از کار خراش بن أمیه آگاه شد، گفت: «خراش در جنگ جویی سزاوار نکوهش است».

سپس حدیث ابی شریح خزاعی ذکر شد. داستان مقتول از بنی لیث احتمالاً متفاوت است. ابن هشام می‌گوید مقتول از بنی لیث «جندب بن الأدلع» بود. برخی گفته‌اند اولین قتلی که پیامبر در روز فتح به او اهدا کرد، همین بود.

در برخی منابع نام قاتل خزاعی «هلال بن أمیه» ذکر شده که احتمال دارد لقب خراش باشد.



قوله «فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» - در روایت سفیان: «پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از این موضوع آگاه شد و بر مرکب سوار شد و خطبه خواند.»

قوله «إن الله حبس عن مكة الفيل» - «فیل» نام حیوان مشهور است. اشاره به داستان حبشه است که ابن إسحاق آن را مفصل آورده است: ابرهه حبشی که بر یمن غلبه کرده بود، کلیسا ساخت و مردم را مجبور به حج آنجا کرد. برخی عربان او را فریب دادند و فرار کردند، ابرهه خشمگین شد و قصد تخریب کعبه کرد و با ارتشی بزرگ و فیل آمد. عبد المطلب به او رفت و گفت: این خانه الله است و هیچ کس بر آن سلطه ندارد.

پرندهگان ابابیل با سنگهای سیاه از آسمان بر ارتش او فرود آمدند و همه کشته شدند. ابن مردویه از طریق حسن از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که: «اصحاب الفیل تا صفا فرود آمدند و عبد المطلب به آنها گفت: این خانه الله است و کسی بر آن سلطه ندارد.» طبق طبری، پرندهگان سبزی از دریا آمدند با سرهایی مانند سرهای حیوانات وحشی. ابی حاتم از طریق عبید بن عمیر سند قوی دارد که الله پرندهگانی از دریا فرستاد که مانند قلاب بودند.

قوله «فذكر نحو ما تقدم» - اشاره به مطالبی است که پیش تر ذکر شد. قوله «وإنها لم تحل لأحد قبلي إلخ» - توضیح آن مفصل پیش تر در «باب تحریم القتال بمكة» از ابواب جزای صید و همچنین در «باب لا يعضد شجر الحرم» آمده است. قوله «ولا يلتقط» - با ضم اول آن برای مصدر مجهول و در پایان «إلا لمنشد» آمده است. در روایت کشمیهنی با فتح اول و آخر «إلا منشد» آمده که روشن است. قوله «ومن قتل له قتيل» - یعنی کسی که برایش کسی کشته شده، یعنی نزدیک او که زنده بود، به قتل رسیده است.

قوله «فهو بخير النظرين» - پیش تر در کتاب العلم با لفظ «ومن قتل فهو بخير النظرين» ذکر شد؛ این لفظ مختصر است و نمی توان آن را بر ظاهر گرفت زیرا مقتول اختیاری ندارد، بلکه اختیار با ولی اوست. خطابی نیز به این موضوع اشاره کرده است. در روایت ترمذی از طریق أوزاعی آمده: «فإما أن يعفو وإما أن يقتل»؛ منظور «العفو یا گرفتن دیه» برای جمع بین دو روایت است. این را روایت ابی شریح نیز تأیید می کند: «فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية». در روایت ابی داود و ابن ماجه و ترمذی لفظ دیگری



آمد: «فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» - یعنی اگر کسی بخواهد فراتر از قصاص یا دیه عمل کند، از او گرفته شود.

اختلاف در این است که حق انتخاب با قاتل است یا ولی مقتول. در شرح حدیث بعدی توضیح داده شده است. اکثر فقها معتقدند ولی خون حق انتخاب دارد و اگر دیه را انتخاب کند، قاتل موظف است اطاعت کند؛ مالک می گوید تنها با رضایت قاتل لازم است. آیه «ومن قتل له» نشان می دهد که حق به وراث مقتول تعلق دارد؛ اگر برخی غایب یا کودک باشند، تا رسیدن کودک یا غایب، اجرای قصاص متوقف است.

قوله «إما أن يودي» - یعنی قاتل یا ولی او دیه را به وراث مقتول بدهد. «إما أن يقاد» - یعنی قصاص اجرا شود. در برخی روایتها «إما أن يعقل» یا «إما أن يفدى» آمده که همه به همین معناست.

اصالت عدم تعدد است؛ یعنی اگر دیه داده شود یا قصاص شود، نیاز به اجرای چندباره نیست. حدیث جواز قصاص در حرم نیز به دلیل خطبه پیامبر در مکه ثابت است و محدود به غیر حرم نیست. این روایت برای کسانی که قتل مسلم بر ذمی را جایز می دانند، نیز قابل استناد است.

قوله «فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه» - قبلاً توضیح داده شده است، او فارس از فرسان کسرای ایران بود که به یمن فرستاده شدند.

قوله «ثم قام رجل من قریش فقال: يا رسول الله إلا الإذخر» - این شخص عباس بن عبدالمطلب بود و شرح آن در ابواب حج ذکر شده است.

قوله «وتابعه عبید الله» - یعنی ابن موسی.

قوله «عن شیبان فی الفیل» - پیروی از حرب بن شداد از یحیی درباره داستان اصحاب فیل است.

قوله «وقال بعضهم عن أبي نعيم القتيل» - محمد بن یحیی الذهلی در روایت خود لفظ «القتل» را از ابی نعیم نقل کرده، اما بخاری با شک آن را نقل کرده است.

قوله «وقال عبید الله إما أن يقاد أهل القتل» - یعنی قصاص اجرا شود یا دیه داده شود.^۱

^۱ - فتح الباری.



٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لَهُذِهِ الْأُمَّةُ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ) إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ، قَالَ (فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدَّى بِإِحْسَانٍ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: در میان بنی اسرائیل قصاص بود ولی دیت (خونبها) در میان شان نبود، پس الله به این امت فرمود: «این کسانی که ایمان آورده اید، درباره‌ی کشتگان، بر شما [حق] قصاص مقرر شده؛ آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هرکس که از جانب برادر (دینی اش) [یعنی ولی مقتول] چیزی [از قصاص] به او عفو شود» ابن عباس گفت: لفظ عفو [در آیه‌ی مذکور] آنست که دیت (خونبها) را در قتل عمد قبول کند. (ادامه‌ی آیه (از عفو ولی مقتول) مطابق عرف پیروی کند» [بقره: ۱۷۸] یعنی ولی مقتول مطابق عرف خونبها را مطالبه نماید و قاتل آنرا به روش پسندیده تأدیه کند.

توضیح: قوله «عن عمرو» - یعنی ابن دینار. قوله «عن مجاهد» - پیش‌تر در تفسیر سوره بقره ذکر شده است.

قوله «عن ابن عباس» - روایت به واسطه ابن عیینه از عمرو بن دینار نقل شده است. قوله «كانت في بني إسرائيل القصاص» - در میان بنی اسرائیل قصاص معمول بود. قوله «فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفى له من أخيه شيء» - یعنی الله برای این امت قصاص را واجب کرده تا این آیه، و کسی که از برادرش چیزی بخشیده شود، حق دیه دارد.

در روایت‌های دیگر نیز این مطلب آمده و برخی تفاسیر اضافی درباره «ذلك تخفيف من ربكم» و «فمن اعتدى» آمده است، یعنی قصاص پس از قبول دیه نیز قابل اجراست. در تفسیر این آیه درباره «عذاب» اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده است که این آیه مربوط به آخرت است و در دنیا شامل کسی است که از ابتدا مرتکب قتل شده باشد؛ این نظر جمهور فقها است. اما عکرمه، قتاده و سدی می‌گویند که در دنیا قتل واجب است و ولی مقتول نمی‌تواند دیه دریافت کند.



در این زمینه حدیثی از جابر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من کسی را که پس از گرفتن دیه کسی را بکشد نمی‌بخشم»؛ این حدیث را ابوداود نقل کرده، اگرچه در سند آن انقطاع وجود دارد. ابو عبید گفته است که ابن عباس معتقد بود این آیه با آیه مائده «النفس بالنفس» نسخ نشده است، بلکه هر دو محکم‌اند و آیه مائده توضیحی بر آیه بقره است. منظور از «النفس بالنفس» جان آزادان است، چه مرد و چه زن، نه بردگان، زیرا جان همه آزادان با هم برابر است.

اسماعیل گفته است منظور از «النفس بالنفس» جبران مشابه در حدود است، زیرا اگر آزاد، برده‌ای را به جرم فاحش بزند، مجازات حدی ندارد، اما قصاص شامل همه حدود است. همچنین آیه «والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ارة له» نشان می‌دهد که بردگان و کافران مشمول دیه یا صدقه نیستند، زیرا برده نمی‌تواند از خون یا جراحت خود صدقه دهد و کافر هم متصدق محسوب نمی‌شود.

ابن عباس می‌گوید که آیه «وکتبنا علیهم فیها» درباره بنی‌اسرائیل در تورات حکم می‌کند «النفس بالنفس» به صورت مطلق، ولی الله برای این امت تخفیف داده و دیه را به جای قتل برای کسی که ولی او از قصاص صرف‌نظر کند جایگزین کرده و آن را مخصوص آزاد بر آزاد قرار داده است. بنابراین، استناد به آیه مائده برای قتل آزاد بر برده یا مسلم بر کافر معتبر نیست، زیرا شریعت پیشین تنها شامل آن چیزی می‌شد که با شریعت اسلام تضاد نداشت. گفته شده است که شریعت عیسی تنها شامل دیه بوده و قصاص نداشت، اما اسلام میان قصاص و دیه جمع کرده و شریعتی معتدل و میانه است.

جمهور فقها معتقدند که حق انتخاب بین قصاص و دیه با ولی مقتول است، و خطابی این معنا را تأیید می‌کند: اگر قصاص به دیه تبدیل شود، مستحق دیه باید به نیکی درخواست کند و قاتل موظف است دیه را با حسن نیت پرداخت کند.

مالک، ثوری و ابوحنیفه معتقدند که حق انتخاب با قاتل است. طحاوی با استناد به حدیث انس درباره ربیع عمته گفته است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کتاب الله القصاص»؛ یعنی حکم قصاص لازم است و انتخاب با ولی نیست. اگر حق انتخاب با ولی بود، پیامبر آن را اعلام می‌کرد. بنابراین عبارت «فهو بخیر النظرین» یعنی ولی مقتول مخیر است مشروط بر اینکه قاتل رضایت دهد دیه را بپردازد.



پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز هنگامی که ولی مقتول قصاص را درخواست می کرد، فرمود «کتاب الله القصاص» تا نشان دهد که کتاب الله حکم قصاص را مقرر کرده و تأخیر در بیان حق انتخاب نیست. طحاوی همچنین گفته است که اگر ولی بگوید: «رضایت دارم که فلان مبلغ دیه داده شود و قاتل را نکشم»، قاتل نمی تواند اجبار شود، هرچند موظف است خون خود را حفظ کند.

مهلب و دیگران گفته اند که عبارت «فهو بخیر النظرین» نشان می دهد که ولی می تواند در مورد عفو یا قصاص تصمیم بگیرد، ولی قاتل مجبور به پرداخت دیه نیست مگر اینکه خودش بخواهد. آیه نشان می دهد که در قتل عمد، قصاص یا دیه واجب است و واجب بودن حق انتخاب دو دیدگاه است که جمهور فقها آن را پذیرفته اند. شافعی نیز اصل را بر حق انتخاب ولی قرار داده است.

در سبب نزول آمده است که آیه درباره دو گروه عرب بود که یکی بر دیگری برتری داشت و زنان را بدون مهریه می گرفتند و اگر برده ای کشته می شد، با قتل آزاد یا مرد دیگر جواب می دادند. این روایت توسط طبری از شعبی نقل شده است.

ابوداود از طریق علی بن صالح بن حی از سماک بن حرب از عکرمه از ابن عباس نقل کرده است: قریظه و نَصیر وجود داشتند و نَصیر از قریظه شریف تر بود. اگر مردی از قریظه مردی از نَصیر را می کشت، همان کار با او می شد، و اگر مردی از نَصیر مردی از قریظه را می کشت، باید صد شقه و سَقّ خرما می دادند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث شد، مردی از نَصیر مردی از قریظه را کشت. قریظه ای ها گفتند: «اجازه دهید او را بکشیم»؛ نَصیری ها پاسخ دادند: «بین ما و شما پیامبر است.» پس نزد پیامبر آمدند و آیه «وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط» نازل شد؛ «القسط» یعنی جان در برابر جان. سپس آیه «أفحکم

اللهیة بیغون» نازل شد. جمهور فقها با استناد به این، جواز گرفتن دیه در قتل عمد، حتی اگر غیله (فریب و کشتن مخفیانه) باشد، را پذیرفته اند، خلاف نظر مالکی ها که آن را به مصادق محارب نسبت می دهند، زیرا در این موارد حکم به حاکم است و ولی نمی تواند عفو کند. در این آیه «أو» برای اختیار است نه تنوع. اگر کسی با تأویل کشت، حکم او مانند کسی است که اشتباهاً کشته و دیه واجب است، زیرا پیامبر فرمود: «فإنی عاقله». برخی مالکی ها این آیه را برای کسی که پس از قتل عمد به حرم پناه برده نیز اعمال کرده اند،



برخلاف نظر کسانی که می‌گویند در حرم قتل نمی‌شود و باید از آن خارج شود. دلیل آن روایت پیامبر در داستان قتلی از خزاعه است که در حرم کشته شد. قود (قصاص) مشروع است برای کسی که عمدی قتل کرده و حرمت حرم مانع آن نیست، زیرا منظور از حرمت، بزرگداشت آن با حرمت‌های الهی و اجرای حد بر گناهکار است. این مطلب در کتاب حج پیش‌تر ذکر شده است.^۱

۹ - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بَغِيرَ حَقِّ

باب: کسی که خون کسی را به ناحق می‌طلبد

توضیح: باب کسی که خون کسی را بدون حق طلب می‌کند، یعنی بیان حکم آن.

۶۸۸۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثًا: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَطْلِبٌ دَمَ امْرِئٍ بَغِيرَ حَقِّ لِيَهْرِيْقَ دَمَهُ» .

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «مبغوض ترین مردم نزد الله سه گروه اند: نخست، کسانی که در حرم، ستم و الحاد کنند. دوم: کسانی که در اسلام بدنبال احیاء ارزشهای دوران جاهلیت باشند. سوم: کسانی که به ناحق در صدد کشتن دیگران برآیند».

توضیح: قوله «عن عبد الله بن أبي حسين» یعنی عبد الله بن عبد الرحمن، نسبت به جدش، و ذکر پدرش در سند در طبرانی و نسخه شعیب بن ابی حمزه ثبت است، و همین‌طور در مستخرج ابی نعیم. و نافع بن جبیر یعنی پسر مطعم.

قوله «أبْغَضُ» فعل افعال از «بغض» است و به معنای شدیدترین بغض است. مهلب و دیگران گفته‌اند منظور از این سه نفر این است که آنها از همه اهل معصیت نزد الله منفورترند، مانند «أكبر الكبائر». البته شرک از همه گناهان نزد الله منفورتر است.

قوله «ملحد في الحرم» یعنی کسی که از حق منحرف است. اصل ملحد به معنای مایل از حق و الحاد به معنای عدول از قصد است. ممکن است کسی بپرسد چرا کوچک‌ترین گناه

^۱ - همان.



نیز مایل از حق است؟ پاسخ این است که این اصطلاح برای خارج از دین به کار می‌رود و وقتی برای کسی که معصیت می‌کند گفته می‌شود، نشان‌دهنده شدت گناه است. گفته شده که استفاده از جمله اسمی، نشان ثبوت صفت و تنکیر برای تعظیم است تا عظمت گناه را نشان دهد. این مطلب پیش‌تر در شمارش کبائر و حرمت خانه کعبه ذکر شده است.

ثوری در تفسیر خود از سدی از مرء از ابن مسعود نقل کرده: «هیچ مردی نیست که همت به گناه کند و بر او نوشته شود، مگر کسی که همت به کشتن مردی در حرم کند، مگر اینکه الله او را از عذاب دردناک بچشد.» این سند صحیح است. شعبه گفته است سدی آن را به صورت مرسل نقل کرده است. ظاهر حدیث نشان می‌دهد که انجام گناه کوچک در حرم شدیدتر از گناه بزرگ در غیر حرم است.

قوله «ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» یعنی کسی که در اسلام سنت جاهلی را دنبال کند، یعنی حق خود را از دیگری طلب کند که سهمی در آن ندارد، مانند پدر یا فرزند یا خویشاوند. گفته شده منظور کسی است که می‌خواهد سنت جاهلی باقی بماند یا آن را رواج دهد.

سنة الجاهلية اصطلاحی عام است که شامل همه آنچه اهل جاهلیت رعایت می‌کردند، از جمله گرفتن حق همسایه یا هم‌پیمان و اعتقادات آنان مانند فال‌بینی و کاهن‌بینی است که اسلام آن را کنار گذاشته است. طبرانی و دارقطنی از حدیث ابی شریح نقل کرده‌اند: «شدیدترین مردم نسبت به الله کسانی هستند که کسی را بدون قاتل بکشد یا خون جاهلیت را در اسلام طلب کند.»

قوله «ومطلب» به معنای طلب شدید است و منظور کسی است که در طلب افراط می‌کند.

قوله «بغير حق» احتراز است، یعنی برای کسی که به حق عمل می‌کند، مانند طلب قصاص.

قوله «ليهریق» با فتح هاء و گاهی سکون آن جایز است و کسانی که عزم مصمم دارند، به آن تمسک کرده‌اند.

تنبیه: برای این حدیث دلیل خوانده شد در «کتاب مکّه» عمر بن شُبّه از طریق عمرو بن دینار از الزهری از عطاء بن یزید نقل شده که: مردی در مزدلفه در غزه فتح کشته شد.



پیامبر فرمود: «و هیچ کسی را نمی‌شناسم که نسبت به الله جری‌تر از سه نفر باشد: کسی که در حرم کشته شود، کسی که غیر قاتل را بکشد، یا کسی که خون جاهلیت را طلب کند.»^۱

فصل: گفتاری پیرامون الحاد و ملحد

معنی لغوی و اصطلاحی الحاد

واژه لاح از در بنان عربی به معنی بکنن ار مگی ری از می‌لاه و می‌ط لقا زی سلت. بدان لیر کی ت می‌گی ی د: لُح ب مکنس ی گفته می‌ش و دکه از می‌رح ق فاح رف گفته و لقا ی هلی طرف لب دانفل زود مبش د.

لُح دلار ج ل: آن مرد درس رزی ن که ه کرم میت مک رد. لَح دِلَح د و لُح هب مش کفلی گفته می‌ش و دکه در گش ه ای از قب رای جت از ه خت می‌گردد.^۲

لی ن واژه از منظرش ر عی ز ح ول مح ورم می‌ای لغی ش بقی لارت د و لقا ان فلت ای م با دود ح مل می‌کنن د، عقی از بن ی اس ﴿قُلْ مِی‌کنن دکه هکس ان دت لی ل آی:﴾

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلِحُّوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِۦ﴾ ﴿۱۸۰﴾ الأعراف: ۱۸۰

(بوت ر ککنس لایبگ لقا دکه درن امه ای د هلت ح ی ف هت می‌ای د). گفته سلت: لاح اد لُح ی فب ی ن طی قب و دکه «لت» راج زو سل ماء د اح اب بقی ک رف د.

بدان ج ی ج از مج ا ا دقل می‌کنن د: واژه «لت» را از نامبارک «ال» و «عینی» ر لخت ز از سل م «عنی ز اگفت ب و ن د.

قتاده دیفسی ر للاح دون «می‌گی دی عی درن امه ای د دشر رک می ورفی فاد. از بن ی اس رهلی تش دکه ه لاح اب ه معنی تک ه بی ب سلت.

^۱ - فتح الباری.
^۲ لسان العرب / ابن منظور.



خلفا طلب نکهار - رحمہ ال - دت لحي لنع ای ففوق مینویت: طیل واژه لاج اد
درین ان عیبیه معنی: لاج راف از وسط وظلم و جور آم ده سلت ملح فیه رفی از این
شش مکفیت مش ده لاون درگ ش فیلده خبر می شود.^۱

بلان لقی م لاج وفی - رحمہ ال - درلی فب اریقی گیت: حقیقت لاج ادلاج رافیت ه
سوی ش رکمت عیل ولک ارسل مء وصف ات سلت، فت را ددایت د ازطیق آتقا کت ه
بی لک رک م ال کلس ان سلتند - دود رلب بیل گنلش معنی م یف رحل کک ه لاج اد در آتقا
ازطیق لک ارسل لسل مء ای ازطیق لک ار و عیل مغلای ویت حیت ف ویت بی رلک ه
بردن مغلای طری ص ورت می گئی رد؛ وی ا م لاون ال کح اد آتقا رل م لم یق ات بقی
گک ذان دیکی ازس ردم دارلش ان می گئی: معنی ارسلت می کت ه از نکت رقتل و شت رع و
عرف لرن ی ده لک وی دبیش مبر ددال ل ق می گردد.^۲

انواع الحاد

شیخ خلف حک می - رحمہ ال - انتعیت ف لاج اد از هت گک اه لایعنی ان آن را
للی نقییری مین دی می حل د:

۱- الحاد مشرکان بنان عیاس بلان جی ج و مج ا ادلی نذوع لاج اد را للی فت لحت ل
می کتف کک ه شریکی نذامه ای یارک ددانی د را از مری رطری دی ش م ح رفس انه و
ب مش لک ه فیلده دلیت یفت مبل دد وبلار از هت م یکت اله لمبر ﷺ، آتقا رلک اهت هتیت ان بقی
گک فتلین د.

۲- الحاد مشبهه: گک روه شیه درم ولف تب آلی ه ای:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ^{۱۱} الشوری: ۱۱) لی قیزی امین د دد لخت).

^۱ تفسیر ابن کثیر / سوره اعراف.
^۲ فتح المجید شرح کتاب التوحید ص ۳۹۲ - ۳۹۳.



﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾ (طه: ۱۱۰) لای قیامت از گفتار بیتار و حکمت (فای گار گار این دانی د).

صفات ددانی در این انصاف م ی قات می لای هیتن دی قیامت انقضا هیتل
هیتل ک ابوت دقت را هیتل م ی قات را هیتل انقضا و هیتل هیتل را هیتل راز
م ی قات می هیتل د.

۳- الحاد منکرین: لای نفس م دوبه دوی ر مج موعه هیتل تقسری م می گارد:

لاف گار ای از لای ملتفه اله اطب دون هیتل این امقا را هیتل اتکت کرده و هیتل بوت د:
ددانی در ح م هیتل دون رحقت، لای هیتل دون لغت م، هیتل هیتل دون حکمت قیامت دون
ق درت س ی ع دونس م ی لای (بصری پ دون بصربینای) و... س ی عی کلان م ی لای
طری سل م اء وصف ات رل عی ل و تنه اله اطب ش ک هیتل رو و لای گ هیتل بوت د،
ی عی در وقع ملای دگ روبع دی هیتل د و تن مبرای س رل و شگ هیتل فبر لک داف لای هیتل ان
لای ان لغی ادی هیتل د.

بگاره دوبه لای فلیت و ص راحت ار لای هیتل بیت لای نقضی بربت وردکت کرده و
لای اط و ضای م لای را لکت اربقی م و د، و در حقیقت هیتل و جود دای هیتل وده و
کتبله ای لای رلای زکت فب می کارد. ارک دام از لای لای ارک رو هیتل هیتل راکتار
می هیتل د، لای و لای تی لای س لای تک به برسل اس ش هیتل د دلف و شگ ان کتبله ا، لای لای ران
و مردم ان م لای و لای دارک برب مری دوس هیتل اب و سرت حکت می کنند د، ار لای ار
گاره هیتل و راکتار و ی رون از طاره لای لای م داد می ش فی د.^۱

مفهوم الحاد از دیدگاه سید قطب

لای امری فقط ب - رحمه ال - دیقسری رلی:

^۱ معارج القبول شرح سلم الوصول (۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹).



﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ الأعراف: ١٨٠

[illegible]

البته ای که حکم حکمی ملاه (د داود) اعراض از میر و تحری فکینک ان منحر رفتن ملت ر
آن منهل سنت ای وی و تحری فلفظی سلماء منحر رن می گ ر د مبلکه امه لاواع لاح اد در
بر می گیری رد بکس لای رانته زکته دوست ور حقیقت تالو ویت تب تب بی راکه فیتته و معقوت د:
د داوت د دارای زن و فرقت دلیت تب تا دلیت و اراده د داوت د در لکار و بقت و هی ن
طبیعی ج ای می گیری رد وی اعم ال د دا و به اعم البیت گ انشینی معی کنفت د، دیت ربی
گیری رد.

و اما لای نشام لکس لای می شود که معنی است: داد و ستد، تفاهات در آلت ممان و در زینت
تغییر نظام سلی و محاسبه مردم در روز آتدین و تقارن و اسلیت، لای لایون در فضا و
نگی روز مره مردم و نشاندن دار و بلی به ام و قی و نگ داری س از سلیک سلیتی مردم



از طایق در دج معی و تج ارب و مصالح دودلی ن ت راکر کت رده و ق ت ام لا و کت ت ت ر
یک یگ ر را اح رازن حلت د، ل بقت ه اقه کل بقا یچ زو صت ای ق ل یخ اجت ثت م ارفیت ه و کت د
م رل ملان از آله دوری ج و ن د، و س ن ثرت ل یح دان و یح یخ ان ی ن ی قی امت م ک و ل بقی
گردد.^۱

درس بنان ارش من صری دق وجہ معنایت ازہ ایشیت ہی مکتہ ہ حج ز اللہ الہک ن راہم ردان
ت ای خکسی ہیگ پ دلہ الی ن محبت رد، و آن کی گتہ ہ لایع اثنت ام لایع اد م یکتہ ف لاو یکتہ ت
گشتہ ہ و م ض و ع ق لا و گتہ داری راخی زحت لاوش دوقرار می دادک ہ لایع اد و لایع راف
از می ر لایع دال درلی ن زمین ہ لایع راف ازس ورت طرلی و می ر دوت تبیت گتہ محبت مت م ار
می رودی عی لایع ہ دادانی دق لا و یکتہ دہ سل تبیت فرم لاو یکتہ ہی نیتہ وی انصت ا دادہ
شود، ول ذام یکتہ ہی حق ر آنکی م دیسی اری م وار دقضی ہ لاو یکتہ رکت ہ بیہیت ت لیت ا
دادہ سل تبیت برای مال:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ ﴿٥٤﴾ الاعراف: ٥٤) گنگ لبٹری کھتہ ۱۱ او می قیل وین د وتنفقا
 افرم ان می داد).

بفیلدی ن، □ون د دانی دتقاع ال لاس ان رافقی ده، بقی هک د لکه د تخته ای درست بقی □ورولا د و ازش ا ارگنگ ردیف د ون زهکت رسل ت و اولیت تکت ه متقلع و فصلیت د یت گکی لاس ان ربه هوی دتخته و بی شق و لهن وضع می کنن د، ع دم لغ رافیه هکن د خاق لبقی اوجیت م ولاح راف محسوب می گ ردد، آدر لطور مک نسلت د دانی د تلال قبشیت د بی کسی هک وین گکی ش و د؟، او روزی دن دبش د بی کسی هک ریف و رصیت اس و سنی شق رارگی ردد؟، او ملا کفیش د بی کسی هک رقی اف رقتارهی را اخ رازن هت د؟، ببال دره اولاه رلجی فیشت د بی ام رقتار وگ داریب مکسی هک ر وگ دارش و د؟.

١ في ظلال القرآن / سورة اعراف، آية: ١٨٠.



تا نـ لا حـ اد و لا حـ فـ لی سـ لـ تـ کـ بـ رـ دـ ی در دام آنفتاده ویتکتل جفان ملتعبته
م ولف تبصر ملت لا دح الگه جفان لرام ویت اینت اینت ان مخ الیه لا ولکت و بیعت
لاورگ ایش ان قرار و لغراف میکنند؟»، ول ذالی را اصبرای لاس اینتلی ین مک ده چز
تلاک بـ هی ن طاره میری و فـ را فـ لب ازگ ردت ن طـ ش فـ ا بی نطی رلت جـ ام و لقا الگی
بـ سـ لـ یـ رـ مـ و جـ و دانتـ حـ قـ قـ بـ لـ دـ .

بـ تـ مـ امـ یـ لـ سـ لـ اـ طـ یـ کـ هـ از مـ یـ رـ لاورگ ار و سـ و سـ لـ مـ تـ یـ شـ مـ حـ فـ رـ گـ شـ تـ هـ و
قـ و طـ یـ ن و کـ مـ کـ بـ یـ فـ لـ هـ مـ کـ ا بـ شـ رـ ی ر ا جـ کـ یـ نـ یـ نـ فـ و طـ یـ نـ لـ لـ یـ کـ تـ رـ دـ هـ دـ - تـ و ا فـ و یـ عـ تـ
مـ لـ تـ مـ یـ شـ نـ صـ لـ هـ ، آن رـ یـ عـ تـ بـ یـ نـ ا مـ صـ لـ هـ ، از رـ یـ لـ طـ یـ ا بـ دـ ا نـ حـ کـ مـ کـ رـ مـ یـ شـ نـ صـ ا فـ تـ ر
لـ و ا ی آزادی و دوا هـ آن رـ یـ نـ تـ مـ لـ Tـ رـ مـ یـ شـ نـ صـ لـ هـ - ، لـ زـ مـ سـ لـ تـ از یـ Cـ نـ گـ تـ هـ
بـ زـ رـ گـ و یـ فـ لـ و یـ مـ یـ مـ یـ Tـ بـ Rـ مـ Lـ هـ و یـ فـ طـ رـ Tـ طـ رـ لـ ی دـ ی شـ یـ ا گـ رـ فـ تـ ا رـ مـ لا و یـ T
کـ مـ لـ لاورگ ا بـ فـ رـ ا نـ ا مـ فـ یـ بـ هـ لـ کـ زـ ا ز در آم ده، لـ فـ و سـ Tـ رـ جـ ا ی Tـ و دـ Tـ رـ ا رـ گـ یـ Tـ و
بـ سـ ا جـ ا لـ یـ Tـ بـ Rـ Lـ دـ مـ و دـ :

﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ المائدة: ۵۰

(آی ۱) آهـ لـ قـ ا ن از لـ یـ رـ شـ حـ مـ Tـ Rـ طـ Qـ تـ هـ دـ دـ لـ Tـ ا ز لـ کـ Tـ رـ دـ هـ Sـ Tـ Rـ Lـ ی
مـ یـ کـ نـ د و (جـ یـ ای حـ مـ جـ ا لـ یـ Tـ لـ لـ ی از اوی و اوس) ملتند؟ آی ۱ مـ کـ Sـ Tـ Rـ یـ
فـ رـ ا د مـ یـ قـ جـ بـ قـ رـ از دـ ا حـ مـ مـ یـ کـ نـ د؟ .)

بـ یـ دـ ی ن لـ حـ دـ ا ن بـ ی مـ ن - ا مـ از آـ طـ یـ کـ هـ جـ ا مـ یـ ن ر ا ا تـ ن در آورده لا دـ یـ
سـ لـ یـ Bـ هـ Sـ لـ Mـ گـ Rـ ی دـ هـ یـ یـ یـ کـ ا رـ لـ هـ فـ یـ Rـ Tـ و ا یـ Sـ Tـ Lـ م و در صـ یـ Fـ و فـ مـ یـ Tـ Lـ ا ن سـ Lـ Tـ Tـ ا ر
نـ مـ و دـ هـ دـ خـ Tـ Rـ مـ هـ حـ الـ گـ و ا ر دـ ی شـ کـ رـ دـ هـ و دـ و بـ Bـ Lـ Lـ کـ هـ Sـ Tـ Lـ M و مـ یـ Tـ Lـ a ن از
آـ ا بـ Rـ Lـ Tـ مـ ی جـ یـ ن دـ :

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ البقرة: ۹



کلان ایب منظرش ان (ددا وکس لای راگ ول می زند دکت هکته ان آورد هک د، درصت و بی که جزدود رن می بیند لی ن می بیند) .

دانی د آن راگ ول می نی د، درک می نسل تب ریش انب هس ان ملی تکفلی می داد تبلیش رس گ ردانش نی د و اولس تک بفر آن لاروز می گ ردگکر لبعیشت ربقر دمن می ف ه می د و سب ک اران دوا ل د دلس تک مس نی ویش ایب مک ج ا ف م می ش ود.

در لک ایب ح □ لز م می ه می ن لم ح دان می ح رف رکت ه س ل م ء وصف ات والی □ رورگ ار بل بی را اب رده وقضی ه لا ولت رام و دوش نب وده هک د آف ا ج ل ت ه غت رف رار دی مک ه دانی د آن را لکی فته هی د و بر ح ذرمی دارد:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءِامِنًا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ فصلت: ۴۰

کس لای که آیات م را م ورد طع ن قرار می دل د و بت ح ی ف (ح ق لاق و م ع لای) آن س ت می ای م بر م ل قوی دن و و ال ب ود (و کف ش ان را دوا لی م داد. (لای کس ی کت ب ت ه ش دوز خ لا دات ه م ش و بمقر سل تی کس ی کت ه (در س ط لای ب ان (درن ه ل ت ل ف ن و ا م ا ن، روز قی ا م تب ع ص ه م ش ر (می لای ؟ ارک اری که می دوا لی ب کف د، اوب م ب د ار ل □ ه رکه لاج ام می دی د.)

بل نک لار - رح م ال - دت ل ح ل لای ف وق می گ ی دن بک ن ب ت اس م ع لای ب ی گ ی د: ل ا ح ای ع ی گ م ل ت ن س و ن در غی ر ج ای م س ل ب دود ق اده و ی گ ران ب ی گ ی د: ل ا ح ا د ب ه م ع ی ک ف ر و ه ی ر م س ر ی س ل ت.

ج لم ه: (لای ف و ن... ب ی لگ رت ه ی د م لک د د دانی د س ل ت ی ع ی دانی د از کس لای کت ه س ل م ء وصف ات دانی د رام و رت ح ی ف قرار می دل د گت اه ب ت ا ب ت وده و آنقا را گت ف ا ر ع ذاب در نک ی می کن د، ول ذام ب ر ح ل د: ل م ن ل ق ی...^۱

^۱ تفسیر ابن کثیر (۹۹/۴).



الحاد در سرزمین مکه مکرمه:

تکفیر و ننگ ای ایاج ملاعبه می فلغ وی و طرط لحي واژه لاح اد و لاواع آن هلیته و هته ای م یولف لمح دان را با عقی د و غای ننگ و ننگ ون فرا دولای مکتبت از محبت ناکشیکرده و ار ه زوتر ازلی ننگ ار طن اک و مگب ار هت تکشیری ده، بیت میت وی می رص می حن گکی وش اراه لک نسل لم برگ رف د.

برای کم ام لذم و ودنی فبح ه لازم می هلی هکی از من لایق کور در قرت آن (میتلاه لاح اد درس رزین ک که کرمه) رلقت زکته از اهتت هتخه احب رت و ردار سلت، رفیت ن ن هلی م، ددانی درلی ن زهنه م مخ رفی د:

﴿وَمَنْ يَرْدْ فِيهِ بِالْحَكَايمِ يُظْلَمِ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الحج: ۲۵)

(ام لک نکس لایک مبت میت لبت هظت م) از عت د لقت دال ن ارج فیتت فی د و (در آن سر رزین مکتب دلف می گ رف د، ع ذاب در فک مبتش ان می لک هلی م).
ددانی ت ج او ف مس رزین نمار ک که را از بقت دای و لقت ی ش زهن و لبت ملاه ا وقت روزقی ام تخی فیت م ام می م لوق ات ح رام ک رده سل تب هسل لای لای طم رت و و رح فیت ه که ددانی دبقع ال ایاجه ح لمب دان در روز آراس ازلی که ه لب هلیس ان داده و فرم ود:

﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (البقره: ۲) هلی هت وس ک ن لاج ا لبت ی).

خل ظلم نک لار دت للی لی ن قی ه می گکی دشیری بب فبشت ر از ع ک بقه از بکت نعت اس هلی ق ل می کف نک ه مراد از بلبل د «که کرم هسل ت، «ولات عت ل... قی عتی: ای م ح ف د، ب رایت وج لزلت در آفبه جن گ و م ا رزب رهی فی د.

حسن فبصری - رح مه ال - می گکی د: ددانی دح لمب ه کته در بقیتی از هت ک روز (رو فیت ح که) و برای لای طم ر هلیس اد ت.

مغنی یک ه لی مل دان شل ار مک رده لاد در ح هی لایس می ح هی فی ز آم ده سل ت، م مخ رفی د:



« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعصَد شجره، ولا يُختلى خلاه، وإنما أُحِلَّت لى ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب ». ^۱ یکت نشت هر از روزی کتّه ددانی دلس ملاه و زهن رافلی ده و تا روزی که تفت ز دارای ارزش و اعتبار هتخه ای بوده و یکی ددیت ان وگی الا ش ق ط ع ش فی دمتف مبرای مبی ازی ک رون برای م ن خ ل ل ش د و س به حلاتن مینی فب آگش تبلی د ارک دام از خس ارلی ن طلاب و به وگ ران ب برسد).

در روزی که گریه می کرد می فرمود: « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم ». ^۲ گریه می کرد می فرمود که هر که را هت ای زقرار داهبه وی بگهی: ددانی دلی ن اج ازه رتلف مبه هتایر داده سلت).

بعثتای ن، ددایت د و هتایر ش ﷺ لیت لاه را افسیت اد و ت فی زی و ت ک ح رقت س رهن ک ب رح ذر هت هلد، و در قبل لفل زلی ش اجر و ت اد اش ر هت نیت هت نیت انن هت دادت اچلی که ارزشی ک کع تنم از در م ج دلاخ ترام م ادل هت دتزار کعقت « سلی ر امکن سلب تب دونش کففس اد ولاح راف در آج ام للاب هتیت وده ویت اچ لای وگ رقیل قطل مفس ت، ول فلبلی دمل ملان از کفقت ارش دتب طغزش ولاح راف در آن س رهن فبی نظی بی هت اکب و دت ا در دام ع ذاب در فاک آدرت هتت د.

ش رکن در دوران ج الهی تفریح رمت و جگگ اهلی نس رهن را دوسیتی اری اقتات خظ م می ک رفد، ول ذلص حلیب زگ وارب بلی ب ﷺ را در سنی ماکه ن اراج از مخ دوده حرم سلب تب هادت و سلف د.

^۱ تفسیر ابن کثیر (۴/۴۹۶).

^۲ همان.



نکتہ: لعلی دری زمین ہلاکتہ لازم پس تب ہی م م مراد از ظلم و ولح ادم وردش ارہ تحت ہ
منہ ورت پس ت؟

خلف طلبہ نے کھار - رحمہ ال - دریں رسلت امیگی ہی منبقر آن سلت تکتہ مع عت یفعل
یہ ماضی مفعول ردقارار دادمش وکک معن دیش فاشیت اختیار فبستاء ھتہ ز دالبت ر آن
سلت، ول ذا معنی شلھن میس و دبب و وکک یکتی از معطیتی وگنلک ابست زرگ را در
سرزمین کک ہلاج ام ھک دابظت ماعی: از روی قصت دوعقہ سبت م عت رقبک لت اولی
ھتک بٹش ود۔

عجب زبیدی طلحہ ازبانِ عباس (ﷺ) نقل می‌کند: دینِ ظالم و غی: شکر کدہ.

مجااد بقاده و قیگران میگویند یعنی بخیر دادا در آن بادتش ود.

عُفوی ازین بچ اس لہا رام ون معنی بظلم (قول می کھن دی عتیلاکتہ لہا زلطی راکتہ ہ
حرام ملت - ملن دظلم وقت لہا حق - مٹک بشی دو ارکہ لکھی نکتاری لہا چام ہٹ د
سزاوارع ذاب درفککی دوا اہش د۔

مجا ۱۱ دی گئی دہ بظلم ہی غی: کلایک مک رد اپ د ونشل علی بی تی در آن لاج امت و د، ثر
ک مختصی م لاج ام اللہ نک ارسلوی را در آفیکت د گفت ر لک ع لہی ث مہیت از د سقورد
م ۱۱ ذوق رار می گئی رد.^۱

بلنبلی حاتم دیفسی ر دود میگی دی: د الی بن معود علیه السلام دیفسی ر آتیه: « وبقن یرد...» میگی دی: ارک ازس رزهی ن دنفی زطل م وسب م در کتیه راهک دازد، د دایق وی را د اراع ذاب در فیک کی دوا اذن مود.

اوری ازس دی از مره ازج د اللقل می‌کنند: ارکست ی درست رزمی ن‌کنند وقت داهت ه ب‌ک‌رداری‌کنند در رفی ده اش‌ب‌ت وض‌ط‌م‌ش‌ود، و‌ت‌ر‌ک‌ت ازج دن‌ت‌پ وول‌ت د مردی را در‌کن‌اری‌ن حله از ای در آورد، د‌د‌ان‌ع ذاب‌س‌ت‌قی و‌ه وی می‌ش‌ل‌د.

^۱ تفسیر ابن کثیر / سورہ حج، آیہ: ۲۵.



بلن بع اس ﷺ دوفسری رآی ه مپور میگی دنی ن آیه راجع به د الین لئی فت ازل
ش ده سل ت، م اج را ازلی نقرارسل تک ه لعل لپ زک وار ﷺ وی را ام راه دوفر ازل کفان
کک ه و م ه ن ب ه جلی تحف بیت اد، بخش ان در می ن لاج ام م وی ت لرام ون دودم ان دی شیت ه
ف و فرشی و دوهیت علی رد احن کک ه درن هات بع د الیه شت م آق د و لقرام ه هت ه
طش را از لای در آوردس هت دگشت و ب مس وی سر زین کک ه مکی وت، لگ ه ایل ن
آی فرود آم د: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاكِمِ يُظْلَمِ نُذُوقُهُ مِنْ عَذَابِ اٰلِیْمٍ﴾ ﷻ عی غی: ارکته
در حال لید داد و کف ار مگی ری از لئی ن سل ت ل هت ه کف ه لک لعت رد د دایت د وی رگن فیت ار
ع خلی در فاک دوا اذن مود.

١٠ - باب العَصُو فِي الْخَطَا بَعْدَ الْمَوْتِ

باب: عفو کردن ولی مقتول، قاتل رایس از مرگ

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله «باب العفو فی الخطأ بعد الموت» یعنی عفو از سوی ولی است، نه عفو مقتول، زیرا این غیرممکن است. احتمال دارد شامل موارد دیگر هم بشود، ولی محدودیت «بعد الموت» به این دلیل است که اثر آن فقط پس از مرگ ظاهر می شود. اگر مقتول قبل از مرگ عفو می کرد، اثر آن مشخص نمی شد، زیرا اگر زنده می ماند معلوم می شد چیزی برای عفو ندارد.

ابن بطال گفته است: اجماع فقها بر این است که عفو ولی فقط پس از مرگ مقتول است و قبل از آن عفو برای خود مقتول است، برخلاف اهل ظاهر که عفو مقتول را باطل می دانستند.

حجت جمهور این است که وقتی ولی جای مقتول را برای طلب حق می‌گیرد، اگر برای او عفو قرار داده شود، این برای اصل (حق مقتول) اولویت دارد. ابو بکر بن ابی شیبہ از مرسل قناده نقل کرده است که عروہ بن مسعود وقتی قوم خود را به اسلام دعوت می‌کرد، با تیر

^١ همان. و کتاب: «العقيدة الصافية»، ص: ٥٥.



هدف قرار گرفت و کشته شد، ولی قبل از مرگ قاتل خود را بخشید و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم عفو او را پذیرفت.

۶۸۸۳ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكْرِيَاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ . فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي . فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ . قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: مشرکین در روز احد شکست خوردند. از ابومروان یحیی بن زکریا، از هشام، از عروه روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: «شیطان در روز جنگ احد در میان مردم فریاد برآورد که: ای بندگان الله به عقب بنگرید (که دشمن در عقب شماست) صف اول مسلمانان با صف عقب خویش در افتادند تا آنکه یمان (پدر حذیفه) را کشتند (در آن حال) حذیفه گفت: وی پدر من است، پدر من است، ولی او را کشتند. حذیفه گفت: الله شما را بیمارزد (هرچند قاتلان پدر من اید) درحالی که گروهی از ایشان از مشرکان شکست خوردند تا آنکه به طائف پیوستند.

توضیح: قوله «حدثنا فروة» با فاء است، یعنی ابن ابی المغراء.

قوله «عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أُحُدٍ» - این مقدار برای ابی ذر سقوط کرده و به سند دیگری تبدیل شده است، بنابراین ظاهر آن این است که دو روایت برابر هستند، اما چنین نیست. یحیی بن ابی زکریا در سند دوم، یحیی بن یحیی غسانی است. متن روایت اینجا به لفظ او آمده است. لفظ علی بن مسهر پیش تر در «باب من حنث ناسيا» از کتاب قسم ها و نذر ها ذکر شده و توضیح آن در غزوه احد آمده است.

قوله «فقال حذيفة غفر الله لكم» - برخی از فقها بر اساس این روایت استدلال کرده اند که دیه بر کسی که حاضر است واجب می شود، زیرا معنای «غفر الله لكم» این است که «شما را بخشیدم» و کسی عفو نمی کند مگر از چیزی که مستحق مطالبه آن است.

ابو اسحاق الفزاری در سنن از أوزاعي از زهري نقل کرده: «مسلمانان در روز احد به ابو حذیفه خطا کردند تا او را کشتند. حذیفه گفت: الله شما را بیمارزد، او رحمت کننده ترین



رحمان است. وقتی این به پیامبر رسید، بر او خیر افزوده شد و او را دوست داشت.» این افزایش نشان می‌دهد که گفته کسانی که «فلم یزل فی حذیفه منها بقیه خیر» را بر اساس حزن بر پدرش تفسیر کردند، نادرست است. همچنین به استناد طبری، برخی گفته‌اند بخاری گفته است «غفر الله لكم» مربوط به عفو از ضمان است، نه به صریح، اما این اشاره غیر صریح تأیید آنچه بخاری گفته است، می‌کند.^۱

۱۱ - باب قول الله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

باب: قول الله عزوجل: و هیچ مؤمنی نباید مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا، و هر کس که مؤمنی را به خطا کشت پس باید برده ای مؤمن را آزاد کند، و خون بهایی به خانواده مقتول بپردازد مگر اینکه وارثان مقتول با عضو کردن خون بها تصدق نمایند. و اگر مقتول متعلق به قومی باشد که دشمن شما بودند، و خود او مؤمن بود پس باید برده مؤمنی آزاد کند، و اگر از قومی بود که میان شما و آنها پیمان بود، پس خون بهایی به خانواده و کسان مقتول بدهد و برده ای مؤمن آزاد کند، و هر کس که (برده) نیافت پس باید دو ماه پیاپی روزه بگیرد، الله این را (به عنوان) توبه مقرر داشته و الله دانا و حکیم است. [نساء:

[۹۲]

توضیح: قوله «باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» - این همان است که ابی ذر و ابن عساکر ذکر کرده‌اند. بیشتر علما در این باب حدیثی ذکر نکرده‌اند.

قوله «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» - ابن اسحاق در سیره علت نزول آن را از عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عیاش نقل کرده است: عیاش بن ابی ربیع و حارث بن یزید از بنی عامر بن لوئی بودند و به مسلمانان در مکه اذیت می‌رساندند. وقتی مسلمانان

^۱ - فتح الباری.



هجرت کردند، حارث مسلمان شد و مهاجر شد. وقتی در ظاهر حرّه بود، عیاش بن ابی ربیعہ او را با شمشیر کشت، گمان می کرد که هنوز مشرک است. این آیه نازل شد. این روایت از طریق ابی یعلی از حماد بن سلمه از ابن اسحاق نقل شده و برخی سند آن مرسل هم است. ابن ابی حاتم در تفسیر از طریق سعید بن جبیر نیز نقل کرده که عیاش بن ابی ربیعہ قسم خورد حارث بن یزید را بکشد اگر به او برسد و سپس او را کشت.

قوله «إلا خطأ» - استثناء منقطع است. جمهور فقها معتقدند اگر نافی باشد، معنای آن این است که قتل مؤمن توسط مؤمن فقط در حالت خطا جایز است. برخی گفته اند «إلا» بمعنای مفعول له است، یعنی هیچ مؤمنی نباید کشته شود مگر به دلیل خطا؛ یا وصف حال یعنی «جز در حالت خطا»؛ یا نعت مصدر محذوف یعنی «جز قتل خطا». برخی دیگر «إلا» را به معنای «و» دانسته اند، ولی قید آن که در برخی روایات آمده، در اینجا وجود ندارد، بنابراین استفاده از آن ممکن نیست.

آیه مورد اشاره به این استدلال شده که قصاص بین مؤمنین محدود به قتل مؤمن توسط مؤمن است؛ بنابراین اگر مؤمنی یک کافر را بکشد، چیزی بر او واجب نیست، چه آن کافر جنگجو باشد و چه غیر جنگجو. زیرا آیات احکام کشته شدگان عمدی و خطا را جدا کرده است. در مورد جنگجو گفته شده: «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم»، در مورد کسانی که با ما پیمان دارند: «فما جعل الله لکم علیهم سبیلاً»، در مورد کسانی که دوباره جنگ می آورند: «فخذوهم واقتلوهم حیث ثقتموهم»، و در مورد قتل خطا: «وما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلا خطأ».

پس مفهوم این است که قتل عمد کافر جایز است و دیه و کفاره فقط در قتل مؤمن مقرر شده و در قتل کافر ذکر نشده است. بر این اساس، برخی فقها معتقدند در قتل کافر حتی اگر ذمی باشد، چیزی واجب نمی شود و این را با آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» تأیید می کنند. اسحاق در ابتدای سند گفته است که ابو علی الجبائی احتمالاً روایت کننده نیست و شاید ابن منصور باشد. همچنین ممکن است روایت کننده ابن راهویه باشد، زیرا او روایت های زیادی از حبان بن هلال نقل کرده است.^۱



۱۲ - باب إِذَا أَقْرَبَ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قَتَلَ بِهِ

باب: اگر فقط يك بار به كشتن اقرار كند، كشته می شود.

توضیح: حافظ گفته است: قوله «باب إِذَا أَقْرَبَ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قَتَلَ بِهِ» - نسفی آن را بدون «باب» آورده و گفته بعد از ذکر «خطأ» آیه، و سپس «وَإِذَا أَقْرَبَ...». همه فقها حدیث انس درباره یهودی و کنیز را ذکر کرده‌اند. این روایت نیاز به انطباق با آیه دارد، ولی ظاهر آن روشن نیست. ابن منذر گفته است: حکم الله در قتل مؤمن توسط مؤمن خطا، دیه است و فقها در این مورد اجماع دارند.

در مورد کسانی که «من قوم بینکم و بینهم میثاق» هستند، گفته شده منظور کافر است و دیه به خاطر عهد است؛ این نظر ابن عباس، شعبی، نخعی و زهری است. گفته شده مؤمن نیز شامل این حکم می‌شود، که نظر اولویت دارد، زیرا الله در مورد عهد مطلق گفته و نگفته در مورد مقتول مؤمن، همان‌طور که در مورد پیش از آن گفته است. همچنین وقتی مؤمن ذکر شده، دیه و کفاره ذکر شده و وقتی کافر ذکر شده، تنها کفاره آمده، بنابراین بیان دیه و کفاره برای مؤمن درست‌تر است.^۱

۶۸۸۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَجِئَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ - وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجْرَيْنِ .

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که یک مرد یهودی، سرکنیزی را میان دو سنگ قرار داد و سرش را کوبید و شکست. از کنیز پرسیدند که چه کسی سر تو را شکسته است؟ فلانی، فلانی؟.. تا اینکه نام آن مرد یهودی به میان آمد. آن کنیز، با اشاره سر، گفت: بلی. سپس، آن یهودی را دستگیر کردند. او به جرم خود اعتراف کرد. پس نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - دستور داد تا سرش را بین دو سنگ قرار دهند و بکوبند و بشکنند.

توضیح: قوله «فَجِئَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ» - در روایت هدیه از همام آمده: «فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يزل به حتى أقر». این روایت توسط اسماعیلی نقل شده است. در حدیث انس درباره یهودی، این برای جمهور حجت است که در اقرار به قتل تکرار لازم

^۱ - فتح الباری.



نیست، زیرا اصل روایت فقط «فأخذ اليهودی فاعترف» است و عددی ذکر نشده است. کوفیان قائل به تکرار اقرار دو بار شدند، به قیاس با تکرار اقرار به زنا چهار بار مطابق تعداد شاهدان.

۱۳ - باب قتل الرجل بالمرأة

باب: کشتن مرد به قصاص زن

۶۸۸۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا .

ترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم یهودی ای را به قصاص دختری که او را به خاطر زیورات کشته بود، به قتل رسانید.

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب قتل الرجل بالمرأة» - در آن حدیث انس درباره یهودی و کنیز به اختصار ذکر شده و شرح آن قبلاً ارائه شده است. وجه دلالت واضح است و به عنوان پاسخ به کسانی که منع کرده اند، اشاره شده است.

۱۴ - باب القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ . وَيَذْكَرُ عَنْ عُمَرَ ثَقَادُ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ . وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِرَاهِيمُ وَأَبُو الزُّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ . وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبِيعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْقِصَاصُ » .

باب: قصاص میان زنان و مردان در زخم زدن

و اهل علم گفته اند: مرد به قصاص زن کشته می شود.

و از عمر یاد شده است که گفت: مرد به قصاص زن کشته می شود، در هر عمل قصدی که در برابر زن انجام داده به کشتن یا جراحتی که وارد کرده، قصاص می شود. و در این مورد عمر بن عبدالعزیز و ابراهیم و ابو زناد و یاران وی گفته اند. و خواهر ربیع کسی را مجروح ساخت و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «قصاص».



توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات» - ابن منذر گفته است: اجماع فقها بر این است که مرد با زن و زن با مرد در جراحات قصاص می شوند، جز روایت‌هایی از علی، حسن و عطاء. حنفیه در موارد زیر عضو اختلاف کردند. برخی استدلال کرده‌اند که دست سالم با دست قطع نمی‌شود، برخلاف نفس سالم که با نفس مریض قصاص می‌شود. ابن القصار پاسخ داده که دست قطع شده مانند مرده است و با مرده قصاص نمی‌شود.

ابن منذر گفته: وقتی در قصاص نفس اجماع شد و در زیر آن اختلاف شد، اختلاف باید به اجماع ارجاع داده شود.

قوله «وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة» - منظور جمهور است و اشاره به اقلیت مخالف دارد.

قوله «ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح» - این روایت توسط سعید بن منصور از نخعی آمده است. عروه باریقی به شریح نقل کرده که جراحات مردان و زنان برابر است و سند آن صحیح است اگر نخعی آن را از شریح شنیده باشد. ابن ابی شیبہ نیز از طریق دیگری نقل کرده است: «عن إبراهيم عن شريح، قال أتاني عروة...». معنای «تقاد» این است که اگر مردی کشته شود، از زن نیز همان عضو قصاص می‌شود و بالعکس.

قول ایشان: «و به گفته عمر بن عبدالعزیز، ابراهیم و ابو الزناد از اصحابشان» - این روایت را ابن ابی شیبہ از طریق ثوری از جعفر بن برقان از عمر بن عبدالعزیز و از مغیره از ابراهیم النخعی نقل کرده است که گفتند: قصاص بین مرد و زن در جرم عمد یکسان است. و اثرم نیز از همین مسیر از عمر بن عبدالعزیز نقل کرده که گفته است: قصاص بین زن و مرد حتی در مورد جان نیز برقرار است.

بیهقی نیز از طریق عبد الرحمن بن ابی الزناد از پدرش نقل کرده که گفت: «هر کس از فقهای ما را دیده‌ام» - و در ادامه هفت نفر از بزرگانی که پیش از دیگران از اهل فقه، فضل و دین بودند ذکر کرده - و گفته است: «شاید در برخی موارد اختلاف کرده باشند، ولی ما به نظر اکثریت و بهترین آنها عمل کرده‌ایم و آنها گفته‌اند: زن از مرد به همان اندازه قصاص



می شود، چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش و هر نوع آسیب نیز به همان شکل؛ و هر کس او را بکشد، مطابق حکم کشته می شود.»

قول ایشان: «و خواهر ربیع کسی را مجروح کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: قصاص» - این روایت به همین شکل نقل شده است. نسفی در کتاب خود «قصاص کتاب الله» آورده و آنچه مورد اتفاق جماعت است، به صورت نصب بر «الاغراء» می باشد. ابو ذر گفته: «به همین شکل آمده است، و صحیح آن این است که ربیع بنت النضر، عمه انس است.»

کرمانی گفته: صحیح این است که «و ربیع مجروح کرد» و لفظ «خواهر» حذف شده، زیرا با آنچه در بقره آمده مطابقت دارد؛ از آن روایت دیگر «از انس که ربیع بنت النضر، عمه او، شکم یک جاریه را پاره کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: قصاص کتاب الله»، اما گفته شده شاید این زن دیگری باشد، ولی از کسی نقل نشده است. گروهی گفته اند که این دو روایت، دو قصه متفاوت هستند.

در اینجا به قسمتی از حدیثی اشاره شده که مسلم از طریق حماد بن سلمه از ثابت از انس روایت کرده است: «خواهر ربیع، ام حارثه، کسی را مجروح کرد و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شکایت بردند، پیامبر فرمود: قصاص، قصاص.»

ام ربیع گفت: «ای پیامبر الله! آیا از فلانه قصاص می شود، در حالی که الله قصاص نمی کند؟» پیامبر فرمود: «سبحان الله ای ام ربیع! قصاص، کتاب الله است.»

این روند ادامه داشت تا دیه پذیرفته شد، پیامبر فرمود: «در میان بندگان الله کسانی هستند که اگر بر الله قسم بخورند، آن را وفا می کنند.»

حادثه اشاره شده در سوره بقره، خلاصه ای از حدیث طولانی است که بخاری با سند حمید از انس نقل کرده و در آن انس بن النضر از پیامبر پرسید: «آیا شکم ربیع می شکند؟» پیامبر فرمود: «نه، به الله سوگند که آن را نمی شکند، کتاب الله قصاص است.» مردم خرسند شدند و عفو کردند.

نووی گفته است: مشهور، روایت بخاری است، و ممکن است که دو قصه جداگانه باشد. ابن حزم نیز تأکید کرده که این دو قصه صحیح و واقع شده برای یک زن است: یکی که انسانی را مجروح کرده و حکم بر ضمان شده، و دیگری که شکم یک جاریه را شکسته و حکم بر قصاص شده و مادر و برادرش به عنوان قسم وفا کرده اند.



بییهی پس از نقل دو روایت گفته: ظاهر اخبار نشان می‌دهد که این دو قصه جداگانه‌اند، و اگر جمع کرده شود، ثابت از حمید محفوظ‌تر است.

در این دو قصه اختلافاتی هست: آیا جانی ربیع بود یا خواهرش؟ آیا جنایت شکستن شکم بود یا جراحت؟ حلف‌کننده مادر ربیع بود یا برادرش انس بن النضر؟

اما آنچه در آغاز جنایات بییهی از طریق حمید از انس آمده: «زد ربیع بنت معوذ یک جاریه و شکم او پاره شد» - اشتباه در ذکر پدر است، محفوظ آن است که او بنت النضر، عمه انس است، همانطور که در صحیح بخاری آمده است. و در حدیث آمده: هر کس که قصاص بر او واجب است، اگر بخشیده شود یا دیه داده شود، جایز است.^۱

۶۸۸۶ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فَقَالَ « لَا تَلْدُونِي ». فَقُلْنَا كَرَاهِيَةً الْمَرِيضَ لِلدَّوَاءِ . فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ « لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: ما به هنگام مریضی پیامبر صلی الله علیه وسلم در گوشه‌ی دهان آنحضرت دارو ریختیم. آنحضرت فرمود: «به من دارو ندهید!». ما با خود گفتیم: این کار به خاطر ناخوش آمدن مریض از داروست. آنگاه که آنحضرت به هوش آمد، فرمود: «هیچ یک از شما باقی نماند تا آنکه به دهان وی دارو بریزید، بجز عباس، زیرا وی نزد شما حاضر نبوده است».

توضیح: گفته شده «یحیی» همان القطان و «سفیان» همان الثوری است. قول ایشان: «لَدَدْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فَقَالَ « لَا تَلْدُونِي »»: شرح آن قبلاً در مبحث وفات نبی آمده است. مراد از این جمله در اینجا این است که «هیچ کس از شما باقی نمی‌ماند مگر آنکه قصاص شود»، زیرا در آن اشاره‌ای به مشروعیت قصاص از زن به خاطر آنچه بر مرد انجام داده وجود دارد، زیرا کسانی که قصاص شده‌اند، مرد و زن بوده‌اند. همچنین در برخی روایات تصریح شده که میمونه نیز قصاص شده است

^۱ - همان.



در حالی که روزه بوده، به خاطر عموم حکم، همانطور که در بحث وفات نبی از دو وجه ذکر شد.

قول ایشان: «غیر عباس، زیرا او شما را مشاهده نکرد»: توضیح آن نیز قبلاً در مبحث وفات نبی آمده است.

در حدیث آمده که صاحب حق می‌تواند از میان غرماء هر کس را بخواهد معاف کند و از بقیه قصاص گیرد. در آن نظر به عبارت «لم یشهدکم» وجود دارد و جماعت فقها بر واحد گرفتن آن عمل کرده‌اند. خطابی گفته است: این حدیث دلیل کسانی است که قصاص در مورد ضرب و مانند آن را جایز می‌دانند. کسانی که این را جایز نمی‌دانند، می‌گویند: «ضرب قابل محاسبه دقیق نیست و ممکن است کم یا زیاد شود». اما در مورد «الدود» ممکن است قصاص باشد یا مجازات بر خلاف فرمان پیامبر، بنابراین افرادی که چنین کرده‌اند، به اندازه جرم شان مجازات شده‌اند.

همچنین در این حدیث آمده که اگر چند نفر در جنایت شریک باشند، هر یک از آنان باید قصاص شود، مشروط بر اینکه اعمالشان قابل تمایز نباشد. این برخلاف جنایت در مال است، زیرا تقسیم می‌شود؛ مثلاً اگر چند نفر در دزدیدن ربع دینار شریک شوند، همه را قطع نمی‌کنند. توضیح این موضوع بعد از شش باب خواهد آمد.^۱

۱۵ - بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

باب: کسی که حقش را گرفت و یا قصاص گرفت بدون حکم سلطان.

توضیح: قول ایشان: «بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ» یعنی کسی که از غریمه خود بدون حکم حاکم حقش را گرفته است یا «اقْتَصَّ» یعنی کسی که قصاص بر نفس یا اعضا بر او واجب شده، آیا باید قضیه را نزد حاکم برد یا می‌تواند بدون حاکم حق خود را بگیرد؟ منظور از «سلطان» در اینجا همان حاکم است.

ابن بطال گفته است: اجماعی بین فقهاست که هیچ کس بدون سلطان نمی‌تواند قصاص کند، اما اختلاف درباره کسی است که حد را بر بنده خود اجرا کند، همانطور که قبلاً ذکر شد.

^۱ - همان.



در مورد گرفتن حق، فقها گفته‌اند: اگر کسی حق مالی خود را از دیگری که منکر آن است بگیرد، جایز است، خصوصاً اگر شاهی برای آن وجود نداشته باشد. سپس به حدیث باب پاسخ داده شده که خروج بر شدت نهی و ممانعت از نگاه به عورت مردم است. گفته شده: کسی که نقل اجماع کرده، احتمالاً بر اساس آنچه اسماعیل قاضی در نسخه ابی الزناد نقل کرده، استناد کرده است؛ فقها گفته‌اند: کسی نباید حدی را بدون سلطان اجرا کند، جز این که مرد بر بنده خود حد زنا را اجرا کند. این تنها اتفاق اهل مدینه در زمان ابی الزناد بوده است.

در مورد اینکه آیا باید به ظاهر حدیث عمل کرد یا خیر، محل نزاع است.^۱

۶۸۸۷ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

۶۸۸۸ - وَبِإِسْنَادِهِ « لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که وی از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده که می فرمود: ما دیرتر از همه آمده ایم، ولی در روز قیامت بر همه، پیشی خواهیم گرفت.

و آنحضرت به اسناد حدیث مذکور فرموده است: «و اگر کسی بدون اجازه‌ی تو به درون خانه‌ات نگریست و تو او را با سنگریزه زدی و چشمش را کور کردی، بر تو گناهی نیست».

توضیح: قول ایشان: «و شنید که ابوهریره گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» در نسخه ابو ذر «روز قیامت» برای دیگران حذف شده است.

در حدیث دیگر، اشاره به سند است و اولین حدیث در نسخه شعیب از ابی الزناد آمده، ولی حدیث کامل ذکر نشده و فقط اشاره‌ای به آن شده، و نسخه کامل آن در کتاب جمعه آمده است. بخاری این کار را نکرده ولی مسلم در نسخه همام این کار را کرده است. کرمانی گفته: راوی هر دو حدیث را در یک نسق شنیده و بعد از آن پیروی کرده است.

^۱ - همان.



«لو اطلع» فاعل مؤخر است و منظور «أحد» است.

«لم تأذن له» احتراز از کسی است که بدون اجازه نگاه کند.

«حذفته بحصاة» — بدون «فاء» آمده و طبرانی این را با «فاء» نقل کرده است که

صحیح تر است. بعداً هفت باب دیگر از روایت سفیان بن عیینه با همین لفظ خواهد آمد.

در مورد حرف «ح» یا «خ» در «حذفته»، بیشتر فقها «حاء معجمه» را صحیح می دانند زیرا رمی با سنگ یا هسته بین انگشتان است، ولی می توان «ح» را به صورت مجازی استفاده کرد. قرطبی گفته: «روایت با حاء مهمله غلط است زیرا در خود خبر رمی با حاء معجمه آمده است.»

«فَقَاتَ عَيْنَهُ» یعنی چشم او شکافته شد یا نورش خاموش شد. ابن القطاع گفته: چشم او

را کور کرد.

«جناح» یعنی گناه یا مؤاخذه.^۱

۶۸۸۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مَشَقَصًا . فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .

ترجمه: از یحیی، از حمید روایت است که گفت: مردی به درون خانه‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم نگریست و آنحضرت به سوی او تیری نشانه گرفت. به حمید گفتم: این را کی به تو گفت؟ گفت: انس بن مالک.

توضیح: «یحیی» همان القطان و «حمید» همان الطویل است.

«إن رجلاً» در ظاهر ارسالی است زیرا حمید داستان را درک نکرده، ولی در آخر حدیث

مشخص شده که موصول است.

بعداً هفت باب دیگر از طریق انس خواهد آمد که در آن نام مرد مذکور ذکر می شود.

قول ایشان: «فسدد إليه» - در اینجا «بدالین مهملتین» آمده است؛ اولین کلمه سنگین است و پیش از آن «سین مهمله» قرار دارد، به معنای هدف گرفتن و وزن دادن است. این اصطلاح در تیراندازی به کار می رود و به معنای نشانه گرفتن تیر به سوی هدف است، و «تسدید» نیز همین معنا را دارد. از جمله بیت مشهوری که در این زمینه آمده:

^۱ - همان.



«أعلمه الرماية كل يوم فلما انتد ساعده رمانی»

در برخی روایت‌ها درباره «إعجام» (حرف سنگین و سبک) بحث شده و احتمال می‌رود که مهمله باشد به دلیل نسبت دادن آن به تعلیم، زیرا «شدت» به معنای قدرت است که قابل آموزش نیست. در روایت ابی ذر از سرخسی و در روایت دیگری از کشمیهنی با «شین معجمه» آمده، اما مهمله اولویت دارد.

احمد از محمد بن ابی عدی از حمید آن را با لفظ «فأهوی إلیه» نقل کرده که معنای آن تمایل دادن به سوی چیزی است.

قول ایشان: «مشقصاً» - ضبط و تفسیر آن قبلاً در کتاب استئذان ذکر شده و در روایت حمید به صورت مختصر آمده است. احمد از یحیی القطان نقل کرده که در آخر جمله «رأسه» با تشدید خاء معجمه آورده شده، یعنی از جایی که دیده شده خارج کرده و فاعل آن مرد بوده است. ممکن است که «مشقص» و نسبت دادن فعل به او مجازی باشد، یا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان سبب اصلی باشد، که اولی ظاهرتر است. احمد از سهل بن یوسف از حمید نیز روایت کرده با لفظ: «فأخرج الرجل رأسه».

قول ایشان: «فقلت من حدثك» - گوینده یحیی القطان است و مخاطب حمید. پاسخ به او از انس بن مالک است، که نشان می‌دهد بدون واسطه از او شنیده است. این از متن‌هایی است که حمید از انس شنیده است. گفته شده که حمید تنها پنج حدیث از انس مستقیم شنیده و بقیه را از اصحاب او (مثل ثابت و قتاده) گرفته و بدون واسطه نقل کرده، اما حقیقت این است که او از انس احادیث بیشتری شنیده است. بخاری به تخریج حدیث حمید از انس بسیار پرداخته، در حالی که مسلم تنها تعداد کمی را نقل کرده است.

به همین دلیل، بخاری تنها آنچه را که صراحتاً در حدیث آمده یا به صورت لازم آمده، نقل کرده است، مثلاً اگر از طریق شعبه نقل شده باشد، تنها آنچه شعبه شنیده و از شیوخ خود مستند کرده، معتبر است. این موضوع در ترجمه حمید در مقدمه شرح قبلی توضیح داده شده است.



۱۶ - بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزَّحَامِ أَوْ قُتِلَ

باب: اگر کسی در ازدحام مردم بمیرد یا کشته شود.

توضیح: باب: «اگر کسی در ازدحام کشته شود یا به وسیله ازدحام کشته شود» - ابن بطلال این جمله را نقل کرده و «به» از نسخه‌های بیشتر حذف شده است. بخاری ترجمه را به صورت استفهامی آورده و حکم قطعی نداده، زیرا اختلاف در این مسئله وجود دارد. در آن حدیث عایشه درباره کشته شدن یمان، پدر حذیفه نقل شده که قبلاً به آن اشاره شد.

ابن بطلال گفته است: میان علی و عمر اختلاف بود که آیا دیه او از بیت المال واجب است یا نه؟ و به گفته اسحاق، واجب است؛ زیرا او مسلمانی بود که به وسیله مسلمانان کشته شد، پس دیه او از بیت المال واجب می‌شود.

حافظ ابن حجر گفته است: احتمالاً دلیل آن بر اساس برخی نقل‌ها از داستان حذیفه است، مانند آنچه ابو العباس السراج در تاریخش از طریق عکرمه نقل کرده که پدر حذیفه در روز احد توسط برخی مسلمانان کشته شد، در حالی که آنها فکر می‌کردند او مشرک است. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او را با خود و همراهان معتبرش برد. همچنین مسدد در مسند خود از طریق یزید بن مذکور نقل کرده که مردی در روز جمعه فشرده شد و مرد، علی دیه او را از بیت المال داد.

در این مسئله دیدگاه‌های دیگری نیز هست، مانند نظر حسن بصری که دیه شامل همه حاضرین می‌شود که این محدودتر از نظر قبلی است، زیرا او به وسیله آنها کشته شده و به دیگران منتقل نمی‌شود.

شافعی و پیروان او گفته‌اند: به ولی او گفته شود که بر هر کس خواست اقامه دعوا کند و قسم بخورد؛ اگر قسم خورد، دیه واجب می‌شود و اگر نکند، دعوا باطل است. وجه این نظر آن است که خون فقط با درخواست صاحب حق واجب می‌شود.

مالک گفته است که خون کسی که خودکشی کند هدر است و وجه آن این است که اگر قاتل او مشخص نباشد، امکان گرفتن دیه یا قصاص از او وجود ندارد. اشاره به مذهب رجحان این مسئله قبلاً در «باب العفو عن الخطأ» آمده است.^۱

^۱ - همان.



۶۸۹۰ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَمَةَ قَالَ هِشَامُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أَحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَخْرَاكُمْ . فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ ، فَتَنَظَرَ حَذِيفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانَ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي . قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ . قَالَ حَذِيفَةُ عَمَرَ اللَّهُ لَكُمْ . قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حَذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: در روز جنگ احد مشرکین شکست خوردند و شیطان فریاد برآورد: ای بندگان الله به عقب خویش بنگرید (که دشمن است) پس صف او (مسلمانان) پشت گردانیدند و با صف دیگر (مسلمانان) درگیر شدند. حذیفه نگریست، ناگاه یمان، پدر خود را دید (که در معرض حمله است) گفت: ای بندگان الله، وی پدر من است پدر من است.

عائشه گفت: به الله سوگند، از وی دست برنداشتند تا او را کشتند. عروه گفت: حذیفه، همواره بدیشان طلب آموزش می کرد تا آنکه به الله پیوست.

توضیح: قول: «قال هشام أخبرنا» - آوردن نام راوی قبل از جمله حدیث مجاز است. هشام ذکر شده، پسر عروه پسر زبیر است.

«فتنظر حذيفه فإذا هو بأبيه اليمان» - شرح این داستان قبلاً در غزه احد آمده است.

«قال عروة» - موصول به سند ذکر شده است.

«فما زالت في حذيفه منه» یعنی از آن عمل، یعنی عفو، و «من» دلیل سببی است که قبلاً شرح آن آمده است.^۱

۱۷ - باب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَاً فَلَا دِيَّةَ لَهُ

باب: کسی که به خطا خود را بکشد دینی ندارد

۶۸۹۱ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمَعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ . فَحَدَّثَنَا بِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مِنْ السَّائِقِ قَالُوا عَامِرٌ . فَقَالَ « رَحِمَهُ اللَّهُ » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ . فَأُصِيبَ



صَبِيحَةً لَّيْلَتِهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَتَلَ نَفْسَهُ . فَلَمَّا رَجَعَتْ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ . فَقَالَ « كَذَبَ مَنْ قَالَهَا ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ » .

ترجمه: از مکی بن ابراهیم از یزید بن ابی عبید روایت است که سلمه گفت: به همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی خیبر بر آمدم. مردی از حاضران گفت: ای عامر، ما را از سروده های خود بشنوان. وی بر ایشان خدا خواند (تا شتران را به تندى براند). پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شتر ران کیست؟ گفتند: عامر. فرمود: «الله بر وی رحمت کند». گفتند: یا رسول الله، چرا ما را از وی بهره مند نساختی (زیرا این دعای شهادت وی است). صبح آن شب در جنگ زخمی شد و مردم گفتند: عملش به هدر رفت (خودش را با اصابت شمشیر کشت)، زمانی که برگشتم و مردم می گفتند که همانا عامر عملش را به هدر داد. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم و گفتم ای پیامبر الله، پدر و مادرم فدایت باد، می گویند: که عامر عملش را به هدر داد! آن حضرت فرمود: «کسی که این را گفته دروغ گفته است، همانا او را دو ثواب است: او جهاد کننده مجاهد است و کدام نوع کشتن بر ثواب او می افزاید».

توضیح: «عن سلمة» - اشاره به ابن اکوع دارد.

«من هنیاتک» - با ضم حرف اول و تشدید تحتانی بعد از نون. در روایت مستملی تحتانی حذف شده است؛ ضبط آن قبلاً در کتاب المغازی آمده است. عامر پسر اکوع است، او برادر یا عموی سلمه است.

ابن بطلال گفته است: در این مسیر صفت مرگ عامر ذکر نشده است. قبلاً در کتاب الأدب آمده که: «سیف عامر کوتاه بود، یهودی را زد و برگشت و زانو او را هدف گرفت». برخی شراح از اسماعیلی نقل کرده اند که در روایت مکی از بخاری نیامده که شمشیر به او برگشت و او را کشت. این باب مربوط به کسی است که خودکشی کرده.

در روایت آمده: «فارتد علیه سيفه» ولی این لفظ در روایت بخاری نیامده و اشاره شده که بخاری در اینجا از روایت مکی بن ابراهیم عدل کرده است. بخاری طرق متعدد را برای اجتناب از تکرار استفاده کرده و از ذکر موارد اضافی خودداری کرده است تا خواننده به دنبال مسیرها و استنباط آن ها باشد. این روش بخاری در اجتهاد و استقراء مشهور است.



در روایت دیگر از طریق یزید بن ابی عبید، آمده: «فلما تصاف القوم أصیب عامر بقائمة سيفه فمات». کرمانی گفته است: عبارت «فلا دية له» در اینجا مناسب نیست و محل آن ترجمه قبلی «اگر کسی در ازدحام کشته شود» است، زیرا قاتل خودکشی دیه ندارد. ظاهری‌ها گفته‌اند: دیه کسی که خودکشی کند به عاقله اوست، و بخاری این نظر را رد کرده است.

امام بخاری گفته است: بخاری می‌خواسته نظر اوزاعی (که پیش از ظاهری‌ها بوده) را رد کند. نظر کرمانی که گفته «فلا دية له» مناسب ترجمه «کسی که در ازدحام کشته شود» است، درست است، ولی برای کسی که خودکشی کرده، مناسب‌تر است، زیرا اختلاف در مورد خودکشی کم است و بخاری در اینجا جزم کرده است. این از محاسن تدبیر بخاری است و نقل‌کنندگان مسیر او را رعایت کرده‌اند.

«وَأُی قتل یزیده علیه» - در روایت مستملی و نیز در روایت نسفی «وَأُی قتیل» آمده است. ابن بطال و عیاض آن را تصحیح کرده‌اند. روایت دیگر خطا نیست، بلکه می‌توان آن را به معنی روایت دیگر برگرداند.^۱

۱۸ - باب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ

باب: اگر مردی کسی را دندان بگیرد و دندان‌هایش آسید و دندان‌هایش آسید

توضیح: باب: «اگر دست مردی گاز گرفته شود و دندان‌هایش آسید ببیند» - آیا در این مورد چیزی بر او واجب است یا نه؟ در این باب دو حدیث ذکر شده است.

۶۸۹۲ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «يَعِضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعِضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَّةَ لَكَ» .

معنی کلمات:

- عَضَّ: گاز گرفت .
- تَرَعَ: بیرون کشید .

^۱ - همان.



- **فیه** : دهانش .
- **وَقَعَ** : کنده شد، افتاد .
- **ثَنِيَّتَاهُ** : دو دندان پیشش .
- **الْفُحْلُ** : حیوان نر، در اینجا منظر شتر نر است .

ترجمه: «عمران بن حصین - رضی الله عنه - می گوید: مردی دست مرد دیگری را گاز گرفت، مرد دومی دستش را از دهن آن مرد بیرون کشید، در نتیجه دو دندان جلوی او بیرون آمد، محاکمه را به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بردند، فرمود: چرا بعضی از شما مانند حیوان نر بعضی دیگر را گاز می گیرد؟! (و به شخص گازگیر گفت:) حقی به عنوان خون بها به شما تعلق نخواهد گرفت».

توضیح: قول: «عن زرارة» - با ضم زای معجمه و دو مهمله؛ اولین مهمله سبک و بین آن ها الف بدون همزه است. زراره همان عامری است. اسماعیلی روایت علی بن الجعد از شعبه را نقل کرده: «أخبرني قتادة أنه سمع زرارة».

«أن رجلاً عضَّ يد رجل» - در روایت محمد بن جعفر از شعبه در مسلم، از عمران نقل شده: «قاتل يعلی بن أمیه مردی را زد و یکی از آن دو دیگری را گاز گرفت». شعبه و قتاده از عطا نقل کرده اند، او از ابن ابی رباح از ابویعلی (یعنی صفوان) از یعلی بن أمیه. نسایی نیز از طریق عبدالله بن المبارک از شعبه نقل کرده و مضمون مشابه را آورده است.

شعبه سند دیگری هم دارد به یعلی که نسایی از طریق ابن ابی عدی و عبید بن عقیل هر دو از شعبه از حکم از مجاهد از یعلی نقل کرده اند. در روایت عبید بن عقیل آمده: «مردی از بنی تمیم مردی را زد و دست او را گاز گرفت» که مشخص می شود یکی از دو نفر مبهم یعلی بن أمیه است.

در برخی مسیرها آمده که یکی از این دو، اجیر یعلی بوده و دیگری یعلی بن أمیه است. عین شخص مبهم یعلی بن أمیه است، ولی نام اجیر مشخص نیست.

تمییز فرد گازگیرنده و گازخورده در غزوه تبوک از طریق محمد بن بکر از ابن جریج در حدیث یعلی آمده است. عطا گفته: صفوان بن یعلی به او اطلاع داد که کدام یک دیگری را گاز گرفته اما فراموش کرد، بنابراین ابهام باقی مانده بود. مسلم و نسایی از طریق بدیل بن



میسره از عطا نقل کرده‌اند: «اجیر یعلی مردی را گاز گرفت». نسایی نیز از اسحاق بن ابراهیم از سفیان نقل کرده: «اجیر یعلی مردی را زد و دیگری را گاز گرفت».

سفیان بن عبدالله از طریق عمیه سلمه بن أمیه و یعلی بن أمیه گفته‌اند: «ما با رسول الله در غزوه تبوک رفتیم و همراه ما شخصی بود، او مردی از مسلمانان را زد و دست او را گاز گرفت». روایت عبید بن عقیل نیز همین مضمون را تأیید می‌کند. یعلی از قبیله تمیمی است و اجیر او معلوم نیست که تمیمی بوده یا نه.

نسایی از محمد بن مسلم الزهری از صفوان بن یعلی از پدرش روایت کرده با لفظ: «مردی را زد و دستش را گاز گرفت و دردناک کرد» - بدین ترتیب مشخص شد که گازگیرنده یعلی بن أمیه است و این احتمالاً دلیل ابهام خود اوست.

قرطبی انکار کرده که یعلی گازگیرنده نبوده و گفته است روایت نشان می‌دهد که یعلی کسی است که اجیر را زده، ولی روایت دیگر نشان می‌دهد که اجیر یعلی، دست مردی را گاز گرفته است که این صحیح‌تر است؛ زیرا عمل زدن یعلی با شأن و فضل او سازگار نیست.

در هیچ یک از مسیرها نیامده که اجیر گازگیرنده باشد، بلکه اشتباه برداشت شده است. در برخی مسیرهای مسلم آمده: «اجیر یعلی دست مردی را گاز گرفت» - ممکن است گازگیرنده غیر از یعلی باشد. اینکه گمان کنیم یعلی چنین کاری نکرده، با توجه به تصریح حدیث صحیح، بی‌معنی است؛ ممکن است در اوایل اسلام او چنین کاری کرده باشد.

نووی گفته است: در روایت اول، یعلی گازخورده است، اما در روایت دوم و سوم، اجیر یعلی گازخورده است، نه یعلی. نگهدارندگان حدیث صحیح می‌دانند که گازخورده اجیر یعلی است نه خود یعلی. ممکن است دو حادثه جداگانه برای یعلی و اجیر او رخ داده باشد.

تردید عیاض و دیگران در مورد گازگیرنده این است که آیا یعلی بوده یا شخص دیگری، همان‌طور که قرطبی گفته است.

«فتزع یده من فیه» - در روایت یعلی در کتاب جهاد آمده: «از دهان» و در روایت هشام از عروه در مسلم: «دست مردی را گاز گرفت و کشید». در برخی روایت‌ها «اصبع» آمده است. برای جمع‌بندی بین «ذراع» و «اصبع» مشکل وجود دارد و احتمال داده شده که اختلاف به دلیل چند مسیر روایت است.

در روایت ابن میسره از عطا در مسلم و روایت الزهری از صفوان در نسایی «ذراع» آمده است و سفیان بن عیینه از ابن جریج همین را تأیید کرده است، بنابراین آنچه ترجیح داده



می‌شود ذراع (بازو) است. در روایت سلمه بن أمیه در نسایی نیز مشابه است و لفظ «اصبع» ابن علیّه با این روایات تأییدشده مخالفت ندارد.

قوله (فوقعت ثنیتاه): این عبارت به همین شکل برای اکثر روایان به صورت مثنی آمده است، و برای کشمیهنی به صورت جمع «ثنایاه» آمده است.

در روایت هشام آمده است: «فسقطت ثنیته» به صورت مفرد، و همچنین در روایت ابن سیرین از عمران و روایت سلمه بن أمیه با عبارت «فجذب صاحبه یده فطرح ثنیته» ذکر شده است. احتمالاً روایت مثنی ترجیح دارد، زیرا می‌توان روایت جمع را بر اساس رأی کسانی که اجازه داده‌اند برای دو چیز از صیغه جمع استفاده شود تفسیر کرد و روایت مفرد را بر اساس اراده جنس (عموم) معنا کرد. اما در روایت محمد بن بکر آمده است: «فانتزع إحدى ثنیتیه» که روشن‌تر بر وحدت دلالت دارد. گفته کسانی که می‌خواهند آن را بر اساس تعدد معنا کنند، به دلیل اتحاد مخرج دور از نظر است. همچنین در روایت اسماعیلی آمده است: «فندرت ثنیته».

قوله (فاختصموا إلى النبی صلی الله علیه وسلم): این عبارت به همین شکل آمده و منظور یعلی و آجیرش و کسانی است که به آنها پیوسته‌اند یا به یکی از آنها متوسل شده‌اند. در روایت هشام آمده است: «فرفع إلى النبی صلی الله علیه وسلم» و در روایت ابن سیرین: «فاستعدی علیه» و در حدیث یعلی: «فانطلق» (این روایت ابن علیّه است)، و در روایت سفیان: «فأتی» و در روایت محمد بن بکر از ابن جریج در المغازی: «فأتیا».

قوله (فقال بعض): با فتح حرف اول و ضاد مهمل بعد از آن و ضاد معجمه سنگین. در روایت مسلم آمده است: «یعمد أحدکم إلى أخیه فیعضه». ریشه «عض» در اصل «عضض» بوده است و بعد از ادغام به صورت «یعض» آمده است.

قوله (كما یعض الفحل): در حدیث سلمه آمده: «کعضاض الفحل» یعنی نر شتر و به دیگر حیوانات نر نیز اطلاق می‌شود. در روایت کتاب جهاد و حدیث هشام آمده: «ویقضمها» با سکون قاف و فتح ضاد معجمه که برترین است، یعنی «كما یقضم الفحل». «قضم» یعنی جویدن با نوک دندان‌ها و «خضم» یعنی جویدن با آسیاب دندان‌های عقب، که به معنی خرد کردن و شکستن است و فقط بر چیزهای سخت اطلاق می‌شود.



قوله (لا دية له): در روایت کشمیهنی: «لا دية لك» و در روایت هشام: «فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه» و در حدیث سلمه: «ثم تأتي تلتمس العقل لا عقل لها فأبطلها» و در روایت ابن سیرین: «فقال ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل ادفع يدك حتى يقضمها ثم انزعها». در روایت مسلم و ابی نعیم آمده: «إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت». در حدیث یعلی بن أمیة: «فأهدرها» و در این باب: «فأبطلها» و این روایت اسماعیلی است.^۱

٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَأَنْتَزَعْتُ نَيْبَتَهُ ، فَأَبْطَلُهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از صفوان بن یعلی روایت است که پدرش گفت: در غزوه‌ای برآمدیم، مردی (دست کسی را) دندان گرفت و دنداناش برآمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم ادعای دیت دندان او را باطل کرد.

توضیح: (حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج): این عبارت با مرتبه بالا آمده و قبلاً برای اجاره، جهاد و المغازی از طریق ابن جریج ذکر شده، ولی متن آن در اینجا کامل‌تر است. قوله (عن عطاء): منظور ابن ابی رباح (از صفوان بن یعلی) است. در روایت ابن علیّه در کتاب الاجارة: «أخبرني عطاء» و در روایت محمد بن ابی بکر در المغازی: «سمعت عطاء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية». همچنین در مسلم از طریق ابی اسامه از ابن جریج. قوله (عن أبيه): در روایت ابن علیّه: «عن يعلى بن أمية» و در روایت حجاج بن محمد در المستخرج: «أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أنه سمع يعلى». همچنین مسلم از طریق شعبه از قتاده از عطاء از ابن یعلی از پدرش نقل کرده است.

در روایت هشام الدستوائی نیز اختلافاتی با روایت شعبه وجود دارد، یکی اینکه بین قتاده و عطاء بدیل بن میسره وارد شده و دیگری اینکه ارسال شده است. متن روایت: «أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه».

^۱ - فتح الباری.



دارقطنی در تخریج مسلم اعتراض کرده است و همچنین محمد بن سیرین از عمران نقل کرده که او نشنیده است. نووی پاسخ داده: پیگیری‌ها در آنجا که قابل پیگیری نیستند، بخشوده می‌شود.

منیه که به یعلی نسبت داده شده، مادر یا جد اوست که اولین مورد معتبر است. پدر او، طبق روایات، أمیة بن أبی عبید بن همام بن الحارث التمیمی، در زمان فتح اسلام آورد و در جنگ‌ها حضور داشت. منیه مادر با ضم میم و سکون نون، دختر جابر عمه عتبه بن غزوان یا خواهر او بوده است.

قوله (خرجت فی غزوة): در روایت کشمیهنی: «فی غزاة» و در روایت سفیان: غزوة تبوک ذکر شده و در روایت ابن علیة: «جیش العسرة». برخی مفسران تأکید کرده‌اند که این در سفر با احرام برای عمره اتفاق افتاده است.

این، صریحاً به زمان و مکان احرام اشاره نمی‌کند، بلکه احتمال دارد راوی هر دو حدیث را شنیده و آنها را به هم متصل کرده است و او عطف ترتیب خاصی را نمی‌رساند. برخی که درباره حدیث بحث می‌کنند، آنچه صریح است را با احتمال‌ها جایگزین می‌کنند تا از دنبال کردن تمام مسیرهای حدیث راحت شوند، زیرا آن مسیر غالباً به فهم مقصود منتهی می‌شود. قوله (فعض رجل فانتزع ثنیه): این عبارت به همین شکل با این اختصار آمده است. اسماعیلی از طریق یحیی القطان از ابن جریج نقل کرده و متن آن چنین است: «قاتل رجل آخر فعض ید فانتزع ید فانتدرت ثنیه». اختلاف طرق روایت قبلاً بیان شد.

اکثر علما ظاهر این داستان را گرفته‌اند و گفته‌اند: کسی که مورد عض قرار گرفته است، قصاص یا دیه بر او واجب نیست، زیرا حکم او مانند «صائل» (کسی که به دنبال گرفتن چیزی است) است. همچنین با اجماع ثابت شده که اگر کسی علیه دیگری سلاحی بیرون آورد تا بکشد و او برای دفاع جان خود سلاح را از او بازدارد و قاتل شود، هیچ گناهی بر او نیست. پس کسی که دستش را در دفاع پس می‌گیرد، مسئول سقوط یا آسیب آن نیست. حتی اگر فردی که مورد عض قرار گرفته در جای دیگر جراحی ببیند، هیچ چیزی بر فرد عضادهنده واجب نیست.

شرط «إهدار» این است که عضوده درد بکشد و نتواند دست خود را بدون اعمال دیگری آزاد کند، مانند ضرب بر گونه یا فک تا دست رها شود. اگر امکان رهایی بدون آن بود، حکم



به «الأثقل» داده نمی‌شود. در مذهب شافعی، وجهی هست که اهدار مطلق است، اما گفته‌اند اگر فرد برای رهایی اقدام کند، مسئول خواهد بود. در مذهب مالک دو روایت هست؛ مشهورتر این است که ضمانت لازم است.

نظر برخی مالکیان: عض کننده هدف خود عضو را قرار داده و هر آسیبی که وارد شده، هر دو مسئول هستند، مانند کسی که چشم کسی را از جا کند و دیگری دست او را قطع کند. اما این قیاس با نص صحیح سازگار نیست و باطل است. برخی گفته‌اند شاید دندان‌های فرد حرکت داشته و پس از رهایی سقوط کرده است. برخی معتقدند این یک واقعه خاص است و عامیت ندارد.

بخاری در کتاب الاجاره پس از حدیث یعلی، از طریق ابوبکر صدیق نقل کرده که مشابه آنچه در زمان پیامبر رخ داده، اتفاق افتاده و حکم مشابه صادر شده است. محدودیت‌هایی که قبلاً بیان شد، از قواعد کلی گرفته شده و در متن حدیث نیست. ابن دقیق العید نیز اشاره کرده که اعمال عضو دیگر غیر از دهان نمی‌تواند بر اساس نص حکم شود، زیرا نص مخصوص این حالت است.

یحیی بن عمر گفته: اگر مالک این حدیث را می‌دید، مخالفت نمی‌کرد. ابن بطال نیز گفته: اگر این حدیث به مالک می‌رسید، مخالفت نمی‌کرد. داودی گفته: مالک آن را روایت نکرد زیرا از اهل عراق نقل شده است.

طریق یعلی بن امیه توسط اهل حجاز روایت شده و از آنها به اهل عراق منتقل شده است. برخی مالکیان اعتذار کرده‌اند به دلیل فساد زمانه. قرطبی نقل کرده که برخی ضمانت را ساقط می‌دانند، در حالی که شافعی آن را معتبر می‌داند و مشهور مذهب مالک این است که ضمانت ندارد.

تنبیه: نووی درباره روایت ابن سیرین از عمران سخنی نگفته است؛ طبق آن قصاص در عضه جاری است و بحث آن در باب قصاص در لطمه بعداً خواهد آمد. ممکن است گفته شود که عضه تنها برای رسیدن به قصاص در کندن دندان مجاز بوده است، اما پاسخ درست این است که سؤال پیامبر جهت انکار بوده نه تأیید شرعی.

درسها و اندرزها!!

■ هشدار نسبت به غضب و کنترل خشم، زیرا خشم یعلی باعث سقوط ثنیه او شد.



■ هر کسی که با خشم یا خطر روبه‌رو می‌شود، باید تا حد امکان خود را کنترل کند.

■ اجاره آزاد برای خدمت کافی است، نه برای جنگیدن به جای مالک، همان‌طور که در مسئله جهاد بیان شد.

■ جرم (جنایت) باید برای حکم دادن به حاکم ارجاع شود و انسان نباید خود اقدام به قصاص کند، و همچنین اگر کسی مرتکب جنایت شود، جنایتی که قبلاً برای او ثابت شده است با وقوع جنایت بعدی ساقط می‌شود اگر دومین جنایت بر اساس اولی باشد.

■ در آن‌ها همچنین جایز است که عمل انسان با عمل حیوان مقایسه شود، اگر این تشبیه در مقام بازداشتن و بازدارندگی از چنین عملی باشد. کرمانی نقل کرده که در برخی از نسخه‌های قدیمی نوشته شده «همان‌طور که شلغم را می‌جود» با حرف جیم به جای حاء مهمله و آن را به سبزی معروف نسبت داده‌اند، که این یک تصحیف نادرست است.

■ همچنین بیان می‌کند که اگر کسی به قصد دفاع از خود مجبور شود برای رهایی از خطر جنایتی علیه خودش یا اعضای بدنش انجام دهد، آن کار ضایع و باطل نیست، و در این موضوع نزد علما اختلاف و تفصیل معروفی وجود دارد.

■ اگر برای کسی امری پیش بیاید که از آن ناخوشایند است یا خجالت می‌کشد نسبت به خود آن را نقل کند، می‌تواند از کنیه یا تعابیر غیر مستقیم استفاده کند؛ مانند آنچه برای «یعلی» و برای «عایشه» پیش آمد: وقتی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم زنی از زانش را گرفت، عروه پرسید: «آیا این تویی؟» و او لبخند زد.^۱

۱۹ - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

باب: «ودندان در برابر دندان» [مأذنه: ۴۵]

توضیح: در باب «دندان به جای دندان»: ابن بطال گفته است که همه علمای اسلامی بر قلع دندان به جای دندان در عمد اتفاق نظر دارند، اما در سایر استخوان‌های بدن اختلاف

^۱ - فتح الباری.



دارند. مالک گفته در آن‌ها جز آنچه توخالی است یا مانند فک و استخوان‌های خرد شده و استخوان پیشانی و گونه، دیه باید پرداخت شود و آیه را دلیل آورده است. دلیل آن این است که شریعت پیشینیان وقتی توسط پیامبر ما ذکر شده بدون انکار، برای ما نیز معتبر است. لفظ «دندان به جای دندان» نشان می‌دهد که قصاص در استخوان هم انجام می‌شود، زیرا دندان استخوان است، مگر مواردی که اجماع بر عدم قصاص است، یا به دلیل ترس از مرگ یا عدم توانایی در برابری آن.

شافعی، لیث و حنفیان گفته‌اند در استخوان جز دندان قصاص نیست، زیرا زیر استخوان گوشت، پوست و عصب است که امکان برابری آن مشکل است. اگر ممکن بود، حکم قصاص داده می‌شد، ولی نمی‌تواند به استخوان برسد بلکه فقط به آنچه زیر آن است می‌رسد که قابل اندازه‌گیری نیست.

طحاوی گفته است اتفاق نظر است که در استخوان سر قصاص نیست، و سایر استخوان‌ها نیز به آن ملحق می‌شوند. وی افزود که این قیاس با وجود نص است، زیرا در حدیث باب گفته شد که «ثنیه شکست» و دستور به قصاص داده شد در حالی که در شکست، برابری دقیق ممکن نیست.^۱

۶۸۹۴ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ ابْنَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً ، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، فَأَتَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقَصَاصِ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا دختر نضر، دختری را سیلی زد و دندان‌اش را شکست و پیامبر صلی الله علیه وسلم به قصاص امر می‌کرد.

توضیح: در روایت تفسیر سوره بقره، محمد بن عبدالله (الأنصاری) از حمید از انس نقل کرده است.

در مورد «دختر نضر»: قبلاً در کتاب تفسیر با این سند آمده که ربیع با ضم اول و تشدید، عمه انس است.

«لطمت جارية فكسرت ثنيتها» در روایت فزاری «جارية از انصار» و در روایت معتمر «زنی» آمده، که منظور زن جوان است نه کنیز.



وقتی به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مراجعه کردند، از آن‌ها خواستند که از شکستن ثیبه چشم‌پوشی کنند یا دیه پرداخت شود، اما آن‌ها امتناع کردند. برخی روایت‌ها ذکر کرده‌اند که «جز قصاص نمی‌پذیرند».

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور به قصاص داد. انس بن النضر گفت: «الله اگر کسی را قسم دهد، قسمش را برآورده می‌کند». این شگفتی از آنجا است که انس بن النضر قسم یاد کرد که فعل دیگری را انکار کند در حالی که آن دیگری مصر به انجام فعل بود، اما الله الهام کرد که دیگران ببخشند و قسم انس صحیح شد.

در مورد «کتاب الله القصاص» اختلاف نظر است که آیا مبتدا و خبر است یا منصوب و به جای فعل مصدر به کار رفته، یا به معنی «حکم الله در قصاص» است، و نظرات مختلف در معنای آن وجود دارد.

«وکتبنا علیهم فیها» به این معناست که شریعت پیشینیان برای ما معتبر است تا جایی که در شریعت ما چیزی برای رفع آن نیامده باشد.

انس بن النضر از این که دندان «ربیع» شکسته شده باشد اظهار شگفتی کرد، به‌خصوص با توجه به اینکه از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیده بود که دستور قصاص صادر شده است. سپس گفت: «آیا دندان ربیع شکسته می‌شود؟» و بعد قسم خورد که این دندان شکسته نخواهد شد. پاسخ داده شده که منظور او از این سخن، تأکید بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در درخواست شفاعت از آن‌ها برای بخشش دو نفر بوده است. گفته شده که ممکن است قسم خوردن او قبل از آن بوده باشد که بداند قصاص قطعی است، بنابراین گمان کرده بود که اختیار دارد بین قصاص، دیه یا عفو. همچنین گفته شده که او قصد انکار مطلق یا رد حکم را نداشته، بلکه این سخن را به امید و انتظار فضل الله گفته بود تا الهام شود که دشمنان راضی به بخشش شوند یا دیه را بپذیرند.

به همین دلیل طبعی تصریح کرده که انس این سخن را نه به‌عنوان رد حکم بلکه به دلیل اعتماد به لطف الله و امید به الهام بخشش دشمنان گفته است و همان‌طور که انتظار داشت، نتیجه حاصل شد.

فوائد حدیث:

■ جواز قسم خوردن درباره آنچه احتمال وقوع آن می‌رود.



- ستایش کسی که این لطف شامل حالش شده است.
- مستحب بودن عفو در قصاص و شفاعت در عفو.
- اختیار قصاص یا دیه برای صاحب حق.
- اثبات قصاص میان زنان در جراحات و دندان‌ها.
- امکان مصالحه بر دیه و اجرای قصاص در شکستن دندان، با امکان جبران از طرف دندان مشابه با ابزار مناسب (مثلاً سرد کردن دندان طرف مقابل).
- برخی این «شکست» را به معنی کندن دندان تفسیر کرده‌اند که با متن روایت سازگار نیست.^۱

۲۰ - باب دِيَةِ الْأَصَابِع

باب: دیت انگشتان

توضیح: در این باب پرسیده می‌شود که دیه انگشتان مساوی است یا متفاوت.

۶۸۹۵ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ » ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این و این با یکدیگر، برابرند». و هدف اش این بود که انگشت کوچک و شست در خون بها، برابرند.

توضیح: ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده که: «این‌ها برابرند»، منظور انگشت کوچک و شست است. در روایت نسایی از طریق یزید بن زریع از شعبه آمده: «شست و انگشت کوچک»، و لفظ «یعنی» حذف شده و در روایت دیگری آمده: «دهتا دهتا». همچنین از طریق علی بن الجعد از شعبه از اسماعیلی نقل شده: «اشاره به شست و انگشت کوچک».

^۱ - فتح الباری.



از طریق اسماعیلی از عاصم بن علی از شعبه آمده: «دیه آن‌ها برابر است». از طریق عبد الصمد بن عبد الوارث از شعبه: «انگشتان و دندان‌ها برابرند، ثیه و دندان آسیاب نیز برابرند». و از طریق دیگر آمده: «انگشتان دست و پا برابرند».

ابن ابی عاصم از یحیی القطان از شعبه از قتاده از سعید بن مسیب نقل کرده که: «مروان او را به ابن عباس فرستاد تا درباره انگشتان سؤال کند، او گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم درباره دست پنجاه شتر دیه تعیین کرده و هر انگشت ده شتر».

در کتاب عمرو بن حزم نزد مالک نیز آمده: «در هر انگشت ده شتر». ابن ماجه از روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده: «تمام انگشتان برابرند و هر یک ده شتر دیه دارد». ابو داود روایت را تفکیک کرده و سند آن معتبر است.

عبارت «سمعت النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم نحوه» به دلیل تصریح بر شنیدن از پیامبر آمده است.

ابن ماجه و اسماعیلی از روایت ابن ابی عدی نقل کرده‌اند: «تمام انگشتان برابرند»، با ترتیب شست قبل از انگشت کوچک. ترمذی گفته است: این قول عمل اهل علم است و به همین نظر ثوری، شافعی، احمد و اسحاق عمل می‌کنند.

من گفتم: تمام فقهای بلاد به همین رأی عمل کرده‌اند، هرچند در گذشته اختلافی قدیمی وجود داشته است. ابن ابی شیبه از روایت سعید بن مسیب از عمر نقل کرده که: «دیه شست پانزده شتر، سبابه و وسطی ده-ده، انگشت چهارم نه و انگشت کوچک شش شتر است». روایت مشابهی از مجاهد نیز آمده است. در جامع ثوری از عمر نقل شده که همین‌طور است و اضافه شده که سعید بن مسیب گفت: «عمر وقتی در کتاب دیات عمرو بن حزم دید که برای هر انگشت ده شتر دیه نوشته شده، به همان رجوع کرد».

کتاب عمرو بن حزم که مالک در موطأ آورده، از عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش نقل کرده که: «در کتابی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم برای عمرو بن حزم نوشته، در ده انگشت دست و پا مجموعاً صد شتر دیه است، در دست پنجاه و در پا پنجاه و در هر انگشت ده شتر دیه تعیین شده». ابو داود این روایت را در «المراسیل» و نسایی از طریق دیگر از همان سلسله نقل کرده و ابن حبان صحت آن را تأیید کرده است و ابو داود و نسایی آن را مورد اعتماد دانسته‌اند.



عبد الرزاق از معمر از هشام بن عروه از پدرش نقل کرده: «در شست و انگشت بعدی نصف دیه دست است و در هر یک ده شتر». ابن ابی شیبہ نیز از مجاهد روایت مشابہی آورده، با این تفاوت که گفته: «در انگشت چهارم هشت و در انگشت کوچک هفت». از طریق شعبی آمده: «من پیش شریح بودم، مردی آمد و پرسید: در هر انگشت چند است؟ گفت: ده. گفتیم: سبحان الله، این‌ها برابرند، شست و کوچک. شریح گفت: وای بر تو، سنت اجازه قیاس نمی‌دهد؛ پیروی کن و بدعت نگذار». ابن المنذر این روایت را صحیح نقل کرده است.

مالک در موطأ آورده: «مروان ابو غطفان المزنی را به ابن عباس فرستاد تا درباره دندان آسیاب سؤال کند. ابن عباس گفت: پنج شتر. مروان گفت: آیا می‌گذاری دندان‌های جلو مثل دندان‌های آسیاب باشد؟ گفت: اگر به انگشتان توجه کنیم، دیه هر انگشت برابر است». این نشان می‌دهد که در مورد انگشتان بین ابن عباس و مروان اختلافی نبوده، و گرنه قیاس بالا قابل اشکال بود.

خطابی گفته: این یک اصل است در هر جرحی که اندازه‌گیری آن ممکن نباشد. اگر اندازه‌گیری از نظر کمیّت ممکن نباشد، از لحاظ نام و عنوان آن در نظر گرفته می‌شود و دیه برابر است، حتی اگر شدت یا اثر آن متفاوت باشد. مثلاً قدرت شست بیشتر از انگشت کوچک است اما دیه هر دو برابر است. همین‌طور در جنین، دیه دختر یا پسر برابر است و در دندان‌ها، حتی اگر بعضی از آن‌ها کارکرد بیشتری داشته باشند، دیه‌شان برابر است، زیرا نام و عنوان ملاک است.

مالک در موطأ از ربیعہ نقل کرده: «از سعید بن مسیب پرسیدم: دیه هر انگشت زن چقدر است؟ گفت: ده شتر. پرسیدم: در دو انگشت؟ گفت: بیست. پرسیدم: در سه انگشت؟ گفت: سی. پرسیدم: در چهار انگشت؟ گفت: بیست». من گفتیم: وقتی جرح شدید شد و آسیب بیشتر شد، دیه کمتر شد. او گفت: ای فرزند برادرم، این سنت است؛ زیرا دیه زن نصف دیه مرد است، اما در مقادیری که یک سوم دیه بود، برابر در نظر گرفته شده و اگر بیشتر از آن شود، به نصف بازمی‌گردد.^۱

^۱ - همان.



۲۱ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ بِآخَرٍ وَقَالَ أَخْطَاْنَا . فَأَبْطَلْ شَهَادَتَهُمَا وَأَخِذْ بِدِيَّةِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا .

باب: اگر گروهی، از مردی که منسوب به گروه دیگر است، صدمه ببیند، آیا رواست که همه‌ی آن گروه مجازات شوند یا به قصاص رسانده شوند

ومطرف به روایت از شعبی گفت: دو مرد بر کسی که شهادت دادند که وی دزدی کرده است. علی رضی الله عنه دست وی را قطع کرد، سپس آنان کسی دیگر را آوردند و گفتند (وی دزدی کرده) وما خطا کرده ایم. وی (علی) شهادت آنان را باطل کرد و از آنها برای متهم اول دیت گرفته شد و گفت: اگر می دانستم که شما از روی عمد (شهادت دروغ داده اید) دستان شما را قطع می کردم.

توضیح: اگر چند نفر به یک نفر آسیب برسانند، آیا همه مسئول اند؟ اکثر علما گفته اند: «معاقب می شوند» (به صورت جمع)، در برخی روایت ها نون حذف شده که ضعیف است. عبارت «یا یقتص منهم کلهم» یعنی اگر چند نفر شخصی را بکشند یا مجروح کنند، آیا قصاص شامل همه می شود یا یکی برای قصاص گرفته می شود و بقیه دیه می پردازند. منظور از «معاقبه» اینجا مقابله و قصاص است. ابن سیرین گفته: اگر دو نفر کسی را بکشند، یکی کشته می شود و دیه از دیگری گرفته می شود؛ اگر تعداد بیشتر باشد، دیه میان بقیه تقسیم می شود. شعبی گفته: ولی یا یکی را می کشد یا اگر بیشتر بودند، بقیه را می بخشد. برخی از سلف گفته اند: قصاص ساقط می شود و دیه لازم است، این روایت از ربیع و اهل ظاهر نقل شده است.

ابن بطلال گفته: از معاویه، ابن زبیر و زهری آمده که مطابق قول ابن سیرین و اکثر مردم، هرکدام قاتل محسوب می شوند، پس مرگ یک نفر به وسیله دیگری بخشیده نمی شود. مثلاً اگر چند نفر با هم سنگی به مردی پرتاب کنند و او بمیرد، هرکدام مسئول هستند، برخلاف اشتراک در خوردن نان که قابل تقسیم است.

مطرف از شعبی نقل کرده: دو نفر به علی شهادت دادند که مردی دزدیده و دستش قطع شد. سپس مرد دیگری آوردند و گفتند: این همان دزد است و ما در اول اشتباه کرده ایم.



شهادت آن‌ها برای دومی پذیرفته نشد و دیه اولی گرفته شد. اگر آن‌ها عمد می‌کردند، دست‌شان قطع می‌شد. این روایت در بخاری به شکل «ابطال شهادت آن‌ها» آمده است.^۱

۶۸۹۶ - وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ . وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ . وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مَقْرَنٍ مِنْ لَطْمَةٍ . وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدَّرَّةِ . وَأَقَادَ عَلِيُّ بْنُ ثَالِثَةَ أَسْوَاطٍ . وَاقْتَصَّ شَرِيحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٌ .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: غلامی به طور پنهانی (یا از روی خطا) کشته شد. عمر گفت: اگر در این قتل همه‌ی مردم صنعاء، شرکت می‌داشتند، آنان را به قتل می‌رساندم. ومغیره بن حکیم از پدر خود روایت کرده که گفت: چهار نفر کودکی را کشتند و عمر مثل آنچه گفته بود، گفت: همه آنان را که در این قتل شرکت کرده‌اند، به قتل می‌رسانم و ابوبکر، وابن زبیر وعلی و سويد بن مقرن، از یک سیلی زدن حکم قصاص کرده‌اند. و عمر از یک ضربه‌ی چوب به قصاص حکم کرد. وعلی از سه ضربه‌ی تازیانه، به قصاص حکم کرد. و شریح از زدن تازیانه، و خراشیدگی جلد، به قصاص حکم کرد.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: ابن بشار اشاره به محمد معروف به بشار، یحیی القطان و عبیدالله ابن عمر العمری دارد.

عبارت «أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً» با فتح غین به معنای «مردی را به صورت پنهانی کشت» است. عمر گفت: «اگر در این قتل با او شریک بودند...». در روایت کشمیه‌نی آمده «فیه» که صحیح‌تر است و تأیید در عبارت برای اشاره به اراده نفس است. این روایت به صورت متصل به عمر با معتبرترین سند رسیده است. ابن ابی شیبہ از عبدالله بن نمیر از یحیی القطان از طریق دیگری از نافع روایت کرده که عبارت آن چنین است: «عمر هفت نفر از اهالی صنعا را با یک نفر کشت...».

در موطأ با سند دیگری آمده: «یحیی بن سعید از سعید بن مسیب روایت کرده که عمر پنج یا شش نفر را با مردی که غافلانه کشته بودند کشت و گفت: اگر اهالی صنعا با او هم‌دست می‌شدند، همه آن‌ها را می‌کشتم». روایت نافع رساتر و واضح‌تر است. عبارت

۱- همان.



«تمالاً» با همزه باز بعد از لام نوشته شده و معنا با متن سازگار است و روایت کوتاه شده از متن طولانی تر است.

عبارت «وقال مغیره بن حکیم عن أیبه...» خلاصه‌ای از روایتی است که ابن وهب و از طریق او قاسم بن أصبغ، طحاوی و بیهقی نقل کرده‌اند. ابن وهب گفته: جریر بن حازم به او گفته که مغیره بن حکیم الصنعانی از پدرش روایت کرده که: «زنی در صنعا بود که همسرش غایب شد و فرزندی از مرد دیگری در خانه‌اش داشت به نام اصیل. زن پس از همسرش معشوقی اختیار کرد و گفت این پسر ما را رسوا می‌کند، پس خواست او را بکشد ولی مرد امتناع کرد. زن به او فشار آورد و مرد مجبور شد. در نتیجه مرد و مرد دیگری و زن و خادمش جمع شدند و پسر را کشتند، سپس اعضای بدنش را بردند و در ظرفی از پوست ادم گذاشتند و در چاهی در نزدیکی روستا که آب نداشت انداختند».

سپس خلیل زن اعتراف کرد و باقی افراد نیز اعتراف کردند و کتابی به یعلی نوشته شد که او نیز موضوع را به عمر گزارش داد. عمر نوشت همه آن‌ها را بکشید و گفت: «والله اگر اهالی صنعا در قتل او شریک بودند، همه را می‌کشتم». این روایت توسط ابو شیخ در «کتاب الترهیب» نیز نقل شده است و مشابه آن در دارقطنی و فوائد ابو الحسن بن زنجویه با سند خوب از طریق عبد الله بن عمیره نقل شده است.

ابن وهب و حکیم، پدر مغیره الصنعانی، نام و حال او را ذکر نکرده‌اند، اما ابن حبان او را در ثقات تابعین آورده است.

«أقاد» به معنای اجرای ضربه تعزیری است. ابو بکر، ابن الزبیر، علی و سوید بن مقرن هر کدام از طریق لطمه یا ضربه با ابزار مخصوص مجازات کردند. عمر با ضربه دُرّه، علی با سه ضربه شلاق و شریح با شلاق و خموش (نوعی ضربه تعزیری) مجازات کردند.

روایت‌های مربوط به هر یک از صحابه:

- ابو بکر: شخصی را لطمه زد، اما بعد بخشیده شد.

- ابن الزبیر: از طریق ضربه تنبیه شد.

- علی: شخصی را شلاق زد و دستور اجرای سه شلاق داد.

- سوید بن مقرن: با شلاق مجازات کرد.

- عمر: مردی را زیر درخت مجازات کرد و او از اجرای حکم خودداری کرد، عمر بخشید.

«خموش» به معنای ضربه بدون مقدار مشخص از نظر دیه است.



«الجلواز» وسیله‌ای برای اجرای شلاق است و معمولاً در وسط بسته می‌شود. ابن بطال گفته: عثمان و خالد بن ولید نیز مانند ابو بکر عمل کرده‌اند. این روش توسط شعبی و گروهی از اهل حدیث نقل شده است. نظر مالکیان و اکثر فقها: در لطمه بدون جرح قضاوت مالی (قصاص) وجود ندارد، اما اگر جراحت ایجاد شود، مجازات لازم است. علت این است که تشدید لطمه ضعیف و قوی متفاوت است و باید تعزیر متناسب اعمال شود. ابن القیم گفته: برخی از متأخرین افراط کردند و گفتند در لطمه و ضربه قصاص مالی نیست و فقط تعزیر واجب است، اما نظر صحیح این است که در زمان خلفای راشدین اجرا می‌شد و بنابراین می‌تواند به عنوان اجماع تلقی شود و مطابق کتاب و سنت است.^۱

۶۸۹۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ ، وَجَعَلَ يَشِيرُ إِلَيْنَا « لَا تَلْدُونِي » . قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةً الْمَرِيضِ بِالِدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ « أَلَمْ أَنْهَكُمُ أَنْ تَلْدُونِي » . قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةً لِلدَّوَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ - إِلَّا الْعَبَّاسُ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که مریض بود به زور دوا را به او می‌دادیم، اشاره نمود که به زور دوا را به من ندهید، ما گفتیم این اشاره به خاطر این است که از دوا خوشش نمی‌آید، (مانعی نیست دوا را به او بدهیم) وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بهبود یافت گفت: مگر نگفتم مرا به خوردن دوا مجبور نکنید؟! ما گفتیم که شاید این امتناع به خاطر این بوده که معمولاً مریض از خوردن دوا خوشش نمی‌آید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الآن تمام اهل بیت باید به زور دوا را بخورید و من هم شما را تماشا کنم (تا بدانید دوا به زور به خورد دیگران دادن چقدر سخت است) به جز عباس که در آن هنگام که به زور دوا را به من می‌دادید حضورت نداشت».

^۱ - همان.



توضیح: مصنف به حدیث عایشه درباره «اللدود» اشاره کرده و پیش‌تر در «باب القصاص بین الرجال والنساء» بیان شده که قصاص بین مردان و زنان ظاهری نیست. اما جمله او در آخر حدیث «إلا العباس فإنه لم يشهدكم» مورد توجه کسانی است که معتقدند عمل او قصاص واقعی بوده، نه تأدیبی.

ابن بطلال گفته: این روایت حجت برای کسانی است که معتقدند «قیاد» (اجرای ضربه تعزیری) شامل لطمه و شلاق هم می‌شود. مناسبت ذکر این مطلب در ترجمه قصاص از گروه به فرد چندان آشکار نیست.

ابن المنیر پاسخ داده که این موضوع نشان‌دهنده اجرای قصاص حتی در امور کوچک است و نباید قصاص را به تأدیب تغییر داد. بنابراین، قصاص باید بر همه شرکت‌کنندگان در جنایت اجرا شود، چه کم باشند و چه زیاد، زیرا سهم هر یک از آنها از گناهان بزرگ مشخص و مهم است. و علم و داوری واقعی نزد الله است.^۱

۲۲ - باب الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكََةَ لَمْ يَقْدِرْ بِهَا مُعَاوِيَةُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وَجَدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَانِيِّينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً ، وَالْأَفْلَ تَظْلِمُ النَّاسَ ، فَإِنْ هَذَا لَا يَقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

باب: قسامت (سوگند ارتکاب قتل)

و اشعث بن قیس گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم (به مدعی) فرمود: «دو شاهد خود را بیاور و یا او (مدعی علیه) سوگند بخورد» و ابن ابی ملیکه گفت: معاویه در قسامه به قصاص حکم نکرد. و عمر بن عبدالعزیز به عدی بن ارقطاة، امیرش در بصره درباره‌ی مقتولی که نزدیک خانه‌ای از خانه‌های روغن فروشان یافت شده بود، نوشت: اگر یاران مقتول شهادت قایم کردند (قاتل را قصاص کن) ورنه بر مردم ستم نکن؛ زیرا این حالتی است که بدان تا روز قیامت حکم کرده نمی‌شود.

^۱ - همان.



توضیح: «القسامة» (با فتح قاف و تخفیف مهمله آخر) مصدر «أقسم» و «قسامة» است. این نام برای سوگندهایی است که بر سر اولیای مقتول ادا می‌شود، اگر خون ادعا شده باشد، یا بر مدعی علیه. به‌ویژه برای خون با لفظ «قسامة» اختصاص داده شده است. امام الحرمین گفته: «القسامة» در زبان عام به معنای جمعی است که قسم می‌خورند، و نزد فقهاء نام قسم‌ها است.

در «المحکم» آمده: قسامة یعنی جمعی که بر چیزی قسم می‌خورند یا شهادت می‌دهند. سپس این لفظ به خود قسم‌ها نیز اطلاق شد.

جمله «وقال الأشعث بن قیس قال النبی صلی الله علیه وسلم شاهداک أو یمینه» اشاره به حدیث پیشین در کتاب «الشهادات» و سپس در کتاب «الایمان والنذور» دارد. مصنف با ذکر آن، رجحان روایت سعید بن عبید را در این حدیث نشان می‌دهد. موضوع این است که آغاز قسامة با مدعی علیه است، همان‌طور که در ادامه بحث خواهد شد.

جمله «وقال ابن ابي ملیکة لم یقد» به معنای آن است که «ابن ابي ملیکة» گفت معاویه (ابن ابی سفیان) قسامة را اجرا نکرد، اما عبدالله بن الزبیر اجرا کرده بود. حماد بن سلمة و ابن المنذر این روایت را نقل کرده‌اند و سند آن صحیح است. ابن بطال درباره صحت آن گفته: روایت شده که معاویه قسامة را اجرا کرده است، همان‌طور که ابو الزناد در احتجاج خود بر اهل عراق آورده است.

روایت دیگر: در صحیفه عبد الرحمن بن ابي الزناد از پدرش و از طریق بیهقی آمده است: خارجه بن زید بن ثابت گفت: «مردی از انصار مردی از بنی العجلان را کشت و هیچ شاهد و دلیلی نبود. جمع مردم بر این شد که والیان مقتول قسم بخورند و سپس او را تحویل دهند تا کشته شود. من به معاویه مراجعه کردم و او به سعید بن العاص نوشت: اگر آنچه گفته شد درست است، عمل کنید. ما پنجاه قسم خوردیم و او را تحویل ما دادند».

توضیح: ممکن است جمع‌بندی این باشد که معاویه خود مستقیماً قسامة را اجرا نکرد، بلکه حکم در این موضوع بر عهده او بود و اجازه داده بود. مالک به روایت خارجه تمسک کرده و گفته: اجرای قود در قسامة اجماعی است. ممکن است معاویه ابتدا اجرای آن را می‌پذیرفته و بعد نظرش تغییر کرده باشد یا بالعکس.



همچنین در «أدب القضاء» کرایسی با سند صحیح از زهری و سعید بن مسیب روایت کرده: داستانی که معاویه به قسامه حکم کرده اما قتل را صریحاً ذکر نکرده، و داستان دیگر که مروان حکم به قتل داده و عبد الملک بن مروان نیز همان حکم پدرش را اجرا کرده است.

قوله: «وکتب عمر بن عبد العزيز...» این حدیث توسط سعید بن منصور وصل شده است. هشیم گفت: «حمید الطویل به ما خبر داد که عدی بن أوطاة به عمر بن عبد العزيز نامه نوشت درباره قتلی که در بازار بصره پیدا شده بود، و عمر -رحمه الله- به او نوشت که برخی از دعوای هستند که تا روز قیامت در آنها حکم نمی‌شود و این پرونده از آن دسته است.»

ابن منذر نیز از راه دیگری از حمید نقل کرده که گفته است: قتلی بین قشیر و عایش پیدا شد، عدی بن أوطاة در این باره به عمر بن عبد العزيز نوشت و چیزی مشابه آن ذکر کرد. این روایت صحیح است. عدی بن أوطاة با فتح همزه و سکون راء پس از آن مهمله است و او از فزاریه دمشق بوده است.

در اثر معلق آمده است: «وکان أمره» با تشدید (در مورد بصره). من می‌گویم: ولایت عمر بن عبد العزيز بر عدی برای امارت بصره در سال نود و نه بود و خلیفه ذکر کرده که او در سال ۱۰۲ کشته شد.

قوله «من بیوت السمانین» با تشدید میم یعنی کسانی که کره می‌فروشد. درباره عمر بن عبد العزيز در مورد قود بالقسامه اختلاف است، همان‌طور که درباره معاویه اختلاف بود. ابن بطال ذکر کرده که در «مصنف حماد بن سلمه» از ابن ابی ملیکه آمده است که عمر بن عبد العزيز در امارت مدینه از قسامه استفاده کرده است.

می‌گویم: جمع‌بندی آن است که او این روش را زمانی که امیر مدینه بود می‌دید و سپس پس از خلافت ترک کرد. شاید دلیل آن چیزی باشد که در انتهای باب درباره داستان ابی قلابه می‌آید که بر عدم قود بالقسامه احتجاج کرد و به نظر می‌رسد عمر با او موافقت کرده است.

ابن منذر از طریق الزهری نقل کرده است: «عمر بن عبد العزيز به من گفت: می‌خواهم قسامه را ترک کنم، مردی از این منطقه و مردی دیگر از آن منطقه بیایند و بر چیزی که



ندیده‌اند سوگند بخورند. گفتیم: اگر آن را رها کنید، ممکن است مردی جلوی در خانه شما کشته شود و خون او بی حکم بماند، و برای مردم در قسامه زندگی است.»

سالم بن عبدالله بن عمر نیز پیش از عمر بن عبد العزیز قسامه را نقد کرده بود و ابن منذر نقل کرده که او می‌گفت: «قوم بر چیزی که ندیده‌اند و حاضر نبوده‌اند سوگند می‌خورند، اگر این امر دست من بود، آنها را مجازات می‌کردم و به عنوان عبرت قرار می‌دادم و شهادت آنها را نمی‌پذیرفتم.»

این نظر، نقل اجماع اهل مدینه بر قود بالقسامه را خدشه‌دار می‌کند، زیرا سالم از فقهایی مدینه بوده است

ابن منذر همچنین از ابن عباس نقل کرده که القسامه قابل قود نیست.

ابن ابی شیبیه از طریق ابراهیم النخعی گفته است که قود بالقسامه جور است.

از طریق حکم بن عتیبه هم آمده است که او قسامه را هیچ نمی‌دانست.

خلاصه اختلاف در قسامه این است که آیا به آن عمل می‌شود یا نه، و اگر اولین نظر صحیح باشد، آیا موجب قود یا دیه می‌شود و آیا باید از مدعیان شروع کرد یا مدعی علیه؟ همچنین در شرط‌های آن اختلاف است.^۱

۶۸۹۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ رَعِمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَصْرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَنَفَرُوا فِيهَا ، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا ، وَقَالُوا لِلَّذِي وَجَدَ فِيهِمْ قَتْلَتَهُ صَاحِبِنَا . قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا . فَأَنْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا . فَقَالَ « الْكَبَرُ الْكَبَرُ » . فَقَالَ لَهُمْ « تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ » . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ . قَالَ « فَيَحْلِفُونَ » . قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ . فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْطَلَ دَمُهُ ، فَوَدَّاهُ مَائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

ترجمه: از سعید بن ابی عبید روایت است که بشیر بن یسار گفت: مردی از انصار که سهل ابن ابی حثمه نامیده میشد به وی خبر داده که تنی چند از قوم او به سوی خیبر رفتند و در آنجا از یکدیگر دور شدند. سپس یکی از کسان خود را کشته یافتند و به کسانی که در آن موضع دیدند، گفتند: همانا شما رفیق ما را کشتید. آنان گفتند ما نکشتیم و نه قاتل او را

^۱ - فتح الباری.



میشناسیم. آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند: یا رسول الله، ما به خیر رفته بودیم و یکی از همراهان خود را کشته یافتیم. آن حضرت فرمود: «بزرگسالتر شما بزرگسالتر شما سخن بگوید». آن حضرت بدیشان فرمود: بر کسی که او را به قتل رسانیده شاهد بیاورید. گفتند ما شاهد نداریم. فرمود: «پس آنها سوگند بخورند». گفتند: ما به سوگندهای یهود راضی نمی شویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم را ناخوش آمد که خون او را باطل بگرداند پس صد شتر از شتران صدقه را دیت (خونبها) داد.

توضیح: قوله: «سعید بن عبید» طائی کوفی است که کنیه‌اش ابا هذیل است، از او ثوری و دیگر بزرگان روایت کرده‌اند، و ابو نعیم راوی اینجا آخرین کسی است که از او روایت کرده و احمد، ابن معین و دیگران او را توثیق کرده‌اند.

آجری گفته است: شعبه مشتاق دیدار او بود. در طبقه او، سعید بن عبید الهنائی است (با ضم هاء و تخفیف نون و همزه) و مد بصری صادق است و ترمذی و نسائی برای او روایت کرده‌اند.

قوله: «عن بشیر» با موحدۀ و معجمۀ است، مصغر ابن یسار با تحتانیۀ و سپس مهمله سبک است، و نام جدش را نمی‌دانم.

در روایت مسلم از طریق ابن نمیر از سعید بن عبید آمده: «بشیر بن یسار الأنصاری به ما خبر داد.»

او از موالی بنی حارثه از انصار بود. ابن اسحاق گفته است: او شیخ بزرگ و فقیهی بود که بیشتر صحابه را درک کرده و یحیی بن معین و نسائی او را توثیق کرده‌اند. محمد بن اسحاق او را در روایت خود ابا کیسان نامیده است.

قوله: «زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة» با فتح همزه و سکون مثلثه است. در روایت ابن نمیر کلمه «زعم» نیامده، بلکه او از سهل بن اُبی حثمة الأنصاری نقل کرده که به او خبر داده است، و همین در المستخرج ابو نعیم از وجه دیگر از ابو نعیم شیخ البخاری آمده است. نام ابو حثمة عامر بن سعیده بن عامر است و گفته می‌شود نام پدرش عبدالله بوده، اما او به نسبت جدش مشهور شده و از بنی حارثه، طایفه‌ای از اوس است.^۱

^۱ - همان.



قوله: «أن نفرا من قومه» یحیی بن سعید الأنصاری در روایت خود از بشیر بن یسار از دو نفر از قوم خود یاد کرده است. پیش‌تر در بخش جزیه از طریق بشر بن المفضل از یحیی نقل شده: «عبد الله بن سهل و محیصه بن مسعود بن زید حرکت کردند.» در کتاب ادب، از روایت حماد بن زید از یحیی از بشیر آمده است: «از سهل بن ابی حثمه و رافع بن خدیج که خبر دادند، عبد الله بن سهل و محیصه بن مسعود حرکت کردند.» در روایت مسلم از طریق لیث از یحیی از بشیر از سهل آمده: «یحیی و گمان می‌کنم او گفته است و رافع بن خدیج، که گفتند: عبد الله بن سهل بن زید و محیصه بن مسعود بن زید حرکت کردند.»

در روایت هشیم نیز مشابه آن آمده اما رافع ذکر نشده است. در روایت بشیر بن یسار آمده: «مردی از انصار از بنی حارثه به نام عبد الله بن سهل بن زید حرکت کرد و پسر عمویش که محیصه بن مسعود بن زید نام داشت همراه او بود.» در انتهای اسناد، از سهل بن ابی حثمه نقل شده و ذکر رافع بن خدیج در این حدیث ثابت است، اگرچه در روایت ابو داود نامی از او نیست. در ابن ابی عاصم از طریق اسماعیل بن عیاش از یحیی از بشیر نقل شده که: «قَسَامَةُ در میان آنان از بنی حارثه بود، بشر از آنها نقل کرد که عبد الله بن سهل حرکت کرد.» محیصه با ضم میم و فتح همزه و تشدید تحتانی و بعد صاد مهمله ضبط شده است. برادر او حویصه نیز ضبط شده و برخی گفته‌اند تخفیف در هر دو نام صحیح‌تر است. قوله: «انطلقوا إلى خيبر ففترقوا فیها» در روایت یحیی بن سعید آمده: «انطلقا إلى خيبر ففترقا.» با توجه به روایت باب، احتمالاً همراه آنها یک تابع بوده است.

در روایت عبد بن اسحاق از بشر بن یسار از ابن ابی عاصم آمده: «عبد الله بن سهل با گروهی برای تجارت خرما حرکت کرد.» سلیمان بن بلال در روایت مسلم از یحیی بن سعید اضافه کرده: «در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم، روز صلح بود و اهل خیبر یهودی بودند.»

این اتفاق پس از فتح خیبر رخ داده، زیرا پس از فتح، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم اجازه داد مردم در زمین‌های خود مشاع کار کنند. در روایت ابی لیلی بن عبد الله آمده: «به خیبر رفت.»



قوله: «فوجدوا أحدهم قتيلاً» در روایت بشر بن المفضل آمده: «محيصة به عبد الله بن سهل رسید در حالی که خونین و کشته شده بود و او را دفن کرد.» در روایت لیث: «محيصة عبد الله بن سهل کشته شده را یافت و دفن کرد.» در روایت سلیمان بن بلال: «عبد الله بن سهل در گروهش کشته شده بود، دوستش او را دفن کرد.» در روایت ابی لیلی: «محيصة خبر داد که عبد الله کشته شده و در فقیر (حفیره‌ای) انداخته شده است.»

قوله: «فقالوا للذين وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» در روایت ابی لیلی آمده: «محيصة به يهود رسید و گفت: والله شما او را کشتید، آنها گفتند: والله ما کشتیم.»

قوله: «فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» در روایت حماد بن زید آمده: «عبد الرحمن بن سهل و حويصة و محيصة بن مسعود به نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم رفتند و درباره دوستشان صحبت کردند.» در روایت سلیمان بن بلال: «برادر مقتول، عبد الرحمن، محيصة و حويصة به نزد پیامبر آمدند و مسئله عبد الله که کشته شده بود را بیان کردند.»

در روایت لیث: «محيصة، حويصة و عبد الرحمن بن سهل به پیامبر آمدند.» ابو لیلی اضافه کرده: «حويصة بزرگ‌تر از محيصة بود.»

قوله: «فقال الكبر الكبير» کاف با ضم و موحدة با سکون است و نصب برای تأکید است. در روایت یحیی بن سعید: «عبد الرحمن که کوچک‌ترین جمع بود شروع به صحبت کرد.» در روایت حماد بن زید: «در مورد برادرش صحبت کرد.» در روایت بشر: «او جدیدترین فرد گروه بود.» در روایت لیث: «عبد الرحمن شروع به صحبت کرد و گفت: کبر، کبر.» در برخی روایات آمده: منظور سن بود، و برخی روایت کرده‌اند که ابتدا بزرگ‌تر صحبت کرد.

قوله: «تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة» در روایت سعید بن عبید آمده: «شواهد برای کسی که او را کشت بیاورید، گفتند: ما شاهی نداریم.» در روایت یحیی بن سعید و ابو قلابة چنین نیامده و فقط به قسم خوردن و حق بودن قاتل یا صاحب اشاره شده است. در روایت بشر بن المفضل آمده: «آیا قسم می‌خورید و قاتل یا صاحب خود را می‌پسندید؟» در روایت حماد: «آیا با قسم پنجاه نفر از شما سزاوار قاتل هستید؟» در روایت مسلم: «پنجاه نفر



از شما بر یک نفر از آنها قسم می‌خورند و حق او را می‌دهند.» در روایت سلیمان بن بلال: «پنجاه نفر قسم می‌خورند و سزاوار می‌شوند.»

در روایت ابن عیینه از یحیی: «یهودیان با پنجاه قسم شما را مبری می‌کنند.» ابو داود گفته است که ابتدا بر مدعیان شروع کردند، و شافعی گفته ابن عیینه اقدمیت انصار یا یهود در سوگند را ثابت نمی‌کرد.

در روایت ابی لیلی: «به حویصه، محیصه و عبد الرحمن گفت: آیا قسم می‌خورید و خون صاحب خود را می‌طلبید؟ گفتند: نه.» در روایت ابی قلابه: «به یهود فرستاد و پرسید: آیا شما این را کشتید؟ گفتند: نه.»

قوله: «فقال أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه» به فتح نون و سکون فاء، «نفل» آمده و شرح آن در ادامه می‌آید. یحیی بن سعید اضافه کرده: «چگونه قسم بخوریم در حالی که شاهد نبودیم و ندیدیم؟»

در روایت حماد از او آمده: «چیزی که ندیدیم» و در روایت سلیمان: «ما شاهد و حاضر نبودیم.»

قوله: «قال فيحلفون، قالوا لا لم نرضى بأيمان اليهود» در روایت ابی لیلی آمده: «گفتند: آنها مسلمان نیستند.»

در روایت یحیی بن سعید: «یهودیان با پنجاه قسم شما را مبری می‌کنند» یعنی با قسم خوردن آنها دعوا پایان می‌یابد و شما از قسم مبرا می‌شوید. آنها گفتند: «چگونه قسم مردم کافر را بپذیریم؟» در روایت لیث: «می‌پذیریم» جایگزین «نأخذ» شده است. در روایت ابی قلابه: «آنها اهمیتی نمی‌دهند که ما را جمعاً بکشند و سپس قسم بخورند.»

در روایت سعید بن عبید نیز، ارائه قسم به مدعیان ذکر نشده، همان‌طور که در روایت یحیی بن سعید درخواست شاهد پیش از آن نیامده است.

جمع‌بندی این است که ابتدا درخواست شاهد شد، اما چون شاهی نبود، به آنها قسم پیشنهاد شد اما قبول نکردند.

در مورد برخی گفته‌اند ذکر شاهد اشتباه است زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم می‌دانست در خیبر هیچ مسلمانی ساکن نیست، اما این استدلال قابل رد است. زیرا در خود داستان آمده گروهی از مسلمانان برای تجارت خرما حرکت کردند، بنابراین احتمال دارد گروه دیگری نیز برای چنین کاری رفته باشند.



نسائی نیز از طریق عبدالله بن الأُخس از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل کرده که: «پسر کوچک محیصه در دروازه‌های خیبر کشته شد، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرمود: دو شاهد بیاورید تا قتل او را ثابت کنند، سپس دیه کامل به تو پرداخت شود. عبد الله گفت: یا رسول الله، تنها شاهدان اندکی پیدا شده‌اند و او در دروازه‌ها کشته شده؟ پیامبر فرمود: پنجاه نفر از آنها را قسم بده. عبد الله گفت: چگونه بر چیزی که نمی‌دانم قسم بخورم؟ پیامبر فرمود: پنجاه نفر از آنها را قسم بده.»

این سند صحیح و حسن است و نص بر موضوعی است که پیش‌تر ذکر شد. ابو داود نیز از طریق عبايه بن رفاعه از جدش رافع بن خدیج نقل کرده که: «مردی از انصار در خیبر کشته شد، ولی اولیاء او به پیامبر رفتند و گفتند: شاهدانی بر قتل صاحب شما وجود ندارد، زیرا تنها یهود حضور داشتند و ممکن است حتی بر بزرگ‌تر از این نیز جرئت کنند.»

قوله: «فکره رسول الله صلی الله علیه وسلم أن یطل» با ضم اول و فتح طاء و تشدید لام، یعنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نمی‌خواست خون هدر رود. قوله: «فوداه مائة» در روایت کشمیهی «بمائه» آمده است، در روایت ابی لیلی: «فوداه من عنده» و در روایت یحیی بن سعید: «فعقله النبی صلی الله علیه وسلم من عنده» یعنی دیه او را پرداخت کرد.

در روایت حماد بن زید: «من قبله» و در روایت لیث: «فلما رأى ذلك النبی صلی الله علیه وسلم أعطی عقله».

قوله: «من إبل الصدقة» برخی گفته‌اند اشتباه از سعید بن عبید است، زیرا یحیی بن سعید گفته «من عنده». برخی جمع بین دو روایت کرده‌اند، احتمالاً دیه را از اموال خود یا از مال صدقه پرداخت کرده است.

قصده این بوده که از اموال صدقه به عنوان مصلحت عمومی و جلوگیری از نزاع استفاده شود. برخی آن را به معنای واقعی «صدقه» گرفته و به استناد این حدیث و دیگر احادیث، جواز صرف زکات در مصالح عمومی را ثابت کرده‌اند.

قوله: «قلت» پیش‌تر در کتاب زکات آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم دیه را از اموال صدقه در حج پرداخت کرده است.



مراد از «عندیه» این است که تحت اختیار و حکم پیامبر بوده و برای احتراز از دیه گرفتن از یهود یا دیگران.

قرطبی در «المفهم» گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این کار را از روی کرم و سیاست خوب خود و جلب مصلحت و دفع فساد انجام داد. روایت «من عنده» صحیح تر از «من ابل الصدقة» است و احتمال اشتباه در روایت دوم نیز وجود دارد.

راه‌های دیگری که ذکر شده: پرداخت از اموال صدقه، یا اینکه اولیاء مقتول مستحق صدقه بوده‌اند، یا از سهم مؤلفه القلوب برای جلب محبت یهود داده شده است.

قاضی عیاض گفته است: این حدیث یکی از اصول شریعت و پایه‌ای برای احکام و مصالح عباد است. تمام ائمه و صحابه، تابعین و فقهای انصار و حجاز، شام و کوفه بر آن اجماع داشته‌اند، هرچند در نحوه گرفتن آن اختلاف کردند. گروهی توقف کردند و قسامه را در شرع ثابت نکردند، مانند مذهب حکم بن عتیبه، ابی قلابه، سالم بن عبدالله و دیگران. از عمر بن عبد العزیز نیز روایت شده است اما با اختلاف.

گفتم: این خلاف گفته پیشین اوست که همه ائمه به آن عمل کرده‌اند. پیش تر کسانی که مشروعیت قسامه را نفی کرده‌اند ذکر شد، و برخی که قاضی از آنان یاد نکرده نیز در میان شان هستند.

او گفت: درباره مشروعیت قسامه در قتل خطا قول مالک اختلاف دارد، و درباره کسانی که به عمد کشته‌اند نیز اختلاف است که آیا قسامه موجب قصاص است یا دیه؟

مذهب اکثر حجازیه آن است که اگر شرایط آن کامل شود، قصاص واجب است. این نظر زهری، ربیعہ، ابوزناد، مالک، لیث، اوزاعی، شافعی در یکی از قول‌هایش، احمد، اسحاق، ابی ثور و داود است و از برخی صحابه مانند ابن زبیر نیز روایت شده است. درباره عمر بن عبدالعزیز اختلاف است.

ابوزناد گفته است: «ما با قسامه کشته‌ایم و صحابه حاضر بودند، من می‌بینم که هزار نفر از آنها گرد آمده‌اند و هیچ‌یک اختلاف نکردند.»

گفتم: ابوزناد این مطلب را از خارجه بن زید بن ثابت نقل کرده، همان‌طور که سعید بن منصور و بیهقی از روایت عبد الرحمن بن ابی الزناد از پدرش آورده‌اند، و گرنه ابوزناد ثابت نشده که ده‌ها یا هزار صحابه را دیده باشد.



قاضی گفت: حجت آنها حدیث این باب است، یعنی روایت یحیی بن سعید که پیش‌تر اشاره شد. آمدن این روایت از طرق صحیح جای تردید ندارد. در آن روایت ابتدا مدعیان مبری می‌شوند، سپس وقتی بر مدعیان ابراز اعتراض کردند و به حدیث ابی هریره استدلال کردند: «البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه الا القسامه»، بازگردانده می‌شود.

مالک می‌گوید: ائمه قدیم و جدید بر این اتفاق نظر دارند که ابتدا مدعیان باید قسم بخورند، زیرا اگر جان مدعی با شهادت یا شبهه تقویت شود، یمین برای اوست و اینجا شبهه قوی است.

گفته‌اند این سنتی است که برای حفظ جان مردم و بازداشت متعديان برقرار شده و مخالف دعاوی مالی نیست، زیرا آن‌ها مطابق روایت‌های مربوط به اموال هستند. هر اصل پیروی می‌شود و جایگزینی یک سنت با سنت دیگر جایز نیست.

در روایت یحیی بن سعید، اضافه‌ای از یک حافظ ثقه آمده که باعث قبول آن و صدق بر کسانی می‌شود که آن را نمی‌شناختند.

قرطبی گفته است: اصل در دعاوی این است که یمین بر مدعی علیه باشد، و حکم قسامه خود اصالت دارد زیرا غالباً امکان اقامه شاهد بر قتل فراهم نیست، زیرا قاتل در خلوت و غفلت عمل می‌کند. این با روایت صحیح متفق علیه تایید شده و آنچه خارج از قسامه است طبق اصل است.

عیاض گفت: کسانی که دیه را واجب می‌دانند، ابتدا مدعی علیه را به یمین می‌سپارند، جز شافعی و احمد که موافق جمهور عمل می‌کنند: ابتدا مدعیان قسم می‌خورند و اگر بر مدعی علیه اصرار کردند، بازگردانده می‌شود.

کوفی‌ها و بسیاری از مردم بصره، بعضی اهل مدینه و اوزاعی می‌گویند: از اهالی روستا پنجاه نفر را قسم دهید: «ما او را نکشتیم و نمی‌دانیم چه کسی کشته است.»

اگر قسم خوردند، بری هستند، اگر تعداد کمتر شد یا نفرین کردند، دیه پرداخت می‌شود. عثمان البتی، فقیه بصره: ابتدا مدعی علیه را قسم دهید، اگر قسم خوردند چیزی بر آنها نیست.

کوفی‌ها: اگر قسم خوردند، دیه واجب است و این از عمر نیز نقل شده است. همه اتفاق دارند که صرف ادعای اولیاء کافی نیست، بلکه باید با شبهه همراه شود.

تصویر شبهه هفت حالت دارد:



۱. بیمار می گوید: «خونم نزد فلان است» حتی اگر اثری از جراحت نباشد. مالکی‌ها شرط اثر یا جراحت گذاشته‌اند.
۲. شاهدی که نصاب را کامل نمی‌کند، مثل یک نفر یا جمعی غیرعادل.
۳. شاهدان عادل ضربه را دیده‌اند و بعداً چند روز زنده مانده‌اند و سپس فوت کرده‌اند. مالکی‌ها قسامه را واجب می‌دانند، شافعی قصاص را واجب می‌داند.
۴. مقتول و قاتل یا نزدیک او است و اثر خون دارد، دیگر کسی نیست؛ مالکی و شافعی قسامه را واجب می‌دانند.
۵. دو طایفه درگیر می‌شوند و قتلی میان آنها است؛ قسامه بر اساس جمهور واجب است.
۶. مقتول در ازدحام کشته شده است، که اختلاف آن در باب مفرد ذکر شد.
۷. اگر قتلی در یک محله یا قبیله پیدا شود، این قسامه را واجب می‌کند، طبق نظر ثوری، أوزاعی، ابوحنیفه و پیروان آنها. آنها فقط در این حالت قسامه را واجب می‌دانند و شرط آن، به جز حنفی‌ها، این است که ردی از قتل در مقتول باقی مانده باشد. داوودی گفته است: قسامه تنها در قتل عمدی نسبت به مردم یک شهر یا روستای بزرگ که دشمن مقتول هستند اجرا می‌شود. اکثریت فقها بر این باورند که در این حالت قسامه لازم نیست و فقط دیه پرداخت می‌شود، زیرا ممکن است کسی کشته شده و در محله رها شود تا دیگران متهم شوند. شافعی و روایت احمد نیز همین نظر را دارند، مگر در مواردی مانند داستانی که در حدیث باب آمده است که قسامه به دلیل وجود دشمنی اجرا می‌شود. حنفی‌ها و کسانی که با آنها موافقت، جز در این حالت قسامه را لازم نمی‌دانند. دلیل اکثریت فقها، قیاس بر این واقعه است. جمع‌بندی آن است که هرگاه دعوا با نشانه‌ای همراه باشد که صحت ادعای مدعی را نشان دهد، قسم با او خورده می‌شود و دیه بر ذمه او واجب می‌شود.
- ابن قدامه گفته است: حنفی‌ها معتقدند اگر مقتول در محلی پیدا شد و ولی مقتول علیه پنجاه نفر از محل قتل ادعا کرد، آنها پنجاه قسم می‌خورند که ما نکشتیم و قاتل را نمی‌شناسیم. اگر پنجاه نفر نبودند، قسم‌ها روی کسانی که پیدا شدند تکرار می‌شود و دیه باقی اهالی محل بر عهده می‌آید. کسی که قسم نخورده باشد، تا وقتی قسم نخورد یا اعتراف



نکند، زندانی می‌شود. آن‌ها به اثر عمر استناد کرده‌اند که او پنجاه نفر را پنجاه قسم یاد داد و بر آن‌ها دیه حکم کرد.

حنفی‌ها با خبر واحد که با اصول مخالف باشد عمل نمی‌کنند، حتی اگر مرفوع باشد، بنابراین چگونه به خبر واحد موقوف استناد کرده و قسم را بر کسانی که ادعا علیه‌شان نبوده، واجب کرده‌اند؟ استدلال آن‌ها بر قسامه بر اساس عباراتی چون «پس قاتل خود را می‌بینید» و در روایت دیگر «خون صاحب خود» است. ابن دُقیق العید گفته است: استدلال به روایت «پس دیه را می‌دهید» قوی‌تر است، زیرا لفظ «پس دیه را می‌دهید» معمولاً برای پرداخت قاتل به اولیای مقتول به کار می‌رود و اگر دیه واجب بود، این لفظ به کار نمی‌رفت.

استدلال به «خون صاحب خود» واضح‌تر از «قاتل شما» یا «صاحب شما» است، زیرا نیاز به تأویل دارد و احتمال دارد که منظور از آن، دیه صاحب مقتول باشد نه خود قاتل. بعد از تصریح دیه، باید لفظ با تفسیر همراه شود و این خلاف اصول است. برخی گفته‌اند ممکن است منظور «خون صاحب شما» خود مقتول باشد نه قاتل، که این استدلال را رد می‌کند.

برخی فقها نیز با استناد به احادیث مسلم و نسائی گفته‌اند که قسامه در جاهلیت وجود داشته و پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را همانگونه که در جاهلیت بود تصدیق کرده و در مورد قتلی میان یهود خیبر حکم کرده است. این مستلزم این است که ثابت شود در جاهلیت چنین قسامه‌ای معمول بوده است.

ابوداود نقل کرده که رسول الله به یهود نوشت: «قاتلی در میان شما پیدا شد، دیه او را بدهید». یهود قسم خوردند که ما نکشتیم و قاتل را نمی‌شناسیم و دیه را پرداخت کردند. شافعی این را مردود می‌داند زیرا سندش مرسل است.

ابن منده در کتاب «الصحابه» نقل کرده که قتلی در زمان رسول الله در خزاعه اتفاق افتاد و خزاعه قسامه را اجرا کردند: هر کس قسم خورد که نکشته و قاتل را نمی‌شناسد، و دیه پرداخت شد.

ابن ابی شیبیه با سندی معتبر از ابراهیم النخعی نقل کرده است که در جاهلیت، اگر مقتول بین دو گروه پیدا می‌شد، پنجاه نفر از آن‌ها قسم می‌خوردند و اگر قسم‌ها کافی نبود، به باقی منتقل می‌شد.



شافعی گفته است: تعداد کسانی که قسم می‌خورند باید پنجاه نفر باشد، چه کمتر و چه بیشتر. اگر فقط یک نفر قادر به سوگند باشد، همان یک نفر پنجاه قسم می‌خورد و دیه بر او واجب می‌شود، حتی اگر از وراث باشد.

عبد الرزاق در مصنف خود نقل کرده است که از عبیدالله بن عمر العمری پرسید: آیا رسول الله قسامه را اجرا کرده؟ گفت: نه. پرسید: ابو بکر؟ گفت: نه. پرسید: عمر؟ گفت: نه. پرسید: پس چرا شما جرات نمی‌کنید آن را اجرا کنید؟ سکوت کرد.

بی‌هقی نیز نقل کرده که عمر گفته است: قسامه موجب عقل و مسئولیت جمعی است و خون کسی ساقط نمی‌شود. حنفی‌ها بر اساس این نظر، جواز شنیدن دعوا در قتل بر غیر معین را تأیید کرده‌اند، زیرا انصار ادعا کردند که یهود صاحبشان را کشته‌اند و پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوی آن‌ها را شنید.

پیامبر صلی الله علیه وسلم مشخص کرد که دعوا فقط بر یک نفر است، به قول او: «تقسمون علی رجل منهم فیدفع إلیکم برمته». از عبارت «بر یک نفر از آن‌ها» نتیجه گرفته شد که قسامه فقط بر یک نفر اجرا می‌شود، که این نظر احمد است و مشهور مالکی‌ها نیز چنین می‌گویند.

اکثریت فقها گفته‌اند: شرط این است که قسامه بر یک نفر معین باشد، چه یک نفر باشد و چه بیشتر. اما اختلاف دارند که آیا قتل فقط بر یک نفر اختصاص دارد یا همه مسئول قتل هستند. این موضوع قبلاً بحث شده است.

أشهب گفته است: آن‌ها می‌توانند بر جمعی قسم بخورند و یک نفر را برای قتل انتخاب کنند و باقی را به زندان افکنند و هر صد نفر آن‌ها را شلاق بزنند. این نظر جدیدی است که قبلاً سابقه نداشته است.

اهل علم گفته‌اند که قسم در قسامه تنها وقتی معتبر است که قاتل مشخص باشد. راه تشخیص آن، مشاهده یا خبر معتبر با قرینه دال بر آن است. همچنین اگر کسی قسم خورده و بعد از آن از آن شانه خالی کند، تا وقتی قسم به دیگری منتقل نشود، هیچ حکمی بر او اجرا نمی‌شود که این مشهور میان فقها است. اما طبق نظر احمد و حنفی‌ها، حکم بر او اجرا می‌شود بدون نیاز به انتقال قسم.

تعداد قسم‌های قسامه پنجاه قسم است و در مورد تعداد کسانی که قسم می‌خورند اختلاف نظر وجود دارد. شافعی گفته است: حق تا وقتی که وراث پنجاه قسم نخورند، ثابت



نمی شود، چه تعداد وراثت کم باشد چه زیاد. اگر هر یک از وراثت به تعداد قسم‌ها قسم بخورد و برخی از آن‌ها کوتاهی کنند، قسم‌ها به باقی منتقل می‌شود. اگر تنها یک نفر قادر به قسم خوردن باشد، همان یک نفر پنجاه قسم می‌خورد و دیه بر او واجب می‌شود، حتی اگر از وراثت با فرض ارث، نسب، یا ولاء باشد.

مالک گفته است: اگر ولی دم تنها باشد، می‌توان فرد دیگری از عصبه را همراه او کرد و از غیر آن‌ها استفاده نمی‌شود. اگر ولی دم‌ها بیشتر باشند، پنجاه نفر از آن‌ها قسم می‌خورند. لیث گفته است: نشنیده‌ام کسی بگوید که تعداد قسم‌ها از سه نفر کمتر شود.

زهري از سعید بن المسیب نقل کرده است: اولین کسی که تعداد قسامه را از پنجاه نفر کم کرد، معاویه بود. زهري می‌گوید: عبد الملک حکم کرد، سپس عمر بن عبد العزیز آن را به حالت اولیه بازگرداند.

این موضوع به ما آموزش می‌دهد که در مسائل مهم، فرد شایسته‌تر مقدم است، نه صرفاً کسی که ارث دارد. بنابراین در حدیث باب که در آن به تقدم بزرگ‌تر اشاره شده، ممکن است به دلیل عدم اهلیت ولی دم اصلی، قاضی خویشاوند شایسته را جایگزین کرده باشد یا دلایل دیگری داشته باشد.

همچنین این مسئله، تسلی و همراهی برای اولیای مقتول است، نه حکمی بر غایبان، زیرا دعوا به شکل رسمی بر غایب مطرح نشده است، بلکه صرفاً خبر واقع شده برای آن‌ها مطرح شده است و سپس پیام به یهود نوشته شد. بنابراین صرف ادعا، اجبار به حضور مدعی علیه ندارد، زیرا حضور او ممکن است باعث مشغله و ضایع شدن مال شود. اگر شواهدی قوی بر دعوا ظاهر شود، اینکه آیا لازم است مدعی علیه حاضر شود یا خیر، محل نظر است و به نزدیکی و دوری و شدت یا ضعف ضرر بستگی دارد.

در این متن آمده است که کافی است مکاتبه یا خبر واحد باشد حتی اگر امکان روبرو شدن وجود داشته باشد. همچنین قسم قبل از دستور قاضی بی‌اثر است، همان‌طور که در پاسخ یهود آمده: «ما نکشتیم» و «به قسم یهود راضی نیستیم»، که نشان می‌دهد صداقت آنان قابل اعتماد نیست زیرا سابقه دروغ و جسارت بر سوگند داشته‌اند.

استدلال شده که در قسامه باید عداوت یا لوث وجود داشته باشد و در مورد شنیدن این دعوا اختلاف نظر است، حتی اگر قسامه را واجب نکند.



احمد دو روایت دارد و شافعی با استناد به حدیث «قسم بر مدعی علیه» گفته است: دعوا شنیده می‌شود و قسم می‌خورند و اگر کسی قبول کرد، حق او تثبیت می‌شود. اگر نپذیرد، قسم به مدعی منتقل می‌شود و دیه بر عمد و خطا اعمال می‌شود.

حنفی‌ها می‌گویند: قسم باز گردانده نمی‌شود و اگر مدعی یا مدعی علیه از قسم کوتاهی کند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین شرط نیست کسی که قسم می‌خورد مرد یا بالغ باشد، زیرا لفظ قرآن «پنجاه نفر از شما» است. ربیعه، ثوری، لیث، أوزاعی و احمد نیز همین نظر را دارند.

مالک گفته است: زنان نمی‌توانند در قسامه شرکت کنند زیرا هدف از قسامه قتل است و زنان اجازه شرکت ندارند.

شافعی گفته است: فقط وارث بالغ می‌تواند در قسامه قسم بخورد، زیرا این قسم در دعوای حکمی است و مانند سایر قسم‌هاست، فرقی بین زن و مرد ندارد.

در مورد اینکه قسامه قابل قیاس با سایر احکام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد؛ حقیقت این است که قسامه قابل قیاس است، ولی مثال مشابه ندارد و به همین دلیل نمی‌توان بر اساس قیاس حکم کرد.

تنبیه ابن المنیر: او اشاره کرده که بخاری در این باب، مسیر قسم خوردن مدعی را نیاورده و فقط قسم در جانب مدعی علیه را ذکر کرده است و این مخالف بقیه حقوق قسامه نیست.

بخاری قسامه را تضعیف نکرده، بلکه موافق شافعی است که قسامه بر اساس عدم حضور مدعی علیه اجرا می‌شود، و روایت‌های مختلف درباره داستان انصار و یهود خیبر اختلاف دارد که بخاری آن‌ها را به روایت مشهور مدعی علیه برگردانده است.

برخی گفته‌اند عبارت «تحلفون وتستحقون» به شکل استفهام انکار و تعجب است که جمع بین دستور و استحقاق را نشان دهد؛ اما صحیح آن است که این صرفاً یک استفهام برای تأیید و تشریع است.^۱

^۱ - فتح الباری.



٦٨٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قَلَابَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قَلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَدْنَى لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقِسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقِسَامَةَ الْقَوْدُ بِهَا حَقٌّ ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَاءُ . قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قَلَابَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ . فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحَصَّنٍ بِدِمَشْقٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا . قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمَصٍ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لَا . قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ ، إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بَجْرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقَتَلَ ، أَوْ رَجُلٌ رَأَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي السَّرْقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ . فَقُلْتُ أَنَا أَحَدُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَوْحَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتِ أَجْسَامُهُمْ ، فَشَكَّوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » . قَالُوا بَلَى ، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا ، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَطْرَدُوا النِّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِهِمْ ، فَأَذْرَكُوا فَجِئَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا . قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا . فَقَالَ عَنَبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ . فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَى حَدِيثِي يَا عَنَبَسَةُ قَالَ لَا ، وَلَكِنْ جِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجَنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ . قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سَنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَتَلَ ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ ، فَارْجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا ، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « بِمَنْ تَتَّخِذُونَ أَوْ تَرَوْنَ قَتْلَهُ » . قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلْتَهُ . فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ .



فَقَالَ « أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا ». قَالُوا لَا . قَالَ « أَتَرْضَوْنَ نَظْلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ » . فَقَالُوا مَا يَبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ . قَالَ « أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيِّمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ » . قَالُوا مَا كُنَّا لِنُخْلِفَ ، فَوَدَّاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هَذِيلُ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَّقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَأَنْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَدَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هَذِيلُ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا . فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ . فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هَذِيلٍ مَا خَلَعُوهُ . قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَارْبَعُونَ رَجُلًا ، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَأَفْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ فَقُرِئَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ ، قَالُوا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَحْلَةٍ ، أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ ، فَأَنْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا ، وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجْرٌ فَكَسَرَ رَجُلٌ أَخَى الْمَقْتُولِ ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ . قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقِسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَحَوْا مِنَ الدِّيَوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ .

ترجمه: از ابورجاء، از آل ابی قلابه روایت است که ابو قلابه گفت: عمر بن عبدالعزیز روزی به صحن خانه خود بر تخت خلافت نشست و به مردم اجازه ورود داد و در آمدند. سپس گفت: درباره قسامه چه می گوئید؟ گفتند: می گوئیم قصاص گرفتن در قسامه حق است و همانا خلفاء قصاص گرفته اند. سپس عمر بن عبدالعزیز به من گفت: تو چه می گویی ای ابو قلابه؟ وی مرا برای مردم نشانمند ساخت. گفتم: ای امیرالمؤمنین، سران لشکر و اشراف عرب نزد تو حضور دارند، اگر پنجاه نفر ایشان درباره مردی محصن (همسر دیده) شهادت دهند که در دمشق زنا کرده است، ولی او را ندیده باشند، آیا تو آن مرد را سنگسار می کنی؟ گفت: نی.

گفتم اگر پنجاه نفر ایشان درباره مردی شهادت بدهند که در حصص دزدی کرده است، در حالی که او را ندیده اند، چه حکم می کنی؟ آیا دستش را قطع می کنی؟ گفت: نی. گفتم: به الله سوگند که هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را نکشته است بجز در این سه حالت: مردی که جنایتکارانه مردی را کشته است، پس کشته شده است، یا مردی که ازدواج کرده و سپس زنا کرده است، یا مردی که با الله و رسول او جنگیده و از اسلام برگشته است. مردم گفتند: آیا چنان نیست که انس بن مالک حدیث کرده است: رسول الله صلی الله علیه و



سلم در مورد دزدی، دست قطع کرده و در چشم میل کشیده و سپس آنان را در گرمای آفتاب افکنده است؟ گفتیم من به شما حدیث انس را می گویم. انس به من حدیث کرد: همانا هشت نفر از قبیله عکل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و با آن حضرت به قبول اسلام بیعت کردند. سرزمین (مدینه) به ایشان سازگار نیفتاد و بدنشان بیمار شد. از این کار به رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت بردند. آن حضرت فرمود: «چرا با شتر چرانان ما بیرون نمی روید و از شیر و پیشاب آن نمی خورید؟».

گفتند: آری چنین می کنیم. آنها بیرون رفتند و از شیر و پیشاب شتران خوردند و بهبود یافتند. سپس شتر چران (ساربان) رسول الله صلی الله علیه و سلم را کشتند و شتران را ربودند. چون خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، در پی آنان فرستاد آنان را دریافتند و آوردند. آن حضرت ایشان را مجازات فرمود، دستها و پاهای آنان ایشان را مجازات فرمود؛ دستها و پاهای آنان بریده شد و به چشمانشان میل کشیده شد و سپس در گرمای آفتاب افکنده شدند تا مردند. گفتیم: پس کدام چیز سخت تر است از آنچه آنان کردند؛ از اسلام برگشتند و کشتند و دزدی کردند. عنبسه بن سعید گفت: به الله سوگند که این ماجرا را تا همین امروز نشنیده بودم. گفتیم: آیا این حدیث مرا بر من رد می کنی (نمی پذیری) ای عنبسه؟ گفت: نی، ولی حدیث را به وجه (درست) آن آوردی. به الله سوگند همواره این مردم در نیکویی اند تا آنگاه که بزرگی چون (ابو قلابه) در میانشان بسر برد. گفتیم: همانا در این واقعه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته است. در موردی دیگر تنی چند از انصار نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و در حضور وی صحبت کردند. مردی از میانشان در پیشروی شان برآمد و کشته شد. آنان که پس از وی برآمدند، ناگاه رفیق خود را دیدند که در خون می غلطد. آنان واپس نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگشتند و گفتند: یا رسول الله، همین رفیق ما که همراه ما بود و صحبت می کرد و از پیشروی مان برآمد، ناگاه او را دیدیم که در خون می تپد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد و فرمود: «به کدام کس گمان می برید یا می پندارید چه کسی او را کشته است؟» گفتند: می پنداریم که یهود او را گشته باشند. آن حضرت کسی را به عقب یهود فرستاد و آنان را فراخواند و به ایشان گفت: «آیا شما او را کشتید؟». گفتند: نی. آن حضرت به انصار گفت: آیا راضی میشوید که پنجاه نفر از یهود سوگند یاد کنند که ما او را نکشته ایم؟»، گفتند: آنان پروا ندارند که ما را همگی بکشند و سپس سوگند بخورند که ما نکشته ایم. آن حضرت فرمود: «آیا می خواهید که



پنجاه نفر از شما سوگند یاد کنید که یهود او را کشته اند تا آنگاه سزاوار دریافت دیت (خونبها) شوید؟». گفتند: ما سوگند نخواهیم خورد. سپس آن حضرت خود دیت مقتول را داد. ابو قلابه می گوید: گفتم همانا قبیله هذیل در روزگار جاهلیت یکی از کسان خود را نظر به جنایت وی از وابستگی قومی و قبیله‌ای خود خلع کرده بودند. وی در مسیر راه خانواده‌ای را که از یمن به بطحاء (نزدیک مکه) می آمدند، مورد حمله قرار داد. مردی از این خانواده او را با شمشیر زد و کشت. آنگاه مردم هذیل آمدند و آن مرد یمانی را (که او را کشته بود) گرفتند و در موسم حج نزد عمر آوردند و گفتند وی همراه ما را کشته است. یمانیها گفتند: همانا ایشان آن مرد هذیلی را از وابستگی خود خلع کرده بودند.

عمر گفت: پنجاه نفر از مردم هذیل سوگند یاد کنند که او را خلع نکرده اند. چهل و نه نفر از آنان سوگند یاد کردند و یک نفر دیگرشان از شام آمد و از وی خواستند که وی نیز سوگند یاد کند، ولی وی با دادن یک هزار درهم فدیة، سوگند خود را عوض کرد و مردی دیگر بجای او در (سوگند) در آوردند. عمر او را به برادر مقتول سپرده و دست او به دستش داده شد. آن هر دو با پنجاه نفری که سوگند (ناحق) خورده بودند راهی شدند تا آنکه به موضع نخله رسیدند، آنگاه آنان را آسمان ابر و باران در گرفت؛ به غار کوه درآمدند غار بر پنجاه نفری که سوگند خورده بودند فرو ریخت و همه مردند و دو نفری که دست در دست یکدیگر داشتند برادر مقتول و آن مرد نجات یافتند، ناگاه سنگی بسویشان به راه افتاد و پای برادر مقتول را شکست. وی یکسال زندگی کرد و سپس مُرد.

ابو قلابه می گوید گفتیم: عبدالملک بن مروان خلیفه اموی مردی را که به شیوة قسامه قاتل شناخته شده بود، به قصاص رساند و سپس که این کار را کرد، پشیمان شد و امر کرد که نامهای پنجاه نفری را که سوگند خورده بودند، از دیوان (خلافت) بزدايند و آنها را به شام تبعید کرد.

توضیح: گفته شده: «أبو بشر اسماعیل بن ابراهیم الاسدی» - با فتح سین مهمله - که مشهور به «ابن علیّه» است و نام جدش «مقسم» می باشد و از افراد مورد اعتماد مشهور است. او منسوب به بنی اسد بن خزیمه است زیرا اصل او از موالی آنان است. حجاج بن ابی عثمان همان «الصوف» معروف است و نام پدرش میسرّه گفته اند و گاهی سالم ذکر شده است. کنیه او «أبو الصلت» است و به برخی گفته شده کنیه های دیگری نیز داشته است. او نیز اهل بصره و مولی بنی کنده است.



أبو رجاء نامش «سليمان» است و مولی ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمی است. در متن آمده «از آل ابو قلابه» که صحیح است زیرا از طریق ولایت (موالی) نسبت دارند نه اصل و نسب.

احمد این حدیث را چنین نقل کرده است: «اسماعيل بن ابراهيم گفت: حجاج از ابو رجاء مولی ابو قلابه نقل کرد»، و مسلم نیز همین را از ابو بکر بن ابی شیبه و محمد بن صباح نقل کرده است. همچنین اسماعیلی از روایت ابو بکر و عثمان بن ابی شیبه همه از اسماعیل نقل کرده‌اند.

گفته شده: «عمر بن عبدالعزيز» - خلیفه مشهور - «برز سریره» یعنی آن را آشکار کرد. این اتفاق در زمان خلافت او و در شام رخ داده است. منظور از «سریر» همان تختی است که خلفا معمولاً بر آن می‌نشستند. مقصود این است که او آن را به داخل خانه ظاهر کرد نه به خیابان، به همین دلیل گفته شد «اذن للناس». مسلم از طریق عبدالله بن عون از ابو رجاء از ابو قلابه نقل کرده: «من پشت سر عمر بن عبدالعزيز بودم».

عبارت «ما تقولون فی القسامه» در روایت احمد بن حرب اضافه شده است: وقتی عمر پرسید، مردم سکوت کردند و «أضبو» کردند؛ یعنی سرشان را پایین انداختند و سکوت اختیار کردند، چون «أضب» به معنای پنهان داشتن آنچه در قلب است می‌باشد. احتمال دارد منظور این باشد که آن‌ها نظر عمر را در مورد انکار قسامه می‌دانستند و وقتی پرسیده شد، سکوت کردند و سپس برخی نظر خود را بیان کردند: «ما نقول القسامه القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء».

این اشاره به این است که خلفا مانند معاویه، عبدالله بن الزبیر و حتی عبد الملك بن مروان قسامه را اجرا کرده‌اند، اگرچه عبد الملك بعداً پشیمان شد. ابو قلابه در روایت حماد بن زيد از ایوب و حجاج الصواف از ابو رجاء نقل کرده است: «عمر بن عبدالعزيز از مردم در مورد قسامه مشورت کرد و گفتند: این حق است، رسول الله و خلفا آن را اجرا کرده‌اند».

عبارت «قال لی ما تقول» در روایت احمد بن حرب آمده: «یا ابو قلابه، تو چه می‌گویی؟» و «نصبنی للناس» یعنی او را برای دیدار با مردم آشکار کرد یا چون پشت سر سریر نشسته بود، او را آشکار کرد.



عبارت «عندک رؤوس الأجناد» به جمع جند اشاره دارد که در اصل به معنی انصار و یاران است و در جنگ معروف شد. عمر بعد از فوت ابی عبیده و معاذ شام را بین چهار فرمانده تقسیم کرد و هر منطقه (فلسطین، دمشق، حمص، قنسرین یا گاهی اردن) را جند می‌نامیدند.

عبارت «وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ» در روایت احمد بن حرب آمده: «وَأَشْرَافُ النَّاسِ». در روایت حماد آمده: «شَهِدَ عِنْدَكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ». عبارت «فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَحَدًا قَطُّ» در روایت حماد آمده: «نَهَ وَاللَّهِ، نَمِي دَانِمَ رَسُولَ اللَّهِ كَسَى رَا مِنْ أَهْلِ نَمَازِ كُشْتَه بَاشِدَ»، که مطابق حدیث ابن مسعود است: «خُونِ مُسْلِمَانِ حَلَالِ نِیْسَتَ».

عبارت «إِلَّا فِي إِحْدَى» در روایت احمد بن حرب آمده و «بَجَرِيرَةِ نَفْسِهِ» یعنی به جرم و جنایت خود.

در روایت مسلم از طریق ابن عون آمده: «فَقَالَ عَنبَسَةُ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا» و در روایت حماد: «فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْعَكْلِيِّينَ». برخی افراد از عکَل و برخی از عَرِينَه بودند.

عنبسه که نامش با فتح مهمله است، از خاندان اموی و برادر عمرو بن سعید معروف به الاشذق است و جدش عاص بن سعید بن العاص بن امیه است. عنبسه از بهترین افراد خانواده خود بود و عبد الملک بن مروان پس از قتل عمرو بن سعید او را تکریم کرد. عبارت «أَنَا أَحَدُكُمْ حَدِيثُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ» در روایت احمد بن حرب آمده: «حَدِيثُ أَنَسٍ رَا بَرَايْتَانِ نَقْلَ مِي كَنَمَ».

عبارت «فَبَايَعُوا» در روایت احمد بن حرب آمده: «بِئْسَ بَيْعَتُ كَرَدْنَدَ» و «أَجْسَامُهُمْ» در روایت احمد بن حرب به معنی «أَجْسَادُهُمْ» آمده است.

عبارت «مَنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» در روایت احمد بن حرب آمده: «أَزْ رَسَلٍ وَ يَا شِيرٍ وَ آبِ أَنْهَ»، که به گوسفند و شتر اشاره دارد و برخی گفته‌اند مخصوص شتر است که وقتی به آب فرستاده می‌شود «رَسَلٌ» نامیده می‌شود.

عبارت «ثُمَّ نَبْذُهُمْ» یعنی «سَپَسَ آن‌ها را رها کرد/افکند».



عبارت «قلت وأی شیء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا» در روایت حماد آمده: «گفتم، چه کاری بدتر از آنچه این‌ها کردند؟ از اسلام برگشتند، کشتند و دزدی کردند».

و در نهایت گفته شده: «قال عنبسه» یعنی همان عنبسه که پیش‌تر ذکر شد، سخن گفته است.

گفته شده: «إن سمعت کالیوم قط» - با فتح سین مهمله و کسر همزه - به معنای «هرگز مثل امروز نشنیده‌ام» است. در اینجا مفعول «سمعت» حذف شده و تقدیر آن چنین است: «آنچه امروز از تو شنیدم».

در روایت حماد آمده است: «فقال عنبسه یا قوم ما رأیت کالیوم قط» و در روایت ابن عون آمده: «قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسه سبحان الله».

عبارت «أترد علی حدیثی یا عنبسه» در روایت ابن عون آمده: «فقلت أتهمني یا عنبسه» و در روایت حماد نیز به گونه‌ای آمده که گویا ابو قلابه از سخن عنبسه در حال انکار چیزی که روایت کرده، فهمیده است.

عبارت «لا ولكن جئت بالحدیث علی وجهه» در روایت ابن عون آمده: «قال لا هكذا حدثنا أنس»، که نشان می‌دهد عنبسه حدیث عکلیان را از انس شنیده بود و پیش از آن دقیق ضبط نکرده بود و گمان می‌برده که حدیث دلالتی بر جواز قتل در گناه دارد حتی بدون وقوع کفر. وقتی ابو قلابه حدیث را نقل کرد، عنبسه متوجه شد که انس همین را روایت کرده و بنابراین صحت روایت را به ابو قلابه تصدیق کرد و سپس او را ستود.

عبارت «والله لا یزال هذا الجند بخیر ما کان هذا الشیخ بین أظهرهم» - منظور «جند» اهالی شام است - در روایت ابن عون: «یا اهل شام لا تزالون بخیر ما دام فیکم هذا یا مثل هذا» و در روایت حماد: «والله لا یزال هذا الجند بخیر ما أبقاک الله بین أظهرهم».

عبارت «وقد کان فی هذا سنة - إلی قوله - دخل علیه نفر من الأنصار» توسط ابو قلابه مرسل ذکر شده و احتمال غالب این است که داستان مربوط به عبدالله بن سهل و محیصه باشد. ممکن است آن‌ها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پیش از حرکت به خیبر حدیث را نقل کرده باشند، سپس عبدالله بن سهل کشته شد و منظور از «فخرج رجل منهم بین یدیهم فقتل» همین است.



عبارت «فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم» احتمال دارد زمانی باشد که پیامبر در خانه یا مسجد بودند و مردم او را صدا زدند و پیامبر پاسخ دادند.

عبارت «فقال بمن تظنون أو ترون» به معنی «با چه کسی فکر می‌کنید یا چه می‌بینید؟» است. مردم گفتند: «نری أن اليهود قتله» - بیشتر با فعل گذشته مفرد آمده و در روایت مستملی: «قتلته» - که منظور آن‌ها این است که یهود او را کشتند.

عبارت «قلت وقد كانت هذيل» اشاره به قبیله هذیل دارد که از هذیل بن مدرکه بن الیاس بن مضر هستند و گفته ابو قلابه است. روایت به ابو قلابه وصل شده اما مرسل است زیرا ابو قلابه عمر را درک نکرده است.

عبارت «خلعوا خلیعاً» - در روایت کشمیهنی «حلیفا» - به معنی نقض پیمان یا انکار عهد است. وقتی قوم پیمان‌گذار (قاتل) را خلع کردند، دیگر او را مسئول نمی‌دانستند. ابو موسی در «المعین» گفته: «خلعه قومه» یعنی حکم کردند که فاسد است و از او بری شدند. این قانون در جاهلیت برای فرد یا قبیله اعمال می‌شد، اما اسلام آن را لغو کرد.

عبارت «فطرق أهل بیت» - با ضم طاء مهمله - یعنی شبانه و پنهانی به خانه حمله کردند تا دزدی کنند. خلاصه داستان: قاتل ادعا کرد مقتول دزد است، قومش او را خلع کردند و حلف کاذب کردند، اما الله به سبب حنث قسامه آن‌ها را هلاک کرد و مظلوم نجات یافت.

عبارت «ما خلعوا» در روایت احمد بن حرب: «ما خلعوه».

عبارت «حتى إذا كانوا بنخلة» به یک درخت خرما اشاره دارد، مکانی در شب در مکه.

عبارت «فانهجم عليهم الغار» یعنی ناگهان بر آن‌ها حمله شد و «أفلت» یعنی فرار کردند. قرینان آن‌ها شامل برادر مقتول و کسی که پنجاه نفر را تکمیل کرده بود، بودند.

عبارت «واتبعهما حجر» یعنی پس از خروج از غار، حجر به دنبال آن‌ها آمد.

عبارت «وقد كان عبد الملك بن مروان» گفته ابو قلابه با سند خود است و متصل است زیرا ابو قلابه آن را درک کرده است.

عبارت «أفاد رجلاً» نام او ذکر نشده است و «ثم ندم بعد» یعنی پس از عمل، پشیمان شد.

عبارت «ما صنع» یعنی کاری که انجام داد مورد نکوهش و پشیمانی است، و در روایت احمد بن حرب: «على الذي صنع».



عبارت «فأمر بالخمسين» یعنی کسانی که سوگند خورده بودند، و در روایت احمد بن حرب: «الذين أقسموا».

عبارت «وسيرهم إلى الشام» یعنی آن‌ها را تبعید کرد. در روایت احمد بن حرب: «من الشام»، که احتمال دارد درست‌تر باشد زیرا اقامت عبد الملک در شام بوده است. ابو قلابه در داستان العرنیین قصد داشت نشان دهد که قسامه تنها زمانی واجب می‌شود که قتل مخفیانه رخ دهد و بینة و دلیل موجود نباشد. اما آن‌ها صورت خود را آشکار کرده و راه بر مسلمین بسته بودند، پس وضعشان متفاوت بود و نمی‌توان از آن‌ها قسامه گرفت. در نهایت، هدف ابو قلابه از نقل داستان عرنیین این بود که نشان دهد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کسی را نکشته مگر در یکی از سه حالت و از این نظر مخالف قسامه یا قتل بدون دلیل نبوده است.

ابو قلابه تنها بر قسامه اعتراض کرد با حدیثی که دلالت بر محدود بودن حکم قتل به سه مورد داشت، زیرا کسی که با آن مخالفت کرد گمان کرده بود که در داستان عرنیین حجتی برای جواز قتل کسانی که در حدیث مذکور ذکر نشده‌اند وجود دارد؛ گویا حجاج می‌خواست بر قتل کسانی پافشاری کند که هیچ یک از سه مورد بر آن‌ها ثابت نشده بود و عنبسه نیز آن را از او دریافت کرده بود، زیرا دوستش بود. ابو قلابه روشن کرد که قتل نگهبان (راعی) بر آن‌ها بدون حق بوده و همچنین ارتداد از اسلام اتفاق افتاده است.

این پاسخ واضح است؛ ابو قلابه داستان عرنیین را به عنوان دلیل بر ترک قسامه نقل نکرده، بلکه به کسانی که با قسامه برای قصاص اصرار داشتند پاسخ داده است. داستان غار نیز اشاره به این دارد که عادت بر این بوده که کسی که در قسامه حلف می‌کرد بدون علم دچار عقوبت الهی می‌شد، مانند آنچه در حدیث ابن عباس در داستان قتیل قبل از بعثت آمده است. در آن حدیث آمده است: «فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفوا عين طرف» و ابن عباس حدیث دیگری دارد که توسط طبرانی از طریق ابوبکر بن ابی الجهم نقل شده: «كانت القسامة في الجاهلية حجازاً بين الناس، فكان من حلف على اثم أرى عقوبة من الله ينكل بها عن الجرأة على الحرام، فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونها، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لها أهيب».



در ادامه، در داستان هذلی‌ها، هیچ تصریحی به اقدام عمر نشده که آیا قسامه را اجرا کرده یا حکم دیه داده است. بنابراین گفته مهلب که به سنت عمر است، روشن نیست. و آنچه ابو قلابه و عبد الملک از دیوان محو کردند، سنت را باطل نمی‌کند، ولی معلوم نیست این سنت کدام است. به طور کلی، هدف ابو قلابه از استدلال بر اینکه قتل تنها در سه مورد جایز است، مقابله با کسی بود که می‌خواست قسامه را برای قصاص اجرا کند، نه اینکه قسامه را کاملاً رد کند.^۱

۲۳ - باب مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَقَفَّوْا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ

باب: کسی که به درون خانه‌ی مردم بنگرد و چشم او را کور کنند، مستحق دیه (خونبها) نیست.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: عبارت «باب من اطلع فی بیت قوم فقفقوا عینیه فلا دیه له»: به صراحت دیه را نفی می‌کند، اگرچه در متن خبر صریحاً نیامده، اما اشاره‌ای به آن در برخی طرق وجود دارد.

۶۹۰۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بَنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ إِلَيْهِ بِمَشَقِّصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ .

ترجمه: «انس بن مالک - رضی الله عنه - گوید: یک نفر به یکی از منزلهای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نگاه می‌کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با یک میله آهن به سوی او بلند شد، انگار الآن هم قیافه اش در برابر چشمم می‌باشد، که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌خواست مخفیانه آن میله را در چشم او فرو برد».

توضیح: عبارت «أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ» یعنی مردی از بلندی نگاه کرد. نام او صریحاً ذکر نشده، اما ابن بشکوال از ابی الحسن بن الغیث نقل کرده که او حکم بن ابی العاص بن امیه، پدر مروان بوده، ولی سند آن ذکر نشده است.

^۱ - فتح الباری.



در «کتاب مکه» کاتب فاکهی از طریق ابی سفیان نقل شده که اصحاب پیامبر به خانه او رفتند و او در حالی که لعنت می کرد، گفته: «اطلع علی وأنا مع زوجتی فلانة فكلح فی وجهی».

در سنن ابی داود از طریق هذیل بن شریبیل آمده: «جاء سعد فوقف علی باب النبی صلی الله علیه وسلم فقام یستأذن علی الباب فقال: هکذا عنک فإنما الاستئذان من أجل البصر»، که نزدیک ترین تفسیر به روایت مبهم در دومین حدیث باب است. سعد در روایت ابی داود این را نسبت نداده و در روایت طبرانی گفته شده: سعد بن عباد.

عبارت «من حجر فی بعض حجر» ضبط لفظی آن در کتاب استئذان ذکر شده است. عبارت «بمشقص أو مشاقص» شک راوی است؛ نصل آن عریض است. در خبر بعدی «مدری» آمده که ممکن است با هم متفاوت باشد و نشان دهنده چند داستان باشد؛ رأس «مدری» محدد و شبیه نصل است. در باب الاثشاط در کتاب اللباس نیز توضیح شده که ممکن است آهنی باشد و سر مشخص یا سنان داشته باشد.

عبارت «وجعل یختله» - به معنی ضربه ناگهانی و غافلگیرانه است. عبارت «لیطعنه» - مشهور است که طعن با ضم عین و همچنین گفته با فتح عین آمده و هر دو صحیح است. ابو الربیع الزهرانی از حماد نقل کرده: «فذهب أو لحقه فأخطأ» و عاصم بن علی از حماد نقل کرده: «فما أدری أذهب أو کیف صنع»^۱.

۶۹۰۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِدْرَى يَحْكُ بِهَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرَنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ » . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قَبْلِ الْبَصَرِ » .

ترجمه: «سهل بن سعد ساعدی می گوید: یک نفر از سوراخ در خانه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل او نگاه کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شانه آهنی نوک تیزی در دست داشت که موهای سرش را با آن شانه می نمود، وقتی آن مرد را دید، گفت: اگر می

^۱ - فتح الباری.



دانستم تا به شما می رسم در جای خود می مانی این شانه را در چشمت فرو می کردم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اذن خواستن باید قبل از نگاه کردن باشد».

توضیح: عبارت «حَدَّثَنَا لَيْثٌ» یعنی ابن سعد.

عبارت «أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي حَجَرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» در روایت کشمیهنی «من» در هر دو مورد آمده است.

قوله (أَنَّكَ): روایت کشمیهنی آن را «خَفِيفَةٌ» ذکر کرده است.

قوله (فِي عَيْنِكَ): این عبارت به همین صورت در روایات مستملی و سرخسی آمده و در بقیه روایات به صورت «فِي عَيْنِكَ» مفرد است. این نکته نشان دهندهی چندگانه بودن داستان است، زیرا در حدیث انس تصریح شده که او نگاه کرد و قصد داشت او را بزند، و در حدیث سهل، ضربه زدن را به نظر او مرتبط کرده است.

قوله (إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنَ مِنْ قَبْلِ): با کسره قاف و فتح موحده به معنی «از جانب» یا «از طرف» است.

قوله (الْبَصَرِ): در روایت کشمیهنی به صورت «النَّظَر» آمده است، و پیش تر در باب استئذان از وجه دیگری از زهری با لفظی دیگر ذکر شده است.^۱

۶۹۰۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ أَنَّ أَمْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ ، فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاٍ ، فَفَقَّاتَ عَيْنَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرگاه کسی بدون اجازه به سوی تو نگریست و تو با سنگریزه به سوی او افکندی و چشمش را کور کردی، بر تو گناهی نیست».

توضیح: قوله (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ): علی همان ابن المدینی و سفیان همان ابن عیینه است.

قوله (قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): در روایت مسلم آمده است: «رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرمود...»، و این روایت از ابن ابی عمر از سفیان نقل شده است. قوله (لَوْ أَنَّ أَمْرًا): ضبط آن پیش از شش باب ذکر شده است.

^۱ - فتح الباری.



قوله (لم یکن علیک جناح): در مسلم از این وجه به صورت «ما کان علیک من جناح» آمده است، و منظور از «جناح» در اینجا «مشقت یا ضرر» است. ابن اُبی عاصم از طریق دیگری از ابن عیینه آن را به صورت «ما کان علیک من حرج» نقل کرده است، و از طریق ابن عجلان از پدرش از زهری از ابوهریره نقل شده: «ما کان علیک من ذلک من شیء». همچنین در مسلم از وجه دیگری از ابوهریره آمده: «من اطلع فی بیت قوم بغیر إذنهم فقد حل لهم أن یفقتوا عینه»، که از روایت ابی صالح نقل شده است.

این روایت در رد کسانی است که «جناح» را به معنای گناه گرفته‌اند و نشان می‌دهد که وجوب دیه (خون‌بها) از رفع گناه منتفی نمی‌شود، زیرا وجوب دیه مبتنی بر دستور وضعی است. دلالت آن این است که اجازه دادن به کسی برای نگاه، مانع از قصاص یا دیه نمی‌شود. از وجه دیگر روایت ابوهریره آمده است: «من اطلع فی بیت قوم بغیر إذنهم ففقتوا عینه فلا دية ولا قصاص»، و در این روایات همچنین به حفظ موی سر و استفاده از ابزار برای تمیز کردن از حشرات و کثیفی اشاره شده است.

درسها و اندرزها!!

- مشروعیت استئذان از کسی که در خانه با در بسته است.
- و مانع شدن از نگاه کردن از شکاف در.
- و همچنین مشروعیت شانه کردن و مراقبت مو را نشان می‌دهد.
- قبلاً در باب استئذان آمده که استئذان اختصاص به غیرمحارم ندارد و حتی بر والدین و خواهر نیز واجب است.

■ همچنین از این روایات استفاده می‌شود که راندن کسی که جاسوسی می‌کند جایز است، حتی اگر با ابزار سبک دفع نشود، بلکه با ابزار سنگین نیز می‌توان دفع کرد، و اگر به نفس یا بخشی از بدن او آسیب برسد، آن ضرر «هدر» محسوب می‌شود. مالکی‌ها معتقدند که قصاص لازم است و نباید چشم یا غیره را عمدی مورد هدف قرار داد، زیرا گناه با گناه دفع نمی‌شود. اکثریت فقها پاسخ داده‌اند که اگر اجازه (استئذان) ثابت باشد، عمل مذکور گناه نیست، حتی اگر بدون آن، عمل همان گناه محسوب شود. همچنین توافق دارند که دفع اضرار (آسیب‌رسان) جایز است، حتی اگر بدون سبب مذکور باشد، و این روایت برای تشدید و



ترساندن آمده است، و جمهور فقها آن را پذیرفته‌اند، از جمله ابن نافع. یحیی بن عمر گفته است که شاید این خبر به مالک نرسیده باشد.

■ قرطبی در «المفهم» گفته است: پیامبر صلی الله علیه وسلم کاری که منجر به آنچه حرام است نمی‌کرد و حمل بر رفع گناه صحیح نیست، بلکه نص (روایت) بر رفع مشقت است، و قیاس پذیرفته نمی‌شود. برخی مالکی‌ها نیز به اتفاق نظر گفته‌اند: کسی که قصد نگاه به عورت دیگری داشته باشد، این موجب نمی‌شود که چشم او کور شود یا ضمانت ساقط شود، حتی اگر در خانه باشد و کسی جاسوسی کند. قرطبی می‌گوید روایت شامل همه کسانی است که نگاه می‌کنند و اگر نگاه در خانه با احتمال وقوع باشد، اعمال دقیق‌تر از آن واجب‌تر است. گفتم: و در اینجا نظر وجود دارد که «نگاه به داخل خانه» محدود به مشاهده چیز مشخصی مانند عورت مرد نیست، بلکه شامل کشف حریم و چیزهایی است که صاحب خانه قصد داشته آن‌ها را پنهان کند و مشاهده آن‌ها برای هر کسی جایز نیست. از این رو، نهی از جاسوسی و وعید بر آن به خاطر همین مسائل ثابت است. بنابراین، حتی اگر ادعای اجماع ثابت شود، این حکم خاص از بین نمی‌رود. بر کسی که عاقل است روشن است که دیدن چهره همسر یا دخترش توسط بیگانه برای او سخت است، و همین‌طور اگر با اهل خانه بازی کند، سخت‌تر است تا آنچه بیگانه مشاهده کرده است. آنچه قرطبی الزام آور دانسته، صحیح است در حق کسی که قصد نگاه دارد تا طرف مقابل از آن دفاع کند. در دیدگاه شافعی‌ها، این وضعیت مشروع نیست، و پرسیده شده که آیا هشدار قبل از پرتاب لازم است یا نه؟ دو نظر است: گفته شده لازم است مانند دفع آزار، و صحیح‌تر این است که لازم نیست، زیرا در حدیث آمده: «یختله بذلک». همچنین درباره کسی که از شکاف در یا پنجره به خانه دیگری نگاه می‌کند، یا کسی که در خیابان ایستاده و به حریم دیگری یا به چیزی در خانه دیگری نگاه می‌کند، نیز همین حکم جاری است.



■ آیا گوش دادن به ذکر چیزها با نگاه کردن مساوی است؟ دو نظر وجود دارد: صحیح‌تر این است که نه، زیرا نگاه به عورت شدیدتر از شنیدن ذکر آن است، و شرط قیاس برابری یا اولویت مقایسه‌شونده است که در اینجا برعکس است.

■ از این رو از روایت استفاده شده که مقدار پرتاب‌شده (مثل سنگریزه) برای نشان دادن حرمت یا مشروعیت کافی است، همانطور که در کتاب حج آمده است: «فخذفته». اگر کسی با سنگ یا تیر پرتاب کند که کشنده باشد، قصاص هم تعلق می‌گیرد. در برخی اقوال، ضمانت مطلق نیست و حتی اگر با وسیله سبک دفع نشود، مجاز است. استثنا شامل کسی است که در خانه‌اش زن یا محرم یا مال داشته باشد و قصد مشاهده آن‌ها داشته باشد، در این صورت پرتاب ممنوع است به دلیل شبهه.

■ اگر در خانه فقط محارم باشند، پرتاب جایز است، اما اگر غیر محرم باشند، هشدار داده شود و اگر ترک نکردند، جایز است. اگر در خانه فقط یک مرد (مالک یا ساکن) باشد، پرتاب قبل از هشدار جایز نیست مگر آنکه عورت او آشکار باشد. برخی گفته‌اند در این حالت مطلقاً جایز است زیرا در برخی شرایط نگاه کردن مکروه است.

■ اگر صاحب خانه در گذاشته و در را باز گذاشته باشد و کسی بدون قصد عبور کرده و نگاه کند، جایز نیست. اگر نگاه عمدی باشد، دو وجه دارد که صحیح‌تر این است که جایز نیست. همین حکم درباره کسی که از بام خانه‌اش نگاه کند نیز وجود دارد، و در این مورد اختلاف است. فقها در مسائل مشابه گسترش داده‌اند: ابن دقیق العید گفته است که برخی رفتارها ناشی از عموم خبر وارد شده است، برخی از فهم مقصود و برخی به قیاس است، و الله داناتر است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۲۴ - باب العاقلة

باب: عاقله (وابستگان پدری که باید دیت بدهند).

توضیح: قوله (باب العاقلة) با کسر ه قاف آمده و جمع «عاقل» است، یعنی کسی که دیه را می‌پردازد. دیه «عقل» نامیده شده چون شترها در زمان‌های گذشته توسط خانواده مقتول (ولی او) جمع می‌شدند و بعداً این اصطلاح به دیه تعمیم یافت حتی اگر شتر نبود. عاقله مرد، خویشاوندان او از طرف پدر هستند که عصبه او را تشکیل می‌دهند و این‌ها کسانی هستند که شترها را در باب ولی مقتول جمع می‌کردند.

تحمل عاقله دیه ثابت در سنت است و همه علما بر آن اتفاق دارند. این با ظاهر آیه «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» منافات دارد، اما این مورد استثناء شده به دلیل مصالحه. زیرا اگر قاتل دیه را خودش پرداخت کند، ممکن است تمام دارایی او از بین برود و خطای متوالی او تضمین نشده باشد، و اگر بدون پرداخت بماند، خون مقتول ضایع می‌شود.

گفتم: احتمال دارد راز این باشد که اگر فردی تک‌تک پرداخت می‌کرد و فقیر می‌شد، احتمال کمبود از جانب یک فرد بیشتر از گروه است، و همچنین اگر این عمل مکرر شود، هشدار گروهی از تکرار آن موجب پذیرش هشدار خود فرد می‌شود. علم به این موضوع نزد الله است.

عاقله مرد، عشیره او هستند و ابتدا از نزدیک‌ترین فامیل شروع می‌شود و اگر ناتوان بودند، نزدیک‌ترین به آن‌ها ضمیمه می‌شوند. این ترتیب در مورد مردان آزاد بالغ است و اولویت با سمت چپ آن‌ها است.^۱

۶۹۰۳ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَأَكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

^۱ - همان.



ترجمه: از ابن عیینة از مطرف روایت است که گفت: از شعبی شنیدم که گفت: از ابو جحیفه شنیدم که گفت: از علی رضی الله عنه سؤال کردم آیا نزد شما چیزی هست که در قرآن نیست؟ و بار دیگر ابن عیینة چنین گفت: آیا نزد شما چیزی هست که نزد مردم نیست؟ (علی) گفت: سوگند به ذاتی که دانه را شکافت و بچه را در شکم آفرید نزد ما چیزی بجز آنچه در قرآن است نیست، مگر فهم و دانشی که الله از کتاب خود به مردی داده است و آنچه در این صحیفه است. گفتیم: در این صحیفه چیست؟ گفت: حکم عقل (دیت) است و رهایی اسیران و اینکه مسلمان به کشتن کافر کشته نشود.

توضیح: گفته او (قال مطرف): در نسخه ابوذر چنین آمده است، ولی در نقل دیگران عبارت «حدثنا مطرف» ذکر شده است. این تأیید می شود به اینکه شش باب بعد، همین سند با همان لفظ «حدثنا مطرف» آمده است، و در روایت حمیدی از ابن عیینة نیز همین گونه است. مقصود از مطرف، «مطرف بن طریف» است که در نام خودش و پدرش بعد از «طاء مهمله» حرف «فاء» آمده است. او کوفی، ثقه و مشهور است. در روایت نسائی از محمد بن منصور از ابن عیینة نیز به نام پدرش تصریح شده است.

گفته او (هل عندکم شیء ما لیس فی القرآن): یعنی: «آیا نزد شما چیزی هست که در قرآن نیامده باشد؟» مقصود چیزی است که از پیامبر ﷺ نوشته اید، چه حفظ کرده باشید چه نه. منظور این نیست که هرچه نوشته یا حفظ شده، شامل شود؛ زیرا از علی رضی الله عنه روایت های بسیاری از پیامبر ﷺ ثابت است که در آن صحیفه (برگه ی کوچک) نیامده است. مقصود آن چیزی است که از فحوا و معانی درونی قرآن فهمیده و استنباط می شود. مقصود علی این بود که آنچه نزد او افزون بر قرآن است، همان صحیفه ای است که از پیامبر ﷺ نوشته و نیز آنچه خود از قرآن استنباط می کرد. او برای اینکه آن نکات فراموش نشود آنها را می نوشت. اما آنچه از احکام از پیامبر ﷺ حفظ کرده بود، چون به عمل و فتوا با آن سر و کار داشت، بیم فراموشی در آن نداشت.

و در عبارت «إلا فهما یعطی رجل فی کتابه» در روایت حمیدی چنین آمده: «إلا أن یعطی الله عبدا فهما فی کتابه» و همین گونه در روایت نسائی نیز هست. و در «کتاب



الجهاد» نیز از طریق دیگر از مطرف چنین نقل شده است: «إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن»^۱.

۲۵ - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

باب: جنین (بچه‌ی شکم) زن

توضیح: گفته او (باب جنین المرأة): «جنین» با جیم و دو نون، بر وزن «عظیم» است و مقصود، حمل زن است تا وقتی در شکم او باشد. این واژه از آن رو به کار می‌رود که پوشیده و پنهان است. اگر زنده به دنیا بیاید «فرزند» است و اگر مرده بیاید «سقط» است، هرچند همچنان به او «جنین» گفته می‌شود. باجی در شرح رجال موطأ گفته است: «جنین آن چیزی است که زن سقط کند و شناخته شود که فرزند است، چه پسر باشد چه دختر، مادام که گریه و فریاد نکند»^۲.

۶۹۰۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَطَرَحَتَا جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بَغْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: همانا دو زن از قبیله‌ی هذیل (درگیر شدند) و یکی به سوی دیگری سنگ افکند و بچه‌ی شکمش را برآورد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بهای غلام یا کنیز به دیت حکم کرد.

توضیح: گفته او (حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل): منظور از اسماعیل، ابن ابی اویس است. عبارت «حدثنا مالك» در بیشتر نسخه‌ها آمده است، اما در روایت ابوذر ذکر اسماعیل ساقط است.

گفته او (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن): عبدالله بن یوسف از مالک چنین نقل کرده است. اما در باب بعد از لیث چنین آمده: «عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب». هر دو صحیح است. با این تفاوت که مالک گاه آن را از ابن شهاب از سعید به صورت مرسل

^۱ - فتح الباری.

^۲ - فتح الباری.



نقل می‌کرد و گاه از ابی سلمه به صورت متصل. در «کتاب الطب» نیز از قتیبه از مالک هر دو طریق آمده است. و از لیث هم از طریق ابی سلمه روایت شده ولی با واسطه، چنان‌که در «کتاب الطب» از سعید بن عقیل از لیث از عبدالرحمن بن خالد از ابن شهاب نقل شده است. یونس بن یزید نیز از ابن شهاب هر دو (سعید و ابی سلمه) را روایت کرده، همان‌طور که در باب بعد آمده است. معمر نیز از زهری تنها از ابی سلمه روایت کرده و مسلم آن را آورده است. ابو داود و ترمذی هم از طریق محمد بن عمرو از ابی سلمه روایت کرده‌اند.

در اینجا دو روایت ذکر شده است:

(۱) «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى»؛ در روایت یونس: «اقتتل امرأتان من هذيل فرمت...» در روایت حَمَل (که بعداً اشاره می‌شود): یکی از آن دو «لحيانيه» بود (لحيان تیره‌ای از هذیل است). این دو زن، همسران حمل بن نابغه هَذَلی بودند.

ابو داود از طریق ابن جریج، از عمرو بن دینار، از طاووس، از ابن عباس نقل کرده که: «عمر درباره قضایای پیامبر ﷺ پرسید. پس حمل بن مالک بن نابغه برخاست و گفت: من میان دو زن بودم که یکی دیگری را زد...» این روایت به صورت متصل آمده است. شافعی نیز از طریق سفیان بن عیینه از عمر چنین آورده اما ابن عباس را در سند ذکر نکرده است. متنش این است: «عمر گفت: شما را به الله، کسی که از پیامبر ﷺ در باره جنین چیزی شنیده، یاد کند.» همچنین عبدالرزاق از طریق معمر از ابن طاووس از پدرش روایت کرده که عمر مشورت کرد.

طبرانی از طریق ابی‌الملیح بن اسامه بن عمیر هذلی از پدرش روایت کرده: «در میان ما مردی بود به نام حمل بن مالک که دو زن داشت، یکی هذلیه و دیگری عامریه. زن هذلیه، شکم زن عامریه را زد.»

حارث از طریق ابی‌الملیح این روایت را مرسلاً نقل کرده و نگفته از پدرش. متنش چنین است: «حمل بن نابغه دو زن داشت: ملیکه و ام عقیف.»

طبرانی نیز از طریق عون بن عَویم روایت کرده: «خواهرم ملیکه و زنی از ما به نام ام عقیف دختر مسروح، هر دو همسر حمل بن نابغه بودند. ام عقیف، ملیکه را زد.»

در روایت عکرمه از ابن عباس در پایان این داستان آمده است: «یکی ملیکه و دیگری ام عقیف بود.»



در برخی روایات آمده است: «یکی دیگری را با سنگ زد» و در ادامه «به شکمش خورد و او باردار بود».

در روایت دیگر: «با مسطح (چوب یا تخته‌ای) او را زد».

در روایت مسلم از غیره بن شعبه آمده: «زنی، همسر دیگر شوهرش را با عمود (چوب) خیمه زد در حالی که باردار بود و او را کشت».

در روایات دیگر هم آمده: «زن باردار بر اثر ضربه، جنینش را سقط کرد».

گفته او (فطرحت جنینها): در روایت عبدالرحمن بن خالد آمده: «فرزندش را در شکم کشت».

در روایت یونس: «او و جنینش را کشت».

در روایت حمل بن مالک نیز آمده: «او و جنینش را کشت».

همین مضمون در روایت عَویْم و نیز در روایت ابی‌الملیح از پدرش نیز آمده است.

گفته او: «پس رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آن قضیه حکم کرد به (پرداخت) غُرّه‌ای (یعنی دیه‌ای معین) به اندازه یک بنده مرد یا زن».

در روایت عبدالرحمن بن خالد و یونس آمده است: «پس نزد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم شکایت بردند و آن حضرت حکم کرد که دیه جنین، غُرّه‌ای به اندازه یک بنده مرد یا زن باشد». و در روایت یونس نیز همین است، جز آنکه گفت: «یا کنیزی». و در روایت معمر از طریق ابی‌سلمه آمده است که مردی گفت: «چگونه چیزی که اصلاً عقل (و حیات ظاهری) ندارد، دیه دارد؟».

در روایت یونس نزد مسلم و ابوداود آمده است: «وارث زن (مقتول) فرزندان او و همراهانش بودند، پس حمل بن نابغه گفت...». و در روایت عبدالرحمن بن خالد (که پیش‌تر در کتاب الطب گذشت) آمده است: «پس ولی زن (قاتله) که دیه را پرداخته بود گفت: چگونه ای رسول الله، باید غرامت چیزی را بپردازم که نه نوشید و نه خورد و نه سخن گفت و نه گریه کرد؟ چنین چیزی باطل است».

رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «این سخن، شبیه سخنان برادران کاهنان است».

و در مرسل سعید بن مسیب نزد مالک آمده است: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره جنینی که در شکم مادرش کشته شود، حکم کرد به پرداخت غُرّه‌ای (به اندازه) بنده مرد یا زن». و در روایت لیث از طریق سعید (که متصل است) نزد ترمذی شبیه آن نقل شده، اما



آمده است: «این مرد سخن شاعران را می گوید، بلکه در آن غُرّه‌ای است». و در آن آمده است: «سپس آن زن که دیه بر او لازم شد، وفات کرد، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که میراثش از آن فرزندان و شوهرش باشد و دیه (عقل) بر عهده عصبگان او باشد».

و در روایت عکرمه از ابن عباس آمده است: «عموی زن گفت: او پسری را سقط کرده که مو روییده بود. پس قاتل گفت: او دروغ می گوید، به الله سوگند که آن بچه نه گریه کرد و نه خورد و نه نوشید، پس چنین چیزی باطل است». رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «این سخنی است مانند سجع‌های جاهلیت و کاهنان».

و در روایت عبید بن نُضَیله از مغیره آمده است: «پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دیه زن کشته شده را بر عصبگان قاتله قرار داد و برای جنین غُرّه‌ای قرار داد. مردی از عصبگان قاتله گفت: آیا ما باید غرامت چیزی را بدهیم که نه خورد؟ ... پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: این سجع است مثل سجع عرب‌های بادیه! و دیه را بر آنان واجب کرد».

و در حدیث عُوَیم نزد طبرانی آمده است: «پس برادر زن مقتوله، علاء بن مسروح گفت: ای رسول الله، آیا ما غرامت چیزی را بدهیم که نه نوشید و نه خورد و نه سخن گفت و نه گریه کرد؟ چنین چیزی باطل است». پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «این هم سجع جاهلیت است».

و مانند آن نزد ابویعلی از حدیث جابر آمده است، ولی آنجا «عاقله‌ی قاتله» چنین سخنی گفتند. و نزد بیهقی از حدیث اسامه بن عَمیره آمده است: «پدر زن مقتوله گفت: دیه را باید پسرانش بپردازند. پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت بردند، آن حضرت فرمود: دیه بر عصبگان است و برای جنین غُرّه‌ای لازم است. آن مرد گفت: او نه تولید صدایی کرد و نه گریه کرد، پس باطل است. پیامبر فرمود: چنین سخنانی باطل است».

و از این راه میان اختلاف روایات جمع می شود، یعنی گویندگان آن سخنان (پدر، برادر و شوهر زن) هر سه از عصبگان او بودند، بر خلاف زن مقتوله که در حدیث اسامه بن عمیر ذکر شده: او از قبیله عامر بود و زن قاتله از قبیله هُذَیل. و در روایت اسامه آمده است: «پیامبر فرمود: مرا رها کنید از این اشعار عربی!»، و در لفظی آمده: «آیا این سجع است؟» و در پایان: «آیا این سجع جاهلی است؟».

گفته شد: ای رسول الله، او شاعر است. در لفظی دیگر: «ما از اساجیع جاهلیت نیستیم».



و در آن آمده است: «پیامبر فرمود: این زن فرزندی دارد که بزرگان قبیله‌اند و آنان سزاوارترند که دیه مادرشان را بپردازند». اما پیامبر فرمود: «بلکه تو (ای برادر زن) سزاوارتری که دیه خواهرت را بپردازی تا فرزندانش». او گفت: «من چیزی ندارم». و حَمَل - که در آن زمان مسئول صدقات قبیله هُذَیل و شوهر زن و پدر جنین بود - فرمود: «از صدقات هُذَیل به او بپرداز». بی‌بهری این را نقل کرده است.

و در روایت ابن ابی عاصم آمده است: «او نه برده‌ای داشت و نه کنیزی. پیامبر فرمود: ده شتر. گفتند: چیزی ندارد جز اینکه از صدقه بنی‌لحیان به او کمک شود. پس از آن کمکش کردند و حَمَل پیگیر شد تا دیه را پرداخت».

و در حدیث حارث بن ابی اسامه آمده است: «پس رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم حکم کرد که دیه زن مقتوله بر عاقله قاتله باشد و برای جنین غُرَّای (یک برده یا کنیز) و نیز ده شتر یا صد گوسفند».

و در حدیث ابوهریره از طریق محمد بن عمرو از ابی سلمه از او آمده است: «رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم در جنین حکم کرد به غُرَّای: برده یا کنیز یا اسب یا قاطر». و همین گونه نزد عبدالرازق در روایت ابن طاووس از پدرش از عمر مرسلاً آمده است: «پس حَمَل بن نابغه گفت: رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم حکم کرد به دیه زن مقتوله و در جنین غُرَّای (برده یا کنیز یا اسب)».

بی‌بهری اشاره کرده که ذکر «اسب» در روایت مرفوع، اشتباه و افزوده برخی راویان بوده که آن را به عنوان تفسیر غُرَّه آورده‌اند. و آورده است که در روایت حماد بن زید از عمرو بن دینار از طاووس آمده: «در جنین غُرَّای است». و طاووس گفته: «مراد از غُرَّه، اسب است». گفتیم: همچنین اسماعیلی از طریق حماد بن زید از هشام بن عروه از پدرش آورده است که گفت: «اسب، غُرَّه است». و گویا هر دو (طاووس و عروه) بر این بودند که اسب سزاوارتر است که «غُرَّه» نامیده شود تا انسان. ابن المنذر و خطابی از طاووس و مجاهد و عروه بن زبیر نقل کرده‌اند که: «غُرَّه، برده یا کنیز یا اسب است».

و داود و پیروانش از اهل ظاهر توسعه داده و گفتند: هر چیزی که بر آن نام «غُرَّه» نهاده شود کفایت می‌کند. و در اصل، «غُرَّه» به معنی سفیدی پیشانی اسب است، سپس به انسان نیز اطلاق شد چنانکه در حدیث وضو آمده است: «امت من در روز قیامت با پیشانی سفید (غُرَّه) فراخوانده می‌شوند». و «غُرَّه» به معنای چیز نفیس و ارزشمند هم به کار می‌رود، چه



انسان باشد چه غیر او، چه مذکر باشد چه مؤنث. و گفته شده: بر انسان «غُرَّة» اطلاق شده چون شریف‌ترین حیوان است و محل غُرَّة (پیشانی) شریف‌ترین عضو است. و در حدیث آمده: «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ» (غُرَّة‌ای به اندازه برده یا کنیز). اسماعیلی گفته: عامه این عبارت را به صورت اضافه خوانده‌اند، و دیگران به صورت تنوین. قاضی عیاض اختلاف را حکایت کرده و گفته است: تنوین درست‌تر است زیرا بیانگر این است که «غُرَّة» چیست. و توجیه قرائت اضافه این است که گاهی چیزی به خودش اضافه می‌شود، هرچند نادر است.

باجی گفته است: احتمال دارد که «أَوْ» (در عبارت غُرَّة عَبْد أَوْ أُمَةٌ) شک راوی در همان واقعه خاص باشد، و احتمال دارد که برای بیان تنوین (یعنی بیان اقسام مختلف) باشد که این احتمال قوی‌تر است. گفته شده است که بخش مرفوع حدیث تنها همین جمله است: «بَغُرَّة»؛ و اما تعبیر «عبد أَوْ أُمَةٌ» از تردید راوی در مقصود است.

مالک گفته است: «برده‌های سفیدپوست بر برده‌های سیاهپوست در این حکم اولویت دارند». و از ابوعمرو بن علاء نقل شده که گفت: «غُرَّة، برده سفید یا کنیز سفید است»، بنابراین برده سیاه در دیه جنین کافی نیست؛ زیرا اگر در لفظ «غُرَّة» معنای افزوده‌ای نبود، می‌گفت: عبد یا أُمَةٌ (مطلق)، نه اینکه قید بیاورد. گفته می‌شود که تنها او چنین گفته و دیگر فقها اتفاق دارند که اگر برده سیاه داده شود هم کفایت می‌کند.

آنان پاسخ داده‌اند که معنای افزوده در «غُرَّة» همان نفیس و ارزشمند بودن است؛ از این رو به برده یا کنیز تفسیر شد، چون انسان شریف‌ترین حیوان است.

بر این اساس، آنچه در روایت محمد بن عمرو از ابی سلمه از ابوهریره آمده که افزوده «فرس یا بغل» ذکر شده، اشتباه است. و اگر ثابت باشد، شاید اصل غُرَّة همان اسب باشد، چنان‌که پیش‌تر گذشت.

و بر اساس قول جمهور، کمترین مقدار از برده یا کنیز که کفایت می‌کند، آن است که سالم از عیوبی باشد که در بیع موجب فسخ می‌شود؛ زیرا برده معیوب در زمره «خیار» نیست. شافعی از این نکته استفاده کرد که باید قابل انتفاع باشد، پس شرط گذاشت که کمتر از هفت سال نباشد؛ زیرا کسی که کمتر از این سن دارد، معمولاً به تنهایی کارآمد نیست و نیاز به تربیت دارد و نمی‌توان مستحق دیه را مجبور کرد به گرفتن او.



برخی دیگر از لفظ «غلام» برداشت کردند که سن نباید بیش از پانزده باشد و برای دختر بیش از بیست نباشد. و برخی دیگر محدوده میان هفت تا بیست و هفت را مطرح کردند. ولی قول راجح همان است که ابن دقیق العید گفته: برده حتی اگر شصت ساله یا بیشتر باشد نیز کفایت می‌کند، مادام که به علت پیری به حد ناتوانی نرسیده باشد. و از این حدیث استدلال شده است بر اینکه در قتل با وسیله سنگین (مثل چوب یا ستون خیمه) قصاص واجب نیست؛ زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دستور قصاص نداد، بلکه دیه را مقرر کرد.

ولی کسانی که قصاص را در قتل با اشیای سنگین قائل‌اند پاسخ داده‌اند که ستون خیمه بسته به بزرگی و کوچکی‌اش، گاهی غالباً کشنده است و گاهی غالباً کشنده نیست؛ و قیاس قصاص تنها در جایی جاری است که جنایت با چیزی انجام شده باشد که غالباً کشنده است. اما در این پاسخ تأمل هست؛ زیرا ظاهرتر آن است که قصاص واجب نشد چون قاتل قصد کشتن نداشت، و شرط قصاص «عمد» است؛ و این قتل تنها «شبه عمد» بوده است. پس این حدیث نه دلیلی برای نفی قصاص در قتل با سنگین‌دست است و نه دلیلی بر اثبات آن.^۱

۶۹۰۵ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغُرَّةِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً .
۶۹۰۶ - فَقَالَ أَنْتَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ .
معنی کلمات:

- اسْتَشَارَ النَّاسَ : با مردم مشورت کرد .
- إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ : زنی که در اثر ضربه بچه اش را سقط کند .
- الْغُرَّةُ : برده، غلام یا کنیز .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: «عمر - رضی الله عنه - می گوید: در مورد زنی که کسی او را هُل داده (و سقط جنین کرده بود)، با مغیره بن شعبه و محمد بن مسلمه مشورت کرد، مغیره گفت: که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در مورد سقط جنین (به صورت خطاء یا شبه عمد) به دادن برده ای یا کنیزی قضاوت کرد، و محمد بن مسلمه هم شهادت داد که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به دادن برده ای یا کنیزی به طرف، حکم صادر نمود».

توضیح: گفته او: «حدَّثنا وهيب؛ او همان وهیب بن خالد است. ابوداود در روایتش از موسی بن اسماعیل - که همان شیخ بخاری است - به نام او تصریح کرده است. گفته او: «عن هشام؛ او هشام بن عروۀ است. اسماعیلی از طریق عفان از وهیب به همین صورت تصریح کرده است.

گفته او: «عن أبيه عن المغيرة؛ در روایت اسماعیلی از طریق ابن جریج آمده است: «حدَّثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدَّثه عن المغيرة بن شعبة أنه حدَّثه...». ابوداود پس از روایت وهیب گفته است: حماد بن زید و حماد بن سلمة آن را از هشام، از پدرش، از عمر روایت کرده‌اند و در آن از مغیره نامی نبرده‌اند.

من می‌گویم: این همان روایت عبیدالله بن موسی است که پس از حدیث باب خواهد آمد. اسماعیلی از طریق حماد بن زید، عبدالله بن مبارک و عبیده همگی از هشام مشابه آن را آورده است. ولی وکیع با همه آنان مخالفت کرده و گفت: «عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة...». مسلم نیز آن را آورده است.

گفته او: «عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم؛ در روایت اسماعیلی از طریق سفیان بن عیینه آمده است: «عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر...».

گفته او: «في إملاص المرأة؛ در روایت مصنف (بخاری) در کتاب الاعتصام از طریق ابی معاویه، از هشام، از پدرش آمده است: «از مغیره پرسید که عمر بن خطاب درباره املاص زن سؤال کرد، و املاص آن است که زنی به شکم خود بزند و جنینش را بیندازد. پس عمر گفت: کدام یک از شما چیزی از پیامبر صلی الله علیه وسلم در این باره شنیده است؟». این تعریف خاص‌تر از معنای اهل لغت است، که گفته‌اند: املاص یعنی اینکه زن جنین را پیش از



موعد طبیعی بیندازد. ابوداود این را در سنن از ابوعبید نقل کرده است، و در کتاب غریب او نیز چنین آمده.

خلیل گفته است: «أملصت المرأة والناقاة» یعنی زن یا شتر بچه خود را بیندازد.

ابن القطاع گفته است: «أملصت الحامل» یعنی زن حامله بچه‌اش را سقط کند. در بعضی روایات لفظ «مُلّاص» بدون الف آمده، که گویی اسم فعل جنین است (یعنی: وُلد ملّاص) و مضاف حذف شده یا نام همان نوع ولادت مثل «خداج». و در روایت اسماعیلی از ابن جریج از هشام آمده است: «هشام گفت: ملّاص همان جنین است»، که بر همان حذف حمل می‌شود.

صاحب کتاب «البارع» گفته است: املاص یعنی سقط کردن. و اگر چیزی را بگیری و از دست بیفتد، می‌گویی: «أملص من یدی إملاصاً» یا «ملص ملصاً». و در روایت عبیدالله بن موسی - که پس از حدیث باب می‌آید - آمده است: «که عمر از مردم خواست شهادت دهند هر کس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حکمی درباره سقط شنیده است».

گفته او: «قال المغيرة»؛ همین‌گونه در روایت عبیدالله بن موسی آمده است.

و در روایت ابن عیینه آمده است: «پس مغیره بن شعبه برخاست و گفت: آری، من شنیده‌ام ای امیرالمؤمنین». و در آن، تعبیر به صورت تجرید است؛ و اقتضای سیاق این بود که بگوید: «فقلت». و در روایت ابی‌معاویه همان آمده است: «فقلت أنا».

گفته او: «قضى النبی صلی‌الله‌علیه‌وسلم بالغرة عبد أو أمة»؛ همین‌گونه در روایت عفان از وهیب با «لام» (بِغُرّة) آمده است، و این روایتِ تنوین را تقویت می‌کند. سایر روایات هم با «غُرّة» آمده است، از جمله روایت ابی‌معاویه به لفظ: «شنیدم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره آن فرمود: غُرّة عبد یا أمة».

گفته او: (و محمد بن مسلمّه شهادت داد که او شنید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به آن حکم کرد): چنین است در روایت «وهیب» به صورت مختصر. و در روایت «ابن عیینة» آمده است: «عمر گفت: چه کسی همراه تو شهادت می‌دهد؟ پس محمد برخاست و بر آن شهادت داد.» و در روایت «وکیع» آمده است: «عمر گفت: کسی را بیاور که همراه تو شهادت دهد، پس محمد بن مسلمّه آمد و شهادت داد.» و در روایت «ابو معاویه» آمده است: «گفت: از اینجا



مرو تا راه خروجی برای آنچه گفتی بیاوری.» راوی گفت: پس بیرون رفتم و محمد بن مسلمة را یافتم و او را آوردم، پس او همراه من شهادت داد که شنیده است پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن حکم کرده است.^۱

۶۹۰۷ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ تَشَدَّ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّقَطِ وَقَالَ الْمَغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِعُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أُمِّ -

۶۹۰۸ - قَالَ أَنْتَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِ هَذَا. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ .

ترجمه: از هشام بن عروه، از پدرش روایت است که گفت: همانا وی از مغیره بن شعبه شنیده که از عمر حدیث می کرد که: وی در مورد سقط جنین زن از مردم مشوره می خواست، مانند آنچه گفته شد. عمر گفت: می توانی کسی را که با تو در این قضیه حاضر بوده بیاوری؟ تا سخن تو را تصدیق کند. محمد بن مسلمة گفت: من به مانند این، بر سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم گواهی می دهم.

توضیح: گفته او: (حدیثنا عبیدالله بن موسی عن هشام) مراد «هشام بن عروه» است. و این روایت در حکم روایات ثلاثی است؛ زیرا هشام تابعی است، چنان که پیش تر در روایت عبیدالله بن موسی از اعمش در آغاز کتاب «الدیات» توضیح داده شد.

گفته او: (عن أبیه أن عمر) ظاهر آن ارسال است، ولی از روایت پیشین و پسین روشن شد که «عروه» آن را از «مغیره» گرفته، اگرچه در این روایت تصریح نکرده است. و اینکه بخاری روایت و کعب را ترک کرده، اشاره به ترجیح روایت کسانی است که گفتند: «از عروه، از مغیره» و ایشان اکثریت اند.

گفته او: (فقال المغیره) چنین است در روایت «ابوذر» و این درست تر است. و نزد دیگران با «واو» آمده است: «و قال المغیره».

^۱ - فتح الباری.



گفته او: (ائت بمن یشهد) چنین است برای اکثر راویان، به صیغه امر از آوردن. و در برخی نسخه‌ها «باء» از «بمن» حذف شده است. و در روایت ابوذر - جز کشمیه‌نی - به صورت «أنت» (أنت) با الف ممدوده و نون و سپس «تاء» آمده، به صورت پرسش از مخاطب برای تأکید: یعنی تو شهادت می‌دهی؟ سپس دوباره پرسید: چه کسی همراه تو شهادت می‌دهد؟

گفته او: (حدثنا محمد بن عبدالله) مراد «محمد بن یحیی بن عبدالله ذَهَلی» است که به جدش منسوب شده است. ابونعیم در «المستخرج» آن را از طریق ابن خزیمه، از محمد بن یحیی، از محمد بن سابق روایت کرده است. و کلام اسماعیلی نشان می‌دهد که بخاری آن را مستقیماً از «محمد بن سابق» بدون واسطه نقل کرده است.

گفته او: (أنه استشارهم فی إملاص المرأة مثله): یعنی همانند روایت «وهیب». ابن دقیق العید گفت: این حدیث، اصل در اثبات «دیه جنین» است و اینکه واجب در آن «غَرَه» (برده یا کنیز) است، در صورتی که جنین به سبب جنایت، مرده ساقط شود. تصرف فقها در تعیین سن برده (غره) از مقتضای حدیث نیست، همچنین مشورت عمر در این مسأله، اصلی است در جواز پرسش امام از حکم، اگر آن را نداند یا در آن شک داشته باشد یا بخواهد استوارتر شود.

و در آن است که رخدادهای خاص ممکن است بر بزرگان پنهان بماند، و افراد پایین‌تر بدان آگاه باشند. در این نکته پاسخی است بر مقلدان که می‌گویند: اگر این خبر درست بود، فلانی (بزرگ‌تر از ما) آن را می‌دانست. زیرا اگر چنین چیزی بر عمر پنهان مانده باشد، پنهان بودن آن بر دیگران به طریق اولی جایز است.

برخی به سخن عمر «باید کسی را بیاوری که همراه تو شهادت دهد» تمسک کرده‌اند و خواسته‌اند که اعتبار «عدد» در روایت شرط است و کمتر از دو نفر پذیرفته نیست، همانند بیشتر شهادت‌ها. ولی این قول ضعیف است، چنان‌که ابن دقیق العید گفت؛ زیرا ثابت شده که خبر واحد در مواضع بسیار پذیرفته شده است.

درخواست «عدد» در یک مورد خاص، دلیل بر اشتراط آن در همه جا نیست، بلکه شاید مانع خاص یا نیاز به احتیاط بیشتر وجود داشته باشد.

و این شبیه داستان عمر با ابوموسی در موضوع «استئذان» است.



من می‌گویم: شرح کامل آن در کتاب «الاستئذان» گذشت و آنجا این مسأله تفصیل یافت، و دوباره در «باب إجازة خبر الواحد» از کتاب «الأحكام» خواهد آمد. و عمر در داستان ابوموسی تصریح کرد که قصدش «استثبات» بود.

و گفت: (فی إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) این تعبیر صریح‌تر است در وجوب دیه وقتی که جنین مرده جدا شود، نسبت به روایت ابوهریره که آمده: «قُضِيَ فِي الْجَنِينِ». فقها شرط کرده‌اند که وجوب غُرّه در صورتی است که جنین مرده به سبب جنایت جدا شود. اگر زنده جدا شد و سپس مُرد، باید «قصاص یا دیه کامل» پرداخت شود. و اگر مادر مرد و جنین جدا نشد، نزد شافعیان چیزی واجب نیست؛ چون وجود جنین قطعی نشده است.

بر این اساس، آیا معیار، «جدا شدن جنین» است یا «تحقق وجود آن»؟ دو نظر است؛ درست‌تر آن دومی است. ثمره‌اش در جایی است که شکم شکافته شود و جنین دیده شود. اما اگر مثلاً سر جنین بیرون آمد و مادر به سبب ضرب مرد ولی جنین جدا نشد، ابن دقیق‌العید گفت: کسی که این قول را می‌پذیرد باید روایت را تأویل کند و بر جدا شدن حمل نماید، هرچند لفظ روایت بر آن دلالت ندارد.

من می‌گویم: در حدیث ابن عباس نزد ابوداود آمده: «پس زن، پسری را که مویش روییده بود و مرده بود، سقط کرد.» این صریح در جدا شدن است. و در روایت زُهری (عبدالرحمن بن خالد بن مسافر) آمده: «به شکم زن باردار زد و فرزندش در شکم کشته شد.» و در روایت مالک آمده: «پس جنین خود را انداخت.»

از این استدلال شده که حکم مذکور مخصوص فرزند «زن آزاد» است؛ زیرا داستان درباره اوست. و هرچند عبارت «فی إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ» عام است، ولی راوی ذکر کرد که واقعه‌ای خاص دیده است. فقها تصرف کردند: شافعیان گفتند: در جنین کنیز، واجب «یک دهم ارزش مادر» است، همان‌گونه که در جنین زن آزاد «یک دهم دیه مادر» است.

همچنین حکم مخصوص جنین کسانی است که به اسلام محکوم‌اند و شامل جنین یهودی یا نصرانی نمی‌شود. برخی از فقها قیاس کرده‌اند، ولی این از حدیث گرفته نمی‌شود. و نیز نشان می‌دهد که این قتل، در حکم «عمد» نیست.

از این حدیث برای نکوهش «سجع» (آهنگ‌آوری مصنوعی در سخن) استفاده شده است. جای کراهت آن جایی است که «تکلف آشکار» داشته باشد، یا حتی اگر روان باشد



ولی در ابطال حق یا تأیید باطل به کار رود. اما اگر روان باشد و در حق یا مباح استفاده شود، کراهتی ندارد، بلکه گاهی مستحب است، مثل آنکه در آن تسلیم به طاعت یا ترک گناه باشد؛ چنان که در نوشته‌های قاضی فاضل یا در مواعظ ابن جوزی آمده است.

بر همین اساس باید آنچه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و دیگران از سلف صالح نقل شده، حمل شود. و ظاهر این است که آنچه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمده، عمدی در «سجع» نبوده، بلکه به‌طور طبیعی از بلاغت عظیم ایشان صادر شده است. اما درباره دیگران ممکن است هم بدون قصد باشد و هم با قصد (که بیشتر چنین است). و مراتب آن‌ها در این زمینه متفاوت است. و الله داناتر است.^۱

۲۶ - باب جَنینِ الْمَرَأَةِ

وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَتُ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

باب: سقط جنین زن

وهمانا دیت آن بر پدر و عصبه نزد یکان پدری کسی است که سبب سقط جنین شده است، نه بر فرزندان (مرتکب خودش وفات کرده است).

۶۹۰۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بَغْرَةً عَيْدٍ أَوْ أَمَةٍ - ثُمَّ إِنَّ الْمَرَأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغَرَةِ ثَوَفِيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد سقط جنین زنی از بنی لحیان به دیت غلام یا کنیزی حکم کرد. سپس همان زنی که بر وی حکم دیت شده بود، مُرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کرد که میراث آن زن برای فرزندان و شوهرش است. ودیت بر عصبه‌ی (نزدیکان پدری) اوست.

۶۹۱۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَقْتَلْتُ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ ، فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ قَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ،



**فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى أَنْ دَيْتَ جَنِينَهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ
وَلِيدَةٍ ، وَقَضَى دَيْتَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا .**

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: دو زن از قبیله‌ی هذیل با هم
جنگیدند و یکی به سوی دیگری سنگ افکند و او آنچه را در شکمش بود به قتل رساند. آنها
نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده دعوی کردند. آنحضرت حکم کرد که دیت جنین آن،
غلام یا کنیز است و حکم کرد که دیت زن کشته شده، بر عصبه‌ی زنی است که او را کشته
است.

توضیح باب و احادیث مربوط به آن: گفته او: (باب جنین زن و اینکه دیه (عقل)
بر عهده پدر و عصبه پدر است نه بر عهده فرزند): در این باب حدیث ابوهریره را که در باب
پیشین ذکر شد، از دو طریق آورده است.
اسماعیلی گفت: او چنین ترجمه (عنوان) کرد که دیه بر عهده پدر و عصبه پدر است، اما
در خبر هیچ دلالتی بر الزام پدر به دیه نیست. اگر مرادش «مادر» باشد که او جانی بوده،
ممکن است حکم بر او جاری شود و در صورت مرگ یا زنده بودن، دیه بر عصبه اوست.
اما قول معتبر همان است که ابن بطال گفته: مقصود آن است که دیه زن مقتول بر
عهده پدر قاتله و عصبه اوست.

من می‌گویم: پدر او و عصبه پدرش، در حقیقت همان «عصبه او» هستند. پس این
سخن مطابق است با عبارت روایت نخست که در آن آمده بود «دیه بر عصبه اوست». و
روایت دوم نیز همین را بیان کرده و حکم کرد که دیه زن بر عهده عاقله‌اش است. اما اینکه
در اینجا تعبیر به «پدر» کرده، برای اشاره به روایتی است که در برخی طرق مابرا آمده
است.

و سخن «نه بر عهده فرزند» را ابن بطال چنین توضیح داد: مراد آن است که اگر فرزند
زن از عصبه او نباشد، دیه بر عهده او نیست؛ زیرا دیه بر عهده عصبه اوست نه بر
ذوی‌الارحام. از همین رو، برادران مادری دیه را نمی‌پردازند. و مقتضای حدیث آن است که
حتی وارث اگر از عصبه او نباشد، دیه را نمی‌پردازد. ابن المنذر گفت: این موضوع مورد اتفاق
علماست.



من می‌گویم: پیش‌تر یاد کردم که در روایت «اسامه بن عُمیر» آمده: «پدرِ او گفت: تنها فرزندانِش دیه را می‌پردازند. پس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: دیه بر عهده عصبه^۱ اوست.»

۲۷ - باب مَن اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيَذْكُرُ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ ابْنَةً إِلَى غِلْمَانًا يَنْفُسُونَ صُوفًا ، وَلَا تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا .

باب: کسی که از غلام یا پسر بچه‌ای کمک بگیرد

و یاد شده است که: ام سلمه رضی‌الله‌عنها به معلم کتاب (پیغام) فرستاد که: برای من کودکان خورده سالی بفرست تا پشم را تیر بزنند (حلاجی کنند) و آزادی را نفرست.

توضیح: گفته‌او: (باب کسی که از برده یا کودک یاری گیرد). چنین است در بیشتر نسخه‌ها با «نون» (استعان). اما در نسخه نسفی و اسماعیلی «استعار» با «راء» آمده است. کرمانی گفت: مناسبت این باب با کتاب آن است که اگر در این کار (برده یا کودک) آسیبی ببیند و بمیرد، باید قیمت برده یا دیه انسان آزاد پرداخت شود. گفته‌او: (و ذکر شد که ام سلمه فرستاد نزد معلم قرآن‌نویسی) در روایت نسفی آمده: «معلمی از معلمان قرآن» (به صورت نکره).

گفته‌او: (بفرست نزد من کودکانی که پشم می‌جلبانند) یعنی با «ضمّ فاء» و «شین نقطه‌دار» (یعنی: می‌تکانند).

گفته‌او: (نه آزادی را بفرستی) چنین است نزد جمهور: با کسر همزه و فتح لام خفیف و بعد از آن «یاء مشدده». ابن بطال آن را با «إلا» به صورت استثناء نقل کرده و بر همان اساس شرح داده است. و این معنا برخلاف روایت جماعت است.

این اثر را ثوری در «جامع» خود و عبدالرزاق در «مصنف»ش، از طریق محمد بن منکدر از ام سلمه روایت کرده‌اند. ولی میان ابن منکدر و ام سلمه انقطاع است، از این رو روایت با قطعیت نقل نشده است. سپس بخاری حدیث انس را ذکر کرد درباره خدمت او به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در سفر و حضر، که به درخواست ابوطلحه از پیامبر بود و پیامبر پذیرفت.

^۱ - همان.



ابوطلحه شوهر ام انس بود و با نظر او این کار شد. این را در ابتدای کتاب «الوصایا» توضیح دادم.

ابن بطال گفت: علت اینکه ام سلمه شرط کرد کودک آزاد فرستاده نشود، آن بود که جمهور علما گفته‌اند: هرکس از کودک آزاد نابالغ یا برده‌ای بدون اجازه مولایش یاری گیرد و آنان از این کار هلاک شوند، پس او ضامن است: در مورد برده، قیمت او را می‌پردازد و در مورد آزاد، دیه‌اش بر عهده عاقله است.

من می‌گویم: این وجه فرق چندان استوار نیست. ابن التین آنچه ابن بطال گفته بود نقل کرد، سپس از داوودی نقل کرد که گفت: رفتار ام سلمه حمل می‌شود بر اینکه او مادر آنان بود؛ پس در این صورت فرقی میان آزاد و برده نیست. و از دیگران نقل کرد که: شرط او به این معنا بود که «آزاد» نفرستد، چون ام سلمه مادر ماست و مال ما مانند مال اوست و بردگان ما مانند بردگان او؛ اما فرزندان ما را نمی‌توانست به کار گیرد.

کرمانی گفت: شاید مقصود او از منع فرستادن آزاد، احترام گذاشتن به آزاد بود و اینکه اگر آسیبی دید، دیه‌اش بر عهده او نمی‌افتاد، بر خلاف برده که اگر آسیبی دید، ضمان بر عهده او بود.

و در این ماجرا دلیلی است بر جواز استفاده از کودکان آزاد یا فرزندان همسایگان در کارهای ساده‌ای که مشقتی در آن نیست و خطری از مرگ بر نمی‌خیزد؛ چنان‌که در حدیث این باب آمده است. اشاره به این مطلب پیش‌تر در اواخر کتاب وصایا گذشت.^۱

۶۹۱۱ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَنطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ . قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ ، لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لَمْ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا .

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می‌گوید: وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به مدینه آمد، ابو طلحه انصاری دستم را گرفت، و مرا پیش او برد، گفت: ای رسول الله! انس

^۱ - همان.



پسر زرنگی است، باید خدمتگزار شما باشد، انس - رضی الله عنه - گوید: همیشه در منزل و در سفر خدمت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را می کردم، قسم به الله در مدت خدمتم، هر کاری را که می کردم، نمی گفت: چرا این کار را کرده ای؟ کاری را که نمی کردم نمی گفت، چرا این کار را نکرده ای؟».

توضیح: گفته او: (عن عبدالعزیز) یعنی عبدالعزیز بن صُهَیب. این حدیث پیش تر در کتاب وصایا به نام نقل شده بود.

مناسبت اثر ام سلمه با داستان انس این است که در هر دو، کودک با اجازه ولی اش به کار گرفته شده است. و این مطابق عرف رایج بود. اما اینکه ام سلمه آن را مخصوص بردگان دانست، به خاطر آن بود که عرف، استفاده از بردگان در کارهای سبک را مجاز می دانست، بر خلاف آزادها که چنین نبود.

اما داستان انس این بود که او در کفالت مادرش بود و مادرش صلاح دید که او پیامبر صلی الله علیه وسلم را خدمت کند، چون این کار برای او در دنیا و آخرت سود داشت. پس او را آورد. و چون همسرش (ابوطلحه) همراهش بود، گاهی نسبت دادن این کار به مادرش شد و گاهی به او.

این کار از ام سلیم (مادر انس) در آغاز ورود پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه صادر شد، چنان که در «باب حسن الخلق» از کتاب ادب روشن شد. و ماجرای دیگری نیز از ابوطلحه هست، هنگام خروج پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی خیبر، که آن را در کتاب «مغازی» شرح دادم: پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوطلحه فرمود: «برای من غلامی جستجو کن که همراه من بیاید.» پس او انس را آورد. و وجه جمع میان این دو روایت را نیز در کتاب ادب بیان کردم.

کرمانی گفت: مناسبت حدیث انس با ترجمه این است که خدمت، مستلزم یاری رسانی است. و در آخر حدیث آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز به من نگفت: چرا چنین کردی؟ و هرگز نگفت: چرا چنین نکردی؟»

این جمله در هر دو بخش (اثبات و نفی) به یک صورت آمده است. در اثبات روشن است. اما در نفی، ابن التین گفت: مقصود آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را بر کاری که انجام داد ولی ناقص بود، سرزنش نکرد؛ بلکه گذشت و بردباری نشان داد. و او را بر کاری که انجام نداد نیز سرزنش نکرد؛ چون شاید اگر انجام می داد، خطا می کرد. و به همین دلیل



فرمود: «این گونه». یعنی همان گونه که از او در کاری که ناقص انجام داد گذشت، در کاری هم که انجام نداد گذشت.

اگر هم کاری را ناقص انجام می‌داد، باز از او گذشت می‌کرد.

این بود خلاصه کلام. اما روشن است که در آن تکلفی وجود دارد.

اسماعیلی این حدیث را از طریق ابن جریج روایت کرده و گفته است: «اسماعیل - پسر ابراهیم معروف به ابن علیّه - به من خبر داد که راوی این باب است و چنین روایت کرد: «وَلَا لَيْسَ لَمْ أَفْعَلْهُ لَمْ تَفْعَلْهُ».

این روایت از نوع «روایت بزرگان از کوچکترها» است، زیرا ابن علیّه مشهور است که از ابن جریج روایت می‌کند، ولی این‌جا ابن جریج از شاگرد خود (یعنی ابن علیّه) روایت کرده است.^۱

۲۸ - باب الْمَعْدِنُ جِبَارٌ وَالْبَثْرُ جِبَارٌ

باب: مردن در معدن هدر است و در چاه هدر است (دیت ندارد)

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: عنوان باب: (المعدن جبار و البثر جبار). این عنوان در بعضی از اخبار با هم ذکر شده و در برخی جداگانه آورده شده است. همچنین در «کتاب الزکاة» ادامه آن آمده و پیش‌تر در «کتاب الشرب» از طریق ابوصالح از ابوهریره کامل روایت شده است، که ابتدا «المعدن» و سپس «البثر» را ذکر کرده است.

در این‌جا هم از طریق لیث روایت شده که گفته: «حدّثنی ابن شهاب». این از روایاتی است که لیث مستقیم از زهری شنیده است، چه به واسطه و چه بدون واسطه، و او بسیار از زهری روایت کرده است.

۶۹۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جِبَارٌ، وَالْبَثْرُ جِبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جِبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ».

^۱ - همان.



ترجمه: از ابوهریره روایت کرده اند که، پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: «اگر حیوان کسی فرار کرد، و چیزی را تلف نمود و باکسی چاهی کنده بود و دیگری در آن افتاد و آسیبی دید و باکسی در معدن هلاک شد، صاحب حیوان و چاه و معدن، ضامن آن نیست و آن چیز یا آنکس ضایع و هدر است و در «رکاز» خمس واجب است».

توضیح: قول او: (عن سعید بن المسيّب و أبي سلمة): لیث هر دو را با هم ذکر کرده و اکثر راویان هم همین گونه نقل کرده اند، ولی برخی تنها ابو سلمة را ذکر کرده اند. پیش تر در «کتاب الزکاة» از روایت مالک از ابن شهاب آمده که گفته: «از سعید بن المسيّب و از ابو سلمة بن عبد الرحمن». ممکن است گمان شود که حدیث از سعید مرسل و از ابو سلمة متصل باشد.

مسلم و نسائی نیز از طریق یونس بن یزید روایت کرده اند که او از ابن شهاب از سعید بن المسيّب و عبیدالله بن عبدالله از ابوهریره نقل کرده است. دارقطنی گفته: روایت محفوظ همان است که ابن شهاب از سعید و ابو سلمة هر دو روایت کرده و گفته یونس مردود نیست. ابن حجر اضافه می کند: اوزاعی هم از زهری همین روایت را نقل کرده ولی به جای ابوهریره گفته «ابن عباس»، و این اشتباه راوی (یوسف بن خالد) است، همان طور که ابن عدی متذکر شده است. سفیان بن حسین هم از زهری فقط از سعید از ابوهریره بخشی از حدیث را روایت کرده و برخی ضعفا نیز از عبدالرازق از معمر از زهری از انس بخش هایی را نقل کرده اند که ابن عدی آن را ذکر کرده ولی غلط است.

مسلم کل حدیث را از طریق «أسود بن العلاء» از ابو سلمة روایت کرده است. گروهی دیگر هم از ابوهریره روایت کرده اند، از جمله محمد بن زیاد (چنان که در باب بعد خواهد آمد) و همام بن منبه که احمد، ابوداود و نسائی روایت کرده اند.

العجماء: با فتح «ع» و سکون «ج» و مدّ. مونث «أعجم» و به معنای «بهیمه» است. همچنین گفته می شود برای هر حیوانی غیر انسان یا کسی که فصیح سخن نمی گوید. در این حدیث، معنای نخست مدنظر است.

جبار: با ضم جیم و تخفیف باء. به معنای «هدر» و چیزی که ضمان و دیه ندارد. ابن وهب آن را از ابن شهاب نقل کرده و از مالک هم به این صورت آمده است. اصل آن این است که عرب سیل را «جبار» می نامند، یعنی چیزی که مسئولیتی ندارد.



ترمذی گفته: برخی از علما تفسیر کرده‌اند که «العجماء» حیوانی است که از صاحبش رها شده، و هر آسیبی که ایجاد کند، صاحبش ضامن نیست.

ابوداود پس از روایتش گفته: «عجماء» حیوانی است که رها شده و همراه ندارد. ممکن است این اتفاق در روز بیفتد، نه شب. در ابن ماجه هم در پایان حدیث عبادۀ بن الصامت آمده: «عجماء بهیمه‌ای از انعام و دیگر حیوانات، و جبار یعنی هدر و ضامن ندارد.» این تفسیر تقریباً از روایت موسی بن عقبه است.

ابن العربی گفته: ماده «ج ب ر» در این جا به معنای «رفع و اسقاط» است و از باب سلب آمده، یعنی برای نفی ضمان. چنین استعمالی بسیار است که اسم فعل یا فاعل برای سلب معنایش می‌آید. ابن حجر در شرح ترمذی گفته: در این جا «جبار» به معنای رفع آمده، زیرا اتلافات انسانی معمولاً ضمان دارد ولی در مورد «العجماء» منفلت، ضمان ساقط است.

قوله «والبئر جبار» در روایت اسود بن غُلاء نزد مسلم چنین است: «والبئر جرحها جبار». اما «البئر» با کسر حرف اول و سپس یای ساکن مهموزۀ است و تسهیل آن نیز جایز است. این واژه مؤنث است و گاهی به معنای گودال یا چاه عمیق به کار می‌رود و جمع آن «أبُور» یا «آبار» است، با کشیده یا کوتاه کردن و با همزه‌های مختلف.

ابو عبید گفته است: منظور از «البئر» اینجا همان چاه‌های قدیمی است که مالک مشخصی ندارند و در بیابان واقع‌اند، و اگر انسانی یا حیوانی در آن بیفتد، هیچ کس مسؤولیتی ندارد. همینطور اگر کسی در ملک خود یا زمین بایر چاهی حفر کند و انسانی یا حیوانی در آن بیفتد و تلف شود، مسؤولیتی ندارد، مگر اینکه عمدی یا غفلت قابل اثبات باشد. همچنین اگر کسی کسی را اجیر کند تا چاهی حفر کند و بر اثر ریزش چاه کسی آسیب ببیند، باز مسؤولیتی نیست.

اما اگر کسی در مسیر عمومی مسلمانان یا ملک دیگری بدون اجازه چاهی حفر کند و انسانی در آن آسیب ببیند، مسؤولیت بر عهده صاحب چاه است و باید جبران کند و کفاره بدهد. اگر آسیبی به غیر انسانی وارد شود، باز مسؤولیت بر عهده صاحب چاه است. هرگونه گودال یا حفره طبق همین حکم شامل می‌شود.

اصطلاح «جرحها» با فتح جیم به معنی آسیب و صدمه است و شامل تمام خسارت‌ها می‌شود، نه فقط جراحت، و به گفته عیاض و گروهی، این اصطلاح به دلیل شایع بودن آن یا به



عنوان مثال به کار رفته است. حکم برای همه انواع خسارت یکسان است، چه به جان انسان باشد چه به مال.

ابن بطلال گفته است: حنفیه در این مورد متفاوت اند و مسؤولیت صاحب چاه را مطلقاً با قیاس بر سوار حیوان می‌دانند، اما این قیاس با نص صحیح نیست. ابن العربی گفته است: روایات مشهور بر لفظ «البئر» اتفاق دارند، اما روایتی نادر با لفظ «النار جبار» نیز آمده است که در آن، اگر کسی آتش روشن کند و خسارتی وارد شود، مسؤول نیست. بعضی گفته‌اند این اختلاف به دلیل رسم الخط مردم یمن است که «النار» را با یای نوشته و نه با الف.

این تأویل را ابن عبد البر و دیگران از یحیی بن معین نقل کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که روایت صحیح همین است و این موجب رد احادیث ثقات نمی‌شود، زیرا احتمال خطا در ضبط متن توسط افراد قابل قبول است. ابن معین نیز گفته است که اتفاق علما بر ذکر «البئر» به جای «النار» است. مسلم نیز اشاره کرده که علامت انکار در حدیث، این است که محدث به جای لفظ مشهور، لفظی بیاورد که نزد صحابه و اهل حدیث رایج نبوده است.

همچنین احمد از حدیث جابر روایت کرده با لفظ «والجب جبار» که جیم مضموم و مؤنث سنگین است و همان چاه است. همچنین اتفاق افتاده که سفیان بن حسین در روایت الزهری لفظی متفاوت آورده و این نادر است و شافعی آن را صحیح نمی‌داند.

دارقطنی گفته است: این روایت از ابو هریره توسط سعید بن مسیب، ابو سلمه، عبید الله بن عبدالله و دیگران نقل شده و آنان این لفظ را نیاورده‌اند. بنابراین ابن العربی درست گفته و از نظر معنایی قابل قبول است و شامل همه اجسام می‌شود، مثلاً اگر کسی سرش به دیوار بخورد و بمیرد، صاحب دیوار مسؤولیتی ندارد.

قوله «والمعدن جبار» در روایت اسود بن غلاء نزد مسلم آمده: «والمعدن جرحها جبار». حکم آن همانند چاه است، اما معدن مذکر است و شاید برای تأنیث یا تشابه با چاه مؤنث ذکر شده است. اگر کسی در ملک خود یا زمین بایر معدنی حفر کند و کسی آسیب ببیند یا بمیرد، خون او هدر است و مسؤولیتی ندارد. همین حکم برای اجیران نیز صدق می‌کند، مانند کسی که اجیر می‌شود تا از درخت خرما بالا برود و سقوط کند و بمیرد.

قوله «وفی الرکاز الخمس» توضیح کامل آن قبلاً در کتاب زکات آمده است.^۱

^۱ همان.



۲۹ - باب الْعَجَمَاءُ جَبَّارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضْمَنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضْمَنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ . وَقَالَ حَمَادٌ لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْحُسَ إِنْسَانُ الدَّابَّةِ . وَقَالَ شَرِيحٌ لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرَجْلِهَا . وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارَى حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَجَرُّ ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتَعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا أَصَابَتْ ، وَإِنْ كَانَ خَلْفُهَا مُتْرَسلاً لَمْ يُضْمَنْ .

باب: حیوانات هدر است

اگر حیوانی که صاحبش با آن نیست به کسی زیان رساند، دیت ندارد. ابن سیرین گفته است: صحابه از لگد زدن حیوان تضمین نمی کردند که کسی مستحق دیت شود. ولی از کشیدن جلو حیوان (که توسط سواره که از مسیر خود منحرف شود و خساره رساند) تضمین می کردند (که مستحق جبران خساره شود) و حماد گفته است: لگد زدن حیوان تضمین نمی شود مگر این که کسی حیوان را بزند و خلع کند. و شریح گفته است: کسی که از عقب حیوانی را می زند و حیوان او را لگد می زند، تضمین نمی شود.

و حکم و حماد گفته اند: اگر کرایه گیرنده ی خر، خری را که بر آن سوار است می راند و زن از خر فرو می افتد، چیزی (جبران خساره) بر او نیست. و شعبی گفته است: اگر کسی حیوانی را به تندی می راند، هر زیانی که به حیوان برسد، باید جبران کند و اگر حیوان را به آهستگی براند (اگر به حیوان زیانی برسد) جبران آن بر وی نیست.

توضیح: قوله «باب العجماء جبار» به صورت مستقل بیان شده است تا تفاوت های اضافی آن نسبت به «البئر» و «المعدن» روشن شود، که قبلاً به آن اشاره شد. قوله «وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون» با تشدید: «من النفحة» با فتح نون و سکون فاء و سپس حاء مهمل، یعنی ضربه با پای حیوان. گفته می شود: «نفحت الدابة» یعنی حیوان با پای خود ضربه زده است. همچنین «نفع بالمال» یعنی پرتاب کرد و «نفع عن فلان» یعنی دفع یا دفاع کرد.

قوله «ويضمنون من رد العنان» با کسر مهمله و نون خفیف اشاره به ریسمانی دارد که در دهان حیوان گذاشته می شود تا سوار آن را هدایت کند. معنای آن این است که اگر حیوان



سواری داشته باشد و سوار ریسمان آن را هدایت کند و پای حیوان به کسی آسیب بزند، مسؤولیت بر عهده سوار است؛ اما اگر پای حیوان به کسی آسیب برساند بدون اینکه کسی باعث آن شده باشد، مسؤولیتی ندارد. این اثر توسط سعید بن منصور از هشیم، از ابن عون، از محمد بن سیرین نقل شده است و سند آن صحیح است. ابن ابی شیبہ نیز آن را از راه دیگری از ابن سیرین نقل کرده است.

قوله «وقال حماد لا تضمن النفعه إلا أن ينخس» با نون و معجمه و مهمله، یعنی آسیب ناشی از زدن یا طعن.

قوله «إنسان الدابة» یعنی کسی که با حیوان برخورد می‌کند، چه صاحب آن باشد چه غریبه. این اثر نیز توسط ابن ابی شیبہ از شعبه نقل شده است؛ کسی پرسیده بود اگر مردی کنار حیوان ایستاده باشد و پای حیوان به او برخورد کند، حکم چیست؟ گفته شد: مسؤولیت دارد، اما حماد می‌گوید: ندارد.

قوله «وقال شريح» اشاره به شريح ابن الحارث، قاضی مشهور دارد. قوله «لا يضمن ما عاقبت» یعنی حیوان اگر به علت ضربه‌ای که دریافت کرده، پای خود را به کسی بزند، مسؤولیتی ندارد. ابن ابی شیبہ این روایت را از محمد بن سیرین نقل کرده است که شريح گفته است: مسؤول فقط سوار یا راهبر است، نه حیوان.

سعید بن منصور نیز از این مسیر روایت کرده و اضافه کرده: «یا سر آن» یعنی سر حیوان نیز همین حکم را دارد مگر اینکه ضربه‌ای مستقیم از سوی انسان باشد و حیوان در واکنش آسیب برساند، در این صورت مسؤولیت دارد.

قوله «وقال الحكم» یعنی ابن عتیبه کوفی و «حماد» نیز از فقهای کوفه هستند. قوله «إذا ساق المكارى» یعنی وقتی حیوانی را هدایت می‌کند، هم با کسر راء و هم با فتح راء آمده است.

قوله «حمارا عليه امرأة فتخر» با خاء معجمه یعنی اگر خر تحت بار زن بیفتد، هیچ مسؤولیتی ندارد.

قوله «وقال الشعبي» یعنی اگر کسی حیوانی را هدایت کند و آن را خسته کند و پای آن به کسی برخورد کند، مسؤول است؛ اما اگر کسی پشت سر حیوان باشد و راه خود را طی کند، مسؤولیتی ندارد.



ابن بطال گفته است: حنفیه بین آسیب پای حیوان و دست یا دهان آن تفاوت قائلند؛ آسیب پای حیوان مسؤولیتی ندارد حتی اگر ناشی از فعل صاحب آن باشد، اما آسیب دست و دهان مسؤولیت دارد. بخاری در این مورد با روایت اهل کوفه مخالفت کرده است.

طحاوی گفته است: نمی‌توان از پای و دم حیوان جلوگیری کرد برخلاف دست و دهان که با افسار یا مهار قابل کنترل است. همچنین روایت «الرجل جبار» که توسط حفاظ اشتباه ضبط شده، نشان می‌دهد که اگر درست بود، دست نیز مانند پا مسؤول است.

همه این احکام مشروط به این است که کسی مستقیماً در کنترل حیوان نباشد و خود باعث آن نشده باشد. احتمال دارد گفته شود روایت «الرجل جبار» خلاصه‌ای از روایت «العجماء جبار» است، زیرا «الرجل» یکی از انواع «العجماء» است و اهل حدیث اینگونه تخصیص‌ها را نمی‌پذیرند، بنابراین برای آن حجت نیست. این روایت در کتاب الباب با افزایش «والرجل جبار» توسط آدم از شعبه نقل شده است.

تفرد آدم از شعبه در این اضافات خطاست. در فقه حنفیه نیز اختلاف است: بیشتر آنان می‌گویند سوار و رهبر حیوان مسؤول آسیب پای حیوان و دم آن نیست مگر اینکه حیوان در مسیر متوقف شود. اما هدایت‌کننده (سائق) مسؤول آسیب دست یا پای حیوان است زیرا می‌تواند از آن جلوگیری کند. دیدگاه درست این است که اگر آسیب پای حیوان از کنترل خارج باشد، مسؤولیتی ندارد، برخلاف دهان که با افسار کنترل می‌شود.^۱

۶۹۱۳ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْعَجَمَاءُ عَقَلَهَا جُبَارٌ ، وَالْبَثَرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «دیت کسی که او را حیوان مجروح می‌کند یا می‌کشد، هدر است و دیت کسی که در چاه می‌افتد، هدر است و دیت کسی که در معدن می‌میرد، هدر است و در گنج مدفون یک پنجم است».

^۱ - همان.



توضیح: قوله «حدثنا مسلم» یعنی روایت توسط ابن ابراهیم و محمد بن زیاد (الجمحی) نقل شده است و سند آنها از بصره است.

قوله «عن أبي هريرة» در روایت الإسماعیلی از طریق علی بن الجعد، از شعبه، از محمد بن زیاد آمده است: «سمعت أبا هريرة».

قوله «العجماء عقلها جبار» در روایت حامد البلخی از طریق ابی زید از شعبه آمده است: «جرح العجماء جبار» که توسط إسماعیلی نقل شده است. همچنین در روایت الأسود بن غلاء نزد مسلم آمده است: «العجماء جرحها جبار»، و نیز در حدیث کثیر بن عبدالله المزنی و عبادة بن الصامت آمده است.

شیخ ما در شرح الترمذی گفته است: ذکر «جرح» قید نیست و منظور هرگونه آسیب رساندن است، چه با جراحت باشد یا غیر آن، و منظور از «العقل» دیه است؛ یعنی هیچ دیه‌ای برای آسیبی که حیوان وارد می‌کند، مقرر نیست.

بر اساس این بیان، گفته شده است که هیچ ضمانتی برای آسیبی که حیوان وارد می‌کند وجود ندارد، چه حیوان تنها باشد، چه همراه با شخصی، چه سوار، راهبر یا قائد آن باشد. این نظر ظاهری هاست. استثناء آن زمانی است که فعل مستقیماً به شخص نسبت داده شود؛ مثلاً اگر سوار حیوان را هدایت کند و آسیبی با پای آن حیوان وارد شود یا حیوان با تحریک یا ضربه آسیب برساند، در این صورت مسؤولیت دارد. اما آسیبی که به کسی مستقیماً نسبت داده نمی‌شود، ضمانتی ندارد.

شافعی‌ها گفته‌اند: اگر انسانی همراه حیوان باشد، مسؤول هر آسیبی است که وارد شود، چه به جان، اعضا یا مال باشد، چه او سوار، راهبر، یا مالک حیوان باشد، چه اجیر، مستأجر، مستعیر یا غاصب، و آسیبی که وارد شود با دست، پا، دم یا سر حیوان فرقی ندارد، چه روز باشد چه شب. دلیل این نظر این است که تفاوتی بین عمد و غیر عمد در آسیب نیست. کسی که بر حیوان حاکم است، فعل حیوان به او نسبت داده می‌شود، چه خودش باعث آن شود یا نه، و مالک نیز همینطور، مگر اینکه آسیبی بدون دخالت هیچ کسی ایجاد شود. این نظر توسط ابن عبد البر از جمهور فقها نقل شده است.



در روایت جابر نزد احمد و بزار آمده است: «السائمة جبار»؛ این نشان می‌دهد که منظور از «العجماء»، حیوانی است که چرا می‌کند و نه هر حیوانی. منظور از «السائمة» حیوانی است که بدون همراه باشد، زیرا غالب حیوانات چراکننده بدون همراهاند.

این روایت همچنین نشان می‌دهد که آسیبی که حیوان به زراعت یا اموال وارد می‌کند، در شب و روز فرقی ندارد؛ این نظر حنفیه و ظاهریه است.

گروه جمهور گفته‌اند: ضمانت حیوان تنها زمانی ساقط می‌شود که روز باشد، اما در شب، صاحب حیوان باید آن را نگه دارد و اگر آسیبی وارد شد، مسؤول است. دلیل این نظر روایت‌های متعددی از شافعی، ابو داود، نسائی و ابن ماجه است که از زهری و حرام بن محیصه نقل شده‌اند. در این روایات آمده است که شتر براء در شب وارد حیاط شد و خرابکاری کرد؛ پیامبر صلی الله علیه و آله حکم کرد که نگهداری دیوارها به عهده اهل آن است و نگهداری حیوانات در شب به عهده صاحبان آنهاست و هر آسیبی که حیوانات وارد کنند، مسؤولیت بر عهده صاحب آنهاست.

در برخی نسخ، اختلاف در نام «حرام» وجود دارد. ابن حزم گفته است: «حرام» مجهول است و تنها از زهری نقل شده و مورد اعتماد نیست.

گفتم: ابن سعد و ابن حبان این حدیث را موثق دانسته‌اند، اما گفته‌اند که او از براء نشنیده است. بر این اساس، احتمال دارد که منظور از نقل حدیث «از براء» اشاره به داستان شتر براء باشد و به این ترتیب روایات با هم جمع شوند. همچنین ممکن است که زهری در این روایت سه راوی داشته باشد. ابن عبد البر گفته است: این حدیث اگرچه مرسل است، اما مشهور است و ثقات آن را نقل کرده‌اند و فقهای حجاز آن را پذیرفته‌اند.

اشاره طحاوی به اینکه این حدیث نسخ شده است، با توجه به احتمال و عدم اطلاع دقیق از تاریخ، قابل اعتماد نیست. قوی‌تر از آن نظر شافعی است که گفته است: ما به حدیث براء اعتماد کردیم به دلیل ثبوت آن و شناخت راویانش، و این حدیث با حدیث «العجماء جبار» مخالفت ندارد، زیرا حدیث اخیر عام است و مراد آن موارد خاص است. وقتی گفته شده «العجماء جبار» و در خصوص آسیبی که عجماء وارد کرده است حکم شده، این نشان می‌دهد که آسیبی که توسط عجماء وارد می‌شود، چه در حالت جبار و چه غیر جبار، تفاوتی ندارد.



نقدی بر حنفیه وارد است که آن‌ها از عموم روایت استفاده نکردند و تنها به حدیث «الرجل جبار» متوسل شدند، هرچند راوی آن ضعیف است. برخی از مخالفان شافعی گفته‌اند: اگر در بعضی بلاد حیوانات را شبانه رها و روزانه جمع کنند، حکم باید مطابق اصل باشد. پاسخ داده شده که آن‌ها بر اساس مفهوم عمل کردند، مشابه حکم سوگند زنی که شب کار می‌کند و روز به خانه می‌رود؛ حکم بر او اعمال می‌شود هرچند شب، اساس سوگند است. اگر عادت در برخی بلاد متفاوت باشد، حکم باید مطابق آنچه حدیث نشان می‌دهد باشد.^۱

۳۰ - باب إِثْمُ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

باب: کسی که کافر ذمی را بدون گناهی بکشد

توضیح: حافظ می‌گوید: باب «گناه کسی که ذمی را بدون جرم بکشد»: با ضم جیم و سکون راء آمده است. در بحث جزیه، حکمت این قید توضیح داده شده است؛ حتی اگر در حدیث ذکر نشده باشد، از قواعد شرع فهمیده می‌شود. در روایت ابی معاویه از حسن بن عمرو نزد إسماعیلی آمده با لفظ «حق». همچنین در روایت بیهقی از صفوان بن سلیم نقل شده که از سی نفر از فرزندان اصحاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از پدرانشان از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم آمده است: «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله».

ابی داود و نسائی از حدیث ابی بکر نیز نقل کرده‌اند: «من قتل معاهداً فی غیر کنهه». ذمی به معنای متعهد به عهد است و از آن «ذمة المسلمین واحدة» گرفته شده است.

٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا » .

ترجمه: عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما می‌گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، فرد معاهدی (کافری که با مسلمانان، عهد و پیمان بسته است) را بکشد، بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد. گفتنی است که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه، به مشام می‌رسد».

توضیح: قوله «عبد الواحد» همان ابن زید است.

^۱ - همان.



قوله «حدثنا الحسن» یعنی ابن عمرو الفقیمی، و حال او در کتاب جزیه توضیح داده شده است.

قوله «مجاهد عن عبدالله بن عمرو» در همه طرق با عناوین مشخص آمده است. در روایت مروان بن معاویه از الحسن بن عمرو از مجاهد از جناده بن أبی أمیة از عبدالله بن عمرو آمده است و برخی نسخ اضافه کرده‌اند که شخصی بین مجاهد و عبدالله قرار گرفته است. ابو بکر البردنجی در کتاب خود در بیان المرسل جزم کرده که مجاهد از عبدالله بن عمرو نشنیده است.

قوله «من قتل نفساً معاهداً» همانطور که در متن آمده، اشاره به ذمی دارد و در بخش جزیه با لفظ «من قتل معاهداً» آمده است. منظور کسی است که عهده‌ی با مسلمانان دارد، چه از طریق جزیه، هدنه (صلح) از سلطان یا امان از مسلمان باشد. این اشاره ممکن است به روایت مروان بن معاویه باشد که در آن آمده: «من قتل قتيلاً من أهل الذمة». همچنین در ترمذی از ابی هریره نقل شده: «من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله».

در جزیه ذکر شده که برخی پیرو عبد الواحد روایت جناده را حذف کرده‌اند و ترجیح دارقطنی روایت مروان را به دلیل اضافه شدن مطلب آورده است. مجاهد مدلس نیست و شنیدن او از عبدالله بن عمرو ثابت است؛ بنابراین روایت عبد الواحد ترجیح داده می‌شود چون مروان در اضافه تنهاست.

قوله «لم يرح» که در جزیه شرح داده شده است، نافی است اما تخصیص زمانی دارد. با توجه به ادله عقلانی و نقلی، کسی که مسلمان می‌میرد، حتی اگر از کبائر باشد، بر اساس اسلامش محاسبه می‌شود و همیشگی در آتش ندارد و سرانجام او به بهشت خواهد رسید، حتی اگر قبل از آن عذاب شود.

قوله «لیوجد» برای بیشتر راویان همینطور آمده و در روایت کشمیهنی «لام» حذف شده است.

قوله «أربعين عاماً» برای همه راویان آمده است، اما عمرو بن عبد الغفار از حسن بن عمرو گفته «سبعون عاماً». در روایت ابی هریره نزد ترمذی از محمد بن عجلان از پدرش آمده است: «وإن ربحها لیوجد من مسيرة سبعين خريفا». در برخی روایت‌ها این عدد به صد سال، پانصد سال و حتی هزار سال نیز آمده است. ابن بطال گفته است: چهل سال از همه



مهم‌تر است؛ کسی که به این مدت برسد، عمل، یقین و توبه او افزایش می‌یابد و گویا بوی بهشت را که او را به اطاعت می‌کشاند، می‌یابد. هفتاد سال پایان آزمون است و باعث افزایش توبه و خشیت می‌شود.

در پانصد سال و هزار سال، مدت بین هر پیامبر و پیامبر بعدی مد نظر است؛ کسی که در پایان آن آمده و به پیامبران ایمان داشته باشد، بهتری در میان مردم پیدا می‌کند و بوی بهشت را تجربه می‌کند.

کرمانی گفته است: احتمال دارد که عدد ذکر شده به صورت خاص مورد نظر نباشد، بلکه هدف، بیان مبالغه در زیاد کردن باشد. به همین دلیل چهل و هفتاد را ذکر کرده‌اند، زیرا چهل شامل همه انواع عدد است؛ در آن واحدها و دهگان‌ها و صدگان و هزارگان وجود دارد، و هفت عددی بالاتر از عدد کامل است که اجزای آن به نسبت خودش نصف، ثلث و سدس است بدون افزایش یا کاهش. اما پانصد، نمایانگر فاصله بین آسمان و زمین است.

من می‌گویم: به نظر من، جمع این اعداد چنین تفسیر می‌شود که چهل، حداقل زمان برای رسیدن بوی بهشت است و هفتاد بالاتر از آن یا برای مبالغه ذکر شده است. پانصد و سپس هزار بیشتر از آن هستند و این تفاوت با توجه به افراد و اعمال متفاوت است؛ کسی که از فاصله دور آن را درک کند بهتر از کسی است که از فاصله نزدیک درک کند. شیخ ما در شرح ترمذی به این اشاره کرده است که جمع این روایات بیانگر تفاوت درجات و منازل افراد است.

ابن العربی نیز گفته است: بوی بهشت به صورت طبیعی یا عادت قابل درک نیست، بلکه با خواست الله و ایجاد توانایی در درک آن است؛ گاهی کسی آن را از مسیری برابر هفتاد سال و گاهی از مسیری برابر پانصد سال درک می‌کند.

ابن بطلال نقل کرده که مهلب از این حدیث استفاده کرده است برای اثبات اینکه اگر مسلمان، ذمی یا معاهده‌ای را بکشد، نباید به دلیل آن در دنیا مجازات شود، زیرا حکم اصلی تنها وعده آخرت است. این حکم در فصل بعدی بررسی خواهد شد.^۱

^۱ - فتح الباری.



۳۱ - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

باب: مسلمان با کشتن کافر کشته نمی شود

توضیح: حافظ می گوید: باب «مسلمان با کافر کشته نمی شود». این باب بعد از حدیث قبلی آمده است تا اشاره کند که تهدید شدید در مورد کشتن ذمی به این معنا نیست که اگر مسلمان عمداً او را بکشد، قصاص شود. منظور این است که اگر مسلمان، ذمی یا معاهده‌ای را بدون استحقاق بکشد، قتل او حرام است و هر کافر دیگری را نمی‌تواند بکشد.

۶۹۱۵ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ . وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ - فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ . قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

ترجمه: ابو جحیفه می گوید: به علی گفتم: آیا غیر از قرآن چیز دیگر از وحی نزد شما هست؟ فرمود: خیر، سو گند به ذاتی که دانه را شکافت و جان را آفرید؛ بجز فهمی که الله از قرآن به کسی می دهد، و آنچه در این صحیفه است، گفتم: در این صحیفه چیست؟ فرمود: احکام دیه (و قصاص)، آزاد کردن اسیر و اینکه مسلمانی در برابر کافری کشته نشود..

توضیح: قوله «حدثنا صدقة بن الفضل»: در برخی نسخ آمده «حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامر حدثهم عن أبي جحيفة...»، اما صحیح آن چیزی است که اکثر راویان گفته‌اند. مسیر احمد بن یونس قبلاً در بحث جزیه ذکر شده است. قوله «مطرف» با مهمله و تشدید راء، ابن طریف معروف کوفی است.

قوله «سألت علياً» پیش‌تر در کتاب العلم توضیح داده شده است؛ این روایت مختصرتر از روایت کتاب العلم است و در آن آمده که مطرف از علی پرسیده است: «آیا چیزی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم غیر از قرآن دارید؟» علی بدون تردید پاسخ داده است: «نه، به الله سوگند، جز آنچه الله در قرآن قرار داده و آنچه در این صحیفه آمده، چیز دیگری نیست.»

توضیح بیشتر درباره عقل و فکاک اسیر و اختلاف الفاظ روایت‌ها قبلاً در کتاب العلم آمده است.



فقها، ترک قتل مسلمان توسط کافر را پذیرفته‌اند. با این حال، بر اساس قول مالک، کسی که راهن است و یا مشابه او، اگر مسلمان را غافلگیرانه بکشد، حتی اگر مقتول ذمی باشد، قصاص می‌شود؛ این استثنا به دلیل فساد در زمین است. حنفیه مخالف بودند و گفتند: اگر مسلمان، ذمی را بدون استحقاق بکشد، او کشته می‌شود.

شعبی و نخعی گفته‌اند: مسلمان به یهودی و نصاری کشته نمی‌شود، اما به مجوسی کشته می‌شود. استدلال آن‌ها حدیثی است از ابی داود از حسن بن قیس از علی: «مؤمن با کافر و کسی که عهد دارد در عهدش کشته نمی‌شود.» ابن ماجه و بیهقی نیز آن را نقل کرده‌اند، هرچند اکثر طرق ضعیف است؛ اما دو مسیر اول صحیح هستند.

وجه استدلال این است که منظور این است: «کسی که عهد دارد در عهدش با کافر کشته نمی‌شود.» این از «عطف خاص به عام» است و نشان می‌دهد که کافر قابل قتل، تنها دشمن جنگی است و نه هر کافری.

طحاوی می‌گوید: اگر این دلالت بر نفی قتل مسلمان توسط ذمی می‌کند، باید گفته می‌شد «صاحب عهد در عهدش»؛ اما پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم چنین نگفت، بنابراین منظور همان قصاص است: «مؤمن و صاحب عهد در عهدش با کافر کشته نمی‌شود».

مثال مشابه در قرآن: «و اللّائى یئسن من المحیض...» و «اللّائى لم یحضن»؛ یعنی در تعبیر گوناگون، اصل بر عدم تقدیر است و جمله دوم مستقل است، و حدیث صحیح نیز تنها جمله اول را شامل می‌شود.

و اگر قبول کنیم که «عطف» منظور است، مشارکت در اصل نفی است نه در هر وجه آن. مانند کسی که می‌گوید: «از زید عبور کردم و عمرو»، این بدان معنا نیست که از عمرو نیز عبور کرده باشد، بلکه منظور مشارکت در اصل عبور است.

طحاوی نیز گفته است: نمی‌توان این روایت را بر جمله مستأنفه حمل کرد، زیرا زمینه حدیث درباره خون‌هاست که برخی از آن‌ها با هم ساقط می‌شوند، مانند اینکه در برخی طرق آمده: «مسلمانان خونشان با هم برابر است.» اما این محدود کردن رد می‌شود، زیرا در حدیث احکام متعددی غیر از این نیز آمده است. شافعی نیز گفته است که این مناسبت دارد؛ یعنی پیامبر می‌خواست مسلمانان را از برخورد با کافران آگاه کند و آن‌ها را مطلع سازد که خون اهل ذمه و عهد بدون حق بر آن‌ها حرام است، بنابراین فرمود: «مسلمان با کافر کشته نمی‌شود و



کسی که عهد دارد در عهدش کشته نمی‌شود.» منظور این است که مسلمان با کافر برای قصاص کشته نمی‌شود و کسی که عهد دارد تا زمانی که عهدش باقی است کشته نمی‌شود.

ابن السمعانی گفته است: حمل حدیث بر مستأمن صحیح نیست، زیرا ملاک عموم لفظ است تا اینکه دلیل بر تخصیص آن وجود داشته باشد. از نظر معنی، حکمی که در شرع بر اساس اسلام و کفر بنا می‌شود، برای شرافت اسلام یا نقص کفر است، یا هر دو. اسلام منبع کرامت و کفر منبع ذلت است. همچنین، اجازه کشتن ذمی شبهه‌ای دارد و ذمه تنها عهدی موقت است که مانع قتل می‌شود، بنابراین وفای به عهد ایجاب می‌کند که مسلمان ذمی را نکشد. اگر قتل روی دهد، حکم بر قصاص نخواهد بود، زیرا شبهه مسبب قتل باقی است و با وجود شبهه، قصاص متوجه نمی‌شود.

ابو عبید با سند صحیح از زفر نقل کرده است که او از قول اصحابش برگشته و از عبد الواحد بن زیاد روایت کرده است: وقتی پرسیده شد که شما می‌گویید حدود با شبهات دفع می‌شود و حالا به بزرگ‌ترین شبهه رسیده‌اید که مسلمان با کافر کشته شود، زفر گفت: گواه باشید که از این نظر برگشته‌ام. ابن عربی نیز نقل کرده که برخی از حنفیه از شاشی درباره دلیل ترک قتل مسلمان توسط کافر پرسیده‌اند، و الشاشی پاسخ داد که دلیلش سنت و تعلیل است، زیرا ذکر صفت در حکم، تعلیل آن را ایجاب می‌کند. بنابراین «مسلمان با کافر کشته نمی‌شود» به معنای برتری مسلمان به واسطه اسلام است.

از دیگر دلایل حنفیه، حدیثی است که دار قطنی از طریق عمار بن مطر از ابراهیم بن ابی یحیی نقل کرده است: از ابن عمر نقل شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم مسلمان را با کافر نکشت و فرمود: «من سزاوارترم که به عهد او وفا کنم.» اما دار قطنی ابراهیم را ضعیف دانسته و گفته که سایر راویان این روایت را متصل نقل نکرده‌اند و مشهور این است که ابن البیلمانی آن را مرسل نقل کرده است.

بیهقی گفته است: عمار بن مطر در سند خود اشتباه کرده و در واقع این حدیث از طریق ابراهیم از محمد بن المنکدر از عبد الرحمن بن البیلمانی نقل شده است. این روایت منقطع است و راویان آن قابل اعتماد نیستند. شافعی و ابو عبید نیز آن را از ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی نقل کرده‌اند.



ابو عبید گفته است: با چنین سندی خون مسلمانان ریخته نمی‌شود. همچنین، عمار بن مطر در سند خود دچار خطا شده است. شافعی در «الأم» گفته است که در حدیث ابن البیلمانی، این ماجرا مربوط به مستأمنی است که عمرو بن امیه کشته است. اگر صحیح بود، منسوخ می‌شد، زیرا حدیث «مسلمان با کافر کشته نمی‌شود» در خطبه روز فتح توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بیان شده است و داستان عمرو بن امیه قبل از آن زمان رخ داده است. از اینجا صحت تأویل شافعی روشن می‌شود: خطبه روز فتح به دلیل قتل بود که خزاعی انجام داد و او عهد داشت. پیامبر فرمود: «اگر مؤمنی را با کافر کشته بودی، او را با آن می‌کشتم» و «مسلمان با کافر کشته نمی‌شود و کسی که عهد دارد در عهدش کشته نمی‌شود.» حکم اول به ترک قصاص خزاعی اشاره دارد و حکم دوم به نهی از اقدام مشابه قاتل.

از دیگر استدلال‌های آن‌ها، قطع دست مسلمان در سرقت مال ذمی است؛ گفته‌اند جان انسان محترم‌تر است. ابن بطال پاسخ داده که این قیاس خوبی است، مگر اینکه نصی وجود داشته باشد. برخی دیگر گفته‌اند که قطع حق الله است و حتی اگر همان سرقت تکرار شود، حد ساقط نمی‌شود، اما قتل متفاوت است. همچنین، قصاص نشان‌دهنده مساوات است، در حالی که بین کافر و مسلمان مساوات نیست، و قطع نیازی به مساوات ندارد.^۱

۳۲ - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: اگر مسلمان به هنگام خشم، یهودی را سیلی بزند

و آنرا ابوهریره رضی الله عنه آنرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: «باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ». یعنی قصاص لازم نیست، همانطور که برای اهل ذمه نبوده است. این حکم نمادین است و نشان می‌دهد که کسی که قصاص سیلی را می‌بیند، نباید انتظار داشته باشد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از مسلمان برای ضربه به ذمی قصاص کند. البته همه کوفیان قصاص سیلی را نمی‌دیدند، بنابراین این روایت خاص به کسانی اطلاق می‌شود که این نظر را دارند.

^۱ - همان.



قوله (رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) پیش تر به طور متصل در شرح داستان موسی در «احادیث انبیاء» ذکر شده است و در برخی طرق آن نیز همانند آنچه آنجا بیان شد آمده: «فقال اليهودي إن لي ذمة وعهداً».

۶۹۱۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ » .

ترجمه: از ابوسعید روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «میان پیامبران برتری قابل نشوید».

توضیح: حافظ گفته است: قوله (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء) و همچنین روایت دیگر: (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لطم وجهه). در سند اول تنها بخشی از متن ذکر شده و در سند دوم کامل آورده شده است. سفيان الثوري آن را گاهی به طور کامل و گاهی به صورت مختصر روایت می کرد.

اسماعیلی از روایت عبد الرحمن بن مهدی از سفيان با لفظ «لا تخيروا بين الأنبياء» نقل کرده و اضافه ای نیابوده است. يحيى القطان نیز روایت کامل را از سفيان آورده است. من می گویم که در آن اضافه «فإن الله بعثهم كما بعثني» نیامده است.

۶۹۱۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِ . قَالَ « ادْعُوهُ » . فَدَعَا . قَالَ « لَمْ لَطَمْتُ وَجْهَهُ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ . قَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فَأَخَذْتَنِي غَضَبًا فَلَطَمْتُهُ . قَالَ « لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفْطَقُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزَى بِصَفْعَةٍ الطَّوَرِ » .



ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: به هنگامی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نشسته بود، یک نفر یهودی به نزد او آمد، گفت: ای ابوالقاسم! یکی از اصحاب شما صورت مرا با سیلی زد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: آن مرد کیست؟ گفت: یک نفر انصاری است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: او را احضار کنید، وقتی که آمد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به او فرمود: چرا او را زده ای؟ آن مرد انصاری گفت: شنیدم که این مرد در بازار قسم می خورد، و می گفت: قسم به کسی که موسی را بر تمام بشر برتری بخشیده است، من هم گفتم: ای ناپاک! مگر بر محمد هم برتری دارد؟! به شدت عصبانی شدم، با سیلی برویش زدم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: شما در بین پیامبران تفاوت قائل نشوید، مردم در روز قیامت همه به حالت اغماء در می آیند و من اول کسی هستم که قبرم شکافته می شود و زنده می شوم، هنگامی که زنده می شوم می بینم موسی به پایه ای از پایه های عرش چسبیده است نمی دانم آیا او هم مانند دیگران قبلاً به اغماء رفته است؟ یا اینکه اغمای او در دنیا برایش حساب شده است».

(وقتی که موسی در دنیا از الله درخواست کرد تا او را ببیند الله فرمود: موسی تو قدرت دیدن مرا نداری، همین که الله بر کوه تجلی کرد کوه سوخت و موسی هم بی هوش شد).

توضیح: حافظ می گوید: قوله (جاء رجل) پیش تر در داستان موسی نام او و کسی که او را زده بود ذکر شده است.

قوله (لطم وجهی) در روایت سرخسی به صورت «قد لطم وجهی» آمده است.

قوله (فقال أَلطمت وجهه) در اکثر روایات با همزه استفهام آمده و در روایت کشمیهنی به صورت «لم لطمت» ذکر شده است.

قوله (أَمْ جُوزی) در روایت کشمیهنی به صورت «جُزى» بدون واو آمده است، و صحیح همان «جوزی» است.

در این حدیث، نکات زیر قابل استخراج است:

۱. استدعای ذمی علیه مسلمان و ارجاع آن به حاکم.
۲. استماع دعوی توسط حاکم و یادگیری حکم توسط کسی که از آن بی خبر است.
۳. کفایت حکم حاکم در حق مسلمان.



۴. اگر ذمی عملی کند بدون آن که بداند، مسلمان مطلع به حکم می‌تواند او را تعزیر کند.

۵. سایر فواید این حدیث در داستان موسی علیه‌السلام قبلاً ذکر شده است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۸۸ - استتابة المرتدين

کتاب توبه دادن مرتدان سرکشان و جنگ با ایشان

توضیح: ابن حجر گفته است: قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) - کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم). در روایت فربری به همین صورت آمده است. در روایت مستملی لفظ «کتاب» حذف شده است. نسفی گفته: «کتاب المرتدين»، سپس بسمله و بعد گفت: «باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك...». «والمعاندين» در اکثر روایات با نون آمده است. در روایت جرجانی به جای نون از هاء استفاده شده که غلط است و درست همان نون است.

۱ - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنَّ الشَّرْكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لَبِئْسَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ
 وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

باب: گناه کسی که با الله شریک آورد و مجازاتش در دنیا و آخرت

و الله عزوجل گفته است: «همانا شرك ظلمی بزرگ است» [لقمان: ۱۳]

«اگر شرك ورزی، حتماً کردارت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد» [زمر: ۶۵]

توضیح: قوله: «باب إثم من أشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة»: الله عز و جل فرمود: «بی تردید شرك ظلمی بزرگ است» و «اگر شریک پرستی کنی، کار تو نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود». در روایت قابسی پس از عبارت «و قتالهم... و إثم من أشرك...» لفظ «باب» حذف شده و حرف «واو» در «ولئن أشركت» نیز برای ربط دادن یک آیه به آیه دیگر است و منظور این است که گفته شده: «اگر شریک پرستی کنی...» زیرا در تلاوت، بدون واو می آید. ابن بطال می گوید: آیه اول نشان می دهد که هیچ گاهی بزرگ تر از شرك نیست. ریشه ظلم، قراردادن چیز در جای غیر خودش است و مشرك، کسی است که چیزی را در جای خود قرار نمی دهد؛ یعنی نعمتی را که الله داده، به غیر او نسبت می دهد. آیه دوم خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است اما منظور دیگران نیز هست.



نابودی اعمال هم محدود به مرگ در حال شرک است، همان طور که الله فرمود: «پس وقتی بمیرد و کافر باشد، اعمالشان نابود شده است»^۱.

۶۹۱۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبَسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) » .

ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: آنگاه که این آیه نازل شد: «کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالوده اند» [انعام: ۸۲]. این حالت بر اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ما ایمان خود را به ظلم نیالوده است (از گناه معصوم باشد؟) رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: همانا چنین نیست که شما (معنای آنرا دانسته اید) آیا به قول لقمان در (قرآن) گوش نمی دهید: «همانا شرک ظلمی بزرگ است».

توضیح: حدیث ابن مسعود در تفسیر آیه «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» قبلاً در کتاب ایمان توضیح داده شده است. در آنجا به احادیث پیامبران در داستان ابراهیم علیه السلام از طریق حفص بن غیاث از الأعمش اشاره شده است که در پایان گفته: «آن گونه که می گویند (لم یلبسوا ایمانهم بظلم) یعنی شرک» نیست. برخی راویان این تفسیر مانند ابن مردویه از طریق عیسی بن یونس از الأعمش آورده اند که مضمونش این است: «لم یلبسوا ایمانهم بشرک». همچنین طبری از طریق منصور از ابراهیم نقل کرده است که گفت: «ایمان شان را با شرک نیامختند». از طرق دیگر نیز مانند علی و عکرمه اقوال مشابهی ذکر شده است. البته سند برخی ضعیف است، و طبری قول اول و شمول آن برای همه مؤمنان را صحیح دانسته است.

طیبی در پاسخ به کسانی که می گفتند لفظ «لبس» را نمی توان در اینجا به معنای اختلاط با شرک گرفت، توضیح داد که منظور از «الَّذِينَ آمَنُوا» مؤمنان خالص و غیرخالص است و نام اشاره بر این مؤکد است که پس از آن ثابت است برای کسانی که ایمان داشته اند.

^۱ - فتح الباری.



بدیهی است که «ظلم» در اینجا همان شرک است، زیرا الله قبلاً فرموده بود: «چگونه از آنچه شریک قرار دادید بترسم، در حالی که نمی‌ترسید...». معنی «لبس ایمان با ظلم» این است که شخص به وجود الله ایمان داشته باشد اما عبادت دیگری را نیز به آن بیامیزد. این معنا توسط آیه «وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» نیز تأیید می‌شود.^۱

۶۹۱۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - ثَلَاثًا - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ » . فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

ترجمه: «ابی بکره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سه بار به مردم فرمود: توجه کنید، تا شما را از بزرگترین گناه کبیره باخبر کنم. مردم گفتند: بلی، متوجه هستیم ای رسول الله! فرمود: بزرگترین گناه کبیره قراردادن شریک و انباز برای الله و اذیت پدر و مادر است. در حالی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بر چیزی تکیه کرده بود، بلند شد و نشست و فرمود: متوجه باشید، سخن و شهادت دروغ هم از بزرگترین گناهان کبیره است. پیغمبر به اندازه ای این جمله را تکرار فرمود که آرزو داشتیم سکوت کند».

توضیح: حدیث ابی بکره درباره کبائر بزرگ و حدیث عبدالله بن عمرو نیز درباره کبائر، قبلاً در کتاب ادب و کتاب سوگندها و نذرها توضیح داده شده است.

۶۹۲۰ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ قَالَ « الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ » . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » . قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ « الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ » .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: عربی بادیه نشین نزد پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله، گناهان کبیره کدامند؟ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم

^۱ - همان.



- فرمود: شرک ورزیدن به الله. عرب گفت: بعد از آن؟ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: نافرمانی پدر و مادر. عرب گفت: بعد از آن؟ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: سوگند غموس. گفت: سوگند غموس چیست؟ پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - فرمود: یعنی، کسی با سوگند دروغ، مال مسلمان را از آن خود کند».

توضیح: حافظ می گوید: «جاء أعرابی» اسم وی مشخص نیست. درباره «الیمین الغموس» نیز پیش تر توضیح داده شده است. محمد بن حسین بن ابراهیم در آغاز سند همان ابن اشکاب است که از معاصرین بخاری است. عبیدالله بن موسی، شیخ او، از بزرگان مشهود بخاری بوده و روایت های فراوانی از او نقل شده است.

۶۹۲۱ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّوَاخَذَ بَمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخِذْ بَمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ» .

ترجمه: «ابن مسعود می گوید: مردی گفت: ای رسول الله! آیا ما به خاطر کارهای بدی که در زمان جاهلیت (و قبل از اسلام) انجام داده ایم مورد مؤاخذه واقع می شویم، پیامبر فرمود: کسی که با باور قلبی مسلمان شود و درستکار و نیکوکار باشد، به خاطر کارهای بد زمان جاهلیتش مؤاخذه نمی شود، اما کسی که به ظاهر مسلمان شود و به بدکاریهایش ادامه دهد، به خاطر گناه اول و آخرش مجازات می شود».

توضیح: سفیان همان الثوری است. «قال رجل» نام شخص مشخص نیست. درباره کسی که «در اسلام بدعمل کند»، خطابی می گوید ظاهراً مخالف اجماع است، زیرا اسلام گذشته را نیز می پذیرد. الله می فرماید: «به کسانی که کفر ورزیدند بگو اگر بازگردند، گذشته ای شان بخشیده می شود». منظور این است که اگر کافر به اسلام گروید، به اعمال گذشته اش مؤاخذه نمی شود؛ اما اگر در اسلام بدعمل کند و همچنان در اسلام باشد، تنها به اعمالش در اسلام مؤاخذه می شود و اعمال گذشته کفرش به صورت نصیحت و یادآوری ذکر می شود تا از تکرار آن بازداشته شود.

بنابراین، نخستین مؤاخذه مربوط به گذشته کفر است و مؤاخذه بعدی مربوط به اعمال بد در اسلام. ابن بطال می گوید که اگر کسی در اسلام ایمان خود را حفظ کند و شرک نکند، به



اعمال جاهلی اش مؤاخذه نمی‌شود؛ اما اگر در اسلام بدعمل کند و توحید را ترک کند، به همه گذشته مؤاخذه می‌شود. محب الطبری نیز بر این نظر جزم کرده است.

ابن التین از داودی نقل کرده است که مقصود از «کسی که احسان کرد در اسلام» این است که با ایمان کامل به اسلام از دنیا رفت، و کسی که «اساء کرد» در اسلام یعنی با کفر یا خروج از اسلام از دنیا رفت.

و از ابو عبد الملك البونی نقل شده است که مقصود از «کسی که احسان کرد در اسلام» این است که اسلام صحیح و بدون ریا و شبهه اختیار کرده باشد، و «کسی که اساء کرد در اسلام» یعنی کسی که اسلامش همراه با ریا و ظاهرسازی بود. بر این اساس، قرطبی نیز به همین معنا فتوا داده است. دیگران نیز «احسان» را به معنای اخلاص دانسته‌اند، یعنی خالصانه وارد اسلام شده و تا پایان عمر بر آن پایبند بوده است، و «اساء» خلاف آن است. اگر کسی اسلامش خالص نبود، منافق محسوب می‌شود و اعمالش در دوران جاهلیت بر او باقی می‌ماند و نفاق او در اسلام به کفر گذشته‌اش افزوده می‌شود و در نتیجه در تمام آن اعمال مؤاخذه می‌گردد.

گفته می‌شود: اصل مطلب آن است که خطابی گفته است «در اسلام» به صفتی خارج از ماهیت اسلام اشاره دارد، و برخی دیگر آن را صفتی در درون خود اسلام دانسته‌اند که صحیح‌تر است.

تنبیه: این حدیث ابن مسعود با حدیث ابو سعید در کتاب ایمان که از مالک نقل شده، مقایسه می‌شود. ظاهر آن این است که کسی که پس از اسلام معصیت کند، اعمال گناه پیش از اسلامش نیز بر او نوشته می‌شود، و به نظر می‌رسد کسی که پس از اسلام حسنات انجام دهد، اعمال نیک پیش از اسلامش نیز به او نوشته می‌شود. پیش‌تر درباره تفسیر این مسأله بحث شده است.

برخی گفته‌اند که منظور از ثبت اعمال نیک در دوران کفر این است که آن‌ها باعث انجام اعمال نیک در اسلام شده‌اند.

سپس در کتاب «السنة» عبدالعزيز بن جعفر، از بزرگان حنبله، مطلبی آمده که ادعای خطابی و ابن بطلال درباره اجماع را رد می‌کند. نقل شده از میمونی که احمد گفته است: به من رسید که ابو حنیفه می‌گوید کسی که مسلمان شد، به اعمال جاهلی اش مؤاخذه نمی‌شود. اما در ادامه حدیث ابن مسعود آمده است که اگر کسی در اسلام بر گناهی که در جاهلیت



انجام می‌داد، اصرار کند، به آن گناه مؤاخذه می‌شود؛ زیرا با اصرارش نشان می‌دهد که از آن گناه توبه نکرده است، و فقط توبه از کفر کرده است، پس گناه گذشته بر او باقی است. حلیمی از شافعی‌ها نیز به همین نظر رفته است. برخی حنابله نیز تفسیر کرده‌اند که عبارت «قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» به معنای آن است که منظور، آنچه پیش از توبه ترک کرده‌اند، می‌باشد. اختلاف در این مسأله به این دلیل است که توبه عبارت است از پشیمانی از گناه، ترک آن و عزم بر بازنگشتن به آن. کافر وقتی از کفر توبه کند ولی عزم بر ترک گناه نکند، توبه نکرده است و مؤاخذه او بر آن گناه باقی است. پاسخ جمعیت علمای مشهور این است که این حکم مخصوص مسلمان است و کافر با ورود به اسلام مانند روز تولدش پاک می‌شود. اخبار دلالت بر این دارد، مانند حدیث اسامه که وقتی به او انتقاد شد، آرزو کرد کاش آن روز مسلمان بود.^۱

۲ - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو وَالزُّهْرِيُّ وَابْرَاهِيمُ ثَقُلَ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتَبَاتَتْهُمْ .

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) . وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ) . وَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا) . وَقَالَ (مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) وَقَالَ (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ) يَقُولُ حَقًّا (أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ



الْخَاسِرُونَ) إِلَى قَوْلِهِ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ... مِنْ بَعْدِهَا لَعَنُورٌ رَحِيمٌ) (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

باب: حکم مرتد ومرتده (از دین برگشتگان مرد و زن) و توبه دادن آنان و ابن عمرو زهری و ابراهیم گفته اند: زنی که از دین برگردد، کشته می شود و فرموده الله عزوجل: «چگونه الله قومی را هدایت می نماید که پس از ایمانشان کفر ورزیدند، و گواهی دادند که پیامبر بر حق است و نشانه های روشن پیش آنها آمده است؟ و الله قوم ستمکار را هدایت نمی کند. * سزای ایشان این است که نفرین الله و فرشتگان و تمام مردم بر آنهاست. * در آن جاودانه هستند، عذاب از آنها کاسته نمی شود و بدیشان مهلت داده نشده، و به آنان نگاه کرده نمی شود. * به جز کسانی که پس از آن توبه کردند، و اصلاح نمودند، پس همانا الله آمرزگارِ مهربان است. * بی شک کسانی که پس از ایمانشان کفر ورزیدند، سپس بر کفر افزودند، هرگز توبهٔ آنان پذیرفته نمی شود و ایشان گمراهانند» [آل عمران: ۸۶ - ۹۰]

والله عزوجل فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از گروهی از اهل کتاب پیروی کنید شما را پس از ایمانتان (به حال) کفر بر می گردانند» [آل عمران: ۱۰۰]
و الله عزوجل فرموده است: «بی گمان کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، آنگاه ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، و بر کفرشان افزودند، خداوند هرگز آنها را نمی آمرزد و راهی به آنان نمی نماید» [نساء: ۱۳۷]

و فرموده الله عزوجل: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هرکس از شما از دینش برگردد و مرتد شود، الله قومی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند، و نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و نسبت به کافران سخت و نیرومندند. در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند. این فضل و بخشش الله ست، به هرکس که بخواهد آن را می بخشد و الله گشایشگر داناست.» [مائده: ۵۴]
وقول الله عزوجل: «هر کس که پس از ایمان آوردنش به الله کفر ورزد (به عذاب دردناکی گرفتار خواهد شد) مگر کسی که وادار به اظهار کفر شود و در همان حال دلش به ایمان مطمئن باشد، ولی کسانی که برای پذیرش کفر سینه بگشایند خشم الله



بر آنان است و عذاب بزرگی دارند. * این بدان خاطر است که آنان زندگانی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و الله گروه کافران را هدایت نمی کند. * ایشان کسانی اند که الله بر دلها و گوش ها و چشمانشان مهر نهاده است و اینان بی خبرانند. * بدون شك آنان در آخرت همان زیان کارانند. * سپس پروردگارت نسبت به کسانی که پس از آنکه شکنجه شدند هجرت کردند، سپس به جهاد پرداختند و شکیبایی ورزیدند آمرزنده مهربان است» [نحل: ۱۰۶-۱۱۰]

وقول الله عزوجل: «و آنان همواره با شما خواهند جنگید تا - اگر نتوانستند - شما را از دین تان برگردانند، و هرکس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، پس اعمال شان در دنیا و آخرت تباه شده و ایشان اهل دوزخ اند و در آن برای همیشه خواهند ماند.» [بقره: ۲۱۷]

توضیح: «باب حکم المرتد والمتردة» یعنی حکم مرد و زن مرتد و اینکه آیا حکم برای هر دو یکسان است یا نه.

عبارت «واستتابتهم» در روایت ابوذر آمده است، و در روایت القابسی به صورت «واستتابتهما» آمده و برخی دیگر آن را حذف کرده اند اما مثل ابوذر ذکر کرده اند. تفسیر اول این است که جمع آمده تا به معنی نوع (جنس) باشد.

ابن المنذر می گوید: اکثر فقها معتقدند مرتد کشته می شود.

علی گفته است: برده می شود.

عمر بن عبدالعزیز گفته است: در سرزمین دیگر فروخته شود.

ثوری گفته است: حبس شود و کشته نشود، و این قول را از ابن عباس نقل کرده است که موافق نظر عطاء است.

ابو حنیفه گفته است: زن آزاد حبس شود و مولای او موظف است او را مجبور کند.

این قول که: «و گفت ابن عمر و زهری و ابراهیم» یعنی النخعی: مرتد کشته می شود. اما قول ابن عمر به اشتباه به تخریج ابن ابی شیبه نسبت داده شده است. و قول زهری و ابراهیم از طریق عبدالرزاق از معمر از زهری نقل شده است که درباره زن بعد از اسلام گفت: «او را استتابه کنید؛ اگر توبه کرد، رها شود وگرنه کشته شود.» و از معمر از سعید بن ابی عروبّه از



ابو معشر از ابراهیم نیز همین طور نقل شده است، و ابن ابی شیبہ از وجہ دیگری از حماد بن ابی سلیمان از ابراهیم نقل کرده است.

و همچنین سعید بن منصور از هشیم از عبیدہ بن مغیث از ابراهیم نقل کرده است: «اگر مرد یا زن از اسلام مرتد شد، استتابہ شود؛ اگر توبہ کرد رها شود و اگر نپذیرفت، کشته شود.»

ابن ابی شیبہ از حفص از عبیدہ از ابراهیم نقل کرده است: «کشته نمی‌شود»؛ اما روایت اول قوی‌تر است، زیرا عبیدہ ضعیف است و نقل او از ابراهیم متفاوت است. در مقابل این قول‌ها، حدیث ابن عباس است که می‌گوید: «زنان کشته نمی‌شوند اگر مرتد شوند»؛ این روایت توسط ابو حنیفہ از عاصم از ابو رزین از ابن عباس نقل شده و ابن ابی شیبہ و دار قطنی آن را ذکر کرده‌اند، اما گروهی از حفاظ در لفظ متن مخالفند.

دار قطنی از ابن المنکدر از جابر نقل کرده است: «زنی مرتد شد و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور به کشتن او داد»؛ این روایت با آنچه ابن الطلاع در الأحکام نقل کرده، مغایرت دارد، زیرا او نقل نکرده است که پیامبر مرتد را کشته باشد.

قول آن: «و گفت الله متعال: چگونه الله مردمی را هدایت کند که بعد از ایمان کافر شدند و شهادت دادند که پیامبر حق است — تا جمله 'غفور رحیم'...»؛ این روایت از ابوذر نقل شده و آیه تا «الظالمون» ذکر شده است. در روایت قابسی پس از جمله «لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون» آمده است و در روایت نسفی: «چگونه الله مردمی را هدایت کند که بعد از ایمان کافر شدند...»؛ گویی در آنجا خطی رخ داده و آیه بعدی با آن مخلوط شده است. روایت کریمه و اصیلی آنچه از آیه حذف شده برای ابوذر آورده است.

نسائی و ابن حبان نیز از ابن عباس نقل کرده‌اند: «مردی از انصار مسلمان شد، سپس پشیمان شد و به قومش فرستاد، گفتند: یا رسول الله، آیا برای او توبہ هست؟ آیه 'چگونه الله هدایت کند مردمی را...' نازل شد تا جمله 'جز کسانی که توبہ کردند' و او مسلمان شد.»

این قولش که: «و گفت ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر گروهی از اهل کتاب شما را از ایمان بازگردانند، کافر می‌شوید»؛ عکرمه می‌گوید: این آیه درباره شاس بن قیس یهودی نازل شد، که به انصار در جنگ‌ها دست درازی کرد و باعث درگیری آنان شد، سپس پیامبر آمد و آنها را متوجه کرد و فهمیدند که این کار از شیطان است، پس آیه نازل شد. اسحاق در تفسیر خود به طور مفصل آن را آورده است.



طبرانی نیز از ابن عباس روایت کرده است و این آیه هشدار است نسبت به دوستی با اهل کتاب که می‌تواند دین فرد را آزمایش کند.

این آیه: «و گفت کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند» تا جمله «سبیلا»؛ این روایت برای ابوذر است و نسفی می‌گوید: «سپس کافر شدند، سپس ایمان آوردند، سپس کافر شدند». این آیه در روایت کریمه نیز آمده است و برخی با استناد به آن گفته‌اند توبه زندیق پذیرفته نمی‌شود.

این آیه که: «کسی از شما که از دین خود مرتد شود، الله قومی خواهد آورد که آنها را دوست دارند و آنها هم دوستشان دارند»؛ این روایت در کریمه تا کافران ادامه دارد و در روایت ابوذر به صورت «من یرتد» با دو دال است که خوانش ابن عامر و نافع است، و سایر قراء صحیح «من یرتد» با تشدید دال دارند. گفته شده این ادغام زبان تمیمی و اظهار زبان حجاز است.

این آیه که: «اما کسی که دلش با کفر باز شد... و آنها غافلان هستند»؛ این روایت برای ابوذر است و در کریمه کل آیات آورده شده است و دلیل بر مؤاخذه نکردن در حالت اکراه است.

این آیه که: «لا جرم» یعنی حقیقتاً «آنها در آخرت زیانکار خواهند بود... تا جمله 'غفور رحیم'»؛ منظور این است که «لا جرم» حق است، و این سخن ابو عبیده است و در روایت نسفی حذف شده است. در آیه وعید شدید برای کسی است که مرتد شود و اختیاراً کافر شود، آیه «اما کسی که دلش با کفر باز شد...» تا پایان آن.

این آیه که: «و همواره با شما می‌جنگند تا اگر توانستند شما را از دینتان بازگردانند - تا جمله 'و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهند بود'»؛ این روایت از ابوذر نقل شده و در روایت کریمه نیز کل آیات آورده شده است. منظور از جمله «اگر توانستند و کسی از شما از دین خود مرتد شود و در حالی که کافر است بمیرد» محدود کردن مطلق آنچه در آیه قبلی آمده است («کسی که از دین خود مرتد شود الله قومی خواهد آورد که آنها را دوست دارند...») است.

ابن بطال می‌گوید: در استتابه مرتد اختلاف است؛ گفته شده است که استتابه شود، اگر توبه کرد رها شود و گرنه کشته شود که این قول جمهور است، و گفته شده است که باید فوراً کشته شود؛ این قول از حسن و طاووس است و اهل ظاهر به آن عمل می‌کنند.



و ابن المنذر از معاذ و عبید بن عمیر نقل کرده است. بر این دلالت دارد که بخاری آیات بدون ذکر استتابة و آیات که در آن توبه سودی ندارد، و همچنین آیه «من بدل دینه فاقتلوه» و داستان معاذ بعد از آن را استظهار کرده و چیز دیگری ذکر نکرده است. طحاوی می‌گوید: این گروه حکم کسی که از اسلام مرتد شده را مانند حکم حارب که دعوت به او رسیده است می‌دانند، یعنی او را می‌جنگند قبل از اینکه دعوت شود، و تنها کسی که بدون بصیرت از اسلام خارج شده، استتابة برایش واجب است، اما کسی که با بصیرت خارج شده است، استتابة ندارد.

سپس از ابو یوسف نقل شده که موافق آن‌هاست، اما گفته است: اگر کسی با توبه پیشقدم شد، رها شود و امرش به الله واگذار شود. ابن عباس و عطاء می‌گویند: اگر اصلش مسلمان باشد، استتابة نمی‌شود، و گرنه استتابة می‌شود. ابن القصار نیز قول جمهور را به اجماع استناد داده است، یعنی سکوتی. عمر در نامه‌ای درباره مرتد نوشته بود: «چرا او را سه روز حبس نکنید و هر روز نانی به او ندهید، شاید توبه کند و الله او را ببخشد؟» هیچ یک از صحابه این را منکر نشده‌اند، گویا از قول پیامبر فهمیده‌اند که منظور از «من بدل دینه فاقتلوه» یعنی اگر بازنگردد. الله نیز می‌فرماید: «اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، رهایشان کنید.»

در اختلاف درباره استتابة، پرسش‌هایی مطرح است: آیا یک بار کافی است یا سه بار لازم است؟ آیا سه بار در یک مجلس، یک روز یا سه روز متوالی است؟ علی می‌گوید: یک ماه استتابة شود. نخعی می‌گوید: استتابة همیشه ادامه دارد. تحقیق آن است که این برای کسی است که مرتد شدنش تکراری باشد و در حدیث اول درباره زنداقه بیشتر خواهد آمد.^۱

۶۹۲۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِرِئَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرَقَهُمْ لَبَنَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَتَلْتَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .

ترجمه: عکرمه روایت می‌کند: انسانهای زندیق و بی‌دین نزد علی آمدند، آنها را در آتش انداخت، خبر به ابن عباس رسید، گفت: اگر من به جای علی می‌بودم آنها را نمی‌

۱- همان.



سوزاندم، چون پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از این کار نهی کرده و فرموده: (به سوزاندن که حق الله است کسی را عذاب ندهید)، بلکه آنها را می کشتم. چون پیامبر فرموده: هر کس دینش را عوض کرد و مرتدّ شد او را بکشید.

توضیح: قوله: «ایوب» منظور السختیانی و عکرمه مولای ابن عباس است.

قوله: «أتی علی» یعنی ابن ابی طالب. پیش تر در باب «لا یعذب بعذاب الله» از کتاب جهاد از طریق سفیان بن عیینة از ایوب نقل شد که علی گروهی را آتش زد. در آنجا ذکر شد که حمیدی از سفیان روایت کرده با لفظ «حرق المرتدین».

در وجه دیگری از ابن ابی شیبہ آمده است: «مردمی در خفا بت پرستی می کردند.» طبرانی در الأوسط از طریق سوید بن غفله نقل کرده است: «به علی خبر رسید که گروهی از اسلام مرتد شده اند، پس به سوی آنها رفت و غذا داد و دعوت به اسلام کرد، اما نپذیرفتند؛ سپس حفره ای کنده، آنها را آورده و گردنشان زد و در آن انداخت و هیزم ریخت و آتش زد، سپس گفت: صدق الله و رسوله.»

ابو المظفر الاسفراینی در «الملل والنحل» گفته است: کسانی که علی رضی الله عنه آتش زد، طائفه ای از روافض بودند که ادعای الوهیت می کردند و به آنها سبائی می گفتند، بزرگشان عبدالله بن سبا یهودی بود و سپس اسلام آورد و این عقیده را ابداع کرد. ممکن است اصل این روایت همان باشد که در جلد سوم حدیث ابو طاهر المخلص از عبدالله بن شریک العامری روایت شده است.

از پدرش نقل شده: به علی گفته شد که گروهی در درب مسجد هستند و ادعا می کنند تو رب آنها هستی. علی به آنها گفت: «وای بر شما! چه می گوئید؟» گفتند: «تو رب و خالق و روزی دهنده ما هستی.» علی گفت: «وای بر شما! من بنده ای مانند شما هستم، غذا می خورم و می نوشم. اگر الله را اطاعت کنم، پاداش می گیرم و اگر عصیان کنم، می ترسم عذاب شوم. پس از الله بترسید و بازگردید.» اما آنها نپذیرفتند. روز بعد، قنبر گفت: «آنها باز هم همان را می گویند.» علی گفت: «برای آنها خندقی حفر کن و آنها را در آن بینداز و هیزم بریز.» آنها باز هم بازنگشتند و علی آنها را در آتش انداخت.



ابن ابی شیبیه از طریق قتاده نیز روایت کرده: «علی مردمی از زط^۱ را آورد که بت می پرستیدند و آنها را آتش زد.» این سند منقطع است و ممکن است به روایت دیگری اشاره داشته باشد. ابن ابی شیبیه همچنین از طریق ایوب بن نعمان نقل کرده: «علی در رجبه شاهد بود، مردی آمد و گفت در خانه‌ای بت دارند، علی به سوی خانه رفت و بر آن بت آتش زد.»
 قوله: «بزنادقه» با زای، نون و قاف جمع «زندیق» با کسر اول و سکون دوم است. ابو حاتم سجستانی و دیگران گفته‌اند: «زندیق» فارسی است و اصل آن «زنده کردای» است، یعنی دوام زندگی و کردار؛ و این اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در امور دقیق نظر دارد. ثعلب گفته است: در زبان عربی واژه «زندیق» وجود ندارد؛ بلکه گفته‌اند «زندقی» برای کسی که بسیار حيله‌گر است، و اگر منظورشان عامه مردم بود، از واژه «ملحد» و «دهری» (با فتح دال، یعنی اعتقاد به دوام دنیا) استفاده می‌کردند، و اگر با ضم دال گفتند، منظورشان کهولت سن بود.

جوهری گفته است: «زندیق» از ثنوی‌هاست، و برخی شروح گفته‌اند کسی که ادعا کند با الله خدای دیگری هست، زندیق نامیده می‌شود، و این شامل هر مشرکی می‌شود. اصل زندیقه از پیروان دیسان، سپس مانی و بعد مزدک اول است؛ مانی معتقد بود که نور و ظلمت قدیم و با هم مخلوط شده‌اند و جهان از آن‌ها ایجاد شده است. کسی که از اهل شر است، از ظلمت و کسی که از اهل خیر است، از نور است.

بنابراین، لازم است تلاش شود نور از ظلمت جدا شود و این مستلزم از بین بردن هر نفس است. متنبی نیز به این موضوع اشاره کرده است در شعر مشهور خود که درباره مانی و بهرام جدّ خسروست و نشان می‌دهد چگونه مانی و پیروانش سرکوب شدند.

با ظهور اسلام، واژه «زندیق» به کسی اطلاق شد که چنین اعتقادی داشت، و برخی از آنان اسلام را به دلیل ترس از قتل ظاهر کردند. به همین دلیل این نام به کسانی داده شد که کفر خود را پنهان و اسلام را ظاهر می‌کردند. مالک گفته است: زندیق همان منافقان هستند. برخی فقهای شافعی و دیگران نیز گفته‌اند زندیق کسی است که اسلام را ظاهر و کفر را پنهان می‌کند. نووی گفته است: زندیق کسی است که دینی برای خود اتخاذ نمی‌کند.

^۱ - نام جایی است. الله اعلم



محمد بن معن در «التنقیب علی المذهب» گفته است: زندیق از ثنوی‌ها هستند که به دوام دنیا و تناسخ معتقدند. برخی از زندیقه باطنی‌اند که معتقدند الله چیزی خلق کرد و سپس از آن چیز دیگری خلق کرد و جهان را اداره نمود؛ آنها آن دو را عقل و نفس یا گاه عقل اول و عقل دوم می‌نامند. این نیز از نظر ثنوی‌ها در نور و ظلمت است، با این تفاوت که نام‌ها را تغییر داده‌اند. آنها عقاید مضحکی در نبوت، تحریف آیات و عبادات دارند.

فقه‌ها زندیق را به منافق نسبت داده‌اند، زیرا شافعی در مختصر گفته است: هر کفر یا زندیق‌ه‌ای که ظاهر یا پنهان شود و سپس توبه کند، قتل از او ساقط می‌شود. این بدان معنا نیست که همه زندیق‌ها منافق‌اند، بلکه هر زندیق یک منافق است، اما بر عکس نیست. کسی که در کتاب و سنت به عنوان منافق معرفی شده، اسلام را ظاهر و عبادت بت یا یهودیت را پنهان می‌کند. ثنوی‌ها در عهد نبوی هیچ‌گاه اسلام را ظاهر نکردند.

در مورد کسانی که با علی برخورد کردند اختلاف وجود دارد. مشهور است در صدر اسلام جعد بن درهم توسط خالد القسری ذبح شد، سپس در دوران منصور تعداد زیادی افزایش یافت و برخی اعتقاد خود را آشکار کردند و کشته شدند، سپس پسرش مهدی نیز در پیگیری و کشتن آنها تلاش کرد. در دوران مأمون، بابک و گروه‌های دیگر ظهور کردند و در مناطق مختلف کشته و سرکوب شدند؛ داستان آنها در تاریخ‌ها ثبت شده است.

قوله: «فبلغ ذلک ابن عباس»؛ نام کسی که این خبر به او رسید مشخص نیست. ابن عباس در آن زمان امیر بصره از طرف علی بود.

قوله: «لنهی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تعذبوا بعداب الله» یعنی نهی پیامبر از کشتن با آتش، زیرا «لا تعذبوا» اشاره به این دارد. ممکن است ابن عباس این را از پیامبر شنیده باشد یا از برخی صحابه. پیش‌تر در باب «لا یعذب بعداب الله» از کتاب جهاد از طریق ابوهیریه نقل شد که پیامبر فرمود: «اگر فلان و فلان را یافتید، آنها را نسوزانید؛ زیرا تنها الله است که با آتش عذاب می‌کند.» همچنین ابی داود از ابن مسعود در قصه دیگری نقل کرده است: «نباید کسی جز پروردگار آتش را برای عذاب استفاده کند.»

قوله: «وولقتلهم لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم» - در روایت اسماعیل بن علیة نزد ابی داود در هر دو موضع آمده است: «فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال.»

قوله: «من بدل دینه فاقتلوه» - اسماعیل بن علیة در روایت خود اضافه کرده: «بلغ ذلک علیا فقال: ویح أم ابن عباس»؛ در ابی داود و دار قطنی «أم» حذف شده است. احتمال دارد



علی رضایت نداشته به چیزی که اعتراض شد و دید که نهی برای تنزیه است، همان طور که پیش تر اختلاف در این موضوع بیان شد. در حدیث بعدی، مذهب معاذ در این زمینه ذکر خواهد شد.

اگر امام با شدت برخورد کند، این اقدام بر اساس تفسیر «و یح» به عنوان کلمه‌ای به معنی رحمت است؛ یعنی او را متأثر می‌کند زیرا نهی را بر ظاهرش حمل کرده و تحریم مطلق را معتقد شده و آن را انکار کرده است. احتمال دیگر آن است که علی «و یح» را به معنای رضایت یا حفظ چیزی که فراموش شده، گفته باشد. بر اساس یکی از تفاسیر، «و یح» به معنای مدح و تعجب هم به کار می‌رود، همان طور که در «النهاية» ذکر شده و از قول خلیل نقل شده است: «و یح» در موضع رأفت و مهربانی است، مانند گفتن به کودک: «و یحه!» چه زیباست».

قوله: «من هو عام» - اشاره به کسی است که در باطن دین خود را تغییر دهد ولی در ظاهر آن ثابت نباشد. احکام ظاهر بر او جاری است و استثناء شامل کسی است که دین خود را در ظاهر تغییر دهد، اما با اکراه، که در کتاب اکراه بعداً بحث خواهد شد.

این روایت به عنوان دلیل بر قتل مرتد (زن یا مرد) استفاده شده است. حنفیه آن را مخصوص ذکر کرده‌اند و بر روایت نهی از قتل زنان تکیه کرده‌اند. جمهور نیز این نهی را شامل کافر اصلی می‌دانند، اگر او مستقیماً در جنگ یا قتل شرکت نداشته باشد. در برخی طرق حدیث نهی از قتل زنان آمده که وقتی زن مقتول مشاهده شد، پیامبر فرمود: «این زن برای جنگ نبود» و سپس نهی از قتل زنان شد.

ابن عباس راوی حدیث گفته است که مرتده کشته می‌شود. در خلافت ابوبکر، زنی که مرتد شد، کشته شد و هیچ صحابی بر او خرده نگرفت؛ ابن المنذر همه این‌ها را نقل کرده است. دار قطنی نیز اثر ابوبکر را از وجه حسن نقل کرده است.

همچنین در روایت معاذ، پیامبر وقتی او را به یمن فرستاد، به او فرمود: «هر مردی که از اسلام بازگردد، او را دعوت کن؛ اگر بازگشت، بگذار، و گرنه گردنش را بزن. و هر زنی که از اسلام بازگردد، او را دعوت کن؛ اگر بازگشت، بگذار، و گرنه گردنش را بزن.»



این روایت حسن است و نص در محل نزاع است و باید به آن عمل شود. مردان و زنان در حدود مانند زنا، سرقت، شرب خمر و قذف مشترک‌اند. از جمله موارد زنا، رجم محصن تا مرگ است؛ بنابراین استثناء از نهی قتل زنان، شامل مرتده نیز می‌شود.

برخی شافعی‌ها قتل کسی را که از دین کفر به دین کفر دیگر رفته است، مشروع می‌دانند، چه اهل جزیه او را بپذیرند یا نه. برخی حنفیه پاسخ داده‌اند که عموم حدیث درباره «مبدل» است نه «تبدیل»؛ تبدیل مطلق است و عموم ندارد. حتی اگر کافر مسلمان شود، داخل عموم حدیث می‌شود اما مورد نظر نیست.

همچنین، کفر یک دین واحد است؛ مثلاً اگر یهودی مسیحی شود، از دین کفر خارج نمی‌شود، یا اگر وثنی یهودی شود، همان‌طور است. بنابراین، منظور از «بدل دین» تغییر از اسلام به دین دیگر است، زیرا دین واقعی، اسلام است: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ». برخی شافعی‌ها با استناد به آیه: «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» گفته‌اند که کسی که از اسلام بازگردد، پذیرفته نمی‌شود.

و پاسخ داده می‌شود که ظاهر آیه این است که کسی که از اسلام بازگردد، پذیرفته نمی‌شود، اما این که گفته می‌شود «پذیرفته نمی‌شود» به معنای آن نیست که در پرداخت جزیه هم پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه عدم پذیرش و زیان فقط در آخرت است. قبول داریم که عدم پذیرش در دنیا مستفاد می‌شود، اما منظور این است که برای او تصریح و اجازه داده نمی‌شود. اگر بازگردد به دینی که قبلاً داشته و بر آن تصریح شده باشد (مثلاً جزیه پرداخت کرده)، اگر تسلیم نشود و امکان نگه داشتن او وجود داشته باشد، کشته می‌شود.

تخصیص حکم به اسلام از برخی طرق تأیید می‌شود: طبرانی از طریق دیگری از عکرمة از ابن عباس نقل کرده است: «کسی که دین خود را مخالف دین اسلام کند، گردنش را بزنید». از این آیه و روایت برای قتل زندیق بدون استتابة استفاده شده است، ولی در برخی طرق روایت، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، علی‌آنان را استتابة کرده است. شافعی نیز بر قبول توبه مطلق تصریح کرده و گفته است: زندیق مانند مرتد استتابة می‌شود. احمد و ابوحنیفه دو روایت دارند: یکی می‌گوید استتابة نمی‌شود و دیگری می‌گوید اگر مرتد تکرار کرد، توبه او پذیرفته نمی‌شود؛ این قول لیث و اسحاق است.

ابو اسحاق المروزی نیز از ائمه شافعی نقل کرده، اما گفته شده که این تحریف از اسحاق بن راهویه است. قول اول مشهور در مالکیه است. مالک گفته اگر مرتد توبه کرد، توبه او



پذیرفته می‌شود، وگرنه نه؛ ابو یوسف نیز همین قول را دارد. استادان ابو اسحاق الاسفراینی و ابو منصور بغدادی نیز آن را پذیرفته‌اند.

در باقی شافعی‌ها، دیدگاه‌ها مانند مذاهب ذکر شده است. برخی فرق می‌گذارند بین دعوت کننده و غیر دعوت کننده؛ توبه غیر دعوت کننده پذیرفته می‌شود، اما دعوت کننده پذیرفته نمی‌شود. ابن الصلاح فتوا داده است که اگر زندیق توبه کند، توبه او پذیرفته و تعزیر می‌شود؛ اگر دوباره مرتد شد، فوری گردنش زده می‌شود و مهلت داده نمی‌شود. دلیل او آیه «إلا الذين تابوا وأصلحو» است؛ زیرا فساد از اسرار او ناشی شده و اگر آشکار کند، تغییری در حال او ایجاد نمی‌شود. همچنین آیه «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم» برای اثبات گفته شده است که منظور کسانی است که در آن حالت مرده‌اند، همان‌طور که ابن عباس در تفسیر ابن ابی حاتم و دیگران ذکر کرده‌اند.

مالکی‌ها نیز استدلال کرده‌اند که توبه زندیق قابل تشخیص نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم منافقان را نکشت، برای التیام امت و اینکه اگر می‌کشت، به علم او می‌کشت و کسی نمی‌تواند ادعا کند علت دیگری داشته است. استتابة آنان با آیه «اتخذوا أيمانهم جنة» نیز تأیید می‌شود، زیرا ظاهر کردن ایمان، آنان را از قتل محفوظ می‌دارد.

همه متفق‌اند که احکام دنیوی بر اساس ظاهر است و الله سرّها را می‌داند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اسامه گفت: «أيا قلب او را شق نموده بودی؟» و به کسی که درباره قتل مردی شک داشت فرمود: «آیا نماز نمی‌خواندی؟» او پاسخ داد: «بله». پیامبر فرمود: «این‌ها کسانی هستند که نهی شدم از قتل آن‌ها».

در بعضی طرق حدیث ابو سعید آمده است که خالد بن ولید وقتی اجازه کشتن کسی را خواست که قسمة را انکار کرد و گفت: «چه تعداد مصلی زبان به چیزی می‌زنند که در دل ندارند؟» پیامبر فرمود: «من مأمور نیستم که به دل مردم نفوذ کنم.» احادیث در این زمینه بسیار است.^۱

بنا بر این می‌گویی: بلبات سل تک ه علی عليه السلام و لا رافق ه ی غلبت و لا رافق ه ی غلبت ه
مغقب ه لا ولی و دهل و دن علی و فب ان شرس و زلا دپ ه الک ت و ل د.^۲

^۱ - فتح الباری.

^۲ - مجموع الفتاوی ابن تیمیہ (۲۸ ط ۴۷۴)، منهاج السنّة (۱۲/۵).



بل بن عباس رضی الله عنه درس وزلا دفع می‌قبایغی ام یخی دهب و مبه ای ن لی لگفت: گفت ر م نه ج ای غی و دم آه ا رن میس وزلا دم ون هی لای لای رضی الله عنه به غی وان لی لک رم کنف د کفهرم و نب انک شرک ه ع ذاب د دانی دسل ت مج از ات کنفی د ف ر م و ده: «ارک م ت ه ت د او بکشتی د» بل ن ح ج ر م یگی د: اختم ال دار بک ن یعت اس یعت ن یخی □ را از لای لای رضی الله عنه شرفی بمثل دی انبر دی طرح ابشتی دگفته آقا از لای لای ر هت ت کف ر دهک د. در رهت ت بل و داود آم دک مکی ن بب غی وری دگفت: «ی ح ام بک ن یعت اس:» (و ا یعت ر یق اد بک ن یعت اس.) اختم ال می روک ه غی رضی الله عنه لعت لعت دم ضیعت ش از لغت راض بک ن یعت اس یعت ن ح ر ف ر کف ت بمثل د و معنی ب و دمک مکی ن نه هی لای لای و فی هی سل تن یح می. ^۱

بل ن ح ج رگی د: واژه ی «ی ح گک ا یح رایت ح م و لیس وزی بک ارم ی رو دل ذایغی از کلرک بل ن یعت اس یعت لای وق بل رظ ا ر ش ح م لن م و د تص ورک ر دهکی ن نه یح رایت یح می سل تن ا راح تش ده و لی شب ه ح ال ابه ر یح م آف ده و سب و ن ش رن لای لای د دلایت سل ت و اختم ال می روک ه ج لای: «ی ح ام بک ن یعت اس» را از دوش ح لای یاضیعت لگفت بمثل د. لای لای بل ن یعت اس لای ز ر ک ه غی یح ر ام و شرک ر هب و بی اد هت سل ت ی ن در صت و بی دوس سل تک ه واژه ی «ی ح» به هف ه و مک لیر دی م د و ت ع ج ب ف ر ض کنفی م. ^۲

بل ن ح ج ر م یگی د نرل فصل لاح در م ورهس وزلا دن انک ل ف هت دن د، ع م پ ن هک اب و بل ن یعت اس و ع ده ای یگ ر طلق م و زلا دن را دولب م یب م ت ه ت دن ی ا در یح ال یح گک و ی ا ج ه تقص ا د و ی ر ه ن ا ج ی ز دلایت م د و غی و دلاب ن لی د و ج مع ی یگ ر م یح از انقت ا س وزلا دن ر ا ج ی ز دلایت ه د. م لی ب م یگی د دنقی لای لای رضی الله عنه در یعت یعت ا رب ت رایت یح می ف یض ت م یلک هت و ط ر ع ف ر یقتی د پ لای د دانی دسل ت.

ام ب ه لی لای لای ه بلات سل تص حله ع م لس وزلا دن ر لای یح ام داده هک دلایت ن ع ق ل یح ی ز سل ت و م و ل ال رضی الله عنه ام لیس م ان ع ی ن ی ا ارک م یب لای ن لای لای رضی الله عنه ر کشتن د و شت ران بی ت لام ال یل م ق یب ر ف ب ا آ لای داغ و زلا د یعت یعت یعت ان را انقی یعت ر د. ام لای ن بل یوک ر ص ی ق یس کشت ان وی انی ان را در یح و ر ص حله م و زلا د. دلایت ن لای لای گک روکی از

^۱ - سنن ابوداود، کتاب الحدود، ۴/ ۲۵۰ آلبانی این روایت را صحیح دانسته.

^۲ - فتح الباری ۲/ ۲۷۲.



میت دان از بی فب گشت به رلس وزلا دبعثت را ال م هن م وزلا دن دژ ۱۱ وقلع مٹا وملت کتف ان
آه اچلز دلت مٹا دلی ننظی هی اوری و اوزاعی سل سبل ن هنر وکس لای هک رگفتت مٹا :
م وارد م ک ورن میت ولا د لعلی رای ج وازس وزلا دبتل د، لارکه هلیت ان عیثی مٹا از دو
ح ال دارجخص متی فص ا به م لای وده وی اک م آن هنس وخت دهسلیت. متی از دلیت ن
گک رو ای انص حلب انع و م ولدت هت هی ای هکتر انصت حله دتبع ارض سلیت و هلیت ان
ج وازس وزلا دن دژلا وقلع مٹا و م کتف ب سبت واری مٹا ای جگشتی درشت طای سلیت کتف ه
ض رورت طای ج ابکتف د وتنه ازلی نطی ق ش م نرکتف دادمش ود.^۱

بلانقی م میگی دبلهیک رص تی ق واکتف گک ان ول انت شسیت وزلا د. در انهن هت
آه ول انت ش م ج ازاتک ربه انهن لی لی اران مگفت مٹا دبتل ن میت لاه میت و بت هنظر
لنه و ام ام مرلی نسلت، لارکه دلاب ن لی ب بلهیک رن ورت دریکی ازهن طایع رب
شینی ن مردی سل تک ه مٹا دن م وردسلتف اده جنت یق راربی یگتف ردبلیهیک سبت اطنح اب
وس ول ال وکس شس ورتک رد، درح لایکه هلی هی ز دریمش انب وکفت بلی نکتف ای سل
که هی لای جزی کتف و م ق ومل و به آنهت لب ودهل دو داف ب آه ک اریک رککت ه
می هتف م نظر م بلی د آن م رب انت شس وزلا دمش وذل دبلهیک په دلا دن ورت: ارک
موتک ب لهن جنت یق شس ب انت شس وزلی د، دلا د اورلس وزلا هبع د الهت دالهن نیت در
دوران دلت دود ارک رک ممت لب ه لهن جنت یق شسیت دتف سبت وزلا د. ثلث اهت ن
بع دلا م کتف په انهن نص ورتل واکتف گک ان رام ج ازات میک رد.^۲

۶۹۲۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعِيَ
رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ فَكُلَاهُمَا سَأَلَ . فَقَالَ « يَا أَبَا مُوسَى » . أَوْ « يَا عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ قَيْسٍ » . قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَظْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا
شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سَوَاكِهِ تَحْتَ شَفْتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ « لَنْ

^۱ - فتح الباري ۶/ ۱۵۰.

^۲ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ۲۳/ ۲۲.



أَوْ - لَا نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ . ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةً قَالَ انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثِقٌ . قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ . قَالَ اجْلِسْ . قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ . قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فُقْتُِلَ ، ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَا ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

ترجمه: «ابو موسی - رضی الله عنه - می گوید: پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم در حالیکه دو نفر از قبیله اشعری را همراه داشتم که یکی از آنان در طرف راست و دیگری در طرف چپم قرار گرفته بودند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دندانهایش را سواک می کرد، هر دوی آنان از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تقاضای امارت و مأموریت نمودند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با تعجب گفت: ای ابو موسی! یا گفت: ای عبدالله بن قیس! (تردید از راوی است) گفتم: قسم به کسی که شما را به حق فرستاده است، ایشان قبلاً مرا بر نیت قلبی و خواسته خودشان آگاه نکرده بودند، و من نمی دانستم که آنان درخواست امارت می نمایند. (در این اثنا ابوموسی گفت) گویی اکنون همان لحظه ای است که به سواک پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نگاه می کردم که در زیر لبش به طرف بالا تکان خورد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هرگز امارت و سرپرستی امور را به کسی نمی دهیم که طالب و خواستار آن باشد، گفت: ای ابو موسی! یا گفت: ای عبدالله بن قیس! شما به یمن بروید». سپس معاذ بن جبل را به دنبال ابو موسی به یمن فرستاد، وقتی معاذ به نزد ابو موسی آمد، ابو موسی بالشی را برایش انداخت و گفت: بر آن بنشین، معاذ - رضی الله عنه - دید که یک نفر در نزد ابو موسی دست و پایش بسته شده است، معاذ پرسید: این مرد کیست؟ ابو موسی گفت: این قبلاً یهودی بوده و مسلمان شده و مجدداً به دین یهود برگشته است، ابو موسی - رضی الله عنه - به معاذ گفت: بنشین، معاذ - رضی الله عنه - گفت: قسم به الله تا کشته نشود نمی نشینم، حکم الله و رسول الله باید اجرا شود، سه بار این جملات را تکرار کرد، دستور داد و یهودی کشته شد، سپس با هم بحث نماز شب را در میان گذاشتند، یکی از آنان گفت: من قسمتی از شب بیدارم و قسمتی هم می خوابم و در خوابم همان چیز را می خواهم که در بیداری آنرا می خواهم. (که همان آرزوی قدرت بر عبادت می باشد)».



توضیح: حدیث ابو موسی الأشعری شامل چهار حکم است:

۱. سوواک (که پیش‌تر در طهارت آمده).
 ۲. مذمت طلب امارت و جلوگیری از حرص بر آن (که در کتاب احکام توضیح داده خواهد شد).
 ۳. اعزام ابو موسی به یمن و ارسال معاذ (که در کتاب المغازی بعد از غزوه الطائف بیان شد).
 ۴. داستان یهودی که اسلام آورد و سپس مرتد شد (مقصود این بخش).
- قوله: «یحیی» همان ابن سعید القطان است و کل سند بصری است.
- قوله: «عن ابی موسی» - در روایت احمد از یحیی القطان: «ابو موسی الأشعری گفت».
- قوله: «ومعی رجالان من الأشعریین» - آنها از قومش بودند، نامشان ذکر نشده است.
- در «الأوسط للطبرانی» از طریق عبد الملك از عمیر از ابی برده آمده که یکی از آن دو، پس‌رعموی ابو موسی بوده است. در مسلم نیز از طریق یزید بن عبدالله بن ابی برده، از ابی برده آمده: «رجالان من بنی عمی».
- قوله: «فكلاهما سأل» - «مسئول» حذف شده، و احمد در روایت خود گفته «سأل العمل». روایت دیگر: «یکی از آن دو گفت: امر ما، ای رسول الله؟ دیگری هم همان‌طور».
- قوله: «فقال یا ابا موسی یا یا عبد الله بن قیس» - راوی شک دارد که کدام یک خطاب شده است.
- قوله: «قلت والذی بعثک بالحق ما اطلعانی علی ما فی أنفسهما» - در روایت ابی العمیس آمده: «عذر پیش کردم به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و گفتم ندانستم حاجت آنها چه بود؛ پیامبر مرا تصدیق و عذر من را پذیرفت».
- قوله: «لن او لا» - راوی شک دارد. در روایت یزید در مسلم: «إنا والله» آمده است.
- قوله: «لا نستعمل علی عملنا من أراد» - در روایت ابی العمیس آمده: «کسی که از ما درخواست کند... با فتح لام، و در روایت یزید: «کسی از او نخواست و کسی به او حرص نکرد»، و در روایت دیگر: «گفت: در میان شما کسی بود که درخواستش کرد اما از آنها در هیچ کاری استفاده نکرد تا مرد». این روایت را احمد از طریق اسماعیل بن ابی خالد از برادرش از ابی برده نقل کرده و ابی داود میان او و ابی برده شخصی وارد کرده است.



قوله: «ثم أتبعه» - با همزه و مثناة ساکنه.

قوله: «معاذ بن جبل» - به حالت نصب، یعنی پس از او فرستاده شد. ظاهر آن است که بعد از حرکت ابو موسی، معاذ به او پیوست. در برخی نسخه‌ها «أتبعه» با همزه وصل و تشدید آمده و «معاذ» به رفع آمده، اما پیش‌تر در معازی آمده: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ابو موسی و معاذ را به یمن فرستاد و گفت: یسرا و لا تعسرا». این جمله ممکن است بیانگر آن باشد که معاذ بعد از تعیین ابو موسی فرستاده شد، اما قبل از حرکت، پیامبر به آن‌ها وصیت کرد. همچنین ممکن است منظور این باشد که هر یک از آن‌ها را جداگانه وصیت کرده است.

قوله: «فلما قدم علیه» - پیش‌تر گفته شد هر یک کار مستقل خود را داشت و وقتی در زمین خود حرکت می‌کرد، به نزد دیگری نزدیک می‌شد و عهده‌ی برقرار می‌کرد. در روایت دیگری آمده: «فجعلاً یتزاوران، فزار معاذ أبا موسی» و در روایت دیگری: «فصرب فسطاطاً». معنای «ألقى له وسادة» این است که فرشی برای نشستن او پهن کرد. باجی و أصیلی نقل کرده اند که منظور ابن عباس از «فاضطجعت فی عرض الوسادة» همان فرش بوده است. نووی گفته این ضعیف یا باطل است و منظور فقط وساده‌ای است که زیر سر می‌گذارند. معمولاً برای احترام می‌گذاشتند.

در حدیث عبد الله بن عمرو آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وارد شد و برای او وساده‌ای انداخت. در حدیث ابن عمر نیز آمده: پیامبر به عبد الله بن مطیع وساده‌ای انداخت، او گفت: «من برای نشستن نیامده‌ام». در هیچ کتاب زبان فارسی یا عربی «فرش» به معنای «وساده» ذکر نشده است.

قوله: «قال انزل» - یعنی روی وساده بنشین.

قوله: «فإذا رجل...» - جمله حالیه بین امر و جواب است. نام مرد ذکر نشده است. گفته شده: «او یهودی بود، سپس مسلمان شد، بعد یهودی شد و دوباره به دین اسلام و سپس به دین بد بازگشت.»

در روایت احمد از طریق ایوب از حمید بن هلال از ابی برده آمده: «معاذ بن جبل به نزد ابو موسی آمد، مردی را دید و گفت: چه کسی این است... ما او را مسلمان می‌خواهیم از زمانی که حدود دو ماه پیش فکر می‌کنم...» در روایت طبرانی آمده که پیامبر صلی الله



علیه و آله وسلم به آن دو دستور داد تا مردم را آموزش دهند. معاذ به ابو موسی سر زد و مردی را دید که با زنجیر بسته شده بود، گفت: «ای برادر، آیا برای عذاب مردم فرستاده شدیم؟ ما تنها برای تعلیم دین و دستور به آنچه سودمند است فرستاده شدیم.» مرد گفت: «او مسلمان شد سپس کفر ورزید.» معاذ گفت: «به الله قسم که پیامبر را به حق فرستاده است، تا او را با آتش نسوزانم دست بر نمی دارم.»

قوله: «لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله» - خبر مبتدا محذوف یا ممکن است به حالت نصب باشد.

قوله: «ثلاث مرات» - یعنی این سخن سه بار تکرار شد. ابو داود ذکر کرده که ابو موسی می گفت: «بنشین» و معاذ می گفت: «نمی نشینم»، بنابراین «سه بار» از سخنان راوی است نه ادامه سخن معاذ. در روایت ایوب بعد از «قضاء الله ورسوله» آمده: «کسی که از دین خود بازگردد... گردنش زده شود».

قوله: «فأمر به قتل» - در روایت ایوب آمده: «سوگند به الله، نمی نشینم تا گردنش زده شود» و در روایت طبرانی: «چوب آورد و آتش زد و او را در آن انداخت». می توان جمع کرد که ابتدا گردنش زده شد و سپس در آتش انداخته شد.

از این رو معلوم می شود که معاذ و ابو موسی جواز تعذیب با آتش و انداختن مرده در آتش را به منظور ترساندن دیگران تأیید می کردند.

ابی داود از طریق طلحة بن یحیی و یزید بن عبدالله از ابی برده از ابی موسی نقل کرده: «به معاذ رسیدم...» داستان یهودی آمده و در آن گفته: «من از شترم پایین نمی آیم تا کشته شود»؛ گفته شده او قبلاً استتابه شده بود.

همچنین از طریق ابی اسحاق الشیبانی از ابی برده نقل شده: «ابی موسی با مردی که از اسلام بازگشته بود مواجه شد، او را دعوت کرد، اما حدود بیست شب یا کمی کمتر نپذیرفت، معاذ آمد و دعوت کرد، اما نپذیرفت و گردنش زده شد.» ابو داود این روایت را از عبد الملك بن عمیر از ابی برده نقل کرده و استتابه ذکر نشده است؛ ابن فضیل نیز چنین نقل کرده است.

و مسعودی درباره ی قاسم، یعنی پسر عبدالرحمن، در این داستان گفته است: «فرود نیامد تا گردنش زده شد و او را استتابه نکرد.»



و این با روایت مستند و ثابت مخالف است، زیرا معاذ او را استتابه کرده است و این روایت از آن روایت قوی‌تر است، و روایات سکوت‌کننده نیز آن را نقض نمی‌کنند. و اگر بخواهیم روایت مسعودی را ترجیح دهیم، در این صورت برای کسانی که می‌گویند مرتد بدون استتابه کشته می‌شود، حجتی نیست؛ زیرا معاذ به همان استتابه پیشین ابوموسی اکتفا کرده است. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، معاذ روایت کرده است که دستور به استتابه مرتد و مرتده داده شده است.

در مورد جمله: «ثم تذاکرا قیام اللیل» در روایت سعید بن ابی برده آمده است: «گفت: چگونه قرآن می‌خوانی؟» یعنی در نماز شب.

در مورد جمله: «فقال أحدهما» منظور معاذ است، و در روایت سعید بن ابی برده آمده است: «ابو موسی گفت: آن را ایستاده و نشسته و بر مرکب بخوان و آن را برتری بده» (با فاء و قاف بین آنها و واو ثقیل) یعنی باید قرائت قرآن را در همه حالات پیوسته انجام دهد. در روایت دیگری آمده است: «ابو موسی گفت: تو چگونه می‌خوانی، ای معاذ؟ گفت: شب اول می‌خوابم و سپس برمی‌خیزم و پس از انجام حاجتم، آنچه الله برایم نوشته است می‌خوانم.» در مورد جمله: «وَأَرْجُو فِی نَوْمَتِی مَا أَرْجُو فِی قَوْمَتِی» در روایت سعید آمده و همچنین «أَحْتَسِبُ» در هر دو موضع ذکر شده است، همان‌طور که در بیان مغازی پیش‌تر توضیح داده شد. معنی آن این است که معاذ امید دارد در استراحت شبانه نیز همانند وقت بیداری، پاداش بگیرد تا برای نماز شب نشاط بیشتری داشته باشد.

شواهد حدیث:

- تعیین دو حاکم بر یک شهر و تقسیم حکومت بین دو نفر،
- کراهت درخواست و حرص بر امارت و جلوگیری از حرص بر آن،
- دیدار و مراوده‌ی برادران، امیران و علما،
- گرامی داشتن مهمان،
- پیش‌دستی در نهی از منکر،
- اجرای حدود بر کسی که بر او واجب است،



■ و کارهای مباح اگر با نیت درست انجام شوند، پاداش دارند، خصوصاً وقتی وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد واجب یا مستحب یا تکمیل یکی از آنها باشند.^۱

۳ - باب قَتْلُ مَنْ أَبِي قَبُولُ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ

باب: کشتن کسی که از قبول فرایض سرباز زند، و آنچه به ارتداد نسبت داده می‌شود
توضیح: ابن حجر گفته است: «باب قتل من أبی قبول الفرائض» یعنی جواز قتل کسی که از انجام واجبات امتناع کند.
 مهلب گفته است: کسی که از قبول واجبات امتناع می‌کند، ابتدا بررسی می‌شود؛ اگر پذیرفت که مثلاً زکات واجب است، با اجبار از او گرفته می‌شود و کشته نمی‌شود. ولی اگر امتناع خود را با مقاومت همراه کند، با او قتال می‌شود تا توبه کند.
 مالک در موطأ گفته است: اگر کسی از انجام یکی از فرائض الله جلوگیری کند و مسلمین نتوانند آن را از او بگیرند، جهاد علیه او حق مسلمین است.
 ابن بطلان گفته است: منظور این است که اگر او واجب بودن آن را پذیرفته است، اختلافی نیست.

در مورد جمله: «وما نسبوا إلى الردة» یعنی به آنها نام مرتد اطلاق شده است.
 کرمانی گفته است: «ما» در جمله «وما نسبوا» نافی است، اما ظاهراً به معنای مصدر نیز هست؛ یعنی «نسبت دادن آنان به ارتداد».
 و اشاره دارد به آنچه در برخی طرق حدیث آمده است، که سه گروه از اهل ارتداد وجود داشتند:

۱. گروهی که به پرستش بت‌ها بازگشتند،
 ۲. گروهی که از مسیلمه و أسود العنسی پیروی کردند و هر کدام پیش از وفات پیامبر ادعای نبوت کردند،
- مسیلمه توسط ابوبکر و خالد بن ولید کشته شد،
 أسود کمی پیش از وفات پیامبر کشته شد، و عده‌ای که به او ایمان آورده بودند، توسط کارگزاران پیامبر در خلافت ابوبکر مورد قتال قرار گرفتند،

^۱ - همان.



۳. گروهی که به اسلام ادامه دادند اما زکات را انکار کردند و آن را مخصوص زمان پیامبر دانستند؛ همان کسانی که عمر با ابوبکر در قتالشان وارد شد، همان طور که در حدیث باب ذکر شده است.

و ابومحمد بن حزم در کتاب «الملل والنحل» گفته است: بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اعراب به چهار دسته تقسیم شدند:

۱. گروهی که همان طور که در زمان پیامبر بودند، باقی ماندند و آنان اکثریت بودند.
۲. گروهی که همچنان بر اسلام ماندند، اما گفتند که فقط شریعت ها را اجرا می کنیم جز زکات. این گروه زیاد بودند، ولی نسبت به گروه اول کم بودند.
۳. گروهی که آشکارا به کفر و ارتداد روی آوردند، مانند اصحاب طلیحه و سجاح. این گروه نسبت به قبلی ها کم بودند، اما در هر قبیله کسانی بودند که در برابر مرتدین مقاومت می کردند.

۴. گروهی که توقف کردند و از هیچ یک از سه گروه دیگر پیروی نکردند و منتظر ماندند تا مشخص شود کدام گروه غالب می شود.

ابوبکر برای مقابله با آنان سپاهی فرستاد، و در نتیجه، فیروز و همراهانش بر سرزمین های آسود غلبه کردند و او را کشتند، همچنین مسیلمه در یمامه کشته شد، طلیحه و سجاح به اسلام بازگشتند، و اکثر کسانی که مرتد شده بودند دوباره به اسلام بازگشتند. بدین ترتیب، پیش از گذشت یک سال، همه به دین اسلام مراجعت کردند و حمد و سپاس الله سزاوار است.^۱

۶۹۲۴ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَصُوُّوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » .

۶۹۲۵ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَوْ مَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

^۱ - همان.



وسلم - لِقَاتِلَهُمْ عَلَى مَنَعِهَا . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وفات نمود، ابو بکر به خلافت رسید، عده ای از اعراب مرتد شدند، ابو بکر تصمیم گرفت تا با آنان بجنگد، عمر به او گفت: چطور با آنان می جنگی؟ در حالیکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: به من دستور داده شده است با مردم بجنگم تا اینکه بگویند: لا إله إلا الله، و هر کسی به وحدانیت الله اعتراف کند، جان و مالش از جانب من محفوظ است مگر در مقابل حقی که به عهده دارد، اما حساب (قصد و نیت و کارهای پنهانی او) با الله است. ابو بکر در جواب گفت: قسم به الله با کسانی که نماز را از زکات جدا می سازند، و نماز را می خوانند ولی از پرداخت زکات خودداری می کنند می جنگم، زکات حقی است بر مال که باید گرفته شود، قسم به الله چنانچه آنان بُزی را که به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می دادند به من ندهند، به خاطر آن با ایشان می جنگم. عمر گفت: قسم به الله این تصمیم قاطع تنها به این دلیل است که الله قلب ابوبکر را وسعت و روشنی بخشیده است، و من متوجه شدم که گفته او حق است».

توضیح: عبارت «ابوهریره گفت» در روایت مسلم به صورت «عن أبی هریره» نقل شده است و اکثر راویان از زهری این سند را روایت کرده‌اند، به گونه‌ای که از ابا هریره از عمر و از ابوبکر نقل شده است.

یونس بن یزید از زهری از سعید بن المسیب نقل کرده که ابا هریره به او گفته است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «من مأمورم که با مردم بجنگم» و این حدیث به صورت مسند ابا هریره ذکر شده است و در آن به ابوبکر و عمر اشاره‌ای نشده است. مسلم آن را روایت کرده و می‌توان آن را به این معنا فهمید که ابا هریره اصل حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده و شاهد مناظره ابوبکر و عمر بوده و آن را همان‌طور که رخ داده است نقل کرده است.

این برداشت را تأیید می‌کند که این حدیث بدون واسطه از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، و مسلم آن را از طریق علاء بن عبدالرحمن بن یعقوب از پدرش و از طریق ابوصالح ذکوان هر دو از ابا هریره نقل کرده است. ابن خزیمه از طریق ابی



العنسی و سعید بن کثیر بن عبید از پدرش و احمد از طریق همام بن منبه روایت کرده است. مالک خارج از موطن، ابن منده در کتاب ایمان و دیگران نیز از ابا هریره نقل کرده‌اند، و ابن عمر، جابر و طارق اشجعی نیز آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده‌اند.

«و کفر من کفر من العرب» در حدیث انس در ابن خزیمه آمده است: «پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اکثریت اعراب مرتد شدند.»

«ای ابا بکر، چگونه با مردم می‌جنگی؟» در حدیث انس به صورت «آیا می‌خواهی با اعراب بجنگی؟» آمده است.

«مأمورم که با مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله» بیشتر راویان این تعبیر را نقل کرده‌اند. در روایت طارق در مسلم آمده است: «کسی که الله را یگانه بداند و به آنچه غیر از او عبادت می‌شود کافر شود، خون و مال او حرام است.» در حدیث ابن عمر: «تا آنکه شهادت دهند که لا اله الا الله و محمد رسول الله، نماز را برپا کنند و زکات بدهند.» در روایت‌های دیگر آمده است: «تا شهادت دهند که لا اله الا الله و محمد بنده و رسول اوست، قبله ما را بپذیرند، ذبیحه ما را بخورند و نماز ما را بجا آورند، و به من و آنچه آورده‌ام ایمان بیاورند.»

خطابی اشاره کرده است که بعضی از شیعیان روایت باب را متناقض می‌دانند؛ زیرا در آغاز آمده است که آنان کافر شدند و در انتها ذکر شده که بر اسلام ماندند اما زکات را ترک کردند. پس اگر آنان مسلمان بودند، چگونه جنگ با آنان و گرفتن فرزندانشان جایز شد؟ و اگر کافر بودند، چگونه عمر بین نماز و زکات تمایز گذاشت؟ در جواب این سؤال اشاره شده که آنان نماز را قبول داشتند.

گفته شد: پاسخ این است که کسانی که به ارتداد نسبت داده شدند، دو دسته بودند:

۱. دسته‌ای که به پرستش بت‌ها بازگشتند.

۲. دسته‌ای که زکات را ترک کردند و آیه شریفه «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیم بها وصل علیهم إن صلاتک سکن لهم» را تأویل کردند و مدعی شدند که پرداخت زکات مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا غیر او آنان را پاک نمی‌کند و بر آنان نماز نمی‌خواند؛ پس چگونه نماز او آرامش آنان باشد؟

عمر در عبارتی که گفت «با مردم بجنگ»، منظورش دسته دوم بود، زیرا در مورد کشتن دسته اول هیچ تردیدی نداشت، همان‌طور که در جنگ با سایر پرستندگان بت، آتش، یهود و



نصارا تردید نکرد. گویا عمر تنها بخشی از حدیث را در نظر داشت و جزئیات مربوط به نماز و زکات را در ذهن داشت. عبد الرحمن بن یعقوب نیز آن را با عبارت کلی تر «و يؤمنوا بی وبما جئت به» روایت کرده است؛ زیرا از مقتضای این عبارت برمی آید که هر کس چیزی از آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده و دعوت کرده انکار کند و در برابر آن مقاومت کند و جنگ برپا نماید، باید کشته شود اگر اصرار ورزد. این شبهه ناشی از اختصار روایت است؛ گویی راوی قصد بیان کامل متن حدیث را نداشته و فقط مناظره ابوبکر و عمر را نقل کرده و بر دانش مخاطبان از اصل حدیث تکیه کرده است.

در این پاسخ تأملی هست، زیرا اگر عمر در حدیث می گفت «تا نماز را برپا کنند و زکات دهند»، تردیدی در جنگ با آنان نبود، زیرا هدف جنگ ترک هر کسی بود که شهادتین را نگوید یا نماز و زکات را برپا نکند. عیاض گفته است: حدیث ابن عمر نشان دهنده جنگ با کسانی است که نماز نخوانده و زکات نپرداخته اند، همانند کسانی که شهادتین را نپذیرفته اند. احتجاج عمر بر ابوبکر و پاسخ ابوبکر نشان می دهد که هیچ یک نماز و زکات را در حدیث شنیده بودند؛ اگر عمر شنیده بود، احتجاج نمی کرد و اگر ابوبکر شنیده بود، پاسخ می داد و نیازی به بیان «جز به حق او» نبود.

اگر ضمیر در عبارت «بحقه» به اسلام بازگردد، هر آنچه حق اسلام باشد، شامل آن می شود و به همین دلیل صحابه بر جنگ با کسانی که زکات را انکار کردند، اتفاق نظر داشتند. عبارت «لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة» ممکن است با تشدید یا تخفیف «فرق» خوانده شود. منظور از «فرق» کسی است که نماز را پذیرفته ولی زکات را انکار کرده یا مانع آن شده است. عبارت «کفر» در ابتدای داستان برای شامل شدن هر دو گروه آمده است؛ در مورد کسانی که حقیقت را انکار کردند، معنای حقیقی دارد و در مورد دیگران مجازی و به جهت غالب بودن است. ابوبکر آنان را جنگید و به جهل آنان عذر نداد، زیرا خودشان جنگ برپا کرده بودند و پس از اصرار، با آنان جنگید.

مازری گفته است: ظاهر حدیث نشان می دهد که عمر موافق جنگ با کسانی بود که نماز را انکار کردند و ابوبکر آنان را به همان شیوه در مورد زکات الزام کرد، اگر در کتاب و سنت ذکر شده باشد.



عبارت «فإن الزكاة حق المال» اشاره به این دارد که تقسیم نکردن نماز و زکات صحیح نیست، زیرا حق نفس نماز و حق مال زکات است؛ کسی که نماز می‌خواند، جان خود را حفظ کرده و کسی که زکات می‌دهد، مال خود را حفظ کرده است. اگر کسی نماز نخواند یا زکات نپردازد و جنگ برپا کند، با او برخورد می‌شود و زکات از مال او گرفته می‌شود.

عبارت «والله لو منعوني عناقا» پیش‌تر در باب «أخذ العناق» و در «الصدقه» از کتاب زکات ضبط شده است. در روایت قتیبه از لیث در مسلم «عقالا» آمده و بخاری آن را در کتاب الاعتصام نقل کرده و به صورت کنایه ذکر کرده است. اختلافی در این لفظ است؛ برخی گفته‌اند «عناقا» صحیح است و به همین اشاره بخاری کرده است. عیاض بر اساس آن استدلال کرده که اگر گوسفند خردسال باشد (عناق) زکات آن صحیح است و اگر مادرش فوت کرده باشد، می‌توان زکات را انجام داد.

نووی گفته است منظور این است که عناق‌ها کوچک بودند و مادرانشان در طول سال فوت کرده بودند، بنابراین زکات آن‌ها بر اساس طول زندگی مادرانشان انجام می‌شود، حتی اگر هیچ مادری باقی نمانده باشد. این همچنین شامل حالتی است که اکثر بزرگ‌ها فوت کرده و خردسالان زنده مانده‌اند؛ در این صورت، سال‌گرد بر بزرگ‌ها بر اساس باقی‌مانده و بر خردسالان بر اساس عمر آن‌ها محاسبه می‌شود.

برخی از مالکیان گفته‌اند: «عناق» و «جدعة» در زکات شترهای کم که با گوسفند زکات داده می‌شوند کافی است، و در مورد گوسفند هم اگر «جدعة» باشد همین حکم برقرار است. این قول با روایت ابی برده در مورد قربانی «فإن عنادی عناقا جدعة» تأیید می‌شود. پیش‌تر در کتاب زکات درباره این موضوع بحث شده است.

برخی گفته‌اند روایت محفوظ است و معنای مشخصی دارد. نووی نیز بر همین روش عمل کرده و گفته است: منظور این است که حدیث دو بار ذکر شده، یک بار «عناق» و یک بار «عقال».

گفته شد: این نظریه دور از حقیقت است، زیرا متن و اصل روایت یکی است. گفته شده «عقال» گاهی به صدقه عمومی سالانه اطلاق می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود از آن سال صدقه‌ای گرفته شد، همان‌گونه که مازری این را از کسائی نقل کرده و از یک بیت شعر برای تأیید آن استفاده کرده است: «سعی عقالا فلم يترك لن سندا»، و اگر عمرو دو «عقال»



گرفته باشد، همین موضوع مصداق دارد. عمرو در اینجا پسر عتبه بن ابی سفیان بود و عمویش معاویه او را مأمور جمع‌آوری صدقات می‌کرد.

عیاض از ابن وهب نقل کرده که «عقال» همان فريضه شتر است. همچنین از نضر بن شميل و ابی سعید الضریر نقل شده که «عقال» چیزی است که از مالک گرفته می‌شود، و برای نعام و میوه نیز صادق است؛ یعنی مالک آن را معین کرده است.

مبرد گفته است: «عقال» چیزی است که کارگزار از صدقه معین می‌گیرد، و اگر جبران آن به شکل دیگری انجام شود، گفته می‌شود به صورت نقد گرفته شده است. بر این اساس، هیچ اشکالی ندارد.

اکثر فقها «عقال» را به معنای واقعی آن گرفته‌اند، یعنی همان طنابی که برای بستن شتر استفاده می‌شود. عیاض از واقدی نقل کرده که مالک بن ابی ذئب گفته است: «عقال» همان طناب شتر است. ابی عبید نیز گفته است: «عقال» نام طنابی است که با آن شتر بسته می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد بن مسلمة را برای جمع‌آوری صدقه فرستاد و او همراه هر فريضه یک «عقال» می‌گرفت. نووی گفته است: بسیاری از محققان نیز بر این نظر هستند.

ابن التیمی در کتاب «التحریر» گفته است: تفسیر «عقال» به صدقه عمومی سالانه زورگویی است و مانند تأویل‌هایی است که در احادیث دیگر به کار رفته است. درست این است که منظور همان طنابی است که شتر با آن بسته می‌شود. دلیلی بر این امر این است که در روایت‌های دیگر از «عناقا» و «جدیا» استفاده شده که نشان‌دهنده بزرگی یا ارزش آن است. ثوری گفته است: این صحیح است و نباید چیزی غیر از آن منظور شود.

عیاض گفته است: برخی از فقها با این استدلال، جواز گرفتن زکات از کالاهای تجاری را اثبات کرده‌اند، ولی این نظر دارای اشکال است. نظر صحیح این است که «عقال» به صورت مستقل گرفته نمی‌شود، بلکه همراه فريضه‌ای که با آن بسته شده گرفته می‌شود، یا اینکه گفته شده این عبارت برای بزرگ‌نمایی ذکر شده است تا اگر صدقه به پیامبر داده می‌شد، ارزش آن را نشان دهد. نووی گفته است: ارزش «عقال» در زکات نقد، فلزات، معادن، محصولات زراعی و زکات فطر معتبر است، و اگر جمع‌کننده صدقه آن را گرفت، صحیح



است، و در گوسفندان خردسال نیز اگر فقط یکی گرفته شود، ارزش آن همان «عقال» است. برخی فقها تصور کرده‌اند که این فقط برای بزرگ‌نمایی است، که اشتباه است.

خطابی گفته است: برخی «عقال» را برای زکات کالاهای تجاری حمل کرده‌اند، و برخی دیگر آن را به طناب خود اجناس نسبت داده‌اند، و شافعی گفته است که بین جنس و نقد مخیر است. ظاهر همه این‌ها این است که «عقال» همراه فریضه گرفته می‌شود، همان‌طور که از عایشه نقل شده: «از سنت صدقه‌دهنده بود که با طناب بین دو شتر آن‌ها را محکم کند تا شترها پراکنده نشوند»، و همین روایت از زهری نقل شده است.

در روایت ابوبکر: «اگر از من عقلی منع می‌شد، مردم آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌رساندند»، دیگر نیازی به تأویل به بزرگ‌نمایی ندارد.

خلاصه آنکه: هرگاه چیزی که باید به پیامبر داده می‌شد، منع شود، حتی اگر کم باشد، با آن برخورد می‌شود، زیرا تفاوتی بین کم و زیاد نیست. این شامل تمام تأویلات و برداشت‌هایی است که پیش از فهم درست قابل تصور نیست و به هیچ وجه مقصود ابوبکر نبوده است.

ابن حجر می‌گوید: کسی که روایت را به بزرگ‌نمایی تفسیر کرده، منظورش این بوده که چیزی که در این مورد مطرح است، باید از جنس همان چیزی باشد که حکم بر آن جاری است؛ بنابراین آن را به بزرگ‌نمایی حمل کرده‌اند. الله دانایتر است.^۱

گفته‌ی عمر بن خطاب: «به الله سوگند همین که دیدم الله سینه‌ی ابوبکر را برای جنگ گشود، دانستم که آن حق است»؛ یعنی روشن شد که استدلالش درست است، نه اینکه تنها از او تقلید کرده باشد.^۲

فوائد حدیث:

۱) کسانی که در این وقت کافر شدند، سه گروه بودند، گروه اول: پیروان مسیلمه کذاب، واسود عنسی که ادعای نبوت آن دو کذاب را تصدیق و تایید نمودند، گروه دوم: کسانی بودند که از دین بر گشته و تمام اساسات دین از نماز و روزه و زکات و حج را انکار

^۱ - فتح الباری.

^۲ - فتح الباری.



نمودند، و بالاخره گروه سوم: که ذکرشان در حدیث آمده است ولی از فرضیت زکات انکار نمودند و از دادن آن خود داری ورزیدند.

۲) قاضی عیاض می گوید: اینکه در این حدیث به گفتن (لا إله إلا الله) در عصمت جان مال اکتفاء شده است، نسبت به مشرکین و بت پرستان است، ولی نسبت به دیگران که [پیش از داخل شدن به اسلام] به توحید الله عقیده دارند، در عصمت جان و مال، گفتن تنها (لا إله إلا الله) کفایت نمی کند، بلکه باید به علاوه بر آن، به نبوت نبی کریم نیز ایمان بیاورند، و از همین سبب است که در حدیث دیگری آمده است که: «... وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة».

ولی نظرم این است که گفتن (لا إله إلا الله) همان طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، سبب عصمت جان و مال می شود، نه سبب داخل شدن به اسلام، بنابراین اگر کسی مانند یهود و نصاری تنها همین کلمه را می گوید ولو آنکه مسلمان نمی شود، ولی جان و مالش جز به حق آن که دادن جزیه باشد، در عصمت می ماند، و از همین سبب بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم با یهود و نصاری اگر جزیه می دادند، و عهد شکنی نمی کردند، به جنگ و مقاتله نمی پرداختند، و الله تعالی أعلم.

۳) از ظاهر حدیث چنین دانسته می شود که در بزغاله و بره زکات لازم می شود، و این نظر عموم علماء و امام ابو یوسف از مذهب حنفی است، ولی نظر امام ابو حنیفه آن است که در بره و بزغاله زکات لازم نمی شود، و ذکر بزغاله در این حدیث به جهت مبالغه در گرفتن زکات است، نه در بیان آنچه که در آن زکات واجب می شود

۴) کسیکه مرتد شد، اگر (لا إله إلا الله) گفت، در ظاهر حکم به مسلمان بودن او می شود، ولو آنکه در باطن کافر باشد، ولی در قبول توبه^۱ زندیق اختلاف است، امام مالک می گوید توبه^۱ زندیق قبول نمی شود، و باید کشته شود، ولی در نزد احناف توبه^۱ زندیق نیز مقبول است.

۵) مرتد شدن سبب سقوط زکات نمی گردد، بنابراین اگر کسی مرتد شد، خواه دوباره مسلمان می شود، و خواه نمی شود، باید زکات مالش از وی گرفته شود.

۶) جواز اجتهاد در رخدادهای نوپدید،^۱

^۱ از این به بعد، از فتح الباری گرفته شده است و قبل از آن، از «فیض الباری».



۷) ارجاع مسائل به اصول،

۸) مناظره بر پایه‌ی اصول و بازگشت به قول راجح،

۹) رعایت ادب در مناظره با پرهیز از تصریح به خطا و به‌کارگیری لطافت در سخن،

۱۰) برپایی حجت تا برای طرف مقابل آشکار شود. و اگر بعد از آشکار شدن حجت،

عناد ورزید، در آن هنگام شایسته‌ی سختگیری است، به اندازه‌ی حال او.

۱۱) همچنین در این حدیث، جواز سوگند خوردن برای تأکید مطلب آمده است.

۱۲) و در آن، نهی از کشتن کسی که «لا إله إلا الله» بگوید، هرچند چیزی بر آن نیفزاید، وجود دارد. این درست است؛ اما آیا صرف گفتن این جمله او را مسلمان می‌کند؟ راجح آن است که نه؛ بلکه باید از کشتن او دست کشید تا مورد آزمایش قرار گیرد. اگر به رسالت نیز شهادت داد و به احکام اسلام ملتزم شد، حکم به اسلامش داده می‌شود. به همین اشاره دارد استثنای پیامبر در عبارت «إلا بحق الإسلام». بغوی گفته است: کافر اگر مشرک بت‌پرست یا ثنوی باشد و یکتایی الله را نمی‌پذیرفت، وقتی گفت «لا إله إلا الله»، حکم به اسلامش داده می‌شود، سپس وادار می‌گردد همه‌ی احکام اسلام را بپذیرد و از هر دینی جز اسلام بی‌زاری جوید. اما اگر کسی اصل توحید را پذیرفته ولی نبوت را انکار کند، اسلامش پذیرفته نیست تا بگوید «محمد فرستاده‌ی الله است». اگر هم معتقد باشد رسالت محمدی مخصوص عرب است، باید تصریح کند که رسالت او برای همه‌ی جهانیان است. و اگر کفر او از راه انکار واجبی یا حلال شمردن حرامی باشد، باید از عقیده‌ی خود بازگردد. و مقتضای سخن بغوی که گفت «مجبور می‌شود» این است که اگر نپذیرد، حکم مرتد بر او جاری می‌شود. قفال هم صریحاً چنین گفته و به همین حدیث استدلال کرده است، اما به خطا پنداشته که هیچ خبر صحیحی نگفته: «مأمور شده‌ام با مردم بجنگم تا بگویند: لا إله إلا الله و محمد رسول الله»؛ حال آنکه چنین حدیثی در صحیح بخاری و مسلم در کتاب ایمان با روایت ابن عمر آمده است: «تا شهادت دهند که هیچ معبودی جز الله نیست و محمد فرستاده‌ی الله است». پس ممکن است مراد از «لا إله إلا الله» در اینجا همان تلفظ به دو شهادت باشد، چون این عبارت علم برای آن شده است. و دیگر طرق صریحاً هر دو شهادت را ذکر کرده‌اند. ۱۳) از این حدیث برای این استدلال شده که زکات از مرتد ساقط نمی‌شود. اما پاسخ داده شده که مرتد کافر است و کافر مخاطب به زکات نیست بلکه به ایمان دعوت می‌شود. پس عمل ابوبکر حجت بر این معنا نیست، بلکه حجت در جنگ با کسانی است که از روی



شبهه زکات را ندادند؛ آنان به کفر متهم نشدند تا وقتی حجت بر آنان اقامه شود. صحابه پس از غلبه بر آنان اختلاف کردند: آیا اموالشان غنیمت گرفته شود و فرزندانشان اسیر شوند، مانند کافران؟ یا نه، مانند باغیان با آنها رفتار شود؟ ابوبکر نظر نخست را برگزید و بدان عمل کرد. عمر با او در این باره مناظره کرد، همان گونه که در «کتاب احکام» خواهد آمد، و به نظر دوم مایل شد و دیگران در دوران خلافتش با او هم رأی شدند. در نهایت اجماع بر این مستقر شد که اگر کسی از روی شبهه، فریضه‌ای را انکار کند، او را به بازگشت وادار می‌کنند، و اگر جنگ را برپا کند با او می‌جنگند و حجت بر او اقامه می‌شود؛ اگر بازگشت، پذیرفته می‌شود و گرنه در حکم کافر است. گفته شده که اصبح مالکی بر قول نخست باقی ماند و این از موارد نادر مخالف بود.

۱۴) قاضی عیاض گفت: از این ماجرا استفاده می‌شود که اگر اجتهاد حاکم در موضوعی که نصی درباره‌اش وجود ندارد به چیزی برسد، اطاعت از او واجب است، هرچند مجتهد دیگری نظر مخالف داشته باشد. و اگر بعداً همان مجتهد مخالف به حکومت برسد، باید طبق اجتهاد خودش عمل کند و مخالفت با حکم پیشین جایز است. نمونه‌اش اینکه عمر در ماجرای جنگ با مانعان زکات، از ابوبکر اطاعت کرد هرچند نظر مخالف داشت، ولی در خلافت خودش به اجتهاد خویش عمل کرد و صحابه و دیگران هم با او موافق شدند. این ماجرا یکی از مواردی است که بحث «اجماع سکوتی» را روشن می‌کند؛ زیرا برای حجیت آن شرط است که مانعی از انکار وجود نداشته باشد، و اینجا چنین بود.

۱۵) خطابی گفت: در این حدیث آمده که هر کس اسلام را آشکار کند، احکام ظاهری اسلام بر او جاری می‌شود، هرچند در باطن کافر باشد. اختلاف فقط در کسی است که فساد عقیده‌اش آشکار شود و سپس تظاهر به بازگشت کند؛ آیا بازگشت او پذیرفته می‌شود یا نه؟ اما در مورد کسی که حالش پوشیده است، هیچ اختلافی نیست که احکام ظاهری اسلام بر او جاری می‌شود.



۴ - باب إِذَا عَرَّضَ الذَّمُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُصِرَّ
نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ

باب: اگر ذمی و غیر او، به کنایه و اشاره به پیامبر صلی الله علیه وسلم دشنام دهند و به
صراحت نگویند، مانند این گفته: «السام علیکم». (مرگ بر شما)

توضیح: گفته‌ی او: «باب اگر ذمی یا غیر او (یعنی معاهد یا کسی که اسلام را آشکار
می‌کند) به پیامبر ناسزا گوید».

مقصود از «بسبب النبی صلی الله علیه وسلم» دشنام و تحقیر اوست. جمله‌ی «ولم
یصرح» برای تأکید است، زیرا «تعریض» مخالف تصریح است، و توضیح آن پیشتر در آیه‌ی
«ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء» گذشت.

گفته‌ی او: «مانند گفتن السام علیکم». در روایت کشمیه‌نی آمده «السام علیکم» به
صورت مفرد، و همین در حدیث عایشه و ابن عمر در این باب است، ولی در حدیث انس و اژه
«علیک» به صورت مفرد آمده است. این احادیث قبلاً در «کتاب استیذان» با شرح بیان شد.
اشکال شده که این لفظ اصلاً تعریض به دشنام نیست. پاسخ آن است که مقصود از تعریض
در اینجا مطلق خلاف تصریح است، نه تعریض اصطلاحی بلاغی.

ابن المنیر گفت: حدیث باب به طریق اولی مطابق عنوان است؛ زیرا جرح شدیدتر از سب
است، پس گویا بخاری نظر کوفیان را در این مسئله ترجیح داده است. اما در این نظر اشکال
است، چون بخاری حکم قطعی نداده است، و جایز است ترک قتل کسی که چنین گفته باشد
به مصلحت تألیف قلوب باشد، نه اینکه اصلاً کشتن او واجب نباشد. ابن المنذر نقل کرده که
علما اجماع دارند که اگر کسی به صراحت به پیامبر دشنام دهد، باید کشته شود. ابوبکر
فارسی، از بزرگان شافعیان، در «کتاب الإجماع» گفته: هر کس پیامبر را به دشنامی صریح
متهم کند، بی تردید کافر است، و اگر توبه هم کند، قتل از او ساقط نمی‌شود، چون حد دشنام
به پیامبر قتل است و این حد با توبه ساقط نمی‌شود.

قفال مخالفت کرد و گفت: دشنام موجب کفر است، و با بازگشت به اسلام، قتل ساقط
می‌شود. صیدلانی هم گفته: قتل ساقط می‌شود ولی حد قذف واجب است، و امام این قول را
ضعیف دانست. اما اگر کسی به تعریض ناسزا بگوید، خطابی گفت: نمی‌دانم در وجوب قتل او
در صورت مسلمان بودن اختلافی باشد. ابن بطال گفته: علما درباره‌ی سب پیامبر اختلاف
کرده‌اند؛ در مورد اهل عهد و ذمه مانند یهودیان، ابن قاسم از مالک نقل کرده که باید کشته



شوند مگر آنکه اسلام بیاورند. و درباره‌ی مسلمان، بی‌استتابه کشته می‌شود. ابن‌المنذر از لیث و شافعی و احمد و اسحاق هم همین را درباره‌ی یهودی و مانند او نقل کرده است. و از طریق ولید بن مسلم از اوزاعی و مالک درباره‌ی مسلمان آمده که این کار «رذّه» است و باید از او توبه خواست.

و نزد کوفیان اگر ذمی باشد، تعزیر می‌شود و اگر مسلمان باشد، حکم ارتداد دارد. قاضی عیاض اختلافی را نقل کرده است: آیا ترک مجازات کسانی که این سخن را گفتند (مانند یهود در ماجرای «السام علیکم») به‌خاطر آن بود که سخنشان صریح در دشنام نبود، یا به‌خاطر مصلحت تألیف قلوب (یعنی جذب کردنشان به اسلام)؟

و از برخی مالکیه نقل کرده است که علت نکشتن یهود در این داستان آن بود که بر آنان بیّنه‌ای بر صراحت دشنام اقامه نشد و خودشان هم به آن اقرار نکردند، پس پیامبر صلی‌الله علیه و سلم بر اساس علم شخصی خویش در میان آنان حکم نکرد. و گفته شده است: چون دشنام را آشکار نکردند و فقط آن را در لابه‌لای سخنشان می‌پیچاندند و با زبانشان می‌چرخاندند، پیامبر صلی‌الله علیه و سلم از کشتنشان خودداری کرد.

و گفته شده است: آن سخنشان حمل بر دشنام نشد، بلکه حمل بر دعای مرگ گردید، و مرگ امر ناگزیر برای هر انسانی است. از همین رو پیامبر صلی‌الله علیه و سلم در پاسخ فرمود: «وَعَلَيْكُمْ» یعنی مرگ بر ما و بر شما فروود خواهد آمد، پس دعای شما بی‌معناست. قاضی عیاض به این نکته اشاره کرده و پیش‌تر در باب استئذان نیز به آن اشاره شد. همچنین، کسی که گفته است «السام» (با همزه) یعنی «سامة» (مالت)، منظورش دعای به مالت از دین بود، و این هم دشنام صریح به شمار نمی‌آید. والله اعلم.

و بر فرض که بگوییم: هر ذمی یا معاهدی که چنین کند، کشتنش واجب است؛ ولی اگر پیامبر صلی‌الله علیه و سلم برای مصلحت تألیف او را نکشت، آیا در این صورت عهد او باطل می‌شود یا نه؟ این محل تأمل است.

طحاوی برای اثبات دیدگاه اصحاب خود به همین حدیث استدلال کرده و آن را تقویت کرده است، و گفته: اگر این سخن از مسلمانی صادر می‌شد، حکم آن ارتداد بود، اما چون از یهودیان صادر شد، و آنچه آنان بر آن هستند از کفر، از این سخن هم شدیدتر است، پس پیامبر صلی‌الله علیه و سلم آنان را به این سبب نکشت.



اما بر او اعتراض شده است که: خون یهودیان جز با عهد محفوظ نبود، و در عهد چیزی نیامده بود که به آنان اجازه دهد پیامبر صلی الله علیه وسلم را دشنام دهند. پس هر کس از آنان چنین کند، از عهد تجاوز کرده و عهدش باطل می شود، و او کافری بی عهد خواهد بود و خوش هدر، مگر آنکه اسلام بیاورد. دلیلش آن است که اگر بنا بود هر چه از عقاید باطل خود دارند بر آنان مؤاخذه نشود، باید اگر مسلمانی را کشتند هم قصاص نشوند، چون در عقیده شان ریختن خون مسلمانان جایز است. با این حال، اگر یکی از آنان مسلمانی را بکشد، قصاص می شود.

اگر گفته شود: قصاص به دلیل حق مسلم انجام می شود، زیرا اگر قاتل بعد از قتل اسلام بیاورد باز هم قصاص می شود؛ اما اگر دشنام داده و سپس اسلام بیاورد، کشته نمی شود. در پاسخ می گوئیم: تفاوت این دو در این است که قتل مسلمان حقی مربوط به انسان (حق آدمی) است و چنین حقی از بین نمی رود، اما دشنام حقی مربوط به دین است که اسلام آن را از بین می برد.

بنابراین، ظاهر این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم یهود را نکشت، یا به خاطر مصلحت تألیف بود، یا به این سبب که آن را آشکارا نگفته بودند، و یا هر دو جهت با هم، و این وجه قوی تر است. والله اعلم.^۱

۶۹۲۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَعَلَيْكَ» . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَذَرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ «لَا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ» .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: مردی یهودی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم گذشت و گفت: السام علیک، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: «وعلیک» (وبرتو). سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا می دانید که وی چه می گوید؟ گفت: «السام علیک» گفتند: ای رسول الله، آیا او را نکشیم. فرمود: «نه، اگر اهل کتاب بر شما سلام کنند، بگوئید: علیکم» (بر شما باد)).

^۱ - فتح الباری.



۶۹۲۷ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ . فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » . قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ « قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: گروهی از یهود از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه‌ی ورود خواستند و گفتند: السام عليك. ومن گفتم: مرگ ولعنت بر شما باد. آنحضرت فرمود: «ای عائشه، همانا الله مهربان است و مهربانی را در همه کارها دوست می دارد» گفتم: آیا نشنیدی که ایشان چه گفتند؟ فرمود: «من گفتم: وعليکم (وبر شما)».

۶۹۲۸ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامَ عَلَيْكَ . فَقُلْ عَلَيْكَ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که می گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «همانا اگر یهود بر یکی از شما سلام بدهند، می گویند: «سام عليك» (مرگ بر شما) بگویند: عليك (بر شما)».

توضیح: این احادیث بیانگر عدل و انصاف اسلام در برخورد با غیر مسلمانان است. و سنت است که هرگاه آنها سلام کردند در جواب «وعليکم» گفته شود. چنانکه الله متعال می فرماید: ﴿وَدَا خُوْىْ مُّ َیَّۃَ َکَیْوَ اَ سَ نَ هَ اَوْ رُدُوْهَ ا﴾ [النساء: 86] «هرگاه به شما سلام داده شد شما در جواب به بهتر از آن یا با همان پاسخ دهید». و اما علت اینکه در پاسخ آنها کلمه‌ی «السلام» گفته نشود به خاطر این است که یهودیان وقتی با رسول اکرم ﷺ روبرو می شدند به جای سلام می گفتند: «سام عليك» که دعای نابودی و بمعنی «مرگ بر تو بود» رسول اکرم ﷺ به مسلمانان فرمود: شما در جواب «وعليکم» بگویند یعنی آنچه می گویند بر شما باد فرق نمی کند که سلام بگویند یا چیز دیگری.



[ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: جواب سلام یهود و نصارا را بدهید به دلیل اینکه قرآن می فرماید: «هرگاه سلام دادند جواب آن را به همان نحو یا بهتر از آن بدهید».

آنچه از این سخن ابن عباس فهمیده می شود این است که اگر آنها به صورت شفاف و واضح «السلام علیکم» گفتند شما جواب آنها را به نحو احسن بدهید اما اگر آنها به صورت غیر واضح سلام دادند آنگاه باید طبق حدیث فوق در جواب فقط «وعلیکم» گفته شود^(۱).

فوائد حدیث:

- ۱- میزان دشمنی و کینه ی یهود نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پیروانش تا جایی که در احوالپرسی و سلام نیز از ابراز آن دریغ نمی کردند.
 - ۲- عدم جواز گفتن چیزی اضافه بر «وعلیکم» در برخورد با اهل کتاب بدلیل سخن انس که می گوید: به ما دستور داده شده که جز «وعلیکم» چیز دیگری در احوالپرسی با اهل کتاب نیفزائیم. چنانکه حافظ ابن حجر سند این روایت را جید دانسته است.
- البته برخی از علما به جواز گفتن «وعلیکم السلام» در جواب سلام اهل کتاب اعتقاد دارند مشروط به اینکه گفتن سلام از طرف آنان صریح و آشکار باشد نگا: الفتح (۴۵/۱۱) و الصحیة (۲۲۴۲).

۵ - باب

باب

توضیح: قوله (باب): در بیشتر نسخه ها چنین آمده که بابی بدون ترجمه ذکر شده است، و ابن بطال آن را حذف کرده و در نتیجه حدیث ابن مسعود را جزء باب پیشین قرار داده است. بر او ایراد گرفته اند که این حدیث درباره گروهی کافر محارب وارد شده، و پیامبر مأمور به صبر بر آزار آنان بود، پس به فرمان پروردگارش عمل کرد.

۱- شرح حصن المسلم مجدی بن عبدالوهاب احمد.



می‌گویم: پس این اقتضا دارد که کار بیشتر مصنفان را که آن را باب مستقلی قرار داده‌اند ترجیح دهیم. اما قبلاً اشاره شد که گاهی بابتی در ظاهر جداست ولی به باب قبلی تعلق دارد. آنچه به نظر می‌رسد این است که مؤلف با آوردن این حدیث خواسته است قول کسانی را ترجیح دهد که ترک کشتن یهودیان را به خاطر مصلحت تألیف می‌دانند؛ زیرا اگر پیامبر کسی را که او را زد تا مجروح شد، نفرین نکرد و بر آزارش صبر کرد بلکه برایش دعا کرد، پس به طریق اولی بر آزار زبانی هم صبر می‌کند؛ و به طریق اولی ترک کشتن در صورت تعریض سزاوارتر است. شرح حدیث ابن مسعود در غزوه احد در کتاب مغازی گذشت. حفص مذکور در سند همان ابن غیاث است، و شقیق همان ابن سلمه، کنیه‌اش ابووائل، و کل سند کوفی است.^۱

۶۹۲۹ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرِبَهُ قَوْمُهُ فَأَذَمُوهُ ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می‌گوید: گویی اکنون همان وقتی است که به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نگاه می‌کردم و شرح حال یکی از پیامبران را بیان می‌کرد، که قومش او را زده و بدنش را زخمی و خون آلود ساخته بودند، این پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در حالی که خون را از صورتش پاک می‌کرد می‌گفت: الهی! قومم را ببخش، چون ایشان نمی‌فهمند».

توضیح: مقصود از «قال عبدالله» همان عبدالله بن مسعود است. و در روایت مسلم از طریق وکیع از اعمش از ابووائل از عبدالله آمده است.

قوله (یحکی نبیا من الأنبیاء): در احادیث مربوط به بنی‌اسرائیل در باب انبیاء همین حدیث با همین سند آمده است. در آنجا - از طریق مرسل که در سندش راوی نامعلوم بود - نام آن پیامبر «نوح» ذکر شده است. سپس من در روایت اعمش سند دیگری یافتیم که همراه با این حدیث، ابن عساکر آن را در ترجمه نوح علیه‌السلام در تاریخ دمشق آورده است. از یعقوب بن عبدالله اشعری از اعمش از مجاهد از عبید بن عمیر نقل کرده که «قوم نوح علیه

^۱ - فتح الباری.



السلام او را چنان می‌زدند که بیهوش می‌شد، سپس به هوش می‌آمد و می‌گفت: پروردگارا قوم مرا هدایت کن که نمی‌دانند». و به همین سند از اعمش از شقیق از عبدالله نیز حدیثی همانند حدیث این باب نقل شده است.

و آنجا نیز قول قرطبی نقل شد که گفته بود: «النبي صلى الله عليه وسلم حاكٍ و محكٍ» (یعنی پیامبر در عین حال هم حکایت‌کننده و هم حکایت‌شده است)، و پاسخ آن گفته شد. همچنین در غزوه احد بیان شد که پیامبر در صورتش مجروح شد و فرمود: «چگونه قومی که چهره پیامبرشان را خون‌آلود کردند رستگار شوند؟» و نیز فرمود: «اللهم اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون». و در مسند احمد از روایت عاصم از ابوالوائل از ابن مسعود آمده که پیامبر روز حنین نیز سخنی همانند آن فرمود، زمانی که مردم در تقسیم غنائم بر او هجوم آوردند. قوله (فهو يمسح الدم عن وجهه): در روایت عبدالله بن نمیر از اعمش نزد مسلم، آمده است: «از پیشانی‌اش». و پیش‌تر در غزوه احد بیان شد که دندان پیشین پیامبر شکست و صورتش زخمی شد، و شرح آن به تفصیل گذشت. الحمد لله.^۱

۶ - باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

باب: کشتن خوارج وملحدان پس از اقامت حجت بر ایشان

و فرموده الله عزوجل: «و الله بر آن نیست که گروهی را پس از آن هدایت شان نمود بی راه بگذارد، مگر آنکه چیزی را که باید از آن پروا کنند برای شان بیان کرده باشد» [توبه: ۱۱۵]

و ابن عمر ایشان را بدترین آفریدگان الله می خواند و می گفت: اینها آیاتی را که درباره کافران نازل شده، آن را بر مسلمانان تعبیر کرده اند.

توضیح: قوله (باب قتل الخوارج والملحدین بعد إقامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون): حافظ ابن حجر می گوید:



اما «خوارج» جمع «خارجة» به معنای گروه است، و آنان قومی بدعت گذارند که چنین نامیده شدند به سبب خروجشان از دین و خروجشان بر بهترین مسلمانان. رافعی در «شرح کبیر» گفته است: اصل بدعت شان این بود که بر علی رضی الله عنه خروج کردند، زیرا گمان می کردند او قاتلان عثمان را می شناسد و بر آنان قدرت دارد ولی به سبب رضایت به قتل عثمان یا همدستی با آنان قصاص نمی کند.

این گفته خلاف اجماع اهل اخبار است، زیرا همه متفق اند که خوارج برای خونخواهی عثمان قیام نکردند، بلکه بر عثمان در بعضی از کارهای خویشانش خرده گرفتند و از او بیزاری جستند.

به آنان «فُرَّاء» می گفتند به سبب شدت در تلاوت و عبادت، اما قرآن را بر غیر مراد تفسیر می کردند و به رأی خود عمل می کردند و در زهد و خشوع و مانند آن غلو می کردند. پس هنگامی که عثمان کشته شد، با علی جنگیدند و معتقد به کفر عثمان و پیروانش شدند و به امامت علی ایمان آوردند، و معتقد شدند که هر کس با او (علی) بجنگد کافر است، از جمله اهل جمل که رئیس شان طلحه و زبیر بودند. آن دو پس از بیعت با علی به مکه رفتند و عایشه را - که آن سال حج گزارد - دیدند و با هم اتفاق کردند برای خونخواهی عثمان به بصره روند. علی خبر یافت و به مقابله شان رفت و جنگ جمل روی داد و علی پیروز شد، طلحه در جنگ کشته شد و زبیر پس از خروج از جنگ کشته شد. این طایفه همان هایی بودند که بی گمان خون عثمان را می خواستند.

سپس معاویه در شام برخاست، او آن زمان امیر شام بود. علی برای بیعت اهل شام نامه فرستاد، اما معاویه بهانه آورد که عثمان مظلوم کشته شد و باید فوری قاتلانش قصاص شوند، و او از همه برای این کار تواناتر است، پس اگر علی قاتلان عثمان را تحویل دهد با او بیعت خواهد کرد. اما علی می گفت: تو هم مانند دیگران بیعت کن، سپس من درباره قاتلان داوری خواهم کرد. چون این امر طولانی شد، علی با مردم عراق به سوی شام رفت و معاویه با مردم شام برای جنگ با او حرکت کرد. در صفین همدیگر را دیدند و جنگ ماه ها ادامه یافت، تا آنکه اهل شام نزدیک به شکست شدند، پس قرآن ها را بر سر نیزه ها بلند کردند و گفتند: ما را به کتاب الله بخوانید. این کار به مشورت عمرو بن عاص بود. بسیاری از یاران علی - به ویژه فُرَّاء - از جنگ دست کشیدند و احتجاج کردند به آیه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا



نصیباً من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم). پس با اهل شام مکاتبه کردند که داوری را بپذیرند. گفتند: داوری از ما و داوری از شما باشد و گروهی که در جنگ شرکت نکرده‌اند حاضر شوند و هر که را اهل حق دانستند پیروی شود. علی و یارانش پذیرفتند، اما همان طایفه‌ای که بعدها خوارج شدند، این را منکر شدند. در نوشتن پیمان بین علی و معاویه آمده بود: «این چیزی است که امیرالمؤمنین علی بر معاویه حکم کرده است». اهل شام گفتند: نامت و نام پدرت را بنویس، نه لقب «امیرالمؤمنین». علی پذیرفت، اما خوارج بر او اعتراض کردند.

سپس دو گروه (علی و معاویه) از هم جدا شدند بر این شرط که داوران و همراهانشان پس از مدتی معین در محلی میانه بین شام و عراق گرد هم آیند، و لشکریان هر دو طرف تا زمان صدور حکم به سرزمین‌های خود بازگردند. معاویه به شام برگشت و علی به کوفه رفت. در این هنگام خوارج از او جدا شدند، شمارشان هشت هزار نفر بود، و گفته شده بیش از ده هزار، و نیز گفته شده شش هزار نفر. آنان در مکانی به نام «حروراء» (با فتح حاء و راء اول مضموم و راء دوم مفتوح) فرود آمدند و به همین دلیل «حروریه» نامیده شدند. سران آنان عبدالله بن الکواء (با فتح کاف و تشدید واو و مدّ) یَشْکُری، و شَبِث (با فتح شین و باء و ثاء مثلثة) تمیمی بودند.

علی رضی الله عنه ابن عباس را نزدشان فرستاد و او با ایشان مناظره کرد و بسیاری همراه او بازگشتند. سپس علی خود به سوی آنان رفت و آنان فرمان او را پذیرفتند و همراه او به کوفه آمدند، در حالی که همان دو رئیس با ایشان بودند. آنگاه شایع کردند که علی از «حَکَمِیت» توبه کرده و به همین خاطر آنان با او بازگشتند. چون این خبر به علی رسید، خطبه خواند و آن را انکار کرد. پس از اطراف مسجد ندا دادند: «لا حکم الا لله» (حکم جز برای الله نیست). علی گفت: «کلمه حقّی است که از آن اراده باطل می‌شود.» سپس فرمود: سه حق شما بر ما این است: شما را از رفتن به مساجد باز نداریم، از سهمیه بیت‌المال (فیء) محروم نسازیم، و آغازگر جنگ با شما نباشیم مگر آنکه فساد برانگیزید.

آنان کم‌کم از کوفه بیرون رفتند تا اینکه در «مدائن» گرد آمدند. علی فرستادگانی برای بازگرداندن شان روانه کرد، ولی پافشاری کردند که او باید شهادت دهد بر کفر خود به خاطر پذیرش حکمیت و توبه کند. دوباره برایشان پیام فرستاد، اما قصد کشتن فرستاده او کردند.



سپس بر این رأی هم‌داستان شدند که هر کس عقیده ایشان را نداشته باشد، کافر است و خون و مال و ناموشش مباح. آنگاه به عمل برخاستند و به جان مردم افتادند و هر مسلمانی که از کنار شان می‌گذشت می‌کشتند.

در این میان عبدالله بن خباب بن الأرت (والی علی بر بخشی از سرزمین‌ها) همراه همسر باردارش از آنجا گذشت. او را کشتند و شکم همسر باردارش را دریدند. این خبر به علی رسید، پس با لشکری که برای جنگ با شام آماده کرده بود به سوی آنان حرکت کرد و در «نهروان» با آنان درگیر شد. جز کمتر از ده نفر از ایشان کسی نجات نیافت و از سپاه علی نیز تنها حدود ده نفر کشته شدند. این خلاصه آغاز کار خوارج بود.

سپس بازماندگان آنان با کسانی که به رأی ایشان متمایل بودند یکی شدند و در دوران خلافت علی پنهان بودند تا آنکه عبدالرحمن بن ملجم - که سرانجام علی را هنگام نماز صبح به شهادت رساند - از میانشان برخاست. پس از صلح میان حسن و معاویه، گروهی از خوارج دوباره شوریدند که سپاه شام در مکانی به نام «نجیله» بر آنان تاخت و ایشان را تار و مار کرد. در دوران ولایت زیاد و فرزندش عبیدالله بر عراق در زمان معاویه و یزید، خوارج در فشار بودند. زیاد و فرزندش گروهی از آنان را یافتند و میان کشتن و زندان‌های طولانی نابود شان کردند.

چون یزید درگذشت و اختلاف پدید آمد و عبدالله بن زبیر به خلافت رسید و مردم شهرها - جز برخی از اهل شام - از او اطاعت کردند، مروان ادعای خلافت نمود و بر سراسر شام و مصر چیره شد. در این هنگام خوارج بار دیگر در عراق با نافع بن الأزرق و در یمامه با نجدة بن عامر ظاهر شدند. نجده چیزی بر عقیده خوارج افزود و گفت: هر کس خروج نکند و با مسلمانان بجنگد کافر است، حتی اگر عقیده ما را داشته باشد. بلا به وسیله ایشان بزرگ شد و در عقیده فاسد خود گستاخ‌تر شدند: رجم زن و مرد محصن را باطل دانستند، دست دزد را از زیر بغل می‌بریدند، نماز را بر زن حائض در حال حیض واجب دانستند، هر کس امر به معروف و نهی از منکر نکند - در صورتی که توان داشته باشد - کافر است و اگر نتواند، مرتکب گناه کبیره شده و مرتکب کبیره در نزد آنان کافر است.



ایشان نسبت به اموال و اهل ذمه تعرضی نداشتند، اما درباره مسلمانان دست به قتل و غارت و اسارت می‌زدند. بعضی بی‌مقدمه چنین می‌کردند، برخی نخست دعوت می‌کردند و سپس به قتل و غارت می‌پرداختند. این فتنه ادامه داشت تا اینکه مهلب بن ابی‌صفره مأمور جنگ با آنان شد و با صبر و طولانی‌کردن نبرد بر ایشان غلبه یافت و جمعشان پراکنده شد. با این حال بازماندگانی از آنان در دوران امویان و اوایل عباسیان باقی ماندند و گروهی از ایشان به مغرب رفتند.

ابو مخنف (لوط بن یحیی) کتابی در اخبار آنان نوشت که طبری در تاریخش آن را تلخیص کرد. همچنین هیثم بن عدی و محمد بن قدامه جوهری (از شیوخ بخاری خارج صحیح) کتاب‌هایی در اخبارشان تألیف کردند. ابو العباس مبرد نیز در «کامل» اخبارشان را جمع کرد ولی بی‌اسناد.

قاضی ابوبکر بن العربی گفت: خوارج دو دسته‌اند؛ گروهی که معتقدند عثمان و علی و اصحاب جمل و صفین و همه کسانی که به حکمیت رضایت دادند کافرنند؛ و گروهی که هر گنه‌کار کبیره‌ای را کافر و جاودانه در آتش می‌دانند. دیگران گفته‌اند: در حقیقت دسته اول شاخه‌ای از دسته دوم‌اند، زیرا اساس تکفیرشان همین است که آن بزرگان به زعمشان گناه کردند.

ابن حزم گفت: نَجْدَةُ بن عامر از خوارج عقیده داشت که کسی که مرتکب صغیره شود به عذابی غیر از آتش گرفتار می‌شود، اما اگر بر صغیره مداومت ورزد همچون مرتکب کبیره است و در آتش جاودان. او ذکر کرد که برخی از آنان در عقیده فاسدشان غلو کردند تا جایی که نمازهای پنج‌گانه را انکار نمودند و گفتند تنها دو نماز واجب است: یکی بامداد و دیگری عصر. گروهی از ایشان نکاح با دختر پسر، دختر برادر و خواهر را جایز شمردند. برخی گفتند: سوره یوسف جزو قرآن نیست. و برخی معتقد شدند که هر کس «لا إله إلا الله» بگوید، مؤمن است هرچند در قلبش به کفر معتقد باشد.

ابو منصور بغدادی در «المقالات» گفت: فرقه‌های خوارج بیست گروه‌اند. ابن حزم گفت: بدترین آنها غلاتی بودند که ذکر شد و نزدیک‌ترینشان به اهل حق، اباضیه هستند و هنوز گروهی از آنان در مغرب باقی‌اند.



از اخبار معتبر دربارهٔ خوارج آن است که عبدالرازق از معمر و طبری از طریق یونس هر دو از زهری روایت کرده‌اند: هنگامی که اهل شام به مشورت عمرو بن عاص قرآن‌ها را برافراشتند و اهل عراق نزدیک بود آنان را شکست دهند، اهل شام از جنگ دست کشیدند تا کار به حکمیت رسید و هر گروه به شهر خویش بازگشت تا سال آینده داوران در «دومه الجندل» گرد آمدند و بی‌نتیجه جدا شدند. در بازگشت، خوارج از علی جدا شدند و گفتند: «لا حکم إلا لله».

ابن ابی شیبہ از طریق ابی رزین نقل کرده: چون مردم به حکمیت رضایت دادند و علی به کوفه بازگشت، خوارج در «حرواء» کناره گرفتند. علی ابن عباس را نزدشان فرستاد و او با آنان مناظره کرد. سپس چون به کوفه بازگشت، مردی به علی گفت: آنان می‌گویند تو خود به کفر اعتراف کردی چون به حکمیت رضایت دادی. علی خطبه‌ای خواند و آن را انکار کرد. پس از اطراف مسجد ندا دادند: «لا حکم إلا لله».

از روایتی دیگر آمده است که سرانشان در نهروان عبدالله بن وهب راسبی، زید بن حصن طائی و حرقوص بن زهیر سعدی بودند. آنان بر امارت عبدالله بن وهب توافق کردند. بسیاری از اسناد این وقایع در «کتاب الفتن» خواهد آمد ان شاء الله.

غزالی در «وسیط» (به پیروی از دیگران) دربارهٔ حکم خوارج دو دیدگاه نقل کرده: یکی اینکه حکمشان حکم اهل رده است، و دیگری اینکه حکمشان حکم اهل بغی. رافعی دیدگاه اول را ترجیح داده است. ولی این حکم در همهٔ خوارج یکسان نیست، زیرا آنان دو دسته‌اند: دسته نخست همان پیش‌گفته‌اند؛ و دسته دوم کسانی هستند که برای به دست آوردن حکومت خروج کرده‌اند، نه برای دعوت به عقیدهٔ خود، و این گروه نیز دو قسم‌اند: کسانی که به خاطر ظلم والیان و ترک عمل به سنت نبوی خروج کرده‌اند - مانند حسن بن علی، اهل مدینه در واقعهٔ حرّه و قاریانی که بر حجاج خروج کردند - اینان اهل حق‌اند. و گروهی که تنها برای طلب حکومت قیام کرده‌اند، خواه شبهه‌ای داشته باشند یا نه، و آنان باغیان‌اند.

حکم ایشان در «کتاب الفتن» به تفصیل خواهد آمد، و الله داناتر است.

گفته‌او (و ابن عمر آنان را بدترین آفریدگان الله می‌دانست...): طبری در مسند علی از کتاب تهذیب الآثار این روایت را وصل کرده است، از طریق بُکَیر بن عبدالله بن الْأَشْجَع که



از نافع پرسید: نظر ابن عمر درباره خوارج (حروریه) چه بود؟ گفت: آنان را بدترین آفریدگان الله می دانست، زیرا آیاتی را که درباره کافران نازل شده بود گرفتند و بر مؤمنان تطبیق دادند. من می گویم: سند آن صحیح است. و در حدیث صحیح مرفوع نزد مسلم از ابی ذر نیز آمده که در وصف خوارج گفت: «آنان بدترین خلق و آفریدگانند.» و احمد نیز با سندی نیکو از انس همین روایت مرفوع را آورده است. و بزار از طریق شعبی از مسروق از عایشه روایت کرده که گفت: رسول الله ﷺ درباره خوارج فرمود: «آنان بدترین امت من هستند، و بهترین امت من آنان را خواهند کشت.» و سند آن حسن است. و طبرانی نیز از همین طریق مرفوع آورده است: «آنان بدترین خلق و آفریدگانند و بهترین خلق و آفریدگان آنان را خواهند کشت.» و در حدیث ابوسعید نزد احمد آمده: «آنان بدترین بریه اند.» و در روایت عبیدالله بن ابی رافع از علی نزد مسلم آمده است: «مبغوض ترین آفریدگان نزد الله.» و در حدیث عبدالله بن خباب (یعنی از پدرش) نزد طبرانی آمده: «بدترین کُشتگانی که آسمان بر آنان سایه افکند و زمین آنان را در بر گرفت.» و در حدیث ابوامامه نیز نظیر آن است. و نزد احمد و ابن ابی شیبه از ابوبرزه مرفوعاً در ذکر خوارج آمده: «بدترین خلق و آفریدگان»، و آن را سه بار تکرار کرد. و نزد ابن ابی شیبه از طریق عُمیر بن اسحاق از ابوهیره آمده: «آنان بدترین خلق هستند.» و این ها مؤید قول کسانی است که حکم به کفرشان داده اند.

سپس بخاری در این باب سه حدیث ذکر کرده است^۱:

۶۹۲۰ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثَمُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ قَالَ عَلِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا حَدَّثَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثًا فَوَاللَّهِ ، لَأَنْ أَخَّرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذَبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثَكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدَعَتْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، حَدَاثُ الْأَسْنَانِ ، سُفْهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَا جَرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

ترجمه: از علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - روایت است که فرمود: «هرگاه، برای شما حدیثی از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بیان می کنم، ترجیح می دهم که از

^۱ - فتح الباری.



آسمان به زمین بیفتم ولی سخنی دروغ به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نسبت ندهم. اما هرگاه از سوی خود با شما سخن می گویم پس همانا جنگ، فریب است. شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می فرمود: «در آخر زمان، گروهی کم سن و سال و نادان می آیند که سخنان خوبی از قرآن به زبان می آورند ولی از اسلام، خارج می شوند همانطور که تیر از کمان، خارج می شود و ایمان آنان از حنجره هایشان فراتر نمی رود. پس هر جا که آنان را دیدید، آنها را بکشید. زیرا هرکس، آنها را بکشد، روز قیامت، پاداش دریافت خواهد کرد».

توضیح: گفته او (حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ) - با فتح خاء معجمه و ثاء مثلثه، میانشان یاء ساکن - او خَيْثَمَةُ بن عبدالرحمن بن ابی سَبْرَةَ جُفَی است. پدرش و جدش هر دو صحابی بودند. در روایت سهل بن بَجَر از عمر بن حفص با همین سند، «حَدَّثَنِي» به صورت مفرد آمده است. این روایت را ابونعیم تخریج کرده، ولی در آن جز حفص بن غیاث به صیغه تحدیث تصریح نکرده است. زیرا مسلم آن را از طریق وکیع و عیسی بن یونس و ثوری و جریر و ابومعاویه روایت کرده است. و این حدیث در بخش علامات نبوت و فضائل قرآن از طریق سفیان ثوری گذشت. و ابو داود و نسائی نیز آن را از روایت ثوری آورده اند. و ابوعوانه از طریق یعلی بن عبید، و طبری نیز از طریق یحیی بن عیسی رَمْلَی و علی بن هشام، همه از اعمش با عَنْ عَنْهُ نقل کرده اند. و اسماعیلی ذکر کرده که عیسی بن یونس در آن مردی را افزوده و گفته: از اعمش، از عمرو بن مُرَّة، از خَيْثَمَةُ.

من می گویم: در روایت عیسی نزد مسلم ذکر عمرو بن مُرَّة را ندیدم، و این از باب «مزید در متصل اسناد» است. زیرا ابومعاویه میزان در حدیث اعمش است.

گفته او (سويد بن غَفَلَةَ) - با فتح غین معجمه و فاء - از بزرگان تابعین و مخضرم است، و گفته شده است که او صحابی نیز بوده است. شرح آن در پایان فضائل قرآن گذشت.

گفته او (قال علی) یعنی در اینجا «قال» حذف شده، و این در خط رایج است، ولی بهتر است هنگام خواندن آن را ذکر کرد. این روایت در آخر فضائل قرآن از طریق ثوری از اعمش با همین سند آمده که گفته: «قال علی». و نزد نسائی نیز از همین طریق از علی روایت شده است. دارقطنی گفته: از سويد بن غَفَلَةَ روایت مرفوعی از علی جز همین ثابت نشده است.



من می‌گویم: او در کتب شش‌گانه و حتی نزد احمد غیر از این روایت چیزی ندارد. ولی در مستدرک از طریق شعبی از او آمده است که گفت: «علی دختر ابوجهل را خواستگاری کرد.» و آن را از طریق احمد، از یحیی بن ابی زائده، از زکریا، از شعبی روایت کرده، و سند آن نیکوست، اما مُرسَل است و در آن نگفته: «از علی».

گفته او (إِذَا حَدَّثَكُمْ...) در روایت یحیی بن عیسی سبب این سخن آمده است: ابتدای حدیث نزد او چنین است که سوید بن غفلّه گفت: «علی بر نهر و جویبار می‌گذشت و می‌گفت: راست گفت الله و رسولش.» پس گفتیم: ای امیرالمؤمنین! همواره این سخن را می‌گویی؟ گفت: اگر برایتان حدیث کنم... الخ. علی در حال جنگ این سخن را می‌گفت، و اگر واقعه‌ای برایش رخ می‌داد که می‌توانست گمان برود نزد او در آن باره اثری است، بیم آن داشت که در این ماجرا نیز چنین پندارند؛ پس توضیح داد که درباره ذوالثُدَّیْهِ نصّ صریحی از پیامبر ﷺ دارد، و برای روشن ساختن آن چنین گفت: اگر از پیامبر ﷺ حدیث کنم، هیچ‌گاه با کنایه و تعریض و توریه سخن نمی‌گویم؛ ولی اگر از او حدیث نمی‌کنم، آن‌گونه سخن می‌گویم تا دشمن را بفریبید. و به همین دلیل به سخن پیامبر ﷺ استناد کرد که فرمود: «الحرب خدعة» (جنگ نیرنگ است).

گفته او (فوالله لأنْ أُخْرَ) - با کسر خاء معجمه - یعنی بیفتم.

گفته او (من السماء) ابومعاویه و ثوری در روایت خود افزوده‌اند: «إلى الأرض» (تا به زمین). احمد آن را از آن دو روایت کرده، ولی نزد بخاری در علامات النبوة نیامده و مسلم نیز لفظ آن دو را نیاورده است. و در روایت یحیی بن عیسی چنین آمده: «بیفتم از آسمان، پس پرندگان مرا برابند یا باد مرا به مکانی دور پرتاب کند.»

گفته او (فیما بینی و بینکم) در روایت یحیی بن عیسی چنین است: «عن نفسی». و در روایت أعمش از زید بن وهب از علی آمده است: «علی در میان ما نزد اصحاب نهر برخاست و گفت: آنچه شنیدید که از رسول الله ﷺ برایتان نقل کردم، همان را روایت کنید، و آنچه شنیدید که جز آن بود...» و از این روایت دانسته می‌شود که علی در چه زمانی و به چه سببی این سخن را گفت.



گفته او (فإن الحرب خدعة) در روایت یحیی بن عیسی آمده: «فإنما الحرب خدعة». و در کتاب الجهاد گذشت که این حدیث «الحرب خدعة» مرفوع است، و ضبط و معنای «خدعة» نیز در آنجا توضیح داده شد.

گفته او (سیخرج قوم فی آخر الزمان) در این روایت چنین آمده، و در حدیث ابوبرزه نزد نسائی آمده: «یخرج فی آخر الزمان قوم». و این ممکن است با حدیث ابوسعید که بعد از آن ذکر شده مخالفت داشته باشد؛ زیرا مقتضای آن حدیث این است که آنان در زمان خلافت علی خروج کردند، و همین طور بیشتر احادیث دیگر. ابن تین پاسخ داده که مراد «زمان صحابه» است، اما این مورد تأمل است؛ زیرا آخر زمان صحابه پایان صد سال بود، در حالی که آنان بیش از شصت سال پیش از آن ظهور کردند. می توان جمع کرد که مقصود از «آخر الزمان» آخر «زمان خلافت نبوت» است. چرا که در حدیث سفینه در سنن و صحیح ابن حبان و غیر آن آمده است: «خلافت پس از من سی سال است، سپس به پادشاهی تبدیل می شود.» و واقعه خوارج و جنگ نهروان در پایان خلافت علی در سال بیست و هشتم پس از وفات پیامبر ﷺ رخ داد، یعنی حدود دو سال کمتر از سی سال.

گفته او (أحداث) - با همزه و سپس ثاء مثلثه - جمع «حَدَث» به فتح دو حرف اول است، و حدث یعنی کم سن و سال؛ همین در اکثر روایات آمده. اما در روایت مستملی و سرخسی «حُدَاث» با ضم اول و تشدید دال آمده است. در المطالع گفته: معنایش جوانان است، جمع «حدیث السن» یا جمع «حَدَث». ابن تین گفته: «حُدَاث» جمع «حدیث» است مثل «کرام» جمع «کریم» و «کبار» جمع «کبیر». و «حدیث» در اصل به معنای تازه و نو در هر چیز است و به اعتبار تازگی به کوچک سن هم اطلاق می شود. و در تفسیر نیز «حُدَاث» آمده بود، ولی آنجا جمع بر غیر قیاس بود. مقصود از آنجا «سُمَار شب نشین» است - چنان که در النهایة آمده. و در علامات النبوة لفظ «حُدَاث» به وزن «سفهاء» آمده که آن هم جمع «حدیث» است. و «أُسَنان» جمع «سن» است و مراد سن و سال. پس مقصود این است که آنان جوان بودند.

گفته او (سفهاء الأحلام): جمع «حُلُم» با کسر اول، و مراد از آن عقل است. یعنی عقل های آنان ناقص و پست است.



نووی گفته است: از این حدیث استفاده می‌شود که پایداری و قوت بصیرت، در هنگام کمال سن و فراوانی تجربه و نیرومندی عقل حاصل می‌شود.

من می‌گویم: برای من وجه استنباط این معنا از حدیث روشن نشد؛ زیرا این امر به‌طور طبیعی و عادی معلوم است، نه به خاطر خصوصیت اینکه این افراد چنین بودند.

گفته او (می‌گویند بهترین سخن آفریدگان): در بخش علامات نبوت و در پایان فضائل قرآن گذشت که بعضی گفته‌اند این عبارت وارونه است و مقصود «از بهترین سخن آفریدگان» یعنی قرآن است.

من می‌گویم: احتمال دارد که بر ظاهرش حمل شود، یعنی مقصود سخنی نیکو در ظاهر است، اما در باطن خلاف آن است، مانند سخنشان «حکم جز برای الله نیست» که در برابر علی گفتند، چنان که بعداً خواهد آمد. و در روایت طارق بن زیاد نزد طبری آمده است: «با علی بیرون رفتیم ... در ضمن حدیث گفت: گروهی خروج می‌کنند که سخن حق می‌گویند اما از گلوهایشان فراتر نمی‌رود.» و در حدیث انس از ابوسعید نزد ابوداود و طبرانی آمده: «گفتارشان را نیکو می‌کنند ولی کردارشان را زشت.» و نظیر آن در حدیث عبدالله بن عمر نزد احمد، و در حدیث مسلم از علی آمده است: «حق می‌گویند ولی از این (و به گوی خود اشاره کرد) فراتر نمی‌رود.»

گفته او (ایمانشان از گلوهایشان فراتر نمی‌رود): در روایت کشمیه‌نی «لا یجوز» (به جای «لا یجاوز») آمده است. و «حناجر» جمع «حنجرة» به وزن «قسورة» است، یعنی گلو، حلقوم یا راه نفس. و در روایت مسلم از طریق زید بن وهب از علی آمده: «نمازشان از ترقوه‌هایشان فراتر نمی‌رود.» گویی «ایمان» را بر «نماز» اطلاق کرده است. و در حدیث ابی‌ذر آمده: «ایمانشان از حلاقیمشان نمی‌گذرد.» مقصود این است که ایمانشان تنها به زبان است، نه به دل.

و در روایت عبیدالله بن ابی‌رافع از علی نزد مسلم آمده: «حق را به زبان می‌گویند اما از این (و به حلقش اشاره کرد) فراتر نمی‌رود.» و این «فراتر نرفتن» غیر از همان چیزی است که در حدیث ابوسعید خواهد آمد.

گفته او (از دین بیرون می‌روند): در روایت ابواسحاق از سوید بن غفله نزد نسائی و طبری آمده: «از اسلام بیرون می‌روند»، و همین‌طور در حدیث ابن عمر در این باب. و در روایت زید



بن وهب و در حدیث ابوبکره نزد طبری و در نسائی از طریق طارق بن زیاد از علی آمده: «از حق بیرون می‌روند.» و این در تعقیب کسانی است که دین را به معنای «طاعت» تفسیر کرده اند، چنان که پیش‌تر در علامات نبوت اشاره شد.

گفته او (همان گونه که تیر از کمان بیرون می‌رود): «الرَّمِيَّةُ» به فتح راء، کسر میم و تشدید یاء، یعنی آنچه مورد تیر قرار گیرد؛ و بر شکار حیوان وحشی که تیر به آن اصابت کرده نیز اطلاق می‌شود. و این در باب بعدی خواهد آمد.

گفته او (هرجا آنان را یافتید بکشیدشان، زیرا در کشتن شان برای کُشنده شان در روز قیامت اجری است): در روایت زید بن وهب آمده است: «اگر لشکری که آنان را می‌کشد می‌دانستند چه پاداشی بر زبان پیامبرشان درباره آنان گذشت، از کار بازمی‌ایستادند.» و در مسلم از روایت عبیده بن عمرو از علی آمده: «اگر بیم آن نبود که دچار غرور شوید، برایتان حدیث می‌کردم از آنچه الله بر زبان محمد ﷺ برای کُشنندگان آنان وعده داده است.» عبیده گفت: به علی گفتم: آیا خودت شنیدی؟ گفت: آری، به پروردگار کعبه سوگند، سه بار.

و در روایت زید بن وهب در داستان کشتن خوارج آمده است: «وقتی علی آنان را کشت، گفت: راست گفت الله و رسولش. پس عبیده نزد او آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! به الهی که جز او الهی نیست، آیا این را از رسول الله ﷺ شنیدی؟ گفت: آری، به الهی که جز او الهی نیست، و سه بار او را سوگند داد.» نووی گفته: او را سوگند داد تا امر بر شنوندگان مؤکد گردد و معجزه پیامبر ﷺ آشکار شود و اینکه علی و یارانش بر حق‌اند.

من می‌گویم: و نیز برای آرامش قلبِ سوگنددهنده بود، تا شبهه‌ای که به خاطر سخن «جنگ نیرنگ است» پدید آمده بود از بین برود؛ زیرا بیم داشت گمان کنند که نصی صریح از پیامبر ﷺ در این باره نشنیده است. و به همین معناست آنچه در روایت عائشه به عبدالله بن شداد آمده است؛ آنجا که از او پرسید: «علی در آن هنگام چه گفت؟» گفت: شنیدم می‌گفت: «صدق الله و رسوله.» عائشه گفت: الله علی را رحمت کند، او هرگاه چیزی را خوش می‌داشت می‌گفت: «صدق الله و رسوله.» و سپس مردم عراق سخنی دروغ بر او می‌بستند و بر آن می‌افزودند. پس مقصود عبیده بن عمرو در این ماجرا تثبیت خاص بود، که نصی مرفوع از پیامبر ﷺ در این باره وجود دارد.



احمد نیز حدیثی شبیه این از علی روایت کرده و در آخر آن افزوده است: «جنگ با آنان بر هر مسلمانی واجب است.» و سبب اینکه علی این حدیث را روایت کرد در نقل عبیدالله بن ابی رافع (که مسلم آن را از طریق بشر بن سعید آورده) چنین آمده است: «وقتی حروریہ خروج کردند و او با علی بود، گفتند: حکم جز برای الله نیست. علی گفت: سخنی است حق، اما مقصود از آن باطل است. رسول الله ﷺ مردمی را وصف کرده که من صفاتشان را در اینان می بینم: به زبان حق می گویند، اما از این (و به حلقش اشاره کرد) فراتر نمی رود، و آنان مبغوض ترین آفریدگان نزد الله هستند...» حدیث.^۱

۶۹۳۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيِّ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ لَا أَذْرِي مَا الْحُرُورِيُّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأَمَّةِ - وَلَمْ يَضَلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، يَضْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ - أَوْ حَنَاجِرَهُمْ - يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ ، فَيَتَمَارَى فِي الْمُوقَةِ ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ» .

ترجمه: از محمد بن ابراهیم از ابوسلمه و عطاء بن یسار روایت است که آنان نزد ابوسعید خدری رفتند و دربارهٔ حروریہ، از وی سؤال کردند و گفتند آیا در این مورد از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی شنیده ای؟ ابوسعید گفت: نمی دانم حروریہ چیست؟ ولی از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود: «در این امت قومی پدید می آیند - آن حضرت نگفت از این امت - که نماز خود را با مقایسه به نماز ایشان اندک می پندارید، قرآن می خوانند ولی از گلویشان - یا حنجره های شان فراتر نمی رود - از دین چنان می برآید که تیر از شکار بر می آید، که اگر تیرانداز به سوی تیر خود ببیند و به سوی پیکان آن ببیند و به سوی پی تیر که به روی پیکان است ببیند، که در آن اثری از خون می باشد. (در این قوم نیز اثری از اسلام نیست).

^۱ - فتح الباری.



توضیح: گفته او (عبدالوهاب): او عبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی است. و یحیی بن سعید همان انصاری است. و محمد بن ابراهیم همان تیمی است. و ابوسلمه همان پسر عبدالرحمن بن عوف است. در این سند سه تن از تابعین پی‌درپی آمده‌اند.

این سیاق گویی لفظِ عطاء بن یسار است. اما لفظِ ابوسلمه پیش‌تر به صورت منفرد در پایان فضائل قرآن گذشت. و زُهری نیز آن را از ابوسلمه روایت کرده، چنان‌که در باب بعدی با سیاقی دیگر خواهد آمد. شاید لفظی که اینجا آمده بر اساس روایت عطاء بن یسار باشد که با او قرین شده است. و زُهری در روایت گذشته در کتاب الأدب، ضحاک مشرقی را همراه ابوسلمه ذکر کرد، ولی اینجا او را از ابوسلمه جدا ساخت و لفظش با لفظ ضحاک متفاوت شد. گفته او (پس آن دو از او درباره حروریه پرسیدند: آیا پیامبر ﷺ را شنیده‌ای؟): چنین است در همه نسخه‌ها با حذفِ مفعولِ شنیدن؛ و مسلم در روایت محمد بن مثنی (که استاد بخاری در اینجا است) آن را توضیح داده و گفته: «یَذْكُرُهَا».

و در روایت محمد بن عمرو از ابوسلمه آمده است: «به ابوسعید گفتم: آیا پیامبر ﷺ را شنیدی که حروریه را یاد کند؟» این را ابن ماجه و طبری روایت کرده‌اند. و طبری نیز از طریق اسود بن علاء از ابوسلمه آورده: «نزد ابوسعید رفتیم و گفتیم...» و مانند آن را ذکر کرده است. و از طریق ابواسحاق (مولای بنی‌هاشم) آورده است: «که او از ابوسعید درباره حروریه پرسید.»

گفته او (گفت: نمی‌دانم حروریه چه کسانی‌اند): این سخن متفاوت است با آنچه در آغاز حدیثِ باب بعد آمده است که گفت: «و شهادت می‌دهم که علی آنان را کشت و من همراه او بودم.» زیرا اولی دلالت دارد بر اینکه نمی‌دانست آیا حدیثی که نقل کرد درباره حروریه آمده یا نه، و دومی بر اینکه درباره آنان وارد شده است. و می‌توان جمع کرد که مرادش از نفی، این است که نصی صریح با لفظ «حروریه» حفظ نکرده، بلکه داستان‌شان را شنیده که وجود علامتشان در حروریه دلیل بر آن است که مراد همان‌ها هستند.

گفته او (می‌فرماید: گروهی در این امت خروج می‌کنند، و نفرمود: از این امت): طرق صحیح از ابوسعید بر این متفق‌اند. در روایت مسلم از ابونضره از ابوسعید آمده است: «پیامبر ﷺ فرمود: گروهی در امت من خواهند بود.» و در روایتی دیگر از او آمده: «گروهی از مسلمانان خروج خواهند کرد.» و در روایت ضحاک مشرقی از ابوسعید نیز نظیر آن آمده



است. اما آنچه طبری از طریق دیگری از ابوسعید آورده که به لفظ «از امتم» است، سندش ضعیف است. ولی نزد مسلم در حدیث ابی‌ذر آمده: «پس از من در امتم گروهی خواهند بود.» و از طریق زید بن وهب از علی آمده: «گروهی از امتم خروج می‌کنند.» و می‌توان میان این‌ها جمع کرد؛ به این صورت که مقصود از «امت» در حدیث ابوسعید «امتِ اجابت» باشد و در روایت دیگر «امتِ دعوت».

نووی گفته: در این نکته دلالت است بر فقه صحابه و دقت آنان در الفاظ، و در آن اشاره‌ای است از ابوسعید به تکفیر خوارج و اینکه آنان از این امت (یعنی امتِ اجابت) به شمار نمی‌آیند.

قوله (تحقرون): با فتح حرف اول یعنی «خود را بزرگ می‌شمایید» یا «عجله می‌کنید». قوله (صلاتکم مع صلاتهم): در روایت زُهری از ابوسلمه اضافه شده: «و صیامکم مع صیامهم» (روزه‌تان با روزه آن‌ها) و در روایت عاصم بن شمیخ از ابوسعید آمده: «تحقرون أعمالکم مع أعمالهم» یعنی اعمالتان را کوچک می‌شمایید. عاصم، اصحاب نَجْدَة خوارج را چنین توصیف کرده: «روزها روزه می‌گیرند، شب‌ها قیام می‌کنند و صدقات را مطابق سنت می‌گیرند.» (طبری روایت کرده) و مشابه آن در روایت یحیی بن ابی‌کثیر از ابوسلمه آمده است.

در روایت محمد بن عمرو از ابوسلمه آمده: «به عبادت می‌پردازند، و هر کس نماز و روزه خود را با نماز و روزه آنان مقایسه کند، آن را کم می‌شمارد.» و مشابه آن در روایت انس از ابوسعید آمده و در روایت اسود بن علاء از ابوسلمه اضافه شده: «و اعمالکم مع اعمالهم.» و در روایت سلمه بن کهیل از زید بن وهب از علی آمده: «قرائت شما با قرائت آنان هیچ و نماز شما با نماز آنان هیچ است.» (مسلم و طبری)

در روایت دیگری از طریق سلیمان التیمی از انس آمده: «رسول الله ﷺ به من خبر داد که در میان شما گروهی هستند که سخت تلاش می‌کنند تا مردم را شگفت‌زده کنند و خودشان نیز به خود می‌بالند.» و از طریق حفص بن اُخی انس از عمویش آمده: «در دین عمیق می‌شوند.»

در حدیث ابن عباس نزد طبری در جریان مناظره با خوارج آمده: «به آنان رسیدیم و در میان گروهی وارد شدم که سخت‌ترین کوشش را در عبادت می‌کردند. دست‌هایشان مانند



بال شتر بود و صورتشان آثار سجود را داشت.» و ابن ابی شیبہ از ابن عباس روایت کرده: «خارج و اجتہادشان در عبادت را یاد کرد و گفت: آنان از زاهدان سخت کوش ترند.»
 قوله (یمرقون من الدین مروق السهم من الرمية): «یمرقون» با کسر میم و تشدید، به معنای «فرار می کنند» یا «عبور می کنند» است و به صورت اسمی هم می تواند برای مذکر و مؤنث استعمال شود، برای اشاره از صفت به اسم.
 قوله (فلینظر الرامي إلى سهمه): توضیح آن در باب بعدی خواهد آمد. و «إلى نصله» بدل از «سهمه» است، یعنی ابتدا به کل سهم نگاه کند سپس به جزئیات. در روایت ابی ضمرة از یحیی بن سعید نزد طبری آمده: «به سهمش نگاه می کند، چیزی نمی بیند، سپس به نصل و رصافش نگاه می کند.» و «فیتمازی» یعنی شک می کند که آیا در آن خون مانده یا نه. «الفوقه» نوک ترک از تیر است، ابن انباری گفته: «فوق» ذکر می شود و مؤنث هم می گردد و ممکن است «فوقه» نیز گفته شود.^۱

۶۹۲۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - وَذَكَرَ الْحَرَوِيُّ - فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ» .

ترجمه: از عمر، از پدرش روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما درباره ی حروریہ (خارج) گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «آنها از اسلام چنان می برآیند که تیر از شکار می برآید».

توضیح: قوله (حدثنا عمر): در روایت غیر ابی ذر به صورت مفرد «حدثنی» آمده، و در همه نسخه ها «عمر» بدون نسبت است. اما ابوعلی الجبائی از اصیلی نقل کرده که ابو زید آن را در بغداد «عمر بن محمد» خوانده است. و اسماعیلی در روایت خود از طریق احمد بن عیسی از ابن وهب گفته: «عمر بن محمد بن زید العمری به من خبر داد.»
 من می گویم: زید همان ابن عبدالله بن عمر است. پیش تر در تفسیر با همین سند حدیثی در تفسیر لقمان نقل شد: «حدثنی عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر.» و در حدیث باب، این روایت به اشتباه به عمر بن الخطاب نسبت داده شده است.

^۱ - همان.



قوله (عن عبدالله بن عمر و ذكر الحرورية): جمله حالیه است، یعنی حدیث هنگام ذکر حروریه نقل شده است. و آوردن آن در ادامه حدیث ابوسعید در بخاری نشان می‌دهد که توقف ابوسعید مربوط به این است که در حدیث مرفوع نام خاصی برای آنان نیامده، نه اینکه حدیث اصلاً درباره آنان نیست.^۱

۷ - باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّائِفِ ، وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

باب: کسی که از کشتن خوارج دست بردارد تا در دلها الفت پدید آورد و مردم از وی فرار نکنند

توضیح: ابن حجر می‌گوید: باب ترک قتال خوارج برای تائف و جلوگیری از انزجار مردم. ابوسعید حدیثی را آورده که مردی به پیامبر ﷺ گفت: «عدل کن» و عمر گفت: «اجازه بده تا گردنش را بزنم»، پیامبر ﷺ فرمود: «رها کن». در برخی طرق دلیل ترک دستور در این حدیث ذکر نشده، اما در بعضی روایات آمده است. احمد و طبری از طریق بلال بن بقطر از ابوبکره روایت کرده‌اند: پیامبر ﷺ چیزی (مویل) تقسیم می‌کرد، مردی آمد و گفت: «عدل کن»، و یاران گفتند: «آیا گردنش را نمی‌زنی؟» پیامبر ﷺ فرمود: «نمی‌خواهم مشرکان بشنوند که یارانم را می‌کشم».

و در مسلم از حدیث جابر نقل شده: عمر گفت: «ای رسول الله! بگذار این منافق را بکشم»، پیامبر فرمود: «معاذالله! مردم نگویند که یارانم را می‌کشم، این و یارانش قرآن می‌خوانند، ایمانشان از حلقشان فراتر نمی‌رود، از دین خارج می‌شوند».

اما داستان در حدیث جابر مربوط به زمانی است که پیامبر ﷺ از جعرانه بازمی‌گشت، در ذی‌القعدة سال هشتم، و آنچه تقسیم می‌شد نقره در پارچه بلال بود و هر کس چیزی می‌گرفت. در حدیث ابوسعید مشخص شده که بعد از اعزام علی به یمن بوده، در سال نهم، و تقسیم طلا بوده و به چهار نفر خاص داده شده است. دو داستان در زمان‌های متفاوت است اما در هر دو مورد انکار کننده، همان مرد بوده است.

اسماعیلی گفته: ترجمه در ترک قتال خوارج و حدیث ترک کشتن، برای فرد و جمع است؛ اگر نظر خود را آشکار کنند و جنگ برای مردم برپا کنند، باید جنگید. پیامبر ﷺ

^۱ - همان.



کسانی را که ذکر شد نکشت، زیرا دلیلی آشکار برای اثبات نداشت؛ اگر کسی که ظاهراً صالح است قبل از تحکیم اسلام و استقرار در قلب‌ها کشته می‌شد، مردم از ورود به اسلام منصرف می‌شدند. پس بعد از پیامبر ﷺ، اگر آنان نظر خود را آشکار کردند، جماعت را ترک کردند و با امام مخالفت کردند و توان جنگ داشتند، نمی‌توان از جنگ با آنان چشم‌پوشی کرد.

من می‌گویم: در ترجمه با این معنا مخالفتی نیست، تنها اشاره شده که اگر وضع مشابه وضع ذکر شده پیش آمد و گروهی مانند خوارج مذهب خود را داشتند ولی جنگی برپا نکردند، امام می‌تواند از آنان چشم‌پوشی کند اگر مصلحت در آن باشد؛ مثلاً اگر ترس باشد که برخورد با گروه باعث آشکار شدن امور مخفی آنان شود و آنان علیه مسلمانان قیام کنند.

ابن بطلال از مهلب نقل کرده: تألف (درهم‌آمیختگی) فقط در اوایل اسلام لازم بود تا ضررشان دفع شود، اما پس از آن، ترک تألف فقط در صورت ضرورت برای مردم واجب است و امام در آن زمان تشخیص می‌دهد.

ترجمه بخاری در مورد جنگ و خبر کشتن، به این دلیل است که ترک قتال از ترک کشتن گرفته شده، و دو حدیث نیز ذکر شده است.^۱

۶۹۳۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ اْعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ اْعْدِلْ » . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي اَضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ « دَعْنَهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَرُ فِي قَدْزِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيْهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمُ ، آيْتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ شِدْيَيْهِ - مِثْلُ شِدْيِ الْمَرَاةِ - أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبِضْعَةِ - تَدْرَدُرُ ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، جِئْتُ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ فَتَرَكْتُ فِيهِ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) .



ترجمه: از معمر، از زهری از ابوسلمه از ابو سعید رضی الله عنه روایت است که گفت در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مالی را تقسیم می کرد؛ عبدالله بن ذی الخویصره تمیمی آمد و گفت: عدالت کن یا رسول الله، آن حضرت فرمود: «وای بر تو و اگر من عدالت نکنم، کی عدالت می کند؟» عمر بن خطاب گفت: مرا بگذار که گردنش را بزخم آن حضرت فرمود: «او را به حالش بگذار او یارانی دارد که هر یک از شما نماز خود را با مقایسه به نماز او و روزه خود را با مقایسه به روزه او اندک می پندارد. از دین چنان می گذرند که تیر از شکار می گذرد. به سوی پره‌های تیر نگریسته می شود و در آن چیزی از خون نمی یابد همانا تیر چنان سرعت داشته که با سرگین درون شکم شکار و خون آن نیالوده است. نشانه یکی از مردان این گروه آن است که یک دستش - یا گفت پستانهایش - مانند پستان زن است یا چنین گفت: بسان پاره گوشتی که می جنبد. آنگاه که تفرقه میان مردم پدید آید این گروه بیرون می آیند.»

ابو سعید گفت: شهادت می دهم که این را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده ام و شهادت میدهم که همانا علی آنان را به قتل رساند و من همراه وی بودم که مردی از ایشان آورده شد به همان صفتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را وصف کرده بود. - یعنی همان عبدالله بن ذی الخویصره - و درباره او این آیه نازل شد: و برخی از آنان در تقسیم صدقات بر تو خرده می گیرند» (التوبه: ۵۸).

توضیح: قوله (حدثنا عبدالله): او جعفری مسندی است. برخی گمان کرده‌اند عبدالله بن ابی شبیه است، اما او روایت ندارد از هشام که در اینجا آمده و این همان عبدالله بن محمد، پسر یوسف الصنعانی است.

قوله (عن أبي سلمة): در روایت گذشته شعیب در کتاب «علامات النبوة» از زهری آمده است: «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن». پیش‌تر در کتاب ادب از طریق الأوزاعي از زهری، از ابوسلمه و الضحاک نقل شده است. الضحاک بن شراحبیل یا ابن شراحیل المشرقی بوده است؛ با کسر میم، سکون عین، و فتح راء، منسوب به مشرق از بطن همدان. شرح حال او در فضیلت سوره اخلاص قبلاً ذکر شده است.

بزار گفته است که او ضحاک بن مزاحم است، اما این اشتباه است. در روایت دیگری که طبری نقل کرده، آمده: «حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك بن مزاحم عن ابوسعید»،



که طبری گفته این خطاست و صحیح آن ضحاک المشرقی است. احمد نیز از محمد بن مصعب و ابو عوانه از طریق بشر بن بکیر از اوزاعی نقل کرده‌اند: «عن أبي سلمة والضحاك المشرقي». مسلم نیز لفظ «الضحاک المشرقي» را از طریق حبیب بن ابی ثابت آورده و در آن چیزی اضافه کرده که بعداً ذکر خواهد شد. همچنین افلح بن عبدالله بن مغیره از زهری این حدیث را روایت کرده است.

قوله (بينما النبي ﷺ يقسم): با فتح حرف اول «قسمة» آمده و مفعول حذف شده است. در روایت اوزاعی آمده: «بقسم ذات يوم قسما» و در روایت شعيب: «بينما نحن عند النبي ﷺ وهو يقسم قسما». افلح بن عبدالله در روایت خود اضافه کرده: «يوم حنين». پیش‌تر از طریق عبدالرحمن بن ابی نعم از ابوسعید ذکر شده که آنچه تقسیم می‌شد، تبر (طلا) بود که علی بن ابی طالب از یمن فرستاده بود و پیامبر ﷺ آن را بین چهار نفر تقسیم کرد.

قوله (جاء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي): در روایت عبدالرازق از معمر آمده: «بينما رسول الله ﷺ يقسم قسما إذ جاء ابن ذي الخويصرة التميمي». همین روایت در منابع اسماعیلی، محمد بن ثور، ابوسفیان الحمیری و عبدالله بن معاذ آمده است. ابن الاثیر بر اساس این روایت، ذي الخويصرة التميمي را در کتاب «الصحابة» معرفی کرده و گفته: در این روایت نام او حرقوص ذکر شده، اما برخی گفته‌اند نام او ذو الثدية است که صحیح نیست.

ابو جعفر الطبری نیز حرقوص بن زهیر را در صحابه ذکر کرده و گفته است که او در فتح عراق نقش داشت، بازار اهواز را تأسیس کرد، سپس با علی در جنگ‌ها بود، سپس به خوارج پیوست و کشته شد. اکثر احادیث درباره او مبهم است. در روایت عبدالرحمن بن ابی نعم آمده که او مشرف الوجنتين، غائرالعین، ناشز الجبهة، پرمو، مخلوق الرأس و مشمر الإزار بود.

قوله (فقال: اعدل يا رسول الله): در روایت عبدالرحمن بن ابی نعم آمده: «اتق الله يا محمد»، در روایت عبدالله بن عمرو: «اعدل يا محمد»، و در روایت بزار و حاکم: «يا محمد والله لئن كان الله أمرک أن تعدل ما أراک تعدل». در روایت مقسم: «يا محمد قد رأيت الذي صنعت، قال وكيف رأيت؟ قال لم أراک عدلت»، و در روایت ابوبکره: «يا محمد والله ما تعدل» یا «ما أراک عدلت في القسمة».

قوله (فقال ويحك): در روایت کشمیهنی: «ويلک»، که در شعيب و اوزاعی نیز آمده است.



قوله (ومن يعدل إذا لم أعدل): در روایت عبدالرحمن بن ابی نعم آمده است. در مسلم نیز آمده: «أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله»، و در روایت عبدالله بن عمرو: «عند من يلتبس العدل بعدى»، و در روایت مقسم: «العدل إذا لم يكن عندى فعند من يكون».

قوله (قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه): در روایت شعیب و یونس آمده است، با اضافه حرف «ف». در روایت أوزاعی: «فالأضرب»، و در روایت عبدالله بن عمرو: «ألا أقوم عليه فأضرب عنقه». پیش تر ذکر شد که مردی، احتمالاً خالد بن الولید، او را خواست بکشد. در روایت مسلم نیز آمده که خالد پرسید. این نشان می‌دهد که هر دو از پیامبر اجازه خواستند.

قوله (قال دعه): در روایت شعیب و ابی ذر آمده: «دعه»، و در روایت أوزاعی: «لا»، و در روایت افلح بن عبدالله: «ما أنا بالذى أقتل أصحابى».

قوله (فإن له أصحابا): ظاهراً دلیل ترک قتل او، داشتن یاران بوده است. این بدان معنا نیست که قتل او مطلقاً ترک شده باشد، بلکه احتمالاً برای مصلحت تألیف بوده است، همانطور که بخاری فهمیده، زیرا توصیف آنان در عبادت اغراق‌آمیز است و اسلامشان آشکار است. اگر اجازه قتل می‌داد، دیگران از ورود به اسلام منصرف می‌شدند.

قوله (يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه): در این روایت به صورت مفرد آمده، در روایت شعیب و دیگران: «مع صلاتهم» به صورت جمع. در روایت شعیب و یونس اضافه شده: «يقراء القرآن ولا يجاوز تراقيهم»، یعنی تلاوت قرآنشان از قلبشان فراتر نمی‌رود و فقط به زبان است.

نووی گفته است: منظور این است که آنان فقط از روی زبان قرآن را می‌خوانند و به قلب شان نمی‌رسد، زیرا مقصود درک و تدبر قرآن در قلب است. این شبیه حدیث «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» است، یعنی تنها لفظ شهادت را می‌گویند و معنا را درک نمی‌کنند.

در روایت مسلم آمده: «يقراء القرآن ربطاً»؛ برخی گفته‌اند منظور تسلط در تلاوت و آوردن قرآن به بهترین نحو است، و برخی گفته‌اند منظور استمرار تلاوت و تازه بودن زبانشان با قرآن است. قرطبی آن را به حسن صوت نسبت داده است. روایت ابی الوداک از ابوسعید نیز همین معنا را تأیید می‌کند.

آن‌ها قرآن را به بهترین نحو ممکن که مردم می‌خوانند، تلاوت می‌کنند. روایت دیگری این مطلب را تأیید می‌کند که در صحیح مسلم از ابوبکر از پدرش نقل شده است: «قوم



شجاع و سختگیرند و زبانشان روان قرآن را می‌خواند». این روایت را طبری نقل کرده و در روایت عبد الرحمن بن ابی نعم از ابوسعید اضافه شده است: «آن‌ها اهل اسلام را می‌کشند و ادعای پیروی از خدایان می‌کنند و از دین بیرون می‌روند»، و روایت سوم (خروج ناگهانی از دین) ترجیح داده شده است.

عبارت «می‌روند از دین همان‌طور که تیر از کمان می‌رود» در حدیث دوم تفسیر می‌شود. در روایت أوزاعی آمده است: «مانند پرتاب تیر».

در روایت معبد بن سیرین از ابوسعید آمده است: «باز نمی‌گردند تا تیر دوباره به بالا بازگردد». «رمیه» به معنای عمل پرتاب است، و منظور مانند غزاله‌ای است که پرتاب می‌شود.

در حدیث عبدالله بن عمرو از مقسم آمده است: «برای این گروه شیعیانی / دوستانی خواهد بود که در دین عمیق می‌شوند و از آن بیرون می‌روند»، یعنی ناگهانی از اسلام خارج می‌شوند، همانند تیری که با نیروی قوی پرتاب می‌شود و به هدف می‌خورد و از آن عبور می‌کند، بدون آنکه چیزی از تیر یا هدف به جا بماند. وقتی پرتاب‌کننده تیر خود را بررسی می‌کند، اگر چیزی از خون یا هدف به تیر نچسبیده باشد، فکر می‌کند تیر به هدف نخورده، ولی در واقع خورده است. این همان نکته‌ای است که با عبارت «گذشتن پر و خون» اشاره شده است.

در روایت ابی نضره از ابوسعید آمده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم برای آن‌ها مثالی زد: مردی تیری پرتاب می‌کند و وقتی به هدف رسید، نگاه می‌کند ولی نه خون و نه چیز دیگری بر آن باقی نمانده است. این‌گونه این افراد هیچ چیزی از اسلام را نگه نمی‌دارند. در روایت ابی المتوکل الناجی از ابوسعید آمده است: «مانند مردی که تیر پرتاب می‌کند و وقتی تیر به هدف رسید، چیزی از آن خون یا گوشت بر تیر نمانده است». همچنین آمده است: «آن‌ها اسلام را پشت سر خود رها می‌کنند».

در روایت ابی اسحاق مولی بنی‌هاشم از ابوسعید آمده است: «آن‌ها چیزی از دین را به خود نمی‌گیرند، همان‌طور که تیر از هدف چیزی نمی‌گیرد». در حدیث انس از ابوسعید آمده است: «باز نمی‌گردند تا تیر دوباره به بالا بازگردد». از ابن عباس نیز روایت شده است که «قوم‌هایی از اسلام بیرون خواهند رفت همانند خروج تیر از هدف و دیگر باز نمی‌گردند». عبارت «آیت آن‌ها» به معنای علامت و نشانه آن‌ها است.



در مورد ویژگی جسمی یکی از افرادشان آمده است: «مردی با یکی از دست‌هایش یا مانند دو سینه»، و در برخی روایات شک است که منظور دو دست است یا دو سینه.

در روایت‌های دیگر آمده است: «مانند دو سینه زن یا مانند تکه‌ای از گوشت». فعل «تدردر» به معنای حرکت رفت و برگشت است، مانند صدای جریان آب در دره.

در روایت عبیده بن عمرو از علی آمده است: «در میان آن‌ها مردی است که دست کوتاه دارد یا دست ندارد»، و در روایت زید بن وهب آمده است: «مردی است که بازویش کوتاه است و روی بازویش شبیه نوک سینه سفید است». در روایت طبری آمده است: «مردی با دستی کوتاه شبیه سینه یک زن حبشی» و در روایت أفلح بن عبدالله آمده است: «در آن موهایی شبیه به هفت خال یا پر روی آن وجود دارد».

در روایت ابوبکر مولى انصار آمده است: «شبیه سینه زن است و نوکش مانند نوک سینه زن است و هفت پر اطراف آن وجود دارد». در روایت عبیدالله بن ابی رافع از علی در مسلم آمده است: «در میان آن‌ها مردی است که یکی از دست‌هایش سیاه است یا مانند نوک سینه». منظور از «طبی» سینه است. در روایت طبری از طریق طارق بن زیاد از علی آمده است: «در دست او موهای سیاه وجود دارد». روایت اول قوی‌تر است.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نشانه دیگری برای خوارج بیان کرد. در روایت معبد بن سیرین از ابوسعید آمده است: «پرسیده شد نشانه آن‌ها چیست؟ گفت: تراشیدن موهای سر». در روایت عاصم بن شمع از ابوسعید آمده است: «مردی برخاست و گفت: ای پیامبر الله، آیا نشانه‌ای برای این قوم هست؟ گفت: موهای سرشان را می‌تراشند و برخی دارای دو سینه اند». در حدیث انس از ابوسعید آمده است: «آن‌ها از پوست ما هستند و به زبان ما سخن می‌گویند».

عبارت «آن‌ها بر بهترین فرقه مردم خروج می‌کنند» به معنای آن است که این‌ها علیه نیکوترین گروه مردم قیام خواهند کرد.

در روایت عبدالرزاق و احمد آمده است: «در میان مردم گروهی»، و در روایت کشمیه‌نی: «بر نیکوترین فرقه». روایت مسلم از طریق ابی نضره از ابوسعید آمده است: «فرقه‌ای از مسلمانان مارق می‌شوند و آن‌ها را نزدیک‌ترین طایفه به حق می‌کشد». در روایت دیگر آمده است: «دو فرقه در اتم هستند، گروهی مارق از میان آن‌ها خارج می‌شوند و نزدیک‌ترین طایفه به حق آن‌ها را می‌کشد».



در روایت دیگر آمده است: «از میان فرقه‌ای از مردم خارج می‌شوند و نزدیک‌ترین طایفه به حق آن‌ها را می‌کشد». و در روایت دیگر ابوسعید گفته است: «شما آن‌ها را کشتید ای اهل عراق». در روایت ضحاک المشرقی آمده است: «بر فرقه‌ای متفاوت خروج می‌کنند و نزدیک‌ترین طایفه به حق آن‌ها را می‌کشد».

عبارت «گفت ابوسعید» به سند مربوط است و وی شهادت می‌دهد که حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیده است. در روایت شعیب و یونس آمده است: «ابوسعید گفت: گواهی می‌دهم که این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم». در روایت أفلح بن عبدالله آمده است: «این را از رسول الله شنیدم».

در روایت شعیب آمده است: «و گواهی می‌دهم که علی آن‌ها را کشت». در برخی روایات دیگر نیز آمده است: «علی بن ابی طالب آن‌ها را کشت» یا «من علی همراه او در روز قتل آن‌ها در نهروان بودم». دلیل نسبت قتل آن‌ها به علی این است که او فرمانده آن بود.

در روایت سوید بن غفله از علی آمده است: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور قتل آن‌ها را داده است: هر جا آن‌ها را یافتید، بکشید». همچنین در روایت نصر بن عاصم از ابوبکر آمده است: «در امتم افرادی هستند که قرآن می‌خوانند ولی بالاتر از گردنشان نمی‌رود؛ وقتی آن‌ها را یافتید، بکشید».

در روایت مسروق از عایشه نقل شده است: «پرسیدم چه کسی مخرج را کشت؟ عایشه گفت: علی. گفتم کجا او را کشت؟ گفتم در نهری که پایین آن نهروان است. عایشه گفت: برای این مطلب شاهد بیاور؛ من پنجاه نفر شاهد برای آوردن که شهادت دادند علی او را در نهروان کشت».

در روایت طبرانی از طریق عامر بن سعد آمده است: «عمار از سعد پرسید: آیا پیامبر الله نگفت که افرادی از امتم مارق می‌شوند و علی آن‌ها را می‌کشد؟ سعد گفت: بله».

در مورد وصف نبرد و قتل آن‌ها، روایت مسلم از زید بن وهب آمده است که وقتی علی به سمت خوارج حرکت کرد، پس از بیان ویژگی‌های آنان از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت: «والله امیدوارم این‌ها همان گروه باشند؛ زیرا خون حرام ریختند و به مردم تعدی کردند». وقتی با آن‌ها روبرو شدند، عبدالله بن وهب به آن‌ها هشدار داد و جنگی رخ داد که تنها دو نفر از مردم کشته شدند.



در روایت یعقوب بن سفیان از عمران بن جریر نقل شده است: «اهالی نهروان چهار هزار نفر بودند و مسلمانان آن‌ها را کشتند و تنها نه نفر از مسلمانان کشته شدند».

در روایت اسحاق بن راهویه از طریق حبيب بن ابی ثابت آمده است: وقتی از علی پرسیدند چرا این‌ها را کشت، پاسخ داد: «زمانی که در صفین بودیم، قتل در شام شدت گرفت. خوارج به حروراء رفتند و علی به آن‌ها فرستاد، اما آن‌ها برگشتند و سپس قسمتی از آن‌ها مردم را می‌کشتند. علی درباره آن‌ها از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم خبر داشت».

در روایت احمد، طبرانی و حاکم از طریق عبدالله بن شداد آمده است که وقتی او به عایشه بازگشت، پرسید درباره کسانی که علی کشت، عایشه گفت: «وقتی علی معاویه را مکتوب کرد، هشت هزار نفر از قاریان قرآن بر او خروج کردند و به حروراء آمدند و اعتراض کردند که تنها الله حکم می‌کند. علی مردم را جمع کرد و با مصحف بزرگ آنان را آگاه ساخت و برخی برگشتند و برخی مقاومت کردند. علی به آن‌ها هشدار داد که خون حرام نریزند و به کسی ظلم نکنند، وگرنه جنگ علیه شما آغاز می‌شود».

عبدالله بن شداد گفت: «به الله قسم، آن‌ها را نکشت تا زمانی که راه را بستند و خون حرام ریختند».

نسائی در «الخصائص» وصفی طولانی از مناظره ابن عباس با خوارج آورده است. در «الأوسط» طبرانی از طریق ابی السائغه از جندب بن عبدالله البجلی روایت شده است: وقتی خوارج از علی جدا شدند، علی برای تعقیب آن‌ها حرکت کرد. ما به لشکرگاه آن‌ها رسیدیم؛ صدای آن‌ها مانند وزوز زنبور از قرائت قرآن بود و در میان آن‌ها افرادی به نام «أصحاب البرانس» بودند که به زهد و عبادت مشهور بودند. شدت ماجرا مرا تحت تأثیر قرار داد؛ از اسب پایین آمدم و شروع به نماز کردم و گفتم: «الها، اگر در مبارزه با این قوم برای تو اطاعتی هست، در آن مرا موفق گردان».

علی کنار من آمد و گفت: «جندب! از شک پناه ببر». سپس مردی با پارچه‌ای آمد و گفت: «اگر به این قوم نیاز داری، آن‌ها نهر را بسته‌اند». علی گفت: «نه، نهر را نبسته‌اند». چند نفر دیگر نیز چنین گفتند. علی پاسخ داد: «نه، نهر را نبسته‌اند و نخواهند بست و آن‌ها را می‌کشند که پیمان الله و رسول را زیر پا نگذاشته‌اند».

سپس علی فرمود: «فردی را می‌فرستم که مصحف بخواند و آن‌ها را به کتاب الله و سنت پیامبر دعوت کند. آن‌ها به سوی ما حمله می‌کنند و تیر می‌زنند، اما نه ده نفر از ما



کشته می‌شوند و نه ده نفر از آن‌ها نجات می‌یابند». وقتی به نزد خوارج رسیدیم، فردی را فرستادیم؛ او به سوی ما آمد و نشست و علی گفت: «قوم اینجا هستند».

هیچ‌یک از ما کشته نشد و هیچ‌یک از آن‌ها نجات نیافت.

در روایت یعقوب بن سفیان از حمید بن هلال آمده است: وقتی به اهالی نهروان رسیدم، همراه گروهی از آن‌ها بودم. به روستایی رسیدیم و مردی از روستا با وحشت بیرون آمد. آن‌ها او را آرام کردند و نهر را به او نشان دادند. پرسیدند: «تو فرزند خباب، صحابی پیامبر هستی؟» گفت: «بله». سپس او را به قصه‌ای از پدرش و فاجعه‌ای که بر او و همسرش گذشته بود هدایت کردند. آن‌ها او را سر بردند و همسر حامله‌اش را که در نهر بود، شکافتند.

در روایت ابن ابی شیبیه از ابی مجلز و لاحق بن حمید آمده است: علی به یارانش فرمود: «اول شما شروع به جنگ نکنید تا آن‌ها اقدامی انجام دهند». عبدالله بن خباب آمد و ماجرای قتل^۱ همسرش را تعریف کرد. وقتی علی از قاتل او پرسید، آن‌ها گفتند: «همه ما او را کشتیم». سپس علی اجازه جنگ صادر کرد

در روایت طبری از ابی مریم آمده است: علی به سوی آن‌ها حرکت کرد. وقتی به حاشیه نهروان رسید، پیام‌رسانان او را نپذیرفتند و کشته شدند. علی خود وارد میدان شد و جنگید تا تمام خوارج از بین رفتند.

در روایت شعیب و أفلح آمده است: علی دنبال مردی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم از او خبر داده بود، گشت و او را پیدا کرد. او زیر لاشه‌ها و کشته‌ها پنهان شده بود. وقتی علی او را یافت، تکبیر گفت و مردم شاد شدند.

در روایت عبیدالله بن ابی رافع آمده است: وقتی علی خوارج را کشت، گفت: «نگاه کنید»، چیزی پیدا نکردند، سپس او را در خرابه‌ای پیدا کردند و به علی آوردند. در روایت دیگری آمده است: علی فرمود: «کسی این فرد را می‌شناسد؟» مردی گفت: «ما او را می‌شناسیم، این حرقوص است و مادرش اینجا است». مادر او گفت: «در جاهلیت گوسفندان می‌چراند و این بچه از من به دنیا آمد».

علی از الله شکر کرد و مردم خوشحال شدند و دل‌نگرانی و ترس از میان آن‌ها رفت. در پایان، «قال فنزلت فیه» در برخی روایات به صورت «در میان آن‌ها» ذکر شده است.

^۱ - مراد از قتل اولی، ممکن جنگ باشد. الله اعلم (ذهبی)



در جمله‌ی «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ» واژه‌ی «لمز» به معنای عیب‌جویی آمده است. گفته شده که ممکن است به معنای «سرزنش مردم» باشد یا به شرط مواجهه‌ی مستقیم. همچنین «همز» در غیبت یعنی کسی در تقسیم صدقات به تو عیب می‌گیرد. این تفسیر با آنچه در داستان یادشده رخ داده تطابق دارد؛ جایی که شخصی به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفته بود: «این تقسیم برای رضای الله است» و این اضافه تنها در روایت معمر آمده است که عبدالرزاق آن را از معمر نقل کرده است.

با این حال، مقدمه‌ای بر عبارت «حین فرقة من الناس، قال فنزلت فیهم» وجود دارد و پس از آن سخن ابوسعید ذکر شده است. شاهد این روایت از ابن مسعود است که گفت: «وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله غنائم حنین را تقسیم کرد، مردی شنید و گفت: این تقسیم برای رضای خدا نیست.» سپس آیه‌ی «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ» نازل شد. ابن مردویه این روایت را نقل کرده است و پیش‌تر در غزوه حنین بدون این اضافه ذکر شده است. همچنین روایت عتبه بن وساج از عبدالله بن عمر این اضافه را تأیید می‌کند که در آن مردی از تقسیم چیزی به او نرسید و گفت: «ای محمد، نمی‌بینم که عدالت رعایت شود.» روایت ابی‌وضی از ابی‌برزه نیز همین معنا را دارد. این نشان می‌دهد که علت سخن تند او، ناراحتی از عدم دریافت سهم بود و اگر چیزی دریافت می‌کرد، چیزی نمی‌گفت.

طبرانی نیز روایت مشابه ابوسعید را نقل کرده و در آخر آن اضافه کرده: «مرد غافل شد و رفت، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم درباره او پرسید ولی نتوانست او را بیابد.» سند این روایت معتبر است.

تنبیه: ابوسعید خدری داستان دیگری درباره خوارج نقل کرده که با روایت بالا متفاوت است. در آن روایت که احمد با سند خوب نقل کرده، آمده است که ابوبکر به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفت: «ای رسول الله، من به وادی فلان رفتم و مردی خوش‌سیما و متواضع را دیدم که در حال نماز بود. گفت: برو او را بکش.» ابوبکر رفت و وقتی او را در حال نماز دید، کشتنش را نپسندید و برگشت. سپس پیامبر به عمر فرمود: برو او را بکش. عمر رفت و او را در همان حال نیافت. سپس پیامبر به علی فرمود: برو او را بکش. علی هم او را نیافت. پیامبر فرمود: «این مرد و یارانش قرآن می‌خوانند ولی عملشان مطابق آن نیست، همان‌طور که تیر از کمان می‌گذرد و باز نمی‌گردد، پس آن‌ها شرت‌ترین خلق هستند و باید کشته شوند.»



روایت مشابهی از جابر نیز وجود دارد که رجال آن ثقات اند. احتمال دارد که این مرد همان نفر اول باشد و داستان دوم کمی طولانی تر از داستان اول باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اجازه ی قتل او را بعد از رفع مانع یعنی «دوستی و الفت» صادر کرد، همان طور که بعداً نماز خواندن کسی که به نفاق متهم می شود، دیگر شامل حکم اسلامی سابق نمی شود. به نظر می رسد ابوبکر و عمر رعایت فرمان اول پیامبر را کردند و عدم قتل را به حضور نماز و عدم خروج از دین نسبت دادند.

در کتاب «مغازی الأموی» روایت دیگری از شعبی آمده که اصل داستان را نقل می کند: مردی گفت: «تو تقسیم می کنی ولی ما عدالت نمی بینیم.» پیامبر فرمود: «بعد از من هیچ کس عدالت را رعایت نخواهد کرد.» سپس ابوبکر را فرستاد تا او را بکشد، ولی او را نیافت.

درسها و اندرزها»

۱. فضیلت علی و اینکه او امام حق بود و در جنگ های جمل و صفین و غیره در مقابله با دشمن درست عمل کرد.

۲. اشاره به محدودیت عبارت «ما عندنا إلا القرآن والصحیفة» در کتاب دیات که فقط به نوشته محدود است و شامل همه ی علوم و اخبار پیامبر نمی شود.

۳. روایت نشان می دهد که حدیث یادشده شامل موارد زیادی است که پیامبر درباره ی جنگ با خوارج و دیگر موضوعات به علی آموخته بود.

۴. احتمالاً نافی بودن روایت مقید به آن است که علی در آن مورد خاص اطلاعات بیشتری داشت و این روایت چون او در آن داستان نقش اصلی را داشت، دقیق تر و مفصل تر از دیگران است.

۵. قتل کسی که معتقد به خروج بر امام است، تا زمانی که جنگی برپا نکرده یا برای جنگ آماده نشده، جایز نیست، با استناد به آیه ی قرآن: «فإذا خرجوا فاقتلوهم». طبری اجماع علما را در این باره نقل کرده که کسی که به اعتقاد خود کافر نمی شود، نباید کشته شود.

۶. عمر بن عبدالعزیز نوشته است که باید از قتل خوارج دست کشید، مگر آنکه خون حرام بریزند یا مال مردم را بگیرند؛ در آن صورت باید با آنها جنگید حتی اگر فرزندان من باشند. از طریق ابن جریج نیز نقل شده که وقتی پرسیده شد در جنگ با خوارج چه باید کرد،



گفته شد: «اگر راه را ببندند و امنیت مردم را تهدید کنند، باید اقدام شود.» طبری از حسن نقل کرده که پرسیده شد: «اگر مردی رأی خوارجی داشته باشد ولی قیام نکند، حکم چیست؟» پاسخ داده شد: «عمل بر مردم از نظر نتیجه، برتر است.»

۷. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خوارج را توصیف کرده است که «حق را با زبان می گویند اما عملشان مطابق آن نیست»؛ همان طور که آیه می گوید: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه». بنابراین تنها پس از دعوت به حق و برقراری دلیل می توان با آن ها جنگید و آن ها را کشت، و این مورد در بخاری نیز ذکر شده است.

۸. قاضی ابوبکر بن العربی گفته است که خوارج کافر هستند، زیرا پیامبر فرموده است: «آن ها از اسلام خارج می شوند» و «شرترین مخلوق هستند»؛ چنین صفاتی فقط برای کافران به کار می رود. آن ها هر کس را که با عقیده شان مخالف باشد، کافر و جاودان در آتش می دانستند.

۹. شیخ تقی الدین السبکی گفته که کفر خوارج با شهادت صحابه ثابت می شود؛ کسانی که آن ها را کافر نمی دانستند، استدلال کرده اند که حکم به کفر آن ها نیازمند علم قطعی به شهادت صحابه است. حدیث «من قال لأخيه كافر فقد بآء به أحدهما» نیز این مطلب را تأیید می کند، چرا که ثابت شده برخی خوارج مسلمانان را به کفر متهم می کردند در حالی که ایمانشان قطعی بود. بنابراین حکم کفر بر خوارج با استناد به خبر شارع و رفتار آن ها صادر می شود؛ حتی اگر خودشان ایمان داشته باشند، مثل کسی که به بت سجده کند، عمل او حکم به کفر می آورد. طبری نیز پس از نقل احادیث این باب اشاره کرده کسانی که از اسلام خارج نمی شوند مگر با قصد آگاهانه، مبطل حکم نیستند، چرا که خوارج تنها به دلیل برداشت غلط از آیات قرآن، خون و مال مسلمانان را حلال شمردند. ابن عباس نقل کرده که خوارج محکومات قرآن را می پذیرند اما در متشابهات گمراه می شوند. این دیدگاه با حدیث ابن مسعود نیز هماهنگ است که گفته است: «قتل مسلم تنها در سه حالت جایز است: کسی که دین خود را رها کرده، کسی که از جماعت جدا شده و...» همچنین قرآن و عمل صالح در این حکم معیار است؛ همان طور که در حدیث ابوسعید آمده، آن ها از اسلام خارج شدند و به آن وابسته نبودند، همانند تیر که از کمان پرتاب می شود و هیچ چیزی از آن به جا نمی ماند.

۱۰. اکثر اهل اصول اهل سنت معتقدند که خوارج فساق هستند و حکم اسلام بر آن ها جاری است؛ چرا که به شهادتین و ارکان اسلام ملتزم اند، اما فسق آن ها به دلیل کفر به



مسلمانان و برداشت نادرست از دین است و به همین دلیل خون و مال مخالفان را حلال دانستند و شهادت بر کفر آن‌ها صادر کردند.

خطابی گفته است که اجماع علما این است که خوارج، با وجود ضلالت، جزو مسلمانان اند؛ ازدواج با آن‌ها و خوردن ذبایحشان جایز است و تا زمانی که به اصل اسلام پایبندند، کافر نیستند.

عیاض نیز گفته که این مسئله از مسائل بسیار پیچیده برای متکلمان بوده است، چرا که ورود کافر به دین و خروج مسلم از دین، اهمیت زیادی دارد. قاضی ابوبکر الباقلانی گفته که خوارج صراحتاً کافر نشدند بلکه سخنانی گفتند که به کفر منتهی می‌شود. غزالی نیز تأکید کرده که به هیچ وجه نباید خون نمازگزاران توحیدی را ریخت و خطا در ترک کافر در زندگی آسان‌تر از خطا در قتل یک مسلمان است.

عیاض گفته است که این مسئله نزد متکلمان از سایر مسائل دشوارتر است، تا آنجا که فقیه عبد الحق از امام ابوالمعالی درباره آن پرسید و امام پاسخ داد که ورود کافر به دین و خروج مسلم از آن، مسئله‌ای بزرگ در دین است. پیش از او نیز قاضی ابوبکر الباقلانی گفته بود که خوارج صراحتاً کافر نشدند، بلکه سخنانی گفتند که به کفر منتهی می‌شود.

غزالی در کتاب «الفرقة بين الإيمان والزندقة» گفته است که هرگاه راهی برای اجتناب از حکم به کفر باشد، باید از آن استفاده کرد، زیرا ریختن خون نمازگزارانی که توحید را قبول دارند خطاست، و اشتباه در ترک هزار کافر در دنیا آسان‌تر از اشتباه در قتل یک مسلمان است.

۱۱. یکی از دلایلی که مخالفان کفر خوارج ارائه کردند، حدیثی است که آن‌ها را «همانند تیر از کمان خارج می‌شوند» توصیف می‌کند و گفته می‌شود که تیر به چیزی نمی‌چسبد.

ابن بطلال گفته است که اکثر علما بر این باورند که خوارج از مجموع مسلمانان خارج نشده اند، زیرا عبارت «یتمازی فی الفوق» بیانگر شک و تردید است و وقتی شک پیش آمد، نمی‌توان به قطعیت گفت که از اسلام خارج شده‌اند. وقتی عقد اسلام ثابت شد، تنها با یقین می‌توان کسی را از اسلام خارج دانست. علی نیز در پاسخ به سؤال درباره اهل النهر گفته است: «کسانی که کفر ورزیدند فرار کردند».



اگر این روایت را به علی نسبت دهیم، می‌توان گفت که منظورش این بود که او از اعتقاد خوارج که موجب کفرشان می‌شود، اطلاع نداشت. اختلاف در روایت‌ها نیز وجود دارد: در برخی آمده «لم یعلق منه بشیء» و در برخی دیگر «سقی الفرت والدم». راه جمع بین آن‌ها این است که ابتدا شک بود که چیزی از تیر به جا مانده یا نه، سپس معلوم شد که چیزی نمانده است. ممکن است اختلاف مربوط به افراد مختلف باشد و عبارت «یتامری» نشان دهد که برخی از اسلام چیزی باقی مانده‌اند.

قُرطبی در «المفهم» گفته است که کفر خوارج آشکار است. بر اساس این دیدگاه، باید با آن‌ها جنگید و کشته شوند و اموالشان مصادره شود، و این نظر گروهی از اهل حدیث درباره اموال خوارج است. کسانی که کافر نمی‌دانند، با آن‌ها مانند اهل بغی رفتار می‌کنند، یعنی اگر شورش کردند و جنگ برپا کردند با آن‌ها مقابله می‌شود. درباره کسانی که به بدعت مخفی متوسل شدند، اختلاف است که پس از استتابة کشته شوند یا خیر؛ این بسته به نظر درباره کفرشان است.

باب کفر خوارج باب خطرناکی است و نمی‌توان بر اساس ظاهر ایمنی تصمیم گرفت. ۱۲. این حدیث همچنین نشان‌دهنده علم برخی از علایم نبوت است، زیرا پیامبر پیش از وقوع آن‌ها خبر داده است. خوارج هنگامی که حکم به کفر مخالفان خود دادند، خون مسلمانان را مباح شمردند و اهل ذمه را رها کردند و به جای جنگ با مشرکان، به جنگ با مسلمانان پرداختند. این رفتار ناشی از جهل و عدم بهره‌مندی از نور علم بود و از سرکشی آن‌ها نسبت به پیامبر و نسبت دادن اوامر او به ظلم ناشی شد.

۱۳. ابن هبیره گفته است که جنگ با خوارج مقدم بر جنگ با مشرکان است، زیرا در جنگ با آن‌ها، سرمایه اصلی اسلام حفظ می‌شود، ولی جنگ با مشرکان برای کسب سود است؛ حفظ سرمایه اولویت دارد.

۱۴. این روایت همچنین هشدار می‌دهد که نباید از ظاهر تمام آیات قابل تأویل برای مخالفت با اجماع سلف استفاده کرد و هشدار می‌دهد از غلو در دیانت و سخت‌گیری در عبادت بدون اجازه شرع پرهیز شود. شریعت آسان و مهربان است و تنها سخت‌گیری بر کفار و رأفت با مؤمنان توصیه شده است، برعکس رفتار خوارج.



۱۵. در این، همچنین جواز جنگ با کسی که از اطاعت امام عادل خارج شده، کسی که جنگ برپا کرده و با اعتقاد فاسد می‌جنگد، و کسی که راه‌ها را مسدود و مردم را می‌ترساند، بیان شده است. کسی که از اطاعت امام ستمگر خارج شود برای مال، جان یا خانواده‌اش، معذور است و جنگ با او جایز نیست، بلکه می‌تواند از خود، مال و خانواده‌اش دفاع کند. طبری روایت کرده است که علی گفته: اگر با امام عادل مخالفت کردند، با آن‌ها جنگ نکنید، ولی اگر با امام ستمگر مخالفت کردند، با آن‌ها جنگ نکنید، زیرا حق با آن‌هاست.

۱۶. بر اساس این روایت می‌توان وقایع مربوط به حسین بن علی، اهل مدینه در حادثه حرّه، عبدالله بن زبیر و کسانی که علیه الحجاج قیام کردند، را نیز تفسیر کرد.

۱۷. در این روایت مذمت استئصال^۱ کامل موی سر آمده است، و در آن نظر دیگری هم هست که احتمال دارد مقصود بیان ویژگی واقعی آن‌ها باشد نه قصد مذمت آنان. ابوعوانه در صحیح خود این احادیث را چنین ترجمه کرده است: «بیان این که علت خروج خوارج به سبب برتری‌جویی در تقسیم اموال بود، در حالی که این تقسیم صحیح بود ولی برای آن‌ها پنهان مانده بود».

۱۸. همچنین در آن جواز جنگ با خوارج با شرایطی که پیش‌تر ذکر شد و کشتن آن‌ها در جنگ و ثبوت پاداش برای کسی که آن‌ها را بکشد آمده است.

۱۹. در آن همچنین آمده است که برخی از مسلمانان از دین خارج می‌شوند بدون این که قصد خروج از دین را داشته باشند و بدون این که دینی غیر از اسلام انتخاب کنند.

۲۰. خوارج شر گروه‌های مبتدع از امت محمدی و از یهود و نصاری هستند. ابن حجر می‌گوید: این مورد آخر بر اساس نظر کسانی است که آنان را مطلقاً کافر می‌دانند.

۱- تراشیدن کامل موی سر.



۲۱. در این روایت، فضیلتی بزرگ برای عمر آمده است به دلیل شدت او در دین، و نشان می‌دهد که در سنجش عدالت و اصلاح، به ظاهر کارها اکتفا نمی‌شود، حتی اگر شخص در عبادت، زهد و ورع به حد اعلا برسد، باطن حال او باید آزمایش شود.^۱

۶۹۳۴ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَأَهْوَى بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِرَاقِ - «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ».

ترجمه: «یسیر بن عمرو می گوید: به سهل بن حنیف گفتم: آیا چیزی در مورد خوارج از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیده اید؟ گفت: شنیدم که می گفت - و دست را هم به سوی عراق دراز می کرد - از این طرف جماعتی پیدا می شوند که قرآن می خوانند ولی اثر آن از حلقومشان تجاوز نمی کند به سرعت از اسلام خارج می شوند. همانگونه که تیر به سرعت از بدن شکار خارج می شود».

توضیح: قوله «عبد الواحد» همان ابن زیاد است، و «الشیبانی» همان ابواسحاق است، و «یسیر بن عمرو» در ابتدا به صورت «تحتانیة» با اندکی تغییر و کوچک آمده و گفته می‌شود نام دیگر او «أسیر» هم هست. همین‌طور در روایت مسلم نیز به صورت مشابه آمده است. این حدیث در بخاری به همین شکل تنها نیامده است. او از بنی محارب بن ثعلبه است و به گفته برخی به کوفه آمده و گفته می‌شود صحبتی هم داشته است. ابو نعیم در تاریخ خود گفته است: «قیس بن عمرو بن یسیر بن عمر به ما خبر داد و پدرم از یسیر بن عمرو نقل کرد که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات یافت و من ده ساله بودم.» گفته می‌شود او همان «أسیر بن جابر» است، همان‌گونه که در مسلم از طریق ابی نضره از اسیر بن جابر از عمیر درباره فضیلت اویس قرنی آمده است. گفته شده است که او نسبش به جدش بازمی‌گردد.

^۱ - فتح الباری.



قوله «سمعته يقول وأهوى بیده قبل العراق» یعنی از جانب خود او. و در روایت علی بن مسهر از شیبانی در مسلم آمده است: «به سمت مشرق».

قوله «یمرقون»: ابن بطال گفته است: «مروق» در لغت به معنای خروج است. در زبان عربی گفته می‌شود «تیر از هدف عبور کرد و از آن گذشت، پس می‌گویند تیر رها شد و رامی آن را رها کرد». از همین رو به کسی که خارج می‌شود «ممرق» گفته می‌شود، و همین‌طور گفته شده است «مرق برق» به دلیل خروج سریع آن.

قوله «مرق السهم من الرمية» ابوعوانه در صحیح خود از طریق محمد بن فضیل از شیبانی نقل کرده است: «اسیر گفت: نشانه‌ای برای آن‌ها دارند؟ گفت: از پیامبر صلی‌الله‌علیه وسلم شنیدم و بیش‌تر نمی‌گویم». در این حدیث، سهل بن حنیف صراحتاً گفته است که منظور از «القوم» همان حروریه است که در احادیث این دو باب ذکر شده، بنابراین آنچه پیش‌تر آمد تقویت می‌شود.

ابوسعید در نام و نسب توقف کرده، نه در این که آیا آن‌ها مقصود هستند یا خیر. طبری گفته است: این حدیث درباره خوارج از علی، به صورت کامل و مختصر از عبیدالله بن ابی رافع، سوید بن غفله، عبیده بن عمرو، زید بن وهب، کلیب الجرمی، طارق بن زیاد و ابومریم روایت شده است.

گفتم: همچنین ابوضی، ابوکثیر، ابوموسی، ابواثل در مسند اسحاق بن راهویه و طبری، ابوجحیفه در بزار و ابوجعفر فراء مولی علی، که طبری آن را در الأوسط روایت کرده است؛ و همچنین بسیاری دیگر از صحابه که تعدادشان به ۲۵ نفر می‌رسد، روایت‌هایشان به طرق مختلف است، از جمله علی، ابوسعید، عبدالله بن عمر، ابوبکر، ابوبرزه، ابوذر و غیره. مجموع این احادیث قطعی به صحت خبر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درباره آن‌ها می‌دهد.^۱

^۱ - فتح الباری.



۸ - باب قول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَتَلَ فِتْنَانِ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدَةٌ »

باب: فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «قیامت برپا نمی شود تا آنکه دو گروه با هم بجنگند که ادعای شان یکی است».

توضیح: قوله «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتنان دعواهما واحدة» به همین لفظ در روایت آمده است.

۶۹۲۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتَلَ فِتْنَانِ دَعَوَاهُمَا وَاحِدَةٌ » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «قیامت برپا نمی شود تا اینکه دو گروه بزرگ با یک ادعا به جنگ هم بروند».

توضیح: شرح این حدیث به تفصیل در کتاب الفتن خواهد آمد، ان شاء الله تعالی. در متن از اضافه‌ای یاد شده است: «بین آنها کشتار عظیمی رخ خواهد داد» و منظور از دو گروه، جماعت علی و جماعت معاویه است. منظور از «دعوا» به احتمال قوی، اسلام است و گفته شده که مقصود این است که هر یک از دو طرف اعتقاد داشتند که خودشان بر حق هستند.

این مطلب برای اشاره به برخی طرق نقل آن آمده است، همان‌طور که در طبری از طریق ابی نضره از ابی سعید در حدود حدیث باب آمده است و در پایان آن اضافه شده است: «در حالی که آنان چنین بودند، مارقه‌ای گذشت که اولی گروه حق او را می‌کشد»، و از این رو، مناسبت آن با مطالب پیشین آشکار می‌شود، و الله عالم‌تر است.^۱

۹ - باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوَّلِينَ

باب: آنچه درباره متاویلین (تاویل کنندگان آیات قرآن) آمده است.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله «باب ما جاء في المتأولين» قبلاً در باب «هر کس برادر دینی خود را بدون تأویل کافر بداند» از کتاب ادب ذکر شده است و در باب بعدی،

^۱ - همان.



«هر کس کسی را که با تأویل سخن گفته، کافر نداند» بیان شده است. حاصل این است که کسی که مسلمانی را کافر بداند، اگر بدون تأویل باشد مستحق مذمت است و ممکن است خود او کافر شود.

و اگر با تأویل باشد، اگر تأویل او صحیح نباشد، مستحق مذمت است ولی به کفر نمی رسد، بلکه به او خطای دیدگاهش نشان داده می شود و به نحو شایسته بازداشته می شود. طبق نظر اکثر علما، اگر تأویل صحیح باشد، مذمت نمی شود و حجت بر او اقامه می شود تا به حق بازگردد. علمای دین گفته اند: هر کسی که با تأویل رفتار می کند، معذور است و گناهکار نیست، زیرا تأویل او در زبان عربی صحیح بوده و وجهی علمی داشته است.

۶۹۳۶ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمُسَوَّرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ ، فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَاتَّظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرَدَائِهِ أَوْ بِرَدَائِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ قَالَ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرُؤُهَا . فَاَنْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَقْرَأْنِيهَا ، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَرْسَلَهُ يَا عُمَرُ ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ » . فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرُؤُهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَكَذَا أُنْزِلَتْ » . ثُمَّ قَالَ « هَكَذَا أُنْزِلَتْ » . ثُمَّ قَالَ « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » .

ترجمه: از یونس از ابن شهاب روایت است که عروه بن زبیر گفت: مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقاری او را خبر داده اند که آنان از عمر بن خطاب شنیده اند که می گفت: از هشام بن حکیم شنیده ام که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة الفرقان را میخواند من به قرائت وی گوش فرادادم دیدم که وی به حروف بسیار قرائتهای متعدده می خواند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا بدان گونه تعلیم نداده بود. نزدیک بود که در



حال نماز بر وی حمله کنم ولی انتظار کشیدم تا نماز را سلام داد، سپس او را با ردای او - یا ردای خود - کشانیدم و گفتم: این سوره را بر تو کی خوانده است؟ گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من خوانده است. به او گفتم دروغ گفتی به الله سوگند، همین سوره ای که از تو شنیدم که خواندی، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را بر من خوانده است، او را کشانیده نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بردم سپس گفتم یا رسول الله، از وی شنیدم که سوره الفرقان را با حروفی می خواند که تو بر من نخوانده بودی و تو سوره الفرقان را بر من خوانده بودی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: رهایش کن ای عمر، ای هشام بخوان: هشام به همان قرائتی که از وی شنیده بودم که می خواند بر آن حضرت خواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «این چنین نازل شده است، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «ای عمر تو بخوان من خواندم». فرمود: این چنین نازل شده است. سپس فرمود: «همانا این قرآن بر هفت حرف (وجه) نازل شده، پس به هر حرف (وجه) که بر شما آسان است آن را بخوانید».

توضیح: حدیث عمر در قصه او با هشام بن حکیم بن حزام است، زمانی که او را در حال قرائت سوره فرقان در نماز با حروفی که با آنچه خود عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده بود متفاوت بود، شنید. شرح آن در کتاب فضائل القرآن پیش تر آمده است. مناسبت آن با ترجمه این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر را به دلیل تکذیب هشام یا قصد به دام انداختن او مؤاخذه نکرد، بلکه هشام در نقل خود صادق بود و عمر در انکار او معذور شناخته شد و این تنها حجت جواز قرائت دوگانه را روشن می کند.

در آغاز سند حدیث، آمده است: «و قال لیث...» که از طریق اسماعیلی از عبد الله بن صالح که کاتب لیث بود، نقل شده است. یونس، شیخ لیث، پسر یزید است. پیش تر در فضائل قرآن و دیگر منابع، روایت لیث نیز به صورت متصل آمده اما از عقیل، نه از یونس. برخی اشتباه کرده اند و گفته اند که بخاری آن را از سعید بن عفیر از لیث از یونس روایت کرده است. عبارت «کدت أسوره» به معنی اواثبه با سین مهمله آمده است، و گفته شده ممکن است به معنای قدرت یا ضربت باشد، زیرا سوره ممکن است به معنی قدرت یا ضربت نیز به کار رود.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۹۳۷ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ . إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) » .

ترجمه: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: آنگاه که این آیه نازل شد: « کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نیالوده اند » [انعام: ۸۲]. این حالت بر اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ما ایمان خود را به ظلم نیالوده است (از گناه معصوم باشد؟) رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: همانا چنین نیست که شما (معنای آنرا دانسته اید) آیا به قول لقمان در (قرآن) گوش نمی دهید: « همانا شرک ظلمی بزرگ است ».

توضیح: حدیث دیگر، حدیث ابن مسعود در شأن نزول آیه « الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ » است. شرح آن در آغاز حدیث کتاب استتابة المرتدین آمده است. وجه ورود آن در ترجمه این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه را به دلیل برداشت ظاهری از «ظلم» مؤاخذه نکرد، بلکه آنان را معذور دانست و سپس مراد را روشن کرد تا اشکال رفع شود.^۱

۶۹۳۸ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ غَدَاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدَّخْشَنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ ذَلِكَ مُتَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَلَا تَقُولُونَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي . بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » . قَالَ بَلَى . قَالَ « فَإِنَّهُ لَا يُوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ » .

ترجمه: از عتبان بن مالک روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی به هنگام صبح نزد من آمده بود. مردی گفت: مالک بن دخشن (در میان ما نیست)

^۱ - همان.



پس کجاست؟ مردی از میان ما گفت: او منافق است، الله ور سول او را دوست ندارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا گمان نمی کنید که وی می گوید: لا اله الا الله، وبا گفتن آن رضایت الله را می جوید» گفتند: بله. فرمود: در روز قیامت بنده‌ای نیست که الله آتش جهنم را بر وی حرام گرداند.

توضیح: حدیث دیگر، حدیث عتب بن مالک در قصه مالک بن الدخشم است. این حدیث پیش‌تر در أبواب المساجد در البيوت از کتاب الصلاة شرح کامل شده است. مناسبت آن این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی را به خاطر گفتار خود در حق مالک بن الدخشم مؤاخذه نکرد، بلکه نشان داد که اجرای احکام اسلام بر اساس ظاهر کافی است و نیازی به باطن نیست.

قوله «ألا تقولونه يقول لا إله إلا الله» در روایت کشمیهنی و مستملی و سرخسی به شکل «لا تقولونه» آمده است (به صورت نهی). ابن التین گفته است که «ألا تقولونه» آمده و درست آن «تقولونه» به معنای «ظن می کنید» است.

گفتم: آنچه که دیده‌ام «لا تقولونه» بدون الف اول است که صحیح است. تفسیر «قول» به معنای ظن محل نظر است و به نظر می‌رسد که منظور مشاهده یا شنیدن است. ابن التین نیز احتمال داده است که خطاب برای فرد است و اصل آن «ألا تقولونه» بوده که به دلیل ضمه‌ها به واو تبدیل شده است و شاهی هم برای آن نقل شده است.^۱

۶۹۳۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانٍ لَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِي جَرًّا صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ يَغْنَى عَلَيْهِ . قَالَ مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ . قَالَ مَا هُوَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالزُّبَيْرُ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ « انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ حَاجٍ - فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا » . فَاَنْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا ، وَكَانَ كَتَبٌ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ . فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ قَالَتْ مَا

^۱ - فتح الباری.



مَعَى كِتَابٍ . فَأَتَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا ، فَأَبْتَعَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا . فَقَالَ صَاحِبِي مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا . قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ حَلَفَ عَلَيَّ وَالَّذِي يُحْلِفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَ الْكِتَابَ أَوْ لَا جَرَدَنُكَ . فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكَسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ ، فَأَتَانَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ عَمْرِيَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . دَعَنِي فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ » . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ ، يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي ، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ . قَالَ « صَدَقَ ، لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا » . قَالَ فَعَادَ عَمْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، دَعَنِي فَلَاضْرِبْ عُنُقَهُ . قَالَ « أَوْلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَمَا يُدِيرُكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أُوجِبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ » . فَأَغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

ترجمہ: از ابو عوانه از حصین از فلان روایت است کہ گفت ابو عبدالرحمن و حبان بن عطیہ با ہم مناقشہ کردند. ابو عبدالرحمن بہ حبان گفت: ہمانا دانستم آنچه رفیق تو را بر خونریزی جرأت دادہ است، - یعنی علی - . را حبان گفت: چہ چیز است چرا نمی گویی؟ ابو عبدالرحمن گفت: از وی شنیدہ ام کہ چیزی می گفت: حبان گفت: آن چیست؟ ابو عبدالرحمن گفت: علی گفتہ است: رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم، من و زبیر و ابو مرثد را اعزام کرد و ہمگی ما سوارہ بودیم، بہ ما فرمود: بروید تا بہ روضہ حاج برسید (لفظ حاج را) ابوسلمہ گفتہ و ابو عوانہ نیز ہمین (لفظ) را گفتہ است. یعنی - حاج - در آن موضع زنی است کہ با وی نامہ ای از حاطب بن ابی بلتعہ است کہ بہ سوی مشرکان (مکہ) می برد، آن را نزد من بیاورید.

ما سوار بر اسبان خود راہی شدیم تا آنکہ آن زن را در همان جایی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرمودہ بود دریافتیم کہ سوار بر شتر خود روانہ بود و او از مسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بہ اہل مکہ نوشتہ بود. ما بہ آن زن گفتیم نامہ ای کہ با خود آوردی بہ کجاست؟ وی گفت: با من نامہ ای نیست. شتری را کہ بر آن سوار بود فروخوابانیدیم و بار و بنہ وی را جستجو کردیم ولی چیزی نیافتیم. دو نفر از ہمراہان من گفتند با او نامہ ای



ندیدیم. من گفتم همانا می دانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ نگفته است. سپس علی سوگند یاد کرد و گفت: سوگند به ذاتی که به وی سوگند می خورند که نامه را بیرون می آوری و یا تو را برهنه می کنیم. وی دست به سوی بند ازار خود برد، درحالی که با چادری پوشانیده بود، سپس نامه را بیرون آورد. آنان نامه را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند.

عمر گفت: یا رسول الله، همانا وی (حاطب) با الله و رسول او و مؤمنان خیانت کرده است. پس بگذار مرا تا گردنش را بزنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «ای حاطب، چه چیز تو را واداشت که چنین کاری بکنی؟ حاطب گفت: یا رسول الله، چنین نیست که من به الله و رسول او ایمان نداشته باشم ولی قصد آن کردم که نزد مردم (مکه) اعتباری پیدا کنم تا توسط آن خطری که متوجه خانواده و مال من است دفع شود و هیچ یک از اصحاب تو نیست که در آنجا از قوم وی کسی نباشد و الله توسط آن از مال و خانواده اش دفاع می کنند».

آن حضرت فرمود: راست میگوید، به وی جز سخن نیکو نگویید. عمر باز سخنش را تکرار کرد و گفت: یا رسول الله، همانا وی با الله و رسول او و مسلمانان خیانت کرده است مرا بگذار تا گردنش را بزنم. آن حضرت فرمود: «آیا وی (حاطب) از اهل بدر، نیست؟ و تو نمی دانی که الله بر حال ایشان آگاه شده که فرموده است: «هر آنچه می خواهید بکنید الله بهشت را بر شما واجب گردانیده است». چشمان عمر از فرط گریه غرق اشک شد و گفت: الله و رسول او بهتر می دانند. ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ خاخ صحیح تر است و لفظ حاج، تصحیف شده خاخ است نقطه های آن تغییر کرده و آن نام جایی است میان مکه و مدینه.

توضیح: حدیث علی درباره‌ی داستان حاطب بن ابی بلتعہ در نامه‌نگاری اش با قریش و نزول آیه‌ی قرآن: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خود را ولی خود مگیرید» (سوره ممتحنه، آیه ۱) آمده است. این موضوع پیش‌تر در «باب جاسوس» از کتاب جهاد و موارد مرتبط با آن بیان شده و همچنین در باب توجه به احساسات اهل ذمه و امور مرتبط با آن. همچنین جمع بین گفته‌ی «حجرتها» و «عقیصتها» و بررسی دقیق آن پیش‌تر بیان شده است.



در «باب فضیلت کسانی که در بدر شرکت داشتند» از کتاب المغازی نیز درباره‌ی عبارت پیامبر «شاید الله بر اهل بدر آگاه شد» صحبت شده و در تفسیر ممتحنه نیز به شکل ساده‌تر آمده است. در این حدیث پاسخ اعتراض عمر به حاطب پس از پذیرفتن عذر او توسط پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بیان شده است.

همچنین در غزوه‌ی فتح، جمع بین عبارت «بعثنی أنا والزبیر والمقداد» و «بعثنی أنا وأبا مرثد» انجام شده و داستان زنی و توضیح درباره‌ی نام او و کتابی که همراه داشت ذکر شده است.

گفته‌ی «عن حصین» به تصغیر، اشاره به ابن عبدالرحمن الواسطی است. گفته‌ی «عن فلان» در روایت برخی مبهم آمده و در روایت هشیم در کتاب جهاد و عبدالله بن ادريس در اجازه گرفتن، به نام سعد بن عبیده ذکر شده است. همچنین در روایت خالد بن عبدالله و محمد بن فضیل نزد مسلم آمده است.

احمد آن را از عفان از ابوعوانه نقل کرده و نام او و مانند آن برای اسماعیلی از طریق عثمان بن أبی شیبہ از عفان آمده است: «ابوعوانه از حصین بن عبدالرحمن نقل کرد که سعد بن عبیده، سلمی کوفی، که کنیه‌اش ابا حمزه بود و همسر دختر ابوالرحمن السلمی بود، این حدیث را نقل کرد». در برخی نسخ، پس از عبارت «عن فلان» آمده است: «ابا حمزه سعد بن عبیده السلمی داماد ابوالرحمن السلمی». سعد تابعی بوده و از گروهی از صحابه مانند ابن عمر و البراء روایت کرده است.

گفته‌ی «تنازع ابوعبدالرحمن» اشاره به سلمی است و در روایت عفان تصریح شده است. «وحبان بن عطیه» با فتح یا کسر اول متفاوت ضبط شده و برخی روات ابوذر آن را با فتح ذکر کرده‌اند که اشتباه است. مزی نقل کرده که ابن ماکولا با کسر و ابن الفرضی با فتح ذکر کرده‌اند و ابو علی الجیانی آن را با فتح تفسیر کرده که نادرست است؛ صحیح آن با کسر است.

حبان بن عطیه نیز سلمی و برادرخوانده ابوعبدالرحمن السلمی بوده، اگرچه در ترجیح عثمان و علی اختلاف داشته‌اند. پیش‌تر در اواخر جهاد ذکر شد که ابوالرحمن طرفدار عثمان و حبان بن عطیه طرفدار علی بوده است.

عبارت «لقد علمت ما الذی...» در بیشتر طرق به همین شکل آمده و برخی مثل حموی و مستملی «من الذی» ذکر کرده‌اند.



«جرأ» با فتح جیم و تشدید راء و همزه نوشته شده است.

«صاحبک» توسط عفان اضافه شده و اشاره به علی دارد.

«علی الدماء» یعنی ریختن خون مسلمانان، زیرا خون مشرکان واجب القتل است.

«لا أبا لك» عبارتی است که برای تشویق به انجام کاری گفته می‌شود و معنای اصلی

آن وقتی انسان در سختی است، پشتیبانی نداشتن را نشان می‌دهد.

«سمعته یقوله» در روایت مستملی و کشمیهنی به شکل «سمعته یقول» آمده که حذف

ضمیر شده است.

«قال بعثنی» به معنای «ابوعبدالرحمن گفت: علی فرستاد» است؛ «قال» دوم به دلیل

خطا حذف شده است.

در عبارت «والزبیر وأبا مرثد» پیش‌تر در غزوه فتح از طریق عبدالله بن ابی رافع نقل شده

که مقدار جایگزین ابا مرثد ذکر شده و جمع بین این سه نفر با علی انجام شده است. در

تهذیب الآثار از طریق أعشی ثقیف نقل شده که همراه زبیر و یک نفر از انصار بوده و نه

مقداد و نه ابا مرثد جزو انصار بوده‌اند، مگر به معنای کلی.

در «الأسباب» واحدی ذکر کرده که عمر، عمار و طلحه همراه بوده‌اند اما سند ندارد و

شاید از تفسیر ابن کلبی گرفته شده باشد.

ابن مردویه از طریق حکم بن عبدالملک از قتاده از انس در داستان زن مذکور نقل کرده

که جبرئیل خبر او را به پیامبر رسانده و عمر بن خطاب و علی بن ابی‌طالب برای پیگیری او

فرستاده شدند.

«روضة حاج» با مهمله و سپس جیم نوشته شده است.

«قال ابوسلمه» اشاره به موسی بن اسماعیل، شیخ بخاری است.

در اینجا آمده که ابوعوانه حاج آن را با مهمله و جیم ذکر کرده و مردم می‌گویند «خاخ»

با دو معجمه. نووی گفته این اشتباه از ابوعوانه است و شاید با مکانی دیگر به نام «ذات

حاج» اشتباه گرفته شده که بین مدینه و شام است، اما «روضة خاخ» بین مکه و مدینه و

نزدیک مدینه قرار دارد.

ابن حجر می‌گوید: واقدی ذکر کرده است که این مکان نزدیک ذی الحلیفه، در مسیر

بین مدینه بوده است.



سمویه در کتاب «فوائد» از طریق عبدالرحمن بن حاطب نقل کرده که حاطب از اهالی یمن و متحد زبیر بود و داستان را ذکر کرده است و گفته که این مکان تقریباً دوازده میل از مدینه فاصله داشته است. سُهیلی گفته که هشیم نیز گاهی نام آن را «حاج» با هاء مهمله و سپس جیم می گفته و این هم اشتباه بوده است و در آخر این باب به آن اشاره خواهد شد. در بخش پایانی کتاب «الجهاد» نیز از طریق هشیم با لفظ «حتی تأتوا روضة کذا» آمده است، پس شاید بخاری یا استادش به این اشاره کرده که هشیم آن را اشتباه خوانده بود. بنابراین ابو عوانه به تنهایی این اشتباه را ذکر نکرده، اما بیشتر راویان از حصین آن را به دو صورت صحیح ذکر کرده‌اند.

در عبارت «فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها»، در روایت عبیدالله بن ابی رافع آمده: «فإن بها ظعينة معها كتاب». ظعینه (با ضاء بزرگ) وزن «عظیمه فعيلة» است و به معنی فاعله از «ظعن» است که معنای حرکت و سفر می‌دهد. گفته شده که به این نام نامیده شده چون بر شترهایی می‌نشسته که با سوار حرکت می‌کردند.

خطابی گفته است: نام آن زن «ظعینه» است زیرا با شوهرش حرکت می‌کرد و فقط وقتی که در هودج باشد، به او این نام داده می‌شد. برخی گفته‌اند که این نام هودج بوده که به زن نسبت داده شده، سپس این نام گسترش یافته و به زن اطلاق شده حتی اگر در هودج نباشد. در غزوه فتح نیز اختلاف در نام او ذکر شده است. واقدی گفته که او از مزینه و اهل عرج بوده است، یعنی دهکده‌ای بین مکه و مدینه. ثعلبی و پیروانش گفته‌اند که او کنیز ابو سیفی بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف بوده است. برخی گفته‌اند عمران به جای عمرو است، برخی گفته‌اند از موالی بنی اسد بن عبدالعزی بوده و برخی گفته‌اند از موالی عباس بوده است. در حدیث انس آمده که او مولا قریش بوده است.

در تفسیر مقاتل بن حبان آمده که حاطب به او ده دینار داده و ردایی به او پوشانده است. در روایت واحدی آمده که وقتی او به مدینه رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «مسلمان آمدی؟» گفت: «نه، اما بهانه‌ای داشتم». پیامبر پرسید: «پس در میان جوانان قریش چه می‌کنی؟» او خواننده و مغنی بوده و گفت که پس از واقعه بدر چیزی از او خواسته نشده بود. پیامبر او را پوشاند و سپس حاطب نزد او آمد و نامه‌ای به مشرکان مکه نوشت که پیامبر قصد حمله دارد، مراقب باشید.



در روایت عبدالرحمن بن حاطب آمده که حاطب به مشرکان مکه نامه‌ای نوشت تا آنها را هشدار دهد. در منابع دیگر آمده که وقتی پیامبر قصد فتح مکه داشت، خبر را به برخی از اصحاب داد و آن را در میان مردم منتشر کرد که قصد غیر مکه دارد. حاطب این خبر را شنید و برای اهل مکه نوشت و گفت که پیامبر اجازه حمله داده و هدف او شما هستید و خواستم هشدار من از طریق نامه‌ام به شما باشد. جزئیات بیشتر در غزوه فتح ذکر شده است.

در عبارت «تسیر علی بعیر لها» در روایت محمد بن فضیل از حصین آمده: «تشتد» با شین مهمله و مثناة.

در عبارت «فابتغینا فی رحلها» یعنی «ما آن را جستجو کردیم»، گویی بار او را بررسی کرده‌اند تا چیزی پیدا کنند. در روایت محمد بن فضیل آمده: «فأنخنا بعیرها فابتغینا» و در روایت حارث آمده که متاع او را گذاشتیم و گشتیم اما چیزی نیافتیم.

در عبارت «لقد علمنا» در روایت کشمیهنی آمده: «لقد علمتما» و این روایت همچنین از عفان نقل شده است.

در عبارت «ثم حلف علی: والذی یحلف به» یعنی «سوگند یاد کرد به الله»، که در حدیث انس و عبدالرحمن بن حاطب آمده است.

عبارت «لتخرجن الکتاب أو لأجردنک» یعنی «کتاب را بیرون بده یا تو را لخت می‌کنم».

در روایت ابن فضیل آمده: «یا لأقتلنک» و اسماعیلی گفته در روایت خالد بن عبدالله نیز همین معنا آمده است. این دو روایت به هم تناقض ندارند، زیرا اگر کشته شود، معمولاً لباس هایش برداشته می‌شود و در نتیجه «تجرد» هم معنا پیدا می‌کند.

روایت مشهور با عبارت «لتلقین الثیاب» از عبیدالله بن ابی رافع نیز تأیید می‌شود. ابن التین گفته است: «با کسر قاف و فتح یای تحتانی و تشدید نون» آمده و یاء اضافی است. کرمانی گفته است: در روایت یاء کسره و فتح هم ذکر شده و قواعد صرفی اجازه حذف یاء را می‌دهد.

اگر روایت صحیح باشد، می‌تواند به معنای «تخرجن» برای جمع مؤنث غائب باشد. به نظر می‌رسد صحیح آن «لتلقین» با نون جمع باشد که بسیار واضح است و هیچ مشکلی ندارد. در حدیث انس آمده که پیامبر گفت: «کتابی که با توست به من بده یا هیچ لباسی از تو باقی نمی‌ماند مگر اینکه آن را بررسی کنیم».



در ادامه، تهدید آنها ابتدا به قتل و سپس به تجرید لباس‌ها بوده تا او همان نامه را تحویل دهد. در برخی روایات آمده که او گفت: «آن را به شما می‌دهم به شرط اینکه مرا به پیامبر بازگردانید». در روایت أعشی ثقیف آمده که علی مدام او را تحت نظر داشت تا از او ترسید.

اختلاف است که آیا او مسلمان شده بود یا به دین قوم خود باقی مانده بود؛ اکثر روایات دومی را تأیید می‌کنند. او در شمار کسانی بود که پیامبر روز فتح خون آنها را مباح اعلام کرد، زیرا با سروده‌هایش، اصحاب را مسخره می‌کرد. در آغاز حدیث انس آمده که پیامبر روز فتح دستور قتل چهار نفر را داد و او جزو آنها بود و سپس داستان ساره با حاطب ذکر شد.

در عبارت «فأتوا بها» منظور همان صحیفه است. در روایت عبدالله بن ابی رافع آمده: «فأتینا به» یعنی کتاب. در روایت ابن عباس نیز مشابه آن آمده و اضافه شده: «فقرئ علیه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة» یعنی وقتی بر او خوانده شد، دید که نامه‌ای از حاطب به برخی از مشرکان اهل مکه است. واقدی در روایت خود نام آنها را سهیل بن عمرو العامری، عکرمه بن ابی جهل المخزومی و صفوان بن أمیه الجمعی ذکر کرده است.

در عبارت «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت» در روایت عبدالرحمن بن حاطب آمده: «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ذلك؟» یعنی پیامبر حاطب را احضار کرد و از او پرسید چرا این نامه را نوشته است. به نظر می‌رسد حاطب در زمان آمدن نامه حضور نداشته و برای همین پیامبر او را احضار کرد. ابن عباس از عمر بن خطاب روایت کرده و گفته: «فأرسل إلى حاطب»، که با روایت عبدالرحمن بن حاطب شباهت دارد و توسط طبری با سند صحیح نقل شده است.

عبارت «قال: يا رسول الله مالي أن أكون مؤمنا بالله ورسوله» در روایت مستملی آمده: «ما بی» که وضوح بیشتری دارد. در روایت عبدالرحمن بن حاطب آمده: «أما والله ما ارتبت منذ أسلمت في الله» و در روایت ابن عباس: «قال والله إني لناصح لله ولرسوله».

عبارت «ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد» یعنی حاطب قصد داشت برای خود نزد قومش نفوذ و امان داشته باشد تا از خانواده و مالش محافظت کند. در روایت أعشی ثقیف



اضافه شده: «والله ورسوله أحب إلى من أهلي ومالي». در روایت عبدالرحمن بن حاطب آمده: «ولكنی كنت امرأ غریبا فیکم وکان لی بنون وإخوة بمكة فکتبت لعلی أدفع عنهم».

عبارت «ولیس من أصحابک أحد إلا له هنا لک» در روایت مستملی آمده: «من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله» و در حدیث انس: «لیس منکم رجل إلا له بمكة من یحفظه فی عیاله غیری».

در عبارت «قال: صدق، ولا تقولوا له إلا خیرا» احتمال دارد پیامبر صداقت او را درک کرده باشد یا با الهام خبر داده باشد.

در عبارت «فعاد عمر» یعنی عمر دوباره به بحث خود درباره حاطب برگشت. گفته شده که در دفعه اول، عمر نمی دانست دلیل حاطب چیست و پس از مشخص شدن عذر و صداقت حاطب، پیامبر دستور داد که جز به نیکی با او رفتار نشود. بازگشت عمر به صحبت اول ممکن است به این دلیل باشد که او فکر می کرد صداقت حاطب مانع مجازات (قتل) نیست.

عبارت «فلأضرب عنقه» کرمانی گفته: لام با کسره و نصب باء آمده و جمله ای است با مصدر محذوف، یعنی «بگذار گردنش را بزنم». در روایت عبیدالله بن ابی رافع آمده: «دعنی أضرب عنق هذا المنافق» و در حدیث ابن عباس آمده: «فاخترطت سیفی وقتل: یا رسول الله أمکنی منه فإنه قد کفر». برخی مانند قاضی ابو بکر بن الباقلائی این روایت را انکار کرده اند، اما سند آن صحیح است. جمع بندی آن که عمر ظن داشت حاطب مرتکب نفاق کفر شده و به همین دلیل قصد زدنش را داشت، اما وقتی پیامبر عذر او را روشن کرد، از تصمیم خود بازگشت.

عبارت «أو لیس من أهل بدر» در روایت حارث آمده: «أو لیس قد شهد بدرا» که یک پرسش تأکیدی است. در روایت عبیدالله بن ابی رافع آمده که او در بدر حضور داشته و حارث اضافه کرده: «فقال عمر بلی ولکنه نکث وظاهر أعداءک علیک».

در عبارت «وما یدریک لعل الله اطلع» اشاره به فضیلت کسانی دارد که در بدر شرکت کردند و نشان می دهد که حتی اگر مرتکب خطا یا ترک برخی فرائض شوند، ذنوبشان بخشیده می شود. مانند حدیث سهل بن الحنظلیه درباره کسی که در شب حنین نگهبانی می داد: پیامبر از او پرسید: «آیا پایین شدی؟» او پاسخ داد: «نه، مگر برای انجام کاری ضروری»؛ پیامبر فرمود: «اشکالی ندارد، بعد از آن اقدام نکن».



این مطلب با نظر ابو عبدالرحمن السلمی همخوانی دارد و همچنین قول علی در مورد کسانی که حروریه را کشتند مؤید آن است: علی گفته بود اگر قضای الهی را که از زبان پیامبر بیان شده بود می دانستید، از عمل بازمی ایستادید. این نشان می دهد که کسی که عمل صالح انجام دهد، حتی اگر ناقص باشد، با ثواب فراوان پاداش می گیرد که می تواند جبران ترک برخی واجبات باشد.

ابن بطلال درباره نظر سلمی گفته است که این نظر تنها ظن سلمی بوده، زیرا علی به دلیل علم، فضل و دین خود، تنها کسی را می کشد که واجب است، و ابن جوزی و قرطبی هم در کتاب «المفهم» این موضوع را توضیح داده اند.

کرمانی گفته: احتمال دارد منظور این باشد که علی از این حدیث استفاده کرد و یقین یافت که حتی اگر در اجتهاد خود اشتباه کند، مؤاخذه نخواهد شد. مجتهد اگر در اجتهاد خود تمام تلاش خود را بکند، معصوم از گناه است و در عین حال پاداش می گیرد؛ اگر درست عمل کند، دو برابر پاداش دارد. علی در جنگ هایش درست عمل کرده و برای هر اجتهادی که انجام داده، دو برابر پاداش دارد. نظر سلمی بر این اساس بوده است.

عبارت «فقد أوجبت لكم الجنة» در روایت عبیدالله بن ابی رافع آمده: «فقد غفرت لكم» و در حدیث عمر نیز آمده و در دیگر منابع مانند معازی ابی الاسود و روایت عروه و ابی عائذ نیز به همین شکل است.

عبارت «فاغورقت عیناه» به معنای پر شدن چشم ها از اشک تا حدی است که مانند غرق شدن به نظر می رسد. در روایت حارث از علی آمده: «ففاضت عینا عمر»، یعنی چشمانش پر شد و سپس اشک ها سرازیر شد.

در این حدیث چند نکته مهم وجود دارد:

۱. حتی مؤمنانی که به حدی از صلاح برسند که بهشت برایشان تضمین شود، از خطا و گناه مصون نیستند، همانند حاطب که در جمع کسانی بود که الله بهشت را برایشان واجب کرده بود و با این حال مرتکب خطایی شد.
۲. این حدیث پاسخ کسانی است که گمان می کنند هر مسلمانی که خطایی کند، کافر یا حتماً مستحق عذاب است.



۳. کسی که اشتباهی از او سر زد، نباید آن را انکار کند، بلکه باید اعتراف و عذرخواهی کند تا دو گناه جمع نشود.
۴. جواز تهدید برای استخراج حقیقت و بازداشت یا تنبیه جاسوس بدون کشتن او، و اینکه حکم قتل او منوط به شرایط ویژه است، مانند حضور در بدر و عدم تکرار جرم.
۵. جواز عفو برای کسانی که خطا کرده‌اند، به ویژه کسانی که ظاهرشان مسلمان است و اعمالشان مطابق ظاهر اسلام باشد.
۶. یکی از نشانه‌های نبوت اطلاع الله بر پیامبر از جریان حاطب و اقدامات زن همراه او است، که امام را در اتخاذ تصمیم صحیح و خیر عمومی هدایت می‌کند.
۷. در آن جواز بخشش گناهکار آمده است.
۸. همچنین آمده که گناهکار حرمت ندارد.
۹. همه علما اتفاق نظر دارند که نگاه به زن بیگانه حرام است، چه مؤمن باشد و چه کافر، و اگر به خاطر نافرمانی او این حرمت ساقط نشده بود، باز هم حرام می‌ماند. ابن بطال این مطلب را بیان کرده است.
۱۰. همچنین در آن، جواز آموزش همه گناهان قابل وقوع برای هر کسی که الله بخواهد آمده است، بر خلاف کسانی که اهل بدعت‌اند و این را نمی‌پذیرند. اشکال بر اقامه حد در مورد مسطح با اتهام به عایشه (رضی الله عنها) مطرح شده بود، هرچند او از اهل بدر بود، ولی به خاطر گناه کبیره‌ای که مرتکب شده بود بخشیده نشد، در حالی که حاطب بخشیده شد. دلیل بخشش او، تعلق به اهل بدر بودنش بود. پاسخ این است که محل بخشش برای اهل بدر در اموری است که حد در آن ثابت نیست (به پیشتر در باب فضیلت شهدای بدر اشاره شده).
۱۱. همچنین در آن، جواز بخشش گناهان تأخیری آمده و نشان بر این است که دعای آمرزش برای گناهان گذشته و آینده در چندین روایت وارد شده است. بخشی از این احادیث در مجموعه‌ای با عنوان «خصال مکفرة الذنوب المقررة والمؤخرة» جمع‌آوری شده و شامل چندین حدیث با اسناد معتبر است.
۱۲. همچنین در این، ادب عمر (رضی الله عنه) بیان شده که نباید حد یا تأدیب در حضور امام اجرا شود مگر با اجازه او.



۱۳. در اینجا منقبت عمر و همه اهل بدر آمده و همچنین ذکر شده که گاهی هنگام شادی نیز انسان می‌تواند گریه کند. احتمال دارد عمر در آن زمان برای خشوع و پشیمانی از آنچه درباره حاطب گفته بود گریه کرده باشد.^۱

^۱ - فتح الباری.



۸۹ - الإكراه

کتاب اکراه (اجبار)

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الإكراه». «اکراه» به معنای اجبار دیگری به کاری است که نمی‌خواهد انجام دهد.

شروط اکراه چهار مورد است:

۱. عامل قادر باشد بر اجرای تهدید و مأمور نتواند از آن فرار کند.
۲. غالب احتمال بر این باشد که اگر مأمور امتناع کند، تهدید عملی خواهد شد.
۳. تهدید فوری باشد، مثلاً اگر گفته شود «اگر انجام ندهی، فردا می‌زنمت» اکراه محسوب نمی‌شود، مگر آن که زمان بسیار نزدیک باشد یا عرفاً تأخیر در عمل ندهد.
۴. از مأمور چیزی آشکار نشود که نشان دهد اختیار داشته است، مانند کسی که بر زنا مجبور شده و توانسته از آن دوری کند یا کسی که دستور طلاق سه بار داده شده و تنها یک بار طلاق داده است.

در اکراه بر قول یا فعل تفاوتی نیست، ولی از انجام کاری که حرام است مانند قتل انسان بی‌جهت مستثنی است.

در باره مکلف بودن مکره در ترک عملی که بر او اکراه شده، اختلاف است. شیخ ابو اسحاق شیرازی گفته است اجماع بر این است که کسی که به قتل اکراه شده، مأمور به اجتناب از قتل و دفاع از خود است و اگر از روی اکراه بکشد، گناهکار است. این نشان می‌دهد که در حالت اکراه هم مکلف است.

اختلاف نظر فقط در مورد کسی است که راه گریزی ندارد، مانند کسی که از ارتفاعی پرتاب شده و سقوطش باعث کشته شدن کسی شود. در چنین مواردی او هیچ انتخابی ندارد و صرفاً وسیله است، بنابراین مکلف نیست.

در مورد غافل، مانند خوابیده یا فراموشکار، اختلاف است زیرا اصلاً شعور ندارد، ولی فقها بر اساس ثبوت فعل یا ربط حکم به سبب، او را مکلف می‌دانند.

قفال گفته است سجده سهو و کفاره برای خطاکار واجب است زیرا فعل از قبل آماده بوده نه به خاطر غفلت.



اختلاف نظر درباره تهدید نیز هست، ولی اجماع بر قتل، از بین بردن عضو، ضرب شدید و حبس طولانی است. در مورد ضرب و حبس کوتاه مانند یک یا دو روز اختلاف دارند.

۱ - باب وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

وَقَالَ (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَ) وَهِيَ تَقِيَّةٌ وَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَمَوْا غَمُورًا) وَقَالَ (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالْمُكْرَهَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلٍ مَا أَمَرَ بِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرَهُهُ اللَّصُوصُ فَيُطْلَقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ . وَقَالَ الثَّبِّيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ » .

باب: قول الله عزوجل: هر کس که پس از ایمان آوردنش به الله کفر ورزد (به عذاب دردناکی گرفتار خواهد شد) مگر کسی که وادار به اظهار کفر شود و در همان حال دلش به ایمان مطمئن باشد، ولی کسانی که برای پذیرش کفر سینه بگشایند خشم الله بر آنان است و عذاب بزرگی دارند. [نحل: ۱۰۶]

و فرموده الله عزوجل: «نباید مؤمنان کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند، و هر کس چنین کند، در هیچ چیز (بهره ای) از (رحمت) الله ندارد، مگر اینکه به نوعی از آنها تقیه کنید، و الله شما را از خود بر حذر می دارد، و بازگشت به سوی اوست.» [آل عمران: ۲۸]

تقیة، همان تقیه است و آن ترس از اظهار عقیده و مانند آن است که در دل می باشد. و فرموده الله عزوجل: همانا کسانی که بر خود ستم کرده اند، در حالیکه فرشتگان ارواح آنان را می گیرند به آنان می گویند: در چه حالی بودید؟ می گویند: ما در دنیا ناتوان و ستم دیده بودیم. می گویند: آیا زمین الله گسترده نبوده تا در آن هجرت کنید؟ پس ایشان جایگاه شان جهنم است و چه بد جایگاه و چه بد سرانجامی است! * مگر مردان و زنان و کودکان بیچاره و درمانده ای که نمی توانند کاری بکنند و راه چاره ای نمی دانند. * پس



آنان (که عذری دارند) باشد که الله آنها را عفو کند و الله همواره خطابخش و آمرزنده است. [نساء: ۹۷-۹۹]

و قول الله عزوجل: و چرا در راه الله و (در راه نجات) مردان و زنان و کودکان ناتوان و درمانده نمی جنگید؟ آنهایی که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر و سرزمینی که ساکنان آن ستمگرند بیرون آور، و از جانب خودت برای ما سرپرست و یآوری قرار بده. [نساء: ۷۵]

امام بخاری می گوید: پس الله مستضعفین را معذور داشته است؛ همان کسانی که نمی توانند خویشان را از آنچه الله به ترك آن امر کرده است باز دارند و مكره (مجبور شده) بجز مستضعف نیست، خودش را از آنچه بدان امر شده (که نکند) بازداشته نمی تواند. و حسن بصری گفته است: حکم تقیه تا روز قیامت باقی است. و ابن عباس گفته است: اگر ستمگران کسی را به زور وادارند که زنش را طلاق دهد، آن طلاق چیزی نیست (اعتبار ندارد) و ابن عمر و ابن زبیر و شعبی و حسن نیز به همین نظر اند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «اعمال به نیت بستگی دارد».

توضیح: گفته قرآن کریم: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» و نیز به «عظیم» اشاره شده است.

این آیه هشدار شدید و وعیدی است برای کسی که به اختیار خود از دین بازگردد؛ اما کسی که به اجبار وادار شده است معذور است، زیرا استثنا در اینجا از اثبات است و نفی می آورد، پس کسی که به اجبار کافر شده مشمول این وعید نمی شود. مشهور است که این آیه درباره عمار بن یاسر نازل شده است، چنان که از طریق ابوعبیده بن محمد بن عمار بن یاسر نقل شده است که گفت: «مشرکان عمار را گرفتند و او را عذاب کردند تا نزدیک بود به هدف شان برسند. عمار این موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شکایت کرد. پیامبر از او پرسید: «قلبت چه حال دارد؟» گفت: «قلبم با ایمان آرام است.» پیامبر فرمود: «اگر دوباره آن ها بازگردند، تو هم بازگرد.» این حدیث مرسل است و روایانش مورد اعتماد هستند. طبری آن را نقل کرده و پیش از او عبدالرزاق و عبد بن حمید نیز آن را گزارش داده اند. همچنین بیهقی همین مسیر را با اضافه کردن سند نقل کرده است.



در این حدیث آمده است که مشرکان عمار، پدر و مادرش، بلال، خباب و سالم مولای ابوحنیفه را عذاب کردند. یاسر و همسرش در این عذاب مردند، اما دیگران صبر کردند. در روایت مجاهد از ابن عباس آمده است که وقتی صحابه به مدینه مهاجرت کردند، مشرکان خباب، بلال و عمار را گرفتند؛ عمار مطیع شد اما دو نفر دیگر نپذیرفتند و آن‌ها را عذاب کردند. فاکهی نیز این مطلب را از مرسل زید بن أسلم نقل کرده است. همچنین گفته شده که این ماجرا در زمان بیعت انصار در عقبه رخ داده است.

عبد بن حمید از طریق ابن سیرین روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمار بن یاسر را وقتی دید که گریه می کرد، اشک هایش را پاک کرد و گفت: «مشرکان تو را گرفتند و در آب فرو بردند تا گفتی فلان حرف را، اگر دوباره بازگردند تو هم بازگرد.» راویان این روایت معتبر هستند و مرسل هم است؛ این مراسلات یکدیگر را تقویت می کنند.

طبری نیز از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده که درباره آیه «إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْهُ مِطْمَئِنِّ بِالْإِيْمَانِ» گفته است: «الله خبر داده که کسی که بعد از ایمانش کفر ورزد، بر او خشم الهی است. اما کسی که با زبان مجبور شده و قلبش با ایمان است تا از دشمن نجات یابد، هیچ اشکالی بر او نیست. الله بندگان را فقط به آنچه دل هایشان بدان بسته شده است می گیرد.»

بر این اساس، استثنا «إِلا مَنْ أُكْرِهَ» مقدم بر «فعلیهم غضب» است؛ زیرا کفر ممکن است با گفتار و رفتار بدون اعتقاد یا با اعتقاد باشد، پس استثنا برای کسانی است که مجبور شده اند.

گفته شده: «إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَاةَ وَهْيِ تَقِيَةٍ» این لفظ از ابو عبیده گرفته شده و «تقاء» و «تقیه» یکی هستند.

این موضوع پیش تر در تفسیر آل عمران ذکر شده و معنای آیه این است که مؤمن نباید کافر را ولی خود بگیرد، مگر برای تقیه؛ یعنی ممکن است در ظاهر با او دوست باشد اما در باطن دشمنی کند.

حکمت این است که ولایت و دوستی با کافران چون عملی ناشایست است، الله مؤمنان را با خطاب مستقیم مواجه نکرده است. همچنین به نظر می رسد این آیه رخصتی است برای



کسی که مجبور شده است و شبیه دیگر آیات صریح است که بعد از ایمان، از کفر نهی کرده اند، اما برای اجباری‌ها استثنا قائل شده است.

گفته قرآن: «و قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض... عفواً غفوراً» و همچنین: «والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لَدُنْكَ ولياً واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً»: این روایت از ابوذر نقل شده و درست است. بخاری این عبارت را به لفظ خود آورده تا به اختلافی که در میان مفسران رخ داده توجه داده باشد.

در برخی نسخه‌ها مانند کریمه، أصیلی و قابسی، آیه به گونه‌ای نقل شده که بعد از عبارت «فی الأرض» تا «واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً» آمده و در آن تغییراتی رخ داده است. در روایت نسفی آمده: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟» و ادامه آن: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله... نصيراً» که این هم صحیح است. اگرچه ترتیب آیات اولیه در سوره نسبت به آیه آخر متفاوت است، اما تغییر در معنای اصلی نیست؛ آیات با تأخیر در سوره آمده‌اند تا به آنچه مجاهد روایت کرده اشاره شود: عده‌ای از اهل مکه که ایمان آورده بودند، نامه‌ای از مدینه دریافت کردند که گفت: «ما شما را نمی‌بینیم مگر این‌که مهاجرت کنید.» آنان حرکت کردند اما در مسیر به دست اهلشان افتادند و تا جایی فریب داده شدند که مجبور به کفر شدند. ابن بطال همین روایت را مورد استناد قرار داده و آن را به مفسران نسبت داده است.

ابن بطال گفته: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم...» تا «أن يعفو عنهم» و «إلا المستضعفين... الظالم أهلها»؛ در این روایت تغییر در تلاوت وجود ندارد، تنها تصرفاتی در نحوه آوردن متن صورت گرفته است. ابن التین پس از بحث درباره داستان عمار گفته است: «ولكن من شرح بالكفر صدرا» یعنی کسی که قلبش برای پذیرش آماده شده است. عبارت «الذين توفاهم الملائكة... واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً» به صورت کامل در تلاوت موجود نیست، زیرا در برخی نسخ پایان آیه به «غفوراً رحيماً» یا «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» نقل شده است.



الله مستضعفانی که قادر به ترک فرمان او نیستند (به دلیل غلبه دشمن) را مستثنی کرده است.

مکره کسی است که مستضعف است و نمی‌تواند از کاری که الله فرمان داده خودداری کند؛ یعنی مانند کسی که تحت فشار است و نمی‌تواند از انجام کار شر جلوگیری کند، حکم مکره بر او جاری است.

درباره تقیه: حسن البصری گفته: تقیه تا روز قیامت جایز است، اما در قتل دیگران تقیه مجاز نیست؛ یعنی کسی که مجبور به قتل غیرخود شده، به دلیل حفظ جان خود بر دیگری بخشوده نمی‌شود.

معنای تقیه: پرهیز از آشکار کردن اعتقادات و باورهای درونی به دیگران، اصل آن از «وقایه» گرفته شده است.

ابن عباس گفته است: تقیه با زبان است، ولی قلب باید با ایمان مطمئن باشد و دست خود را به سوی قتل دراز نکند.

ابن عباس گفته: اگر کسی توسط دزدان مجبور شود زن خود را طلاق دهد، این طلاق «واقع نمی‌شود». ابن عمر، ابن زبیر، شعبی و حسن نیز با این نظر موافقت.

عبدالرزاق با سند صحیح از عکرمه از ابن عباس روایت کرده است که او طلاق کسی که به اجبار طلاق می‌دهد را چیزی نمی‌داند. اما قول ابن عمر و ابن الزبیر را حمیدی در جامع خود و بیهقی از طریق او نقل کرده‌اند که گفت: «سفیان گفت: من عمر بن دینار را شنیدم که به من گفت: ثابت أعرج گفت: من با زنی که عبد الرحمن بن زید بن الخطاب داشت ازدواج کردم، پسر او مرا صدا زد و دو غلام برایش فرستاد، مرا بستند و با شلاق زدند و گفت: یا او را طلاق بده یا فلان و فلان را انجام می‌دهیم. پس او را طلاق دادم. سپس از ابن عمر و ابن الزبیر پرسیدم، ولی آن‌ها چیزی در این باره ندیدند.» عبدالرزاق از طریق دیگری از ثابت أعرج نیز روایت مشابهی نقل کرده است.

در مورد قول شعبی، عبدالرزاق با سند صحیح از او نقل کرده که گفت: «اگر سارقین کسی را مجبور کنند، طلاق واقع نمی‌شود، ولی اگر سلطان اجبار کند، طلاق واقع می‌شود.»



از ابن عیینة هم نقل شده که منظورش این است که سارق برای قتل اقدام می کند ولی سلطان قتل نمی کند.

و در مورد قول حسن، سعید بن منصور گفته است: «أبو عوانه از قتاده از حسن روایت کرده که او طلاق کسی که به اجبار طلاق می دهد را چیزی نمی دانست.» این سند صحیح است. ابن بطال به پیروی از ابن المنذر گفته است: اجماعی وجود دارد که کسی که به اجبار به کفر تن دهد تا جانش در خطر باشد، و قلبش مطمئن به ایمان باشد، بر او حکم کفر نمی شود و زن او باطل نمی شود، جز محمد بن حسن که گفته است: «اگر کفر را آشکار کند، مرتد می شود و زن او باطل می شود، حتی اگر در باطن مسلمان باشد.»

این قول، حکایت آن را از پاسخ به مخالفان بی نیاز می کند، چرا که با نصوص مخالف است.

گروهی گفته اند که محل رخصت فقط در گفتار است نه در عمل، مانند سجده به بت، کشتن مسلمان، خوردن خوک یا زنا، و این قول اوزاعی و سحنون است.

اسماعیل قاضی با سند صحیح از الحسن روایت کرده که تقیه در قتل نفس حرام مؤثر نیست.

گروهی گفته اند اجبار در گفتار و عمل یکی است.

در مورد حد اجبار اختلاف است. عبد بن حمید با سند صحیح از عمر روایت کرده است: «مرد در زندان یا بسته شدن یا شکنجه، بر خود امان ندارد.» و از طریق شریح نیز مشابه آن نقل شده، با افزودن: «چهار چیز همه اجبارند: زندان، ضرب، تهدید و قید.» ابن مسعود گفته است: «هیچ سخنی مرا از شلاق دور نمی کند مگر اینکه با آن سخن بگویم.» این قول جمهور است، و در کوفه تفصیل داده اند.

در طلاق کسی که به اجبار طلاق می دهد نیز اختلاف است: جمهور معتقدند که طلاق واقع نمی شود و ابن بطال اجماع صحابه را در این مورد نقل کرده است؛ اما کوفیان معتقدند که طلاق واقع می شود و از زهری، قتاده و ابی قلابه نیز چنین نقل شده است. قول سومی هم پیش از این از شعبی نقل شد.

گفته پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم: «الأعمال بالنية» - این بخشی از حدیث است که مصنف در کتاب امانت ها آورده است. متن آن: «الأعمال بالنية» بدون «إنما» در ابتدا و با



«نیه» مفرد آمده است. شرح آن قبلاً در ابتدای صحیح آمده و درباره اجبار نیز به زودی خواهد آمد. ظاهراً بخاری با آوردن این حدیث قصد داشته پاسخی به کسانی دهد که بین اجبار در گفتار و عمل فرق می‌گذارند، زیرا عمل با نیت انجام می‌شود و اگر عمل فقط با نیت اعتبار دارد، کسی که به اجبار کاری انجام می‌دهد نیت ندارد، بلکه نیت او عدم انجام کاری است که به اجبار مجبور شده است.

برخی از مالکیان استدلال کرده‌اند که تفصیل مانند آن چیزی است که در قرآن آمده است، زیرا کسانی که اجبار شدند، تنها در گفتار میان خود و پروردگارشان مجبور شدند و چون ایمان نداشتند، انگار چیزی رخ نداده و نه بر بدن و نه بر مال اثر ندارد. اما عمل بر بدن و مال اثر دارد. این مفهومی است که ابن بطال از اسماعیل قاضی نقل کرده و ابن منیر اضافه کرده که آنها مجبور به گفتن کفر، همراهی با مشرکان و ترک مخالفت‌ها شدند.

اجتناب‌ها (ترک‌ها) در صحیح فعل هستند و بر آنها مؤاخذه نشد، اما استثناء قتل نفس است، زیرا قصاص از قاتل ساقط نمی‌شود حتی اگر اجبار شده باشد، زیرا او جان خود را بر جان مقتول مقدم داشته است و هیچ کس نمی‌تواند جان خود را با کشتن دیگری نجات دهد.^۱

۶۹۴۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ «اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز چنین دعا می‌کرد: «بارالها، عیاش بن ابی ربیع، وسلمه بن هشام و ولید بن ولید را از بند کافران نجات بده. بارالها، مؤمنین مستضعف را نجات ده. بارالها، عقوبت خود را بر قبیله‌ی مضر سخت گردان و بر آنها سالهای قطعی چون سالهای زمان یوسف بفرست!».

توضیح: حدیث ابوهریره درباره دعای پیامبر در نماز پیش‌تر در تفسیر سوره نساء ذکر شد و از طریق دیگری از ابو سلمه نیز نقل شده است. همچنین در کتاب نماز از طریق شعیب

^۱ - فتح الباری.



از زهری نقل شده که: «ابوهریره در هر نماز تکبیر می گفت» و هنگام بلند کردن سر از رکوع، دعا می کرد و مردان را به نام می خواند. همچنین ذکر شده که اهل مشرق در آن روز از مضر مخالف او بودند. در ادب، از طریق سفیان بن عیینه از زهری از سعید بن مسیب از ابوهریره آمده که وقتی پیامبر سر خود را از رکوع بلند می کرد، این دعا را می کرد. پیش تر جایگاه مستضعفین در سوره نساء و معرفی سه نفر در تفسیر آل عمران و مشروعیت قنوت در ناگزیرها ذکر شده است و محل آن در کتاب وتر است. الحمد لله.^۱

۱ هـ - باب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

باب: کسی که زدن و کشتن و اهانت کردن خود را نسبت به بازگشت به کفر ترجیح می دهد.

توضیح: ابن حجر می گوید: باب «کسی که ضرب و قتل و خواری را بر کفر اختیار کند» قبلاً اشاره‌ای به آن در باب قبل شد. بلال و خباب و والدین عمار کسانی بودند که چنین انتخاب کردند و زیر شکنجه جان باختند. چون این اجبار بر شرط صحت نبود، مصنف تنها به آنچه از آن حکایت می کند اکتفا کرده و سه حدیث در این باب ذکر کرده است.

۶۹۱ هـ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» .

ترجمه: «انس می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: سه خصلت هستند که در هر کس موجود باشند آن شخص لذت و حلاوت ایمان را درک می کند: اول: آن است که الله و پیامبر را از هر کس و هر چیز دیگری بیشتر دوست داشته باشد. دوم: آن است که محبت و دوستی او نسبت به اشخاص تنها به خاطر الله باشد. سوم: آن است که از کفر و بی دینی به همان اندازه بیزاری و دوری نماید که از داخل شدن به آتش پرهیز می کند».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: حدیث «سه کس که در آن‌ها باشد حلاوت ایمان را خواهند یافت» پیش‌تر در کتاب ایمان در اوایل صحیح شرح داده شد. ترجمه آن نشان می‌دهد که میان کراهت کفر و کراهت ورود به آتش تفاوتی نیست و قتل، ضرب و خواری برای مؤمن آسان‌تر از ورود به آتش است، پس آسان‌تر از کفر است اگر به اجبار تن دهد. ابن بطلال گفته است: این حدیث برای اصحاب مالک حجت دارد. ابن التین اضافه کرده که علماء بر ترجیح تحمل قتل بر گفتن کفر اتفاق نظر دارند و این حدیث حجت بر کسانی است که می‌گویند گفتن کفر بر صبر در مقابل قتل مقدم است. از مهلب نقل شده که گروهی از این حکم منع شدند و استدلال کردند به آیه «ولا تقتلوا أنفسکم»، اما این آیه شامل حال کسی نمی‌شود که جان خود را در طاعت الله فدا کند، زیرا پس از آیه، قید «ومن یفعل ذلک عدواناً وظلماً» آمده و کسی که جان خود را در طاعت الله می‌دهد نه ظالم است و نه متعدی.

همچنین اجماع بر جواز مواجهه با خطرات در جهاد وجود دارد و این امر در نقد ابن التین که گفته توافق وجود دارد، تأثیری ندارد. برخی گفته‌اند گفتن کفر مقدم است، اما اگر قیود منطقی اعمال شود، ممکن است اولویت بر خلاف آن آشکار شود.^۱

در «فتح المجید» آمده است: سیوطی رحمته الله در التوشیح می‌گوید: منظور از حلاوت ایمان یک نوع استعاره تخیلی است که رغبت شخص مومن به ایمان را به رغبت به یک چیز شیرین تشبیه کرده است. از نظر نووی مقصود از حلاوت، لذت انجام طاعات و تحمل مشقتها و ترجیح آن بر اهداف دنیوی محبت به خداوند با انجام او امر و رویگردانی از نواهی وی و رسول وی محقق می‌شود.

یحیی بن معاذ حقیقت محبت به خداوند را این می‌داند که با نیکی و جفا، در آن زیادی و نقصانی رخ نمی‌دهد. مقصود از «سوی» در جمله (أَنْ یَکُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا سَوَاهِمَا) آن چیزی است که انسان مطابق با طبیعت و سرشت خوب آنها را دوست دارد مانند حب به فرزندان مال و همسر و....

و خطابی مراد از محبت را در اینجا محبتی می‌داند که ذاتی و سرشتی نباشد بلکه بر اساس اختیار باشد.

^۱ - فتح الباری.



محبت شرک آمیز کم و زیاد آن منافی با محبت خداوند و رسول خدا است. در بعضی احادیث آمده در (أَحِبُّوا اللَّهَ بِكُلِّ ثُلُوبِكُمْ)^۱ خداوند را با تمام وجودتان دوست داشته باشید و از علامات محبت خدا و رسول خدا این است که آنچه خداوند آن را دوست دارد دوست داشته باشید و آنچه خداوند از آن کراهت دارد، کراهت داشته باشید و رضایت خداوند را بر هر چیز دیگری ترجیح دهید و در جهت کسب آن تلاش نمایید و از محرمات خداوند اجتناب کنید و از امر و نواهی رسول خدا اطاعت کنید، همچنان که خداوند می‌فرماید: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰) ترجمه: هرکس از پیغمبر اطاعت کند در حقیقت از خدا اطاعت کرده است بنابراین کسی که دستور و فرمان غیر خدا را گردن نهد و از نواهی خدا پرهیز ننماید لزوماً محبت خدا و رسول خدا را در دل ندارد و محبت رسول نیز جزئی از محبت خداوند است به نحوی که اگر شخص خدا را دوست داشته باشد و اطاعت نماید رسول را هم دوست دارد و فرمان می‌برد.

شیخ الاسلام در این باره می‌گوید: حلاوت و شیرینی در مورد چیزی مفهوم دارد که شخص خواستار و خواهان آن باشد و برای آن تلاش می‌کند بلکه به آن دست می‌یابد و مزه خوش آن را احساس می‌نماید.

در ادامه می‌گوید حلاوت ایمان از سه طریق حاصل می‌شود ۱- تکمیل محبتی که شخص به محبوب خود دارد. ۲- خالص کردن آن برای خداوند. ۳- دفع ضد آن محبت، تکمیل کردن آن به این شیوه است که محبت خدا و رسول خدا از هر چیز دیگری بالاتر باشد و محبت خداوند مستلزم اطاعت از اوست. زیرا خداوند بنده‌ای را دوست دارد که از او اطاعت کند و محبت آنچه محبوبش آن را دوست دارد، دردل داشته باشد.

و از لوازم محبت خداوند، محبت کسانی است که از او اطاعت می‌کنند، مانند محبت به انبیاء و رسولان و بندگان صالح خداوند، خالص کردن آن به این شیوه است

^۱- ضعیف: بی‌هیچ آن را در الدلائل و الدر المنثور (۶۷۱۳) روایت کرده است و از ابو سلمة بن عبدالرحمن به صورت مرسل روایت شده است. و این روایت به سبب ارسالش ضعیف است دو سری هم در نهج السدید (۳۵۶) آن را آورده است.



که شخص فقط خداوند را دوست داشته باشد و اگر کسی را دوست دارد به خاطر او باشد، رفع ضد آن نیز این گونه است که شخص از هر آنچه منافی با ایمان باشد کراهت داشته باشد همانند کراهت از سوختن در آتش.

و در مورد «أحب الله مما سواها» دو قول آمده است: ۱- ضمیر به صورت مثنی آمده برای اشاره به این مطلب که مجموع آن دو محبت معتبر است نه هر یک به تنهایی و امر به افراد در حدیث خطیب^۱ برای اشاره به این مطلب است که عصیان از امر هر کدام از آندو (خدا و رسولش) مستلزم گمراهی است. و اصل بر این است که هر یک از معطوفین در حکم مستقل هستند.

۲- محبت شخص فقط برای خدا و در راه رضای او باشد. ۳- و از بازگشت به کفر بعد از روی آوردن به اسلام و نجات از آن کراهت داشته باشد همچنانکه از سوختن در آتش و افتادن در آن کراهت دارد.

۳- قول دیگران این است که حدیث حمل بر رعایت ادب و اولویت شده و این جایز است

جواب سوم به این شیوه است که اگر این ایراد وارد باشد به اصل حدیث وارد است چون حدیث خطیب ناقل آن است.

در شرح این عبارت «كما يكره ان يقذف في النار» گفته شده که «سوختن در آتش و برگشتن به کفر» برای شخص مومن همانند هم هستند، این سخن ردی است بر غلاتی که گمان می کنند ذنب از جانب عبد گرچه از آن توبه کند نقصانی در حق او محسوب می شود در حالی که قول صواب بر این است که اگر از آن گناه توبه نکند نقص به شمار می آید، چنان که مهاجرین و انصار که جزء فاضل ترین افراد امت بودند در اصل جزء کفاری بودند که خداوند آنها را به اسلام هدایت نمود، در واقع تسلیم خدا شدن و اسلام آوردن گذشته فرد را محو می کند، و به همان شیوه هجرت و مهاجرت در راه خدا، که حدیث نیز به آن دلالت دارد.

۱- مسلم: کتاب الجمعة (۸۷۰/۴۸) باب تخفيف نماز و خطبه با توجه به حدیث عدی بن حاتم (رض) که مردی در حضور نبی (ص) چنین خطبه خواند که: هر کس از خدا و رسول خدا اطاعت کند به حقیقت ره یافته است و هر کس با آنها مخالفت ورزد گمراه و بیچاره است. رسول (ص) خطاب به او فرمود: خطیب بدی هستی، اینگونه بگو هر کسی با خدا و رسول خدا مخالفت ورزد....



در شرح این روایت (لا یجد احدٌ) چنین آمده است که بخاری آن را در الادب از (صحیحش) تخریج کرده و لفظ آن به این شیوه است «لا یجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لایحبه إلا لله، و حتى أن یقذف فی النار أحب الیه من أن یرجع الی الکفر بعد أن أنقذه الله منه، و حتى لیكون الله و رسوله أحب الیه مما سواهما».

۶۹۴۲ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنْ عُمَرَ مَوْثِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ أَنْقَضَ أَحَدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بَعَثْتُمْ كَأَنْ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقُضَ .

ترجمه: از قیس روایت است که گفت: از سعید بن زید شنیدم که می گفت: همانا خودم را دیدم که عمر (قبل از مسلمان شدن خود) مرا به خاطر قبول اسلام در بند کشید و اگر کوه به خاطر آنچه شما نسبت به عثمان کردید، بشکافد و فروریزد، حق آنرا دارد که بشکافد و فروریزد».

توضیح: ابن حجر می گوید: در مورد «عباد» که ابن ابی العوام در آن تأکید کرده است، و اسماعیل ابن ابی خالد، قیس ابن ابی حازم، و سعید بن زید (فرزند عمرو بن نفیل و نوه عمرو بن الخطاب) که پیش تر در «باب اسلام سعید بن زید» ذکر شد. ظاهر است که سعید و همسرش (خواهر عمر) خشونت و خواری را بر کفر ترجیح دادند و این سبب تناسب حدیث با موضوع ترجمه است.

و گفته کرمانی: این مطلب برگرفته است از اینکه عثمان کشته شدن را بر آنچه قاتلانش می خواستند ترجیح داد، بنابراین اختیار او بر قتل بر کفر، بر اساس اصل اولویت است. نام همسر او فاطمه دختر خطاب است که گفته می شود اولین زنی بود که پس از خدیجه مسلمان شد، و گفته شده که پیش از او، ام الفضل همسر عباس این کار را انجام داده بود.

۶۹۴۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا . فَقَالَ « قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْضَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، فَيُجَاءُ بِالْمَنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ ، وَيَمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ



عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذُّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ .

ترجمه: خباب بن ارت - رضی الله عنه - می گوید: نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - که چادرش را در سایه کعبه، بالش قرار داده بود (و تکیه زده بود) شکایت بردیم و گفتیم: آیا برای ما طلب پیروزی نمی کنی؟ آیا نزد الله برای ما دعا نمی کنی؟ فرمود: «برای افرادی از امت های گذشته، چاله ای در زمین، حفر می کردند و او را در آن قرار می دادند. سپس اره ای می آوردند و بر سرش می نهادند و او را از وسط، دو نیم می کردند. ولی این کار او را از دینش باز نمی داشت. و شانه های آهنی را در گوشت آنان فرو می بردند تا جایی که به استخوان و عصب آنها می رسید و این کار هم آنان را از دینشان باز نمی داشت. سوگند به الله که این دین، کامل خواهد شد تا جایی که سواری از صناعاء تا حضرموت برود و جز الله و یا گرگ بر گوسفندانش، از چیزی دیگر، نترسد. اما شما عجله دارید».

توضیح: «یحیی» همان قطان است، اسماعیل فرزند ابی خالد، قیس فرزند ابی حازم و خباب با فتح خاء و دو دال (یکی مشدد و بین آنها الف) است که شرح آن پیش تر در «باب آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از مشرکان در مکه دید» در سیره نبوی آمده است. ورود آنها در ترجمه به این دلیل است که درخواست خباب از پیامبر برای دعا علیه کفار نشان می دهد که آنان به ظلم و تعدی به آنها اقدام کرده بودند. ابن بطال گفته است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به درخواست خباب و همراهانش برای دعا علیه کفار پاسخ نداد، با وجود آیه «ادعونی استجب لکم» و «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا»، زیرا پیامبر علم داشت که مقدر پیش تر به بلایی که بر آنها وارد شده بود تحقق یافته است تا بر اساس سنت الله، پاداش بگیرند، همان طور که عادت الله است که کسانی که پیرو انبیاء هستند، در سختی ها برای الله قرار گیرند و در نهایت پیروزی و پاداش فراوان نصیب شان شود. اما غیر انبیاء، در هر ناگزیری باید دعا کنند، زیرا آنها از آنچه پیامبر دانسته آگاه نبودند.

در حدیث تصریح نشده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دعا نکرده باشد؛ بلکه احتمال دارد که دعا کرده باشد. بلکه گفته شده: «قد کان من قبلکم یؤخذ...» برای دل گرمی و یادآوری صبر تا پایان مدت مقدر است، و اشاره به آن با جمله آخر حدیث: «ولکنکم تستعجلون» است.



در حدیث گفته شده «بالمشّار» که نون ساکن و سپس شین معجمه است، و در نسخه‌ای به جای نون، یاء مثناه آمده که زبان‌شناسان آن را پذیرفته‌اند. و جمله «من دون لحمه وعظمه» بیشتر با «ما» جایگزین «من» آمده است. و گفته شده «هو الأمر» یعنی اسلام. پیش‌تر مراد صنعاء در شرح حدیث بیان شد. ابن بطال گفته است: اجماع است که کسی که به اجبار به کفر تن دهد و قتل را اختیار کند، اجر عظیمی نزد الله دارد، بیش از کسی که رخصت را انتخاب کند. اما در غیر کفر، اگر کسی مجبور به خوردن خوک یا نوشیدن شراب شود، انجام فعل مقدم است.

برخی از مالکیان گفته‌اند که اگر کسی از خوردن چیز دیگر منع شود، گناهکار است، همان‌طور که مضطر در خوردن مردار اگر از ترس مرگ نخورد، جایز است.^۱

۲ - باب فی بیع المکروه وتخوه فی الحقّ وغیره

باب: در مورد فروش اجباری و مانند آن در امری که حق وثابت است.

توضیح: ابن حجر می‌گوید: باب «فی بیع المکروه وتخوه فی الحقّ وغیره»؛ خطابی گفته است: ابوعبدالله (یعنی بخاری) از حدیث ابوهریره برای جواز فروش کسی که به اجبار است استفاده کرده است، و حدیث فروش مضطر شبیه آن است. کسی که به اجبار چیزی را می‌فروشد، ممکن است بخواهد یا نخواهد، اما مجبور به فروش آن می‌شود. یهود اگر اموال خود را نمی‌فروختند مجبور نبودند، ولی به مال خود بخل کردند و فروش را انتخاب کردند، بنابراین مانند کسی شدند که مجبور به فروش هستند، و این جائز است. اگر به اجبار فروخته شود، جواز دارد.

ابن منیر گفته است که ترجمه «بالحق و غیره» آمده و فقط قسمت اول ذکر شده است. پاسخ این است که منظور از «بالحق» دین و از «غیره» سایر اموالی است که فروش آن لازم است. یهود به فروش اموال خود مجبور شدند نه برای دین، و کرمانی گفته است منظور از «بالحق» جلاء و از «غیره» جنایات است؛ یعنی «بالحق» مالی و «غیره» جلاء. همچنین ممکن است منظور از «غیره» دین باشد، یعنی از خاص بعد از عام است. اگر فروش در

^۱ - همان.



شرایط ذکر شده صحیح باشد و علت آن غیر مالی باشد، فروش در دین و علت مالی مقدم تر است.

۶۹۴۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَادَاهُمْ « يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلِمُوا ». فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ « ذَلِكَ أَرِيدُ » ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ . فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ « اَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَجْلِبَكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِغْهُ ، وَالْأَرْضَ فاعلموا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - گوید: ما در مسجد بودیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد ما آمد، فرمود: به سوی یهودیها حرکت کنید. یا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به سوی ایشان به حرکت درآمدیم، تا به محلی به نام بیت المدارس رسیدیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بلند شد، آنان را صدا کرد و گفت: ای جماعت یهود! ایمان بیاورید تا در امان باشید، یهودیها جواب دادند: ای ابوالقاسم! ابلاغ شما به ما رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: خواست من هم همین بود. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - برای بار دوم گفته خود را تکرار کرد، یهودیها گفتند: ای ابوالقاسم! ابلاغ شما به ما رسید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - باز برای سومین بار سخن خود را تکرار کرد گفت: ای یهود! بدانید که زمین ملک خاص الله و رسول الله است، من می خواهم شما را اخراج کنم، هر کس مالی یا چیزی که دارد آن را بفروشد، و آلا باید بدانید که زمین ملک خاص الله و رسول الله است».

توضیح: حدیث ابوهریره درباره اخراج یهود از مدینه ذکر شده است. پیش تر در باب جزیه در «باب اخراج یهود از جزیره عرب» آمده و توضیح داده شد که یهود مذکور نام برده نشده و به قومی نسبت داده نشده اند. مسلم نیز حدیث ابن عمر را در اخراج بنی النضیر نقل کرده و سپس آن را با حدیث ابوهریره پیوند داده، به گونه ای که گویی یهود مذکور در حدیث ابوهریره همان بنی النضیر هستند. اما این امر نیاز به بررسی دارد، زیرا ابوهریره بعد از فتح خیبر وارد شد و فتح خیبر بعد از اخراج بنی النضیر و بنی قینقاع و گفته شده بنی قریظه بود.



پیش‌تر داستان بنی‌النّضیر در المغازی قبل از داستان بدر ذکر شده و ابن اسحاق گفته که این رخداد بعد از بئر معونه بود، در هر صورت قبل از آمدن ابوهریره است.

سیر اخراج آن‌ها با داستان مورد بحث متفاوت است، زیرا آن‌ها در داخل مدینه نبودند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تنها برای کمک در ذیّه دو مرد که توسط عمرو بن امیه از هم‌پیمانانشان کشته شده بودند، به آن‌ها رفت. یهود قصد داشتند به پیامبر غدر کنند، پس او بازگشت و پیام فرستاد که میان اسلام و خروج یکی را انتخاب کنند؛ آن‌ها نپذیرفتند و مجبور به اخراج شدند. در همین جریان آیه اول سوره حشر نازل شد. احتمال دارد که کسانی که در حدیث ابوهریره ذکر شده‌اند، باقی‌مانده‌ای از آن‌ها یا از بنی‌قریظه باشند که در داخل مدینه ساکن بودند و تا بعد از فتح خیبر تحت حکم اهل ذمه باقی ماندند. همچنین احتمال دارد که این افراد اهل خیبر بوده‌اند؛ زیرا پس از فتح خیبر، ساکنان اجازه یافتند که در آنجا کشاورزی کنند و بخشی از محصولات را تحویل دهند و تا زمان خلافت عمر در آنجا ماندند، همان‌طور که در المغازی ذکر شد. ممکن است این افراد گروهی از ساکنان مدینه بوده باشند که پیامبر آن‌ها را اخراج کرد و در وصیت خود دستور داد که مشرکان از جزیره عرب اخراج شوند و عمر این کار را انجام داد.

قوله «بیت المدراس»: با کسر میم و آخرش مهمل، مفعال از «درس» است و منظور مرد بزرگ یهود است. نسبت خانه به او به این دلیل است که او صاحب مطالعه و قرائت کتاب‌های یهود بود. در برخی طرق آمده «حتى إذا أتى المدينة المدراس» و در مطالع، آن را خانه‌ای که تورات در آن خوانده می‌شد، تفسیر کرده‌اند. کرمانی گفته است افزودن «بیت» به آن مانند افزودن عام به خاص است، مانند «شجر أراك». در نهایت گفته شده «مفعال» در مکان غریب است و معمولاً برای مبالغه در وصف انسان به کار می‌رود. صحیح این است که وصف حذف شود و منظور همان مرد است. در روایت گذشته در جزیه آمده «حتى جئنا بیت المدراس» که به شکل «المفاعل» آمده و منظور کسی است که کتاب را می‌خواند و به دیگران می‌آموزد. در حدیث رجم نیز آمده «فوضعت مدارسها الذي يدرسها يده على آية الرجم» و آن‌جا ابن‌سوریا تفسیر شده، احتمال دارد که منظور همین شخص باشد.

قوله «فقام النبي صلی الله علیه وسلم فناداهم»: در روایت کشمیهنی «فنادی» آمده است.



قوله «ذلک أريد» یعنی با گفتن «اسلموا» هر گونه حرج از جانب من ساقط شد، اگر اعتراف کردند که من پیام‌رسان هستم.

قوله «اعلموا أن الأرض»: در روایت کشمیهنی «إنما الأرض» آمده است. داودی گفته است «لله» آغاز سخن و «ولرسوله» حقیقت است؛ زیرا مسلمانان بر آن بخل یا تعدی نکردند. منظور این است که حکم زمین برای خداست و برای رسولش به عنوان مبلغ و مجری اوامر الله.

قوله «أجلیکم»: با ضم اول و سکون جیم، یعنی «شما را اخراج می‌کنم». قوله «لمن وجد»: به همین شکل با فعل گذشته آمده، و باء به چیزی محذوف یا ضمیمه اشاره دارد؛ یا «وجد» از «الوجدان» است و باء سببی است؛ یعنی کسی که چیزی از محبت دارد. کرمانی گفته است که باء برای مقابله است و «وجد» از «الوجدان» گرفته شده است.^۱

۳ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

(وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

باب: نکاح اجباری روا نمی‌باشد

«و همچنین کنیزان خود را وادار به زنا نکنید اگر آنان خواستند عقیف و پاکدامن باشند، و از این رهگذر خواهان مال و دارایی زودگذر دنیا باشید. و هرکس آنان را وادار سازد الله پس از وادار کردنشان (نسبت به آنها) آمرزگار و مهربان است.» [نور: ۳۳]

توضیح: ابن حجر می‌گوید: عنوان: «باب: نکاح اکراه‌شده جایز نیست» (المکره با فتح راء)

قول: «وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ ... غفور رحیم» - این روایت مطابق گفته ابوذر و اسماعیلی است، و قابسی لفظ «إكراههن» را افزوده، و در نسفی «الآیه» به جای «...» ذکر شده و همین‌طور در جرجانی آمده است، و در روایت کریمه، آیه کامل نقل شده است. «الفتیات» با فتح فاء و تاء جمع «فتاة» است و منظور از آن «کنیز» است، حتی اگر آزاد باشد، و حکمت محدود کردن به «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا» این است که اکراه تنها زمانی ممکن است که خواستند خود را مصون دارند؛ زیرا کسی که راضی است، اکراه‌شده نامیده نمی‌شود.

^۱ - همان.



بنابراین منظور «فتیات تان که به معمول خود به فساد واداشته شده‌اند» است. برخی مفسران این نکته را درک نکرده و «إن اردن تحصن» را مربوط به «وأنکحوا الایامی منکم» دانسته‌اند.

بقیه توضیحات مربوط به این آیه پس از دو باب خواهد آمد. برخی تناسب آیه با باب ترجمه را محل اشکال دانسته‌اند، اما احتمال داده‌اند که منظور آن است که از طریق اولی می‌توان حکم ترجمه را فهمید؛ زیرا اگر اکراه در جای غیر جایز حرام است، اکراه در جای جایز قطعاً حرام‌تر است. ابن بطال گفت: جمهور بر بطلان نکاح اکراه‌شده اتفاق دارند، و کوفیان آن را جایز دانسته‌اند. مثلاً اگر مردی زنی را به ده هزار مجبور به ازدواج کند و مهر او هزار باشد، نکاح صحیح است و هزار مهر بر عهده دارد و اضافه باطل می‌شود. پس اگر بخش اضافی با اکراه باطل شود، اصل نکاح با اکراه نیز باطل است. اگر زن راضی باشد اما مرد بر مهر مجبور شود، نکاح صحیح است و دخول لازم است. اگر مرد اکراه شود اما دخول و جماع انجام نشود، حد ندارد و چیزی لازم نیست؛ و اگر دخول انجام شود اما زن راضی نباشد، حد دارد.

۶۹۴۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُرَّةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خَدَّامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا .

ترجمه: از خنساء بن خدام انصاری رضی اللہ عنہا روایت شده است: «پدرش او را با اینکه بیوه بود به ازدواج کسی در آورد و او نمی‌پسندید بنابراین نزد پیامبر آمد و آنحضرت نکاحش را فسخ کرد».

توضیح: حدیث خنساء (با فتح معجمه و سکون نون) و مدّ «بخدام» با کسر معجمه و تخفیف مهمله و «جاریه» با جیم و یای مثناه از پایین روایت شده است. شرح آن در کتاب نکاح آمده و بیان شده که او غیر باکره بوده و اختلاف‌های وارد در آن ذکر شده است.

۶۹۴۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - هُوَ ذُكْوَانُ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ « نَعَمْ » . قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيَ فَتَسْكُتُ . قَالَ « سَكَاتُهَا إِذْنُهَا » .



ترجمه: «عایشه می گوید: گفتم: ای رسول الله! آیا نکاح زنان باید به اجازه ایشان باشد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «بلی، باید به اجازه ایشان باشد». گفتم: وقتی که از دوشیزه اجازه خواسته می شود، شرم می کند و نمی تواند جواب بدهد بنابراین ساکت می ماند. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: سکوت او اجازه اوست».

توضیح: امام نووی می گوید: علماء اتفاق دارند که ولی حق ندارد دختر یا خواهر بیوه خود را بدون اجازه صریح او به ازدواج کسی درآورد، و در مورد دختر یا خواهر دوشیزه، امام حنفی باز همین عقیده را دارد، ولی امام شافعی معتقد است پدر یا پدر بزرگ می توانند بدون اجازه دختر دوشیزه خود، او را به ازدواج کسی درآورند چون پدر و جد نسبت به اولاد و نوه خود کمال مهر و محبت دارند و به او خیانت نخواهند کرد.^۱

حافظ ابن حجر می گوید: قول: «حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفیان» - ظاهراً منظور فریابی و استادش ثوری است، و احتمال دارد منظور بی کندی و استادش ابن عیینه باشد. هر دو سفیان در روایت از ابن جریج مشهور هستند، اما این حدیث از فریابی است، همانطور که ابو نعیم تصریح کرده است. اگر فریابی سفیان گفته، منظورش ثوری است و اگر ابن عیینه، آن را به او نسبت می دهد.

قول «ذکوان» یعنی مولی عایشه.

قول: «گفتم: یا رسول الله، آیا زنان در مورد جسم خود مشورت می شوند؟» گفت: «بله». - در روایت حجاج بن محمد و ابو عاصم از ابن جریر آمده است: «شنیدم از ابن ابی ملیکه که گفت: ذکوان گفت: عایشه از پیامبر پرسید آیا جاریه که اهلش او را ازدواج دهند مشورت می شود یا خیر؟ گفت: بله، مشورت می شود». این روایت تقویت کننده حدیث قبلی و راهنمای ابی السلامه برای ابطال عقد است. «سکوت او» به معنای سکوت است. در برخی روایات، «سکوتش» یا «صمتها» ذکر شده و در کتاب نکاح شرح آن آمده است و اختلاف در صحت نکاح ولی مجبور برای دختر باکره بزرگ و کوچک بیان شده است.^۲

^۱ - شرح نووی بر مسلم، ج ۹، ص ۲۰۴.

^۲ - همان.



۴ - بَابُ إِذَا أَكْرَهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجْزُ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرَى فِيهِ نَذْرًا ، فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ .

باب: اگر مجبور ساخته شود تا آنکه غلامی را ببخشد یا بفروشد، روا نیست ولی بعضی مردم بدان قایل اند و گفته اند: اگر خریدار (غلامی را که صاحبش مجبور به فروش آن گردیده) نذر کند، این عمل به زعم ایشان جواز دارد و همچنان است اگر همان غلام را مدبر سازد (که پس از مرگش آزاد گردد).

توضیح: ابن حجر می گوید: «باب: اگر اکراه شود تا عبدی را ببخشد یا بفروشد، جایز نیست» - یعنی فروش و بخشش باطل است و مالکیت عبد باقی است. قول: «و به گفته بعضی مردم» - یعنی بعضی گفته اند: اگر خریدار در این مورد نذر کند، صحیح است. یعنی نذر خریدار درست است و فروش یا بخشش با اکراه نیز چنین است. «بزعمه» یعنی به گفته او، و «الزعم» اغلب برای قول به کار می رود.

«کذلک إن دبره» - یعنی اگر او تدبیر کند، عقد انجام می شود. ابن بطال نقل کرده که کوفیان و جمهور گفته اند فروش اکراهی باطل است، و این یعنی فروش با اکراه مالکیت منتقل نمی کند. اگر گفته شود مالکیت منتقل می شود، چرا این فقط به بخشش و هبه محدود شده است؟ کرمانی گفته: مقصود بخاری در این ابواب «بعض الناس» حنفی ها هستند، و هدف آن بررسی تناقض است. مهلب گفته: اجماع علمای اسلام بر این است که اکراه بر فروش و هبه جایز نیست.

ابن بطال گفت: پاسخ این است که وقتی کسی تدبیر کند و مال دیگری نداشته باشد، تدبیر او سفاهت است و پیامبر آن را رد کرده است. اگر مالک عبد بود، صحیح بود. کسی که خریدی باطل انجام داد، مالکیت برای او ثابت نمی شود.

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » . فَاشْتَرَاهُ ثُعَيْبُ بْنُ النَّحَّاسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ .

ترجمه: «جابر می گوید: یک نفر از انصار آزادی برده اش را به زمان بعد از مرگش تعلیق نمود و به جز آن غلام هیچ ثروت دیگری نداشت، این موضوع را به پیامبر - صلی الله



علیه وسلم - گفتند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: چه کسی آن را از من خریداری می کند؟ نعیم ابن نحام آن را به هشتصد درهم از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خرید.» عمرو بن دینار گفت: از جابر شنیدم که می گفت: وی، غلامی قبطی (مصری) بود که در همان سال اول مُرد.

توضیح: حدیث جابر در فروش مدبر پیشتر در بحث «عتق» شرح داده شده است.

۵ - باب مِنْ الْاِکْرَاهِ

كَرَّةٌ وَكَرَّةٌ وَاحِدٌ .

باب: از کلمه‌ی اکراه (اجبار) مشتق است

«كَرَّةٌ» [احقاف: ۱۵] یعنی: با دشواری و تحمل رنج.

و «كَرَّةٌ» [آل عمران: ۸۳] یعنی: ناراضی و ناخوشی، که هر دو کلمه به يك معنى است.

توضیح: عنوان: «باب اکراه» یعنی در موضوع اکراه، شامل آنچه در آیه آمده است. این روایت درباره ابن عباس در نزول آیه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَوْرَثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا» است. شرح آن پیش تر در تفسیر سوره نساء ذکر شده و ابن عباس از طریق محمد بن مقاتل از أسباط بن محمد روایت کرده است.

۶۹۴۸ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَلِيمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا) الْآيَةَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُوهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرْوِجُهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ بِذَلِكَ .

ترجمه: از عکرمه از ابن عباس روایت است: شیبانی گفته است: و عطاء ابوالحسن سوائی به من حدیث کرد و گمان نمی کنم که وی بجز از ابن عباس رضی الله عنهما در شأن این آیه یاد کرده باشد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَّبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ» [النساء: ۱۹]. «در زمان جاهلیت هنگامی که شخصی فوت می نمود اولیاء و خویشاوندان مرد (شوهر) سزاوارتر بودند به زن وی، اگر میل بعضی بود او



را ازدواج می کردند، و اگر می خواستند او را در نکاح دیگری درمی آوردند، و اگر می خواستند از ازدواج زن جلوگیری می کردند، گویا اولیاء مرد (شوهر) از اولیاء زن نسبت به زن سزاوارتر بودند، پس این آیه نازل شد برای رد این رسم، که ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما حلال نیست که زنان را به اجبار به میراث ببرید».

توضیح: روایت حسین بن منصور از أسباط، حسین نیشابوری در بخاری تنها همین روایت را دارد و این مورد توسط کلاباذی تصریح شده است. شرح آن در صفت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: «حدثنا الحسن بن منصور أبو علی حدثنا حجاج بن محمد» سپس حدیثی ذکر شده است. خطیب گفته که محمد بن مخلد از ابوعلی روایت کرده و او را حسین به تصغیر نامیده، پس احتمال دارد همان باشد. مزی نیز سه حسین بن منصور نیشابوری را ذکر کرده، هر سه از یک طبقه اند.

در ترجمه، «کرها و کرها واحد» یعنی با فتح و ضم اولی، به معنای یکسان است. این قول اکثر است. گفته اند با ضم: آنچه خود اکراه شده ای، با فتح: آنچه دیگران تو را اکراه کرده اند. برخی غیر از ابودر «کره و کره» را با رفع نقل کرده اند، و اصل آن برای نسفی حذف شده است. شرح آن در تفسیر سوره نساء آمده است.

ابن بطال از مهلب گفته است: هر کس همسر خود را طمع کند که بمیرد و او را ارث ببرد، چنین کاری برایش حلال نیست، اما از نص آیه نتیجه نمی شود که ارث گرفتن از او در حکم ظاهری صحیح نباشد.^۱

۶ - باب إِذَا اسْتَكْرَهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّثْنَا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

باب: اگر زنی به زنا مجبور ساخته شود، بر وی حد نیست.

در قول الله عزوجل: « و هر کس آنان را وادار سازد الله پس از وادار کردنشان (نسبت به آنها) آمرزگار و مهربان است. » [نور: ۳۳]

توضیح: ابن حجر گفته است: باب: «اگر زن به زنا اکراه شد، حد بر او جاری نمی شود». آیه: «وَمَنْ يَكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» - یعنی برای زنان. در برخی

^۱ - همان.



قراءات شاذ: «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم» آمده است و این روایت ابن مسعود، جابر و سعید بن جبیر و نیز ابن عباس و دیگران است.

برخی گفته‌اند منظور «لهم» است یعنی برای کسانی که اکراه کرده‌اند، اما اگر توبه کردند، ضعیف است. پاسخ این است که برای پیوند معنایی آیه، تقدیر لازم است. ممکن است اکراه شرعی کامل نبوده باشد، پس مناسب است که مغفرت ذکر شود.

بیضای گفته است: اکراه مؤاخذه را منتفی نمی‌کند. اینکه مغفرت و رحمت ذکر شده است، ضرورتاً پیش از ارتکاب گناه نیست، مانند آیه: «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

طیبی گفته است: از این آیه وعید شدیدی برای اکراه‌کنندگان برداشت می‌شود. در صحیح مسلم از جابر آمده که جاریه‌ای به عبدالله بن ابی گفته می‌شد «مسيلمه» و دیگری «أمیمة»؛ این دو را اکراه کردند تا زنا کنند، پس الله آیه: «ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء» را نازل کرد.

۶۹۶ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمْسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . قَالَ الرَّهْزِيُّ فِي الْأُمَّةِ الْبَكْرُ ، يَفْتَرَعُهَا الْحُرُّ ، يَقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْأُمَّةِ الْعَذْرَاءَ بِقَدْرِ قِيَمَتِهَا ، وَيَجْلِدُ ، وَلَيْسَ فِي الْأُمَّةِ الثَّيِّبُ فِي قَضَاءِ الْأُمَمَةِ غَرَمٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

ترجمه: از صفیه بنت ابی عبید، او را خبر داده که: غلامی از غلامان دارالاماره با کنیزی که به سهم خمس (یک پنجم مال غنیمت) اختصاص یافته بود، آمیزش نمود کنیز از عمل جنسی نارضایتی نشان داد، ولی وی بکارتش را زایل کرد. عمر آن غلام را حد زد و تبعید کرد ولی کنیز را به سبب این که ناراض بوده است حد نزد.

زهري گفت: در مورد کنیزی که دوشیزه (بکر) باشد و مردی آزاد، بکارت او را براباید، از سوی آن کنیز دوشیزه، حکمی تعیین می‌شود و کنیز را قیمت می‌کند و مرد زناکار باید قیمت آنرا بدهد و تازیانه زده شود، ولی در مورد کنیزی که بیوه باشد، نظر به حکم امامان بر مرد زناکار پرداخت قیمت نیست، لیکن حد زنا بر وی تطبیق می‌شود.

توضیح: قول لیث: ابن سعد گفته است: «حدثني نافع» - مولى ابن عمر.

قول: «أن صفية بنت أبي عبید أخبرته» - یعنی صفیه زن عبدالله بن عمر ثقفی.



قول: «أَنْ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ» - یعنی از مال خلیفه عمر.

«وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ» - یعنی از مال خمس غنائم که تصرف آن به امام مربوط است؛ منظور زنا با او است.

«فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَاهَا» - یعنی او را اکراه کرد تا عمل کامل شود، نشان‌دهنده آن است که دختر باکره بوده است.

«فَجَلَدَهُ عَمْرُ الْحَدِّ وَنَفَاهُ» - پنجاه ضربه شلاق و تبعید نصف سال، زیرا حد او نصف حد آزاد است. این نشان می‌دهد که عمر معتقد بوده است که برده نیز مانند آزاد مجازات می‌شود. ابوالقاسم بغوی از علاء بن موسی از لیث ابن اثیر نقل کرده است. همچنین ابن ابی شیبہ روایت دارد: «اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةً فِي الزَّنا فَدْرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا الْحَدَّ» - سند آن ضعیف است.

قول زهری: درباره کنیز باکره: «يَفْتَرَعُهَا» یعنی الزام به عمل.

«يَقِيمُ ذَلِكَ» - یعنی اجرای حکم توسط قاضی.

قوله (بقدر ثمنها): یعنی «به اندازه‌ای که ارزش داشته باشد» و باید بر اساس آن جریمه شود. منظور این است که حاکم دیه کسی را که مجبور به انجام کاری شده (مفترع) بر اساس ارزش آن دریافت می‌کند، یعنی همان «ارش نقص»؛ که تفاوت بین باکره و ثیب را نشان می‌دهد. و لفظ «یقیم» به معنی «ایستادن و انجام دادن» است و گفته «ویجلد» برای جلوگیری از تصور غلط کسانی است که فکر می‌کنند «عقر» (تجاوز) جایگزین حد است. قوله (ولیس فی الأمة الثیب لی قضاء الأئمة غرم): یعنی بر زن ثیب (زنی که قبلاً ازدواج کرده) دیه‌ای از سوی قاضی واجب نیست، اما حد بر او جاری است.^۱

۶۹۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بَسَارَةَ ، دَخَلَ بِهَا قَرِيْبًا فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَّابَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَى بِهَا . فَأَرْسَلَ بِهَا ، فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا وَتَصَلَّى فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ آمَنْتَ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تَسْلُطْ عَلَى الْكَافِرِ ، فَعُطِّ حَتَّى رَكَضَ بَرَجْلِهِ » .

^۱ - فتح الباری.



ترجمه: از ابوزناد، از اعرج روایت است که ابوهیریه رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «ابراهیم با زن (خود) ساره مهاجرت کرد و به شهری رسید که در آن پادشاهی از پادشاهان - یا ستمگری از ستمگران - حکم میراند. وی قاصدی نزد ابراهیم فرستاد که زن همراهت را نزد من بفرست. ابراهیم ساره را نزد وی فرستاد. آن پادشاه به سوی ساره به پا خاست. ساره ایستاد و وضو کرد و نماز گزارد و سپس گفت: بارالها، اگر من به تو و به رسول تو ایمان آورده ام پس این کافر را بر من چیره مگردان. همان بود که وی گرفتار تشنج شد تا آنکه پایش می لرزید».

توضیح: مصنف سپس بخشی از حدیث ابوهیریه درباره ابراهیم و ساره با پادشاه ظالم را ذکر کرده که شرح آن قبلاً در احادیث انبیاء آمده است.

لفظ «الظالم» قبلاً با لفظ «کافر» ذکر شده و «غط» به معنی فشار یا خفه کردن است، و برخی آن را «غم» یا «خفق» ترجمه کرده اند. ابن التین نقل کرده که به صورت «عین مهمله» هم روایت شده و از «العططة» گرفته شده که صدای خاصی را توصیف می کند. در این حدیث اختلاف است در نام جبار، و منظور از «القریة» ممکن است حران، اردن یا مصر باشد.

لفظ «إن كنت» برای شک نیست، بلکه یعنی «اگر ایمان تو پذیرفته باشد». لفظ «ركض» یعنی حرکت. ابن منیر گفته: این حدیث در اینجا ارتباط مستقیمی ندارد، مگر اینکه هدفش رفع ملامت از شخص در خلوت باشد، زیرا فرد مکره بوده است.

کرمانی به تبع ابن بطال می گوید دلیل آوردن این حدیث در این باب این است که ساره علیها السلام از هر سوء محفوظ بود و در خلوت ملامتی نداشت؛ پس هر کس دیگر هم اگر به زور با او نزدیکی شود، حدی ندارد.

تکمیل: حکم اجبار مرد به زنا ذکر نشده، اما جمهور فقها گفته اند بر او حدی جاری نمی شود.

مالک و گروهی گفته اند: بر فرد حد واجب است زیرا لذت بر او تحمیل شده و به طور طبیعی انتشار پیدا می کند، چه او توسط سلطان اجبار شده باشد یا شخص دیگر. ابو حنیفه گفته: اگر اجبار توسط غیر سلطان باشد، حد بر او واجب است، اما اصحابش مخالفت کرده اند.



مالکی‌ها استدلال کرده‌اند که انتشار فقط در حالت آرامش و اطمینان حاصل می‌شود و فرد مکره چون ترسیده است، به آن نمی‌رسد؛ بنابراین حد بر او جاری نیست.^۱

۷ - باب یَمِینُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَحْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قُودَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخُمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ ، أَوْ لَتَتَّبِعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تَقْرُبَ بَدِينِ ، أَوْ تَهَبَ هَبَةً وَتَحُلَّ عَقْدَةً ، أَوْ لَتَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ . وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخُمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ ، أَوْ لَتَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ، لَمْ يَسَعَهُ ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ . ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَتَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ ، أَوْ لَتَتَّبِعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ، أَوْ تَقْرُبَ بَدِينِ أَوْ تَهَبَ ، يَلْزِمُهُ فِي الْقِيَاسِ ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ النَّبِيُّ وَالْهَبَةُ وَكُلُّ عَقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ . فَرَفُّوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ . وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَمْرَأَتِهِ هَذِهِ أَخْتِي . وَذَلِكَ فِي اللَّهِ » . وَقَالَ النَّحْعِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا ، فَنَبِيُّ الْحَاظِفِ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا ، فَنَبِيُّ الْمُسْتَحْلِفِ .

باب: سوگند خوردن (نادارست) برای نجات رفیق خود:

همانا وی برادر اوست، اگر بترسد که رفیقش کشته می‌شود یا آزار می‌بیند و همچنان است که هر مکره (شخص زیر اجبار) می‌ترسد و با سوگند خوردن ظلم را از وی بازمی‌دارد تا کشته نشود یا آزار نبیند و شخص (مسلمان) باید به جانبداری از رفیق خود بجنجد و او را از کمک و یاری خود فرونگذارد و اگر کسی به طرفداری از مظلومی می‌جنجد و کسی را مجروح می‌کند یا به قتل می‌رساند بر وی دیت و قصاص نیست.

و اگر به شخص زیر اجبار گفته شود حتماً شراب بنوش یا گوشت حیوان مرده بخور، یا غلام خود را بفروش یا به قرضی اقرار کن، یا چیزی ببخش و عقد (نکاح) را بکسلان، در غیر آن پدر و برادر اسلامی تو را خواهیم کشت و یا همچو تهدیداتی صورت گیرد، برای او



مجاز است که این کارها را بکند، به دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: هر مسلمان برادر مسلمان دیگر است.

و بعضی مردم (حنفیه) گفته است: اگر به شخص زیر اجبار گفته شود حتماً شراب بنوش، یا گوشت حیوان مرده بخور، در غیر آن پسر یا پدر با اقارب نزدیک تورا خواهیم کشت؛ باید این کارها را نکند؛ زیرا این حالت اضطرار نیست. بعضی مردم، سپس قول خود را می شکنند و می گویند: اگر به شخص زیر اجبار گفته شود پدر یا پسر تورا خواهیم کشت یا این غلام را بفروش یا به قرضی اقرار کن یا چیزی ببخش و او یکی از این اعمال را انجام دهد؛ از قیاس ظاهر اجرای این امور لازم است و لیکن ما استحسان می کنیم و می گوییم فروش غلام و بخشیدن چیزی و هر نوع معامله در حالت اجبار باطل است.

امام بخاری می گوید: بعضی مردم میان قرابت محرمیت نسبی و غیر آن یعنی قرابت اسلامی فرق گذاشته اند. در حالی که به کتاب (الله) و سنت استنادی ندارند.

و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است «ابراهیم علیه السلام در معرفی زن خود گفت: این خواهر من است و این را به خاطر الله گفته است و ابراهیم نخعی گفته است: اگر سوگند دهنده ظالم باشد، نیت سوگند خورنده اعتبار دارد و اگر مظلوم باشد، نیت سوگند دهنده اعتبار دارد.

توضیح: ابن حجر می گوید: باب سوگند مرد برای دوستش اگر ترس از قتل یا مشابه آن دارد. جواب شرط بعد از آن می آید.

لفظ «کُلُّ مکره خاف» یعنی مسلمان مجبور باید از ظلم دفع کند و برای او بجنگد و او را تنها نگذارد. ابن بطال گفته: مالک و جمهور گفته اند کسی که مجبور به سوگند شده و اگر آن را نخورده باعث قتل برادر مسلمان می شود، بر او حنث نیست. کوفی ها گفته اند حنث دارد زیرا فرصت «توریه» را از دست داده و قصد مستقیم برای سوگند داشته است. اما جمهور گفته اند چون اعمال به نیت هاست، اگر مجبور شده، نیت او صحیح نیست و حنث ندارد.

قوله (فإن قاتل دون المظلوم فلا قود علیه ولا قصاص): یعنی کسی که برای دفاع از مظلوم می جنگد، دیه یا قصاص بر او واجب نیست. دیه در اینجا «ارش» نامیده می شود. ابن بطال گفته: اگر کسی از مردی که می ترسد کشته شود دفاع کند، آیا بر او قصاص یا دیه واجب است؟ گروهی گفته اند خیر، زیرا حدیث «ولا یسلمه» و «انصر أخاک» گواه است.



گروهی دیگر گفته‌اند دیه دارد (قید «قود») و این با نظر ابن القاسم و گروهی از مالکی‌ها شباهت دارد.

هدف از این احادیث این است که هر کس بتواند مظلوم را نجات دهد، باید همه توانش را به کار گیرد. اگر در این مسیر ظلم را دفع کند، قصد کشتن ظالم ندارد و اگر به قتل منجر شود، خون او هدر است، چه برای خود و چه برای دیگری.

قوله (وإن قیل له لتشرین الخمر أو لتأکلن المیة أو لتبیعن عبدک أو لتقر بدین أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لتقتلن أباک أو أخاک فی الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبی صلی الله علیه وسلم المصلح المصلح المصلح): منظور این است که اگر کسی تهدید شود که پدر یا برادرش در اسلام کشته شود مگر اینکه کاری مثل خوردن خمر، اقرار به دین، بخشش مالی، فسخ عقد یا موارد مشابه انجام دهد، جواز دارد انجام دهد تا پدر یا برادر مسلمانش نجات یابد. «حل عقده» یعنی فسخ آن (مثل طلاق یا آزاد کردن بنده). «وسعه ذلك» یعنی برای نجات جان پدر یا برادرش جایز است.

ابن بطال خلاصه می‌گوید: منظور بخاری این است که اگر کسی تهدید شود که پدر یا برادر مسلمانش کشته شود، و مجبور شود کاری انجام دهد که از گناه یا معصیت است، یا به اجبار دین یا مالی را اقرار یا هبه کند، یا عقدی مانند طلاق یا آزادسازی بنده را بدون اختیار خود انجام دهد، جایز است این کارها را انجام دهد تا پدر یا برادرش نجات یابد. دلیل او بر این، روایتی است که بعداً آورده شده و متصل و معلق است.

ابن التین اشاره کرده که داوودی، مفسر، در فهم بخاری اشتباه کرده و گفته «لقتلن» با تاء است و بخاری گفته «وسعه ذلك» یعنی نمی‌توانست، در حالی که درست آن است که منظور این است که قتل پدر یا برادر مجاز نیست، ولی اقرار به دین، هبه یا فروش واجب نیست، و در خوردن و نوشیدن اختلاف است. ابن التین گفت که «لقتلن» با نون است نه تاء. برخی گفته‌اند اگر گفته شود «برای نوشیدن خمر، خوردن مردار، قتل فرزند، پدر یا خویشاوند» جایز نیست، زیرا این اضطراری نیست. سپس تناقضی وجود دارد که گفته: اگر گفته شود «برای قتل پدرت، فروش برده یا اقرار به دین یا هبه»، با قیاس جایز است، ولی ما استحساناً می‌گوییم فروش و هبه و سایر عقود در این موارد باطل است. ابن بطال توضیح



داده: اگر ظالم تهدید کند و کسی مجبور شود کاری انجام دهد تا پدر یا فرزندش کشته نشود، بر او گناهی نیست.

ابو حنیفه گفته: بر فرد گناه وارد نمی‌شود زیرا او مضطر نیست؛ اجبار تنها در اموری است که مستقیماً به خود شخص مربوط می‌شود نه دیگری. او نمی‌تواند معصیت کند تا دیگری را نجات دهد، ولی الله از ظالم می‌خواهد و فرزند مسئول نیست چون نمی‌توانسته بدون انجام کاری که جایز نیست، دفاع کند. به همین قیاس، اگر گفته شود «اگر برده‌ات را نفروشی یا مالی را اقرار نکنی یا هبه نکنی»، همه این‌ها صحیح نمی‌شود، چون نمی‌تواند معصیت کند برای دفاع از دیگری.

سپس این معنا مورد تناقض قرار گرفته و گفته شده: استحساناً، فروش و سایر عقود باطل است. پس قیاس قبلی با استحسان مخالفت دارد. بخاری بعداً می‌گوید: تفاوت بین خویشاوند و بیگانه در اینجا چیزی نیست که کتاب یا سنت به آن دلالت کند؛ این نظر استحسانی است. اصل، نجات مظلوم است و تفاوتی بین خویشاوند و غیرخویشاوند نیست، زیرا حدیث «المسلم أخو المسلم» منظور اخوت اسلامی است نه نسبی. به همین دلیل، بخاری از مثال «هذه أختی» استفاده کرده، منظور اخوت اسلامی است و نه ازدواج با خواهر، که در مله ابراهیم حرام بود.

اگر کسی مجبور شود کاری کند یا تهدید شود، مثل خوردن، نوشیدن یا جلوگیری از قتل، انجام آن جایز است و بر او حکم گناه یا الزام بر عقد یا قتل وارد نمی‌شود.

کرمانی گفته است: ممکن است گفته شود که این فرد مضطر نیست چون در امور متعدد مخیر است، و اختیار منافات با اجبار دارد. بنابراین همان‌طور که اجبار در خوردن، نوشیدن یا قتل نیست، در فروش، هبه یا آزادسازی برده هم اجبار نیست. وقتی گفته‌اند فروش باطل است استحساناً، تناقض ایجاد شده زیرا اگر باطل است، اجبار هم باید باشد، ولی گفته‌اند اجبار نیست.

و نکته این بطلان: کتاب بخاری قصد نقل صرف احادیث را ندارد، بلکه هدف او جمع‌آوری احکام و فقه و تحلیل روایی و تفسیری است. بنابراین آوردن این مباحث اختلافی و تحلیلی در کتاب، جای تعجب ندارد. این روش بخاری مشابه روشی است که ائمه‌ای مانند شافعی، ابی ثور، حمیدی، احمد و اسحاق دنبال کرده‌اند.



در مورد حدیث ابراهیم و ساره: در روایت کشمیهنی گفته «لساره». جمله «هذه أختی وذلک فی الله» بخشی از داستان ابراهیم و ساره با جبار (پادشاه ظالم) است. طبق احادیث انبیاء، جمله «وذلک فی الله» پیش از این دو جمله دیگر ذکر نشده، و جمله «هذه أختی» شامل مقصود دنیوی و نجات است، نه صرفاً در راه الله. بنابراین بخاری جمله «وذلک فی الله» را آورده و این منافات ندارد.

در مورد نیت در سوگند: نخعی گفته: اگر کسی که سوگند می‌خورد ظالم است، نیت او مهم است، و اگر مظلوم است، نیت مظلوم تعیین‌کننده است. ابن بطال می‌گوید: مالک و جمهور همین نظر را دارند، و ابو حنیفه می‌گوید نیت همواره نیت کسی است که سوگند خورده. شافعی می‌گوید: اگر سوگند نزد حاکم باشد، نیت حاکم است که به نیت صاحب حق بازمی‌گردد، و اگر در جای دیگر باشد، نیت سوگند خورنده مهم است.

ابن بطال می‌گوید: تصور اینکه کسی که سوگند خورده مظلوم باشد این است که ممکن است حقی نسبت به مردی داشته باشد، اما او آن حق را انکار کند، یا بین او و حق هیچ ارتباطی نباشد و او را به سوگند وادار کند؛ در این صورت نیت او نیت خودش است نه نیت کسی که سوگند خورده، بنابراین آن توریه (راهکار لفظی یا شگرد قانونی) در این مورد سودی ندارد.^۱

۶۹۵۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ » .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مسلمان برادر مسلمان است، نباید به او ظلم کند، نباید او را تسلیم بلا و ناراحتی کند، به هنگام مصیبت او را تنها بگذارد، به او کمک نکند، هر کسی که به برادر خود به هنگام نیاز کمک کند الله هم به هنگام نیاز به او کمک خواهد کرد، هر کسی مشکلی از مشکلات یک مسلمان را رفع نماید، الله یکی از مشکلات او را در روز قیامت رفع خواهد نمود».

^۱ - فتح الباری.



توضیح: بخاری حدیث ابن عمر را با عبارت «المسلم أخو المسلم» (مسلمان برادر مسلمان است) نقل کرده است که قبلاً در کتاب «المظالم» از این دیدگاه کامل‌تر شرح داده شده است.

۶۹۵۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجِزْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که فرمود: «رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: برادرت را یاری کن، خواه ظالم باشد، یا مظلوم! مردی گفت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاری اش می دهم چون مظلوم باشد، هرگاه ظالم باشد، چطور او را یاری کنم؟ فرمود: اینکه او را از ظلم باز داری، این یاری دادن اوست.

توضیح: عبارت «حدثني محمد بن عبد الرحيم» اشاره به محمد بن عبد الرحيم البزاز است که در دو معجم بغداد معروف به «صاعقه» آمده و از او شاگردان بخاری بوده است. همچنین سعید بن سلیمان از استادان بخاری است که از او بدون واسطه روایت کرده است. بخاری این حدیث را در کتاب «المظالم» از عثمان بن أبی شیبہ از هشیم نقل کرده است. در اینجا، درجه سند این روایت دو درجه بالاتر آمده زیرا زمینه آن کامل‌تر و اسناد آن متفاوت است.

عبارت «فقال رجل»؛ من نام او مشخص نیست، اما در روایت عثمان آمده «قالوا» (گفتند).

عبارت «أنصره مظلوما» به صورت مد آمده که نوعی استفهام تفصیلی است و می‌توان مد را ترک کرد.

عبارت «أفأريت» یعنی «به من خبر بده» و کرمانی می‌گوید در این عبارت دو معنا هست: هم به معنای «دیدن» و هم به معنای «خبر دادن»، و هم می‌تواند به قصد امر باشد. عبارت «إذا كان ظالما» یعنی «چگونه او را در برابر ظلمش یاری کنی».

عبارت «تحجزه» با حرف مهمله، جیم و زای آمده است؛ برخی «بالبراء» به جای زای آورده اند، و هر دو به معنی «مانع شدن» است. در روایت عثمان آمده «تأخذ فوق يده» که



کنایه از منع است. در روایت عایشه آمده: «اگر کسی مظلوم بود، حق او را بگیر و اگر ظالم بود، از خود او بگیر» که ابن ابی عاصم آن را در کتاب «آداب الحکماء» نقل کرده است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۹- الحیل

کتاب [حیله ها]

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم - کتاب الحیل» یعنی کتاب «حیله‌ها». حیل، آن چیزی است که به واسطه آن به هدفی از راهی پنهان دست می‌یابند.

علمای فقه حیل را به چند دسته تقسیم کرده‌اند:

۱. اگر از طریق آن بتوان با راهی مباح حقی را باطل کرد یا باطل را ثابت نمود - حرام است.

۲. اگر با آن بتوان حق را ثابت کرد یا باطل را دفع نمود - واجب یا مستحب است.

۳. اگر با آن بتوان از وقوع مکروه جلوگیری کرد - مستحب یا مباح است.

۴. اگر باعث ترک کار مستحب شود - مکروه است.

در مورد دسته اول اختلاف است که آیا حیل مطلقاً صحیح است و نفوذ دارد، یا باطل است، یا صحیح است اما همراه با گناه؟ کسانی که مطلقاً جواز یا بطلان آن را قبول می‌کنند دلایل متعددی دارند، از جمله:

- آیه «وخذ ببیدک ضعفاً فاضرب به ولا تحنث» و عملی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم انجام دادند برای نجات فرد ضعیف از گناه.

- آیه «ومن یتق الله یجعل له مخرجاً».

- روایت‌های مربوط به بلال، و داستان «أصحاب السبت» که در آن‌ها حیل به کار رفته تا حق حفظ شود یا از ضرر جلوگیری شود.

اصل اختلاف فقها در این است که آیا در عقود، الفاظ مهم است یا معانی آنها.

کسانی که معتقدند الفاظ مهم است - حیل را مجاز می‌دانند.

اختلاف هست: برخی می‌گویند حیل در ظاهر و باطن نفوذ دارد، برخی فقط در ظاهر، و برخی می‌گویند باطل است مگر آنکه لفظ و معنا مطابق باشند.

مشهور در حیل نزد حنفیه، کتابی است که ابویوسف در این زمینه نوشته و هدف آن قید اعمال حیل به قصد حق بوده است.



بنابراین اصل حکم در حیل چنین است: اگر حیل برای فرار از حرام و اجتناب از گناه باشد - پسندیده، و اگر برای باطل کردن حق مسلمان باشد - گناه و تجاوز است.^۱

۱ - باب فی ترک الحیل

وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فِي الْإِيمَانِ وَغَيْرِهَا

توضیح: باب: ترک حيله ها. و همانا مردی را همان حاصل است که نیت کرده است، در ایمان و غیر آن.

ابن المنیر می گوید: بخاری باب «ترک الحیل» را در ترجمه وارد کرده تا کسی از ترجمه نخست برداشت نکند که حیل (شیوه های فقهی یا راهکارهای قانونی) همیشه مجاز است. وی می گوید این برخلاف آن چیزی است که در «باب بیعت الصغیر» ذکر کرده، زیرا در آنجا بخاری آورده که پیامبر با کودک بیعت نکرد، بلکه برایش دعا کرد و بر سرش دست کشید. اینجا باب ترک بیعت کودک مطرح نمی شود، زیرا اگر بیعت صورت می گرفت، ایرادی نداشت؛ اما حیل اگر به طور مطلق جواز داده شود - باعث ابطال حقوق واجب و اثبات حقوق غیر واجب می شود، بنابراین باید در آن دقت شود.

ابتدا عنوان «ترک الحیل» به معنای آن است که بعضی از حیل مشروع هستند و نباید مطلقاً ترک شوند.

عبارت «وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فِي الْإِيمَانِ وَغَيْرِهَا» در روایت کشمیهنی آمده و ضمیر مذکر به نیت سوگند یا امور دیگر باز می گردد. ابن المنیر می گوید: بخاری در استنباط خود وسعت داده است؛ مشهور نظر فقها این است که این حدیث هم درباره عبادات و هم درباره معاملات قابل حمل است. بر اساس قاعده «سَدُّ الذَّرَائِعِ» و «اعتبار المقاصد»، اگر لفظ باطل شود اما قصد صحیح باشد - لفظ باطل لغو می شود و قصد اعمال می شود.

اهمیت حدیث: این حدیث یکی از قوی ترین دلایل برای سَدُّ ذَرایع و ابطال تحیل (حیله بازی) است. وجه تعمیم آن این است که در عبادات و معاملات، نیت مهم است؛ اگر لفظ فاسد شود اما قصد درست باشد - اعمال صحیح است.^۲

۶۹۵۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّغْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

^۱ - همان.

^۲ - همان.



يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» .

ترجمه: عمر بن خطاب در خطبه‌ای گفت: از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنیدم که می فرمود: ای مردم، «همانا ثواب اعمال به نیت بستگی دارد، هرکس نتیجه نیت خود را درمی یابد، پس هرکس که هجرت او به سوی الله و رسول است، ثواب هجرت به سوی الله و رسولش را درمی یابد و کسی که هجرتش به سوی دنیا باشد به آن می رسد و یا اگر هجرتش برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرت او به سوی چیزی است که برای رسیدن به آن هجرت نموده است».

توضیح: ابن حجر می گوید: عبارت «حدثنا محمد بن إبراهيم» اشاره به محمد بن ابراهیم التیمی است. او صریحاً گفته که شیخش علقمه را در این حدیث روایت کرده است: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس» و در آن اشاره به خطبه پیامبر دارد. عبارت «إنما الأعمال بالنية» پیشتر در آغاز وحی به صورت «بالنيات» آمده و در کتاب ایمان به شکل «الأعمال بالنية» آمده است.

عبارت «وإنما لأمرٍ ما نوى» یعنی تنها به کسی تعلق می گیرد که نیت کرده است. اگر کسی نیتی نکرد - چیزی به او تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال: کسی که نیت حج برای دیگری کرده اما خود حج نکرده، حج بر او صحیح نیست و از او ساقط است (طبق نظر شافعی، احمد، اوزاعی و اسحاق). برخی دیگر گفته اند صحیح است حتی اگر نیت خودش نباشد. دلیل این مسئله، روایت ابن عباس در داستان شبرمه است.

موارد استثنا: پاداش الهی برای بیمار به دلیل صبر، یا کسی که قصد عبادت داشته اما مانع شده - پاداش به او می رسد.

اگر کسی نماز واجب را نیت کند اما بعد معلوم شود باطل شده - به صورت نافله تبدیل می شود در شرایط عذر.

اختلافات دیگر: آیا کسی که رکعتی از جماعت را از دست داده، ثواب جماعت به او می رسد یا نه؛ آیا نماز نفل در طول روز با نیت از اول یا از لحظه نیت حساب می شود؛ آیا جمعه



اگر وقتش در رکعت دوم تمام شود - نماز صحیح است یا نیاز به نیت جدید دارد؛ مسائل حج و عمره.

فوائد حدیث:

- نیت عامل تعیین کننده است.
- اگر کسی با عقد فروش قصد ربا داشته باشد - ربا تحقق می یابد.
- اگر کسی قصد تحلیل چیزی که الله حرام کرده داشته باشد - گناه است.
- در تحلیل (حیله) حرام، فرقی ندارد که عمل برای خودش یا دیگری انجام شده باشد؛ نتیجه و اثبات آن یکی است.

■ عبادات کافر یا دیوانه صحیح نیست، و کسی که اشتباهاً یا فراموشی یا اکراه چیزی انجام دهد، مؤاخذه نمی شود. فقهای مالکی گفته اند: سوگند به نیت کسی که سوگند داده شده - صحیح است و توریه سودی ندارد. شافعی ها و دیگران نظر متفاوت دارند و بر اساس حدیث مسلم: «یمینک علی ما یصدقک به صاحبک» اگر مستحلف حاکم باشد، سوگند معتبر است.

برخی به قول مالک استدلال کرده است بر این که باید سدّ ذرائع رعایت شود و مقاصد با توجه به قرائن در نظر گرفته شوند، همان طور که پیش تر اشاره شد. برخی از دانشمندان این مطلب را اینگونه ضبط کرده اند: الفاظ نسبت به مقاصد گوینده سه قسم اند:

۱. قسم اول: الفاظی که مطابقت معنا با قصد گوینده را نشان می دهند، یا به یقین یا به ظن غالب.

۲. قسم دوم: الفاظی که نشان می دهند گوینده قصد آن معنا را نداشته است، یا به یقین یا به ظن.

۳. قسم سوم: الفاظی که در معنایشان قصد گوینده ظاهر است، اما در مورد قصد دیگری تردید وجود دارد.

اگر قصد گوینده نسبت به معنای چیزی که گفته است ظاهر باشد یا قصد مخالف آن ظاهر نشود، باید کلام او را بر ظاهرش حمل کرد. اما اگر قصد او خلاف ظاهر باشد، آیا حکم بر ظاهر باقی می ماند یا به آنچه از قصد او ظاهر شده عمل می شود؟



برای نخستین نظر، استدلال شده است: اگر فروش به دلیل وجود ذریعه‌ای باطل شود، همان‌طور که گفته می‌شود «این صیغه شامل ذریعه ربا است و قصد طرفین باطل است»، پس اگر با یقین به حرام بودن چیزی معامله‌ای باطل شود، به‌طور اولی نباید با ظن یا گمان معامله باطل شود. مثال: اگر مردی شمشیری بخرد تا با آن بی‌حق کسی را بکشد، قرارداد خرید صحیح است حتی اگر نیت او باطل باشد. پس تحریم قتل باعث بطلان خرید نمی‌شود. برای نظر دوم، استدلال شده است: نیت در اثر عمل مؤثر است، و ممکن است کاری را حرام یا حلال کند؛ همان‌طور که عقدی ممکن است به واسطه نیت صحیح یا باطل صحیح یا فاسد شود. مثال: در ذبح حیوان، اگر برای خوردن باشد حلال است و اگر برای غیر الله باشد حرام است، و شکل عقد یکسان است. یا مردی برده‌ای را برای خود یا برای وکیلش می‌خرد: برای خود حلال است، برای وکیلش حرام. مثال دیگر قرض یا فروش نقد به زمان معین: صورت عقد یکسان است اما در یکی صحیح و در دیگری باطل است. بنابراین از صحت ظاهری عقد، رفع مشکل کسی که در باطن از حيله باطل استفاده می‌کند لازم نمی‌آید.

نسفی حنفی در «کافی» از محمد بن حسن نقل کرده است: «فرار از احکام الله با حيله‌هایی که به بطلان حق منجر می‌شوند، از اخلاق مؤمنان نیست.»^۱

۲ - باب فی الصَّلَاة

باب در مورد (حيله) در نماز

۶۹۵۴ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » .

ترجمه: «ابو هریره می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: وقتی وضو و دست نماز شما باطل شود تا مجدداً وضو نگیرید الله نماز شما را قبول نمی‌کند».

توضیح: در این باب، حدیث ابوهریره ذکر شده است: «الله نماز کسی را که بی وضو شده تا وضو نگیرد، نمی‌پذیرد.» این حدیث پیش‌تر در کتاب طهارت شرح داده شده است.

^۱ - فتح الباری.



ابن بطال می گوید: این حدیث پاسخ کسانی است که گفته اند اگر کسی در آخرین نشست نماز بی وضو شد، نمازش صحیح است چون کاری انجام داده که مخالف آن است. در واقع، بی وضوگی در طول نماز آن را باطل می کند، مانند جماع در حج.

ابن حزم گفته است: حقیقت نماز یا طهارت ثابت است یا حدث (بی وضویی). هیچ کس نمی تواند با حيله حقیقت را تغییر دهد. ابن منیر نیز می گوید: بخاری با این ترجمه به رد کسانی پرداخت که نماز کسی که عمداً حدث کرده را صحیح می دانستند.

بر اساس این حدیث، سلام نماز رکن آن است و نماز با حدث (بی وضویی) صحیح نمی شود. برخی معتقدند سلام واجب است نه رکن، و اگر حدث بعد از تشهد پیش آید، وضو و سلام باید انجام شود و عمد، نماز را قطع می کند.

مالک و شافعی می گویند: نماز باید از نو خوانده شود و دلیلشان حدیث «لا صلاة إلا بطهور» است. شافعی در برخی موارد موافق ابوحنیفه است.

ابن التین از داودی نقل می کند که منظور از این حدیث این است که کسی که حدث کرده و بدون وضو نماز می خواند و می خواهد مردم را بفریبد، نمازش باطل است، همانند کسی که الله را فریب می دهد و از باطن خود آگاه است.

داستان مهاجر ام قیس در حدیث «الأعمال بالنیات» ذکر شده و در این باب نیست. برخی گفته اند بخاری می خواست پاسخ کسانی باشد که معتقد بودند در غیاب آب برای نماز شب یا جنازه، می توان تیمم کرد.^۱

۳ - باب فی الرِّكَاءِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

باب: (حيله) درباره‌ی زکات، و این که زکات دهنده مجموع مال را چند بخش نسازد و چند بخش را يك مجموعه نسازد، از بیم آنکه صدقه بدهد.

توضیح: ابن حجر گفته است: در این باب، منظور ترک حيله در اسقاط زکات است.

^۱ - فتح الباری.



قوله: «وَأَنْ لَا يَفْرُقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ» یعنی: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که کسی نباید برای فرار از زکات اموال را از هم جدا یا به هم جمع کند. این عبارت، لفظی است که در متن آمده است.

۶۹۵۵ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ثُمَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ » .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: ابوبکر - رضی الله عنه - طبق دستور رسول الله - صلی الله علیه وسلم - احکامی را برای من نوشت و فرستاد. از جمله آنها، این حکم بود: «اموال متفرق را جمع نکنید و از ترس زکات، اموال جمع شده را پراکنده نسازید».

توضیح: بخشی از حدیث طولانی که در باب زکات آورده شده و سند آن کامل و تفکیک شده است، پیش تر شرح آن ارائه شده است.

۶۹۵۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ « الصَّلَاةُ الْخُمْسَ ، إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ شَيْئًا » . فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الصِّيَامِ قَالَ « شَهْرَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ شَيْئًا » . قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ . قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطْوَعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » . أَوْ « دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عَشْرِينَ وَمِائَةً بَعِيرٍ حَقَّتَانِ . فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، أَوْ وَهَبَهَا أَوْ اِحْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

ترجمه: طلحه بن عبیدالله - رضی الله عنه - روایت می کند مردی که موهای سرش سفید و ژولیده بود نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و گفت: ای رسول الله - صلی الله علیه وسلم - چه نمازی بر من واجب است؟ فرمود: نمازهای پنجگانه مگر دوست داشته باشی نمازهای نفلی به جا بیاوری، گفت: از روزه چه چیزی بر من واجب است؟ فرمود: ماه



رمضان مگر خودت دوست داشته باشی روزه نغلی بگیری، گفت: از زکات چه چیزی بر من واجب است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - او را از قوانین شرعی زکات آگاه ساخت، سپس آن مرد گفت: قسم به آن کسی که شما را بوسیله حق احترام گذاشت زیاده از فرض را انجام نخواهم داد و از آنچه الله بر من فرض و واجب کرده است هیچ چیزی را کم نخواهم کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: به شرطی که راست بگوید رستگار شد، یا فرمود: اگر راست بگوید داخل بهشت شد.

وبعضی مردم گفته اند: در یک صد ویست شتر، دو حقه زکات است پس اگر زکات دهنده یک شتر را قصداً بکشد یا ببخشد یا حيله‌ای بکار برد تا از دادن زکات فرار نماید، بر وی چیزی نیست.

توضیح: حدیث طَلْحَه بن عبیدالله: «یک اعرابی با موی پریشان نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد». شرح این حدیث قبلاً در کتاب ایمان در ابتدای صحیح بخاری ذکر شده است.

قوله: «وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقان فان أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه» یعنی برخی گفته‌اند اگر کسی ۱۲۰ شتر دارد و دو سهم زکات آن بر او واجب است، و اگر به عمد آنها را تلف کند، یا ببخشد، یا با حيله‌ای بخواهد از زکات فرار کند، در این صورت هیچ گناهی بر او نیست.

ابن بطال می‌گوید: همه علما اتفاق دارند که انسان قبل از کامل شدن یک سال می‌تواند در مال خود تصرف کند، مثل فروش، بخشش یا ذبح، به شرطی که قصد فرار از زکات نداشته باشد. اما وقتی یک سال کامل شد، هیچ حيله‌ای برای فرار از زکات جایز نیست، مانند جمع یا پراکنده کردن گوسفندان یا شترها برای فرار از زکات («خشية الصدقة»).

مالک می‌گوید: اگر کسی قبل از یک سال چیزی از مال خود را به قصد فرار از زکات تصرف کند، وقتی سال کامل شد، زکات بر او واجب است.

ابوحنیفه می‌گوید: اگر کسی یک روز قبل از کامل شدن سال قصد فرار داشته باشد، نیت او تأثیری ندارد و زکات فقط با تمام شدن سال بر او واجب می‌شود.

مهلّب می‌گوید: منظور بخاری این است که هر حيله‌ای که انسان برای فرار از زکات انجام دهد، گناه آن بر اوست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «از جمع کردن یا



پراکنده کردن گوسفندان برای فرار از زکات خودداری کنید»، و از حدیث طَلْحَه نیز معلوم می شود که کسی که بخواهد چیزی از واجبات الهی را با حيله کاهش دهد، موفق نمی شود. فقها نیز گفته اند: هرگونه تصرف مال قبل از کامل شدن سال به قصد فرار از زکات، گناه دارد؛ مشابه کسی که قبل از رؤیت هلال رمضان، روزه را ترک کرده و به سفر غیر ضروری می رود تا روزه اش باطل شود.

برخی از حنفیه گفته اند: آنچه بخاری نقل کرده، مربوط به نظر ابی یوسف است و محمد می گوید: این کار مکروه است زیرا قصد باطل کردن حق فقرا پس از ایجاد نصاب است. ابی یوسف گفته است که این امتناع از وجوب است نه باطل کردن واجب.

اصل نظر ابی یوسف این است که قصد فرار از زکات پس از وجوب آن مکروه است، و مشابه آن در احکام دیگر مانند جلوگیری از اجرای حق شفعه نیز مکروه است.

ابو حفص کبیر از محمد بن حسن نقل کرده است: آنچه مسلمان برای رسیدن به حلال یا دوری از حرام حيله می کند، جایز است؛ اما آنچه برای باطل کردن حق یا ایجاد شبهه در حق انجام شود، مکروه است و مکروه نزدیک تر به حرام است.

امام شافعی می گوید: روزی با محمد درباره زنی که از شوهر خود متنفر بود، صحبت می کردم. او اجازه داد پسر شوهر از زن بهره برداری کند، زیرا به اعتقادشان حرمت نسبت به محارم با زنا ثابت می شود. من گفتم زنا حرام را حرام نمی کند و نمی توان چیزها را بر ضد یکدیگر قیاس کرد. محمد گفت: این مورد با جمع کردن (جماع) حل می شود و تفاوت آن با مورد دیگر این است که در مورد اول زن خود را محافظت کرده و در مورد دوم بر او لازم بوده است تا تعهد رعایت شود.

ابن بطال می گوید: اصطلاح «فان اهلکها» به این دلیل مشکل ساز است که تلف کردن مال جزو حيله نیست بلکه صرفاً ضایع کردن مال است. حيله فقط برای دفع ضرر یا جلب منفعت است و هر دو شرط ممکن نیست، ولی می توان تصور کرد که کسی دو سهم را ذبح کند و از گوشت آنها استفاده کند، در این صورت زکات دو سهم ساقط می شود و به دیگران منتقل می شود.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۹۵۷ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعٌ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِيَهَا فَأَه» .

۶۹۵۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تَسَلَّطَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بَعْنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمٍ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ، احتيالا فلا بأس عليه، وهو يقول إن زكيت إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنتي، جازت عنه .

ترجمه: از معمر از همام، از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «گنج شما که زکات آن داده نشده باشد در روز قیامت به صورت اژدهایی نر که سرش موی ندارد در می آید که صاحب آن از آن می گریزد و آن در پیش روان است و می گوید: منم گنج تو، به الله سوگند پیوسته او را می جوید تا آنکه دستش را دراز می کند تا آنکه دهانش دست وی را می بلعد.

- و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «اگر صاحب شتران حق زکات آن را ندهد شتران در روز قیامت بر وی دست می یابد و با کف پاهای خویش بر روی وی میزنند و بعضی مردم گفته اند در مورد مردی که شتر دارد و از واجب شدن زکات بر خود میترسد و آن را یک روز پیش از واجب شدن زکات به شترانی مثل شتران خود می فروشد یا در بدل گوسفند یا گاو یا به پول میفروشد تا با حيله از دادن زکات بگریزد، بر وی باکی نیست و می گوید اگر کسی زکات شتران خود را یک روز یا یک سال قبل از آنکه میعاد وجوب زکات فرا رسد بدهد، این امر جواز دارد.

توضیح: قوله: «حدثنا إسحاق» یعنی ابن راهویه، همانطور که ابونعیم در مستخرج تأیید کرده است.

قوله: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع» یعنی مال پنهان شده‌ای که زکات آن پرداخت نشده، روز قیامت به شکل شجاعی کچل^۱ ظاهر می شود و به صاحبش حمله می کند.

^۱ - اژدهایی نر که سرش موی ندارد.



در روایت ابی صالح از ابی هریره آمده است: «کسی که الله به او مال داده و زکات آن را نپرداخته، روز قیامت شجاعی کچل خواهد شد.»

قوله: «أنا كنز» در این مسیر اضافی است.

قوله: «والله لن يزال» در روایت کشمیه‌نی به جای «لن» آمده است «لا».

قوله: «حتى يبسط يده» یعنی تا صاحب مال دست خود را باز کند.

قوله: «فيلقمها فاه» یعنی ممکن است صاحب مال یا شجاع (ازدهایی نر که سرش موی ندارد)، آن را در دهان او بیندازد. در روایت ابی صالح آمده است: «فليأخذ بلهزمته» یعنی شجاع با دو گونه خود دست صاحب مال را می‌گیرد.

قوله: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» مرتبط با سند ذکر شده است و از نسخه همام از ابی هریره نقل شده و احمد نیز آن را از عبد الرزاق آورده است.

در عبارت «إذا ما ربّ النّعم»: «ما» زائده است. «الرّب» یعنی مالک، و «النّعم» - با فتح نون و عین - به معنای شتر و گوسفند و گاو است. برخی گفته‌اند: فقط شتر و گوسفند است (چنان که در المحکم نقل شده)، و برخی گفته‌اند: تنها شتر است. قول اول را آیهی «وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا» تأیید می‌کند، چون الله در ادامه آن را به شتر و گاو و گوسفند تفسیر کرد. و قول سوم را نیز این تأیید می‌کند که در این جا تنها «اخفاف» (=کف پای شتر) ذکر شد که ویژه‌ی شتر است. مقصود از «حقّها» همان زکات است، و در حدیث ابی ذر - چنان که در باب زکات گذشت - صریحاً به آن تصریح شده است.

گفته او (و گفت بعضی از مردم درباره‌ی مردی که شتری دارد و ترسید که زکات بر او واجب شود، پس آن را یک روز پیش از وجوب زکات به شتران دیگر یا گوسفند یا گاو یا به درهم فروخت، برای فرار از زکات و به قصد حيله، که چیزی بر او نیست؛ و او همچنین می‌گوید: اگر شترانش را پیش از گذشت یک سال، یک روز یا یک سال زکات دهد، کافی است از او پذیرفته می‌شود) - در روایت کشمیه‌نی آمده: «أجزأت عنه» (=از او پذیرفته می‌شود). این بیانگر مذهب حنفیه است که در موارد پیش بیان شد. و منع در این مسئله (یعنی حيله برای فرار از زکات) با توجه به بحث «تعجيل»



(پیش‌انداختن پرداخت) تأکید شده است، قبل از آن که تناقض ایشان توضیح داده شود؛ زیرا کسی که تعجیل زکات را جایز بداند، تحقق کامل «حَوْل» (=گذشت یک سال) را شرط قرار نمی‌دهد. پس اگر تعجیل زکات پیش از حَوْل کافی است، باید فروش پیش از حَوْل نیز ساقط زکات نباشد. ابن بطّال در پاسخ گفت: ابوحنیفه در این باب دچار تناقض نشده است؛ زیرا او زکات را جز با گذشت کامل حَوْل واجب نمی‌داند، و کسی که پیش از حَوْل زکات دهد، مانند کسی است که بدهی مؤجّل را پیش از موعد بپردازد. و تناقض لازمِ ابویوسف است؛ چون او می‌گوید: حرمت می‌تواند با فرض همراه شود، مثل طوافِ برهنه، و اگر وجوب هنوز تحقق نیافته باشد، تعجیل زکات پیش از حَوْل جایز نیست.

و علما در این مسئله اختلاف دارند که اگر کسی در میانه‌ی سال شترانش را با شترانی دیگر معاوضه کند: جمهور گفته‌اند بنای حکم بر همان سالِ نخست خواهد بود، چون جنس و نصاب یکی است. و از شافعی دو قول نقل شده. و اگر با غیرجنس معاوضه کند، جمهور گفته‌اند باید از نو حَوْل را آغاز کند، چون نصاب متفاوت است؛ و اگر این کار را برای فرار از زکات کند، گناهکار است، هرچند بگوییم حَوْل باید از نو آغاز شود.

و از احمد نقل شده: اگر شش ماه مالک شتر بود، سپس آن را به نقد (پول) فروخت، باید از روز فروش، در پایان شش ماه، زکاتِ درهم را بدهد. و شیخ ما (ابن الملقّن) از ابن التّین نقل کرده که گفت: بخاری این عبارت «مانع الزّکاة» را آورد تا نشان دهد که فرار از زکات جایز نیست، و انسان در آخرت به آن مؤاخذه می‌شود. شیخ ما گفت: ما این را صریح در بخاری ندیده‌ایم.

می‌گوییم: بلکه به‌طور ضمنی در سخن او هست که گفت: «إِذَا مَا رَبَّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطَ حَقَّهَا» (=هرگاه صاحب دام حَقّش را ندهد). این همان «مانع الزّکاة» است.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۹۵۹ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَيْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، ثَوَّقِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَقْضِيهِ عَنْهَا » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شَيَاءٍ ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا ، فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِمَسْقَاطِ الزَّكَاةِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ .

ترجمه: عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می فرماید : سعد بن عبادہ از رسول الله صلى الله عليه و سلم درباره‌ی نذری که مادرش کرده بود و قبل از اینکه آن را انجام دهد فوت کرده بود سوال کرد، رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند: تو به جای او نذرش را ادا کن.

وبعضی مردم گفته است: اگر شمار شتران به بیست برسد و زکات آن چهار گوسفند شود، و آن را قبل از بسر رسیدن سال، به خاطر گریز و حیلہ‌ی پایمال کردن زکات ببخشد یا بفروشد، بر وی چیزی زکات نیست و همچنان اگر آنرا به هلاکت رساند و بمیرد، در مال وی چیزی زکات نیست.

توضیح: حدیث ابن عباس: «سعد بن عبادہ فتوا خواست ...» که شرح آن پیش‌تر در کتاب «ایمان و نذر» گذشت.

و مهلب گفت: در این حدیث دلیلی است بر این که زکات با حیلہ یا با مرگ ساقط نمی‌شود؛ زیرا وقتی نذر با مرگ ساقط نشد - با این که زکات واجب‌تر از آن است - پس زکات به طریق اولی ساقط نمی‌شود. چون وقتی ولی، مأمور به قضای نذر مادرش شد، به طریق اولی، قضای زکات که فرض الهی است لازم‌تر خواهد بود.

گفته او (و بعضی مردم گفتند: اگر شتران به بیست رسید، چهار گوسفند در آن واجب است؛ و اگر پیش از حَوْل آنها را به قصد فرار یا حیلہ برای اسقاط زکات بخشید یا فروخت، چیزی بر او نیست. همچنین اگر آنها را تلف کرد و مرد، چیزی بر او در مالش نیست). نزاع در مسأله‌ی تلف مال پیش‌تر گذشت. برخی از حنفیه پاسخ دادند که: مال تا وقتی زکات بر آن واجب نشده، حقّی در ذمه نمی‌آورد. و کسی که مُرد،



دیگر چیزی در ذمه‌اش نیست تا ورثه وفا کنند. بحث در اینجا در بطلان حيله است نه در سقوط اصل زکات هنگام فرار.

می‌گوییم: خلاصه مسأله این است که اگر کسی با فروش مال قصد فرار از زکات داشته باشد، یا با هبه آن، حيله برای اسقاط زکات کند، و نیتش آن باشد که بعداً آن را باز پس گیرد - چنان که پیش‌تر ذکر شد - این قصد، گناه است. اما آیا این قصد باعث می‌شود زکات همچنان بر ذمه‌اش باقی بماند یا این که فقط گناهکار باشد ولی زکات ساقط گردد؟ این محل اختلاف است.

کرمانی گفت: بخاری در این باب سه فرع را ذکر کرد که همگی یک حکم دارند، و آن این است که هرگاه مالکیت از مالی که زکات در آن واجب می‌شود پیش از حَوْل زایل شود، زکات ساقط می‌گردد؛ چه قصد فرار از زکات داشته باشد و چه نه. سپس بخاری با آوردن هر فرع در پی هر حدیث خواست نکوهش کند که کسی که این را جایز بداند، با سه حدیث صحیح مخالفت کرده است. و از جمله حيله‌ها در اسقاط زکات این است که کسی پیش از پایان حَوْل، نیت کند که کالای تجاری را برای استفاده شخصی قرار دهد، و چون حَوْل دیگر رسید، دوباره نیت تجارت کند، و هرگاه نزدیک حَوْل شد، دوباره آن را قنیه قرار دهد. این بی‌گمان گناه است، و به نظر قوی‌تر این است که زکات از او ساقط نمی‌شود. و علم نزد الله است.^۱

۴ - باب الحیلۃ فی النکاح

باب: حيله در نکاح

۶۹۶۰ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشَّعَارِ . قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشَّعَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَتَ الرَّجُلِ وَيَنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بَغِيرَ صَدَاقٍ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيَنْكِحُهُ أُخْتَهُ بَغِيرَ صَدَاقٍ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ

^۱ - فتح الباری.



حَتَّى تَرْوَجَ عَلَى الشَّغَارِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ فِي الْمُتَعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتَعَةُ وَالشَّغَارُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .

ترجمه: از عبیدالله از نافع از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم از شغار منع کرده است. به نافع گفتم: شغار چیست؟ گفت: اینکه دختر کسی را نکاح کنی و دختر خود را بدان کس به نکاح بدهی، بدون اینکه مهر آنان داده شود. و بعضی مردم گفته است اگر حيله کند که زنی را به نکاح شغار بگیرد، جایز است ولی شرط آن باطل است.

و در مورد نکاح متعه گفته است: نکاح آن فاسد و شرط آن باطل است. و بعضی از ایشان گفته اند: نکاح متعه و شغار جایز است و شرط آن باطل است».

توضیح: گفته او (باب حيله در نکاح): در اینجا حدیث ابن عمر درباره‌ی نهی از «شغار» آمده است و در آن تفسیر نافع نیز ذکر شد. شرح آن به‌طور کامل در «کتاب نکاح» گذشت و بیان شد که این تفسیر مرفوع است. ابن منیر گفت: این که بخاری شغار را در باب حیل وارد کرده در حالی که حتی قائلان به جواز، شغار را باطل می‌دانند و مهرالمثل را واجب می‌کنند، مشکل است. می‌توان گفت: او این را از آنچه نقل شده گرفته که عرب از این که از طرف زن لفظ نکاح آورده شود، ابا داشتند، پس به لفظ شغار روی آوردند، چون در آن مساواتی وجود داشت که مانع این ابا می‌شد. پس شریعت رسم جاهلیت را از میان برد و شغار را حرام کرد و در این موضوع تشدید نمود؛ در حالی که در نکاح بدون ذکر مهر، چنین شدت نیامده است. پس اگر ما نکاح به لفظ شغار را صحیح بدانیم و مهرالمثل را واجب کنیم، در حقیقت هدف جاهلیت را با این حيله باقی گذاشته‌ایم.

اما در این سخن اشکال است؛ زیرا آنچه از عرب نقل کرده، اصلی ندارد، چون شغار در میان عرب نسبت به نکاح‌های دیگر کم بود، و بر اساس سخن او لازم می‌آید که همه‌ی نکاح‌های عرب شغار بوده باشد، چون آن حالت ابا در همه‌ی آنان وجود داشت.



آنچه به نظر من می‌رسد این است که حيله در شغار چنین تصور می‌شود: مردی توانگر خواست دختر مرد فقیری را بگیرد، ولی او امتناع کرد یا در مهر زیاده‌خواهی نمود. پس توانگر او را فریب داد و گفت: «دخترت را به من بده تا دخترم را به تو بدهم». فقیر به خاطر آسانی کار راضی شد. وقتی عقد جاری شد و به او گفته شد که عقد صحیح است و مهرالمثل بر هر یک واجب است، پشیمان می‌شود؛ زیرا توان پرداخت مهرالمثل دختر ثروتمند را ندارد، در حالی که ثروتمند به راحتی مهرالمثل دختر فقیر را می‌پردازد و به مقصودش می‌رسد. بنابراین وقتی شغار به طور کلی باطل شد، این حيله نیز باطل می‌گردد.

گفته او (و بعضی از مردم گفتند: اگر کسی با حيله نکاح شغار کرد، نکاح جایز است و شرط باطل است. و درباره‌ی متعه گفت: نکاح فاسد است و شرط باطل). می‌گوییم: این بر اساس قاعده‌ی حنفیه است که هرچه اصلش مشروع نباشد، باطل است، و آنچه اصلش مشروع است ولی وصفش نه، فاسد است. پس نکاح به اصلش مشروع است و قرار دادن بُضع (=آمیزش) به عنوان مهر، وصفی در آن است که فاسد است، پس مهر باطل می‌شود ولی نکاح صحیح است. اما متعه، چون ثابت شده منسوخ است، اصلش مشروع نیست.

گفته او (و بعضی گفتند: متعه و شغار هر دو جایز است و شرط باطل). مقصود این است که در هر دو، نکاح صحیح است و شرط باطل. و گویا اشاره دارد به آنچه از «زُفَر» نقل شده که نکاح موقت را جایز دانست و زمان را که شرط فاسدی بود، ملغی نمود؛ زیرا نکاح با شرط فاسد باطل نمی‌شود. به او پاسخ دادند به همان تفاوتی که ذکر شد. ابن بطّال گفت: هیچ عالمی نگفته که بُضع صداق باشد. بلکه همه گفته‌اند: نکاح با مهرالمثل منعقد می‌شود اگر شرایطش جمع باشد، و مهر رکن نیست. پس مانند آن است که اگر نکاح بدون مهر باشد، سپس مهر ذکر شود، ذکر بضع به منزله‌ی ذکر نکردن خواهد بود.

این خلاصه‌ی سخن ابوزید و دیگر ائمه‌ی حنفیه است. ابن سمعانی آن را رد کرده و گفت: شغار همان نکاحی است که ما در آن اختلاف داریم و نهی از آن ثابت است، و



نهی اقتضا می کند فساد. چون عقد شرعی تنها به شرع صحیح است و اگر نهی شده باشد، مشروع نیست. و از جهت معنا هم چنین است؛ زیرا در شعار تمامیت ایجاب در بضع حاصل نمی شود و نکاح جز با ایجاب کامل صحیح نیست. دلیلش این است که چیزی که برای شوهر به عنوان نکاح ایجاب شده، همان چیزی است که برای زن به عنوان مهر ایجاب شده است. و وقتی ایجاب کامل نباشد، عقد صحیح نیست.

این همانند آن است که چیزی را در عقدی برای شخصی قرار دهد و همان چیز را در همان عقد برای دیگری قرار دهد، در نتیجه اولی کامل نمی شود. سپس گفت: این مثل آن نیست که کسی کنیزش را شوهر دهد؛ زیرا در آن، شوهر مالک بهره گیری از فرج می شود و سید مالک اصل فرج است. دلیلش آن است که اگر بعداً کنیز با شبهه جماع شود، مهر به سید می رسد. تفاوت در این است که سید آنچه را به شوهر داد، برای خود باقی نگذاشت؛ چون تمتع را به شوهر بخشید و باقی حقوق را برای خود نگاه داشت. اما در شعار، ملک تمتع را که به شوهر داد، همان را مهر زن دیگر قرار داد، و «اصل فرج» داخل در ملک یمین نمی شود تا صدق گردد.^۱

۶۹۶۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتَعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا .

فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمْتَعَ ، فَالْنِّكَاحُ فَاسِدٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .

ترجمه: از عبید الله بن عمر از زهری از حسن و عبدالله پسران محمد بن علی از پدر خویش روایت است که همانا به علی رضی الله عنه گفته شد؛ ابن عباس در متعه کردن زنان باکی نمی بیند. وی گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جنگ خیبر از آن و از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است. و بعضی مردم گفته است: اگر حيله ای بکار برد و منعه کند نکاح آن فاسد است.

۱- همان.



و بعضی از ایشان گفته اند: نکاح آن جایز و شرط آن باطل است.

توضیح: گفته او (یحیی) همان قَطَّان است، و عبیدالله بن عمر همان عمری، و محمد بن علی همان ابن الحنفیه است، و علی همان ابن ابی طالب. گفته او (به او گفته شد: ابن عباس متعه را روا می‌داند). من بر نام گوینده آگاه نشدم. عمرو بن علی فلاس در روایتش از یحیی قَطَّان افزود: «پس به او گفت: تو سرگردانی». و این صفت کنایه از آن است که او به منسوخ تمسک کرده و از ناسخ غافل مانده است. و شرح دیدگاه ابن عباس در این باره پیش‌تر در کتاب نکاح گذشت. گفته او (و بعضی از مردم گفتند: اگر کسی با حيله متعه کرد، نکاح فاسد است). یعنی اگر عقد متعه منعقد شد، فاسد است، و فساد مستلزم بطلان نیست؛ زیرا می‌توان شرط را حذف کرد و عقد را صحیح نمود. همان‌گونه که در ربا الفضل اگر زیادی حذف شود، بیع صحیح می‌شود.

گفته او (و بعضی‌ها گفتند...) پیش‌تر بیان شد که این قول زُفَر است و گفته شده او فقط نکاح موقت را جایز دانسته و شرط را ملغی کرده است. به او پاسخ داده شد که نسخ متعه ثابت است و نکاح موقت هم در معنای متعه است، و اعتبار در عقود به معانی است.^۱

۵ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ فِي النِّبُوعِ

وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلْبِ .

باب: آنچه از حيله کردن در معاملات خرید و فروش ناپسند است

و منع کرده نمی‌شود زیادتی آب (در نوشاندن حیوانات) تا بدان وسیله از زیادتی کاه آن

سرزمین منع شود

۶۹۶۲ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يُمنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلْبِ » .

^۱ - همان.



ترجمه: همچنین، ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آب اضافه را جلوگیری نکنید تا باعث جلوگیری آب، از گیاهان نشوید».

توضیح: در این باب، حدیث ابوهریره «لا یمنع...» آمده است. اسماعیل، شیخ بخاری در این حدیث، ابن ابی اویس است. شرح کامل آن در «کتاب شرب» گذشت. مهلب گفت: مقصود این است که مردی چاهی دارد و پیرامون آن علف مباح است (کلاً: گیاه چرا)، و می خواهد آن را مخصوص خود کند. پس مانع می شود که دیگران از آب چاهش بنوشند تا حیواناتشان از آن سیراب نشوند؛ چون او نیازی به آب ندارد، بلکه مقصودش علف است. و چون حیوانات بدون آب نمی توانند علف را بخورند و آب دیگری هم دور است، صاحبان آنها از آن علف صرف نظر می کنند و آن علف برای صاحب چاه باقی می ماند. این همان حيله است.

او افزود: معنای دیگری هم دارد، و آن این است که ممکن است یکی از معانی حدیث ذکر شود و بقیه مسکوت بماند. ظاهر حدیث این است که نهی در صورتی است که هدف منع علف باشد. اما اگر چنین قصدی نبود، نهی ای نیست. اما معنای درست این است که فضل آب به هیچ وجه نباید منع شود؛ چون اگر برای جلوگیری از علف منع نشود، به طریق اولی برای خود آب هم نباید منع شود. و تعبیر «فضل» اشاره است به این که اگر آب بیش از نیاز صاحب چاه باشد، باید در اختیار دیگران گذاشته شود، و اگر افزونی ندارد، می تواند آن را منع کند.

ابن منیر گفت: تناسب این حدیث با ترجمه این است که چاه هایی که در بیابان حفر می شود، صاحب آن حق دارد از غیر فضل آب اختصاص دهد، اما علف مباح اختصاصی ندارد. پس اگر صاحب چاه حيله کند و بگوید: «آب من اضافه بر نیازم نیست» تا علف برای او بماند - چون صاحب دام ناچار است دام خود را به جای دیگر ببرد - این داخل در نهی است. هرچند سخنش دروغ باشد، اما در حقیقت تحیل بر منع چیزی است که حقش را ندارد.



می‌گوییم: این پاسخ درباره‌ی اصل تحیل است نه خصوص حيله در بيع. از همین‌رو کرمانی گفت: این از قبیل عناوینی است که بخاری عنوان کرده ولی حدیثی نیاورده است؛ زیرا او «حيله در بيع» را عنوان کرد و در کنار آن «منع فضل آب» را آورد، اما حدیثی که ذکر کرد فقط مربوط به دومی بود نه اولی. با این حال، باز سؤال باقی می‌ماند که چرا بخاری منع فضل آب را در باب ترک حيله‌ها آورد. سپس کرمانی گفت: شاید مقصود این است که منع فضل آب اعم است؛ چه از طریق بيع و چه غیر آن. ظاهر است که ارتباط بین دو باب همان است که ابن المنیر اشاره کرده است، اما تمام بیان چنین است: صاحب چاه ادعا می‌کند که در آب چاهش هیچ مزیت و برتری نیست تا کسانی که به چراگاه (کلاً) نیاز دارند ناچار شوند از او آب بخرند و به چهار پایان خود بدهند. در این صورت آشکار می‌شود که او با این انکار، حيله زده تا فروش تحقق یابد و مقصودش - گرفتن بهای آب چاه در کنار علف چراگاه - به دست آید. اما ابن بطال در این ترجمه، حدیث نهی از «نجش» (یعنی بالا بردن قیمت کالا برای فریب دیگران) را هم داخل کرده است؛ و اگر چنین بود، ایراد از بین می‌رفت. ولی باب «النجش» در همه نسخه‌ها جداگانه و میان این دو حدیث آمده است.^۱

۶ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

باب: آنچه از تناجش (قیمت‌افزایی بدون قصد خرید) منع شده است.

۶۹۶۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ النَّجْشِ -

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم از بيع نجش نهی فرمودند.

توضیح: ابن حجر می‌گوید: قوله: «باب ما يكره من التناجش» اشاره به روایتی دارد که در بعضی طرق آمده: «نهی عن النجش»، و از ابوهریره نقل شده: «لا

^۱ - فتح الباری.



تناجشوا». شرحش در «کتاب البیوع» گذشت. مقصود از کراهت در اینجا، کراهت تحریمی است.

۷ - بَاب مَا يَنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ (يُخَادِعُونَ اللَّهَ) كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا ، لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عَيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَى .

باب: از آنچه از فریبکاری در خرید و فروش منع شده است.

و ایوب گفت: الله را فریب می دهند، چنانکه آدمی را فریب می دهند! اگر این مردم امر (ممنوعی) را به طور آشکار بیاورند، بر من آسان تر است که آنرا فریبکارانه انجام دهند.

توضیح: قوله: «باب ما ينهى من الخداع». در روایت کشمیهنی آمده: «عن الخداع». واژه «خداع» هم با فتح و هم با کسر خوانده می شود. گفته می شود: مردی خادع، و در صیغه مبالغه: خَدُوع و خَدَاع.

قوله: «وقال أيوب» مراد ایوب سختیانی است، که گفت: «مردم الله را فریب می دهند، انگار که انسانی را فریب می دهند؛ اگر کار را آشکارا انجام می دادند برای من آسان تر بود.» و کیع در «مصنف» خود آن را از سفیان بن عیینه از ایوب سختیانی نقل کرده است.

کرمانی می گوید: مراد از «عیاناً» این است که اگر همان زیادی بر ثمن را آشکارا می گرفتند بی آنکه تدلیسی در کار باشد، آسان تر بود؛ زیرا وسیله ای برای خداع قرار نمی گرفت.

و از همین رو کسی که راه مکر و خدعه را در پیش گیرد تا معصیت کند، نزد مردم مبعوض تر است از کسی که آشکارا گناه می کند؛ او در دل ها خوارتر است و مردم از او نفرت بیشتری دارند.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۹۶۴ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» .

ترجمه: از عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که: شخصی نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمد و از اینکه در معاملات، او را فریب می دهند، سخن گفت. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگاه معامله می کنی، بگو: به شرط اینکه فریبی در کار نباشد».

توضیح: کلمه «خلافة» با کسر خاء، تخفیف لام و باء موحدہ است. شرح کامل آن در «کتاب البیوع» گذشت. ملهّب گفته است: معنای «لا خلافة» این است که «مرا نفریبید»؛ یعنی مرا نیرنگ نزنید، زیرا این کار حلال نیست.

ابن حجر می گوید: ظاهر این است که این تعبیر به منزله شرط در عقد است، یعنی اگر در معامله خدای آشکار شود، عقد صحیح نیست؛ گویی گفته باشد: «به شرط آنکه در آن خدای نباشد» یا «خدعه تو برای من الزام آور نیست».

ملهّب همچنین گفته است: خداع حرام شامل مدح و تعریف از کالا و مبالغه در ستایش آن نمی شود؛ زیرا از آن چشم پوشی شده و به سبب آن معامله باطل نمی گردد. ابن القیم در کتاب «الإعلام» گفته است: برخی از متأخران حیلہ های ساخته اند که هیچ امامی آن را صحیح ندانسته است. هرکس سیره و فضل امام شافعی را بداند، می داند که او هرگز دستور به حیلہ ای که بر خداع بنا شده باشد نداده است؛ گرچه عقود را بر ظاهرشان جاری می کرد و به نیت پنهان عاقد اعتنا نمی نمود. پس محال است او مکر و خداع را مباح بداند.

تفاوت هست میان این که عقد بر ظاهرش جاری گردد (بی اعتنا به قصد باطنی) و میان تجویز عقدی که معلوم است بر مکر و خلاف ظاهر بنا شده است. کسی که حلیت نوع دوم را به شافعی نسبت دهد، در روز قیامت خصم او خواهد بود.



او مثال زده است: مانند قاضی که بر اساس ظاهر عدالت شهود حکم می‌دهد، هرچند در باطن شهود دروغگو باشند. در مسأله «عینه» نیز شافعی تنها فروش کالا را به همان کسی که خریده جایز می‌دانست، بر اساس اصل صحت عقود مسلمانان، نه بر اساس تبانی برای ربای پوشیده. او هرگز اجازه نداده است که دو طرف از پیش توافق کنند بر قرض ربوی و سپس کالایی صوری حاضر سازند، به‌ویژه اگر آن کالا اصلاً ملک فروشنده نباشد، بلکه مال دیگری نزد او باشد؛ سپس آن را به قیمت بیشتر بفروشد و دوباره به کمتر بازخرد، و در ظاهر بدهی بیشتری بر ذمه خریدار قرار گیرد. اگر کسی چنین چیزی را به شافعی نسبت می‌داد، بی‌درنگ آن را انکار می‌کرد؛ زیرا «لازم مذهب» خود مذهب نیست. گاه عالمی سخنی می‌گوید ولی به لازمه‌اش توجه ندارد، و وقتی آشکار شود آن را رد می‌کند.

خلاصه سخن اینکه: گناه بودن در باطن لزوماً موجب بطلان عقد در ظاهر نمی‌شود. شافعیان می‌گویند: عقود بر ظاهرشان نافذ است، ولی کسی که حيله و خداع کرده در باطن گناهکار است. بدین ترتیب اشکال برطرف می‌شود. والله اعلم.^۱

۸ - باب مَا يَنْهَى مِنَ الْإِحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ ، وَأَنْ لَا يَكْمَلَ

صَدَاقُهَا

باب: آنچه در ازدواج با دختر یتیم صاحب جمال از حيله منع شده و این که مهر او را کامل ندهد.

توضیح: ابن حجر می‌گوید: در این باب حدیث عایشه را در تفسیر آیه‌ی الله تعالی: «اگر بیم دارید که در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید» ذکر کرده، ولی آن را به‌طور کامل نیآورده است. این حدیث با همین سند پیش‌تر در کتاب نکاح به‌صورت کامل ذکر شد.

ابن بطال گفت: این حدیث دلالت دارد بر این که برای ولی جایز نیست که یتیمه‌ای را به ازدواج خود درآورد در حالی که کمتر از مهریه‌ی معمول زنان همسانش

^۱ - فتح الباری.



به او بدهد، و نیز روا نیست که از کالاها و متاع‌هایی به او به‌عنوان مهریه بدهد که ارزش آن‌ها به اندازه مهریه‌ی همسانش نباشد.

و در سبب نزول آیه‌ی یادشده اختلاف است، چنان‌که در شرح همان حدیث در تفسیر سوره نساء گذشت.

در سخن الله «در باره یتیمان» حذف به کار رفته و تقدیرش چنین است: «در نکاح یتیمان». و در جمله «آنچه برای شما خوشایند است از زنان» مقصود این است: غیر آن یتیمان.

قاضی ابوبکر بن طیب گفت: معنای آیه این است که اگر بیم دارید که در باره یتیمه‌های خردسال که ولیّ و سرپرستی ندارند از حقشان کوتاهی کنید - چون آن‌ها توان دفاع از حق خویش را ندارند - پس با زنانی ازدواج کنید که توانایی اداره کارهای خویش را دارند، یا با زنانی که اولیاء و سرپرستانی دارند که شما را از ستم کردن بر آنان باز می‌دارند.

و نیز آمده است: «سپس مردم از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره زنان فتوا خواستند، پس الله این آیه را نازل کرد: از تو درباره زنان فتوا می‌خواهند». و حدیث در آنجا ذکر شده است. چنین است در اصل روایت و متن کامل آن پیش‌تر گذشت.^۱

۶۹۶۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ (وَأَنَّ خَفِئَهُمْ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) . قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجَرٍ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّتِ نِسَائِهَا ، فَتُهَوَّ عَنْ نِكَاحِهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسَطُوا لَهُمْ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

ترجمه: از زهری روایت است که عروه اظهار می داشت که درباره‌ی این آیه از عائشه رضی الله عنها سوال شد: «و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید. هرچه از زنان دیگر که شما را پسند افتاد بگیرید» [نساء: ۳]



عائشه گفت: مراد همان یتیمه‌ای است که در کنار ولی خود است و ولی او به مال و جمال وی چشم دوخته و می‌خواهد با او به مهری کمتر از مهر زنان خود ازدواج کند. پس از نکاح با همچو دختران منع شده مگر آنکه مهر کامل شان را بدهد. سپس مردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم فتوی خواستند و الله این آیه را نازل کرد: «و درباره زنان رأی تو را می‌پرسند» [نساء: ۱۲۷] و حدیثی را که متضمن این آیه است یاد کرد. **توضیح:** حدیث عائشه در تفسیر آیه «اگر بیم دارید که در باره یتیمان به عدالت رفتار نکنید» پیش‌تر با همین سند در کتاب نکاح به‌طور کامل گذشت.

۹ - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

فَقَضَى بِقِيَمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبَهَا ، فَهِيَ لَهُ ، وَيَرُدُّ الْقِيَمَةَ ، وَلَا تَكُونُ الْقِيَمَةُ ثَمَنًا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لَا خِذْهُ الْقِيَمَةَ ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى ، جَارِيَةً رَجُلٌ لَا يَبِيعُهَا ، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ ، حَتَّى يَأْخُذَ رِبْهًا قِيَمَتَهَا فَيُطِيبَ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةً غَيْرَهُ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ » ، « وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

باب: اگر کسی کنیزی را به ناحق گرفت و به دروغ گفت که وی مرده است.

و در مورد وی حکم شد که بهای کنیز مرده را بدهد. سپس صاحب وی، کنیز را زنده پیدا کرد، کنیز به صاحب خود تعلق می‌گیرد و بهای آنرا به کسی که کنیز را به ناحق گرفته بود، مسترد می‌کند و این بهای ارزش واقعی وی نمی‌باشد. بعضی مردم گفته است: کنیز متعلق به کسی است که او را به ناحق گرفته بود، زیرا صاحب آن بهای آنرا گرفته است. در این قضیه برای کسی که به کنیز کسی دیگر میل دارد و صاحب وی او را نمی‌فروشد و او کنیز را به ناحق می‌گیرد، حيله‌ای است برای ربودن او و مرده و انمود کردن او، تا آنکه صاحبش بهای او را بگیرد. پس برای کسی که کنیز دیگری را به ناحق گرفته، آن کنیز بر وی حلال می‌شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مالهای شما بر یکدیگر شما حرام است» و آنحضرت فرموده است: «برای هر خیانتکار پرچمی است در روز قیامت».



توضیح: گفته او: (باب اگر کسی کنیزی را غصب کند و ادعا نماید که او مرده است، سپس قضاوت شود ...). عبارت «فقضی» با ضم، بر بنای مجهول است یعنی حکم شد، و می توان آن را بر بنای معلوم نیز خواند، یعنی قاضی بر غاصب حکم کرد. گفته او: (به پرداخت بهای کنیز مرده) سپس صاحبش آن را یافت، یعنی آشکار شد که او نمرده است. (پس او از آن صاحبش است) یعنی مالک اصلی اش، (و قیمت بازگردانده می شود) یعنی بر عهده غاصب است، (و قیمت، بهای معامله محسوب نمی شود) زیرا میانشان بیعی صورت نگرفته بود، بلکه گرفتن قیمت به خاطر این بود که پنداشته می شد کنیز نابود شده است، و چون روشن شد که چنین نیست، باید به اصل بازگشت.

گفته او: (و بعضی از مردم گفته اند: کنیز از آن غاصب است چون قیمتش را داده است). یعنی از سوی غاصب.

و گفته او: (و در این حایله ای است برای کسی که کنیز مردی را دوست دارد و او آن را نمی فروشد، پس غضبش کند و بهانه آورد ...). یعنی استدلال کند. همچنین اگر چنین صورتی در غیر کنیز رخ دهد - از خوردنی یا غیر آن - و ادعا کند که تباه شده است، همین حکم را دارد. همچنین اگر حیوان خوردنی را غصب کند و آن را ذبح نماید.

گفته او: (پس برای غاصب حلال شود کنیز دیگری). یعنی دیگران نیز چنین گفته اند.

و گفته او: (پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اموال شما بر شما حرام است). این بخشی از حدیثی است که به طور کامل از ابی بکره نقل کرده و در بخش های پایانی کتاب حج آمده است، و شرحش در کتاب فتنه ذکر شده است.

کرمانی گفت: ظاهر عبارت «اموالکم علیکم حرام» جمع در برابر جمع است و دلالت بر توزیع دارد، پس لازمه اش این می شود که مال هر کس بر هر کس دیگر حرام باشد، و در نتیجه مال انسان بر خودش نیز حرام گردد، و چنین نیست؛ بلکه معنایش همانند گفته ی عرب است که می گویند: «قتل بنو فلان أنفسهم» یعنی برخی



از آن‌ها بعضی دیگر را کشتند. پس این‌جا مجاز است به دلیل قرینه‌ای که از ظاهر بازمی‌گرداند.^۱

۶۹۶۶ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هر ظالمی در روز قیامت دارای پرچم و نشانه مشخصی است که به وسیله آن برای مردم معلوم و شناسایی می‌شود».

توضیح: گفته‌او: (و برای هر خیانتکاری پرچمی است). یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای هر خیانتکاری پرچمی است ...». این حدیث را در همین باب از ابن عمر با سندی که در آن سفیان ثوری است، نقل کرده است، و شرح کاملش پیش‌تر در کتاب جهاد آمده است.

استدلال به این حدیث روشن است، زیرا ادعای غاصب که کنیز مرده است، در حقیقت خیانت و غدر در حق برادر مسلمانش به شمار می‌رود.

ابن بطال گفت: ابو حنیفه در این مسئله با جمهور مخالفت کرده است؛ استدلال او این است که «چیزی و بدلش نمی‌توانند در ملک یک شخص جمع شوند».

ولی جمهور چنین استدلال کرده‌اند که: مال مسلمان حلال نمی‌شود مگر با رضایت خود او. و نیز چون ارزش و قیمت فقط بر پایه راست‌پنداشتن ادعای غاصب - که کنیز مرده است - واجب شد، اما وقتی روشن شد که او زنده است، همچنان بر ملک صاحب اصلی‌اش باقی می‌ماند، زیرا عقد صحیحی میان آن‌ها صورت نگرفته بود. پس واجب است که به صاحبش بازگردانده شود.

و آنان فرق نهادند میان «ثمن» و «قیمت»؛ زیرا ثمن در برابر چیزی است که هنوز باقی است، ولی قیمت در برابر چیزی است که نابود شده است. همین‌طور در بیع فاسد.

^۱ - فتح الباری.



و تفاوت میان غصب و بیع فاسد این است که در بیع فاسد، فروشنده به گرفتن ثمن به جای کالای خود راضی شده و به خریدار اجازه داده که در آن تصرف کند. پس اصلاح چنین بیعی این است که اگر کالا از بین رفت، قیمت آن گرفته شود. اما غاصب، مالک اصلی به او اجازه نداده است، پس حلال نیست که غاصب آن را مالک شود مگر این که صاحب مال به گرفتن قیمت راضی گردد.

گفتم: محل صورتی که نخست ذکر شد نزد حنفیان این است که صاحب حق بر غاصب درباره یک کنیز ادعا کند، پس غاصب پاسخ دهد که او مرده است. در این حال یا او را تصدیق می کند یا تکذیب، و اگر تکذیب کند، غاصب بینه اقامه می کند یا او را سوگند می دهد. اگر او از سوگند خوردن خودداری کند، در این صورت صاحب حق می تواند از غاصب «قیمت» را بگیرد، زیرا مدعی به همین مقدار که ادعا کرده بود، راضی شده است. اما اگر صاحب حق بر اساس گفته غاصب (که او مرده است) قیمت بگیرد و بعد خلاف آن آشکار شود (یعنی کنیز زنده باشد)، مدعی در آن هنگام مخیر است: اگر بخواهد ضمان (گرفتن قیمت) را تثبیت کند و اگر بخواهد کنیز را بازستاند و عوض را برگرداند.

استدلال آنان این است که مالک، بدل مغضوب (کنیز) را هم بر گردن و هم بر بدن مالک شده است، پس ملکیت او از بدل زایل شد، زیرا قابل انتقال است؛ بنابراین حکم تنها به تعدی تعلق نگرفت، بلکه به ضمان مشروط تعلق گرفت. و اگر از این راه کنیز به وسیله حیل از صاحبش فوت شد، گرچه غاصب مرتکب گناه می شود، ولی این منافاتی با صحت عقد ندارد، والله أعلم.

ابن المنیر خلاصه اش چنین است: برخی از حنفیان بر مالک الزام کرده اند که می گوید اگر برده ای فراری را مالک از کسی که او را یافته و غصب کرده، قیمتش را بگیرد، غاصب مالک او می شود. پس اگر غاصب وانمود کند که همچنان فراری است یا او را مرده جلوه دهد و سپس خلاف آن آشکار شود، مالک حق دارد او را پس بگیرد. این حدیث هم شامل «وانمود» و هم غیر آن است و اقتضا دارد که برده به مالک برگردد. اگر قیمت، «ثمن» باشد، برده مطلقاً بر نمی گردد، و اگر ثمن نباشد، مطلقاً



برمی‌گردد. پاسخ داده‌اند که مقصود از این سخن پیامبر ﷺ «اموال شما بر شما حرام است» آن است که وقتی تراضی (رضایت دو طرف) نباشد. و با وجود وانمود، هیچ رضایتی نسبت به عوض حاصل نشده است؛ بر خلاف حالتی که تمویه‌ای در کار نباشد، که آن دلالت بر رضایت به عوض دارد و در این حالت، قیمت به منزله ثمن قرار داده می‌شود.^۱

۱۰ - باب

باب

توضیح: این حجر می‌گوید: گفته: «باب» (بدون ترجمه، چنانکه نزد بیشتر نسخه هاست). ابن بطال، نسفی و اسماعیلی آن را حذف کرده‌اند. ابن بطال حدیث امّ سلمه را به باب قبلی افزوده و پیوندش با آن آشکار است، زیرا دلالت دارد بر این‌که حکم حاکم چیزی را که الله و رسولش حرام کرده‌اند، حلال نمی‌کند، و بر این‌که اگر کسی بداند حق دیگری است، گرفتن آن جایز نیست. بر اساس احتمال اول، این باب بخشی از باب قبلی است و تنها به صورت مستقل ذکر شده زیرا شامل آن حکم و احکام دیگر می‌شود. شرح کامل آن در «کتاب الأحکام» خواهد آمد ان شاء الله.

۶۹۶۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضَى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» .

ترجمه: از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: همانا من بشرم و شما دعوای تان را به من عرضه می‌کنید و شاید بعضی از شما از بعض دیگر در اظهار دلیلش داناتر باشد و من برفع او طوری که می‌شنوم حکم کنم، هرگاه من حکم کنم برای کسی حق برادرش را، در واقع پاره‌ای از آتش دوزخ را به وی جدا می‌کنم.

^۱ - همان.



توضیح: و مقصود از «سفیان» در این جا سفیان ثوری است، و «هشام» همان هشام بن عروه است. در روایت ابوداود از محمد بن کثیر - شیخ بخاری در این حدیث - چنین آمده: «حدثنا سفیان، حدثنا هشام». و در روایت ابوداود به جای «عن عروه» آمده: «عن أبيه». و در آن جا گفته «عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة» که همان مادرش است. در شرح ابن بطلال، حدیث زینب ذکر شده و این پندار ایجاد کرده که از مسند اوست، چنانکه ابن بطلال غالباً فقط صحابی را می آورد.

معنای «إنما أنا بشر» این است که من همچون یکی از انسان ها در ندانستن غیب هستم. و «لعل» در این جا به معنای «عسی» است. واژه «ألحن» پیش تر در کتاب مظالم به صورت «أبلغ» آمده که همان معنا را دارد، زیرا از «لحن» به معنای زیرکی و دقت است. مقصود این است که اگر کسی زیرک تر باشد، می تواند در حجتش از دیگری بلیغ تر باشد.

عبارت «علی نحو مما أسمع» در روایت کشمیهنی به صورت «ما أسمع» آمده که موصول است.

عبارت «من أخيه» یعنی از حق برادرش، و در طریق بعدی در «الأحكام» هم ثابت است. عبارت «فلا يأخذ» در بیشتر نسخه ها بدون مفعول آمده و در روایت کشمیهنی به صورت «فلا يأخذه». عبارت «فإنما أقطع له قطعة من النار» یعنی اگر آن را بگیرد در حالی که می داند بر او حرام است، داخل آتش می شود.^۱

۱۱ - باب فی النِّكَاحِ

باب: در نکاح

توضیح: ابن حجر می گوید: گفته: «باب فی النِّكَاحِ». پیش تر «باب الحيلة فی النِّكَاحِ» ذکر شد و در آن شغار و متعه آمده بود. در این جا به مسأله «شهادت زور» در نکاح پرداخته و حدیث ابوهریره را درباره اجازه گرفتن از زن خواستگاری شده از دو

^۱ - همان.



طریق آورده است. شرح کامل آن در کتاب النکاح گذشت. سپس حدیث خنساء را ذکر کرده که هم درباره باکره است و هم درباره یتیم. این دو حدیث قبلاً در «باب لا یجوز نکاح المکره» ذکر شدند و حدیث عایشه نیز همانند حدیث ابوهریره است.

۶۹۶۸ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُنْكَحُ الْبُكَرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ ، وَلَا الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « إِذَا سَكَتَتْ » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذِنِ الْبُكَرُ وَلَمْ تَرْوُجْ . فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَي زُورٍ أَنَّهُ تَرْوُجُهَا بِرِضَاهَا ، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالرَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا ، وَهُوَ تَرْوِيجٌ صَحِيحٌ .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «بکر (دوشیزه) نکاح نشود تا آنکه از وی اجازه گرفته شود و زن شوهر رسیده نکاح نشود تا موافقتش گرفته شود» گفته شد: ای رسول الله، اجازه‌ی بکر چگونه است؟ فرمود: «اگر خاموشی اختیار کند».

وبعضی مردم گفته است: اگر از دوشیزه اجازه گرفته نشده باشد و ازدواج نکرده باشد، سپس مردی حيله کند و دو شاهد دروغ بیاورد که بگویند: وی به رضایت خود با این مرد ازدواج کرده است وقاضی نظر به شهادت شاهدان ازدواج وی را تثبیت کند، درحالی که آن مرد می داند که آن شهادت باطل می باشد، پس باکی نیست که با آن زن جماع کند و آن ازدواج صحیح است.

توضیح: گفته: «هشام» همان هشام دستوائی است.

عبارت «لَا تُنْكَحُ الْبُكَرَ» یعنی باکره را تزویج نکنید (بدون اجازه).

عبارت «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا لَمْ تُسْتَأْذِنِ» در روایت کشمیه‌نی به صورت «إِنْ لَمْ تُسْتَأْذِنِ» آمده است.

عبارت «فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ زُورًا» یعنی دو شاهد دروغین آورد یا «زورا» متعلق به «أَقَامَ» باشد.



عبارت «فأثبت القاضي نكاحها» در روایت کشمیهنی چنین آمده: «نكاحه، أى بشهادتهما».

عبارت «فلا بأس أن يطأها» یعنی با وجود آگاهی از دروغ‌گویی شاهدان، عمل او موجب گناه نمی‌شود.^۱

٦٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُرَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةٍ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنِ ، فَإِنَّ خَنَسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ . قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنَسَاءَ .

ترجمه: از قاسم روایت است که گفت: زنی از اولادهی جعفر (صادق) از آن می‌ترسید که ولیّ او، وی را خلاف رضایتش به ازدواج کسی درآورد. او قاصدی را نزد دو تن از بزرگان انصار به نام عبدالرحمن و مجمع پسران یزید بن جاریه، فرستاد. آنان گفتند: مترس، زیرا خنسَاء دختر حزام را پدرش به نکاح کسی درآورد و او بدین ازدواج راضی نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم آن نکاح را لغو کرد.

سفیان گفت: (از یحیی) شنیدم که عبدالرحمن قضیهی خنسَاء را از پدر خود روایت کرده است.

توضیح: گفته: «علی» همان علی بن مدینی است، و «سفیان» همان ابن عیینه، و «یحیی بن سعید» همان انصاری است.

عبارت «عن القاسم» در روایت محمد بن فضیل از یحیی بن سعید آمده: «حدثنا القاسم» و اسماعیلی آن را نقل کرده و مقصود از «قاسم» همان قاسم بن محمد بن ابی‌بکر صدیق است.

عبارت «أن امرأة من ولد جعفر» در روایت ابن ابی عمر از سفیان آمده: «أن امرأة من آل جعفر». اسماعیلی آن را نقل کرده و من نام او یا مراد از جعفر را نیافتیم. به

^۱ - فتح الباری.



گمان قوی همان جعفر بن ابی طالب است. اما کرمانی جسورانه گفت مراد جعفر صادق بن محمد باقر است، زیرا قاسم بن محمد، جدّ مادری جعفر صادق است. ولی بر او پوشیده مانده بود که این داستان در حالی اتفاق افتاده که جعفر صادق کودک بود، زیرا ولادت او در سال ۸۰ هجری و وفات عبدالرحمن بن یزید بن جاریه در سال ۹۳ هجری بود. همچنین در تفسیر حدیث آمده که او زن را به حدیث خنساء دختر خدام خبر داد. پس چگونه ممکن است زن مذکور در چنین وضعی باشد و حال آنکه پدر جعفر صادق آن زمان ۱۳ ساله یا کمتر بوده است؟!

عبارت «فأرسلت إلى شيخين من الأنصار» در روایت ابن ابی عمر افزوده: «به آن دو خبر داد که هیچ کس در کار من حقی ندارد».

عبارت «ابنی جاریه» در این روایت چنین آمده که آنها را به جدشان منسوب کرده، و در کتاب النکاح از عبدالرحمن و مجمع، دو پسر یزید بن جاریه (با جیم و راء) نقل شد. در این جا برخی آن را با حروف مهمله و مثله آورده اند که تصحیف است.

عبارت «قالا فلا تخشين» در روایت بیشتر نسخه ها خطاب به زن و همراهانش آمده، اما ابن التین پنداشته که خطاب تنها به زن است، و گفته: درست آن است که «فلا تخشين» با کسر یاء و تشدید نون باشد. و اگر بدون تأکید بود، نون حذف می شد. گفتم: در روایت ابن ابی عمر چنین آمده: «فأرسلا إليها أن لا تخافي» و این نشان می دهد که یا با کسی که او را نزد آن دو فرستاده بودند سخن گفتند یا با فرستادگان. در هر دو حالت، فرستادگان گروهی از زنان بودند.

عبارت «فإن خنساء بنت خدام» (با خاء معجمه و دال مهمله خفیفه) است. نسب و حال او پیش تر در کتاب النکاح بیان شد.

عبارت «قال سفیان فأما عبدالرحمن» یعنی عبدالرحمن، پسر قاسم بن محمد بن ابی بکر.

عبارت «فسمعتہ يقول عن أبيه إن خنساء» یعنی او (یعنی پدرش) آن را مرسل روایت کرد و نام عبدالرحمن بن یزید و برادرش را ذکر نکرد.



گفتم: ابن ابی عمر این حدیث را در مسند خود آورده و اسماعیلی هم از او نقل کرده، و گفته: «عن سفیان عن یحیی بن سعید وعبدالرحمن بن القاسم عن خنساء». بدین صورت سند را کوتاه کرده است. پیش‌تر در نکاح از روایت مالک از یحیی، به صورت متصل نقل شد و در آن، اختلاف روایت‌ها و شرح حدیث به تفصیل بیان گردید، همچنین اختلاف در این که آیا او باکره بود یا نه، و بیان صحیح آن نیز ذکر شد.^۱

۶۹۷۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ ، وَلَا تَنْكَحُ الْبَكَرُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ » . قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « أَنْ تَسْكُتَ » . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْشَاءُ بَشَاهِدَى زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا ، فَاتَّهَمَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَإِنَّهُ يَسْغُهُ هَذَا النِّكَاحُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْمَقَامِ لَهُ مَعَهَا .

ترجمه: ابو هريره رضی الله عنه روایت می کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «زن بیوه نکاح نمی شود تا موافقت وی گرفته شود و بکر (دوشیزه) نکاح نمی شود تا اجازه اش گرفته شود. گفتند: اجازه اش چگونه است؟ فرمود: «اینکه خاموش بماند». و بعضی مردم گفته است: اگر مردی حيله کند و دو شاهد دروغ بیاورد که نزد قاضی شهادت دهند که وی با زنی بیوه با موافقت وی ازدواج کرده و قاضی نکاح او را تثبیت کند و آن مرد میداند که هرگز (قبلاً) با آن زن ازدواج نکرده است همین نکاح او درست است و در یکجا بودن آن مرد با آن زن باکی نیست.

توضیح: گفته (و برخی گفته‌اند: اگر کسی با آوردن دو شاهد دروغ، زنی ثیب را با اجازه خودش به ازدواج درآورد ...).

مُهِلَّبُ گفت: علما بر وجوب اجازه گرفتن از زن ثیب اتفاق دارند، و اصل آن سخن الله است: «فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا» (بقره/۲۳۲)، که دلالت می کند ازدواج متوقف بر رضایت دو طرف است. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم به گرفتن



اجازه از ٲیب دستور داد و نکاح زنی را که بدون رضایتش تزویج شده بود رد کرد. پس سخن حنفیه مخالف همه اینهاست.^۱

۶۹۷۱ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ذُكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْبُكَرُ تُسْتَأْذَنُ». قُلْتُ إِنَّ الْبُكَرَ تَسْتَحْيِي قَالَ «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ هَوَى رَجُلٍ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بُكَرًا ، فَأَبَتْ فَأَحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَي زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَّتِ الْيَتِيمَةِ ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ ، وَالزُّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ .

ترجمه: از ابن جریر از ابن ابی ملیکه از ذکوان روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «از بکر (دوشیزه) اجازه گرفته شود. گفتم دوشیزه می شرمند؟ فرمود: «اجازه او خاموشی اوست». و بعضی مردم گفته است: اگر مردی خواستار دختر نابالغ یتیم یا دوشیزه شد و آن دختر او را قبول نکرد و مرد حیلہ کرد و دو شاهد دروغ آورد که همانا با وی ازدواج کرده است، آن دختر به سن بلوغ برسد و دختر یتیم به این ازدواج راضی گردد و قاضی شهادت دروغ را قبول کند و شوهر بطلان این شهادت را بداند، حلال است که با وی جماع کند.

توضیح: گفته: «از باکره باید اجازه گرفته شود». پیش تر در باب «اکراه» از طریق سفیان از ابن جریر با همین سند آمده: «گفتم: ای رسول الله، آیا درباره باکره اجازه خواسته شود؟ فرمود: بله».

گفته: «و برخی گفتند اگر میل داشت» یعنی دوست داشت. در روایت کشمیهنی آمده: «مردی».

گفته: «دختر یتیم یا باکره» و در روایت کشمیهنی «ٲیب» آمده و همین طور نزد ابن بطلال. ولی عبارت بعدی «پس آن یتیمه بالغ شد» مؤید همان روایت اول است که او نابالغ بوده، و احتمال دارد مقصود از «آوردن دو شاهد» این باشد که آن دو شهادت دادند او بالغ شده و راضی است.

^۱ - همان.



گفته: «پس قاضی به شهادت دروغ حکم کرد». در نسخه بیشتر آمده «بشهادة الزور» و در روایت کشمیهنی «شهادة» بدون «الزور».

گفته: «وطی برای او حلال شد» یعنی با وجود آگاهی از دروغ بودن شهادت. ابن بطال گفت: هیچ‌یک از علما این نکاح را حلال نمی‌دانند، و حکم قاضی به سبب ظاهر عدالت شاهدان، حلال نمی‌کند چیزی را که الله حرام کرده است. همه متفق‌اند که خوردن مال دیگری به واسطه چنین شهادتی جایز نیست، و تفاوتی میان خوردن مال حرام و آمیزش با فرج حرام نیست.

مُهَلَّب گفت: ابوحنیفه در این مسأله و مسأله پیش از آن قیاس کرده بر یک مسأله‌ی مورد اتفاق؛ و آن این است که اگر قاضی به واسطه شهادت کسانی که به عدالت شان گمان برده، حکم کند مردی زنش را طلاق داده و آن دو دروغ گفته‌اند، ازدواج آن زن برای دیگری (که از باطن شهادت خبر ندارد) جایز می‌شود. او گفت: حتی اگر خبر داشته باشد.

این قیاس مورد اشکال است، زیرا کسی که جاهل به بطلان است قابل قیاس با کسی که عالم به بطلان است نیست. و هیچ اختلافی میان ائمه نیست که اگر مردی دو شاهد دروغ بیاورد بر این که دخترش کنیز اوست و قاضی با گمان عدالت حکم کند، وطی او برای او جایز نیست؛ و همچنین اگر بر دختر دیگری از آزادگان شهادت دهند که کنیز شخصی است، در حالی که او می‌داند شهادتشان دروغ است، وطی جایز نیست.

پس آنچه به ابوحنیفه نسبت داده شد قیاس صحیحی نیست. بلکه دلیل آنها این است که «اذن گرفتن شرط صحت نکاح نیست، اگرچه واجب باشد»، پس وقتی چنین باشد، قاضی برای این مرد عقدی جدید ایجاد کرده و صحیح است. این رأی فقط ابوحنیفه است. او به اثری از علی استناد کرده که در آن آمده: «دو شاهدت، همسرانت هستند» ولی یارانش (ابویوسف و محمد) با او مخالفت کرده‌اند.

ابن العربی گفت: حنفیه بر دو امر تکیه کردند:



۱. سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم به ملاعنین: «یکی از شما دروغگوست»، پس با آن که یکی حتماً دروغ بود، بینشان جدایی انداخت؛ پس حکم باطل هم نافذ شد. همین قیاس را بر شهادت زور کردند.

۲. فرج (نکاح) قابلیت ایجاد جَلّ دارد، مثل آن که مردی دخترش را به ازدواج کسی درآورد با گمان این که ولی ندارد. مال هم تنها با رضایت مالک حلال می‌شود. ابن العربی گفت: پاسخ این است که قیاس باید بر مشابه باشد نه بر ضدّ. پس شهادت زور قابل قیاس با لعان نیست، زیرا حلال شدن فرج فقط در صورتی محقق می‌شود که ظاهر و باطن یکسان باشد، نه وقتی باطن خلاف ظاهر باشد.

ابن تین گفت: ابوحنیفه می‌گوید اگر دو شاهد دروغ بر طلاق شهادت دادند و قاضی حکم کرد، زن طلاق گرفته محسوب می‌شود و ازدواج برای او حتی با یکی از همان شاهدان جایز است.

و اگر دو شاهد دروغ بر نکاح محارم شهادت دهند، حکم در باطن نافذ نمی‌شود و وطی جایز نیست، چون خودش می‌داند؛ همچنین اگر در مال شهادت دهند.

او گفت: تفاوت میان دو مورد این است که هر چیزی که قاضی در آن «ولایت ابتداء» داشته باشد، حکم او در ظاهر و باطن نافذ است (مثل نکاح و طلاق)، ولی در چیزی که ولایت ابتداء ندارد (مثل ازدواج با محارم یا نقل اموال)، حکم او فقط در ظاهر نافذ است نه در باطن.

حجت جمهور همان سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم است: «هر کس را به نفع او از حق برادرش حکمی دادم، آن را نگیرد». این عموم شامل اموال و فروج است. پس اگر حکم قاضی بتواند حقیقت را تغییر دهد، حکم پیامبر سزاوارتر به آن بود.

من می‌گویم: شافعی نیز به همین دلیل احتجاج کرده و تفصیل آن در کتاب الأحکام خواهد آمد. حنفیه همچنین استدلال کرده‌اند که در لعان، جدایی به حکم قاضی واقع می‌شود، هرچند یکی از ملاعنین دروغگو باشد؛ و نیز در اختلاف دو بایع، هر یک سوگند یاد می‌کنند و کالا برگردانده می‌شود، و فروشنده باز هم می‌تواند از آن کالا بهره ببرد، هرچند در واقع دروغ گفته باشد.



پاسخ این است که اثر منسوب به علی ثابت نیست و موقوف است، و در صورت اختلاف صحابه، قول برخی بدون مرجح حجت نیست. نیز جدایی در لعان با نص ثابت شده و حاکم نمی‌داند ملاعن دروغ گفته است. و در اختلاف دو بایع، حکم به سبب تعارض آمده است.

- تنبیه:** بخاری در این باب سه فرع ذکر کرده که همه بر پایه اشتراط اذن است:
۱. در اولی گفت: «پس اشکالی ندارد که با او آمیزش کند» (اشاره به نکاح صحیح).
 ۲. در دومی گفت: «این نکاح برایش کافی است و اشکالی در ماندن با او نیست».

۳. در سومی گفت: «آمیزش بر او حلال است».

این تفاوت در تعبیر است و مفادشان یکی است. احتمال دارد این عبارات از کسانی که از آنها نقل کرده صادر شده باشد، یا تصرف خود بخاری باشد.

کرمانی گفت: صورت اول درباره باکره است، دوم درباره ثیب، و سوم درباره صغیره‌ای که هنوز بالغ نشده. در دو اول، رضایت از طریق شهادت پیش از عقد ثابت شده، و در سومی از طریق اقرار یا پس از عقد. حاصل هر سه فرع یکی است: حکم قاضی هم در ظاهر و هم در باطن نافذ است و تحلیل و تحریم را رقم می‌زند. فایده ذکر آنها تأکید در تقبیح این کار است، زیرا موجب می‌شود شوهر در هر سه حالت با علم به تحریم، مرتکب گناهی بزرگ شود. والله أعلم.^۱

^۱ - همان.



۱۲ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ

وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ .

باب: آنچه مکروه است از حيله‌ی زن با شوهر و انبأغ

و آنچه در این باره بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است.

توضیح: گفته او (باب آنچه ناپسند است از حيله کردن زن با شوهر و همسران دیگر، و آنچه بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در این باره نازل شد). ابن‌التین گفت: معنای عنوان باب روشن است، جز اینکه بیان نکرده چه چیزی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد؛ و آن همان قول الله متعال است: «لِمَ تَحَرَّمُ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكَ».

می‌گویم: من در تفسیر، اختلاف در مقصود از این آیه را بیان کردم؛ و آنچه در صحیح آمده این است که موضوع، «عسل» بوده که در ماجرای زینب بنت جحش اتفاق افتاده است. و نیز گفته شده که مقصود، تحریم «ماریه» بوده، و صحیح این است که آیه در هر دو مورد نازل شد.

سپس در طبرانی و تفسیر ابن مردویه از طریق ابی‌عامر خزاز از ابن‌ابی‌ملیکه از ابن‌عباس یافتیم که گفته است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد سوده عسل می‌نوشتید» سپس مانند حدیث باب نقل کرد و در پایان گفت: «پس آیه یا ایها النبی لِمَ تَحَرَّمُ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكَ، نازل شد». راویان این حدیث موثق‌اند، جز آنکه ابوعامر در اینکه آن زن «سوده» بوده اشتباه کرده است.^۱

٦٩٧٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ الْحُلُوءَ ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ ، فَيَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهَا عُسْلًا ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ شَرِيبًا . فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنُحْتَالَنَّ لَهُ . فذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُودَةَ قَالَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَقَوْلِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتُ مَقَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَا . فَقَوْلِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوْجَدَ مِنْهُ

^۱ - فتح الباری.



الرَّيْحُ ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرِبْتُ عَسَلَ . فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ .
وَسَأَقُولُ ذَلِكَ ، وَقُولِيهِ أَنْتَ يَا صَفِيَّةُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ ، قُلْتَ تَقُولُ سَوْدَةُ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَذَبْتَ أَنْ أَبَادَرُهُ بِالَّذِي قُلْتَ لِي ، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرْقًا
مِنْكَ ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ
مَغَافِيرَ قَالَ « لَا » . قُلْتَ فَمَا هَذِهِ الرَّيْحُ قَالَ « سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرِبْتُ عَسَلَ » . قُلْتَ
جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى قُلْتَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ
فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ
قَالَ « لَا حَاجَةَ لِي بِهِ » . قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ . قَالَتْ قُلْتَ لَهَا
اسْكُتِي .

ترجمہ: «عایشہ می گوید: پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - عسل و حلوا را دوست داشت، معمولاً وقتی که از نماز عصر به منزل بر می گشت به منزل همسرانش می رفت، با آنها صحبت می کرد، روزی به منزل حفصہ رفت و بیشتر از آنچه قبلاً در آنجا توقف می کرد، توقف نمود، من هم به واسطہ حسادتی کہ خاص زنان است، ناراحت شدم، جریان را کہ پرسیدم گفتند: زنی از نزدیکان حفصہ یک کوزه عسل را به عنوان ہدیہ برای او برده است و شربت از آن برای پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - تہیہ کردہ، پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - از آن شربت خوردہ است، من ہم گفتم: قسم بہ اللہ باید نقشہ ای بکشیم، لذا بہ سودہ دختر زمعہ (ہمسر پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم -) گفتم: الان پیامبر پیش شما می آید، وقتی کہ آمد بگو بوی مغفیر از شما می آید، مگر مغفیر خوردہ اید؟ حتماً او ہم می گوید: خیر، بگو پس این بو چیست کہ از شما می آید؟ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بہ شما می گوید: حفصہ شربت عسل بہ من دادہ است، شما ہم بہ او بگو حتماً زنبور این عسل از درخت عرفط (کہ بوی بدی دارد) شیرہ را مکیدہ است، من ہم وقتی کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - آمد عین این کلمات را بہ او می گویم، ای صفیہ! شما ہم عیناً این جملات را بہ او بگو. (طبق نقشہ عمل شد).

عایشہ می گوید: سودہ گفت: ہمین کہ پیامبر - صلی اللہ علیہ وسلم - بر در منزلم ایستاد، از ترس شما (عایشہ) خواستم آنچه کہ بہ من گفتہ بودی عیناً آنرا بہ او



بگویم، سپس پیش من (سوده) آمد، گفتم: ای رسول الله! آیا مغفیر خورده ای؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «خیر»، سوده گفت: پس این بوی بد چیست، که آن را احساس می کنم؟ گفت: «حفصه شربت عسل را به من داده است». گفتم: زنبور این عسل باید از درخت عرفط شیره گرفته باشد. وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش من (عایشه) آمد، آنچه که سوده به او گفته بود من هم عین آنرا گفتم: وقتی که به منزل صفیه رفت صفیه هم آنچه که ما به او گفته بودیم به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت. بعداً که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به منزل حفصه برگشت حفصه گفت: ای رسول الله! شربت عسل برایت بیاورم؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «نیازی به آن ندارم».

عایشه گوید: سوده گفت: قسم به الله (کار بدی کردیم) که شربت عسل را بر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - حرام نمودیم، من هم به سوده گفتم: ساکت باش.

توضیح: لازم به توضیح است کسی که به زنش بگوید شما بر من حرام هستی اگر منظورش طلاق باشد طلاقش واقع می شود ولی اگر منظورش طلاق نباشد باید قفاره قسم را که غذای ده نفر یا لباس ده نفر است بدهد و یا سه روز روزه بگیرد. ابن حجر گفته است: حدیث عائشه: «پیامبر شیرینی و عسل را دوست داشت، و هنگامی که نماز عصر می خواند نزد همسرانش می رفت و به آنان نزدیک می شد...» حدیث به طور کامل آمده و پیش تر در کتاب طلاق با شرح بیان شد، و همراه آن حدیث عائشه از طریق عبید بن عمیر نیز ذکر شد، که در آن آمده: زینب بنت جحش به او عسل نوشانید.

در داستان حفصه اشکال شده است، زیرا در آیه نشانه ای است که نزول آن تنها در باره ی عائشه و حفصه بوده است به دلیل تکرار «تثنيه» در آیه ی: *إِنْ تَتُوبَا، وَإِنْ تَظَاهَرَا*. در حالی که در روایت سه نفر ذکر شده اند.

کرمانی میان این دو جمع کرده و گفته: داستان حفصه پیش تر اتفاق افتاده و سبب نزول نبود و در آن تثنيه ای نیامده، بر خلاف داستان زینب که در آن آمده: «من و حفصه توافق کردیم» و تصریح شده که آیه در این باره نازل شد.



ابن التین از داوودی نقل کرده که گفته: در این حدیث ذکر شده که زن نوشانده‌ی عسل حفصه بوده، و این غلط است، زیرا صفیه بود که با عائشه هم‌دست شد، و پیامبر عسل را نزد صفیه نوشید؛ و یا گفته‌اند نزد زینب.

این سخن داوودی مردود است، زیرا روایت مربوط به حفصه غلط نیست، بلکه داستان دیگری است. حدیث صحیح با چنین گفته‌ای رد نمی‌شود، و همین بس که او ماجرای زینب را به صفیه نسبت داده و ماجرای زینب را ضعیف شمرده، در حالی که صحیح است و هر دو روایت، صحیح و متفق‌علیه‌اند.

از عجایب داوودی در شرحش آن است که گفته: در عبارت «جست نحلہ العرفط» مقصود این است که طعم عسل به خاطر چیزی که زنبور خورده تغییر کرده و «عرفط» را نام مکانی گرفته است! در حالی که همه مفسران «جرس» را به خوردن تفسیر کرده‌اند و «عرفط» را درختی می‌دانند. این سخن او خلاف همه است.

همچنین در این روایت آمده: «أجاز» که به همین صورت صحیح است؛ می‌گویند: «أجزت الوادی» یعنی از دره گذشتم. مقصود این است که پیامبر فاصله‌ی میان هر یک از همسران را طی می‌کرد.

در روایت مسلم و اسماعیلی «جاز» آمده است. ابن التین گفته: یعنی بر همسرانش گذر می‌کرد. در روایت علی بن مسهر در باب طلاق آمده: «وقتی عصر را می‌خواند وارد می‌شد». و در آن آمده: «أبادئه» با همزه و باء که در شرح آن اختلاف است. در جمله‌ی «فرقا» با فتح فاء و راء، یعنی ترس.

ابن منیر گفته: اینکه همسران گفتند «آیا مغفیر خورده‌ای؟» از این رو جایز بود که آن را به صورت پرسشی آوردند؛ زیرا پاسخ پیامبر «نه» بود. این سؤال برای تعریض بود نه دروغ صریح، و همین وجه حیل بود که عائشه گفت: «برای او حیل کنیم». اگر دروغ محض بود، حیل‌ای نامیده نمی‌شد، زیرا هیچ شائبه‌ای در آن نبود.^۱



۱۳ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِخْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونَ

باب: آنچه از حيله در گريختن از مرض طاعون مكروه است.

۶۹۷۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ » . فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْعٍ . وَعَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

ترجمه: از مالک از ابن شهاب روایت است که عبدالله بن عامر بن ربیعہ گفت: عمر بن خطاب رضی الله عنه به سوی شام راهی شد چون به موضع سرغ رسید، برایش خبر رسید که مرض و با در شام شیوع یافته است، عبدالرحمن بن عوف او را آگاه کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: «اگر بشنوید که (وبا) در سرزمینی شیوع یافته بدانجا نروید و اگر این (مرض) در سرزمینی شیوع یافت که شما در آن بودید، از آنجا نگریزید، سپس عمر از سرغ بازگشت. و از ابن شهاب از سالم بن عبدالله روایت است که گفت عمر به (یک) حدیث که از عبدالرحمن شنید بازگشت.

توضیح: حافظ می گوید: گفته او (باب آنچه ناپسند است از حيله کردن برای فرار از طاعون). در آن حدیث عبدالله بن عامر بن ربیعہ آمده که عمر به شام رفت و حدیث عبدالرحمن بن عوف را در نهی از خروج از شهری که طاعون در آن افتاده و نهی از ورود به آن شنید، و نیز حدیث سالم بن عبدالله بن عمر که عمر بازگشتش را به حدیث عبدالرحمن دانست، و حدیث عامر بن سعد از اسامه بن زید که آن را برای سعد نقل کرد همانند حدیث عبدالرحمن و با افزوده‌ای در آغاز آن. همه‌ی این‌ها پیش‌تر در کتاب طب با شرح بیان شد.

۶۹۷۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ « رَجَزٌ - أَوْ عَذَابٌ - عَذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ،



فَيَذْهَبُ الْمَرْءُ وَيَأْتِي الْأُخْرَى ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَضَدُّ مَنْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ » .

ترجمه: از زهری از عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت است که وی شنیده است از اسامه بن زید که به سعد می گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم از طاعون یاد کرد و فرمود: این عذابی است که بعضی از امتها بدان عذاب شده اند، سپس بعضی از آنها باقی مانده اند. باری می رود و باری دیگر می آید اگر کسی بشنود که این مرض در سرزمینی شیوع یافته کسی نباید بدانجا برود و اگر کسی در سرزمینی باشد که طاعون در آن شیوع یافته از آنجا گریزان بیرون نرود.

توضیح: این حجر می گوید: در حدیث اسامه به جای «طاعون» واژه‌ی «وجع» آمده است. جمله‌ی «می رود یکبار و باز می آید بار دیگر» آمده.

مهلّب گفت: حیلّه در فرار از طاعون این گونه تصور می شود که کسی به بهانه‌ی تجارت یا دیدار بیرون رود در حالی که نیتش فرار از طاعون است. ابن باقلانی با داستان عمر استدلال کرده که صحابه خبر واحد را بر قیاس مقدم می داشتند؛ زیرا همگی به سخن عبدالرحمن بن عوف تنها اعتماد کردند و بازگشتند، با آنکه رنج سفر از مدینه تا شام را کشیده بودند، اما به شام داخل نشدند.^۱

۱۴ - باب فی الهبّة والشّصّة

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى مَكَتَ عِنْدَهُ سَنَيْنَ ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَخَالَفَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْهَبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ .

باب: در مورد حیلّه‌ی بخشش و شفعه

و بعضی مردم گفته اند: اگر کسی یک هزار درهم یا بیش از آن را به کسی ببخشد که این پول نزد وی سالها بماند و در این بخشیدن حیلّه کرده باشد و سپس واهب (بخشنده)

^۱ - همان.



بدان رجوع کند (پول خود را پس بگیرد) آنگاه بر هیچ يك از این دو نفر زکاتی لازم نمی آید.

در این حالت واهب در بخشیدن و رجوع، با فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کرده است (که بخشیدن خود را پس نگیرید) و زکات را ساقط کرده است.

توضیح: گفته او (باب در هبه و شفعه) یعنی چگونگی ورود حيله در هر یک به تنهایی یا هر دو با هم.

گفته او (برخی مردم گفتند: اگر کسی هزار درهم یا بیشتر هبه کند و آن نزد او سال‌ها بماند و در این کار حيله‌ای کند) یعنی با هماهنگی قبلی با گیرنده هبه، و گرنه هبه جز با قبض کامل نمی‌شود، و اگر قبض شد، اختیار تصرف دارد و واهب حق رجوع ندارد، مگر اینکه تبانی کنند که او تصرف نکند تا حيله کامل شود.

گفته او (سپس واهب در آن رجوع کند، در این صورت نه بر دهنده و نه گیرنده زکات واجب نیست؛ پس برخلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب هبه عمل کرده و زکات را ساقط نموده است). ابن بطال گفت: اگر گیرنده هبه، آن را قبض کند، مالک می‌شود؛ و چون یک سال نزد او بماند، زکات آن بر او واجب است به اتفاق علما. رجوع تنها در هبه‌ی والد به فرزند جایز است. اگر پس از گذشت سال رجوع کند، زکات بر پسر واجب است.

می‌گوییم: اگر پیش از گذشت سال رجوع کند، رجوع صحیح است و سال از نو حساب می‌شود. اما اگر این کار را برای سقوط زکات کرده باشد، زکات ساقط می‌شود ولی گناهکار است. و به نظر کسانی که حيله را مطلقاً باطل می‌دانند، چنین رجوعی صحیح نیست؛ زیرا پیامبر از بازگشت در هبه نهی کرده، به‌ویژه اگر با نیت حيله در سقوط زکات همراه باشد.

گفته او (پس برخلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کرده) یعنی برخلاف ظاهر حدیث پیامبر که فرمود: «بازگشت در هبه جایز نیست».

ابن التین گفت: مراد او این است که مذهب ابوحنیفه آن است که غیر از پدر و مادر، می‌تواند در هبه‌اش رجوع کند، ولی پدر در هبه‌ی فرزندش رجوع نکند. و این برخلاف



قول پیامبر است که فرمود: «برای هیچ مردی روا نیست که عطیه‌ای بدهد و سپس رجوع کند، مگر پدر در عطیه‌ای که به فرزندش می‌دهد؛ و کسی که در عطیه‌اش رجوع کند مانند سگی است که به قی خود بازگردد».

می‌گوییم: بر این اساس، بخاری حدیث ابن عباس را برای اشاره به آنچه در برخی طرق روایت آمده آورده است، چنانکه ابوداود آن را از ابن عباس با سند دیگری نقل کرده است. جمهور از جمله شافعی گفته‌اند زکات بر گیرنده هبه واجب است تا زمانی که مال نزد او باشد.^۱

۶۹۷۵ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ ، لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ » .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: «رجوع کننده، به هبه (بخشش) مانند سگی است که به قی خود رجوع می‌کند. برای ما مثالی بدتر از این نیست».

توضیح: گفته‌ی او (سفیان) مقصودش سفیان ثوری است، و شرح حدیث ابن عباس پیش‌تر در کتاب هبه گذشت.

۶۹۷۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرَفَتِ الطُّرُقَ فَلَا شُفْعَةَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجَوَارِ . ثُمَّ عَمِدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِي ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَثَالَ فِي ذَلِكَ .

ترجمه: از معمر از زهری از ابوسلمه روایت است که جابر بن عبدالله رضی الله عنهما گفت: «همانا پیامبر صلی الله علیه و سلم شفعه را در هر مالی که تقسیم

۱- همان.



نگردیده باشد، لازم گردانیده پس آنگاه که حدود تعیین شد و راهها تشخیص گردید، شفعه ای باقی نمی ماند. و بعضی مردم گفته اند حق شفعه برای همسایه است، سپس آنچه را راست کرده بود باطل می کند و گفته است: وقتی کسی قصد خرید خانه را بکند و از آن بترسد که همسایه آن را به ادعای شفعه می گیرد در وهله اول از صد سهم خانه یکی را می خرد و سپس بقیه آن را می خرد و آنگاه برای همسایه حق شفعه در همان سهم اول می ماند و در باقی اسهام خانه حق شفع ندارد و خریدار بدین وسیله حيله می کند.

توضیح: حدیث جابر درباره‌ی شفعه (حق پیش خرید) آمده، و شرح آن در کتاب شفعه گذشته است. ظاهر آن حدیث این است که برای همسایه شفعه وجود ندارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم شفعه را در هر چیزی که تقسیم شده نفی کرده است، همان گونه که پیش تر توضیح داده شد.

گفته‌ی او (و برخی مردم گفتند: شفعه برای همسایه است)؛ با کسره‌ی جیم از «مجاورة»، یعنی حق شفعه برای همسایه هم تشریع شده، همان طور که برای شریک تشریع شده است.

گفته‌ی او (سپس به چیزی که آن را محکم کرده بود روی آورد)؛ در برخی نسخه‌ها با «ش» معجمه (شده) و در برخی با «س» مهمله آمده. گفته‌ی او (پس آن را باطل ساخت) یعنی جایی که گفت: در این صورت برای همسایه شفعه نیست.

و گفته: اگر کسی بخواهد خانه‌ای را کامل بخرد و بترسد که همسایه‌اش آن را به حق شفعه بگیرد، پس ابتدا یک سهم از صد سهم آن را بخرد و سپس باقی را بخرد، در این صورت همسایه تنها در سهم اول حق شفعه دارد و در باقی خانه حقی ندارد. ابن بطال گفت: اصل این مسئله چنین است که مردی خواست خانه‌ای بخرد و ترسید همسایه‌اش آن را به شفعه بگیرد، از ابوحنیفه پرسیدند: حيله‌ای برای سقوط شفعه چیست؟ ابوحنیفه گفت: یک سهم از صد سهم را بخر تا شریک مالک شوی،



سپس باقی را بخر؛ آنگاه تو بر همسایه برای شفعه سزاوارتری، چون شریک در مال مشاع از همسایه سزاوارتر است. و علت اینکه به او گفت سهمی اندک بخرد، این بود که همسایه رغبتی به خرید چنین سهم کوچک و بی‌فایده‌ای نداشته باشد.

این کار مخالفتی با سنت ندارد، بلکه بخاری می‌خواست تناقضشان را آشکار کند، زیرا آنان به حدیث «الجار أحق بسقبة» (همسایه به همسایگی‌اش سزاوارتر است) در اثبات شفعه برای همسایه استدلال کردند، ولی در عمل حيله‌ای برای اسقاط آن ساختند که نتیجه‌اش این شد که غیر همسایه بر همسایه در شفعه مقدم شود.

معروف میان حنفیان آن است که این حيله از ابویوسف بوده است، و اما محمد بن حسن گفته: این کار به شدت مکروه است، زیرا شفعه برای دفع ضرر از شفیع تشریع شده و کسی که برای اسقاط آن حيله می‌چیند مانند کسی است که قصد زیان رساندن به دیگران دارد، و این کار ناپسند است، به‌ویژه اگر میان خریدار و شفیع دشمنی باشد و او از مشارکت خریدار زیان ببیند.

این حکم مربوط به کسی است که پیش از وجوب شفعه حيله کند. اما پس از وجوب، مانند اینکه به شفیع بگوید: «این مال را بگیر و از شفعه صرف‌نظر کن» و او بپذیرد، در این صورت شفعه‌اش باطل می‌شود و این به اجماع است.^۱

٦٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمُسَوَّرُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكَبِي ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِّلْمُسَوَّرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي . فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمَائَةٍ ، إِمَّا مُقْطَعَةً وَإِمَّا مُجَمَّعَةً . قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَمَائَةٍ نَقْدًا ، فَمَنْعَنِي ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ » . مَا بَعَثَكَ أَوْ قَالَ مَا أُعْطِيتُكَ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنْ مَغَمَّرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا . قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشَّعْمَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَثَالَ حَتَّى يُبْطَلَ الشَّعْمَةُ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ ، وَيَحْدُثُهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، وَيَعْوِضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شَفْعَةٌ .

^۱ - همان.



ترجمه: از علی بن عبدالله از سفیان از ابراهیم بن میسره روایت است که گفت از عمرو بن شریذ شنیدم که گفت: مسور بن مخرمه آمد و دست خود را بر شانه ام نهاد و با وی به سوی سعد راهی شدیم. ابورافع به مسور گفت: آیا به سعد امر نمی کنی که خانه ام را که در سرای من می باشد، از من بخرد؟ سعد گفت: از چهار صد (درهم) بیشتر نمی خرم چه به طور نقد چه اقساط. ابورافع گفت: برایم پانصد درهم نقد پیشنهاد شده و من نپذیرفتم و اگر نمی شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «همسایه نظر به همسایگی خود سزاوارتر است» این خانه را به تو نمی فروختم - یا این خانه را به تو نمی دادم - (علی بن عبدالله مدینی) می گوید: به سفیان گفتم: معمر که این حدیث را از زهری روایت نموده چنین نگفته است! سفیان گفت ولیکن او (زهری) به من همین را گفته است و بعضی مردم گفته است: اگر کسی بخواهد که ملکی را بفروشد، او را می رسد که حيله کند تا آنکه حق شفعه (همسایه) را باطل کند. فروشنده سرایی را به مشتری هیه می کند (می بخشد) و حدود آن را معین می نماید و آن را به وی می سپارد و مشتری به عوض آن هزار درهم به فروشنده می دهد پس برای کسی که حق شفعه دارد شفعه ای باقی نمی ماند.

توضیح: بخاری حدیث ابورافع را به صورت مختصر از طریق سفیان (ثوری) از ابراهیم بن میسره آورده و در آخر کتاب حیل آن را به طور کامل تر ذکر کرده است؛ و در آن سفیان تصریح کرده که ابراهیم آن را برایش روایت کرده است.

٦٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَأَوَهُ بَيْتًا بَارِيعِمَاءَ مَثْقَالَ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ» . لَمَا أُعْطِشْتُ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشَّفْعَةَ ، وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ .

ترجمه: از ابورافع روایت است که گفت: همانا سعد، خانه‌ی ابورافع را به چهار صد مثقال (طلا) خواستار شد و گفت: اگر نمی شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم



می فرمود: «همسایه نظر به همسایگی خود سزاوارتر است» خانه ام را به تو نمی دادم. بعضی مردم گفته است: اگر کسی بخشی از سرایی را بخرد و بخواهد که حق شفعه را باطل کند، آنرا به پسر خوردسال خود می بخشد و بر وی (نسبت خوردسالی) سوگند لازم نمی آید.

توضیح: گفته‌ی او (و برخی مردم گفتند: اگر کسی سهمی از خانه‌ای خرید و خواست شفعه را باطل کند، آن را به پسر کوچک خود بخشید و بر او سوگند لازم نمی شود)؛ یعنی اگر هبه به فرزند بزرگ بود، باید سوگند یاد کند، اما با هبه به فرزند خردسال از این تکلیف رها می‌شود.

ابن بطلال گفت: دلیلش آن است که کسی اگر به پسرش چیزی ببخشد، کاری انجام داده که برایش مباح است. هبه به فرزند کوچک را پدر از جانب فرزندش می‌پذیرد. مقصود از سوگند این است که اگر به بیگانه‌ای ببخشد، شفیع می‌تواند از او بخواهد سوگند یاد کند که این هبه واقعی است و با شرایطش صورت گرفته؛ ولی کودک سوگند نمی‌خورد. نزد مالکیان، پدر کودک به جای او سوگند یاد می‌کند، بر خلاف موردی که هبه به بیگانه باشد.

از مالک نقل شده که شفعه در مورد هبه به‌طور مطلق وارد نمی‌شود، و همین نظر در مدونه آمده است.^۱

۱۵ - باب اخْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

باب: حیلہ‌ی عامل (مأمور اخذ زکات) تا هدیه‌ای را از آن خود سازد.

توضیح: گفته‌ی او (باب اخْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ): در آن، حدیث ابو حمید ساعدی در داستان ابن اللتبیہ ذکر شده که شرحی از آن پیش‌تر در کتاب هبه آمده و نام و ضبط «اللتبیة» در کتاب زکات توضیح داده شد، و شرح کامل آن در کتاب احکام خواهد آمد، ان شاء الله.

^۱ - همان.



۶۹۷۹ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ التُّبَيْيْتِ ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا » . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَانِي اللَّهُ ، فَيَأْتِيَنِي هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي . أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ ، أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ » . ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رَأَى بَيَاضَ إِبْطِهِ يَقُولُ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ » . بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أَدْنَى .

ترجمه: از هشام از پدرش روایت است که ابو حمید ساعدی گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم مردی را که ابولتیبیه نامیده می شد به جمع آوری زکات قبیله بنی سلیم گمارد. آنگاه که وی پس از جمع آوری زکات بازگشت به حساب دادن فراخوانده شد و گفت: این مال متعلق به شماست و این را به من هدیه داده اند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «پس چرا به خانه پدر و مادر خود ننشستی تا به تو هدیه می آمد، اگر راست می گویی». سپس آن حضرت خطبه خواند و سپاس و ستایش الله را کرد و بعد گفت: «اما بعد، همانا من مردی را از میان شما در کاری که الله به عهده من گذاشته است عامل می گمارم، وی می آید و می گوید: این مال شماست و این هدیه ای است که به من داده شده است. پس وی چرا در خانه که به من داده شده است. پس وی چرا در خانه پدر و مادر خود ننشسته تا آنکه به وی هدیه می آمد؟ به الله سوگند هیچ یک از شما حقی را که غیر حق اوست نمی گیرد مگر آنکه روز قیامت که الله را ملاقات می نماید آن حق را بر دوش خود حمل می کند. من نمی خواهم که هیچ یک از شما را ببینم که الله را ملاقات کند در حالی که شتری را که آواز می کشد حمل می کند یا گاوی را که آواز می کشد یا گوسفندی را که آواز



می کشد.» سپس آن حضرت دستش را بلند کرد تا آنکه سفیدی زیر بغل وی دیده شد و گفت: «بارالها، آیا پیام تو را رساندم چشم من آن را دیده و گوش من شنیده است.»

توضیح: حدیث ابو حمید ساعدی درباره‌ی داستان ابن اللتبیّه. پیش‌تر شرحی از آن در کتاب هبه آمده و شرح کامل‌تر در کتاب احکام خواهد آمد.

تناسب آن با عنوان باب این است که تصرف او در هدایایی که گرفت، تنها به دلیل این بود که کارگزار بود و پنداشت مالک آن‌هاست؛ ولی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به او فهماند که دلیل هدیه‌دادن مردم، کاری بود که او در حق آنان انجام داده است، و اگر در خانه‌اش نشسته بود، کسی به او هدیه نمی‌داد. پس نباید این هدایا را حلال بداند صرفاً به خاطر اینکه به شکل هدیه به او رسیده است؛ زیرا هدیه وقتی جایز است که واقعاً حق خود شخص باشد.

و گفته‌ی او در پایان: «بَصَرَ عینی و سَمَعَ أذنی»؛ یعنی «به چشم خود دیدم و به گوش خود شنیدم».

مهلب گفت: حیلۀ عامل برای گرفتن هدیه این‌گونه است که در گرفتن حق، با بعضی‌ها آسان می‌گیرد و آنان به او هدیه می‌دهند. بنابراین پیامبر فرمود: «چرا در خانۀ مادرش نشست تا ببیند آیا به او هدیه داده می‌شد یا نه؟» یعنی اگر طمع در آسان‌گیری نبود، کسی به او هدیه نمی‌داد. پس پیامبر وجوب گرفت هدایا و افزودن آن‌ها به بیت‌المال مسلمانان را بیان کرد.

ابن بطلال گفت: این حدیث دلالت دارد که هدیه به عامل یا برای تشکر از کار اوست، یا برای محبت، یا برای طمع در آسان‌گیری او. پیامبر نشان داد که در همه‌ی این موارد، عامل در حکم یکی از مسلمانان است و حق ندارد هدیه را برای خود بردارد. آنچه به‌نظر می‌رسد این است که در حالت سوم (یعنی طمع در آسان‌گیری)، هدیه برای عامل قطعاً حلال نیست؛ و دو حالت دیگر هم مشکوک است. و شرح بیشتر در کتاب احکام خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

^۱ - فتح الباری.



۶۹۸۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَيَنْقُذَهُ تِسْعَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَتِسْعِمَائَةٍ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَيَنْقُذَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ أَلْفَ ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ ، فَإِنْ اسْتَحَقَّتِ الدَّارُ ، رَجَعَ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمَبَاعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ تِسْعَةُ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَتِسْعِمَائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارًا ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتَحَقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ ، فَإِنْ وَجَدَ بِهِذِهِ الدَّارَ عَيْنًا وَلَمْ تَسْتَحَقَّ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ فَأَجَارَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا دَاءَ وَلَا خَيْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ» .

ترجمه: میسرہ از عمرو بن شرید، از ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت است کہ گفت: پیامبر صلی اللہ علیہ و سلم فرمود: «همسایہ نظر بہ همسایگی خود سزاوارتر است». و بعضی مردم گفته است: اگر کسی بخواهد سرایی را بہ بیست ہزار درہم بخرد، بر وی باکی نیست کہ حیلہ کند تا کسی را کہ شفعہ است محروم کند آن را بہ بیست ہزار درہم بر روی کاغذ می خرد و نہ ہزار و نہصد و نود و نہ در ہم را بہ صاحب آن می دہد و با وی موافقہ می کند کہ یک دینار (زر سرخ) نقد عوض بقیہ قیمت سرا (کہ دہ ہزار و یک درہم) می شود مورد قبول اوست. پس اگر کسی کہ شفعہ است بخواهد کہ سرای را بگیرد، باید بیست ہزار درہم بدهد، ورنہ او را بدین معاملہ راہی نیست. اگر معلوم شد کہ سرای از کسی دیگر است نہ از فروشنده خریدار، بہ فروشنده، مراجعہ می کند و همان پولی را کہ بہ وی دادہ بود باز می گیرد، و آن نہ ہزار و نہصد و نود و نہ درہم، و یک دینار است، زیرا وقتی معلوم شد کہ سرای متعلق بہ کسی دیگر است، بیع صرف (بیع نقد بہ نقد) و بیع در ہم ہای باقی ماندہ در برابر یک دینار، بشکست اصل معاملہ باطل شد اگر خریدار در خانہ عیبی بیابد و خانہ ملکیت کسی دیگر نباشد، خانہ را بہ صاحبش بر میگرداند و از وی بیست ہزار درہم می گیرد عوض نہ ہزار نہصد و نود و نہ درہم و یک دینار.



امام بخاری می گوید: بعضی مردم این نیرنگها را در میان مسلمانان جایز دانسته است در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: در معامله مسلمان، فروش حیوان مریض یا مال بد یا مال دزدی روا نیست.

توضیح: گفته‌ی او: «حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، حَدَّثَنَا سَفِيَانٌ ...» - این گونه برای بیشتر راویان آمده است که این حدیث و حدیث بعدی متصل به باب احتیال العامل (حیله‌ی کارگزار برای اینکه هدیه به او داده شود) قرار گرفته است. و من گمان می‌کنم که در اینجا تقدیم و تأخیری رخ داده؛ زیرا این حدیث و آنچه بعد از آن آمده مربوط به باب هبه و شفعه است. وقتی مترجم (بخاری) عنوان را مشترک قرار داد، مسائل هر دو باب را گرد آورد. از همین رو کرمانی گفته است که این از تصرف ناقلان است. و در نزد ابن بطّال در اینجا «باب» بدون ترجمه آمده، سپس حدیث و بعد از آن را ذکر کرده، آنگاه باب احتیال العامل را آورده است. بر این اساس اشکالی باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این صورت گویا بخاری فصلی میان دو باب آورده است. همچنین احتمال دارد که در اصل بعد از داستان ابن اللّثبیه «باب» بی‌عنوانی وجود داشته که ترجمه‌اش افتاده یا در اصل جای آن خالی مانده بوده است.

گفته‌ی او: «و برخی گفته‌اند اگر کسی خواست خانه‌ای بخرد ...» یعنی خواست خانه‌ای را به بهای بیست هزار درهم بخرد، «اشکالی ندارد که حیله کند» یعنی برای سقوط حق شفعه، «به‌گونه‌ای که خانه را به بیست هزار درهم بخرد و به فروشنده ۹۹۹۹ درهم نقد دهد و یک دینار دیگر را به‌عنوان بقیه‌ی بیست هزار نقد کند»؛ یعنی معامله‌ی صرف میان دینار و درهم انجام دهد.

(اگر شفیع او را مطالبه کرد) خانه را به بیست هزار درهم بگیرد، یعنی اگر به همان بهایی که معامله واقع شده راضی شد. «وگرنه حقی بر خانه ندارد»؛ یعنی به سبب امتناعش از پرداخت همان بهایی که عقد بر آن واقع شده، شفعه‌اش ساقط می‌شود.

گفته‌ی او: «اگر خانه مستحق در آمد» یعنی معلوم شد که ملک دیگری است و فروشنده حق فروش نداشته، خریدار بر فروشنده به همان مقداری که نقداً پرداخته - یعنی ۹۹۹۹ درهم و دینار - رجوع می‌کند، نه بر کل بیست هزار؛ زیرا همان را به‌طور



واقعی پرداخته است. اما آنچه در عقد ذکر شده (بیست هزار) چون تحقق نیافته، بازگردانده نمی‌شود. و این بدان سبب است که وقتی مال فروخته‌شده برای دیگری از کار درآید، عقد بیع باطل می‌شود و صرف دینار هم باطل می‌گردد. و در روایت کشمیه‌نی آمده: «فی الدینار» و این وجه درست‌تر است.

گفته‌ی او: «اگر در خانه عیبی پیدا شد و مستحق درنیامد» یعنی ملک کسی دیگر نبود، «آن را به بیست هزار درهم برمی‌گرداند»؛ و این آشکارا تناقض است. از همین‌رو بخاری بلافاصله گفته است: «پس این فریب را میان مسلمانان جایز شمردند». و تفاوت در نزد آنان این است که در صورت نخست (استحقاق)، اصل معامله از بنیاد فسخ می‌شود و لذا فقط همان نقدی که پرداخته برگردانده می‌شود؛ ولی در مورد عیب، اصل عقد صحیح بوده و تنها با اختیار مشتری فسخ می‌شود، پس باید همان بهای مذکور در عقد (بیست هزار) پس داده شود.

ابن بطّال گفته است: اینکه مثال را بر پایه‌ی طلا و نقره زدند به این دلیل بود که بیع نقره با طلا اگر با دست به دست باشد و هر چند متفاضل، اجماعی است که جایز است. پس آن قائل، اساس سخن خود را بر این نهاد و گفت: اگر ده درهم و یک دینار را در برابر یازده درهم بدهند صحیح است، چون ده درهم در برابر ده درهم و دینار در برابر یک درهم قرار گرفته است. و در مسأله‌ی مورد بحث، دینار را در برابر ده هزار قرار داد تا شفیع از سنگینی ثمن بترسد و از شفعه بگذرد. ولی مالک مخالفت کرد و گفت: ملاک همان نقدی است که واقعاً به دست فروشنده رسیده است، و شفیع حق دارد به همان بگیرد. چنان‌که در مورد استحقاق و عیب، همه اتفاق دارند که رجوع فقط به نقدی است که پرداخته شده است.

بخاری نیز به این تناقض اشاره کرده که گفت: «اگر خانه مستحق در آمد» ... تا روشن کند که خودشان هم در آنجا به نقد واقعی ملتزم‌اند، پس در عیب نیز باید همین‌طور باشد. کرمانی گفته است: نکته‌ی اینکه دینار را در برابر ده هزار و یک درهم قرار دادند، نه تنها در برابر ده هزار، این است که بهای واقعی همان ده هزار بوده؛ اگر دینار را تنها در برابر ده هزار می‌نهادند، ربا لازم می‌آمد؛ اما چون آن را در برابر ده هزار منه‌ای یک درهم قرار دادند، دیگر ربا لازم نمی‌آید.



مهلب گفته است: مناسبت این حدیث با این مسأله در این است که وقتی خبر (حدیث شفعه) دلالت بر آن دارد که همسایه از دیگران بر خرید مقدم است، به طریق اولی سزاوار است که در قیمت نیز با او آسان گیری شود و چیزی بیش از ارزش واقعی بر او تحمیل نگردد. راوی حدیث (صحابی) هم این مقدار را فهمید و همسایه را با همان بهایی که داده بود، بر دیگران که بیشتر می دادند، مقدم داشت؛ به خاطر رعایت حق همسایه که شریعت به رعایتش دستور داده است.

گفته ی او: «پس این فریب را جایز شمرد»؛ یعنی حيله ای برای گرفتار کردن شریک در زیان بزرگ اگر شفعه بگیرد، یا برای باطل کردن حقش اگر بگذرد به خاطر ترس از گرانی فاحش. بخاری مسأله ی استحقاق را آورد تا نشان دهد که قائل در واقع قصد حيله برای ابطال شفعه داشته، و بلافاصله مسأله ی عیب را ذکر کرد تا نشان دهد این حکمشان تحکّم و تناقض است؛ زیرا مقتضای آن این بود که فقط همان نقد داده شده برگردانده شود نه بیشتر. گفته ی او: «پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: فروش مسلمان نه بیماری دارد، نه عیب پنهان، نه پلیدی». ابن تین گفته است: ما آن را با کسر خاء و سکون باء و پس از آن ثاء مثلثه ضبط کردیم، و گفته اند با ضمه نیز آمده است. ابو عبید گفته است: مقصود این است که فروش ناپاک نباشد، مانند فروش کسانی که اسارتشان جایز نبوده (اسیران غیر مشروع). ابن تین گفت: این مربوط به ضمان بردگان است. و گفته شده است «غائله» اشاره به عیوب پنهانی مانند سرقت و فرار است.

این حدیث پیش تر در آغاز کتاب بیوع از روایت «عداء بن خالد» آمده است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم خرید و پیامبر برای او نوشت: «این است آنچه عداء از محمد رسول الله خرید، بنده ای یا کنیزی، که بیع مسلمان برای مسلمان است: نه بیماری دارد، نه عیب پنهان، نه پلیدی». سند آن نیکوست و طرق گوناگون دارد. قتاده «غائله» را به معنای سرقت و فرار و مانند آن دانسته است. ابن بطّال گفته است: از این حدیث استفاده می شود که حيله در هیچ معامله ای از معاملات مسلمانان - چه با صرف مذکور و چه غیر آن - جایز نیست. و معنای حدیث هر چند به صورت خبر است، در واقع نهی است. و عموم آن شامل همه ی حيله ها در بیع می شود، از جمله حيله ی صرف دینار به بیش از ارزشش.^۱

^۱ - فتح الباری.



٦٩٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ » .

ترجمه: از یحیی از سفیان از ابراهیم بم میسره روایت است که عمرو بن شریذ گفت: ابو رافع رضی الله عنه خانه ای را به سعد بن مالک به بهای چهارصد مثقال طلا فروخت و گفت : «اگر از پیامبر صلی الله علیه وسلم نمی شنیدم که می فرمود: «همسایه نظر به حق همسایگی خود نظر به کسی دیگر سزاوارتر است خانه را به تو نمی دادم».

توضیح: گفته ی او: «حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى» - یحیی همان قطآن است و سفیان همان ثوری. و گفته ی او «که ابورافع با سعد بن مالک» - یعنی سعد بن ابی وقاص - معامله کرد. و در روایت احمد از طریق عبدالرحمن بن مهدی از ثوری تردیدی آمده که سعد با ابورافع معامله کرد یا ابورافع با سعد، و این تردید اثری ندارد. و گفته ی او «خانه ای را به چهارصد مثقال» یعنی بهای آن را روشن کرد.

و جمله ی «وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ...»؛ گوینده ی نخست عمرو بن شریذ و دومی ابورافع است، و عبدالرحمن بن مهدی در روایتش این را توضیح داده و گفته است: «پس ابورافع گفت: اگر نبود که شنیدم...» و مباحث مربوط به این حدیث پیش تر گذشت.^۱

پایان کتاب ابطال حیل.

^۱ - فتح الباری.



۹۱ - التعبير

کتاب: تعبیر

توضیح: ابن حجر می گوید: گفته او: (باب) با تنوین: «نخستین چیزی که وحی رسول الله ﷺ با آن آغاز شد، رؤیای صادقه بود». چنین است در روایت نسفی و قابسی. در روایت ابی ذر هم همین گونه آمده است، جز اینکه در نسخه‌ای غیر از نسخه‌ی مستملی، لفظ «باب» ساقط شده است. در نسخه‌های دیگر آمده: «باب تعبیر و نخستین چیزی که آغاز شد...» و در روایت اسماعیلی چنین آمده: «کتاب تعبیر» و چیزی بر آن نیفزوده است. برای همه نسخه‌ها در آغاز «بسم الله» ثابت شده است.

تعریف تعبیر: تعبیر، اختصاص به تفسیر خواب دارد؛ یعنی عبور از ظاهر خواب به باطن آن. گفته شده: نگریستن در چیزی است و قیاس دادن بعضی اجزای آن با بعض دیگر، تا به فهم و معنا برسد. این را ازهری حکایت کرده است. راغب بر معنای نخست تأکید کرده و گفته: اصل آن از واژه‌ی «عَبَّرَ» (با فتح عین و سکون باء) است، یعنی گذشتن از حالی به حال دیگر. گذشتن از آب با شنا یا با کشتی و جز آن را به «عَبُور» (با ضم عین و باء) اختصاص داده‌اند. «عَبَرُ الْقَوْم» (قوم گذشتند) یعنی مردند، گویی از پل دنیا به آخرت عبور کردند. «اعتبار» و «عِبْرَة» حالتی است که انسان از راه شناخت امور محسوس، به فهم امور نامحسوس می‌رسد. گفته می‌شود: «عَبَّرْتُ الرُّؤْيَا» (با تخفیف باء) یعنی آن را تفسیر کردم، و «عَبَّرْتُهَا» (با تشدید باء) برای مبالغه در همین معناست.

اما «رؤیا»، چیزی است که شخص در خواب می‌بیند. این واژه بر وزن «فَعْلَى» است و گاهی همزه‌ی آن تخفیف می‌یابد. واحدی گفته: در اصل مصدر است، همانند «يُسْرَى». سپس وقتی نام آنچه خیال خوابیده در ذهن می‌آورد شد، مانند اسم استعمال گردید. راغب گفته: «رُؤْيَة» (با هاء) ادراک با چشم است و نیز بر ادراک خیالی به کار می‌رود، مانند: «می‌بینم زید مسافر است». و نیز بر تفکر عقلی به کار می‌رود، مانند آیه: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ» و همچنین بر رأی و نظر، یعنی اعتقاد به یکی از دو طرف متقابل بر اساس غلبه‌ی ظن.

قرطبی در «المفهم» گفته: برخی از علما گفته‌اند «رُؤْيَة» گاهی به معنای «رؤیا» می‌آید، مانند آیه: «و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس». گفته‌اند مراد آن چیزی است که پیامبر



ﷺ در شب معراج از عجایب دید، و همه‌ی معراج در بیداری بود. من (ابن حجر) می‌گویم: برخی دیگر برعکس گفته‌اند، و آن را دلیلی گرفته‌اند بر اینکه معراج در خواب بوده است، ولی قول نخست معتبرتر است. پیش‌تر در تفسیر سوره اسراء، قول ابن عباس گذشت که گفته: آن «رؤیای چشم» بود. و حکمت در اینکه آن را «رؤیا» نامیدند این است که امور غیبی با امور مشهود تفاوت دارند، پس شباهت به رؤیای خوابیده پیدا کرده است.

قاضی ابوبکر بن العربی گفته: رؤیا ادراکاتی است که الله در دل بنده قرار می‌دهد، به دست فرشته یا شیطان، گاهی با اسم‌های حقیقی آن (یعنی همان واقعیت)، گاهی با کنایه‌ها (یعنی با تعبیر)، و گاهی آمیخته و پریشان. همانند خطرات نفسی در بیداری است که گاه در داستانی منظم می‌آید و گاه پراکنده و نامفهوم. این خلاصه‌ی سخن استاد ابواسحاق است. او گفت: قاضی ابوبکر بن طیب معتقد بود رؤیا در حقیقت «اعتقادات» است. دلیلش این بود که گاهی خواب‌بیننده خود را حیوان یا پرنده می‌بیند، و این ادراک نیست، بلکه اعتقاد است، چون اعتقاد ممکن است خلاف واقع باشد. ابن العربی گفت: قول نخست بهتر است، و آنچه ابن طیب گفت، در حکم مثل است. ادراک، متوجه همان صورت می‌شود، نه ذات واقعی.

مازری گفته: مردم در حقیقت رؤیا بسیار سخن گفته‌اند. غیرمسلمانان در این باره سخنان منکر زیادی دارند، چون خواستند به حقیقتی دست یابند که با عقل درک نمی‌شود و برهانی بر آن نیست، و چون به وحی ایمان ندارند، سخنانشان آشفته است. اهل طب، همه‌ی رؤیا را به اخلاط بدن نسبت داده‌اند: می‌گویند کسی که بلغم در او غلبه دارد، خواب می‌بیند که در آب شنا می‌کند، چون آب با بلغم تناسب دارد. کسی که صفرا در او غلبه دارد، آتش یا پرواز در آسمان می‌بیند، و مانند این‌ها. این اگرچه عقلاً ممکن است و الله می‌تواند چنین عادتی جاری سازد، ولی نه دلیلی بر آن است و نه همیشه چنین است، و حکم قطعی در جایی که فقط احتمال باشد، خطاست.

فلاسفه گفته‌اند: صورت‌های وقایع زمینی در عالم علوی همچون نقوشی است، پس هر کدام که با دیگری برابر شود، در آن نقش می‌بندد. این از نظر ما فاسدتر از پیش است، چون ادعایی است بی‌برهان، و نقش‌بستن از صفات اجسام است، در حالی که بیشتر موجودات عالم علوی اعراض هستند و اعراض قابل نقش‌پذیری نیستند. قول درست همان است که اهل سنت گفته‌اند: الله در دل خوابیده، اعتقاداتی می‌آفریند، همان‌گونه که در دل بیدار می‌آفریند.



وقتی آن‌ها را بیافریند، گویا نشانه‌ی اموری دیگر است که بعداً خلق می‌شود. اگر برخلاف اعتقاد واقع شود، مانند بیداری است؛ همان‌گونه که الله ابر را نشانه‌ی باران قرار داده، و گاهی باران نمی‌آید.

این اعتقادات گاهی با حضور فرشته همراه است و پس از آن خیر و شادی می‌آید، و گاهی با حضور شیطان همراه است و پس از آن ضرر و اندوه می‌آید، و علم نزد الله است. قرطبی گفته: سبب آشفته‌گویی غیر مسلمانان این بود که از راه راست انبیا روی گردانند. توضیح این‌که رؤیا از ادراکات نفس است، و حقیقت نفس از ما پنهان است. پس سزاوار است که ادراکات نفس را هم به تفصیل ندانیم. حتی بسیاری از ادراکات شنوایی و بینایی را که می‌دانیم، بیشتر به‌طور کلی می‌شناسیم، نه به تفصیل.

قرطبی در المفهم از برخی اهل علم نقل کرده که: الله فرشته‌ای دارد که چیزهای دیده‌شدنی را بر قوه‌ی ادراکی خوابیده عرضه می‌کند، و برای او به صورت‌های محسوس نمایان می‌سازد. گاهی این صورت‌ها مطابق با واقع می‌شود، و گاهی نشانگر معانی عقلی است. در هر دو حال، یا بشارت است یا انداز. سپس گفته: آنچه نقل کرده، نیازمند توقیف شرعی است، و گرنه ممکن است الله بی‌واسطه‌ی فرشته، این صورت‌ها را بیافریند. نیز گفته اند: رؤیا ادراک صورت‌های منظمی است در خیال که الله آن‌ها را نشانه‌ی آنچه بوده یا خواهد بود قرار داده است.

قاضی عیاض گفته: در باره‌ی خواب عمیق اختلاف است: برخی گفته‌اند در چنین حالتی رؤیا درست نیست، و مثل هم نمی‌زند، چون با فرورفتن همه‌ی اجزای قلب در خواب، چیزی درک نمی‌شود؛ همان‌گونه که علم و تمییز از بین می‌رود. برخی دیگر گفته‌اند: حتی در خواب عمیق هم، امکان دارد انسان گمان و تخیل داشته باشد، ولی علم نه؛ زیرا خواب آفتی است که مانع اعتقادات صحیح می‌شود. اما اگر بخشی از دل او در خواب فرو نرفته باشد، درست است، و بدین وسیله می‌تواند مثل ببیند و چیزهایی را در تخیل مشاهده کند. و چون این حالت در حقیقت علم و تمییز نیست، تکلیف هم بر آن مترتب نمی‌شود، بلکه تنها باقیمانده‌ی از ادراک است که به‌واسطه‌ی آن مثل‌ها دیده می‌شود.

قرطبی (رحمه‌الله) این نظر را تأیید کرده که پیامبر ﷺ چشمانش می‌خوابید ولی دلش نمی‌خوابید. از همین رو، گوینده‌ی پیشین در سخنش احتیاط کرد و گفت: «مدرک در خیال منضبط است»، زیرا انسان در خواب جز آنچه را که در بیداری با حواس خود می‌شناسد



نمی‌بیند، مگر اینکه در خواب تخیلات به گونه‌ای ترکیب شوند که صورتی تازه پدید آید که پیش‌تر با آن آشنایی نداشته باشد، و آن نشانه‌ای بر امری نادر می‌شود؛ مانند کسی که در خواب ببیند سری از انسان بر بدن اسبی است که بال دارد. و با واژه‌ی «أعلاماً» به رؤیای درست و منظم اشاره کرده است که بر شرایط خود واقع شود.

اما حدیثی که حاکم و عقیلی روایت کرده‌اند از طریق محمد بن عجلان، از سالم بن عبدالله بن عمر، از پدرش: «عمر با علی دیدار کرد و گفت: ای ابالحسن! مرد در خواب رؤیایی می‌بیند، برخی درست و برخی نادرست؛ علی گفت: آری، از رسول الله ﷺ شنیدم که فرمود: هیچ بنده‌ی مؤمن یا کنیزی نیست که بخوابد و خواب بر او غلبه کند، مگر اینکه روحش به سوی عرش بالا برده می‌شود. پس آنکه روحش پایین‌تر از عرش بازگردد، رؤیای او دروغ است، و آنکه روحش تا عرش برسد و بازنگردد، رؤیای او راست است». ذهبی در تلخیص گفت: این حدیث منکر است، و مؤلف (حاکم) آن را تصحیح نکرده، و آفت آن احتمالاً از همان راوی از ابن عجلان است.

می‌گوییم: او «أزهر بن عبدالله الأزدی خراسانی» است. عقیلی در ترجمه‌اش ذکر کرده که این روایت محفوظ نیست. سپس آن را از طریق دیگری روایت کرده از اسرائیل، از ابواسحاق، از حارث، از علی، بخشی از آن را، و در آن اختلافی در موقوف یا مرفوع بودنش ذکر کرد. ابن قیم حدیثی مرفوع نقل کرده بی‌آنکه سند بدهد: «رؤیای مؤمن سخنی است که الله در خواب با بنده‌اش می‌گوید». این حدیث در نوادر الأصول ترمذی یافت شده، از عبادۀ بن صامت، در اصل هفتاد و هشتم. و او آن را از شیخش عمر بن ابی عمر روایت کرده، و این روایت ضعیف است و در سندش «جُنید» است. ابن میمون از حمزة بن زبیر، از عبادۀ روایت کرده.

حکیم گفته: برخی مفسران در باره‌ی آیه‌ی «و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» گفته‌اند: مقصود، در خواب است. رؤیای انبیا وحی است، برخلاف غیر انبیا؛ زیرا وحی محفوظ است و در آن آفتی راه ندارد، ولی رؤیای دیگران ممکن است شیطان در آن حضور یابد.

حکیم همچنین گفت: الله برای رؤیا فرشته‌ای را مأمور کرده که بر حالات بنی‌آدم از «لوح محفوظ» آگاهی می‌یابد، پس از آن نسخه برمی‌دارد و برای هر کس مطابق حالش



مثالی می‌زند. چون انسان می‌خوابد، آن امور را به صورت حکیمانه برایش می‌نماید تا برای او بشارتی یا هشدار یا سرزنشی باشد.

و چون شیطان به سبب دشمنی شدید بر انسان سلطه دارد، در خواب نیز می‌کوشد او را بفریبد؛ یا او را در تعبیر خواب دچار اشتباه کند، یا او را از یادآوری خواب غافل سازد.

سپس همه‌ی خواب‌ها در دو بخش خلاصه می‌شوند:

1. رؤیای راستین (صادقه): خواب‌های پیامبران و نیز خواب صالحانی که راه آنان را پی می‌گیرند، و به ندرت برای دیگران رخ می‌دهد. این رؤیاها همان گونه که در خواب دیده می‌شود در بیداری نیز تحقق می‌یابد.

2. اضغاث احلام (خواب‌های آشفته): که هیچ هشدار یا معنایی ندارند، و چند گونه‌اند: نخست: بازی شیطان برای اندوهگین کردن خواب‌بیننده؛ مانند اینکه ببیند سرش بریده شده و به دنبالش می‌دود، یا گرفتار ترسی می‌شود و کسی به کمکش نمی‌آید.

دوم: اینکه در خواب ببیند فرشتگانی به او فرمان می‌دهند کارهای حرام انجام دهد، یا چیزهایی که عقلاً محال است.

سوم: اینکه آنچه را در بیداری در اندیشه یا آرزو داشته، در خواب همان را ببیند؛ یا چیزهایی که عادتاً در بیداری انجام می‌دهد یا در طبیعتش غلبه دارد. این‌ها گاه به آینده مربوط می‌شوند، گاه به حال، و کمتر به گذشته.^۱

۱ - باب أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةِ

باب: آنچه نخست از وحی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز شد (به صورت) رؤیای صالحه (خواب‌های راست) بود.

۶۹۸۲ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ

^۱ - همان.



ذَوَاتِ الْعَدَدِ ، وَبِتَرَوُّهُ لِدَلِكْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتَرْوُدُهُ لِمِثْلِهَا ، حَتَّىٰ فُجِّئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ اقْرَأْ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارٍ فَأَخَذَنِي فَعَطَنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي . فَقَالَ اقْرَأْ . فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارٍ . فَأَخَذَنِي فَعَطَنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ . فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارٍ . فَعَطَنِي الثَّالِثَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » . حَتَّىٰ بَلَغَ (مَا لَمْ يَعْلَمْ) فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ يَوَادِرِهِ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ فَقَالَ « زَمَلُونِي زَمَلُونِي » . فزَمَلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ « يَا خَدِيجَةُ مَا لِي » . وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ « قَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي » . فَقَالَتْ لَهُ كَلَّا أَبْشِرْ ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرَى الضَّيْفَ ، وَتَعِينَ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ . ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا ، وَكَانَ أَمْرًا تَنْصَرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ - فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيُّ ابْنِ عَمٍّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنُ أَخِي مَاذَا تَرَىٰ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا رَأَىٰ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدْعًا أَكُونُ حَيًّا ، حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَوْمَخِرْجِي هُمُ » . فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي ، وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّيَ ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فِتْرَةً حَتَّىٰ حَزَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا بَلَغْنَا حَزْنًا غَدَا مِنْهُ مَرَارًا كَىٰ يَتَرَدَّى مِنْ رَعُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ ، فَكَلَّمَا أَوْفَىٰ بِدِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَىٰ يَلْقَىٰ مِنْهُ نَفْسُهُ ، تَبَدَّىٰ لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا . فَيَسْكُنُ لِدَلِكْ جَاشَهُ وَتَقْرَأُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فِتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَىٰ بِدِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّىٰ لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (قَالِقُ الْإِصْبَاحِ) ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ .



ترجمہ: عایشہ رضی اللہ عنہا گفت: نخستین چیزی که آغاز وحی برای رسول اللہ ﷺ با آن شروع شد، «روایای صادقہ» در خواب بود؛ به گونه‌ای که هیچ خوابی نمی‌دید مگر آنکه همانند روشنایی سپیده‌دم، درست و آشکار تحقق می‌یافت.



پس از آن، آن حضرت به غار حراء می‌رفت و در آنجا به «تَحَنُّثٌ» می‌پرداخت (و تحنث یعنی عبادت و دوری‌گزینی از گناه)، شب‌های پی‌درپی چند شبانه‌روز را در آنجا می‌ماند و برای آن، توشه برمی‌گرفت. سپس نزد خدیجه برمی‌گشت و دوباره برای همان کار، توشه فراهم می‌کرد. این چنین بود تا آنکه «حق» (یعنی وحی الهی) به سراغ او آمد، در حالی که در غار حراء بود. در همانجا فرشته (جبرئیل) نزد او آمد و گفت: «بخوان!»

پیامبر ﷺ فرمود: «گفتم: من خواندن نمی‌دانم.» پس مرا گرفت و سخت در آغوش فشرد، تا جایی که توانم را گرفت؛ سپس رهایم کرد و گفت: «بخوان!»
گفتم: «من خواندن نمی‌دانم.»

بار دوم مرا گرفت و سخت فشرد تا جایی که توانم را گرفت؛ آنگاه رهایم کرد و گفت: «بخوان!»

باز گفتم: «من خواندن نمی‌دانم.»

سوم بار مرا گرفت و سخت فشرد تا جایی که توانم را گرفت، سپس رهایم کرد و گفت: «بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از خون بسته (علق) آفرید. بخوان، و پروردگارت بزرگوار است، آنکه با قلم آموخت، به انسان آموخت آنچه را نمی‌دانست.»
سپس پیامبر ﷺ در حالی بازگشت که اندامش از شدت ترس می‌لرزید، تا این‌که نزد خدیجه درآمد و گفت: «مرا بپوشانید، مرا بپوشانید!» آنان نیز او را پوشاندند تا آرامش یافت و هراسش فرو نشست. آنگاه فرمود: «ای خدیجه! مرا چه شده است؟» سپس ماجرا را برای او بازگو کرد و گفت: «بر خودم بیمناکم.»

خدیجه گفت: «هرگز چنین مباد! مژده باد بر تو! به الله سوگند، الله هرگز تو را خوار نخواهد ساخت. همانا تو پیوند خویشاوندی را رعایت می‌کنی، راست می‌گویی، بار سنگین مردم را بر دوش می‌کشی، میهمان را گرمی می‌داری و در یاری بر حوادث و مشکلات حق، کمک می‌کنی.»

سپس خدیجه او را برداشت و نزد وَرَقَةُ بن نوفل پسر عمویش برد (او پسر عموی خدیجه بود از طرف پدر، و مردی بود که در جاهلیت نصرانی شده بود و از انجیل به زبان عربی آنچه خدا می‌خواست می‌نوشت، و مردی سالخورده و نابینا شده بود). خدیجه به او گفت: «ای پسر عمو! سخن برادرزاده‌ات را بشنو.»

ورقه گفت: «ای پسر برادرم! چه می‌بینی؟»



پس پیامبر ﷺ آنچه دیده بود برای او بازگفت. ورقه گفت: «این همان ناموس (فرشته‌ی وحی) است که بر موسی نازل شد. ای کاش در آن هنگام که قومت تو را بیرون می‌کنند، جوانی نیرومند بومد و زنده می‌ماندم.»

رسول الله ﷺ فرمود: «آیا آنان مرا بیرون خواهند کرد؟»

ورقه گفت: «آری؛ هیچ مردی هرگز چیزی را که تو آورده‌ای نیاورد مگر آنکه مورد دشمنی قرار گرفت. و اگر روزگار تو را دریابم، تو را یاری‌ای نیرومند خواهم کرد.» اما دیری نپایید که ورقه از دنیا رفت، و وحی برای مدتی قطع شد.

در این فاصله، چنان‌که به ما رسیده، پیامبر ﷺ اندوهگین شد، تا جایی که چند بار خواست بر فراز قله‌های کوه‌ها برود و خود را از آن‌ها فرو اندازد. اما هر بار که بر قله‌ی کوهی می‌رسید تا خود را پرت کند، جبرئیل بر او ظاهر می‌شد و می‌گفت: «ای محمد! تو به‌راستی پیامبر الله هستی.» پس آرامش می‌یافت و دلش مطمئن می‌شد و بازمی‌گشت. ولی هرگاه فاصله‌ی وحی طولانی می‌شد، باز همان اندیشه در او پیدا می‌شد و بر قله‌ی کوهی می‌رفت، و باز جبرئیل بر او ظاهر می‌شد و همان سخن را می‌گفت.

ابن عباس در تفسیر آیه‌ی «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ» گفت: یعنی نور خورشید در روز، و نور ماه در شب.

توضیح: مصنف (بخاری) حدیث عایشه درباره‌ی آغاز وحی را آورد؛ همان را که در آغاز صحیح بخاری ذکر کرده و من پیش‌تر آنجا شرح دادم. سپس در تفسیر سوره‌ی «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» نیز آنچه باقی مانده بود، بیان کردم. و اینجا چیزهایی را که در آن دو جا ذکر نشده و از شرح آن مستفاد می‌شود، اضافه می‌کنم.

اساس روایت بر زُهری، از عروه، از عایشه است. بخاری در هر سه جای کتاب این حدیث را از یحیی بن بُکیر، از لیث، از عقیل، از زهری روایت کرده است. در آغاز کتاب، آن را با لفظ خودش آورده؛ در تفسیر، همراه با یونس بن یزید، و اینجا همراه با معمر. و در اینجا گفته: «أُنْبَأْنَا معمر، قال: قال الزُّهْرِيُّ: فَأُخْبِرْنِي عَرَوْهُ...». در مسلم هم از طریق محمد بن رافع، از عبدالرازق، همین روایت آمده ولی با لفظ «وَأُخْبِرْنِي» (با واو) نه «فَأُخْبِرْنِي» (با فاء). این فاء دلالت بر چیزی محذوف دارد، و واو هم بر آن عطف است.



بی‌هقی در دلائل النبوة بیان کرده که همین حدیث از طریق دیگری از زهری، از محمد بن نعمان بن بشیر، مرسلاً روایت شده که در آن داستان آغاز وحی به صورت مختصر و نزول آیات «اقرأ باسم ربك... خلق الإنسان من علق» آمده است. محمد بن نعمان گفته: رسول الله ﷺ با آن (آیات) بازگشت. زهری گفت: از عروه بن زبیر شنیدم که گفت: عایشه چنین روایت کرد... و حدیث را به تفصیل نقل نمود.

گفته‌ی او: «الصالحه» در روایت عقیل «الصادقه» آمده است. این دو در امور آخرت برای انبیا معنایی یکسان دارند. اما در امور دنیا، «صالحه» در اصل خاص‌تر است. پس رؤیای پیامبر همه صادق است، و بیشتر آن‌ها صالحه هم هست. ولی گاهی در امور دنیا غیر صالحه است؛ مانند رؤیایی که در جنگ احد رخ داد. اما در رؤیاهای غیرانبیا، اگر صادقه را به معنای بی‌نیاز از تعبیر بگیریم، تفاوتی پیدا می‌شود؛ ولی اگر صادقه را به معنای «غیر اضغاث» بگیریم، آنگاه «صالحه» به‌طور مطلق خاص‌تر است.

امام نصر بن یعقوب دینوری در تعبیر قادری گفته: رؤیای صادقه آن است که همان‌گونه که هست واقع شود یا در خواب به‌درستی تعبیر شود، یا خبری دهد که دروغ نباشد؛ و صالحه آن است که برای انسان شادی‌آور باشد.

گفته‌ی او: «مگر آنکه (رؤیا) همچون سپیده‌ی صبح بر او آید». در روایت کشمیه‌نی: «جاءت» است، همانند روایت عقیل. ابن ابی حمزه گفته: پیامبر ﷺ رؤیا را به «سپیده‌ی صبح» تشبیه کرد نه چیز دیگر، زیرا رؤیا آغاز نورهای نبوت بود؛ آن نور پیوسته فزونی یافت تا خورشید نبوت طلوع کرد. پس هر کس درونش نورانی بود، مانند ابوبکر، به سرعت تصدیق کرد؛ و هر کس درونش تاریک بود، مانند ابوجهل، چون خفاش در برابر نور، انکار نمود. دیگران نیز به اندازه‌ی بهره‌شان از نور، میان این دو گروه قرار گرفتند.

گفته‌ی او: «به سوی حراء می‌رفت». ابن ابی حمزه گفت: حکمت در اختصاص آنجا این بود که از آنجا می‌توانست کعبه را ببیند. پس برای کسی که در غار خلوت می‌گزید، سه عبادت جمع می‌شد: خلوت، عبادت، و نگاه به خانه‌ی الله.

می‌گویم: گویا این سنتی بود که از شریعت پیشین مانده بود، شبیه اعتکاف. پیش‌تر گذشت که زمان خلوت او ماه رمضان بود، و قریش نیز این کار را انجام می‌دادند؛ همان‌طور که عاشورا را روزه می‌گرفتند. و افزون بر این، ذکر می‌کنیم که قریش به‌سبب احترام به عبدالمطلب - که نخستین کسی بود از قریش که در حراء خلوت می‌گزید - با پیامبر ﷺ در



این خلوت گزینی معارضه نکردند. آنان عبدالمطلب را بزرگ می‌داشتند، و چون پیامبر در جایگاه جدش خلوت می‌گزید، عموهایش نیز به حرمت او مانع نمی‌شدند.

نام «حراء» پیش‌تر بیان شد که درست‌ترین وجه، کسره در اول و مد در آخر است، گرچه وجوه دیگری هم روایت شده: با فتح یا ضم اول، با قصر یا مد، با کسر یا فتح راء، و با تنوین یا بی‌تنوین. پس در عین کوتاهی کلمه، چندین وجه برای آن آمده است. مانند کلمه‌ی «قُبَاء». اما خطابی قاطعانه گفته که فتح یا ضم اول، و نیز قصر و کسر راء، و ترک صرف همه خطاست. تیمی افزوده که ترک صرف هم هست. کرمانی گفته اگر کسی کسره‌ی راء را به معنای اِماله گرفته، جایز است.

گفته‌ی او: «شب‌های دارای شمار» (اللَّيَالِي ذات العدد). کرمانی گفته: مقصود کثرت است، زیرا چیز بسیار نیازمند شمارش است، و این مناسب مقام است.

می‌گویم: مناسب بودنش درست است، اما معنای نخست نه؛ زیرا در عرفشان، بسیار را وزن می‌کردند و اندک را شمارش. ابن ابی جرمة قاطعانه گفته که مراد کثرت است، چون «عدد» دو گونه است: کمی و زیادی. وقتی به‌طور مطلق گفته شود، هر دو را دربرمی‌گیرد. پس مقصود عایشه این است که شب‌های بسیاری بود.

کرمانی گفته: در این اختلاف است که پیامبر ﷺ با چه شریعتی عبادت می‌کرد؟ آیا با شریعتی پیشین یا نه؟ قول دوم، یعنی نه، نظر جمهور است. دلیلشان این است که اگر عبادتش بر شریعت خاصی بود، حتماً نقل می‌شد. و اگر چنین بود، ممکن بود سبب تنفیر از او شود.

اما با چه چیزی عبادت می‌کرد؟ گفته‌اند: با آنچه از انوار معرفت بر او افزوده می‌شد. یا با آنچه از رؤیا برایش حاصل می‌شد. یا با تفکر. یا با اجتناب از دیدن زشتی‌های قریش. آمدی و جمعی قول نخست را ترجیح داده‌اند. و در تعیین آن اختلاف شده و هشت قول است: شریعت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، هر شریعتی، همه‌ی شرایع، یا توقف.

گفته‌ی او: «فَتَرَوُود» در روایت کشمیه‌نی بدون ضمیر آمده است. گفته‌ی او: «لمثلها» در آغاز وحی گذشت که ضمیر به «شب‌ها» بازمی‌گردد. همچنین احتمال دارد به «بار»، یا «خلوت»، یا «عبادت» برگردد. استاد ما بلقینی رجحان داد که ضمیر به «سال» برمی‌گردد. و از روایت ابن اسحاق نقل کرده که پیامبر هر سال یک ماه در حراء خلوت می‌گزید، و به فقرا



طعام می‌داد. ظاهر آن این است که «زاد برداشتن برای مانند آن» مربوط به سال آینده بوده است، نه بخشی دیگر از همان سال.

من (ابن حجر) در تفسیر این نظر را تقویت کرده بودم، سپس به نظرم رسید که مدت خلوت یک ماه بود، و برای بخشی از شب‌های آن ماه زاد برمی‌داشت، و هرگاه زاد تمام می‌شد، به خانه بازمی‌گشت و به اندازه‌ی باقی شب‌ها زاد برمی‌داشت. زیرا زندگی آنان بسیار ساده بود، و بیشتر زادشان شیر و گوشت بود که برای ماه‌ها نمی‌شد ذخیره کرد، چون زود فاسد می‌شد، به‌ویژه که او به هر کس به دیدارش می‌آمد طعام می‌داد.

گفته او (حتی فحّته الحق): «حتّی» در اینجا بر معنای اصلی خود است که دلالت بر پایان غایت دارد؛ یعنی توجه او به غار حراء با آمدن فرشته پایان یافت و آن را رها کرد. و مقصود از «فحّته» — با فتح فاء و کسر جیم و سپس همزه — این است که وحی ناگهان بر او آمد، چنان که نووی گفته است. او گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم انتظار وحی را نداشت. ولی در این سخن اشکالی هست، زیرا پیش از آن بارها وحی در خواب به او رسیده بود. این را استاد ما بُلُقینی گفته و به نقل ابن اسحاق از عبید بن عُمَیر نسبت داد که پیامبر در خواب چیزی مانند آنچه در بیداری بر او واقع شد دیده بود؛ از قبیل در آغوش گرفتن و فرمان به قرائت و مانند آن. اما اینکه این امر در خواب مستلزم وقوعش در بیداری باشد تا منتظرش باشد، جای نظر دارد؛ پس بهتر است در هیچ‌یک از دو طرف جزم نشود.

و گفته او (الحق): طیبی گفته است: مقصود «امر حق» است یعنی وحی، یا «فرستاده حق» یعنی جبرئیل.

و استاد ما گفته است: یعنی امر روشن و آشکار، یا اینکه مراد فرشته‌ای است که با حق فرستاده شد.

گفته او (فجاء الملک): در آغاز باب «بدء وحی» درباره‌ی فای «فجاء الملک» بحث شده و آن را فای تفسیریه دانسته‌اند.

استاد ما بُلُقینی گفته است: ممکن است فای تعقیب باشد؛ یعنی با آمدن حق، حالتی در دل او آشکار شد و در پی آن فرشته آمد. و ممکن است فای سببیه باشد؛ یعنی چون حکم شد به آمدن وحی، در نتیجه فرشته آمد.

من (ابن حجر) می‌گویم: این وجه دوم از وجه اول نزدیک‌تر است.



و گفته او «فیه» دلالت دارد بر رفع این توهّم که شاید کسی بپندارد فرشته داخل غار نشد، بلکه پیامبر در غار بود و فرشته از بیرون با او سخن گفت. من این فایده را در تفسیر از «دلائل» بیهقی نقل کرده‌ام و در آغاز به تبع استادمان بُلُقینی چنین آوردم، سپس همین‌جا نیز یافتیم، پس انتسابش به او سزاوارتر بود و من آنجا الحاق کردم.

استاد ما بُلُقینی گفت: مقصود از «فرشته» جبرئیل است، چنان که در سخن ورقه بن نوفل آمده، و چنان که در حدیث جابر گذشت که او همان کسی بود که در حراء بر پیامبر آمد. و در شرح قُطب حلبی آمده است: این فرشته جبرئیل است، و این را سُهیلی گفته. ولی استاد ما تعجب کرد و گفت: این امر محل هیچ اختلافی نیست تا آن را به سُهیلی نسبت دهند.

او افزود: لامِ «الملک» برای تعریف ماهیت است نه برای عهد، مگر آنکه مراد همان باشد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در کودکی با او سخن گفته بود. یا اگر لفظ از عایشه باشد، مقصودش همان چیزی است که از او شنیده بود.

اسماعیلی گفته است: این تعبیر اشاره به چیزی است که بعداً شناخته شد که او فرشته بود، و در اصل آمده بود «فجاء جاء» و آن کسی که آمد فرشته بود. پس پیامبر وقتی حقیقت جنس او را شناخت، خبر داد. و گویا علت این بیان آن بود که پیش‌تر شناختی نسبت به او نداشت.

و تصریح شده که او جبرئیل است. ابوداود طیالسی در مسند خود از ابوعمران جَوْنی از مردی از عایشه روایت کرده است که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم همراه خدیجه اعتکاف کرد و این در ماه رمضان بود. روزی بیرون آمد و صدای «السلام علیکم» شنید. گمان کرد از جن است. پس گفت: مژده باد، زیرا سلام خیر است. سپس روزی دیگر جبرئیل را دید که بر خورشید است؛ یک بالش در مشرق و دیگری در مغرب. پیامبر از او ترسید...» و در ادامه آمده که: «او نزد پیامبر آمد و با او سخن گفت تا انس گرفت.» ظاهر روایت نشان می‌دهد که همه‌ی این وقایع در غار رخ داد. ولی در مرسل عبید بن عمیر آمده که: «مرا بر فرشی از یاقوت و مروارید نشانند.» و در مرسل زهری آمده: «مرا بر جایگاهی شریف و دلپسند نشانند.» استاد ما افزوده است: سن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم هنگام آمدن جبرئیل در حراء چهل سال بود، بنابر قول مشهور. سپس اقوال دیگری هم ذکر کرده: چهل و یک روز، یا ده روز، یا دو ماه، یا دو سال، یا سه سال، یا پنج سال. همچنین گفت: آن روز، روز دوشنبه و در روز



روشن بود. درباره ماه هم اختلاف شده: بعضی گفتند هفدهم رمضان، بعضی هفتم، و بعضی چهاردهم.

من (ابن حجر) می گویم: رمضان راجح تر است، زیرا قبلاً گذشت که آن ماهی بود که پیامبر در حراء بود و فرشته بر او آمد. بر این اساس سن پیامبر در آن هنگام چهل سال و شش ماه می شد، که در اقوالی که استاد ما ذکر کرده نبود. سپس او گفت: و این مطلب با قولی که گفته اند وحی در خواب شش ماه بود تأیید می شود.

برخی گفته اند: در بیست و هفتم رجب بود. برخی: در آغاز ربیع الاول. و برخی: در هشتم همان ماه.

و در روایت طیالسی آمده بود که آمدن جبرئیل هنگام بازگشت پیامبر به سوی اهلش بود؛ پس دید جبرئیل و میکائیل را، جبرئیل بر زمین فرود آمد و میکائیل میان آسمان و زمین ماند. از این استفاده می شود که این واقعه در پایان رمضان بوده است، و این قول دیگری است که به آن اقوال افزوده می شود و شاید از همه قوی تر باشد.

گفته او (فقال اقرأ): استاد ما گفت: ظاهرش این است که جبرئیل پیش از این سخن هیچ چیز نگفت، نه حتی سلام. احتمال دارد که سلام گفته باشد و ذکرش حذف شده، زیرا معمول است. چنان که ملائکه بر ابراهیم سلام کردند. و احتمال دارد که سلام نگفت تا عظمت و هیبت امر بیشتر باشد. شاید هم حکم ابتدای سلام مخصوص به بشر باشد نه ملائکه، گرچه گاهی از آنان نیز واقع شده است.

من (ابن حجر) می گویم: حالتی که بر ابراهیم سلام کردند در صورت بشری بود، پس اینجا قابل قیاس نیست. و سلامشان بر اهل بهشت نیز مربوط به آخرت است که احکامش متفاوت است. در روایت طیالسی ذکر شد که جبرئیل ابتدا سلام کرد، ولی هنگام فرمان به قرائت سلامی نقل نشده است.

گفته او (فقال له النبی صلی الله علیه وسلم): این جمله با سیاق روایت که از آغاز به صورت گزارش آمده سازگار است. در روایات دیگر اختلاف هست که آیا پیامبر گفت «ما أنا بقارئ» یا «قلت ما أنا بقارئ». مسلم روایت یونس را آورده که هر دو تعبیر را جمع کرده است. استاد ما بلقینی گفت: ظاهرش این است که عایشه این را از خود پیامبر شنید، پس در شمار مرسلات صحابه نیست.



گفته او (فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني): از این برداشت شده که فعل امر می‌تواند برای تنبیه باشد. استاد ما گفت: ممکن است هم بر معنای اصلی خود باشد، یعنی فرمان به قرائت، با این معنا که توانایی بر آن فراهم است.

گفته او (فقال اقرأ): استاد ما بُلُقینی رحمه‌الله گفت: داستان نشان می‌دهد که مراد جبرئیل این بود که پیامبر همان عبارت «اقرأ» را بگوید. و نگفت «اقرأ إلى آخره» تا کسی گمان نکند که «قل» هم از قرآن است.

من (ابن حجر) می‌گویم: ممکن است سرّ این کار، آزمایش در آغاز کار بوده تا آنچه رخ داد به دنبال آن پیش آید. سپس استاد ما گفت: احتمال دارد جبرئیل اشاره به آن نوشته‌ای کرد که در روایت ابن اسحاق آمده بود، پس پیامبر گفت: «ما أنا بقارئ» یعنی بی‌سوادم و توانایی خواندن ندارم. ولی وجه اول روشن‌تر است، یعنی مراد فقط تلفظ به «اقرأ» بوده است. این احتمال با روایت عبید بن عمیر سازگار است که گفت آن واقعه در خواب بود، ولی حدیث عایشه مربوط به بیداری است. سپس استاد ما درباره محتوای نوشته گفت: مراد همان آیات آغاز سوره «اقرأ باسم ربك» بود. و احتمال دارد کل قرآن بوده باشد؛ در این صورت قرآن یک‌باره به اعتبار و به صورت تدریجی به اعتبار دیگر نازل شد. آوردن قرآن به صورت یکجا اشاره دارد به اینکه پایش کامل است به اعتبار کل، سپس به اعتبار جزئیات نیز کامل می‌شود.

گفته او (حتى بلغ مني الجهد): پیش‌تر در «بدء وحی» گذشت که روایت هم با رفع دال و هم با نصب آن آمده است.

توربشتی گفت: نصب آن درست نیست، زیرا معنا می‌دهد که پیامبر را فشرده تا فرشته همه توانش را در فشار به کار برد، و این نادرست است، چون نیروی انسانی توان تحمل قوای فرشته را ندارد، به‌ویژه در آغاز کار. و حدیث تصریح دارد که پیامبر از این کار دچار ترس شد.

من (ابن حجر) می‌گویم: چه مانعی دارد که الله او را بر تحمل آن نیرو قادر کرده باشد و این از معجزات او باشد؟ طبیعی پاسخ داد: جبرئیل آن زمان در صورت فرشته‌ای نبود، بلکه در صورتی دیگر آمده بود؛ پس به اندازه همان صورت توانش را به کار برد. بنابراین اگر روایت صحیح باشد، جای استبعاد نیست.



و من می‌گوییم: رجحان روایت رفعی روشن است، زیرا داستان یکی است و روایت رفعی مشکلی ندارد و اکثریت نیز آن را روایت کرده‌اند. استاد ما بُلْقینی ترجیح داد که فاعل «بلغ» همان «غَطَّ» باشد؛ یعنی «غَطَّ به نهایت خود رسید». پس رفع و نصب در معنا یکی می‌شوند.

استاد ما گفت: سختی‌ای که پیامبر در آغاز وحی کشید، مقدمه‌ای بود برای آنچه در ادامه هنگام نزول قرآن بر او عارض می‌شد؛ چنان‌که در حدیث ابن عباس آمده: «پیامبر در هنگام نزول قرآن سختی می‌کشید». همچنین در حدیث عایشه و عمر و یعلی بن امیه و دیگران نیز آمده است. این حالت حالتی برزخی بود که هنگام نزول وحی به او دست می‌داد، حالتی میان دنیا و آخرت.

چنان‌که در برزخ عمومی برای میت بسیاری از امور آشکار می‌شود، الله پیامبرش را در زندگی به برزخی ویژه رسانید که وحی الهی بر او نازل می‌شد و سرّهای بسیاری در آن نهفته بود. و بسیاری از صالحان نیز در حال خواب یا بی‌خودی چیزهایی از اسرار می‌یابند و این بهره‌ای است از مقام نبوی. و حدیث «رَوَّیَای مؤمن بخشی از چهل‌وشش بخش نبوت است» نیز گواه آن است.

سُهیلی می‌گوید: تأویل سه بار فشردن چنان‌که در روایت ابن اسحاق آمده که در خواب بوده، این است که به او خبر داده شد سه سختی بر او پیش خواهد آمد و پس از آن گشایش خواهد رسید، و همین‌طور هم شد؛ نخستین سختی آن بود که قریش ایشان و پیروانش را در «شعیب» محاصره کردند، دوم آنکه وقتی مسلمانان از مکه بیرون آمدند، قریش آنان را تهدید به قتل کردند تا آنکه به حبشه هجرت نمودند، و سوم زمانی بود که قصد مکر و قتل او کردند؛ همان‌گونه که الله فرمود: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ). پس در هر سه سختی، سرانجام نصیب او شد.

شیخ ما بُلْقینی می‌گوید: این تناسب (تأویل) نیکوست، اما منحصر به خواب نیست، بلکه ممکن است اشاره‌ای در بیداری باشد. همچنین می‌توان گفت مقصود این است که آنچه به او آمد، امری بسیار سنگین بود: چه از جهت گفتار، چه عمل، چه نیت؛ یا از جهت توحید، احکام، و خبر از غیب گذشته و آینده. و سه بار فشردن اشاره است به این‌که در دنیا و برزخ و آخرت برای او و امت او آسانی و تخفیف و یاری خواهد بود.



جمله (فرجع بها) یعنی پیامبر با همان پنج آیهی نخست بازگشت. جمله (ترجف بوادره) در «بدء الوحی» به لفظ «فؤاده» آمده است. شیخ ما می‌گوید: حکمت عدول از «قلب» به «فؤاد» آن است که «فؤاد» ظرف قلب است، و وقتی ظرف به لرزه درآید، آنچه در آن است نیز به لرزه درمی‌آید؛ پس ذکر «فؤاد» بزرگ‌تر جلوه می‌دهد. اما «بوادر» همان گوشتِ میانِ شانه و گردن است که عادتاً هنگام ترس به لرزه می‌افتد. جوهری گفته است به همین سبب آن گوشت‌ها را به صیغه جمع «بوادر» نامیده‌اند. ابن بری بر او خرده گرفته و گفته: «بوادر» جمع «بادرة» است و «بادرة» همان قسمت میان شانه و گردن است و منحصر به عضو خاصی نیست. این سخن نیکوست. پس لرزش هم به قلب نسبت داده شده چون محل ترس است، و هم به «بوادر» چون محل ظهور آن. و سخن داوودی که گفته بود «بوادر» و «فؤاد» یکی‌اند، اگر مقصودش معنای واحد مورد بحث باشد درست است وگرنه مردود است.

جمله (قد خشیت علی) به تشدید آمده، و در روایت کشمیه‌نی «علی نفسی» است. جمله (فقال له: کلا أبشر) نووی - پیرو دیگران - گفته: «کلا» کلمه نفی و دور داشتن است، گاه نیز به معنای «حقاً» یا برای استفتاح می‌آید. قَزَاز می‌گوید: اینجا به معنای ردّ بر بیم پیامبر از خودش است، یعنی: بر تو هیچ ترسی نیست. و روایت ابومیسره نیز آن را تأیید می‌کند که خدیجه گفت: «معاذ الله».

از لطایف آن است که همین کلمه «کلا» نخستین سخنی بود که خدیجه پس از شنیدن ماجرای پیامبر بر زبان آورد، و همان کلمه‌ای است که پس از پنج آیهی نخست سوره «اقرأ» در تلاوت پی‌درپی قرآن آمده است. پس بر زبان او جاری شد بی‌آنکه هنوز آن آیات نازل شده باشد. مفسران گفته‌اند آن آیات بعدها در ماجرای ابوجهل نازل شد، و این نظر مشهور است.

جمله (أبشر) در روایت عایشه به تصریح نیامده که خدیجه به چه چیز بشارت داد. در دلائل بیهقی، از طریق ابومیسره، به صورت مرسل آمده که پیامبر خوابی را برای خدیجه بازگفت. او گفت: بشارت باد بر تو، الله با تو جز خیر نخواهد کرد. سپس ماجرای شکافتن سینه و بازگرداندنش را گفت، او باز گفت: بشارت باد، این خیر است. سپس جبرئیل بر او



آشکار شد و او ماجرا را بازگفت. خدیجه گفت: آنچه دیده‌ای همان جبرئیل است، او بر تو ظاهر شد تا بدانی پروردگارت او را فرستاده، پس بشارت باد، تو به راستی رسول خدایی. این صریح‌ترین نقل است که نشان می‌دهد خدیجه نخستین انسان بود که به پیامبر ایمان آورد.

جمله (لا یخزیک الله أبدا) در روایت کشمیه‌نی چنین آمده: «لا یحزنک» (یعنی: الله تو را اندوهگین نخواهد کرد).

جمله (وهو ابن عم خدیجة أخو أبیها) چنین آمده، و «آخر» صفت برای «ابن عم» است و حق آن بود مجرور آید. در روایت ابن عساکر آمده: «أخي أبیها». توجیه رفع آن چنین است که خبر مبتدای محذوف باشد.

جمله (تنصر) یعنی به دین نصرانیت درآمد.

جمله (فی الجاهلیة) یعنی پیش از بعثت پیامبر، و گاه به معنی «پیش از اسلام آوردن» نیز به کار می‌رود.

جمله (أو مخرجی هم؟) پیش‌تر در اول کتاب و در تفسیر شرح داده شد. سُهیلی می‌گوید: از این جمله شدت دل بستگی انسان به وطنش دانسته می‌شود؛ زیرا پیامبر شنید که ورقه گفت: او را آزار خواهند داد و تکذیب خواهند کرد، ولی متأثر نشد. اما چون سخن از بیرون راندنش شد، نفسش برآشفته؛ چراکه وطن و انس به آن سخت محبوب است. لذا گفت: «آیا آنها مرا بیرون خواهند کرد؟». آوردن «واو» بعد از الف استفهام هم بر شدت تعجب یا اندوه دلالت دارد.

این سخن، چون درباره‌ی حرم الله، جوار خانه‌ی او و سرزمین پدران از عهد اسماعیل بود، شدت بیشتری داشت.

همچنین می‌توان گفت نگرانی پیامبر از آن بود که مبدا آرزویش برای ایمان قومش و نجات آنان از شرک و عذاب برآورده نشود. یا هر دو علت در کار بود.

جمله (لم یأت رجل قط بما جئت به) در روایت کشمیه‌نی چنین آمده: «بمثل ما جئت به».



جمله (نصراً مؤزراً) به همزه برای بیشتر راویان است و با تشدید زای و پس از آن راء، از «تأزیر» به معنی تقویت. اصل آن از «أزر» به معنی نیروست. قزاز گفته: درست آن «موزرا» بی همزه از «وازرته» است به معنی یاری کردم، و از آن «وزیر» گرفته شده.

جمله (وفتر الوحی) - پیش‌تر مدت فاصله‌ی وحی را بیان کردیم. اینجا افزوده‌ی مَعْمَر بر روایت عَقِيل از یونس است. ...

سپس ابن حجر به بررسی تفصیل روایات در مدت فاصله وحی، اندوه پیامبر، و روایت‌هایی که می‌گویند او قصد داشت خود را از کوه بیفکند تا اینکه جبرئیل دوباره بر او ظاهر شد، می‌پردازد و تفاوت روایت‌ها را توضیح می‌دهد. در برخی روایات آمده جبرئیل را بر تختی میان آسمان و زمین دید که گفت: «ای محمد! تو به راستی رسول خدایی و من جبرئیلیم». پس دلش آرام گرفت و وحی پیاپی آمد.

جمله (فیسکن لذلک جأشه) یعنی نفس او آرام می‌گرفت. «جأش» در لغت به معنی نفس است. پس جمله «وتفر نفسه» تأکید است.

جمله (عدا) یعنی شتاب رفتن. برخی آن را «غدا» دانسته‌اند.

جمله (بذروة جبل) «ذروة» با کسر یا ضمّ اول آمده، و در لغت بیشتر با کسر است و به معنی بالای کوه یا شتر.

جمله (تبدی له جبریل) در روایت کشمیه‌نی به صورت «بدا له» آمده، و هر دو به معنی ظاهر شدن است.

جمله (فقال له مثل ذلک) در روایت محمد بن کثیر اضافه شده: «حتی کثر الوحی وتتابع» (تا آنکه وحی فراوان شد و پشت سر هم آمد).

اسماعیلی می‌گوید: برخی از طاعنان بر محدثان این شبهه را مطرح کرده‌اند که چگونه ممکن است پیامبر نسبت به نبوت خود دچار تردید شود، تا جایی که نزد ورقه بازگردد و آنچه می‌ترسید را برای خدیجه بازگو کند، و حتی قصد کند از بالای کوه خود را بیفکند، همان‌طور که در روایت معمر آمده است؟

جواب آن است که معمول الله بر این است که هنگامی که امر بزرگ الهی مقرر می‌شود تا به خلق ابلاغ گردد، آن را ابتدا به صورت آماده‌سازی و تربیت ارائه می‌کند. پیامبر ﷺ نیز از رؤیای صادقه، محبت خلوت و عبادت خود چنین آمادگی‌هایی کسب کرده بود. وقتی



فرشته وحی ناگهان آمد، امری خلاف عادت و مألوف پیش آمد و طبیعت انسانی پیامبر از آن واهمه کرد، و هنوز فرصت تأمل در آن حالت را نیافت. نبوت طبایع انسانی را از بین نمی‌برد؛ بنابراین عجیب نیست که نسبت به امری که بدان عادت نداشت، دچار اضطراب شود. به همین دلیل به اهلس بازگشت، کسی که او را می‌شناخت و آرامش می‌داد، تا خشیه‌اش (ترسش) برطرف شود.

ایشان می‌خواستند پیامبر را به نزد ورقه ببرند، زیرا به صداقت و شناخت او از کتاب‌های آسمانی ایمان داشتند. وقتی پیامبر سخنان ورقه را شنید، به حقانیت پی برد و آن را پذیرفت. سپس یکی از مقدمات تثبیت نبوت، «فترت وحی» بود تا پیامبر در آن تمرین کند و آمادگی پیدا نماید. ابتدا وحی برای او سنگین آمد، زیرا هنوز الله او را مستقیماً خطاب نکرده بود که «تو رسول من هستی و مبعوث به بندگانم». او بیم داشت که مبادا این امر آغاز شود و کامل نشود، بنابراین اندوهگین شد تا صبر و تحمل پیامبری را تمرین کند و الله او را به تدریج یاری نمود.

مثالی که در ابتدای وحی رخ داد: مانند کسی است که صدای دیگری را می‌شنود که می‌گوید «الحمد لله»، اما هنوز متوجه نمی‌شود که آن را می‌خواند، تا وقتی آیات بعدی به او می‌رسد و معلوم می‌شود، درست مانند کسی که می‌شنود «خلت الدیار» اما متوجه نمی‌شود که شعری می‌گوید تا جمله «محلها ومقامها» تکمیل شود.

ابن حجر اشاره می‌کند که ذکر این وقایع برای پیامبر ﷺ سبب شد که اطرافیان و کسانی که به سخنش گوش می‌دهند، از حال او مطلع شوند و او را از دیگران متمایز بشناسند. درباره‌ی قصد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای انداختن خود از کوه: این امر به ضعف توان او در برابر بار سنگین نبوت و ترس از مقابله با تمام مردم بود، همان‌طور که انسان برای راحتی از غم و اندوه موقت ممکن است به فکر کار خطرناکی بیفتد. پس وقتی پیامبر الله به اندیشه صبر و پاداش نهایی پرداخت، بر خود مسلط شد و آرام گرفت.

جمله «الإرادة المذكورة» در اضافی اول مربوط به اندوه پیامبر بر آن چیزی بود که از ورقه فوت کرده بود، و «الإرادة الثانية» پس از ظاهر شدن جبرئیل و گفتن «تو به راستی رسول الله هستی» است. احتمال دارد معنای آن همان اندوه قبلی باشد.



طبق طبری از طریق نعمان بن راشد از ابن شهاب نقل شده که پیامبر فرمود: «هممت که خود را از بلندی کوه بیفکنم».

جمله (فالق الإصباح) به گفته ابن عباس به معنای نور خورشید در روز و نور ماه در شب است. این معنا به ابوذر، کشمیهنی، نسفی و ابوزید المروزی نیز رسیده است. طبری آن را از علی بن طلحه از ابن عباس روایت کرده است. لفظ «فالق» به معنای گشاینده است و در اینجا به کار رفته تا روشنایی صبح را نشان دهد.

برخی از زبان‌شناسان گفته‌اند: «فلق» یعنی شکافتن چیزی، و راغب آن را به معنی جدا کردن برخی اجزا از برخی دیگر دانسته است، مانند شکافتن دریا توسط موسی. و در قرآن، «فالق الحب والنوی» به معنای شکاف در دانه است. «الإصباح» در اصل مصدر «أصبح» است و وقتی در صبح وارد شود، صبح نامیده می‌شود.^۱

۲ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا) .

باب: رؤیای افراد صالح (نیکوکار)

و فرموده الله عزوجل: بی گمان الله خواب پیامبر خود را راست و درست (به او) نشان داد که اگر الله بخواهد ایمن و درحالی که موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهید شد. ولی الله چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید. پس، پیش از این فتیحه نزدیک را مقرر داشت. [فتح: ۲۷]

توضیح: جمله (باب رؤیا الصالحین) به فاعل نسبت داده شده است، یعنی «مرد صالح آن را می‌بیند». و «مرد» به صورت جنس (عموم) آمده است. سوره‌ی بعد: آیه «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین» تا «فتحاً قريباً» در روایت کریمه کامل ذکر شده است.

^۱ - فتح الباری.



فریابی، عبد بن حمید و طبری از ابن ابی نجیح از مجاهد روایت کرده‌اند: پیامبر در الحدیبه دید که وارد مکه شد و همراهانش حلقه زدند، وقتی قربانی کردند، پرسیدند: «رؤیایت کجا بود؟» پس نزول یافت. «فتحاً قریباً» به حدیبیه اشاره دارد و سپس فتح خیبر رخ داد.

ابن مردویه در تفسیر از ابن عباس روایت ضعیفی دارد که تأویل رؤیا در عمره القضاء بوده است. درباره‌ی «إن شاء الله» در آیه اختلاف است: برخی گفته‌اند اشاره به تقدیر الله است، برخی گفته‌اند همان‌طور که در خواب به پیامبر گفته شده و برخی برای تعلیم و یادآوری است، مشابه آیه «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله»^۱.

۶۹۸۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ التُّبُوءَةِ» .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خواب خوبی را که فرد نیکوکار می بیند، یک بخش از چهل و شش بخش نبوت بشمار می رود».

توضیح: «عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال...» که در جای دیگر از باب «عن أنس عن عبادة بن الصامت» توضیح داده خواهد شد.

قوله: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح» این عبارت محدودیتی بر آنچه در سایر روایات آمده، ایجاد می‌کند؛ مانند جمله: «رؤيا المؤمن جزء»، که در آن، هیچ محدودیتی نسبت به حسن رؤیا یا صالح بودن بیننده ذکر نشده است. در حدیث ابوسعید نیز آمده است: «الرؤيا الصالحة» که تفسیر «حسنه» در اینجا است. مهلب می‌گوید: منظور غالب رؤیاهای صالحان است؛ زیرا ممکن است حتی صالح هم رؤیاهای نامربوط و پراکنده ببیند، ولی این امر نادر است به دلیل کم بودن تسلط شیطان بر آنان. برخلاف غیر صالحان که صدق رؤیا در آنان نادر است، زیرا شیطان بر آنان غالب است.

^۱ - فتح الباری.



ایشان بیان می‌کند که مردم در این زمینه سه دسته‌اند:

۱. انبیا: رؤیاهایشان کاملاً صادق است، اگرچه ممکن است نیاز به تعبیر داشته باشد.
۲. صالحان: غالب رؤیاهایشان صادق است و ممکن است برخی نیاز به تعبیر داشته باشد.
۳. غیر آنان: رؤیاهایشان ترکیبی از صادق و نامربوط است و خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- مستوران: غالباً حالت تعادل دارند.

- فاسقان: غالب رؤیاهایشان نامربوط است و صدق در آن کم است.

- کافران: صدق رؤیاهایشان بسیار نادر است.

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرمود: «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» (صادق‌ترین آنان در رؤیا، صادق‌ترین در سخن است).

رؤیاهای صادق از برخی کافران نیز رخ داده است، مانند رؤیاهای همراهان زندان یوسف علیه‌السلام و رؤیای پادشاهشان.

قاضی ابوبکر بن‌العربی می‌گوید: رؤیای مؤمن صالح، آن است که به اجزاء نبوت مرتبط باشد و صلاح آن به استقامت و انتظام آن است. وی معتقد است که رؤیای فاسق جزئی از اجزاء نبوت نیست، برخی می‌گویند جزئی از حداقل اجزاء است، و رؤیای کافر اصلاً جزئی از آن نیست.

قرطبی می‌گوید: مؤمن صادق و صالح، با وضعیت انبیاء هماهنگی دارد و بهره‌مندی او از غیب نوعی کرامت است. اما کافر، فاسق و افراد مختلط چنین نیستند. حتی اگر رؤیای آنان گاهی صادق باشد، همانند صدق کذاب است و هر کسی که از غیب خبر دهد، بخشی از نبوت نیست، مانند کاهن و منجم.

قوله: «من الرجل» برای غالب ذکر شده و مفهوم خاصی ندارد، زیرا زن صالح نیز شامل آن می‌شود.

قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» این جمله در اکثر احادیث آمده است. در منابع دیگر اعداد متفاوت است: ۴۵، ۶، ۷۰، ۷۶، ۲۶، ۵۰ و غیره. اختلاف در روایات زیاد است، ولی معتبرترین آن‌ها ۲۶ و ۷۰ است.



برخی‌ها استدلال کرده‌اند که چگونه رؤیا جزء نبوت است، در حالی که نبوت با وفات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم خاتمه یافته است؟. پاسخ این است که اگر رؤیا از پیامبر باشد، واقعاً جزء نبوت است و اگر از غیر پیامبر باشد، به طور مجازی جزئی از نبوت محسوب می‌شود.

خطابی می‌گوید: منظور این است که رؤیا هماهنگ با نبوت است، نه اینکه خود بخشی باقی مانده از نبوت باشد.

ابن بطلال توضیح می‌دهد که رؤیا جزء اجزاء نبوت، به دلیل اهمیت آن است، حتی اگر بخش کوچکی باشد. واژه نبوت از «انباء» به معنی اطلاع دادن گرفته شده، و مقصود این است که رؤیا خبر صادق الهی است، درست مانند نبوت که خبر صادق از الله است. مازری می‌گوید: ممکن است منظور از نبوت در این حدیث، فقط اطلاع از غیب باشد، که از ثمرات نبوت است و خود هدف اصلی نیست. حتی اگر پیامبر کسی را بدون اطلاع از غیب تعلیم می‌داد، نبوت او صادق و معتبر بود. خبر غیبی پیامبر همواره صادق و حقیقی است، و خاص بودن تعداد رؤیاها نیز به دلیل علم الله به حقایق نبوت است که پیامبر از آن مطلع است.

قاضی ابوبکر بن‌العربی می‌گوید: اجزاء نبوت تنها برای ملک یا نبی شناخته می‌شود و کسی جز ایشان حقیقت آن را نمی‌داند. مقدار و اندازه‌ای که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم منظور داشته، این است که نشان دهد رؤیا جزئی از اجزاء نبوت به طور کلی است، زیرا در آن، نوعی اطلاع از غیب وجود دارد. اما جزئیات نسبت آن به درجه نبوت، مختص به نبوت پیامبر است و دیگران نمی‌توانند آن را تشخیص دهند.

مازری می‌گوید: لازم نیست عالم همه چیز را به طور کلی و جزئی بداند. الله حد و مرزی برای دانش او تعیین کرده است؛ برخی امور را به طور کلی و جزئی می‌داند و برخی را فقط به طور کلی، و رؤیا هم از همین نوع است.

برخی علما در مورد روایت مشهور سخن گفته و آن را با وضعیت زمانی پیامبر هماهنگ دانسته‌اند.

ابن بطلال از ابوسعید السفاسقی نقل می‌کند که برخی علما گفته‌اند: الله در خواب، شش ماه به پیامبر وحی کرده و سپس باقی عمرش را در بیداری وحی شده، و رؤیا در خواب جزئی از ۴۶ جزء نبوت محسوب می‌شود، زیرا پیامبر پس از بعثت ۲۳ سال زنده بوده است.



ابن بطال این تأویل را رد می‌کند، زیرا:

۱. اختلاف در مدت زمان بعد از بعثت پیامبر تا وفات او وجود دارد.

۲. عدد ۷۰ جزء دیگر بی‌معنی می‌شود.

وی اضافه می‌کند که باید سایر اعداد رؤیایها نیز در نظر گرفته شود.

خطابی نیز این تأویل را رد کرده و گفته است: برخی علما عدد ۶ را به عنوان شش ماه رؤیا در خواب ذکر کرده‌اند، اما هیچ سند یا گزارش معتبری برای این ادعا وجود ندارد و این تنها ظن و گمان است. اگر حتی این مدت به عنوان جزئی از نبوت محسوب شود، باید تمامی مدت‌هایی که پیامبر در خواب وحی دریافت می‌کرد نیز به آن اضافه شود. همچنین رؤیاهای رخ داده هنگام فتح مکه و وقایع دیگر، مدت دیگری به حساب می‌آید که تقسیم ۶ ماه را بی اعتبار می‌کند.

او می‌گوید: همان‌طور که برخی اعمال مانند تعداد رکعات نماز، روزهای روزه و رمی جمار برای ما ناشناخته است، علم ما به همه جزئیات لازم نیست، و این بدان معنا نیست که همه چیز قابل شمارش و محدود به عددی خاص باشد.

ابن بطال اضافه می‌کند که هدف روایت، تأکید بر اهمیت رؤیا است و اینکه رؤیا جزئی از علم و انبایی است که انبیاء داشته‌اند و بخشی از اطلاعات و اخبار الهی است که به آنان نازل می‌شده است. برخی امامان این مناسبت را پذیرفته و پاسخ خطابی را داده‌اند.

دلیل اینکه رؤیا شش ماه طول کشیده، بر اساس برخی روایات این است که بعثت پیامبر در سن چهل سالگی بوده و نزول جبریل در غار حراء در رمضان و آغاز بعثت در ربیع‌الاول بوده، و بین این دو شش ماه فاصله است. اما نووی می‌گوید: این محاسبه صحیح نیست و مدت رؤیاهای پیامبر در خواب ثابت نشده است. مدت رؤیاهای خواب باید جدا از وحی در بیداری در نظر گرفته شود، زیرا وحی در بیداری غالب است و رؤیاهای خواب به آن لحاظ نمی‌شوند. این همانند تقسیم وحی به مکی و مدنی است؛ مکی آنهایی که قبل از هجرت نازل شده و مدنی آنهایی که بعد از هجرت نازل شده، حتی اگر مکان آن متفاوت باشد.

می‌توان اختلاف در اعداد را اینگونه توضیح داد: برخی رؤیایها در سنین مختلف پیامبر اتفاق افتاده و بسته به زمان، عددی مانند ۲۶، ۴۴، ۴۵، ۴۶ یا ۵۰ و ۷۰ ذکر شده است. بعضی از این اعداد مربوط به تلفیق یا بزرگنمایی است و دیگران مستند نیستند.



برخی شروح، عدد ۷۰ را با اغراق ذکر کرده‌اند. مثلاً در حدیثی که پیامبر فرمود: «من بشارت عیسی و دعای ابراهیم و رؤیت نور مادرم را دارم»؛ این سه واقعه مجموعاً ۲۳ سال نبوت را نشان می‌دهد و به عدد رؤیا اضافه شده و به ۷۰ می‌رسد.

به نظر می‌رسد اصل هدف حدیث، بزرگداشت رؤیای مؤمن صالح است، نه اینکه همه رؤیاهای صالحان به عدد خاصی محدود شوند. حدیثی که خطابی درباره هدایت و سیر صالح نقل کرده نیز نشان می‌دهد که این مسئله مخصوص پیامبر ما نیست و تعمیم دارد.

شیخ ابومحمد بن ابی‌جمره نیز این تأویل را نادرست دانسته و گفته: این عدد و توضیح آن فایده مهمی ندارد و نباید سخن اهل فصاحت و بلاغت را به این معنا حمل کرد. منظور گوینده احتمالاً ایجاد تناسبی بین نبوت و رؤیا بوده است، نه تعیین عدد دقیق اجزاء نبوت.

تنبیه: حدیث «الهدی الصالح» که خطابی ذکر کرده، توسط ترمذی و طبرانی از عبدالله بن سرخس نقل شده، اما با عبارت «۲۴ جزء» و همچنین توسط قرطبی در «المفهم» با عبارت «۲۶ جزء» آمده است.

غیر از خطابی نیز برخی مناسبت‌های عددهای مختلف را بررسی کرده‌اند و جمع‌بندی این روایت‌ها توسط جمعی از علمای اولیه، از جمله طبری، انجام شده است. او می‌گوید: روایت «۷۰ جزء» عام است و شامل هر رؤیای صادقی از هر مسلمان می‌شود، و روایت «۴۰ جزء» خاص مؤمن صادق و صالح است، و آنچه بین این دو است، مربوط به حالات مختلف مؤمنان است.

ابن بطلال می‌گوید: درباره اختلاف در عدد - کم یا زیاد بودن آن - صحیح‌ترین روایت‌ها همان «۴۶ جزء» و «۷۰ جزء» و آنچه بین این اعداد از احادیث شیوخ آمده، است. رؤیا به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. جلی و آشکار: مانند کسی که در خواب ببیند خرما دریافت می‌کند و در بیداری همان را دریافت کند؛ این نوع رؤیا نیازی به تعبیر ندارد و تأویل آن واضح است.
۲. مرموز و پنهان: که تأویل آن دشوار است و فقط فرد خبره می‌تواند آن را تعبیر کند؛ این نوع می‌تواند شامل آنچه از «۷۰ جزء» یا «۴۶ جزء» است، باشد. هرچه تعداد اجزاء کمتر باشد، رؤیا به حقیقت نزدیک‌تر و تفسیر آن امن‌تر است و هرچه تعداد بیشتر باشد، احتمال اشتباه در تعبیر آن بیشتر می‌شود.



وی ادامه می‌دهد: این پاسخ به جمعی ارائه شده و مورد قبول واقع شده است. برخی افزوده اند که نبوت به این دو صورت دریافت می‌شده:

- گاهی وحی مستقیم به پیامبر می‌رسیده و بدون تلاش می‌فهمیده،
- گاهی جملات و مفاهیم سنگینی بر او وارد می‌شده که حمل آن دشوار بوده و باعث عرق و فشار می‌شده، سپس الله او را بر آنچه دریافت کرده، آگاه می‌کرده است.
- مازری آن را خلاصه کرده و گفته: منامات (رویاها) دلالت دارند، برخی آشکار و برخی پنهان اند؛ تعداد کمتر مربوط به موارد آشکار و تعداد بیشتر مربوط به موارد پنهان و میان این دو مربوط به حالات مختلف است.

شیخ ابومحمد بن ابی‌جمره می‌گوید: نبوت امور واضح را می‌آورد و برخی موارد، مختصر است اما در جای دیگر روشن می‌شود. رؤیاها نیز برخی صریح و برخی نیازمند تأویل هستند. کسی که حق را می‌فهمد، قسمتی از نبوت را درک می‌کند. این مقدار بسته به فهم فرد، گاهی بیشتر و گاهی کمتر است. افراد نزدیک‌تر به درجه نبوت کمترین تعداد اجزاء را دارند و دورترها بیشترین تعداد را، و بقیه در میان این دو قرار می‌گیرند.

قاضی عیاض اضافه می‌کند: این تقسیم می‌تواند مربوط به طرق وحی باشد:

- وحی مستقیم از الله،
- وحی از طریق ملک،
- وحی القایی در قلب،
- وحی توسط ملک در شکل‌های مختلف،
- وحی در خواب،
- وحی به صورت صدا یا نغمه،
- وحی القا شده توسط روح‌القدس،
- و غیره. وقتی این موارد شمارش شود، به عدد ذکر شده می‌رسیم.
- قرطبی در «المفهم» می‌گوید: این اعداد، کمی اغراق‌آمیز و تساهل‌آمیز است، زیرا بیشتر آنچه ذکر شده، مربوط به حالات غیرنبوت است، مانند شناخت ملک یا نحوه دریافت وحی. حتی با این اغراق، عددی مانند ۲۰ یا ۷۰ حاصل نمی‌شود.

جمله (لم یأت رجل قط بما جئت به) در روایت کشمیه‌نی چنین آمده: «بمثل ما جئت

به».



جمله (نصراً مؤزراً) به همزه برای بیشتر راویان است و با تشدید زای و پس از آن راء، از «تأزیر» به معنی تقویت. اصل آن از «أزر» به معنی نیروست. قزاز گفته: درست آن «موزرا» بی همزه از «وازرته» است به معنی یاری کردم، و از آن «وزیر» گرفته شده.

جمله (وفتر الوحی) - پیش‌تر مدت فاصله‌ی وحی را بیان کردیم. اینجا افزوده‌ی مَعَمَر بر روایت عَقِيل از یونس است. ...

سپس ابن حجر به بررسی تفصیل روایات در مدت فاصله وحی، اندوه پیامبر، و روایت‌هایی که می‌گویند او قصد داشت خود را از کوه بیفکند تا اینکه جبرئیل دوباره بر او ظاهر شد، می‌پردازد و تفاوت روایت‌ها را توضیح می‌دهد. در برخی روایات آمده جبرئیل را بر تختی میان آسمان و زمین دید که گفت: «ای محمد! تو به راستی رسول خدایی و من جبرئیلیم». پس دلش آرام گرفت و وحی پیاپی آمد.

جمله (فیسکن لذلک جأشه) یعنی نفس او آرام می‌گرفت. «جأش» در لغت به معنی نفس است. پس جمله «وتفر نفسه» تأکید است.

جمله (عدا) یعنی شتاب رفتن. برخی آن را «غدا» دانسته‌اند.

جمله (بذروة جبل) «ذروة» با کسر یا ضمّ اول آمده، و در لغت بیشتر با کسر است و به معنی بالای کوه یا شتر.

جمله (تبدی له جبریل) در روایت کشمیه‌نی به صورت «بدا له» آمده، و هر دو به معنی ظاهر شدن است.

جمله (فقال له مثل ذلک) در روایت محمد بن کثیر اضافه شده: «حتی کثر الوحی وتتابع» (تا آنکه وحی فراوان شد و پشت سر هم آمد).

اسماعیلی می‌گوید: برخی از طاعنان بر محدثان این شبهه را مطرح کرده‌اند که چگونه ممکن است پیامبر نسبت به نبوت خود دچار تردید شود، تا جایی که نزد ورقه بازگردد و آنچه می‌ترسید را برای خدیجه بازگو کند، و حتی قصد کند از بالای کوه خود را بیفکند، همان‌طور که در روایت معمر آمده است؟

جواب آن است که معمول الله بر این است که هنگامی که امر بزرگ الهی مقرر می‌شود تا به خلق ابلاغ گردد، آن را ابتدا به صورت آماده‌سازی و تربیت ارائه می‌کند. پیامبر ﷺ نیز از رؤیای صادقه، محبت خلوت و عبادت خود چنین آمادگی‌هایی کسب کرده بود. وقتی



فرشته وحی ناگهان آمد، امری خلاف عادت و مألوف پیش آمد و طبیعت انسانی پیامبر از آن واهمه کرد، و هنوز فرصت تأمل در آن حالت را نیافت. نبوت طبایع انسانی را از بین نمی‌برد؛ بنابراین عجیب نیست که نسبت به امری که بدان عادت نداشت، دچار اضطراب شود. به همین دلیل به اهلس بازگشت، کسی که او را می‌شناخت و آرامش می‌داد، تا خشیه‌اش (ترسش) برطرف شود.

ایشان می‌خواستند پیامبر را به نزد ورقه ببرند، زیرا به صداقت و شناخت او از کتاب‌های آسمانی ایمان داشتند. وقتی پیامبر سخنان ورقه را شنید، به حقانیت پی برد و آن را پذیرفت. سپس یکی از مقدمات تثبیت نبوت، «فترت وحی» بود تا پیامبر در آن تمرین کند و آمادگی پیدا نماید. ابتدا وحی برای او سنگین آمد، زیرا هنوز الله او را مستقیماً خطاب نکرده بود که «تو رسول من هستی و مبعوث به بندگانم». او بیم داشت که مبدا این امر آغاز شود و کامل نشود، بنابراین اندوهگین شد تا صبر و تحمل پیامبری را تمرین کند و الله او را به تدریج یاری نمود.

مثالی که در ابتدای وحی رخ داد: مانند کسی است که صدای دیگری را می‌شنود که می‌گوید «الحمد لله»، اما هنوز متوجه نمی‌شود که آن را می‌خواند، تا وقتی آیات بعدی به او می‌رسد و معلوم می‌شود، درست مانند کسی که می‌شنود «خلت الدیار» اما متوجه نمی‌شود که شعری می‌گوید تا جمله «محلها ومقامها» تکمیل شود.

ابن حجر اشاره می‌کند که ذکر این وقایع برای پیامبر ﷺ سبب شد که اطرافیان و کسانی که به سخنش گوش می‌دهند، از حال او مطلع شوند و او را از دیگران متمایز بشناسند. درباره‌ی قصد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای انداختن خود از کوه: این امر به ضعف توان او در برابر بار سنگین نبوت و ترس از مقابله با تمام مردم بود، همان‌طور که انسان برای راحتی از غم و اندوه موقت ممکن است به فکر کار خطرناکی بیفتد. پس وقتی پیامبر الله به اندیشه صبر و پاداش نهایی پرداخت، بر خود مسلط شد و آرام گرفت.

جمله «الإرادة المذكورة» در اضافی اول مربوط به اندوه پیامبر بر آن چیزی بود که از ورقه فوت کرده بود، و «الإرادة الثانية» پس از ظاهر شدن جبرئیل و گفتن «تو به راستی رسول الله هستی» است. احتمال دارد معنای آن همان اندوه قبلی باشد.



طبق طبری از طریق نعمان بن راشد از ابن شهاب نقل شده که پیامبر فرمود: «هممت که خود را از بلندی کوه بیفکنم».

جمله (فالق الإصباح) به گفته ابن عباس به معنای نور خورشید در روز و نور ماه در شب است. این معنا به ابوذر، کشمیهنی، نسفی و ابوزید المروزی نیز رسیده است. طبری آن را از علی بن طلحه از ابن عباس روایت کرده است. لفظ «فالق» به معنای گشاینده است و در اینجا به کار رفته تا روشنایی صبح را نشان دهد.

برخی از زبان‌شناسان گفته‌اند: «فلق» یعنی شکافتن چیزی، و راغب آن را به معنی جدا کردن برخی اجزا از برخی دیگر دانسته است، مانند شکافتن دریا توسط موسی. و در قرآن، «فالق الحب والنوی» به معنای شکاف در دانه است. «الإصباح» در اصل مصدر «أصبح» است و وقتی در صبح وارد شود، صبح نامیده می‌شود.^۱

۲ - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ مُحْلَقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا) .

باب: رؤیای افراد صالح (نیکوکار)

و فرموده الله عزوجل: بی گمان الله خواب پیامبر خود را راست و درست (به او) نشان داد که اگر الله بخواهد ایمن و درحالی که موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده اید بدون ترس وارد مسجد الحرام خواهید شد. ولی الله چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید. پس، پیش از این فتیحه نزدیک را مقرر داشت. [فتیح: ۲۷]

توضیح: جمله (باب رؤیا الصالحین) به فاعل نسبت داده شده است، یعنی «مرد صالح آن را می‌بیند». و «مرد» به صورت جنس (عموم) آمده است. سوره‌ی بعد: آیه «لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» تا «فتحاً قريباً» در روایت کریمه کامل ذکر شده است.

^۱ - فتح الباری.



فریابی، عبد بن حمید و طبری از ابن ابی نجیح از مجاهد روایت کرده‌اند: پیامبر در الحدیبه دید که وارد مکه شد و همراهانش حلقه زدند، وقتی قربانی کردند، پرسیدند: «رؤیایت کجا بود؟» پس نزول یافت. «فتحاً قریباً» به حدیبیه اشاره دارد و سپس فتح خیبر رخ داد.

ابن مردویه در تفسیر از ابن عباس روایت ضعیفی دارد که تأویل رؤیا در عمره القضاء بوده است. درباره‌ی «إن شاء الله» در آیه اختلاف است: برخی گفته‌اند اشاره به تقدیر الله است، برخی گفته‌اند همان‌طور که در خواب به پیامبر گفته شده و برخی برای تعلیم و یادآوری است، مشابه آیه «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله»^۱.

۶۹۸۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ» .

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خواب خوبی را که فرد نیکوکار می بیند، یک بخش از چهل و شش بخش نبوت بشمار می رود».

توضیح: «عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال...» که در جای دیگر از باب «عن أنس عن عبادة بن الصامت» توضیح داده خواهد شد.

قوله: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح» این عبارت محدودیتی بر آنچه در سایر روایات آمده، ایجاد می‌کند؛ مانند جمله: «رؤيا المؤمن جزء»، که در آن، هیچ محدودیتی نسبت به حسن رؤیا یا صالح بودن بیننده ذکر نشده است. در حدیث ابوسعید نیز آمده است: «الرؤيا الصالحة» که تفسیر «حسنه» در اینجا است. مهلب می‌گوید: منظور غالب رؤیاهای صالحان است؛ زیرا ممکن است حتی صالح هم رؤیاهای نامربوط و پراکنده ببیند، ولی این امر نادر است به دلیل کم بودن تسلط شیطان بر آنان. برخلاف غیر صالحان که صدق رؤیا در آنان نادر است، زیرا شیطان بر آنان غالب است.

ایشان بیان می‌کند که مردم در این زمینه سه دسته‌اند:

^۱ - فتح الباری.



۴. انبیا: رؤیاهایشان کاملاً صادق است، اگرچه ممکن است نیاز به تعبیر داشته باشد.
۵. صالحان: غالب رؤیاهایشان صادق است و ممکن است برخی نیاز به تعبیر داشته باشند.
۶. غیر آنان: رؤیاهایشان ترکیبی از صادق و نامربوط است و خود به سه دسته تقسیم می شوند:

- مستوران: غالباً حالت تعادل دارند.

- فاسقان: غالب رؤیاهایشان نامربوط است و صدق در آن کم است.

- کافران: صدق رؤیاهایشان بسیار نادر است.

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» (صادق ترین آنان در رؤیا، صادق ترین در سخن است).

رؤیاهای صادق از برخی کافران نیز رخ داده است، مانند رؤیاهای همراهان زندان یوسف علیه السلام و رؤیای پادشاهشان.

قاضی ابوبکر بن العربی می گوید: رؤیای مؤمن صالح، آن است که به اجزاء نبوت مرتبط باشد و صلاح آن به استقامت و انتظام آن است. وی معتقد است که رؤیای فاسق جزئی از اجزاء نبوت نیست، برخی می گویند جزئی از حداقل اجزاء است، و رؤیای کافر اصلاً جزئی از آن نیست.

قرطبی می گوید: مؤمن صادق و صالح، با وضعیت انبیاء هماهنگی دارد و بهره مندی او از غیب نوعی کرامت است. اما کافر، فاسق و افراد مختلط چنین نیستند. حتی اگر رؤیای آنان گاهی صادق باشد، همانند صدق کذاب است و هر کسی که از غیب خبر دهد، بخشی از نبوت نیست، مانند کاهن و منجم.

قوله: «من الرجل» برای غالب ذکر شده و مفهوم خاصی ندارد، زیرا زن صالح نیز شامل آن می شود.

قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» این جمله در اکثر احادیث آمده است. در منابع دیگر اعداد متفاوت است: ۴۵، ۶، ۷۰، ۷۶، ۲۶، ۵۰ و غیره. اختلاف در روایات زیاد است، ولی معتبرترین آن ها ۲۶ و ۷۰ است.



برخی‌ها استدلال کرده‌اند که چگونه رؤیا جزء نبوت است، در حالی که نبوت با وفات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم خاتمه یافته است؟. پاسخ این است که اگر رؤیا از پیامبر باشد، واقعاً جزء نبوت است و اگر از غیر پیامبر باشد، به طور مجازی جزئی از نبوت محسوب می‌شود.

خطابی می‌گوید: منظور این است که رؤیا هماهنگ با نبوت است، نه اینکه خود بخشی باقی مانده از نبوت باشد.

ابن بطلال توضیح می‌دهد که رؤیا جزء اجزاء نبوت، به دلیل اهمیت آن است، حتی اگر بخش کوچکی باشد. واژه نبوت از «انباء» به معنی اطلاع دادن گرفته شده، و مقصود این است که رؤیا خبر صادق الهی است، درست مانند نبوت که خبر صادق از الله است.

مازری می‌گوید: ممکن است منظور از نبوت در این حدیث، فقط اطلاع از غیب باشد، که از ثمرات نبوت است و خود هدف اصلی نیست. حتی اگر پیامبر کسی را بدون اطلاع از غیب تعلیم می‌داد، نبوت او صادق و معتبر بود. خبر غیبی پیامبر همواره صادق و حقیقی است، و خاص بودن تعداد رؤیاها نیز به دلیل علم الله به حقایق نبوت است که پیامبر از آن مطلع است.

قاضی ابوبکر بن‌العربی می‌گوید: اجزاء نبوت تنها برای ملک یا نبی شناخته می‌شود و کسی جز ایشان حقیقت آن را نمی‌داند. مقدار و اندازه‌ای که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم منظور داشته، این است که نشان دهد رؤیا جزئی از اجزاء نبوت به طور کلی است، زیرا در آن، نوعی اطلاع از غیب وجود دارد. اما جزئیات نسبت آن به درجه نبوت، مختص به نبوت پیامبر است و دیگران نمی‌توانند آن را تشخیص دهند.

مازری می‌گوید: لازم نیست عالم همه چیز را به طور کلی و جزئی بداند. الله حد و مرزی برای دانش او تعیین کرده است؛ برخی امور را به طور کلی و جزئی می‌داند و برخی را فقط به طور کلی، و رؤیا هم از همین نوع است.

برخی علما در مورد روایت مشهور سخن گفته و آن را با وضعیت زمانی پیامبر هماهنگ دانسته‌اند.

ابن بطلال از ابوسعید السفاسی نقل می‌کند که برخی علما گفته‌اند: الله در خواب، شش ماه به پیامبر وحی کرده و سپس باقی عمرش را در بیداری وحی شده، و رؤیا در خواب جزئی از ۴۶ جزء نبوت محسوب می‌شود، زیرا پیامبر پس از بعثت ۲۳ سال زنده بوده است.



ابن بطال این تأویل را رد می‌کند، زیرا:

۳. اختلاف در مدت زمان بعد از بعثت پیامبر تا وفات او وجود دارد.

۴. عدد ۷۰ جزء دیگر بی‌معنی می‌شود.

وی اضافه می‌کند که باید سایر اعداد رؤیایها نیز در نظر گرفته شود.

خطابی نیز این تأویل را رد کرده و گفته است: برخی علما عدد ۶ را به عنوان شش ماه رؤیا در خواب ذکر کرده‌اند، اما هیچ سند یا گزارش معتبری برای این ادعا وجود ندارد و این تنها ظن و گمان است. اگر حتی این مدت به عنوان جزئی از نبوت محسوب شود، باید تمامی مدت‌هایی که پیامبر در خواب وحی دریافت می‌کرد نیز به آن اضافه شود. همچنین رؤیاهای رخ داده هنگام فتح مکه و وقایع دیگر، مدت دیگری به حساب می‌آید که تقسیم ۶ ماه را بی اعتبار می‌کند.

او می‌گوید: همان‌طور که برخی اعمال مانند تعداد رکعات نماز، روزهای روزه و رمی جمار برای ما ناشناخته است، علم ما به همه جزئیات لازم نیست، و این بدان معنا نیست که همه چیز قابل شمارش و محدود به عددی خاص باشد.

ابن بطال اضافه می‌کند که هدف روایت، تأکید بر اهمیت رؤیا است و اینکه رؤیا جزئی از علم و انبایی است که انبیاء داشته‌اند و بخشی از اطلاعات و اخبار الهی است که به آنان نازل می‌شده است. برخی امامان این مناسبت را پذیرفته و پاسخ خطابی را داده‌اند.

دلیل اینکه رؤیا شش ماه طول کشیده، بر اساس برخی روایات این است که بعثت پیامبر در سن چهل سالگی بوده و نزول جبریل در غار حراء در رمضان و آغاز بعثت در ربیع‌الاول بوده، و بین این دو شش ماه فاصله است. اما نووی می‌گوید: این محاسبه صحیح نیست و مدت رؤیاهای پیامبر در خواب ثابت نشده است. مدت رؤیاهای خواب باید جدا از وحی در بیداری در نظر گرفته شود، زیرا وحی در بیداری غالب است و رؤیاهای خواب به آن لحاظ نمی‌شوند. این همانند تقسیم وحی به مکی و مدنی است؛ مکی آنهایی که قبل از هجرت نازل شده و مدنی آنهایی که بعد از هجرت نازل شده، حتی اگر مکان آن متفاوت باشد.

می‌توان اختلاف در اعداد را اینگونه توضیح داد: برخی رؤیایها در سنین مختلف پیامبر اتفاق افتاده و بسته به زمان، عددی مانند ۲۶، ۴۴، ۴۵، ۴۶ یا ۵۰ و ۷۰ ذکر شده است. بعضی از این اعداد مربوط به تلفیق یا بزرگنمایی است و دیگران مستند نیستند.



برخی شروح، عدد ۷۰ را با اغراق ذکر کرده‌اند. مثلاً در حدیثی که پیامبر فرمود: «من بشارت عیسی و دعای ابراهیم و رؤیت نور مادرم را دارم»؛ این سه واقعه مجموعاً ۲۳ سال نبوت را نشان می‌دهد و به عدد رؤیا اضافه شده و به ۷۰ می‌رسد.

به نظر می‌رسد اصل هدف حدیث، بزرگداشت رؤیای مؤمن صالح است، نه اینکه همه رؤیاهای صالحان به عدد خاصی محدود شوند. حدیثی که خطابی درباره هدایت و سیر صالح نقل کرده نیز نشان می‌دهد که این مسئله مخصوص پیامبر ما نیست و تعمیم دارد.

شیخ ابومحمد بن ابی‌جمره نیز این تأویل را نادرست دانسته و گفته: این عدد و توضیح آن فایده مهمی ندارد و نباید سخن اهل فصاحت و بلاغت را به این معنا حمل کرد. منظور گوینده احتمالاً ایجاد تناسبی بین نبوت و رؤیا بوده است، نه تعیین عدد دقیق اجزاء نبوت.

تنبیه: حدیث «الهدی الصالح» که خطابی ذکر کرده، توسط ترمذی و طبرانی از عبدالله بن سرخس نقل شده، اما با عبارت «۲۴ جزء» و همچنین توسط قرطبی در «المفهم» با عبارت «۲۶ جزء» آمده است.

غیر از خطابی نیز برخی مناسبت‌های عددهای مختلف را بررسی کرده‌اند و جمع‌بندی این روایت‌ها توسط جمعی از علمای اولیه، از جمله طبری، انجام شده است. او می‌گوید: روایت «۷۰ جزء» عام است و شامل هر رؤیای صادقی از هر مسلمان می‌شود، و روایت «۴۰ جزء» خاص مؤمن صادق و صالح است، و آنچه بین این دو است، مربوط به حالات مختلف مؤمنان است.

ابن بطلال می‌گوید: درباره اختلاف در عدد - کم یا زیاد بودن آن - صحیح‌ترین روایت‌ها همان «۴۶ جزء» و «۷۰ جزء» و آنچه بین این اعداد از احادیث شیوخ آمده، است. رؤیا به دو دسته تقسیم می‌شود:

۳. جلی و آشکار: مانند کسی که در خواب ببیند خرما دریافت می‌کند و در بیداری همان را دریافت کند؛ این نوع رؤیا نیازی به تعبیر ندارد و تأویل آن واضح است.

۴. مرموز و پنهان: که تأویل آن دشوار است و فقط فرد خبره می‌تواند آن را تعبیر کند؛ این نوع می‌تواند شامل آنچه از «۷۰ جزء» یا «۴۶ جزء» است، باشد. هرچه تعداد اجزاء کمتر باشد، رؤیا به حقیقت نزدیک‌تر و تفسیر آن امن‌تر است و هرچه تعداد بیشتر باشد، احتمال اشتباه در تعبیر آن بیشتر می‌شود.



وی ادامه می‌دهد: این پاسخ به جمعی ارائه شده و مورد قبول واقع شده است. برخی افزوده اند که نبوت به این دو صورت دریافت می‌شده:

- گاهی وحی مستقیم به پیامبر می‌رسیده و بدون تلاش می‌فهمیده،
- گاهی جملات و مفاهیم سنگینی بر او وارد می‌شده که حمل آن دشوار بوده و باعث عرق و فشار می‌شده، سپس الله او را بر آنچه دریافت کرده، آگاه می‌کرده است.
- مازری آن را خلاصه کرده و گفته: منامات (رؤیایها) دلالت دارند، برخی آشکار و برخی پنهان اند؛ تعداد کمتر مربوط به موارد آشکار و تعداد بیشتر مربوط به موارد پنهان و میان این دو مربوط به حالات مختلف است.

شیخ ابو محمد بن ابی جرمة می‌گوید: نبوت امور واضح را می‌آورد و برخی موارد، مختصر است اما در جای دیگر روشن می‌شود. رؤیایها نیز برخی صریح و برخی نیازمند تأویل هستند. کسی که حق را می‌فهمد، قسمتی از نبوت را درک می‌کند. این مقدار بسته به فهم فرد، گاهی بیشتر و گاهی کمتر است. افراد نزدیک‌تر به درجه نبوت کمترین تعداد اجزاء را دارند و دورترها بیشترین تعداد را، و بقیه در میان این دو قرار می‌گیرند.

قاضی عیاض اضافه می‌کند: این تقسیم می‌تواند مربوط به طرق وحی باشد:

- وحی مستقیم از الله،
- وحی از طریق ملک،
- وحی القایی در قلب،
- وحی توسط ملک در شکل‌های مختلف،
- وحی در خواب،
- وحی به صورت صدا یا نغمه،
- وحی القا شده توسط روح القدس،
- و غیره. وقتی این موارد شمارش شود، به عدد ذکر شده می‌رسیم.
- قرطبی در «المفهم» می‌گوید: این اعداد، کمی اغراق‌آمیز و تساهل‌آمیز است، زیرا بیشتر آنچه ذکر شده، مربوط به حالات غیرنبوت است، مانند شناخت ملک یا نحوه دریافت وحی. حتی با این اغراق، عددی مانند ۲۰ یا ۷۰ حاصل نمی‌شود.



ابن حلیمی نیز می‌گوید: انبیاء دارای آیات و نشانه‌هایی بوده‌اند که آنها را از دیگران متمایز می‌کرد، و با علمی که به آنان داده شده، ممتاز می‌شدند. از این جهت، آنچه در حیطه تعلیم است نبوت است و آنچه در حیطه تأیید و استمرار است، حجت نبوت است. وی گفت: حلیمی در این بخش قصد داشت نشان دهد که رؤیای صالح بخشی از «۴۶ جزء از نبوت» است، بنابراین برخی از ویژگی‌های علمی انبیاء را ذکر کرده و با کمی اغراق آن‌ها را تا عدد مذکور رسانده است، و رؤیا یکی از این ویژگی‌ها محسوب می‌شود.

۱. تکلم الله بدون واسطه،

۲. الهام بدون کلام، یعنی شخص بدون هیچ واسطه‌ای علمی را در نفس خود می‌یابد،

۳. وحی از طریق گفتار ملک، یعنی پیامبر ملک را می‌بیند که با او سخن می‌گوید،

۴. نفث ملک در روح، یعنی وحی‌ای که فقط به قلب می‌رسد و نه به گوش، و این ممکن است برای برخی اهل صلاح هم اتفاق بیفتد، اما نه برای نفی علم احکام یا وعده و وعید که از خصایص نبوت است.

۵. کمال عقل، به گونه‌ای که هیچ مانعی برای او ایجاد نشود،

۶. قدرت حفظ بسیار بالا، مثلاً حفظ سوره‌های طولانی از یک بار شنیدن،

۷. عصمت از خطا در اجتهاد،

۸. تیزهوشی فهم، برای توانایی استنباط،

۹. تیزبینی، تا حدی که بتواند اشیاء دوردست را ببیند،

۱۰. تیزشنوایی، تا آنچه از دورترین مکان‌ها شنیده نمی‌شود را بشنود،

۱۱. تیزبینی بویایی، مانند آنچه برای یعقوب در پیراهن یوسف رخ داد.

۱۲. تقویت بدن، تا بتواند در یک شب مسیر سی روزه را طی کند،

۱۳. عروج به آسمان‌ها،

۱۴. دریافت وحی مانند صدای زنگ،

۱۵. تکلم با حیوانات، مانند گوسفند،

۱۶. سخن گفتن گیاهان،

۱۷. سخن گفتن تنه درخت،

۱۸. سخن گفتن سنگ،

۱۹. فهماندن به گرگ که رزقی برایش مقرر کند،



۲۰. فهماندن به شتران،
۲۱. شنیدن صدا بدون دیدن گوینده،
۲۲. توانایی دیدن جن،
۲۳. تمثیل اشیاء غایب، مانند بیت المقدس در صبح اسراء،
۲۴. اطلاع از وقایع آینده.
۲۵. استدلال به نام بر امور، مانند سهیل بن عمرو: «قد سهل لكم الامر»،
۲۶. نگاه به امور علوی برای استنباط امور زمینی،
۲۷. دیدن چیزها از پشت،
۲۸. اطلاع از امور کسانی که قبل از مرگ مرده‌اند، مانند حنظله،
۲۹. مشاهده نشانه‌های فتح‌های آینده، مانند روز خندق،
۳۰. اطلاع از بهشت و دوزخ در دنیا،
۳۱. تیزبینی و درک از راه دور،
۳۲. فرمانبری در طبیعت، مانند جابه‌جایی درختان،
۳۳. داستان و شکایت آهوان،
۳۴. تأویل رؤیاها به گونه‌ای که اشتباه نکند،
۳۵. پیش‌بینی خرما و آب از نخل‌ها،
۳۶. هدایت به احکام،
۳۷. هدایت به سیاست دین و دنیا،
۳۸. هدایت به شناخت ساختار جهان،
۳۹. هدایت به مصالح بدن و طب،
۴۰. هدایت به وجوه قربات،
۴۱. هدایت به صنایع مفید،
۴۲. اطلاع از آینده،
۴۳. اطلاع از گذشته‌ای که کسی منتقل نکرده،
۴۴. اطلاع از اسرار و مخفیگاه‌ها،
۴۵. آموزش روش‌های استدلال،
۴۶. اطلاع از راه نرمش در معاشرت.



او می‌گوید: این ۴۶ ویژگی از خصایص نبوت است که هر یک می‌تواند به رؤیای صالح نزدیک باشد. بسیاری از این‌ها ممکن است برای غیر پیامبر هم رخ دهد، اما برای پیامبر بدون خطا است و برای دیگران ممکن است خطا رخ دهد و الله داناتر است.

غزالی نیز در کتاب «فقه و زهد» از «احیاء علوم الدین» می‌گوید: تفاوت درجات فقرا نشان می‌دهد که فقیر که به قسمتی از «۲۵ جزء» دست یافته است، از دیگران پیشی می‌گیرد و همانند نسبت ۴۰ به ۵۰۰ است. همچنین نباید تصور کرد که این تقسیم‌بندی به صورت اتفاقی و بر زبان پیامبر بوده است؛ او فقط حقایق را بیان می‌کرد. همانطور که در حدیث آمده: «رؤیای صالح از مرد صالح، جزء ۴۶ جزء از نبوت است»؛ این تقسیم‌بندی تحقق است، اما غیر پیامبر نمی‌تواند علت آن را بداند جز با تخمین و حدس.

نبوت شامل آنچه پیامبر را از دیگران متمایز می‌کند، است:

- شناخت حقایق مربوط به الله، صفات او، ملائکه و آخرت،

- قدرت‌های خارق‌العاده،

- دیدن ملکوت،

- اطلاع از غیب و آنچه در لوح محفوظ است.

این صفات کامل برای پیامبر ثابت است و هر یک از آن‌ها می‌تواند به بخش‌های مختلفی تقسیم شود: ۴۰، ۵۰ یا حتی ۴۶ جزء، و رؤیای صحیح بخشی از این کل است، اما فهم آن برای غیر پیامبر فقط بر اساس حدس و تخمین است، نه واقعیت آنچه پیامبر قصد داشته است.

او به سخن حلیمی اشاره می‌کند و می‌گوید که با وجود اغراق، قطعیت ندارد که آنچه ذکر کرده واقعاً مقصود پیامبر باشد و الله داناتر است.

ابن جوزی گفت: چون نبوت شامل اطلاع بر اموری است که تحقق آن‌ها بعداً آشکار می‌شود، رؤیای مؤمن به آن تشبیه شد. گفته شده که گروهی از انبیاء نبوت خود را فقط در خواب دریافت می‌کردند و بیشتر آنان ابتدا وحی را در خواب دریافت می‌کردند و سپس به وحی در بیداری رسیدند. این بیانگر مناسبت تشبیه رؤیای صادق به نبوت است. اما درباره عدد مشخص شده، گروهی سخن گفته‌اند و نخستین مناسبت را ذکر کردند که مدت وحی در خواب پیامبر شش ماه بوده و این پیش‌تر بیان شد. سپس گفته شد که احادیث در عدد مذکور



اختلاف دارند و به این ترتیب، رؤیای مؤمن ممکن است در بالاترین حد ۴۶ و در پایین‌ترین حد ۷۰ باشد و سپس مناسبت ذکر شده توسط طبری ذکر گردید.

قرطبی در «المفهم» گفت: ممکن است منظور از این حدیث این باشد که رؤیای صادق یکی از خصایص نبوت است، همانند حدیث دیگر: «تؤده، اقتصاد و حسن السمّت جزء از ۲۶ جزء از نبوت»؛ یعنی نبوت مجموع خصائصی است که مجموع اجزای آن این اندازه است و این سه خصیصه جزء آن محسوب می‌شوند. بر این اساس، هر جزء از ۲۶ جزء شامل سه چیز است و اگر سه را در ۲۶ ضرب کنیم، به ۷۸ می‌رسیم، پس تعداد خصائص نبوت از نظر واحدها ۷۸ است. همچنین می‌توان هر دو خصیصه را یک جزء حساب کرد که در این صورت تعداد ۳۹ خواهد شد، یا هر چهار خصیصه را یک جزء گرفت که تعداد ۱۹ و نیم می‌شود. بنابراین اختلاف در روایت‌ها به دلیل اختلاف در نحوه محاسبه اجزاء است و این باعث اختلال نمی‌شود.

و ابن حجر می‌گوید: نزدیک‌ترین چیزی که برای من روشن شد، همین است، گرچه قلب به آن آرامش نیافت و رضایت کامل حاصل نشد.

و کمال آن است که گفته شود: در روایت ۷۰، کسری که در محاسبه هست، حذف شده و در روایت ۴۰، کسری جبران شده است. نیاز به آخرین عدد نیست زیرا شامل نصف هم می‌شود و سایر اعداد بر اساس خصائص در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: وجه دیگری که آشکار شد این است که نبوت یعنی اینکه الله هر کس را بخواهد، از آفریدگان خود به آنچه بخواهد از احکام و وحی مطلع می‌سازد، یا با مکالمه مستقیم، یا از طریق ملک، یا با القا در قلب بدون واسطه. این معنا که نبوت نامیده می‌شود، اختصاص به کسانی دارد که الله آنان را با صفات کمال از دانش، فضائل و آداب، عاری از نقص، مختص کرده است. به این خصایص نبوت گفته می‌شود، همان‌طور که در حدیث «تؤده و اقتصاد» آمده است. انبیاء در این خصائص تفاوت دارند، همان‌طور که الله فرمود: «و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض».

با این حال، صدق، بزرگ‌ترین وصف آنان است، چه در بیداری و چه در خواب. کسانی که از آنان اقتدا می‌کنند، در صداقت مشابهت می‌یابند و رؤیای آنان بازتابی از صداقت آنان است. از آنجا که درجات انبیاء متفاوت است، پیروان صالح آنان نیز درجاتی دارند. کمترین خصائص انبیاء، اگر محاسبه شود، ۲۶ جزء است و بیشترین آن تا ۷۰ می‌رسد و میان این دو



عدد درجات متفاوتی بر اساس اختلاف الفاظ روایات وجود دارد. بنابراین هر کس غیر از انبیاء در صلاح و صدق به درجه‌ای مشابه با یکی از انبیاء برسد، رؤیای او بخشی از نبوت آن نبی محسوب می‌شود. به همین دلیل، نسبت اجزای رؤیاهای صادقان متغیر است و بدین ترتیب، اختلالی ایجاد نمی‌شود، ان شاء الله.

شیخ ابومحمد بن ابی جمره وجه دیگری نیز بیان کرده است: نبوت دارای وجوهی از فواید دنیوی و اخروی است، برخی از آن‌ها شناخته شده و برخی ناشناخته‌اند. نسبت بین نبوت و رؤیا فقط در حقیقت آن است و مقام نبوت نسبت به مقام رؤیا بر اساس این اعداد به درجات انبیاء باز می‌گردد. نسبت آن به بالاترین درجه، که شامل پیام رسالت نیز هست، بیشترین است و نسبت آن به انبیاء غیر مرسل کمترین است و میان این دو درجه نیز درجاتی وجود دارد. بنابراین در خبر، نبوت مطلق ذکر شده و به نبوت پیامبر خاصی محدود نشده است.

وی همچنین افزود: معنای حدیث این است که رؤیا شباهتی با آنچه برای پیامبر رخ داده دارد و بخشی از ۴۶ جزء است. این چند مناسبت وجود دارد که تا کنون کسی آن‌ها را در یک جا جمع نکرده است. سپاس الله را که الهام و علم را به ما ارزانی داشته است. حدیث از ابو قتاده است، و زهیر در سند آن ابن معاویه ابو خيثمه الجعفی است، و یحیی بن سعید از انصاریان، و ابو سلمه فرزند عبد الرحمن می‌باشد.

عبارت «رؤیا الصادقه» در روایت کشمیهنی به صورت «الصالحه» آمده که در بیشتر روایات همین صورت ذکر شده است، و این وصف در روایت احمد بن یحیی الحلوانی از احمد بن یونس، شیخ بخاری، نیامده است؛ ابو نعیم آن را در «المستخرج» با عبارت «الرؤیا من الله» نقل کرده است، و همین‌طور در کتاب «الطب» از روایت سلیمان بن بلال و اسماعیلی از طریق ثوری، بشر بن المفصل و یحیی القطان همه از یحیی بن سعید، و مسلم نیز از روایت زهری از ابو سلمه چنین آمده است.

در روایت عبد ربه بن سعید از ابو سلمه در باب «اگر کسی چیزی ناخوشایند ببیند» آمده: «الرؤیا الحسنه من الله» و در مسلم از همین مسیر آمده: «الصالحه»، و در این روایت افزوده شده: «إذا رأى أحداكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب» و در روایت مسلم: «فإن رأى رؤیا حسنه فليبشر ولا يخبر إلا من يحب».



کلمه «فلیشر» به فتح تحتانیه و سکون موحده و ضم معجم آمده است؛ برخی گفته‌اند به معنای «بنون» به جای موحده است یعنی «بیان کند»، و عیاض آن را صحیف خوانده است. در بعضی نسخ مسلم آمده: «فلیستر» به معنی پوشاندن و در حدیث ابو رزین در ترمذی آمده: «ولا یقصها إلا علی واذ» به تشدید دال به معنی «آگاه یا صاحب عقل». در نسخه‌ای دیگر آمده: «ولا یحدث بها إلا لبیا أو حبیباً» و در دیگری: «ولا یقص الرؤیا إلا علی عالم أو ناصح».

قاضی ابو بکر بن عربی گفته: عالم آن را به خیر تفسیر می‌کند تا حد امکان، ناصح راهنمایی مفید می‌کند، لبیب (عاقل) آن را با علم خود تفسیر می‌کند یا سکوت می‌کند، و حبیب اگر خیر دید می‌گوید و اگر ندانست سکوت می‌کند.

گفته شد بهترین روش جمع بین دو روایت است؛ لبیب نماینده عالم و حبیب نماینده ناصح است. مسلم در حدیث ابو سعید آورده: «فلیحمد الله علیها ولیحدث بها».

عبارت «والحلم من الشیطان» به اختصار آمده است؛ و ضبط و معنای حلم در «باب الحلم من الشیطان» ذکر خواهد شد. ابو نعیم آن را از راه‌های یاد شده نقل کرده و افزوده: «إذا رأى أحدکم شیئاً یکرهه فلینفث عن شماله ثلاث مرات ویتعوذ بالله من شرها وأذاها فإنها لا تضر».

در کتاب الطب از روایت سلیمان بن بلال از یحیی بن سعید همین نقل آمده است. ابن شهاب از طریق ابوسلمه روایت کرده: «إذا حلم أحدکم الحلم یکرهه فلیصق عن یماره ولیستعذ بالله منه فلن یضره» و مسلم نیز از این مسیر آورده: سه بار تف کردن به سمت چپ هنگام برخاستن از خواب. در باب «کسی که پیامبر را ببیند» نیز آمده: «فمن رأى شیئاً یکرهه فلینفث عن شماله ثلاثاً ولیتعوذ من الشیطان فإنها لا تضره».

عبد ربه بن سعید از ابو سلمه آورده: «إذا رأى ما یکرهه فلیتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان ولیتفل ثلاثاً ولا یحدث بها أحداً فإنها لن تضره». این کامل‌ترین روایت لفظی از ابو سلمه است.

مهلَب گفته: شارع رؤیا خالص از آشفته‌بازی‌ها را «صالحه و صادق» نامید و آن را به الله نسبت داد، و آشفته‌بازی‌ها را «حلم» نامید و آن را به شیطان نسبت داد، زیرا ساخته اوست تا مردم از نیرنگش آگاه شوند و آن را دفع کنند.



ابو عبد الملك گفته: به شیطان نسبت داده شده زیرا مطابق هوا و اراده اوست. ابن باقلانی گفته: الله رؤیای صالحه را در حضور ملك می آفریند و رؤیایی که مقابل آن است در حضور شیطان خلق می شود، پس به او نسبت داده شده است، یا به این دلیل که او آن را تصور می کند و در واقعیت خود حقیقتی ندارد.^۱

۳ - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ

باب: رؤیا از جانب الله است

٦٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ» .

ترجمه: «ابو قتاده - رضی الله عنه - می گوید: از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که می گفت: خواب و رؤیاهای صالحه الهامی است از جانب الله عزوجل».

توضیح: حافظ می گوید: باب «الرؤیا من الله» یعنی رؤیا مطلق از الله است. اگر در حدیث «صالحه» ذکر شده است، منظور آن است که شیطان در آن دخالت ندارد، و آنچه شیطان در آن دخالت دارد، به صورت مجازی نسبت داده شده است. با این حال، همه امور از نظر خلق و تقدیر از جانب الله است و نسبت رؤیا به الله برای تعظیم است. ظاهر جمله «الرؤیا من الله والحلم من الشیطان» این است که آنچه به الله نسبت داده شده، «حلم» گفته نمی شود و آنچه به شیطان نسبت داده شده، «رؤیا» گفته نمی شود و این تصرف شرعی است. در غیر این صورت، همه رؤیا نامیده می شوند. در حدیث دیگری آمده است: «رؤیا سه نوع است» و به همه رؤیاها اطلاق شده است. توضیح بیشتر در «باب القید فی المنام» خواهد آمد.

٦٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ، وَإِذَا



رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَيْسَتْ عِزٌّ مِنْ شَرِّهَا ، وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَحَدٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

ترجمه: ابوسعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگاه، یکی از شما خوابی دید که آنرا دوست دارد، پس بداند که آن خواب، از جانب الله است. لذا الله را سپاس گوید و آنرا برای دیگران، تعریف کند. و اگر امر ناپسندی را خواب دید، پس بداند که از جانب شیطان است. لذا از شر آن به الله پناه ببرد و آنرا برای کسی تعریف نکند. چرا که در این صورت، به او ضرری نخواهد رساند».

توضیح: «حدثني ابن الهماد» یعنی یزید بن عبدالله بن اسامه بن عبدالله ابن شداد بن الهماد اللیثی، که در باب «اگر کسی چیزی ناخوشایند ببیند» نیز آمده است. عبارت «فإنما هي من الله» در روایت مذکور آمده: «فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليتحدث بها».

در روایت کشمیهنی آمده: «فليتحدث» و همین معنا در سایر روایات هم آمده است. عبارت «وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليست عِزٌّ» در یک نسخه اضافه شده: «بالله».

عبارت «ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» در روایت کشمیهنی در باب «اگر کسی چیزی ناخوشایند ببیند» آمده است: «فإنها لن تضره».

خلاصه آداب رؤیای صالحه سه چیز است:

۱. حمد الله بر آن،
 ۲. خوشحال شدن و استبشار،
 ۳. بیان آن، اما تنها به کسی که دوست دارد، نه کسی که دشمن دارد.
- خلاصه آداب رؤیای مکروه چهار چیز است:

۱. استعاذه به الله از شر آن،
۲. استعاذه از شیطان،
۳. تف کردن سه بار به هنگام برخاستن از خواب به سمت چپ،
۴. اصلاً آن را برای کسی بیان نکند.



در «باب القید فی المنام» از ابوهریره آمده است: پنجمین آداب نماز است: «فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل». بخاری به وصل آن تصریح نکرده اما مسلم تصریح کرده است. ترمذی این را به دو صحیحین اضافه کرده است. مسلم ششمین آداب را اضافه کرده: تغییر حالت از پهلوی قبلی. روایت چنین آمده: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليصق على يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه».

ابن رمح و قتیبه این افزایش را در روایت لیث از ابی زبیر نقل کرده‌اند؛ در روایت یحیی بن سعید از ابی قتاده این اضافه نیست. بنابراین آداب کامل شامل چهار مورد قبلی، نماز و تغییر حالت می‌شود.

در برخی شروح، هفتمین مورد ذکر شده: خواندن آیه الکرسی، هرچند مستندی برای آن ذکر نشده است؛ احتمالاً از عموم حدیث ابوهریره «ولا يقربنك شيطان» گرفته شده و باید در نماز خوانده شود.

علماء حکمت این آداب را چنین گفته‌اند:

- استعاذه به الله از شر رؤیا واضح و مشروع است،
- استعاذه از شیطان به دلیل این است که برخی روایات می‌گویند شیطان در رؤیا حضور دارد و قصد ترساندن انسان را دارد،
- تف کردن برای دفع شیطان و نشان دادن تحقیر و استقذار اوست و به سمت چپ اختصاص دارد زیرا محل نجاسات است.
- تثلیث (سه بار) برای تأکید است.
- قاضی ابو بکر بن العربی گفته: این اعمال نشانه رُقیه است تا دفع شیطان در ذهن تثبیت شود. در روایات سه لفظ آمده: نفث، تفل و بصق.
- نووی گفته است: در مورد نفث در رُقیه، طبق قول عیاض اختلاف است؛ گفته شده نفث و تفل به معنای یکسان هستند و فقط نیاز به بزاق کم دارند یا حتی بدون بزاق، مثل وقتی که کشمش می‌خورند.
- منظور از آنچه همراه بزاق می‌آید، اهمیتی ندارد.



عیاض گفته: فایده تفل برکت گرفتن از رطوبت و هوا و نفث برای مستقیم کردن رُقیه و ذکر است، مثل برکت گرفتن از آب غسل یا نوشتن ذکر و اسما.

در رؤیایها نیز گفته شده: «فلینفث» یعنی نفخ لطیف بدون بزاق، بنابراین تفل و بسق به معنای مجازی قابل حمل است.

اما تفاوت این است که در رُقیه هدف برکت گرفتن است و در رؤیای مکروه هدف دفع شیطان و نشان دادن استقذار او.

نووی درباره «فإنها لا تضره» گفته: یعنی الله این اعمال را سبب حفظ و سلامت از مکروه رؤیا قرار داده، همانطور که صدقه سبب حفظ مال می‌شود.

– نماز برای رجوع به الله و پناه بردن به او، و ایجاد عصمت از بدی‌ها و تکمیل رغبت است.

– تغییر حالت برای خوش بینی نسبت به تغییر حالتی که در آن بوده است.

نووی گفته است: باید بین این روایات جمع شود.

گفتم: من در هیچ یک از احادیث ندیدم که تنها به یک عمل اکتفا شده باشد. بله، مهلب اشاره کرده که استعاذه به الله برای دفع شر رؤیا کافی است و گویا این را از آیه قرآن گرفته است: «فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» اما با استعاذه تنها، نیاز به صحت جهت‌گیری (توجه قلب و نیت) هست و صرف گفتن استعاذه با زبان کافی نیست.

قرطبی در «المفهم» گفته: نماز همه این امور را جمع می‌کند؛ زیرا وقتی انسان می‌ایستد و نماز می‌خواند، پهلوی قبلی را تغییر می‌دهد، تف و نفث در وضو انجام می‌دهد، قبل از قرائت استعاذه می‌کند و سپس در نزدیک‌ترین حالت به الله دعا می‌کند، الله شر آن را با فضل و کرم خود دفع می‌کند.

در مورد استعاذه از شر رؤیا، اثر صحیحی از طریق ابراهیم النخعی نقل شده: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ إِذَا اسْتَيْقِظَ: أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنْ يَصِيبَنِي فِيهَا مَا أَكْرَهُ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ»



در مورد استعاذه از ترس و تهدید در خواب، مالک روایت کرده که خالد بن الولید به پیامبر گفت: «یا رسول الله، من در خواب می‌ترسم»، پیامبر فرمود: «قل أعوذ بکلمات الله التامات من شر غصبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وأن یحضرین».

نسائی نیز از طریق عمرو بن شعیب روایت کرده: خالد بن الولید در خواب مضطرب می‌شد و هنگام دراز کشیدن می‌گفت: «باسم الله». اصل روایت در ابوداود و ترمذی آمده و صحت آن تأیید شده است.

داوودی از عموم «إذا رأى ما يكره» استثناء کرده و گفته: در رؤیای صادقه این استعاذه لازم نیست، زیرا ممکن است آن رؤیا هشدار یا بشارت باشد. در هشدار، بخشی از آنچه ناخوشایند است رخ می‌دهد اما نباید اگر رؤیا صادق است، استعاذه را انجام داد.

ترمذی گفته: رؤیای صادقه حقیقتی است که خبر از حق می‌دهد؛ هم می‌تواند بشارت باشد، هم هشدار و توبیخ، تا انسان را برای کارهای نیک یاری کند. در امت‌های گذشته، رؤیا غالب بود، اما در این امت کمتر است به دلیل وفور وحی پیامبر و کثرت صدیقان و اهل یقین. بنابراین مردم به الهام و دریافت‌کنندگان الهام اکتفا کردند.

قاضی عیاض گفته: «خواب حسنه و صادقه» می‌تواند به دلیل زیبایی ظاهر یا صدق آن باشد، و «خواب ناپسند» به دلیل ظاهر بد یا تأویل بد است.

کتمان رؤیا اگرچه صادقه است، حکمت آن پنهان است؛ شاید برای جلوگیری از اضطراب و ترس زود هنگام بیننده باشد، زیرا تأویل ممکن است تأخیر داشته باشد. اگر کسی آن را بیان نکند، ترس اولیه کاهش می‌یابد و می‌تواند امیدوار باشد که یا تأویل خوشایندی دارد یا تنها رؤیای خواب و آشفته است.

استناد به جمله «ولا يذكرها على أن الرؤيا تقع على ما يعبر به» نشان می‌دهد که وهم و تصورات نفسانی تأثیر دارند، و اعمالی مانند تف و تغییر حالت برای دفع این وهم است. همچنین نهی از بیان رؤیای ناخوشایند به کسی که دشمن است و توصیه به بیان رؤیای خوشایند به کسی که دوست است، همین معنا را تأیید می‌کند.

در حدیث ابوسعید: «وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان»، ظاهر حصر است؛ یعنی رؤیای صادقه شامل هیچ چیز ناخوشایند برای بیننده نمی‌شود. این با مقابل‌سازی رؤیای بشارت با خواب و نسبت دادن خواب به شیطان تأیید می‌شود.



بر اساس این، رؤیای صادقه ممکن است بشارت یا هشدار باشد. هشدار غالباً شامل چیزی است که بیننده نمی‌پسندد، اما این به معنی وقوع مکروه نیست. قرطبی گفته: آن نوع رؤیا که شامل تهدید، ترس یا اضطراب است، مأمور به استعاذه از آن است زیرا تخیلات شیطان است. اگر بیننده صادقانه به الله پناه برد و اقدامات تف، تغییر حالت و نماز را انجام دهد، الله شر آن را دفع می‌کند و هیچ ضرری نمی‌رسد.

چیزهایی که گاهی بیننده در خواب می‌بیند اما در بیداری نمی‌یابد، یا تصورات قبلی پیش از خواب است، در دسته‌ای دیگر قرار دارد و نه ضرر دارد و نه نفع.^۱

شیخ ابوبکر الجزائری در شرح حدیث فوق، می‌نویسد: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا». مراد آنست که در خوابش چیزی ببیند که آن را دوست دارد به سبب آن که چیزی دیده که او را خوشحال و خرسند نموده، بداند که آن خواب از طرف خداوند است که به واسطه فرشته که وظیفه دار رؤیای صالحه است آن را به وی نشان داده است و همانا الله را ستایش کند که چیزی را به وی نمودار ساخته که خوشحالی و اطمینان خاطر او را فراهم ساخته است.

می‌فرماید: «وَلْيُحَدِّثْ بِهَا»؛ و آن را به دیگران باز گوید: یعنی به هرکسی که از برادران و دوستان خود که می‌خواهد قصه کند، زیرا بازگفتن آن سبب می‌گردد تا نتیجه خواب آن در حال یا در آینده واقع شود. می‌فرماید: «وَأِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَيْسَتْ مِنْ شَرِّهَا»؛ اگر غیر از این خوابی دید که او را بد می‌پنداشت همانا آن خواب از طرف شیطان است که باید از شر آن پناه بجوید، چه شیطان خواسته تا به این خواب او را اندوهگین و غمناک بگرداند، پس باید به الله از شر آن پناه بجوید و سه بار چنین بگوید: اله! از شر خوابی که دیدم به تو پناه می‌برم از این که در دین و دنیا برایم ضرری برساند. چون این کلمات را گفت: به فرمان الله ضرری متوجه حالش نمی‌گردد.

و نیز پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ». قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» از پیامبری به جز بشارت دهنده‌ها چیزی باقی نمانده است. یاران گفتند: بشارت دهنده‌ها چیست؟ فرمود: خواب، زیرا خواب برای کسانی که آن را دیده‌اند یا برایشان دیده شده است مژده نیکی را با خود دارد.

^۱ - فتح الباری.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: وقتی انسان می خوابد، روحش از کالبدش جدا می شود؛ اما این، مرگ یا وفات کوچک است. همان گونه که الله متعال می فرماید:

(وَهُوَ إِلَٰهٌ وَحْدٌ ۖ لَّيْلٌ لَّيْلٌ مَّا رَزَمُ ۖ أَلَا هَارٌ مُّحِبَّبٌ ۖ مُّحِبَّبٌ لِّ ۖ بَ ۖ أَل ۖ مِّنْ ۖ) [الأنعام: ۶۰]

و او ذاتی ست که شب هنگام شما را در مرگ خواب فرو می برد و از اعمالی که در روز انجام می دهید، آگاه است و سپس شما را در روز، بلند می کند تا مهلت مشخص به سرآید. و می فرماید:

(أَلَيْسَ ٱلنَّاسُ يَمُوتُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ يَحْيَوْنَ) [الزمر: ۴۲]

الله، جان ها را هنگام مرگشان می گیرد و نیز جانی را که نمرده، به هنگام خواب آن قبض می کند.

خواب، وفات یا مرگ کوچک است که در آن هنگام، روح از تن جدا می شود و به جایی که الله بخواهد، می رود. از این رو یکی از اذکار خواب این ست که می گوئیم: «اللَّهُمَّ بِكَ وَصَعْتُ جَنَبِي، وَبِكَ أَرْقَعُهُ، إِنَّ أَمْسَكَتَ نَفْسِي، فَأَغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».^(۱)

در هنگام خواب که روح از کالبد جدا می شود، انسان خواب می بیند؛ خواب بر سه گونه است: خواب نیک، خواب بد یا کابوس، و خواب بی معنا یا خوابی که نتیجه ی بازی و وسوسه ی شیطان یا مسایل روانی ست یا انگیزه های دیگری دارد.

نوع اول: خواب نیک، یعنی خوابی که انسان از آن خوشش می آید؛ خواب خوب از سوی الله ﷻ و نعمتی است که الله ﷻ به انسان عطا می کند و چیزی را که دوست دارد یا از آن خوشش می آید، در خواب به او نشان می دهد؛ زیرا انسان از دیدن چیزی که دوست دارد، سر حال و بانشاط می گردد. خواب نیک، بشارت یا مژده ای از سوی الله متعال است. به عبارت دیگر، خواب خوبی که مؤمن می بیند یا دیگران برایش می بینند، نوید یا مژده ای زود هنگام برای مؤمن به شمار می آید. از این رو پیامبر ﷺ فرمود: «از نبوت چیزی جز بشارت ها باقی

^(۱) ترجمه ی دعا: «یا الله! به نام تو پهلویم را بر زمین گذاشتم و به کمک تو آن را بلند می کنم. اگر جان مرا گرفتی، آن را بیاورم و بر آن، رحم بفرما. و اگر جانم را به کالبدم برگرداندی، آن را با آنچه که بندگان نیکوکار را حفاظت می نمایی، حفاظت کن».



نمانده است؛ یعنی خواب‌های خوبی که مؤمن، خود می بیند یا دیگران برای او می بینند. این، بشارت و نوید خیر است و از سوی الله ﷻ می باشد.

نوع دوم: خواب بد (خواب پریشان)؛ یعنی خوابی که انسان از آن خوشش نمی آید و از سوی شیطان است؛ شیطان، چیزهایی در خواب انسان می آورد که برای انسان، رنج آور است. دوایش، این ست که انسان از شر شیطان و از شر خواب بد، به الله پناه ببرد و خواب بد را برای کسی بازگو نکند و مشتاق تعبیر آن نباشد؛ زیرا برخی از مردم همین که خواب بدی می بینند، دوست دارند تعبیرش را بدانند؛ لذا نزد تعبیرکنندگان خواب می روند یا به کتاب‌های تعبیر خواب مراجعه می کنند تا تعبیر خوابشان را پیدا کنند. در صورتی که اگر خوابی را بد تعبیر کنند، چه بسا تعبیر آن، به واقعیت می پیوندد. اما اگر انسان از شر شیطان و خواب بدی که دیده است، به الله ﷻ پناه ببرد و خوابش را برای کسی بازگو نکند، خواب بد، زبانی برایش نخواهد داشت. یعنی به سادگی می توان از شر خواب بد نجات یافت؛ زیرا دارویش، آسان است. بدین سان که انسان، صبر نماید، خوابش را کتمان کند و از شر شیطان و از شر خواب یا اتفاقی که هنوز رخ نداده، به الله ﷻ پناه ببرد.

نوع سوم: خوابی ست که هدف و معنای روشنی ندارد و گاه نتیجه‌ی مسایل روانی ست؛ یعنی انسان به چیزی دل بستگی دارد و چون به آن فکر می کند، آن را در خواب می بیند. و گاه نتیجه‌ی وسوسه و بازی شیطان است؛ بدین معنا که شیطان، چیزهای بی معنایی به خواب انسان می آورد یا در خواب، به انسان نشان می دهد. چنان که شخصی به پیامبر ﷺ عرض کرد؛ ای رسول خدا! در خواب دیدم که سرم قطع شده بود و به سرعت روی زمین می غلتید و من به دنبالش می دویدم. پیامبر ﷺ به او فرمود: «لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ». یعنی: «بازی ای را که شیطان در خواب با تو کرده است، برای مردم بازگو نکن». چنین خوابی، بی معناست؛ چه معنا دارد که سر انسان قطع شود و آن گاه او به دنبال سر قطع شده اش که روی زمین می غلتد، بدود؟!

گاه انسان، خوابی درباره‌ی پدر، یا مادر یا برادر یا عمویش می بیند که ممکن است خواب معنادار و یا خوابی بی معنا و از سوی شیطان باشد؛ بدین سان که شیطان خودش را در خواب انسان به شکل کسی درآورد. البته همان گونه که در حدیث آمده است: شیطان نمی تواند خودش را شبیه پیامبر ﷺ بسازد و جرأت چنین کاری را ندارد. از این رو اگر انسان، کسی را در خواب ببیند و در دلش چنین بیاید که پیامبر ﷺ بوده است، ویژگی‌های شخصی را که در



خواب دیده، با ویژگی‌هایی که درباره‌ی پیامبر ﷺ روایت شده است، مقایسه کند؛ اگر مطابقت داشت، پیامبر ﷺ را در خواب دیده، و گرنه، آن چه دیده، اوهامی از سوی شیطان بوده است. چنان که بسیار پیش می‌آید که شخصی می‌گوید: پیامبر ﷺ را در خواب دیدم که چنین و چنان گفت یا این عمل را انجام داد؛ اما با بیان اوصاف و ویژگی‌های فردی که در خواب دیده است، روشن می‌گردد که این اوصاف و ویژگی‌ها، با ویژگی‌های پیامبر ﷺ هم‌خوانی ندارد؛ یعنی آن فرد، پیامبر ﷺ نبوده است. در چنین مواردی قاطعانه می‌گوییم: کسی که در خواب دیده‌ای، پیامبر ﷺ نبوده است.

اما اگر اوصافی که بیان می‌کند، با ویژگی‌های پیامبر ﷺ مطابقت داشت، پس، پیامبر ﷺ را خواب دیده است. باید دانست که امکان ندارد رسول خدا ﷺ به خواب کسی بیاید و چیزی بگوید که بر خلاف شریعت اوست؛ یعنی اگر کسی بیاید و بگوید: «پیامبر ﷺ را در خواب دیدم که چنین و چنان گفت»، اگر با شریعت محمدی در تعارض باشد، در دروغ بودنش، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و اگر ویژگی‌های شخصی که در خواب این فرد آمده، با ویژگی‌های پیامبر ﷺ مطابقت داشت، چنین نتیجه‌گیری می‌کنیم که این فرد، به دروغ ادعا می‌کند که پیامبر ﷺ را در خواب دیده است؛ لذا به سخنانش اهمیت نمی‌دهیم.

فوائد حدیث:

۱) رؤیای صالحه جزئی از چهل و شش جزء نبوت است، زیرا آغاز پیامبری آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - بر رؤیای صالحه بود و آن مدت شش ماه دوام کرد و بعد از آن در غار حراء حق برایش آشکار گردید، و ابتدای «سوره اقراراً باسم ربک»، نازل و تمام مدت نبوتش ۲۳ سال است که شش ماه آن خواب صالحه بود.

۲) تعبیر خواب گاهی به نزدیک ترین وقتی واقع می‌گردد و گاهی نیز به تأخیر می‌افتد، چنانکه یوسف - علیه السلام - به خواب دید: که یازده ستاره همراه خورشید و ماه برایش سجده کردند واقع نشد، مگر بعد از گذشت چهل سال.

۳) باید دانست که خواب‌ها دو نوع اند: خواب رحمانی و خواب شیطانی. آن خواب که رحمانی باشد آن را بازگویند و آنچه شیطانی است از شر آن به خدا پناه جویند و چیزی را از آن قصه نکنند.



۴ - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ

باب: رؤیا صالحه (خواب خوش) جزئی از چهل و ششمین جزء نبوت است.

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» این ترجمه آخرین احادیث باب است. به نظر می رسد که روایت دیگر با لفظ «رؤيا المؤمن» بر این روایت محدود شده است. این ترجمه در نسفی ذکر نشده و احادیش در باب قبلی آمده است، که در آن پنج حدیث ذکر شده است.

٦٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيْتُهُ بِالْإِمَامَةِ - عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ » . وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

ترجمه: از یحیی بن ابی کثیر روایت است و او را به نیکی ستوده و گفت: در یمامه او را ملاقات کردم که از پدرش از ابوسلمه از ابوقتاده از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می کرد که فرمود: «رؤیای صالحه، از جانب الله است، و خواب ناخوش از جانب شیطان است، پس اگر کسی خواب ناخوش ببیند، باید از آن به الله پناه بجوید و به سوی چپ خود آب دهن بیفکند، همانا آن خواب او را زبان نمی رساند».

توضیح: قوله «حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته بالإمامة»؛ این لفظ بیشتر منابع است. در روایت القابسی بعد از جمله «خيرا» آمده: «قال لقيته بالإمامة» و فاعل «أثنى» مسدد است که به صورت حال آمده؛ یعنی او در هنگام نقل حدیث، ثنا گفته است. همچنین اسحاق بن ابی اسرائیل در روایت خود از طریق اسماعیلی گفته: «حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وكان من خيار الناس وأهل الورع والدين».

قوله «عن أبيه» اشاره به سند قبلی دارد. در روایت اسحاق بن ابی اسرائیل بعد از ذکر مسیر ابی سلمه آمده: «وحدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مثل حديث أبي سلمة»

و این روایت مشابه آنچه در «صفة إبليس» از طریق أوزاعي نقل شده، است.



ابو نعیم در المستخرج از مسیر ابی خلیفه از مسدد همانند روایت بخاری نقل کرده و از مسیر ابراهیم حربی از مسدد گفته که به جای ابی قتاده، ابی هریره ذکر شده است. ابن عدی هم از روایت اسحاق بن ابی اسرائیل این سند تا ابی سلمه آورده و در بعضی جاها ابی قتاده و در برخی ابی هریره ذکر شده است.

عبید الله بن یحیی بن ابی کثیر هم از پدر خود از ابی سلمه از ابی هریره حدیث «رؤیا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» را نقل کرده است که مسلم آن را آورده است.

قوله «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم» شرحش در باب قبلی آمده است. اسماعیلی گفته: این حدیث به این باب مربوط نیست و زرکشی هم گفته: ورود آن در این باب بی وجه است، بلکه مربوط به باب قبلی است.

با این حال، وجه ورود آن در این ترجمه این است که رؤیای صالحه بخشی از نبوت است، زیرا از جانب الله است، در حالی که رؤیای شیطانی جزو نبوت نیست. بخاری نیز به برخی طرق از ابی سلمه از ابی قتاده اشاره کرده است.^۱

٦٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ» .

ترجمه: «عباده بن صامت می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: رؤیای انسان مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء نبوت و پیامبری است».

توضیح: قوله «حدثنا غندر» اشاره به محمد بن جعفر دارد.

قوله «عن أنس» در روایت احمد از محمد بن جعفر: «سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة»؛ این روایت سوم از حدیث انس است و اختلافاتی با روایت قتاده دارد.

قوله «ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم» یعنی بدون واسطه. روایت ثابت بعد از پنج باب از طریق عبد العزیز بن المختار آمده است: «من رأى في المنام فقد رأى» و در آن «رؤيا المؤمن» نیز ذکر شده است. مسلم آن

^۱ - فتح الباری.



را از طریق شعبه از ثابت روایت کرده است. بزار هم آن را آورده و گفته که تنها شعبه از ثابت نقل کرده است.

روایت حمید توسط احمد از محمد بن ابی عدی متصل است و متن آن مانند روایت قتاده است. روایت اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحه و روایت شعیب نیز مشابه آن است و هر دو صحیح هستند.^۱

۶۹۸۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ» . رَوَاهُ ثَابِتٌ وَحَمِيدٌ وَاسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: رؤیای مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء از نبوت و پیامبری است».

توضیح: حدیث ابی هریره از طریق زهری از سعید بن المسیب، لفظ آن مانند قتاده است. مسلم آن را نقل کرده و در ابتدا برای تأکید اضافه کرده است. از طریق ابی صالح از ابی هریره و از طریق ابی سلمه و همام، هر دو از ابی هریره با لفظ «رؤیا الرجل الصالح» به جای المؤمن روایت شده است.

۶۹۸۹ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ» .

ترجمه: «ابوسعید - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: رؤیای مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء از نبوت و پیامبری است».

توضیح: حدیث ابی سعید از روایت ابن ابی حازم و الدراوردی است؛ نام هر یک از آنان عبد العزیز است. نام ابی حازم، سلمه بن دینار و نام پدر الدراوردی محمد بن عبید است. استادشان معروف به ابن الهاد است و همه راویان مدنی هستند و متن حدیث همانند ترجمه فوق است.

^۱ - همان.



قوله «من النبوة» برخی مفسران گفته‌اند که این عبارت در تمام طرق به همین شکل آمده و به جای آن «من الرسالة» ذکر نشده است. منظور آن است که رسالت از نبوت برتر است، زیرا شامل ابلاغ احکام به مکلفان می‌شود، در حالی که نبوت مجرد اطلاع بر برخی غیبه‌هاست و ممکن است برخی پیامبران شریعت پیامبر پیشین را تصدیق کنند، اما حکم جدید مخالف آن نیاورند.

از این رو، گفته شده هرگاه کسی پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ببیند و حکمی مخالف حکم شرع مشاهده کند، آن حکم مشروع نیست و لازم نیست آن را ابلاغ کند. این مسئله در شرح حدیث «من رآنی فی المنام فقد رآنی» مفصل بیان خواهد شد.^۱

۵ - باب الْمُبَشِّرَاتِ

باب: مبشرات

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله «باب المبشرات» جمع مبشرة به معنای بشارت است. در قرآن نیز آمده: «لهم البشرى في الحياة الدنيا» که منظور رؤیای صالح است. این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده و حاکم صحت آن را تایید کرده است از طریق ابی سلمه بن عبد الرحمن از عباد بن الصامت، و راویان آن معتبر هستند، هرچند ابی سلمه مستقیماً از عباد نشنیده است.

ترمذی همچنین روایت دیگری از ابی سلمه آورده: «نبئت عن عباد». احمد، اسحاق و ابو یعلی نیز از طریق عطا بن یسار از مردی اهل مصر از عباد روایت کرده‌اند. ابن ابی حاتم از پدرش نقل کرده که این مرد شناخته شده نبوده است. ابن مردویه نیز از ابن مسعود روایت کرده است. در باب نیز احادیثی از جابر، ابی هریره و عبد الله بن عمرو نقل شده است.

٦٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ ». قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ » .

^۱ - همان.



ترجمه: ابوبهریره - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - می فرمود: «از نبوت، چیزی بجز بشارت ها، باقی نمانده است». صحابه پرسیدند: بشارتها چه هستند؟ فرمود: «خواههای خوب».

توضیح: قوله «لم یبق من النبوة إلا المبشرات» ظاهراً به معنی آینده است (یعنی دیگر باقی نمانده)، و برخی گفته اند که منظور آن زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم است. لام در «النبوة» به معنی عهد و نبوت است. معنی آن این است که بعد از نبوت اختصاصی پیامبر، تنها مبشرات باقی مانده است که منظور رؤیا است.

در حدیث عایشه و ابن عباس آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در دوران بیماری که در آن وفات یافت، فرمود: «إنه لم یبق من مبشرات النبوة إلا الرؤیا الصالحة یراها المسلم أو تری له». نسائی نیز از زفر بن صعصعة روایت کرده: «لیس یبقی بعدی من النبوة إلا الرؤیا الصالحة» که تأیید تفسیر اول است.

ظاهر استثناء و همچنین آنچه پیش تر ذکر شد، نشان می دهد که رؤیا بخشی از نبوت است، اما به معنای واقعی نبوت نیست، بلکه تشبیهی برای نشان دادن اهمیت رؤیاست، مانند اینکه بخشی از اذان، نماز یا قرائت قرآن بخش از عمل است اما هویت کامل آن را ندارد. حدیث ام کرز نیز آمده: «ذهب النبوة وبقیت المبشرات» که احمد، ابن ماجه، ابن خزیمه و ابن حبان آن را روایت کرده اند. همچنین احمد از عایشه و طبرانی از حدیث حذیفه بن اسید و ابو یعلی از حدیث انس روایت کرده اند: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبی ولا رسول بعدی ولكن بقیة المبشرات».

پرسیده شده: مبشرات چیست؟ پاسخ این است: رؤیای صالح مؤمنان بخشی از نبوت است. مهلب گفته: تعبیر «المبشرات» به این علت است که برخی رؤیاها هشداری است و الله آن را برای آماده سازی مؤمنان پیش از وقوع امور نشان می دهد.

ابن تین گفته است: معنی حدیث این است که وحی با وفات من قطع می شود و آنچه از آن باقی می ماند، رؤیا است. در پاسخ، الهام را نیز می توان ذکر کرد، زیرا در آن خبری از امور آینده وجود دارد و برای انبیاء نسبت به وحی مانند رؤیا است و برای غیر انبیاء نیز اتفاق می افتد، همان طور که در حدیث پیشین درباره مناقب عمر آمده: «قد کان فیمن مضی من الأمم محدثون» و محدث به فتح دال به معنای الهام بخش نیز آمده است. بسیاری از اولیا نیز درباره



امور غیبی خبر داده‌اند و همان‌طور شده است. پاسخ این است که استثنا در رؤیا به این دلیل است که شامل همه مؤمنان می‌شود، برخلاف الهام که مختص برخی است و اگرچه مختص است، نادر است. رؤیا به این جهت ذکر شده که شمول و تکرار آن بیشتر است، و اشاره به این دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فَإِنْ يَكُنْ». دلیل ندرت الهام در زمان پیامبر و فراوانی آن بعد از ایشان، غالب بودن وحی در بیداری و قصد نشان دادن معجزات است، بنابراین برای غیر ایشان در زمانش چیزی از الهام رخ نمی‌داد. پس از قطع وحی با وفات ایشان، الهام برای کسانی که الله برگزیده بود اتفاق افتاد تا از اشتباه و تردید جلوگیری شود و انکار آن با وجود مشهور بودنش، از سر لجاجت است.^۱

۶ - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى (يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) . فَاطِرُ الْبَدِيعِ وَالْمُبْتَدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ ، مِنَ الْبَدِءِ بَادِئٌ .

باب: رؤیای یوسف

وقول الله عزوجل: «آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر (عزیزم)، همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم که برایم سجده می‌برند!» * گفت: فرزندم! خوابت را برای برادرانت بیان مکن که برای توبداندیشی می‌کنند، بی گمان شیطان دشمن

^۱ - همان.



آشکار انسان است. * و بدینسان پروردگارت تو را بر می گزیند و تعبیر خوابها را به تو می آموزد و نعمت خود را بر تو و خاندان یعقوب کامل می کند همانطور که پیش از این بر پدران ابراهیم و اسحاق کامل نمود. بی گمان پروردگارت دانا و حکیم است. [یوسف: ۴-۶]

وقول الله عزوجل: «و پدر و مادرش را بر تخت نشاند، و همه آنان برای او سجده کُنان به زمین افتادند، و گفت: پدر! این تعبیر خوابی است که قبلاً دیده بودم و پروردگارم آن را راست و درست گرداند، و به راستی الله وقتی که از زندان رهایم نمود، و شما را پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم اختلاف افکنده بود از صحرا باز آورد، در حق من نیکی ها کرد. به راستی پروردگارم هر چه بخواهد سنجیده و دقیق انجام می دهد، بی گمان او دانای حکیم است. * پروردگارا! (بهره ای بزرگ) از فرمانروایی به من داده ای، و مرا از معنی سخنان کتاب های آسمانی و تعبیر خوابها آگاه ساخته ای، ای پدید آورندهی آسمان ها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق بگردان. {۱۰۱}» [یوسف: ۱۰۰-۱۰۱]

ابوعبدالله گفته است: کلمات: فاطر، والبدیع، والمبدع والباری، والخالق، یک معنی دارد. ابوعبدالله گفت: من البدو، که در آیه آمده، یعنی: بادیه (بیابان).

توضیح: قوله «باب رؤیا یوسف»: چنین ذکر شده است. نسفی آورده: «یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحمن». و در آیه «إِذَا قَالَ يَوْسُفُ لِأَيِّمِهِ» تا «علیم حکیم» مانند روایت ابی ذر و نسفی ذکر شده و در روایت کریمه، کل آیات آورده شده است. قوله «وقال يا أبت هذا تأويل رؤيائي من قبل قد جعلها ربى حقا - وألحقتني بالصالحين» نیز همانند روایت ابی ذر و نسفی آمده است. منظور از «تأویل رؤیای» همان رؤیای ذکر شده است؛ ستارگان، خورشید و ماه در حال سجده برای او بودند. وقتی پدر و برادرانش به مصر رسیدند و نزد او رفتند و به مقام سلطنتش وارد شدند و برای او سجده کردند، این عمل در شریعت شان مباح بود، بنابراین تأویل رؤیا در سجده و حقیقت سجده تحقق یافته است یا اینکه این فقط به معنای خضوع و احترام بوده است؛ نظر اول معتبرتر است.

ابن جریر آن را با سند صحیح از قتاده روایت کرده که در «وخرؤا له سجدا» گفته است: «این تحیت میان شما بود، الله این امت را به تحیت اهل بهشت بهره مند ساخت». و در لفظ



دیگر آمده: «تحتیت مردم در آن روز این بود که برخی به برخی سجده کنند». ابن اسحاق، ثوری و ابن جریج نیز به همین نحو نقل کرده‌اند. طبری گفته: آن‌ها این کار را به عنوان عبادت انجام نمی‌دادند، بلکه برای احترام بود.

مدت بین رؤیا و تعبیر آن مورد اختلاف است:

- طبق روایت سلمان فارسی: چهل سال
- طبری از طریق حسن بصری: ۸۰ سال یا ۸۳ سال
- از طریق قتاده: ۳۵ سال
- ثعلبی از ابن مسعود: ۹۰ سال
- کلبی: ۲۲ سال یا ۷۷ سال
- ابن اسحاق: ۱۸ سال (نظر اول قوی‌تر است).

قوله «فاطر و البدیع و المبدع و البارئ و الخالق واحد»: برخی آن را با راء در «بارئ» ذکر کرده‌اند و برای ابی ذر و اکثر روایان با دال در «بادئ» جایگزین راء شده است. برخی مفسران گفته‌اند درست «راء» است و دال وهمی است. در برخی طرق نام‌های حسنی نیز «المبدئ» آمده است.

در سوره عنکبوت آمده: «أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ» که در مورد اول، اسم فاعل «مبدئ» و در دوم «بادئ» است، هر دو زبان‌های رایج هستند. بخاری این را به عنوان توضیح «فاطر السماوات والأرض» آورده است و مقصود او بیان معنای «فاطر» بوده است، نه یکپارچگی دقیق مفاهیم.

فراء گفته است که «فاطر، خلق و فلق» قبل از باب رؤیا الصالحین به یک معنا بوده‌اند. قوله «قال أبو عبد الله: من البدء و بادئه»: در اصل با همزه ضبط شده و با واو برای عطف در روایت ابی ذر آمده است. مقصود این است که فاطر به معنای آغازگر آفرینش است، یعنی آغازگر خلق، و معنی آن «بادئ» است و الله عالم است.^۱

۷ - باب رؤیا إبراهيم علیه السلام

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا

^۱ - همان.



أَسْلَمًا وَتَلَّهُ لَلْجَبِينِ * وَتَادِيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمَ * قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . قَالَ مُجَاهِدٌ (أَسْلَمًا) سَلَمًا مَا أَمَرَا بِهِ . (وَتَلَّهُ) وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ .

باب: رؤیای ابراهیم علیه السلام

و فرموده الله عزوجل: و وقتی که (فرزندش) به سَنی رسید که (می توانست با او به تلاش ایستد، گفت: فرزندانم! من در خواب دیده ام که من (دارم) سر تو را می برم، پس بنگر که نظرت چیست؟ گفت: ای پدر! آنچه را فرمان می یابی انجام بده - اگر الله بخواهد مرا - از شکیبایان خواهی یافت. * هنگامیکه (پدر و پسر) هردو گردن نهادند و (ابراهیم) فرزندش را به طرف روی، بر زمین خواباند. * و او را ندا دادیم که ای ابراهیم! * به درستی که خواب (خود) را راست گرداندی بی گمان ما این گونه به نیکوکاران جزا می دهیم. «

[صافات: ۱۰۲ - ۱۰۵]

مجاهد گفته است: کلمه اسلما (که در آیه آمده است) یعنی: هردو تسلیم شدند که بدانچه امر شده بودند، انجام دهند. و تله (که در آیه آمده) یعنی: روی او را بر خاک نهاد.

توضیح: گفته شده: «باب رؤیای ابراهیم علیه السلام»؛ این عبارت در روایت ابوذر آمده و در سایر نقلها لفظ «باب» حذف شده است.

و گفته شده: «وقوله عزوجل: فلما بلغ معه السعی ... نجزی المحسنین»؛ این نیز در روایت ابوذر آمده و در نسفی حذف شده است و در روایت کریمه همه آیات را ذکر کرده است.

گفته اند که ابراهیم نذر کرده بود: اگر الله به او از ساره فرزندی عطا کند، او را قربانی کند. در خواب دید که باید به نذر خود عمل کند. ابن ابی حاتم از سدی نقل کرده است که ابراهیم به اسحاق گفت: «با هم برویم تا قربانی کنیم» و طناب و چاقو برداشت و با او حرکت کرد. وقتی در میان کوه ها رسید، گفت: «پسر، قربان تو چیست؟» اسحاق پاسخ داد: «ای پدرم، من هستم، چون در خواب دیدم که مرا ذبح می کنی.»

ابراهیم گفت: «طنابم را محکم کن تا لرز نکنم و لباس هایم را جمع کن تا خونم روی آن نریزد و ساره ناراحت نشود.» سپس چاقو را روی گردن کشید تا کار آسان تر شود. ابراهیم چنین کرد و با گریه چاقو را بر گردن خود کشید، اما ضربتی از سوی الله روی گردنش ایجاد شد که یک صفحه مسی روی پیشانی و پشت گردنش افتاد.



به همین دلیل آمده: «فلما أَسْلَمَا وتله للجبين ونودی أن یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا»؛ وقتی به اطاعت کامل رسیدند و پیشانی‌ها به زمین گذاشته شد، ندا آمد که «ای ابراهیم، روایت راست بود». سپس دید که یک بره است و فرزندش رها شد. سدی این روایت را چنین ذکر کرده و احتمال دارد آن را از برخی اهل کتاب گرفته باشد.

ابن ابی حاتم نیز با سند صحیح از زهری از القاسم نقل کرده که: ابوهیره و کعب جمع شدند و ابوهیره از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نقل کرد که برای هر پیامبری دعای مستجاب وجود دارد. کعب پرسید: «آیا درباره ابراهیم خبر ندهم؟ وقتی دید که می‌خواهد فرزندش اسحاق را ذبح کند، شیطان گفت: اگر اینان را در این لحظه فریب ندهم، هرگز نخواهم توانست.» سپس به ساره رفت و پرسید: «ابراهیم با فرزندت کجا رفت؟» ساره گفت: «به حاجتش رفت.» اما شیطان گفت: «نه، او آمد تا او را ذبح کند، گویی که پروردگارش او را دستور داده است.»

سپس ابراهیم مواجه شد، اما شیطان نادیده گرفته شد و ناامید شد که فرزندش اطاعت نکند. روایت‌های مشابهی از طریق سعید و قتاده آمده است که در آن گفته شده: ابراهیم راه به قربانگاه بسته شد، جبرئیل به او دستور داد که هفت سنگ بر هر آتشگاه بیندازد و شیطان پس زده شد. اسماعیل پیراهن سفیدی بر تن داشت و پیشانی‌اش آماده قربانی بود. آنگاه ندا آمد که «ای ابراهیم، روایت راست بود» و وقتی نگاه کرد، دید که یک بره سفید با شاخ‌های درشت است که ذبح شد.

ابن اسحاق نیز در «المبتدأ» از ابن عباس چنین نقل کرده و افزوده: قسم به کسی که جانم در دست اوست، این نخستین اسلام بود و سر بره به شاخ‌هایش در میزاب کعبه آویزان بود.

ابن احمد هم از عثمان بن ابی طلحه نقل کرده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به او دستور داد تا شاخ‌های بره را هنگام ورود به خانه دفن کند.

این روایات از قوی‌ترین دلایل کسانی است که می‌گویند ذبیح اسماعیل بود. ابن ابی حاتم و دیگران نیز از عباس، ابن مسعود، علی و ابن عباس، و از أحنف، ابن میسره، زید بن أسلم، مسروق، سعید بن جبیر، عطاء، شعبی و کعب الأحبار نقل کرده‌اند که ذبیح اسحاق بود. از ابن عباس در مشهورترین دو روایتش و از علی در یکی از روایت‌ها و همچنین از ابوهیره، معاویه، ابن عمر، ابی طفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، شعبی، مجاهد، حسن،



محمد بن کعب، ابی جعفر باقر، ابی صالح، ربیع بن انس، ابی عمرو بن علاء و عمر بن عبدالعزیز و ابن إسحاق روایت شده که ذبیح اسماعیل بوده است.

این نکته با حدیث «أنا ابن الذبیحین» که در «الخلعیات» از روایت معاویه آمده نیز تأیید می شود.

ابن القیم در «الهدی» به این استدلال استناد کرده و شیخ تقی الدین السبکی نیز در قرآن چنین دلیلی یافته است، از جمله آیات: «وإني ذاهب إلى ربي سيهدين ... إني أرى في المنام أني أذبحك» و «و امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ... وهذا بعلي شيخا».

وجه استفاده از این آیات آن است که این دو داستان در زمان های مختلف روی داده اند: داستان نخست مربوط به ابراهیم هنگام هجرت از سرزمین قومش و در آغاز امر است که از الله طلب فرزند می کند (و به او بشارت فرزند صبور داده می شود). سپس در ادامه وقتی که ابراهیم پیر شده و انتظار فرزند کم شده بود، فرشتگان به او بشارت اسحاق را دادند، بنابراین ذبیح نخستین احتمالاً اسماعیل است و در تورات نیز آمده که اسماعیل بزرگتر از اسحاق بوده است.

ابن حجر می گوید: این استدلال خوب است و من آن را پسندیده و به آن استناد می کنم، هرچند در سوره ابراهیم آمده: «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر إسماعیل وإسحاق»، که نشان می دهد اسماعیل در آغاز امر به ساره داده شده و این با داستان هجرت هاجر و تولد اسماعیل هماهنگ است. ساره از تولد هاجر و اسماعیل حسادت داشت و سپس اسحاق به دنیا آمد. این نکات مفصلاً توسط ابن إسحاق در «المبتدأ» و توسط طبری در تاریخش ذکر شده است.

ابن طبری از طریق السدی روایت کرده است که: ابراهیم از سرزمین قومش پیش از شام حرکت کرد و ساره، دختر پادشاه حران، را دید و او به ابراهیم ایمان آورد و ازدواج کرد. وقتی به مصر رسید، الله هاجر را به او عطا کرد و ساره او را به ابراهیم بخشید. ساره از تولد فرزند بازماند و ابراهیم از الله خواسته بود که فرزندی صالح به او بدهد، اما الله اجابت را تا زمان پیر شدن او به تأخیر انداخت. وقتی ساره دید ابراهیم با هاجر هم بستر شده است، از اینکه فرزندی از دست داده بود، غمگین شد.



سپس داستان آمدن فرشتگان به ابراهیم به خاطر نابودی قوم لوط و بشارت آنها به تولد اسحاق ذکر شده است. به همین دلیل ابراهیم گفت: «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر إسماعیل وإسحاق». گفته اند فاصله زمانی میان تولد اسماعیل و اسحاق سه سال بوده و برخی گفته اند چهارده سال. نکته پیشین که داستان ذبیح در مکه رخ داده، دلیل قوی ای است بر اینکه ذبیح اسماعیل بوده، زیرا ساره و اسحاق در آن زمان در مکه نبودند. الله عالم است. در ادامه آمده است: مجاهد گفته: «أُسْلَمَا سَلَمَا مَا أَمْرُ بِهِ» و «تله» یعنی صورت خود را بر زمین گذاشت. فریابی در تفسیر خود گفته: و رقاء از ابن اُبی نُجیح از مجاهد نقل کرده که در «فلما أُسْلَمَا» منظور «سَلَمَا مَا أَمْرُ بِهِ» است.

در جمله «وتله للجبین» یعنی: صورتش را بر زمین گذاشت و گفت: «مرا ذبح نکن وقتی به صورتم نگاه می کنی، مبادا بر من رحم نکنی.» ابن اُبی حاتم از طریق سدی گفته «فلما أُسْلَمَا» یعنی تسلیم امر الله شدند. از طریق ابی صالح آمده: با هم به یک امر توافق کردند. از طریق قتاده: ابراهیم خود را تسلیم امر الله و اسحاق خود را تسلیم امر پدر کرد. از طریق ابی عمران الجونی: «تله للجبین» یعنی پیشانی اش را بر زمین گذاشت.

توجه: این ترجمه و ترجمه قبلی، در هیچ کدام حدیث مسند وجود ندارد، بلکه تنها به قرآن استناد شده و نمونه های مشابه دیگری نیز دارند.

کرمانی گفته: در هر دو داستان، سفیدی وجود داشته که به آن حدیثی مطابق با آن را می توان پیوست.^۱

۸ - باب التَّوَّاطُّؤُ عَلَى الرَّؤْيَا

باب: متفق شدن افراد بر دیدن خواب

توضیح: حافظ می گوید: «باب التَّوَّاطُّؤُ عَلَى الرَّؤْيَا» یعنی توافق گروهی بر یک موضوع، حتی اگر عبارت هایشان متفاوت باشد.

٦٩٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ أَنَسًا أَرَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ

^۱ - فتح الباری.



الأواخر ، وَأَنَّ أَنَسًا أَرَوَا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اتَّمِسُّوهَا فِي السَّبْعِ الْآخِرِ » .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: تنی چند [از اصحاب] شب قدر را در هفته آخر (رمضان) نموده شدند و تنی چند در دهه آخر نموده شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آنرا در هفته آخر جويا شوید».

توضیح: در مورد کسانی که شب قدر را در هفت شب آخر رمضان دیده‌اند، در روایت کشمیهنی واژه «ناس» به صورت «ناسا» آمده است.

«أَرَوَا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ»؛ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «آن را در هفت شب آخر جستجو کنید». این روایت از طریق سالم بن عبدالله بن عمر آمده است. همچنین در کتاب «الصيام» از طریق مالک از نافع نقل شده، اما واژه «أَرَى رُؤْيَاكُمْ تَوَاطُّاتٌ فِي السَّبْعِ الْآخِرِ» آمده و جمله وسطی ذکر نشده است. اسماعیلی به این عبارت اعتراض کرد، زیرا با «تَوَاطُّو» سازگار نبود. حدیث التَوَاطُّو چنین آمده: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطُّاتٌ عَلَى الْعَشْرِ الْآخِرِ».

ابن حجر می‌گوید: بخاری به لفظ «تَوَاطُّو» اکتفا نکرده، بلکه منظور او توافق بوده که عام است، چه لفظاً باشد چه معنأً. زیرا هفت شب آخر شامل افراد ده شب آخر نیز می‌شود. وقتی گروهی گمان کردند شب قدر در ده شب است و گروهی در هفت شب آخر، به نوعی توافق کردند و پیامبر آنها را به جستجوی هفت شب آخر دستور داد تا هر دو گروه بر آن توافق کنند و این برای آنها آسان‌تر بود. بخاری معمولاً سبک پنهان و مختصر را ترجیح می‌دهد.

حدیث مذکور پیش‌تر در کتاب «قیام اللیل» از طریق ایوب از نافع از ابن عمر نقل شده است: «رَأَيْتُ...» و در آن آمده: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطُّاتٌ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ». از این حدیث استفاده می‌شود که توافق گروهی بر یک رؤیا دلالت بر صحت و درستی آن دارد، همان‌طور که قدرت خبر از توارد اخبار گروهی به دست می‌آید.^۱



٩ - باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَّانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّى أَرَانِى أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ
الْآخَرُ إِنِّى أَرَانِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثًا بَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
الْمُحْسِنِينَ * قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَآتِكُمَا بَتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىْ إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرَكَ بِاللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *
يَا صَاحِبِى السَّجَنَ أَرَى أَبَآبَ مُتَفَرِّقُونَ) وَقَالَ الْمُضْطَلُّ لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ اللَّهِ (
أَرَى أَبَآبَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكُمْ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَا صَاحِبِى
السَّجَنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ * وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِى عِنْدَ
رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ * وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّى
أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خَضَرٌ وَأَخْرَ يَابَسَاتٍ يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ افْتُونِى فِى رُؤْيَاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ * قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ * وَقَالَ الَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمْتٍ أَنَا أَنْبِئُكُمْ
بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ افْتِنَا فِى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خَضَرٌ وَأَخْرَ يَابَسَاتٍ لَعَلِّى أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِى سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ
يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِتُونَ * ثُمَّ
يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ * وَقَالَ الْمَلِكُ افْتُونِى بِهِ
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ) - (وَادَّكَرَ) افْتَحَلَ مِنْ ذِكْرٍ ، (أَمْتٍ)
قَرْنٍ وَتَقَرَّ أَمَّهُ نِسْيَانٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (يَعْصِرُونَ) الْأَعْنَابُ وَالذَّهْنُ . (تَحْصِتُونَ)
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَّانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّى أَرَانِى أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ
الْآخَرُ إِنِّى أَرَانِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثًا بَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
الْمُحْسِنِينَ * قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَآتِكُمَا بَتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىْ إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ * وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرَكَ بِاللَّهِ



مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ *
يَا صَاحِبِي السَّجْنَ أَرِيَابَ مُتَمَرِّقُونَ (وَقَالَ الْمُضْطَلُّ لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ اللَّهِ)
أَرِيَابَ مُتَمَرِّقُونَ خَيْرَ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ
سَمَّيْتُمُوهَا أَتَشْعُرُونَ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَزَلَّ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَا صَاحِبِي
السَّجْنَ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
قَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ * وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ
رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ * وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي
أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُ لِرُؤْيَايَا تَعْبُرُونَ * قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ * وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَرٍ أَنَا أَنْبَأُكُمْ
بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ * ثُمَّ
يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ * وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ . (وَادَّكَرَ) افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ ، (أَمَرٌ)
قَرْنٌ وَتَقَرَّرَ أَمْرُهُ نِسْيَانٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (يَعْصَرُونَ) الْأَعْنَابُ وَالذُّهْنُ . (تَحْصِنُونَ)
تَحْرُسُونَ .

باب: خواب دیدن زندانیان و فساد پیشگان و مشرکان

قول الله عزوجل: «و دو جوان با او وارد زندان شدند، یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم، و دیگری گفت: من در خواب دیدم که بر سر خویش نانی برداشته ام که مرغان از آن می خورند، ما را از تعبیر آن با خبر کن که تو را از زمره نیکوکاران می بینیم. * یوسف گفت: پیش از آنکه غذایتان به شما برسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت، این (تعبیر خواب) که به شما می گویم از چیزهایی است که پروردگار به من آموخته است. به راستی که من آیین قومی را که به الله ایمان نمی آورند و به آخرت نیز بی باورند ترك گفته ام.»



و از آنین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام، ما را نسزد که چیزی را شریک الله کنیم، این فضل الله بر ما و مردم است ولی بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. *
 زندانی من! آیا خدایان گوناگون بهترند یا خدایی یگانه (و) چیره؟ * به جای او نمی پرستید مگر نام هایی را که شما و پدرانتان نهاده اید، الله (هیچ) دلیل و برهانی بر (صحت) آنان نفرستاده است. فرمانروایی از آن الله است و فرمان داده که جز او را نپرستید، این است دین راست و استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند. * ای دورفیق زندانی من! اما یکی از شما به سرور خود شراب خواهد نوشاند، و اما دیگری به دار زده می شود و پرندگان از سرش خواهند خورد. امری که درباره آن پرستش می کردید قطعی و حتمی است. * و به یکی از آن دو که می دانست رهایی می یابد، گفت: مرا در نزد سرورت یاد کن، پس شیطان از یادش بُرد که پروردگارش را یاد کند، بنابراین چند سالی در زندان ماند. * و پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو چاق را دیدم که هفت گاو لاغر آنها را می خوردند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک دیگر را دیدم. ای بزرگان! اگر خوابها را تعبیر می کنید نظر خود را درباره خوابم بیان دارید. * گفتند: (این خوابها از زمره) خوابهای پریشان است و ما از تعبیر آن آگاه نیستیم. * و کسی که از آن دو نفر نجات پیدا کرده بود بعد از مدتها به یاد آورد (و) گفت: من شما را از تعبیر آن با خبر می کنم، مرا بفرستید. * ای یوسف! ای بسیار راستگو! درباره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند، و (درباره) هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک به ما پاسخ ده تا اینکه من به سوی مردم برگردم، امید است آنان بدانند. * گفت: هفت سال پیاپی کشت کنید و آنچه را که درو نمودید جز اندکی که می خورید در خوشه خود نگاه دارید. * پس از آن، هفت سال سخت درمی رسد که آنچه را به خاطرشان اندوخته اید از میان بر می دراند مگر اندکی از آنچه که انبار می کنید. * سپس بعد از آن (سالهای خشک و سخت) سالی می آید که به مردم (در آن سال) باران می رسد، و در آن شیره (انگور و زیتون و دیگر میوه ها) را می فشرند. * و پادشاه گفت: یوسف را پیش من آورید، هنگامی که فرستاده نزد او آمد، گفت: پیش سرورت باز گرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست هایشان را بریدند چه بود؟ و به راستی که پروردگارم به مکر آنان داناست». [یوسف: ۳۶ - ۵۰]



کلمه‌ی ودکر، از باب افتعل از ذکر مشتق است، یعنی یاد آوردن. کلمه‌ی اُمّت، به معنای قرن است. و امه خوانده می‌شود: یعنی: فراموشی. و ابن عباس گفت: کلمه‌ی یعصرون: فشردن انگور، و روغن است کلمه: تحصنون: نگاه داشتن است.

توضیح: ابن حجر می‌گوید: مورد «باب رؤیا اهل السجون والفساد والشّرك» آمده است: پیش‌تر اشاره شد که رؤیای صحیح غالباً به اهل صلاح اختصاص دارد، اما ممکن است برای غیر ایشان نیز رخ دهد. در روایت ابوذرّ به جای «الشّرك»، واژه «الشراب» آمده است، یا با فتح و یا با ضمّ معجمه و تشدید جمع شارب، و مراد از آن شربت حرام است. این واژه به اهل فساد هم متصل شده است، زیرا تعبیر خاص به عام عطف شده است و زندانی شامل کسانی است که ممکن است فاسد یا صالح باشند. علما گفته‌اند: اگر کافر یا فاسق رؤیای صالح ببیند، ممکن است بشارت هدایت به ایمان، توبه یا انذار از باقی ماندن بر کفر و فسق باشد. همچنین ممکن است برای کسانی از اهل فضل که به او نسبت داده می‌شود رخ دهد، یا نشانه رضایت او به وضع فعلی باشد که از ابتلاء، غرور و مکر است و الله از آن برحذر می‌دارد.

در مورد «وقوله تعالی: ودخل معه السجن فتيان ... ارجع إلى ربك» نیز چنین آمده است. ابوذرّ روایت کرده و در روایت کریمه همه آیات (۱۳ آیه) ذکر شده است. سهیلی گفته است: نام یکی از آنان «شرهم» و دیگری «شرهم» بوده است، یکی با معجمه باز و دیگری با معجمه مضمه. طبری گفته: کسی که دید خود شراب می‌فشرد، نام او «نبوء» بود و نام دیگری ذکر شد که حفظ نکرده است.

من گفته‌ام: نام او «مخلت» با معجمه و مثلث بوده و این را به ابن إسحاق در «المبتدأ» نسبت داده‌اند. ثعلبی نیز همین را گفته است. ابی عبید البکری در کتاب «المسالک» گفته: نام خُبّاز «واشان» و ساقی «مرطس» بود. گفته‌اند ملک آنان را متهم کرد که می‌خواستند در غذا و شراب نام‌گذاری کنند، بنابراین آنان را زندانی کرد تا بی‌گناهی ساقی مشخص شود. گفته شده است که آنان چیزی ندیدند و قصدشان آزمایش یوسف بود. طبری از ابن مسعود نقل کرده که آنان چیزی ندیدند، بلکه می‌خواستند آزمون شوند، هرچند سند آن ضعیف است. حاکم نیز با سند صحیح از ابن مسعود چنین نقل کرده است و افزوده: وقتی تفسیر به آنان گفته شد، گفتند: ما فقط بازی می‌کردیم، و موضوع پایان یافت.



در مورد «وقال الفضيل ...» این عبارت در ابوذّر بعد از «ارجع إلى ربك» آمده و در روایت کریمه در جمله «أأرباب متفرقون» آمده که مناسب‌تر است، و در دیگر منابع بعد از جمله «الأعقاب» و «الدّهْن» آمده است.

در مورد «وادكر افتعل من ذكرت» در روایت کشمیهنی «من ذكر» آمده است و این از سخن ابی عبید است که گفته: «بعد أمة افتعل من ذكرت» و تاء را در ذال ادغام کرده و تبدیل به دال مهمله سنگین کرده است. «بعد أمة قرن» نیز نظر ابی عبید در تفسیر آل عمران است.

طبری در تفسیر یوسف گفته: «بعد حین» و از طریق سند خوب از ابن عباس نقل شده است. از طریق سماک از عکرمه گفته: «بعد حقبه من الدهر» و ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر «بعد سنین» نقل کرده است.

در مورد «ويقرأ أمة» با فتح اول و میم بعد از هاء منونه، یعنی یاد کردن پس از فراموشی. این خوانش شاذ به ابن عباس، عکرمه و ضحاک نسبت داده شده است. گفته شده: مردی مأموه یعنی از عقل رفته. ابی عبید گفته: «بعد أمة» یعنی فراموشی. طبری نیز از گروهی نقل کرده که آن را «بعد أمة» خوانده‌اند.

در مورد «وقال ابن عباس يعصرون الأعقاب والدّهْن» ابن ابی حاتم از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده است: «ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» یعنی انگور و روغن را می‌فشرند. این سخن پاسخ ابی عبید است که گفته بود «من العصرة» به معنی نجات است؛ ابن عباس با «يعصرون» این معنا را تأیید کرده است. در آغاز داستان نیز گفته شده «إني أراني أعصر خمرا» که مقصود همان تعبیر است. برخی گفته‌اند: فشردن انگور به معنای نتیجه‌ای است که به دست می‌آید، همانند شعری که گفته: «صار الثريد في رؤوس القضبان» یعنی گندم را به ثريد می‌گویند به دلیل نتیجه‌ای که دارد.

طبری از ضحاک نقل کرده: مردم عمان انگور را خمر می‌نامند. أصمعی گفته: «معتمر بن سلیمان گفت: یک عرب با سبد انگور دیدم، پرسیدم چه داری؟ گفت خمر». ابن مسعود «إني أراني أعصر عنباً» را خوانده است. ابن ابی حاتم نیز این روایت را با سند حسن نقل کرده است، و به نظر می‌رسد قصد تفسیر داشته باشد.



ابن ابی حاتم از طریق عکرمه نقل کرده که ساقی به یوسف گفت: «در خواب دیدم دانه‌ای کاشتم، سه خوشه از آن خارج شد، آنها را فشردم و سپس به پادشاه نوشاندم. تو سه سال در زندان می‌مانی و سپس بیرون می‌آیی و به او می‌نوشانی.»

در مورد «تحصنون تحرسون» نیز از «الحراسة» آمده و در ابی عبید «تحرزون» با زای جایگزین سین آمده است. ابن ابی حاتم از طریق علی بن ابی طلحه از ابن عباس «تخزنون» با خاء معجمه و سپس زای و نونین از الخزن نقل کرده است.^۱

۶۹۹۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ» .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر من به اندازه یوسف - علیه السلام - در زندان می‌ماندم، دعوت را اجابت می‌کردم. (یعنی اگر از من خواسته می‌شد، از زندان بیرون شوم، بلافاصله خارج می‌شدم).

توضیح در مورد «جویریة» با ضم، مضمر است و او ابن اسماعیل ضبعی است و روایت او از مالک و از هم‌عصران است.

در مورد جمله «لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لأجبه» این جمله مختصر روایت شده است. پیش‌تر ترجمه یوسف از احادیث انبیاء آمده و در آن داستان لوط نیز ذکر شده است. نسائی در تفسیر همین مسیر را آورده و در آغاز گفته: «نحن أحق بالشک من ابراهیم» و مسلم نیز همین روایت را با طول مشابه آورده است، مانند روایت یونس بن یزید از زهری از سعید و ابی سلمه از ابوهریره و از طریق ابی اویس از زهری مانند مالک و دار قطنی در «غرائب مالک» همه از روایت جویریة از عبد الله بن محمد بن أسماء از عمویش جویریة بن أسماء نقل کرده‌اند.

ذکر شده که احمد بن سعید بن ابی مریم از او روایت کرده و گفته: «عن ابی سلمة» به جای «ابی عبید» آمده که اشتباه است، زیرا محفوظ از مالک «ابی عبید» است نه «ابی سلمه». همچنین از طریق سعید بن داود نقل کرده که ابن شهاب گفته: سعید و ابی عبید آن

^۱ - فتح الباری.



را برایش روایت کرده‌اند. در برخی طرق آن ساده‌تر از اصل روایت آمده است. عبد الرزاق از ابن عیینة از عمرو بن دینار از عکرمه روایت کرده که گفته: «از یوسف و کرامت و صبرش شگفت‌زده شدم، وقتی از گاوهای لاغر و بلدرچین پرسیده شد، اگر جای او بودم جواب نمی‌دادم مگر شرط می‌کردند که مرا آزاد کنند. و وقتی فرستاده آمد - برای پیش پادشاه رفتن - گفت: به سوی پروردگارت بازگرد. اگر جای او بودم و در زندان می‌ماندم، پاسخ را فوراً می‌دادم و در را می‌گشتم و به دنبال بهانه نمی‌رفتم.»

این روایت مرسل است و طبری نیز از طریق ابراهیم بن یزید الخوزی از عمرو بن دینار با ذکر ابن عباس و افزودن جمله «ولولا الكلمة التي قالها لما لبث في السجن ما لبث» نقل کرده است. شرح این موضوع در داستان یوسف از احادیث انبیاء قبلاً ذکر شده است.^۱

۱۰ - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ

باب: کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ببیند

۶۹۹۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَأَاهُ فِي صُورَتِهِ.

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌گفت: کسی که مرا در خواب ببیند در آینده مرا خواهد دید و شیطان نمی‌تواند خود را در خواب به صورت من نشان دهد».

امام بخاری می‌گوید: ابن سیرین گفت: اگر کسی آنحضرت را در صورت (واقعی) وی ببیند.

توضیح: «عبدالله» همان ابن المبارک است و «یونس» همان ابن یزید.

«أبا هريرة گفت» در روایت اسماعیلی از طریق زبیدی از زهری آمده: «أخبرني أبي سلمة سمعت أبا هريرة».

درباره «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» مسلم اضافه کرده: «أَوْ فَكَأَنَّمَا رَأَى فِي الْيَقَظَةِ»؛ یعنی «یا گویی او مرا در بیداری دیده است». این سه لفظ در منابع مختلف آمده:

^۱ - فتح الباری.



۱. فسرانی فی الیقظة

۲. فکأنما رآنی فی الیقظة

۳. فقد رآنی فی الیقظة

اکثر احادیث باب سومین لفظ را دارد، مگر قسمت «فی الیقظة».

«أبو عبدالله گفت: ابن سیرین گفته: اگر کسی پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب دید و وصفش کرد، اگر ویژگی ای گفت که نمی دانست، آن شخص پیامبر را ندیده است و سند روایت صحیح است».

حاکم از طریق عاصم بن کُلیب نقل کرده که به ابن عباس گفته: «پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب دیدم، او را برایم وصف کن»، ابن عباس پاسخ داد: «مثل حسن بن علی بود، پس او را دیدم». سند خوب است.

ابن ابی عاصم روایت دیگری از ابوهریره نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «هر کس مرا در خواب ببیند، مرا دیده است، زیرا در هر صورتی مرا می بیند». این سند ضعیف است و از مخلوط شدن روایات پس از دوره توأمه ناشی می شود.

قاضی ابوبکر ابن العربی گفته: دیدن پیامبر با ویژگی های شناخته شده، مشاهده واقعی است؛ دیدن او با ویژگی های دیگر، مشاهده نمادی است. رؤیاهای واقعی با شناخت شخصیت حقیقی و رؤیاهای نمادی با شناخت مثال ها مرتبط است. برخی معتقدند رؤیاهای واقعیت ندارند و برخی گفته اند با چشم سر واقعی رخ می دهند.

برخی متکلمین گفته اند: رؤیا با دو چشم قلب درک می شود. «فسرانی» یعنی تفسیر آنچه دیده شد؛ برخی گفته اند در قیامت خواهد دید، اما این تخصیص لازم نیست. «فکأنما رآنی» تشبیه است و معنی آن این است که اگر در بیداری می دید، همان چیز را می دید. اولی حقیقت و دومی تفسیر و مثال است، اگر تصویر شناخته شده بود.

نووی از عیاض نقل کرده: ممکن است منظور از «فقد رآنی» این باشد که کسی پیامبر را با ویژگی های زمان حیاتش ببیند، رؤیا واقعی است و اگر غیر آن، رؤیا تأویلی است. اما صحیح آن است که رؤیا در هر حالت واقعی است.

قرطبی گفته: اختلاف است، برخی گفته اند رؤیا بر ظاهر است؛ هر کس پیامبر را در خواب ببیند، حقیقت او را مانند بیداری می بیند. این نظر منطقی نیست، زیرا اگر چنین بود، پیامبر



نمی توانست در دو مکان و زمان دیده شود و قبرش باید خالی باشد. نظر درست این است که رؤیا در هر حالتی حقیقی است و نیازمند تعبیر است یا خیر، برای هشدار یا بشارت، یا آموزش در دین و دنیا.

ابن بطال درباره عبارت «فسیرانی فی الیقظة» گفته است که منظور تصدیق آن رؤیا در حالت بیداری و صحت آن و خروجش بر حقیقت است، و مقصود دیدن پیامبر در آخرت نیست، زیرا در روز قیامت همه امت پیامبر او را در بیداری خواهند دید؛ چه کسی که او را در خواب دیده و چه کسی که ندیده است.

ابن التین گفته است: منظور از «ایمان آوردن به او در حیاتش بدون دیدن» این است که چون در آن زمان غایب بوده، این امر برای همه کسانی که به او ایمان آوردند ولی پیامبر را ندیده اند، بشارت است که حتماً او را در بیداری قبل از مرگ خواهند دید؛ این نظر قزاز است. مازری گفته است: اگر محفوظ «فکأنما رأی فی الیقظة» باشد، معنای آن واضح است. اگر محفوظ «فسیرانی فی الیقظة» باشد، ممکن است منظور کسانی از عصر او باشد که به او ایمان آورده اند و پیامبر را می بینند، یعنی رؤیا نشانه ای است بر اینکه او بعداً در بیداری خواهند دید و الله این را به پیامبر الهام کرده است.

قاضی گفته است: گفته شده معنای آن این است که شخص رؤیا را در بیداری تعبیر خواهد کرد و صحت آن را می بیند. برخی گفته اند منظور از رؤیا در بیداری این است که او را در آخرت خواهد دید، اما در آخرت همه امت او را می بینند، پس مزیت خاص دیدن در خواب باقی نمی ماند. قاضی عیاض اضافه کرده که احتمال دارد رؤیا در خواب به همان صفتی باشد که شناخته شده و موجب کرامت او در آخرت گردد و او را به نحو خاصی نزدیک کند. ممکن است الله برخی گنهکاران را در قیامت از دیدن پیامبر برای مدتی منع کند.

ابن ابی جمرة این موضوع را به نحو دیگری حمل کرده و گفته است که ابن عباس یا دیگری پیامبر را در خواب دیده، پس از بیداری به فکر آن افتاده و به برخی از مادران مؤمنان (احتمالاً خاله اش میمونه) رفته و آئینه پیامبر را دیده و تصویر پیامبر را در آن مشاهده کرده، نه خود پیامبر را. همچنین برخی صالحان روایت کرده اند که پیامبر را در خواب دیده و بعداً در بیداری نیز دیده و از او راهنمایی درباره امور ترسناک گرفته اند و نتیجه همان بوده است.



ابن ابی جمره این مسئله را به کرامات اولیا مربوط دانسته و گفته اگر چنین باشد، باید عدول از عموم در هر رؤیا را پذیرفت. تفاوت بین صالح و غیر صالح، به رعایت کتاب و سنت است.

نتیجه پاسخ‌ها شش مورد است:

۱. رؤیا بر تشبیه و مثال است («فكأنما رأنى فى اليقظة»).

۲. در بیداری تأویل رؤیا را می‌بیند.

۳. مخصوص اهل عصر اوست که ایمان آوردند قبل از دیدن پیامبر.

۴. ممکن است در آئینه پیامبر را ببیند (دورترین احتمال).

۵. او را در روز قیامت با خصوصياتی ویژه خواهد دید.

۶. او را در دنیا می‌بیند و با او سخن می‌گوید، که مسائل پیچیده‌ای دارد.

قرطبی گفته است: کسی که در خواب پیامبر را می‌بیند، مثال‌هایی از او را می‌بیند نه خود او را. گاهی مثال‌ها دقیقاً مطابق است و گاهی معنای آن است. برای مثال، رؤیاهای خوب مثل دیدن عایشه و رؤیاهای آموزشی مثل رؤیاهای گاو. فواید دیدن پیامبر در خواب عبارت است از:

- آرامش خاطر و اطمینان به صداقت محبت و تلاش برای دیدار او.

«فسیرانی فی اليقظة» یعنی کسی که پیامبر را در خواب دیده، اشتیاق خود را با مشاهده

او برآورده می‌کند. همچنین ممکن است منظور معنای صورت او یعنی دین و شریعت او باشد، که بر اساس آنچه فرد در خواب دیده تعبیر می‌شود.

و درباره عبارت «ولا يتمثل الشيطان بى» در روایت انس و دیگر روایات: منظور این است که شیطان نمی‌تواند در قالب و صورت پیامبر ظاهر شود یا تجسم پیدا کند.

در روایت دیگری غیر از روایت ابی‌ذر، آمده است: «یتزایا» با ضای زایای نوشته شده و بعد از آن الف تحتانی قرار دارد. در حدیث ابی‌سعید در آخر باب آمده است: «فإن الشيطان لا يتكوننى»؛ اما عبارت «لا يتمثل بى» به معنای «شیطان نمی‌تواند خود را شبیه من کند» است. و عبارت «فی صورتی» یعنی او نمی‌تواند در قالب صورت من قرار گیرد و عبارت «لا یتراء بى» توسط برخی از مفسران به معنای این گرفته شده که شیطان نمی‌تواند در لباس من ظاهر شود؛ روایت دیگر نیز تقریباً به همین معنا نزدیک است.



عبارت «لا یتکوننی» یعنی «نمی‌تواند موجودیت مرا در خود داشته باشد»؛ اینجا مضاف حذف شده و با فعل متصل شده است و معنایش این است که او نمی‌تواند در قالب و صورت من موجود شود. همه این عبارات به یک معنا بازمی‌گردند. عبارت «لا یتسطیع» اشاره دارد به اینکه هرچند الله می‌تواند هر صورتی که بخواهد تصور شود، اما به شیطان اجازه نمی‌دهد که در قالب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم تصور شود.

گروهی از علما گفته‌اند: محل این موضوع زمانی است که رؤیا بیننده پیامبر را در صورتی که داشته مشاهده کند. برخی محدوده را آن قدر تنگ گرفته‌اند که گفته‌اند حتماً باید پیامبر را در همان صورتی ببیند که در هنگام وفات داشت، مثلاً تعداد موی سفیدش کمتر از بیست عدد باشد. نظر صحیح این است که این قاعده شامل همه حالات پیامبر می‌شود؛ چه در جوانی، چه در میان سالی، کهولت یا آخر عمر. اگر خلاف این اتفاق افتاد، مربوط به تعبیر بیننده است.

مازری گفته است: محققان در تأویل این حدیث اختلاف کرده‌اند. قاضی ابو بکر بن الطیب گفته است: منظور از «من رأنی فی المنام فقد رأنی» این است که رؤیا صحیح است و آشفته یا ناشی از شیطان نیست. او این نظر را با عبارت «فقد رأی الحق» و «فإن الشیطان لا یتمثل بی» تأیید کرده است.

گروهی دیگر گفته‌اند: حدیث را باید بر ظاهرش حمل کرد؛ یعنی هر کس پیامبر را ببیند، او را دریافت کرده است و هیچ مانع عقلی یا ظاهری برای آن وجود ندارد. اگر کسی پیامبر را در شکل غیرواقعی یا در دو مکان مختلف ببیند، این خطاست و مربوط به تخیل اوست. ممکن است برخی خیالات به صورت تصورات دیدنی ظاهر شوند، اما ذات پیامبر واقعی و دیده شده است و دیدن نیاز به نزدیکی یا ظاهر بودن روی زمین ندارد؛ تنها شرط موجودیت اوست. هیچ دلیلی بر نابودی جسم پیامبر وجود ندارد، و اختلاف صفات در رؤیا باعث تفاوت در دلالت‌ها می‌شود؛ مثلاً کسی که پیامبر را مسن می‌بیند، معنایش صلح است و کسی که جوان می‌بیند، جنگ.

قاضی عیاض گفته است: ممکن است منظور این باشد که اگر پیامبر را در همان صفت زندگی‌اش ببیند، رؤیا حقیقی است، و اگر در صفتی مخالف، رؤیا نیاز به تأویل دارد.

نویس گفته است: نظر قاضی ضعیف است و درست این است که پیامبر در هر صورت دیده شود، چه در صفت شناخته شده و چه غیر آن، همان طور که مازری گفته است. می‌توان



بین این دو نظر جمع کرد: رؤیا در هر دو حالت حقیقی است؛ اگر در شکل واقعی باشد، نیاز به تعبیر ندارد، و اگر در شکل غیر واقعی باشد، نقص از جانب بیننده است و نیاز به تعبیر دارد. علما گفته‌اند: اگر جاهلی بگوید «پیامبر را دیدم»، باید درباره صفت او سؤال شود؛ اگر با روایت مطابقت داشت، صحیح است و گرنه پذیرفته نمی‌شود. برخی گفته‌اند: کسی که پیامبر را با شکل واقعی می‌بیند، نشانه صلاح و موفقیت و غلبه بر دشمنانش است، و کسی که با حالتی ناهماهنگ ببیند، نشان‌دهنده ضعف روحی یا دینی بیننده است.

شیخ ابو محمد بن ابی جمره و نووی گفته‌اند: شیطان نمی‌تواند به صورت پیامبر تصور شود. اگر کسی پیامبر را در شکل خوب ببیند، خوب است و اگر در برخی اعضای او نقص باشد، نقص از جانب بیننده است، نه پیامبر. رؤیا به این ترتیب به بیننده کمک می‌کند که خطا یا نقص خود را تشخیص دهد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در رؤیا نورانی و کامل است و هیچ کم و کاستی ندارد، و هر نقصی مربوط به ادراک بیننده است.

قاضی عیاض نقل کرده است که الله پیامبر را از هرگونه تصور شیطان محفوظ داشته است، تا کسی نتواند در خواب به او دروغ نسبت دهد. الله همچنین رؤیاهای پیامبران را محفوظ داشته است تا رؤیایا در خواب و بیداری قابل اعتماد باشند و راهی به دانش صحیح و بدون شک فراهم شود.

علمای دین در مورد امکان دیدن الله متعال در خواب اختلافی ندارند و در این باره سخن گفته‌اند.

من می‌گویم: به نظر می‌رسد برای جمع‌بندی همه گفته‌ها، کسی که الله یا پیامبر را در صفتی یا چند صفتی که مخصوص به اوست می‌بیند، واقعاً او را دیده است، حتی اگر سایر صفات مخالف باشد. بر این اساس رؤیایا متفاوت است؛ کسی که پیامبر را در کامل‌ترین هیئت می‌بیند، رؤیای او حقیقتی است که نیازی به تعبیر ندارد و در این مورد گفته شده است: «فقد رأى الحق». هر نقصی در صفات پیامبر باشد، به تعبیر نیاز دارد، و صحیح است که گفته شود هر کس در هر حالتی پیامبر یا الله را ببیند، واقعاً او را دیده است.

تنبیه: اهل تعبیر اجازه داده‌اند که الله را در خواب ببینند و در این مورد اختلافی ندارند، بر خلاف رؤیای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم که باید در صفتی مشخص دیده شود. برخی گفته‌اند که رؤیای الله قابل تأویل است: گاهی با سلطان، گاهی با والد، گاهی با رئیس و ... تعبیر می‌شود، زیرا دستیابی به حقیقت ذات الله ممکن نیست و هر تعبیر ممکن است درست



یا نادرست باشد، پس رؤیای الله همیشه نیاز به تعبیر دارد. اما پیامبر، اگر در صفت متفق علیه دیده شود و کذب بر او وارد نشود، رؤیای او حقیقی و بدون نیاز به تعبیر است.

غزالی گفته است: دیدن پیامبر به معنی دیدن جسم و بدن او نیست، بلکه دیدن مثال یا صورتی است که آن مثال وسیله‌ای برای رساندن معنای باطن اوست. همچنین عبارت «فسیرانی فی الیقظة» به معنای دیدن جسم و بدن او در بیداری نیست. مثال‌ها گاهی حقیقی و گاهی خیالی هستند، و آنچه دیده می‌شود، روح یا شخص پیامبر نیست، بلکه مثالی از اوست که حقیقت را منتقل می‌کند. همین امر در رؤیای الله نیز صدق می‌کند: ذات الله از شکل و تصویر منزّه است، اما برای انسان با مثال محسوس (مانند نور) قابل تصور می‌شود و حقیقت در همان مثال نهفته است. بنابراین وقتی کسی می‌گوید «الله را در خواب دیدم»، منظور دیدن ذات الله نیست، بلکه ادراک او از طریق مثال است.

ابو قاسم قشری گفته است: اگر کسی الله را با صفتی دید که او را می‌شناسد، این بدان معنا نیست که آن صفت کامل اوست؛ اگر صفتی مشاهده کرد که الله از آن منزّه است، اشکالی ندارد و این رؤیا نوعی تأویل است، مانند کسی که الله را در شکل پیرمرد می‌بیند، نشانه وقار بیننده است.

طیبی گفته است: منظور از «من رآنی فی المنام» این است که هر کس پیامبر را با هر صفتی ببیند، خوشحال شود و بداند که رؤیای حقیقی دیده است که از جانب الله است و خبری مبشّر است، نه رؤیای شیطانی. عبارت «فقد رأى الحق» به معنای دیدن حق و نه باطل است. «فقد رآنی» هم به معنای کامل بودن رؤیاست و چیزی پس از آن باقی نمی‌ماند. شیخ ابو محمد بن ابی جمره گفته است: از عبارت «فإن الشيطان لا يتمثل بی» می‌توان فهمید که اگر تصویر پیامبر در دل و خیال مؤمنان شکل گیرد، و تصور کنند که با او سخن می‌گویند، این حقیقت دارد و حتی صادق‌تر از دیده شدن دیگران است، زیرا الله دل آن‌ها را روشن کرده است. این همان الهام است که نوعی از وحی به پیامبران است. البته الهام تنها برای خواص اتفاق می‌افتد و قابل تعمیم به همه نیست، و با خواب معمولی فرق دارد که برای هر کس رخ می‌دهد.

اهل معرفت گفته‌اند: اگر الهام از حق باشد، ثابت و پایدار است، و اگر از شیطان باشد، متزلزل و ناپایدار است. با این حال، علما تصریح کرده‌اند که احکام شرعی تنها بر اساس الهام



اثبات نمی‌شود. ابو المظفر بن السمعی نقل کرده است که الهام تحرک قلب برای علم و عمل بدون دلیل است، و نظر اکثریت این است که نمی‌توان به آن عمل کرد مگر در فقدان همه دلایل در باب امور مباح، و برخی مبتدعه آن را حجت می‌دانند.

و برای اثبات مطلب به آیه «فَالْهَمُّهَا فَجُورُهَا وَتَقَوَّاهَا» و همچنین آیه «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» استدلال کرده‌اند، یعنی الله به زنبور الهام کرد تا مصالح خود را بشناسد. از این رو می‌توان مشابه آن را برای انسان نیز به شیوهی نخستین گرفت. در این زمینه، ظواهر دیگری نیز ذکر شده است، از جمله حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم: «التَّقْوَىٰ فِرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ» و همچنین سخن لوبابصه: «ما حاك في صدرك فدعه وإن أفتوك»؛ یعنی شهادت دل انسان بر هر چیزی مقدم بر فتواست. همچنین گفته شده: «قد كان في الأمم محدثون» که به وسیلهی آن ثابت می‌شود که الهام حق است و نوعی وحی باطنی است؛ تنها گناهکار از آن منع شده، زیرا وحی شیطانی بر او غالب شده است. برهان اهل سنت نیز شامل آیات دلالت کننده بر اعتبار حجت و تشویق به تدبیر در آیات، بررسی شواهد و مذمت آرزوها و هواجس و ظنون است، که این‌ها بسیار مشهورند. خاطر نیز ممکن است از الله، شیطان یا نفس باشد، و هر چیزی که احتمال نادرست بودنش هست، به عنوان حق وصف نمی‌شود.

پاسخ به آیه «فَالْهَمُّهَا فَجُورُهَا وَتَقَوَّاهَا» این است که معنای آن این است که الله راه علم را به او شناساند که همان حجت‌هاست. وحی به زنبور نیز مشابه آن است در مورد صنعت‌ها و کارهایی که برای معاش (زندگی) و صلاح آن‌ها مفید است. اما فراست (تشخیص درونی) پذیرفته است، ولی شهادت قلبی را حجت نمی‌دانیم، زیرا نمی‌توانیم یقین کنیم که از الله است یا از غیر او.

ابن السمعی گفته است: انکار الهام مردود است؛ الله می‌تواند بنده‌اش را به چیزی که او را گرامی می‌دارد، متمایز کند. اما تمیز حق و باطل این است که هر چیزی که بر شریعت محمدی منطبق است و چیزی در کتاب و سنت آن را رد نمی‌کند، پذیرفته است؛ وگرنه مردود است و ممکن است ناشی از نفس یا وسوسه شیطان باشد. همچنین تأکید می‌کند که الله می‌تواند نور و الهام اضافی به بنده بدهد تا بصیرت او افزون شود و رأی او تقویت شود، اما این نور حجت شرعی نیست؛ اگر مطابق شرع بود، همان شرع حجت است.



از این‌ها نتیجه می‌شود که اگر کسی در خواب پیامبر را ببیند که امر به کاری می‌کند، لزوماً نباید آن را انجام دهد، بلکه باید آن را با شرع آشکار مطابقت دهد. گزینه‌ی دوم معتبر است.

تنبیه: در «المعجم الأوسط» طبرانی، از حدیث ابوسعید همانند اولین حدیث باب نقل شده، با این تفاوت که اضافه کرده: «ولا بالكعبة» و این عبارت تنها در همین حدیث حفظ شده است.^۱

درسها و اندرزها!!

احادیث بر درستی دیدن پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - در خواب دلالت دارند هرکس او را ببیند پس رؤیایش درست است زیرا شیطان نمی‌تواند خود را به شکل رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - در آورد در ضمن باید هوشیار باشیم که دیدن صحیح رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم - زمانی است که او را بر صورت حقیقتی او که صفات آن مشخص است دیده باشد وگرنه دیدن او صحیح نیست و برای این است که ابن سیرین می‌گوید: «إذا رآه فی صورته» «هنگامی که او را در شکل و شمایل خود پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - ببیند (رؤیایش صحیح است)». همچنانکه نقل آن از بخاری گذشت.

بخاری برای این قول ابن سیرین را بعد از ذکر حدیث آورده تا تفسیری برای رؤیت و دیدن او در حدیث باشد. و شاهد بر آن آنچه است که حاکم از طریق عاصم بن کلیب که او نیز از پدرش روایت کرده که گفت: (قلت لابن عباس رأیت النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام. قال: صفه لی. قال: ذكرت الحسن بن علی فشبّهته به. قال: إنه کان یشبهه «به ابن عباس گفتم: پیامبر را در خواب دیدم. فرمود: او را برایم وصف کن. گفت: حسن بن علی را به یاد آوردم پس پیامبر را به او تشبیه نمودم. گفت: او شبیه حسن بن علی بود».

از ایوب روایت است که گفت: «کان محمد - یعنی ابن سیرین - إذا قص علیه رجل أنه رأى النبی صلی الله علیه وسلم قال: صف لی الذی رأیته. فإن وصف له صفه لا یعرفها قال: لم تره» «محمد یعنی ابن سیرین هنگامی که مردی بر او بازگو نمود که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - را دیده است گفت: کسی را که دیده‌ای برایم توصیف کن؟ چون او را وصف نمود

^۱ - فتح الباری.



آن صفات پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - نبود. به او گفت: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - را ندیده ای».

اما این سخن پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - «مَنْ رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» «هرکس، مرا در خواب ببیند، در بیداری هم خواهد دید». علما در تفسیر دیدن او در بیداری اقوال بسیار دارند که مشهورترین آن ها این سه قول است:

اول اینکه: منظور از آن، مشابهت و مثال آوردن است و دلیل بر این گفته آنچه است که در روایت مسلم از حدیث ابوهریره آمده که در آن می فرماید: «فكأنما رأي في اليقظة» «مانند این است که مرا در بیداری دیده باشد».

دوم اینکه: آن مخصوص اهل زمان خودش بوده از کسانی که به او ایمان آورده اند قبل از اینکه او را ببینند.

سوم اینکه: منظور از آن روز قیامت است. پس اینگونه می شود کسی که او در خواب ببیند بر کسی که او را در خواب ندیده مزیت بیشتری دارد. و الله تعالی اعلم.

٦٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْمُبَنَّى عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ رَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَانِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخِيلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ» .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کسی که مرا در خواب ببیند، همانا مرا دیده است، زیرا شیطان خود را به صورت من درآورده نمی تواند، و رؤیای مؤمن جزئی از چهل و ششمین اجزاء نبوت است».

توضیح: گفته او: «هر کس مرا در خواب ببیند، در حقیقت مرا دیده است». این تعبیر همان طور در حدیث ابوهریره نیز آمده، چنان که در «کتاب العلم» و «کتاب الأدب» گذشته است. طیبی می گوید: در این خبر شرط و جزا یکی شده و این دلالت بر نهایت تأکید دارد؛ یعنی هر کس مرا در خواب ببیند، حقیقت و ذات مرا به طور کامل دیده، بدون هیچ گونه شک و تردید در آنچه دیده است، بلکه این رؤیایی کامل است. این معنا را گفته پیامبر در حدیث ابوقحاده و ابوسعید نیز تأیید می کند که فرمود: «پس حقیقت را دیده است»؛ یعنی رؤیت حق



نه باطل. این گفتار، پاسخ و ردی است بر سخن کسانی که خود را به تأویل انداخته و گفته‌اند مراد از «هر کس مرا در خواب ببیند، در بیداری نیز مرا خواهد دید» همین است. آنچه به نظر من می‌رسد این است که مقصود آن است: هر کس مرا در خواب، به هر صورتی ببیند، مژده‌اش باد و بداند که او رؤیای حقیقی را دیده است که از جانب الله است، نه باطلی که خواب پریشان است؛ زیرا شیطان نمی‌تواند به صورت من درآید.

گفته او: «زیرا شیطان نمی‌تواند به صورت من درآید.» توضیحش پیش‌تر گذشت و در آن حدیث نیز آمده: «رؤیای مؤمن بخشی از نبوت است.» و این مطلب پنج باب قبل نیز ذکر شد.^۱

۶۹۹۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْخَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْرَايَا بِي» .

ترجمه: از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است که می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «رؤیای صالحه از جانب الله است و رؤیای ناخوشایند از سوی شیطان است، پس کسی که در خواب چیزی ببیند که او را ناخوش آید، سه بار به جانب چپ خوب، آب دهن بیفکند و از شیطان به الله پناه ببرد، و همانا آن خواب ناخوش به او زیان نمی‌رساند، و همانا شیطان به صورت او نمودار نمی‌شود».

توضیح: حدیث ابوقتاده: «رؤیای نیکو از جانب خداست.» و بخشی از شرح آن در «باب: خواب از شیطان است» خواهد آمد، و در آن نیز آمده: «زیرا شیطان نمی‌تواند به صورت من درآید» و من توضیح آن را آورده‌ام.

۶۹۹۶ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» . تَابِعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ



ترجمه: ابوسعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که مرا در خواب ببیند، همانا خواب درستی دیده است».

توضیح: حدیث ابوقتاده: «هر کس مرا ببیند، حقیقت را دیده است» یعنی رؤیای حقیقی، همان راست و درست. مانند همین تعبیر در حدیث پنجم نیز هست. طیبی می گوید: «حق» در اینجا مفعول مطلق است؛ یعنی او رؤیای حقیقی را دیده است. و گفته پیامبر: «زیرا شیطان نمی تواند به صورت من درآید» برای تکمیل معنا و بیان علت این حکم است.

گفته او: «یونس (بن یزید) نیز روایت کرده» و مراد از «برادرزاده زهری» همان محمد بن عبدالله بن مسلم است. یعنی آن دو این حدیث را از زهری روایت کرده‌اند همانند زبیدی. در حدیث نخست گفتم که مسلم این روایت را از طریق آن دو نقل کرده و بر لفظ یونس آورده و روایت ابن اخی زهری را به او ارجاع داده است. همچنین ابویعلی در مسندش این روایت را از ابوخیثمه (استاد مسلم) آورده و لفظش چنین است: «هر کس مرا در خواب ببیند، حقیقت را دیده است.» اسماعیلی نیز گفته: شعیب بن ابی حمزه هم این روایت را از زهری نقل کرده است. من می گویم: ذُهلّی نیز آن را در «الزهریات» به صورت متصل نقل کرده است.^۱

۶۹۹۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي» .

ترجمه: ابوسعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «کسی که مرا در خواب ببیند، همانا خواب درستی دیده است. زیرا شیطان به شکل من در نمی آید».

توضیح: «هر کس مرا ببیند، حقیقت را دیده است؛ زیرا شیطان نمی تواند به صورت من درآید.» توضیحش پیش تر گذشت. در سند آن، ابن الهاد همان یزید بن عبدالله بن اسامه است. اسماعیلی می گوید: یحیی بن ایوب آن را از ابن الهاد روایت کرده است. سپس گفت: من ندیدم بخاری از یحیی بن ایوب حدیثی مستقل روایت کرده باشد جز به صورت متابعت،

^۱ - فتح الباری.



مگر در یک حدیث که در باب نذور آورده، از طریق ابن جریج از یحیی بن ایوب از یزید بن ابی حبیب از ابوالخیر از عقبه بن عامر درباره خواهش.

من می‌گویم: بخاری همان حدیث را از ابوعاصم از ابن جریج با همین سند روایت کرده و در بعضی نسخه‌های صحیح ساقط شده، ولی او آن را در «کتاب الحج» از ابوعاصم آورده است. بنابراین، برخلاف گفته اسماعیلی، بخاری آن را به صورت مستقل از یحیی بن ایوب نیاورده بلکه از طریق هشام بن یوسف از ابن جریج از سعید بن ابی ایوب روایت کرده است. پس معلوم می‌شود ابن جریج دو استاد در این حدیث داشته و هر یک آن را از یزید بن ابی حبیب نقل کرده‌اند. بنابراین اختلاف در سند، خدش‌ای به صحت حدیث وارد نمی‌کند و روشن شد که بخاری آن را به‌طور مستقل از یحیی بن ایوب روایت نکرده بلکه همراه با متابعت سعید بن ابی ایوب آورده است.^۱

۱۱ - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

رَوَاهُ سَمُرَةُ .

باب: خواب شب

سمره، آنرا روایت کرده است:

توضیح: ابن حجر می‌گوید: گفته او: «باب رؤیای شب»؛ یعنی آیا رؤیای شخص در شب همانند رؤیای او در روز است یا تفاوت دارند، و آیا زمان آن‌ها در معنا اثر دارد یا نه؟ گویا بخاری به حدیث ابوسعید اشاره دارد که پیامبر فرمود: «راست‌ترین رؤیاهای در هنگام سحر است» که احمد آن را مرفوع آورده و ابن حبان صحیح دانسته است. نصر بن یعقوب دینوری گفته: رؤیای ابتدای شب دیرتر تعبیر می‌شود و از نیمه دوم سریع‌تر تعبیر می‌گردد، و هرچه به سحر نزدیک‌تر باشد سرعت تعبیر بیشتر است، به‌ویژه هنگام طلوع فجر. و از جعفر صادق نقل شده که سریع‌ترین تعبیر مربوط به خواب قیلوله است.

گفته او: «آن را سمره روایت کرده» اشاره به حدیث طولانی اوست که در پایان کتاب «تعبیر» خواهد آمد، و در آن آمده: «امشب دو نفر نزد من آمدند.» و شرحش در همان‌جا خواهد آمد.

^۱ - همان.



٦٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَعْطَيْتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ ، وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أَتَيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وَضَعْتُ فِي يَدِي » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهَذَّبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَثَمُوا تَنْتَقِلُونَهَا .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برای من کلیدهای کلمات (فصیح و بلیغ) داده شده وبا ترس (در دل دشمن) نصرت یافته ام، و در حالی که دیشب خوابیده بودم، ناگاه کلیدهای گنجهای زمین به من داده شد تا آن که (کلیدها) در دست من نهاده شد.

ابوهریره گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از دنیا رفت و شما آن گنجها را از زمین بیرون می آورید.

توضیح: گفته او: «از محمد» یعنی محمد بن سیرین، و در روایت اسلم بن سهل از احمد بن مقدم (استاد بخاری) نزد ابونعیم تصریح شده است. و همه سندیان این روایت بصری اند.

گفته او: «کلیدهای سخن به من داده شد و با رعب یاری شدم.» در این روایت چنین آمده است. اسماعیلی آن را از طریق حسن بن سفیان و عبدالله بن یس، هر دو از احمد بن مقدم (استاد بخاری) روایت کرده با لفظ: «جوامع الکلم به من داده شد.» و نیز از ابوالقاسم بغوی از احمد بن مقدم با همان لفظی که بخاری آورده نقل کرده است. و در روایت اسلم بن سهل به لفظ «فواتح الکلم» آمده است. و چند باب بعد نیز از طریق سعید بن مسیب از ابوهریره خواهد آمد که پیامبر فرمود: «من با جوامع الکلم مبعوث شدم.» بغوی - به نقل اسماعیلی - گفته: نمی دانم این حدیث را از ایوب جز محمد بن عبدالرحمن روایت کرده باشد.

گفته او: «در حالی که دیشب در خواب بودم، کلیدهای خزائن زمین به من داده شد.» شرح کامل آن در «کتاب الاعتصام» خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

^۱ - فتح الباری.



٦٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَرَأَيْتَ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتَ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَى مِنْ آدَمِ الرِّجَالِ ، لَهُ لِمَمَّةٌ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَى مِنَ اللَّمَمِ ، قَدْ رَجَلَهَا تَقَطَّرَ مَاءٌ ، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعِدَ قَطْطٌ أَغْوَرَ الْعَيْنَ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عَيْنَبُ طَافِيثُ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ » .

معنی کلمات:

- «قطط: موی بسیار مجعد.

- ابن قطن: مردی بود بنام عبدالعزی که در دوران جاهلیت از بین رفت».

ترجمه: «عبدالله پسر عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: شبی در کنار کعبه یک مرد گندم گون را در خواب دیدم که از زیباترین انسانها در نوع خود بود. و موهای سرش به میان شانه هایش می رسید، دستهایش را بر دوش دو مرد قرار می داد و کعبه را طواف می نمود، گفتم: این چه کسی است؟ گفتند: این مسیح پسر مریم است، سپس مرد دیگری را به دنبال او دیدم، که موهای سرش جمع شده و بسیار بهم پیوسته و چشم راستش کور بود، در میان کسانی که من ایشان را دیده ام بیشتر به ابن قطن شباهت داشت، دستهایش را بر دو شانه مردی گذاشته بود و طواف کعبه را می کرد گفتم: این کیست؟ گفتند: مسیح دجال است».

توضیح: حدیث ابن عمر درباره رؤیای پیامبر صلی الله علیه وسلم که در آن مسیح بن مریم و مسیح دجال را دید.

گفته او: «أَرَأَيْتَ لِلَّيْلَةِ نَدْلٌ كَبَّةٌ» این روایت در «باب طواف به گرد کعبه» نیز از ابن عمر آمده که گفت: «در خواب دیدم که به گرد کعبه طواف می کنم» و شرحش همانجا خواهد آمد، ان شاء الله.

٧٠٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَرَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَتَابِعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ



- صلی الله علیه وسلم - . وَقَالَ الرَّبِيعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ
أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - . وَقَالَ شُعَيْبٌ وَاسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ
الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا
يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ .

ترجمه‌ی آن گذشت.

توضیح: گفته او: «حدثنا یحیی» یعنی یحیی بن عبدالله بن بُکیر.

گفته او: «مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: من دیشب در خواب چنین
دیدم...» و سپس حدیث را نقل کرد.

در اینجا تنها به همین مقدار از حدیث بسنده کرده و متن کامل آن را پس از ۳۵ باب، از
یحیی بن بُکیر با همین سند آورده است، و شرحش همان‌جا خواهد آمد، ان شاء الله.
گفته او: «سلیمان بن کثیر و ابن‌اخی زهری و سفیان بن حسین (نیز) آن را متابعت کرده
اند.»

- متابعت سلیمان بن کثیر را مسلم از طریق محمد بن کثیر از برادرش روایت کرده است،
و در «مسند دارمی» با سند عالی به ما رسیده است.

- متابعت ابن‌اخی زهری را ذُهلی در «الزهریات» نقل کرده است.

- متابعت سفیان بن حسین را احمد بن یزید بن هارون از او روایت کرده است.

گفته او: «زبیدی از زهری نقل کرده» و در آن نسبت به ابن‌عباس یا ابوهریره دچار تردید
شده است. من می‌گویم: مسلم نیز آن را متصل آورده است.

گفته او: «شعیب و اسحاق بن یحیی از زهری نقل کرده‌اند که ابوهریره روایت می
کرد...» من می‌گویم: این دو را ذُهلی در «الزهریات» متصل آورده است.

گفته او: «معمر آن را مسند نمی‌کرد تا بعداً...» این روایت را اسحاق بن راهویه در
«مسند» خود از عبدالرازق از معمر از زهری همچون روایت یونس نقل کرده است، با این
تفاوت که گفت: «از ابن‌عباس که ابوهریره روایت می‌کرد.» اسحاق گفت: عبدالرازق می
گفت: معمر آن را چنین روایت می‌کرد که «ابن‌عباس» و در سند، عبیدالله بن عبدالله را ذکر
نمی‌کرد، تا اینکه زمعه کتابی آورد که در آن بود: از زهری از عبیدالله از ابن‌عباس، پس از
آن دیگر تردیدی در این نداشت. مسلم آن را از محمد بن رافع روایت کرده است. و
اسماعیلی اختلاف دیگری در نقل زهری ذکر کرده است، بدین‌گونه که آن را از طریق صالح



بن کیسان از زهری آورده و گفته: «از سلیمان بن یسار از ابن عباس.» ولی روایت محفوظ همان است که گفته‌اند: «از عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه.»^۱

۱۲ - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلَ رُؤْيَا اللَّيْلِ .

باب: خوابیدن در روز

و ابن عون گفته است: ابن سیرین گفت: خوابِ روز مانند خواب شب است.

توضیح: گفته او: «باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ»؛ در روایت ابی ذر چنین است، و در نسخه‌های دیگر آمده: «باب رؤیا در روز».

گفته او: «ابن عون» یعنی عبدالله، از «ابن سیرین» یعنی محمد.

گفته او: «رؤیای روز همانند شب است.» در روایت سَرَخْسِ آمده: «مانند رؤیای شب است.» مغلطای می‌گوید: این اثر را علی بن ابی‌طالب قیروانی در «کتاب التعییر» خود از طریق مسعده بن یسع از عبدالله بن عون روایت کرده است.

قیروانی گفته: در حکم تعبیر تفاوتی میان رؤیای شب و روز نیست، همان گونه که رؤیای زن و مرد نیز یکسان است. مهلب نیز همین را گفته است. اما پیش‌تر از بعضی نقل شد که تفاوت‌هایی میان آن‌ها ذکر کرده‌اند، و نیز ممکن است در مراتب صدق متفاوت باشند.

۷۰۰۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ .

۷۰۰۲ - قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَأْسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ

، غُرَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ شَيْحَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ » . شَكَ إِسْحَاقُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ

^۱ - همان.



يُضَنِّكَ . فَقُلْتُ مَا يُضَنِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ ، غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ « أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ » . فَكَرَبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ، فَهَلَكَتْ .

معنی کلمات:

- **ثَبَّح:** وسط، پشت.

- **الْأَسْرَة:** جمع سریر، تخت.

- **الْأَوَّلِينَ:** دسته‌ی اول.

- **فَصُرِعَتْ:** سقوط کرد.

ترجمه: انس بن مالک - رضی الله عنه - می گوید: گاهی رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نزد ام حرام دختر ملحان که همسر عبادہ بن صامت بود، می رفت. روزی، رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - به خانه‌ی ایشان رفت و او بعد از پذیرایی، شروع به خاراندن سر مبارک رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - نمود تا اینکه آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - خواب رفت. سپس بیدار شد در حالی که می خندید.

ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول خدا! چرا می خندی؟ فرمود: «گروهی از امتیانم به من عرضه شدند که در راه الله جهاد می کنند. آنان بر پشت این دریا سوار می شوند و مانند پادشاهانی هستند که بر تختها نشسته اند». ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول الله! از الله بخواه که مرا جزو آنان قرار دهد. پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - هم برایش دعا کرد. دوباره آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - سرش را گذاشت (خوابید). و هنگامی که بیدار شد، می خندید. ام حرام می گوید: گفتم: ای رسول الله! چرا می خندی؟ فرمود: «گروهی از امتیانم به من عرضه شدند که در راه الله جهاد می کنند...» و همان سخنان اول را تکرار کرد. گفتم: ای رسول الله! از الله بخواه که مرا نیز جزو آنان قرار دهد. فرمود: «تو از گروه نخست هستی».

راوی می گوید: آنگاه ام حرام در دوران معاویه بن ابی سفیان به دریا سفر کرد و هنگامی که از دریا بیرون آمد از سواری اش به زمین افتاد و فوت کرد.

توضیح: حدیث انس درباره خواب پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد «ام حرام» که در آن آمده: «روزی نزد او رفت، غذایی به او داد و شروع به شانه کردن سرش کرد، پس او خوابید.»



شرح کامل این حدیث در «کتاب الاستئذان»، در باب «کسی که قومی را دید و نزد آنان قیلوله کرد» گذشته است.

ابن تین گفته: بعضی گمان کرده‌اند که این حدیث دلیل بر صحت خلافت معاویه است، زیرا در حدیث آمده: «او در زمان معاویه به دریا رفت.» ولی این گمان درست نیست، زیرا مقصود از «زمان معاویه» دوران امارت او بر شام در زمان خلافت عثمان است، نه دوران خلافت او. ضمن اینکه در حدیث سخنی از اثبات یا نفی خلافت نیامده، بلکه صرفاً خبری از آینده است و همان‌طور که پیامبر خبر داده بود واقع شد.

و اگر هم این رخداد در دوران خلافت معاویه اتفاق افتاده بود، باز هم منافاتی با حدیث «خلافت پس از من سی سال است» نداشت، زیرا مراد از آن خلافت، خلافت نبوت است، اما معاویه و پس از او بیشتر در روش به پادشاهان شباهت داشتند، هرچند به نام «خلفا» خوانده می شدند. والله أعلم^۱

۱۳ - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

باب: خواب زنان

توضیح: ابن حجر گفته است: گفته او: «باب رؤیای زنان.» سخن قیروانی و دیگران در این باره پیش تر گذشت. همچنین گفته‌اند: اگر زنی چیزی ببیند که مناسب او نباشد، تعبیرش به شوهرش برمی گردد. همچنین حکم رؤیای بنده به اربابش برمی گردد، همان‌طور که رؤیای کودک برای پدر و مادرش است. ابن بطال نقل کرده که اجماع بر این است که رؤیای زن مؤمن صالح نیز داخل در فرمایش پیامبر است: «رؤیای مؤمن صالح بخشی از نبوت است.»

۷۰۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمِيرٍ حَدَّثَنِی الْلیْثُ حَدَّثَنِی عُقِیْلُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِی خَارِجَةُ بْنُ زَیْدٍ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَخْبَرْتَهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً . قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ ، وَأَنْزَلَنَا فِي أَبِيَاتِنَا ، فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي ثَوَّفَى فِيهِ ، فَلَمَّا ثَوَّفَى غَسَلَ وَكَفَّنَ فِي أَنْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهِدَتَنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ » . فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

^۱ - همان.



فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللَّهُ مَا أَذْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفَعْلُ بِى». فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَزْكَى بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

ترجمه: از زید بن ثابت روایت است که گفت: ام العلاء، زنی از انصار که با رسول الله صلى الله عليه و سلم بیعت کرده بود، او را خبر داده است: انصار مهاجرین را نظر به قرعه (میان خود) تقسیم کردند عثمان بن مظعون به سهم ما رسید و او را در خانه خود مسکن دادیم. وی مریض شد مریضی که به مرگ وی انجامید. آنگاه که مرد غسل داده شد و در جامه های خود کفن گردید. رسول الله صلى الله عليه و سلم درآمد. من گفتم: رحمت الله بر تو باد ای ابو سائب، من بر تو شهادت می دهم که الله تو را گرمی داشته است. رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: چگونه میدانی که الله او را گرمی داشته است؟ گفتم پدرم فدایت یا رسول الله، پس الله چه کسی را گرمی می دارد؟ رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: اما وی به الله سوگند، او را مرگ دریافت و به الله سوگند که من به وی آرزوی نیکی می کنم و به الله سوگند که من نمی دانم در حالی که من فرستاده الله هستم که با من چگونه عمل می شود. ام العلاء گفت: به الله سوگند، پس از آن هرگز کسی را تزکیه نمی کنم.

۷۰۰۴ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَقَالَ «مَا أَذْرِي مَا يُفَعْلُ بِهِ». قَالَتْ وَأَحْزَنْتَنِي فَنَمْتُ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «ذَلِكَ عَمَلُهُ».

ترجمه: از شعيب از ابن شهاب زهري روایت است که حدیث را روایت کرده که آن حضرت فرمود: من میدانم که با وی چگونه عمل می شود.

ام العلاء می گوید: (سخن آن حضرت) مرا اندوهگین ساخت و خوابیدم و در خواب دیدم که عثمان بن مظعون) چشمه آب روان دارد. به رسول الله صلى الله عليه وسلم از خواب خود خبر دادم. فرمود: «آن عمل اوست».

توضیح: حدیث ام العلاء درباره عثمان بن مظعون و رؤیای او درباره چشمه جاری. شرحش در ابتدای «کتاب الجنائز» گذشت، و نیز در «کتاب الشهادات» و «کتاب الهجرة» آمده است. و شرح رؤیای «چشمه جاری» پس از ۱۳ باب خواهد آمد، ان شاء الله.



گفته او: «فَوُجِعَ» یعنی بیمار شد؛ وزن و معنایش همین است. و جایز است واو آن مضموم خوانده شود.

۱۴ - باب الحُلُمِ مِنَ الشَّيْطَانِ

فَإِذَا حَلِمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

باب: خواب ناخوش، از سوی شیطان است

و اگر کسی خواب ناخوش ببیند، به سوی چپ خود آب دهن بیفکند و به الله عزوجل پناه جوید.

توضیح: ابن حجر می گوید: گفته او: «باب: خواب ناخوش از شیطان است، و هرگاه خوابی دید به سمت چپ خود تف کند و به الله پناه ببرد.» این ترجمه مطابق با بخشی از حدیث است و شرحش نزدیک به این موضع گذشت.

«الحُلُم» با ضَمّ حاء و سکون لام (و گاهی با ضَمّ لام نیز) به معنای آن چیزی است که انسان در خواب می بیند. نووی جز قرائت سکون لام را ذکر نکرده است. گفته می شود: «حَلَمَ» با فتح لام یا با ضَمّ آن. اما «حِلَمَ» با کسر حاء و سکون لام به معنای بردباری است و جمع آن «أحلام» است.

۷۰۰۵ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفَرَسَانَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، فَلَنْ يَضُرَّهُ » .

ترجمه: ابوقتاده - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خواب نیک از جانب الله و خوابهای پریشان از جانب شیطان است. پس هرگاه، یکی از شما خواب پریشانی دید و ترسید، سمت چپ خود، تف کند و از شر آن به الله، پناه ببرد. آنگاه، ضرری به او نمی رساند».

توضیح: حدیث ابوقتاده که بخشی از شرحش در حدیث ابوهریره، در «باب: قید در خواب» خواهد آمد. نسبت دادن «خواب» به شیطان به این معناست که این خوابها ویژگی هایی مانند دروغ، ترساندن و بزرگ نمایی دارند، برخلاف رؤیای صادق که به الله



نسبت داده شده است، از باب شرافت، هر چند همهٔ امور به آفرینش و تقدیر الله است. چنان که همه بندگان الله هستند، حتی اگر گناهکار باشند، و الله در قرآن فرمود: «ای بندگان من که بر خویش اسراف کرده‌اید» و فرمود: «به‌راستی بندگانم را بر تو تسلطی نیست.»^۱

۱۵ - باب اللَّبَنِ

باب: شیر (در خواب)

توضیح: گفته او: (باب اللبن) یعنی اگر در خواب شیر دیده شود، تعبیر آن چیست؟ مهلب گفته: بر فطرت و سنت و قرآن و علم دلالت می‌کند.

من (ابن حجر) می‌گویم: در برخی احادیث مرفوع، تعبیر شیر به فطرت آمده است؛ چنان که بزار از حدیث ابوهیریه به صورت مرفوع نقل کرده است: «شیر در خواب، فطرت است». و طبرانی از حدیث ابوبکره به صورت مرفوع آورده است: «هرکس ببیند که شیر نوشید، پس آن فطرت است». و در حدیث ابوهیریه در آغاز کتاب «الأُشْرِبَةُ» گذشت که: «وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم قَدَح (ظرف) شیری را گرفت، جبرئیل به او گفت: حمد الله را که تو را به سوی فطرت راهنمایی کرد».

دینوری گفته است: شیری که در این احادیث آمده، مخصوص شیر شتر است، و برای نوشنده آن، دلالت بر مال حلال و علم و حکمت دارد. سپس گفته: شیر گاو نشانه فراوانی، مال حلال، فطرت، و نیز خیر و برکت است. شیر گوسفند نشانه مال، شادی و سلامتی بدن است. شیر حیوانات وحشی نشانه شک در دین است. شیر درندگان پسندیده نیست، مگر شیر شیرماده که نشانه مالی است همراه با دشمنی صاحب قدرت.^۲

۷۰۰۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّبَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي » . يَعْنِي عُمَرُ . قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْعِلْمُ » .

^۱ - فتح الباری.

^۲ - همان.



ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: در خواب دیدم که یک لیوان شیر را به من دادند از آن نوشیدم تا اینکه با تمام وجود احساس آرامش و رفع تشنگی کردم، سپس باقیمانده آن را به عمر بن خطاب - رضی الله عنه - دادم، پرسیدند: این شیر را به چه تعبیر نمودی؟ فرمود: به علم».

توضیح: گفته او: (حدثنا عبدان) چنین است در همه نسخه‌ها. در «أطراف» مزّی آمده که بخاری این حدیث را در کتاب «التعبیر» از ابوجعفر محمد بن صلت روایت کرده و در «فضل عمر» از عبدان؛ ولی در «صحیح» برعکس موجود است. و مراد از «عبدالله» همان ابن مبارک است، و «یونس» همان ابن یزید، و حمزه که از ابن عمر روایت کرده، پسر اوست.

و در باب بعد، از طریق دیگری از زهری، از حمزه آمده که او از عبدالله بن عمر شنیده است.

ابن العربی گفته: بخاری این حدیث را جز از این طریق نیاورده، و بر اساس روش او لازم بود اگر از طریق دیگری یافته باشد، آن را نیز بیاورد.

می‌گوییم: بلکه او یافته و روایت کرده است، چنان که در «فضل عمر» از طریق سالم، برادر حمزه، از پدرشان آورده است. مقصود ابن العربی این است که روش بخاری آن است که اگر بتواند حدیثی را از دو طریق یا بیشتر روایت کند، چنین می‌کند، مگر اینکه جز یک طریق نیابد.

گفته او: (حتى إني لأرى الرى خارج في أظافيري) در روایت کشمیهنی آمده: «من أظافيري»، و در روایت صالح بن کیسان: «من أظافري». این رؤیا احتمال دارد بصری باشد - و ظاهر هم همین است - و احتمال دارد علمی باشد.

قول اول را حدیثی که حاکم و طبرانی از طریق ابوبکر بن سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش، از جدش آورده‌اند تأیید می‌کند که در آن آمده: «پس نوشیدم تا آنکه دیدم در رگ‌هایم بین گوشت و پوست جریان یافت»، گرچه همین هم محتمل است.

گفته او: (ثم أعطيت فضلى یعنی عمر) چنین است در اصل، گویا برخی از راویان در اینجا تردید کرده‌اند. در روایت صالح بن کیسان به صورت جزم آمده: «پس فرونی خود را به عمر



بن خطاب دادم». و در روایت ابوبکر بن سالم آمده: «پس زیادتی باقی ماند، آن را به عمر دادم».

گفته او: (قالوا فما أولته) در روایت صالح آمده: «پس آنان که اطرافش بودند گفتند». و در روایت سفیان بن عیینه از زهری، نزد سعید بن منصور آمده: «سپس زیادتی را به عمر داد، گفت: چه تأویلش کردی؟» که ظاهر آن این است که سؤال کننده خود عمر بود. و در روایت ابوبکر بن سالم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنان فرمود: «تعبیر کنید»، گفتند: «ای پیامبر الله! این علمی است که الله به تو داده و تو را از آن پر ساخت، و فزونی آن را به عمر دادی». فرمود: «به درستی گفتید».

جمع میان این روایات آن است که ابتدا چنین اتفاقی افتاد و سپس احتمال دادند که پیامبر در تعبیر آن افزونی ای بر گفته آنان داشته باشد، پس گفتند: چه تأویل کردی؟ و ... بخشی از شرح این حدیث در «کتاب العلم» و بخشی دیگر در «مناقب عمر» گذشته است. ابن العربی گفته: شیر، روزی ای است که الله آن را پاکیزه در میان پلیدی های خون و سرگین آفرید، همانند علم که نوری است که الله در تاریکی جهل آشکار می کند. پس در خواب به شیر مثال زده شد.

برخی عارفان گفته اند: کسی که شیر را از میان خون و سرگین بیرون می آورد، قادر است معرفت را از میان شک و جهل پدید آورد و عمل را از غفلت و لغزش نگاه دارد. و درست هم گفته، اما عادت جاری بر این است که علم از راه آموزش به دست می آید، و آنچه او گفت گاهی به صورت خارق عادت رخ می دهد و از جنس کرامت است.

ابن ابی جمره گفته: پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر را به علم تعبیر کرد، به اعتبار آنچه در آغاز به او نمایانده شد، هنگامی که میان ظرف شراب و ظرف شیر مخیر شد و شیر را برگزید، جبرئیل گفت: «فطرت را برگزیدی».

او افزوده است: در این حدیث، مشروعیت قصه گفتن بزرگ تر درباره خواب خود برای کوچک ترها هست، و نیز آموزش عالم به شاگردان خود و آزمایش آنان در تأویل خواب ها، و اینکه از ادب شاگرد است که علم این گونه مسائل را به استاد بازگرداند.

او گفت: ظاهر این است که پیامبر از آنان نخواست تا خودشان خوابش را تعبیر کنند، بلکه خواست پرسند و او توضیح دهد. آنان نیز مقصودش را فهمیدند، پس پرسیدند و او بیان کرد. و همین ادب باید در همه موارد رعایت شود.



او گفت: در این حدیث است که علم پیامبر صلی الله علیه وسلم به الله به مرتبه‌ای است که هیچ کس بدان نمی‌رسد، زیرا او نوشید تا آنجا که دید سیراب شدن در سراسر بدنش حتی تا نوک انگشتانش بیرون می‌آید. و دادنِ فزونی خود به عمر، اشاره دارد به علمی که عمر از الله به دست آورد، تا آنجا که در راه الله از ملامت هیچ ملامت‌گری پروا نداشت.

او گفت: در این حدیث است که بعضی رؤیاها بر گذشته، حال یا آینده دلالت می‌کند. این رؤیا بر گذشته تعبیر شد، زیرا علمی که به او داده شده بود، قبلاً حاصل شده بود و همچنین به عمر نیز داده شد. فایده این رؤیا این بود که نسبت میان علمی که به پیامبر داده شد و آنچه به عمر داده شد روشن شود.^۱

۱۶ - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظْفِيرِهِ

باب: اگر کسی در خواب ببیند که شیر از اندام و ناخن‌های او بیرون می‌آید.

توضیح: گفته او: (باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظفيره) یعنی اگر در خواب دیده شود که شیر در اندام‌ها یا ناخن‌هایش جاری شده است.

۷۰۰۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي ، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ » . فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْعِلْمُ » .

ترجمه: عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: «در عالم رویا و خواب، یک لیوان شیر به من داده شد. شیر را نوشیدم تا آنکه خوب سیر شدم تا جایی که سیری از ناخن‌هایم بیرون می‌آمد. سپس باقیمانده آن را به عمر بن خطاب دادم». صحابه عرض کردند: یا رسول الله! این خواب را چگونه تعبیر فرمودید؟ رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «آن را به علم تعبیر نمودم».

^۱ - همان.



توضیح: حدیث ابن عمر، شرحش پیش تر گذشت.

۱۷ - باب الْقَمِیصِ فِي الْمَنَامِ

باب: دیدن پیراهن در خواب

توضیح: گفته او: (باب القميص في المنام) در روایت کشمیهنی آمده است: «القمص»

به صورت جمع، و هر دو (مفرد و جمع) در حدیث ذکر شده‌اند.

۷۰۰۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قَمِيصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّنَدَى، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ». قَالُوا مَا أَوْلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الدِّين».

ترجمه: «ابو سعید خدری - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: یکبار در خواب دیدم که مردم را به من نشان می دهند، هر یک پیراهنی را به تن دارند، که بعضی از این پیراهن ها کوتاه است که تنها به سینه آنان می رسد، و بعضی دیگر از این هم کوتاه تر می باشد ولی عمر بن خطاب - رضی الله عنه - را دیدم که پیراهن بلندی به تن داشت از بس که بلند بود آن را به روی زمین می کشید، اصحاب گفتند: ای رسول الله! این خواب را چطور تعبیر کردی؟ فرمود: آن را به دین تعبیر کردم».

توضیح: گفته او: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) یعنی پسر سعد بن ابراهیم. این حدیث از طریق دیگری از ابراهیم بن سعد، در «کتاب الایمان» پیش تر آمده بود که مرتبه اش بالاتر است. و «صالح» همان ابن کیسان است.

گفته او: (رأيت الناس) یعنی رؤیت بصری. و جمله «يعرضون» در حال نصب است و می تواند از رؤیای علمی هم باشد. و «يعرضون» مفعول دوم گرفته می شود و «الناس» با نصب مفعول آن است، هرچند وجه رفع هم جایز است.

گفته او: (يعرضون) در «کتاب الایمان» با لفظ «يعرضون علی» آمده، و در روایت عقیل بعدی با لفظ «عرضوا».



گفته او: (منها ما يبلغ الثدى) «ثدى» به ضمّ «ثاء» و کسر «دال» و تشدید «یاء» جمع «ثدى» (با فتح ثاء و سکون دال) است. مقصود این است که بعضی پیراهن‌ها بسیار کوتاه است، به طوری که از گلو تا حدود ناف (بلکه بالاتر) بیشتر نمی‌رسد.

و گفته او: «و منها ما يبلغ دون ذلک» احتمال دارد منظور پایین‌تر از آن از طرف پایین باشد (و ظاهر هم همین است)، در نتیجه پیراهن بلندتر خواهد بود. و احتمال دارد منظور پایین‌تر از طرف بالا باشد (پس کوتاه‌تر). قول اول را روایتی از حکیم ترمذی از طریق دیگری از ابن المبارک، از یونس، از زهری در همین حدیث تأیید می‌کند: «برخی پیراهنشان تا ناف بود، برخی تا زانو، و برخی تا نیم ساق پا».

گفته او: (و مرّ علیّ عمر بن الخطاب) در روایت عقیل آمده: «و عرض علیّ عمر بن الخطاب».

گفته او: (قمیص یجره) در روایت عقیل آمده: «یجره».

گفته او: (قالوا ما أولته) در روایت کشمیهنی «أولت» بدون ضمیر آمده است. و در آغاز «کتاب الایمان» چنین آمده: «فما أولت ذلک». و در روایت حکیم ترمذی آمده: «پس ابوبکر به او گفت: ای رسول الله! این را چه تأویل کردی؟».

گفته او: (قال الدین) به نصب آمده و تقدیرش «أولت الدین» است و رفع هم جایز است. و در روایت حکیم ترمذی آمده: «قال علی الایمان»^۱.

۱۸ - باب جرّ القميص فی المنام

باب: کشیده شدن پیراهن بر زمین (در خواب)

توضیح: گفته او: (باب جرّ القميص فی المنام) در این باب حدیث ابوسعید را از طریق دیگری از ابن شهاب ذکر کرده است.

۷۰۰۹ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِی اللَّیْثُ حَدَّثَنِی عُقِیلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِی أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِی - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرْضُوا عَلَیَّ ، وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعَرْضُ عَلَیَّ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِیصٌ یَجْتَرُّهُ » . قَالُوا فَمَا أَوَّلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الدِّینَ » .

^۱ - همان.



ترجمه: از ابوسعید خدری - رضی الله عنه - روایت است که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «در عالم خواب، مردم در حالی که پیراهن به تن داشتند به من نشان داده شدند. پیراهن بعضی ها تا سینه آنان بود و پیراهن بر خی دیگر، کوتاه تر از آن، و پیراهن عمر بن خطاب چنان بلند بود که روی زمین کشیده می شد». صحابه پرسیدند: یا رسول الله! تعبیر این خواب چیست؟ فرمود: «دینداری». (یعنی بلندی و کوتاهی پیراهن، نشانه کمال و نقص دین آنان است).

توضیح: حدیث ابوسعید از طریق دیگری از ابن شهاب پیش تر گذشت. من در «مناقب عمر» به اختلاف در نام صحابی این حدیث اشاره کردم.

گفته اند: وجه تعبیر پیراهن به دین آن است که پیراهن، عیب را در دنیا می پوشاند، و دین، آن را در آخرت می پوشاند و از هر ناخوشی نگه می دارد. اصل این معنا آیهی «و لباس التقوی ذلک خیر» است.

اعراب نیز گاهی به پیراهن، کنایه از فضل و عفاف می زنند. از جمله در حدیثی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عثمان فرمود: «الله پیراهنی بر تو خواهد پوشاند، پس آن را مکن». این حدیث را احمد، ترمذی و ابن ماجه روایت کرده و ابن حبان آن را صحیح دانسته است. اهل تعبیر نیز اتفاق دارند که پیراهن، دین را تعبیر می کند و بلندی آن دلالت دارد بر اینکه اثرات صاحبش پس از او باقی خواهد ماند.

در حدیث آمده که اهل دین در دین متفاوت اند؛ برخی اندک و برخی بسیار، برخی قوی و برخی ضعیف. این معنا پیش تر در «کتاب الایمان» توضیح داده شد. و این نمونه ای است از چیزهایی که در خواب پسندیده است ولی در بیداری از نظر شرع نکوهیده (مثل کشاندن لباس). همان گونه که در «باب القید» خواهد آمد عکس این حالت نیز هست: چیزی که در خواب نکوهیده و در بیداری پسندیده است.

در این حدیث، مشروعیت تعبیر خواب و پرسش از عالم درباره تعبیر آن - اگر خود بیننده خواب باشد - ثابت می شود. و نیز در آن ستایش فرد برتر به خاطر فضیلتی که دارد، برای آشکار شدن منزلتش نزد شنوندگان آمده است. البته این کار در صورتی جایز است که از خطر فتنه و خودپسندی در امان باشد.



این حدیث همچنین دلالتی بر فضیلت عمر بن خطاب دارد. و پیش‌تر پاسخ داده شد به اشکالی که ظاهر آن ایجاد می‌کرد مبنی بر اینکه آیا دلالت بر برتری عمر بر ابوبکر دارد یا نه. خلاصه پاسخ این است: برتری در اینجا به معنای بیشتر بودن ثواب است. اعمال نشانه‌های ثواب‌اند، پس هرکس عملش بیشتر باشد، دینش قوی‌تر است، و هرکس دینش قوی‌تر باشد، ثوابش بیشتر است، و هرکس ثوابش بیشتر باشد، افضل خواهد بود. پس بر این مبنا عمر افضل از ابوبکر می‌شود.

اما خلاصه جواب دیگر این است که در این حدیث هیچ تصریحی به مقصود (یعنی افضل بودن عمر بر ابوبکر) وجود ندارد.

ممکن است ابوبکر اصلاً در میان آن مردم عرضه نشده باشد، یا قبل از آن عرضه شده باشد، یا اصلاً عرضه نمی‌شود. یا شاید وقتی عرضه شد، پیراهنش از عمر هم بلندتر بود. یا شاید به سبب وضوح فضیلت او، نیازی به ذکرش نبود. یا شاید ذکر شده بود و راوی فراموش کرده است.

و اگر هیچ‌یک از این احتمالات پذیرفته نشود، باز هم معارض با احادیث متواتر معنوی است که به برتری ابوبکر دلالت دارند، و همان‌ها معتبرترند. پس قوی‌ترین احتمال این است که ابوبکر اصلاً در میان کسانی که عرضه شدند، نبود. و مقصود خبر این است که عمر نیز در شمار کسانی است که به مقام بزرگی در دین رسیدند، و دلالتی بر انحصار آن ندارد.

ابن العربی گفته: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پیراهن را به دین تعبیر کرد، زیرا دین عیبِ جهل را می‌پوشاند، همان‌گونه که لباس بدن را می‌پوشاند. و درباره دیگر مردم گفته: آن‌که پیراهنش تا سینه است، دینش قلبش را از کفر می‌پوشاند، هرچند در عمل مرتکب معصیت شود. آن‌که پیراهنش پایین‌تر است ولی عورتش آشکار، همان است که دینش نتوانست او را از رفتن به سوی معصیت باز دارد. آن‌که پیراهنش پایش را هم پوشانده، کسی است که از همه جهات با تقوا پوشیده شده است. و آن‌که پیراهنش را می‌کشاند، کسی است که افزون بر اینها عمل صالح خالص دارد.

ابن ابی جرهمه گفته (خلاصه‌اش): مراد از «الناس» در این حدیث، مؤمنان‌اند، چون پیراهن به دین تأویل شده است. و ظاهرتر این است که مقصود فقط امت محمدی، بلکه بخشی از آنان است. و مقصود از «دین»، عمل کردن به مقتضای آن است؛ یعنی حرص بر انجام اوامر و اجتناب از نواهی. و عمر در این زمینه در مقامی والا قرار داشت.



او گفته: از حدیث برداشت می‌شود که هر صفت خوبی یا بدی که در پیراهن دیده شود، به دین صاحبش تعبیر می‌شود. نکته در این است که پیراهن چیزی است که صاحبش می‌تواند آن را ننگه دارد یا از تن درآورد. پس وقتی الله مؤمنان را به لباس ایمان پوشاند و آنان بدان آراسته شدند، کسی که کامل بود، پیراهنی کامل داشت و کسی که ناقص بود، پیراهنی ناقص داشت. این نقص گاهی به دلیل نقصان ایمان است و گاهی به سبب نقصان عمل.

دیگران گفته‌اند: پیراهن در دنیا پوشاننده عیب است، و هرچه بیشتر باشد، نکوهیده است. اما در آخرت، زیور خالص است، پس مناسب است که در خواب، تعبیرش مطابق شکلش باشد: زیادی یا نقصان، زیبایی یا زشتی. پس هرچه بر آن افزون شود، از فضل صاحبش خواهد بود، و به هرچه مناسب باشد از دین، علم، جمال، حلم یا پیشوایی در گروهی، تعبیر می‌شود. و ضد آن هم ضدش خواهد بود.^۱

۱۹ - باب الْخَضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضِرَاءِ

باب: دیدن رنگ سبز و باغ سرسبز در خواب

توضیح: ابن حجر می‌گوید: گفته‌اند: (باب الْخَضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضِرَاءِ) - «خَضَر» با ضَمّ خاء و سکون ضاد معجمه، جمع «أخضر» است و به همان رنگ معروف در لباس‌ها و غیره گفته می‌شود. در روایت نَسَفی «الْخَضْرَاءُ» آمده، با سکون ضاد و در آخر آن «هاء» تأنیث، و همین‌طور در روایت ابی‌احمد جرجانی و برخی شروح. قیروانی گفته است: «روضة» (باغ) که گیاهش ناشناخته باشد، به سبب حرّمی و زیبایی‌اش به اسلام تعبیر می‌شود، و همچنین به هر مکان برتری تعبیر می‌شود، و نیز گاه به قرآن، کتاب‌های علمی، عالم و مانند آن تعبیر می‌گردد.

۷۰۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَهَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا . قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّمَا رَأَيْتُمْ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضِرَاءَ ، فَتُصَبِّ فِيهَا وَفِي

^۱ - همان.



رَأْسَهَا عُرْوَةً وَفِي أَسْفَلِهَا مَنْصَفٌ - وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ - فَقِيلَ ارْقَهُ . فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ . فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَمُوتُ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ أَخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْمُوثَقَى » .

ترجمه: از قره بن خالد، از محمد بن سیرین روایت است که گفت: قیس بن عباد گفت: من در حلقه ای بودم که سعد بن مالک و ابن عمر در آن بودند. عبدالله بن سلام عالم یهودی که مسلمان شده بود گذشت، آنان گفتند: این مردی بهشتی است. من به عبدالله بن سلام گفتم همانا اینان چنین و چنان گفتند. وی گفت: سبحان الله، برای ایشان شایسته نیست که چیزی بگویند که بدان علم ندارند. همانا من در خواب دیدم که ستونی در باغ سبز نهاده شد که بر بالای آن دستگیره و در پایین آن منصف - یعنی خدمتگاری - است، و به من گفته شد، به این ستون بالا برو بالا رفتم تا آنکه آن دستگیره را گرفتم سپس خواب خود را به رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «عبدالله می میرد در حالیکه گیرنده (عُرْوَةُ الْمُوثَقَى) دستگیره محکمی است»

توضیح: گفته او: (حَدَّثَنَا الْحَرَمِيُّ) - با دو حرف مهمله مفتوح (ح، ر)، نامی است بر وزن «نَسَب» که پیشتر توضیح داده شد.

گفته او: (از محمد بن سیرین، که گفت: قیس بن عباد) - «قال» دوم طبق عادت در کتابت ساقط شده و حذف آن خطا است. تقدیر جمله چنین است: «عن محمد بن سیرین أنه قال: قال قیس ...». در روایت ابن عون (که بعد از دو باب خواهد آمد) آمده: «عن محمد وهو ابن سیرین حدثنی قیس بن عباد». «قیس» با ضمّ اول و تخفیف باء و در پایان «دال» است. پیشتر در مناقب عبدالله بن سلام همین حدیث آمده بود، و نیز حدیثی دیگر در تفسیر سوره حج و در غزوه بدر دارد. او در بخاری جز همین دو حدیث راوی نیست. قیس بصری و از تابعین بزرگ و ثقة است که زمان را درک کرده بود. در زمان خلافت عمر به مدینه آمد. کسی که او را در شمار صحابه دانسته، دچار اشتباه شده است.

گفته او: (كنتُ فی حلقة) - یعنی «در حلقه‌ای بودم»؛ با فتح کاف و سکون لام.

گفته او: (فیها سعد بن مالک) - یعنی سعد بن ابی وقاص، و «ابن عمر» همان عبدالله بن عمر بن خطاب است.



گفته او: (فمرَّ عبدالله بن سلام) - او همان صحابی معروف اسرائیلی (اهل کتاب) است. «سلام» به تخفیف لام (بدون تشدید) است، که همه بر آن متفق‌اند. نسب او پیش‌تر در مناقب صحابه ذکر شد. در روایت ابن عون که در مناقب گذشت چنین آمده: «كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة». مسلم از همین طریق افزوده: «كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب رسول الله ﷺ فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع».

گفته او: (فقالوا هذا رجل من أهل الجنة) - در روایت ابن عون نزد مسلم آمده: «فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة» و آن را سه بار تکرار کرد. در روایت «خُرْشَة بن الحَرِّ الفزاری» (با فتح خاء و راء و شین معجمه، و «الحُرَّ» با ضَمّ حاء و تشدید راء) نزد مسلم نیز چنین آمده: «كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبدالله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلي نظر إلى هذا». در روایت نسائی نیز آمده: «فجاء شيخ يتوكأ على عصا له»، سپس همان مضمون را ذکر کرده است. می‌توان این دو را چنین جمع کرد: که دو داستان برای دو مجلس جداگانه رخ داده است؛ گویی عبدالله بن سلام در مجلسی سخن می‌گفت، همان‌گونه که در روایت خرشة آمده، سپس وقتی برخاست و رفت، از کنار حلقه‌ای گذشت که در آن سعد بن ابی وقاص و ابن عمر بودند، و در آن جا قیس بن عباد حاضر بود، همان‌طور که روایت او بیان می‌کند. هم خرشة و هم قیس عبدالله بن سلام را دنبال کردند و به خانه‌اش رفتند و از او پرسیدند. از همین‌جا اختلاف در نقل جواب‌ها به صورت زیادت و نقصان رخ داد، چه ملاقاتشان در یک زمان بوده باشد، چه در دو زمان.

گفته او: (فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا) - در روایت ابن عون نزد مسلم تصریح شده که گوینده آن سخن یک نفر بود. و در همان‌جا افزوده: «ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا». گویا قیس، سخن یک نفر را به همه نسبت داد، چون دیگران با سکوت و رضایت آن را تأیید کردند. در روایت خرشة آمده: «فقلت والله لأتبعنه فلا أعلمن مكان بيته...» و ماجرا ادامه می‌یابد تا گفت: «فقلت:



سمعت القوم يقولون...» و افزود: «فأعجبني أن أكون معك». این داستان در روایت نسائی ساقط شده و در آن جا فقط آمده: «فلما قضى صلاته قلت: زعم هؤلاء...».

گفته او: (قال سبحانه الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم) - توضیح این جمله در باب مناقب پیش تر گذشت. در روایت خرشة آمده: «فقال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك لم قالوا ذلك»، و سپس خوابش را بیان کرد. این نشان می دهد که او اصل خبر را انکار نکرد، بلکه انکارش نسبت به قطع و جزم آنان بود؛ و این خصلت انسان مراقب، ترسان و متواضع است. در روایت نسائی آمده: «الجنة لله يدخلها من يشاء»، و ابن ماجه از همین طریق افزوده: «الحمد لله».

گفته او: (إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء) - در روایت ابن عون تصریح شده که ستون در وسط روضه بود. در این جا وصفی از روضه نیامده، اما در مناقب از روایت ابن عون چنین آمده: «رأيت كأنني في روضة» و از وسعت و خرمی آن یاد کرده است. کرمانی گفته: ممکن است مقصود از «روضه»، همه آن چیزی باشد که به دین مربوط است، و از «عمود»، پنج رکن دین، و از «عروة الوثقى»، ایمان.

گفته او: (فُنُصِبَ فيها) - با ضمّ نون و کسر میم، و پس از آن باء. در روایت مُستملی و کشمیه‌نی آمده: «فُنِصَتْ» با فتح قاف، باء، سپس ضاد معجمه ساکن، و بعد «تاء» متکلم. گفته او: (وفى رأسها عروة) - در روایت ابن عون آمده: «وفى أعلى العمود عروة». و در روایت او در مناقب: «ووسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء، فى أعلاه عروة». از این روشن می شود که ضمیر در «رأسها» به عمود برمی گردد، و چون «عمود» مذکر است، به نظر می رسد که آن را با لحاظ معنای «دعامه» (ستون/پایه) مؤنث آورده است.

گفته او: (وفى أسفلها منصف) - ضبط آن در باب مناقب پیش تر گذشت.

گفته او: (و) «الْمُنْصِف» یعنی «الْوَصِيف» - این جمله افزوده در خبر است و تفسیر ابن سیرین به شمار می رود؛ دلیلش هم آن است که در روایت مسلم آمده: «فجاءني منصف»، و ابن عون گفته: «المنصف، همان خادم است». سپس گفته: «پس از پشت سر، لباس هایم را گرفت» و توضیح داد که او از پشت با دستش او را بالا کشید.



گفته او: (فَرَقِيتُ) - با کسر قاف بر وجه فصیح‌تر، یعنی «بالا رفتم». (فاستمسکت بالعروة - «پس به حلقه چنگ زدم»). در روایت مناقب افزوده: «بالا رفتم تا این‌که در بالاترین نقطه بودم، حلقه را گرفتم و بدان چنگ زدم، و بیدار شدم و آن هنوز در دستم بود». در روایت خرشة آمده: «تا این‌که مرا به ستونی آورد که سرش در آسمان و پایه‌اش در زمین بود، و در بالایش حلقه‌ای بود. به من گفت: از این ستون بالا برو. گفتم: چگونه بالا روم؟ پس دستم را گرفت و مرا بالا کشید (زَجَلَ بِي، با زای و جیم، یعنی بلند کرد). ناگاه دیدم به حلقه آویزانم. سپس ستون را زد، فرو افتاد، و من همچنان به حلقه آویزان ماندم تا صبح شد».

و در روایت خرشة نیز در آغاز خواب افزوده شده: «در حالی که خوابیده بودم، مردی نزد من آمد و گفت: برخیز. دستم را گرفت و با او رفتم. ناگاه دیدم ...».

گفته او: (بَجَوَاد) - با جیم و دال مشدده، جمع «جادة» به معنای راه روشن و پیموده. «عن شمالی» - از سمت چپ من. گفت: خواستم که در آن راه روم، او گفت: در آن راه مرو، زیرا این راه‌های اصحاب شمال‌اند. در روایت نسائی از همین طریق آمده: «در حالی که راه می‌رفتم، راهی از سمت چپ برایم ظاهر شد. خواستم وارد شوم، او گفت: تو از اهل آن نیستی». به روایت مسلم: «و ناگاه راهی روشن از سمت راستم دیدم، گفت: از این‌جا برو. سپس مرا به کوهی آورد و گفت: بالا برو. اما هر بار که می‌خواستم بالا روم، فرو می‌غلطیدم، و این بارها تکرار شد». در روایت نسائی و ابن ماجه آمده: «کوهی لغزنده بود، پس دستم را گرفتم و مرا بالا کشید. ناگاه بر قلّه آن بودم، اما نتوانستم آرام بایستم و خود را نگه دارم. ناگاه دیدم ستونی از آهن در بالای آن است و در بالایش حلقه‌ای از طلا. دستم را گرفتم و مرا بالا کشید تا حلقه را گرفتم. گفت: محکم بگیر. من محکم گرفتم. سپس ستون را با پایش زد و من همچنان به حلقه چسبیده ماندم».

گفته او: (فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) فقال رسول الله ﷺ: يموت عبدالله وهو آخذ بالعروة الوثقى) - یعنی خواب را بر رسول الله ﷺ نقل کردم. حضرت فرمودند: «عبدالله در حالی خواهد مرد که به عروهِ وُثْقَى چنگ زده است». در روایت ابن عون افزوده: «آن باغ، باغ اسلام است؛ آن ستون، ستون اسلام؛ و آن حلقه، عروه وُثْقَى است. تو همچنان بر اسلام پایدار خواهی بود تا آن‌که بمیری». در روایت خرشة نزد نسائی و ابن ماجه افزوده: «فرمود: خیر دیدی. اما آن راه روشن، جایگاه محشر است، و آن راه‌ها ...». در روایت مسلم آمده: «راه‌های



چپ، راه‌های اصحاب شمال است؛ و راه‌های راست، راه‌های اصحاب یمین». در روایت نسائی آمده: «راه‌های اهل آتش و راه‌های اهل بهشت». سپس هر دو گفتند: «اما آن کوه، منزلت دو شهید است». مسلم افزوده: «اما تو به آن نخواهی رسید». سپس فرمود: «و اما ستون ...» تا پایان. در روایت نسائی و ابن ماجه در پایان آمده: «پس امیدوارم من از اهل آن باشم».

در این حدیث، فضیلتی بزرگ برای عبدالله بن سلام است؛ و در آن نکات مهمی در تعبیر رؤیا وجود دارد، از جمله شناخت راه‌ها، تعبیر ستون، کوه، باغ سبز و عروه. و نیز در آن نشانه‌ای از اخبار نبوی است که عبدالله بن سلام شهید نخواهد شد، و چنین شد؛ او در آغاز خلافت معاویه در مدینه بر بستر درگذشت.

ابن‌التین از داوودی نقل کرده که مردم گفتند عبدالله بن سلام از اهل بهشت است، چون از اهل بدر بود. ولی این سخن نادرست است؛ آنچه من از طرق این داستان نقل کردم نشان می‌دهد که آنان این سخن را از گفتار (فرشته) برداشتند، آنجا که وقتی عبدالله خواست از راه چپ برود، به او گفته شد: «تو از اهل آن نیستی». اما خود عبدالله با تواضع گفت: «شایسته نبود چیزی بگویند که علم به آن ندارند»، زیرا نمی‌خواست مورد اشاره مردم قرار گیرد و مبادا دچار عجب گردد. و افزون بر آن، او اصلاً از اهل بدر نبود. والله أعلم^۱.

۲۰ - باب كَشَفِ الْمَرَأَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: برداشتن روپوش زن در خواب

۷۰۱۱ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَاؤُكَ . فَأَكْشَمُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: دوبار شما را در خواب به من نشان دادند، می دیدم که در پارچه ای از حریر قرار داری، یکی می گفت: این همسر شما است، پرده را از روی او بردار، وقتی که روپوش را برداشتم دیدم شما بودی، همین که بیدار شدم گفتم: این رؤیا که از جانب الله است، حتماً الله آن را تحقق می بخشد».

^۱ - همان.



شرح: گفته او: (باب كَشَفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ) و گفته بعدش: (باب لباس‌های حریر در خواب). در این دو باب، حدیث عایشه در باره دیدن او توسط پیامبر ﷺ در خواب پیش از ازدواج با او ذکر شده است. بخاری آن را در باب اول با سند ابو أسامه و در باب دوم با سند ابو معاویه، هر دو از هشام بن عروه از پدرش از عایشه آورده است. در روایت ابو أسامه افزوده: «پس می‌گفت: این همسر تو است»؛ و با این افزوده، جمله کامل می‌شود. در روایت ابو معاویه افزوده: «پیش از آن‌که تو را به همسری گیرم»؛ و در آن، شکل رؤیا دوباره بازگو شده است برای توضیح جمله «أُرِيتُكِ مَرْتِنًا». در روایت او آمده: «دیدم فرشته تو را حمل می‌کند»، سپس گفت: «تو را حمل می‌کند». و در هر دو بار گفتیم: «بگشای» (یعنی پرده را کنار زن). در روایت ابو أسامه آمده: «فَاكْشَيْفَهَا» – ضمیر به «امراتک» برمی‌گردد.

این روایت پیش‌تر در سیره نبوی پیش از هجرت، از طریق وهیب بن خالد از هشام، با همان مضمون ابو أسامه نقل شد. و در کتاب نکاح نیز از طریق حماد بن زید از هشام آمده: «پس به من گفت: این همسر تو است. پس پرده از چهره‌ات کنار زدم». جمع میان این اختلاف‌ها چنین است: نسبت «کشف» به پیامبر ﷺ از آن جهت است که او دستور داد، اما در واقع فرشته پرده را کنار زد.

در روایت مسلم و اسماعیلی از طریق دیگر آمده: «این رؤیا سه شب تکرار شد». بسا که بخاری این عبارت را حذف کرده، زیرا بیشتر راویان روایت را با «دو بار» نقل کرده‌اند. مسلم هم روایت عبدالله بن إدريس و ابو عوانه از مالک و یونس بن بُکیر و عبدالعزیز بن مختار از هشام را با تعبیر «دو بار» آورده است.

حماد بن سلمه از هشام با تردید نقل کرده: «دو یا سه بار»، و احتمالاً شک از هشام بوده است. بنابراین بخاری بر لفظ قطعی «دو بار» اکتفا کرده و لفظ «سه بار» را در روایت حماد بن زید حذف کرده، زیرا اصل حدیث ثابت بوده است.

گفته او: (فَإِذَا هِيَ أَنْتَ) – قرطبی گفته: مقصود این است که پیامبر ﷺ او را در خواب همان‌گونه دید که در بیداری دید؛ پس مراد از رؤیا، عایشه بود نه دیگری. حماد بن سلمه در روایت خود توضیح داده و گفته: «پس از وفات خدیجه، دختری در پارچه‌ای از حریر نزد من آورده شد. پرده را کنار زدم، ناگاه دیدم تویی». این حدیث، احتمالی را که ابن بطال و پیروانش ذکر کرده‌اند – که این رؤیا پیش از وحی بوده – از میان می‌برد.



«سرقه» پیش‌تر معنا شد که به پارچه‌ای از حریر گفته می‌شود. و مقصود از فرشته در خواب، جبرئیل بود. بسیاری از مباحث این حدیث پیش‌تر در کتاب نکاح گذشت. در آنجا نیز احتمالی از قاضی عیاض درباره جمله «إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضِهِ» آورده شد. بعد معلوم شد بیشتر آن از کلام ابن بطلال گرفته شده است.

در سند دوم، «محمد» که نام برده شده، سرخی در نقل از ابو ذر جزم کرده که او ابو کریب محمد بن علاء است، و کلام کلاباذی نشان می‌دهد که محمد بن سلام است.

ابن بطلال گفته: دیدن زن در خواب معانی گوناگون دارد:

– گاهی به این معناست که بیننده واقعاً با او یا با شبیه او ازدواج کند.

– گاهی نشانه رسیدن به دنیا یا مقام و جایگاه یا وسعت رزق است. این قاعده‌ای نزد معبران است.

و نیز ممکن است زن در خواب به همراه نشانه‌های دیگر، بر فتنه‌ای دلالت کند که گریبان بیننده را می‌گیرد.^۱

شیخ ابوبکر الجزائری می‌گوید: فرموده رسول الله - صلی الله علیه وسلم -: «لَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ»: به عایشه گفت: پروردگارم تو را دو مرتبه در خواب برایم نشان داد. سپس چگونگی خواب خود را تعریف می‌کند و می‌فرماید: «أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ»: دیدم که صورتت در پارچه از ابریشم رسم شده است و برایم گفته می‌شود: این همسر آینده ات می‌باشد، می‌فرماید: «فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ»: یعنی پرده را که در آن صورت رسم شده است، باز کن چون آن را باز کردم صورت عایشه را دیدم که در آن رسم شده است.

می‌فرماید: «فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضُهُ»: هنگامی که در آن صورت نظر کردم، با خود گفتم: اگر این رؤیا از طرف الله باشد آن را جاری می‌کند. و به راستی آن رؤیا، حق و از طرف خداوند بود که آن را تحقق بخشیده و عایشه همسر پیامبر اکرم و مادر مسلمانان گشت.

و خواب پیامبران وحی است، پس این خواب برای عایشه فضیلت و شرافتی است که برای هیچیک از زنان مؤمنه چنین برتری نصیب نشده است.

^۱ - فتح الباری.



الله از وی خشنود و او را خشنود بخشد. و نیز خوشنودی برای کسانی باد که او را دوست می دارند و از او خوشنود هستند.

فوائد حدیث:

- ۱- خواب پیامبران وحی است و خواب مؤمنین نیز جزئی از آن به شمار می رود.
- ۲- مسلمانان را از فضیلت و شرافت سیدتنا عایشه و محبتی که در میان او و پیامبر - علیه السلام - بود آگاه کن.
- ۳- طوری که ازین حدیث دانسته شد که صورت عایشه را در پرده حریر به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نمودند و دلیلی بر جواز استعمال ابریشم برای مردان نیست، چون عایشه زن بود. و ابریشم مخصوص به زنان است با این که دلایل شرعی دیگر بر حرام بودن ابریشم به مردان و حلال بودنش به زنان وجود دارد.

۲۱ - باب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

باب: جامه‌ی حریر در خواب

۷۰۱۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَرَيْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ مَرَّتَيْنِ ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ . فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ ، فَقُلْتُ إِنَّ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ . ثُمَّ أَرَيْتُكَ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ . فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ . »

ترجمه: از ابو معاویه از هشام از پدرش روایت است که عایشه گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: پیش از آنکه با تو ازدواج کنم دو بار در خواب بر من نموده (نموار) شدی: تو را دیدم که فرشته ای در جامه حریر می آورد به او گفتم جامه را از وی بردار، وی جامه را برداشت ناگاه تو را دیدم. پس گفتم: اگر این از جانب الله باشد، عملی شدنی است. سپس تو را در خواب دیدم که در جامه حریر می آورد، گفتم: جامه را بردار جامه را برداشت. ناگاه تو را دیدم گفتم: اگر این از جانب الله باشد، عملی شدنی است».

توضیح: ابن حجر می گوید: اما لباس‌های حریر در خواب - برای زنان، پوشیدن آن نشانه ازدواج است، یا عزت و غنا، یا فزونی در بدن. گفته‌اند: هر نوع لباسی در خواب، نشانه



بدن پوشنده آن است، زیرا لباس بر تن قرار می گیرد، به ویژه که در عرف، لباس نشانه قدر و حال مردم است.

۲۲ - باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

باب: خواب دیدن کلیدها در دست.

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله: «باب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ» یعنی اگر در خواب دیده شود، اهل تعبیر گفته اند: کلید نماد مال، عزت و قدرت است. کسی که ببیند با کلید در را باز می کند، به خواسته اش با کمک کسی که قدرت دارد می رسد و کسی که ببیند کلیدها در دست اوست، به سلطنت عظیم دست می یابد.

۷۰۱۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « بُعِثَتْ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرَتْ بِالرُّعْبِ ، وَبَيَّنَّا أَنَا نَائِمُ أَتَيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي » . قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَّغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكِتَابِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ . أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: من با سخنان و کلمات جامع و قلیل اللفظ و کثیرالمعنی فرستاده شده ام، با قرار دادن ترس در دل دشمنانم به من کمک شده است، هنگامی که خوابیده بودم کلید خزانه و گنجینه های زمین را برایم آوردند و آنها را در دستهایم قرار دادند. امام بخاری گفته است: وبه من چنین رسیده که جوامع الکلم، آن است که الله امور زیادی را جمع می کند همان امور که در یک مورد یا دو مورد یا مانند آن در کتابهای آسمانی پیش از آنحضرت نوشته شده است.

توضیح: حدیث ابوهریره در «باب رؤیای شب» از طریق دیگری نقل شده، با عبارت: «بعثت بجوامع الکلم» و در آن آمده است: «و در حالی که خوابیده بودم، کلیدهای خزائن زمین به دستم رسید و در دستم گذاشته شد.» این روایت پیش تر در همان باب با عبارت «و در حالی که شب گذشته خوابیده بودم» نیز آمده است.

در پایان روایت آمده: «گفت ابو عبدالله»، که این در روایت ابی ذر آمده و در روایت دیگری آمده: «گفت محمد». برخی از شرح دهندگان گفته اند که تناقضی نیست، زیرا محمد



نام شخص است و گوینده، بخاری نیست. به نظر صحیح روایت همان چیزی است که کریمه نقل کرده، زیرا این روایت از زهری، محمد بن مسلم است و بخاری آن را از راه خودش نقل کرده است؛ بنابراین نمی‌توان سخن زهری را به بخاری نسبت داد.

برخی شاید وقتی عبارت «و گفت محمد» را دیدند، تصور کردند منظور بخاری است و خواستند او را بزرگ کنند، اما اشتباه کردند؛ زیرا محمد، زهری است و کینه او ابو عبدالله نیست بلکه ابو بکر است. موضوع «جوامع الکلم» و این حدیث درباره «اعتصام» بعداً ذکر خواهد شد، ان شاء الله.^۱

۲۳ - باب التعلیق بالعروة والحلقة

باب: گرفتن دستگیره و حلقه

توضیح: ابن حجر می‌گوید: قوله: «باب التعلیق بالعروة والحلقة» در آن حدیث عبد الله بن سلام نقل شده: «دیدم که گویی در یک باغ هستم.» این موضوع پیش‌تر در چهار باب کامل‌تر ذکر شده و شرح آن نیز قبلاً آمده است. اهل تعبیر گفته‌اند: حلقه یا عروة مجهول برای کسی که به آن تمسک کند، نشان‌دهنده قوت در دین و اخلاص در آن است.

۷۰۱۴ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ ، وَسَطَ الرِّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ ، فَقِيلَ لِي ارْقُهَا . قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ . فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَأَنْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « تِلْكَ الرِّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى ، لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ » .

ترجمه: از قیس بن عباد روایت است که عبدالله بن سلام گفت: خودم را در خواب دیدم که در باغی هستم و در میان باغ ستونی است و بر بالای ستون دستگیره ای است. به من گفته شد به این ستون بالا برو. گفتم: نمی‌توانم. خادمی آمد و جامه ام را برزد، من بالا رفتم. سپس از دستگیره آن گرفتم، سپس بیدار شدم و آن دستگیره را همچنان در دست داشتم. خوابم را به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه کردم. فرمود: آن باغ، باغ اسلام است و آن

^۱ - فتح الباری.



ستون، ستون اسلام است و آن دستگیره (عُرْوَةُ الْوَثْقَى) دستاویز استوار است پس تو پیوسته در برگیرنده اسلام هستی تا آنکه بمیری».

توضیح: پیش‌تر در چهار باب کامل‌تر ذکر شده و شرح آن آمده است. اهل تعبیر گفته اند: حلقه و عروۀ مجهول برای کسی که به آن چنگ زند، نشان قدرت و اخلاص او در دین است.

۲۴ - باب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وَسَادَتِهِ

باب: دیرك (عمود) خیمه (چادر)، در زیر بالش او (در خواب)

توضیح: قوله: «باب ستون الفسطاط»: ستون با فتح اول معروف است و جمع آن «اعمدة» یا «عمد» با ضمه یا فتح آمده است. ستون وسیله‌ای است که چوب‌ها یا مصالح خانه را نگه می‌دارد و همچنین به ستون‌های سنگی یا فلزی گفته می‌شود. «ستون صبح» ابتدای روشنایی روز است.

کلمه «فسطاط» با ضم فاء نوشته شده و نگارش‌های مختلفی دارد؛ گاهی با طاء مهمل یا تغییرات دیگر. لغت‌شناسان گفته‌اند که این واژه فارسی است که به عربی برگردانده شده است.

قوله: «زیر بالش او» در نسفی به جای «زیر» آمده «عند» و این برای همه است و در این بخش حدیثی نیامده است. بعد از آن آمده: «باب استبرق و ورود به بهشت در خواب»، و ابن عمر حدیثی نقل کرده: «دیدم در خواب که در دستم یک تکه پارچه ابریشمی است».

ابن بطلال هر دو باب را در یک باب جمع کرده و گفته: «باب ستون فسطاط زیر بالش و ورود به بهشت در خواب، حدیث ابن عمر...» احتمالاً مستند او روایت جرجانی است که چنین آمده: «باب استبرق و ورود به بهشت در خواب و ستون فسطاط زیر بالش»، و او هر دو ترجمه را در یک باب جمع کرده و ترتیب آن را تغییر داده است.

ابن بطلال از مهلب نقل کرده: سرکه یا «الکله» که به عربی همانند هودج است، و اینکه ستون آن در دست ابن عمر باشد، نشانه اسلام است و دین، علم و شریعتی که موجب توانایی رسیدن به بهشت می‌شود. حریر در اینجا نماد شرف دین و علم است، چون حریر شریف‌ترین لباس دنیا و علم دینی شریف‌ترین علوم است. ورود به بهشت در خواب نیز می‌تواند نشانه



ورود به بهشت در بیداری باشد، و یا ورود به اسلام که سبب ورود به بهشت است. پرواز پارچه ابریشمی نشان قدرت رسیدن به بهشت هر جا که بخواهد است.

ابن بطلال همچنین گفته: وقتی از مهلب درباره ترجمه «ستون فسطاط زیر بالش» پرسیدم، ذکر ستون و بالش در حدیث نیامده بود، اما احتمال داد که در برخی طرق روایت، سرکه کامل تر آمده باشد. به این ترتیب ابن عمر آن را از ستون برداشت و زیر بالش گذاشت و خود با آن کار کرد. اما این اضافه در سند مورد قبول نبود و بخاری آن را در کتابش نیاورد. ابن بطلال چنین اضافه‌هایی را در کتابش زیاد دارد که به آن اشاره کرده ولی ذکر نکرده، چون سندش کامل نبوده است.

برخی شراح این نظر مهلب را بدون توضیح نقل کرده‌اند، اما انتقاد اصلی این است که حدیث ابن عمر باید در باب مستقی ذکر می‌شد و نه در این باب. ابوعبیده گفته: «سرکه» تکه‌ای از پارچه ابریشمی است و شاید واژه‌ای فارسی باشد. فارابی گفته: شقه‌ای از پارچه ابریشمی و برخی دیگر گفته‌اند: تکه‌ای از ابریشم خوب، گاهی سفید.

ابن بطلال تأکید دارد که اضافه‌هایی مانند ستون و بالش در حدیث ابن عمر اصل ندارد و روایت معتبر همان است که بخاری نقل کرده: اینکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در خواب دیده ستون کتاب از زیر سرش برداشته شد.

این روایت مشهور از طریق یعقوب بن سفیان، طبرانی و دیگران از عبد الله بن عمرو بن العاص نقل شده و حاکم آن را مهر صحت گذاشته است: «شنیدم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم می‌فرماید: در حالی که خوابیده بودم، دیدم ستون کتاب از زیر سرم برداشته شد، چشمم دنبال آن رفت و دیدم به شام سپرده شد. هنگامی که فتنه‌ها در شام رخ دهد، ایمان برقرار است.»

در برخی روایتهای گفته شده: «اگر فتنه‌ها رخ دهد، امنیت در شام است.» این روایت در منابع دیگری نیز آمده و سند آن صحیح است.

همچنین یعقوب و طبرانی از ابی أمامه چنین نقل کرده‌اند که «ستون از زیر بالشم برداشته شد و نور شدیدی داشت تا گمان کردم سقوط کرده، سپس به شام برده شد و من دانستم که وقتی فتنه‌ها رخ دهد، امنیت در شام است.» این سند ضعیف است.

و طبرانی نیز با سند حسن از عبدالله بن حواله روایت کرده است که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: «در شب اسری من، ستونی سفید مانند بیرق دیدم که فرشتگان آن را



حمل می کردند. گفتیم: چه چیزی حمل می کنید؟ گفتند: ستون کتاب است، مأمور شدیم آن را در شام قرار دهیم.

و در حالی که من خواب بودم، ستون کتاب را دیدم که از زیر بالشم دزدیده شد و گمان کردم الله اهل زمین را رها کرده است. پس چشمم را دنبال آن دوختم و دیدم نوری درخشان است تا اینکه در شام قرار گرفت.»

در این باب نیز روایت‌هایی از عبدالله بن عمرو بن العاص در کتاب احمد و طبرانی با سند ضعیف، و از عمر در کتاب یعقوب و طبرانی و از ابن عمر در «فوائد المخلص» وجود دارد که این طرق، یکدیگر را تقویت می کنند. ابن عساکر این روایت‌ها را در مقدمه «تاریخ دمشق» جمع‌آوری کرده است.

نزدیک‌ترین روایت به شرط بخاری، روایت ابی‌الدرداء است. او این حدیث را برای روایانش نقل کرده، تنها اختلافی درباره یحیی بن حمزه در مورد شیخ اوست که آیا ثور بن یزید است یا زید بن واقد؛ این اختلاف نقدی بر صحت حدیث نیست زیرا هر دو از ثقات شرط بخاری هستند. شاید او می‌خواست ترجمه را بنویسد و به دلیل طولانی بودن حدیث مهلت نکرد، و تنها به «ستون فسطاط» و لفظ «در ستون کتاب» اشاره کرده است، که دلالت دارد بر اینکه هر کس در خواب ستون فسطاط را ببیند، تعبیر آن به نحو حدیث مذکور است.

علمای تعبیر گفته‌اند: هر کس در خواب ستون ببیند، تعبیر آن دین یا مردی است که به او تکیه می‌کند. ستون نماد دین و سلطنت است. اما فسطاط، به گفته آنان، اگر کسی ببیند فسطاط بر او زده می‌شود، یعنی به اندازه آن سلطنت می‌یابد یا با پادشاهی مخالفت می‌کند و به پیروزی می‌رسد.^۱

۲۵ - باب الاسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

باب: استبرق (ابریشم درشت) و درآمدن به بهشت در خواب

توضیح: ابن حجر گفته: «باب الاسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ» پیشتر در باب قبل تا حدی ذکر شده بود. حدیث ابن عمر در این باب، از طریق وهیب بن خالد از ایوب از نافع با

^۱ - فتح الباری.



لفظ «سرقه» (تکه‌ای) روایت شده و با لفظ «قطعه‌ای از استبرق» نیز ذکر شده است، همان‌طور که در ترجمه ترمذی از طریق اسماعیل بن ابراهیم معروف به ابن علیّه از ایوب نقل شده است. وی آن را مختصر کرده است، با این تفاوت که گفته: «گویی در دستم قطعه‌ای استبرق است.» به نظر می‌رسد بخاری به این روایت در ترجمه اشاره کرده است.

همچنین آن را در «باب کسی که در شب نماز شب بخواند» از کتاب تهجد روایت کرده، که در انتهای کتاب نماز از طریق حماد بن زید از ایوب به طور کامل روایت وهیب و اسماعیل نقل شده است. نسائی نیز از طریق الحارث بن عمیر از ایوب نقل کرده و هر دو لفظ «سرقه» و «قطعه استبرق» را جمع کرده و گفته: «سرقه از استبرق.»

لفظ «لا أهوى بها» در اینجا با ضم اول است؛ «اهوی» به معنی «تمایل یا تمایل یافتن» است، و در روایت حماد آمده: «گویی هیچ مکانی از بهشت نمی‌خواهم مگر اینکه به سوی آن پرواز می‌کنم.»

۷۰۱۵ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدَي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوَى بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ .
 ۷۰۱۶ - فَقَصَصْتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنَّ أَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ » . أَوْ قَالَ « إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ » .

توضیح: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: در خواب دیدم که گویی در دست من پارچه‌ای از حریر است، که به هرسویی بهشت که آنرا حرکت می‌دهم، مرا با خود بدانجا می‌برد، از خواب خود (به خواهرم) حفصه (همسر آنحضرت) قصه کردم. حفصه، آنرا به پیامبر صلی الله علیه وسلم قصه کرد، آنحضرت فرمود: «همانا برادر تو مردی نیک است - یا چنین فرمود - عبدالله مردی نیک است».

توضیح: در روایت وهیب آمده است: «فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» یعنی: من خوابم را برای حفصه تعریف کردم و حفصه آن را برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بازگو کرد.



روایت مشابهی نیز در روایت حماد در مسلم آمده است و در روایت مؤلف بعد از عبارت «طارت بی إلیه» اضافه شده: «ورأیت کان اثنتین أتیانی أراذاً أن یذهباً بی إلی النار» یعنی «و دیدم دو نفر آمدند که می خواستند مرا به آتش ببرند».

این حدیث به صورت مختصر روایت شده و گفته شده: «حفصه یکی از رؤیاهایم را برای پیامبر تعریف کرد.» ظاهر روایت وهیب و پیروانش این است که رؤیای مبهم در روایت حماد، رؤیای سرقة از حریر است که صریحاً در روایت حماد در مسلم آمده است. با این حال، این با آنچه در «باب فضل قیام اللیل» آمده است، کمی تناقض دارد.

در «باب الأخذ عن الیمین» از کتاب تعبیر، از طریق سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش، حدیثی آمده است درباره رؤیت آتش که در آن آمده: «فقصصتها علی حفصة فقصصتها حفصة»؛ بنابراین صریح است که حفصه رؤیای آتش را بازگو کرده است.

روایت حماد نیز صریح است که حفصه رؤیای سرقة را بازگو کرده و در روایت سالم به رؤیای سرقة اشاره‌ای نشده است. بنابراین احتمال دارد که گفته «یکی از رؤیای» یعنی ابتدا رؤیای سرقة و سپس رؤیای آتش را بازگو کرده باشد.

عبارت «فقال إن أخاک رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح» شک راوی است. در روایت حماد آمده است: «إن عبد الله رجل صالح» با قطعیت، و همین‌طور در روایت صخر بن جوبریه از نافع. کشمیهنی اضافه کرده است: «لو کان یصلی من اللیل» که در برخی روایات دیگر نیامده است ولی در روایت سالم ثابت است. این مطلب توسط خود نافع نیز تأیید شده که بعد از آن زیاد نماز شب می خوانده است.

در روایت عبیدالله بن عمر از نافع از ابن عمر در مسلم آمده است که ابن عمر می گوید: «وقتی می خوابیدم، تا صبح بیدار نمی شدم»، و نافع افزود که بعد از آن ابن عمر نماز شب می خوانده است. مسلم این سند را آورده و اصل آن را به روایت سالم ارجاع داده، اگرچه تفاوت‌هایی در متن وجود دارد.



در مسند ابوبکر بن هارون الرویانی نیز از طریق عبدالله بن نافع از پدرش مشابه این داستان آمده است که در آن آمده: «عبدالله بسیار می خوابید» و همچنین: «فرشته ای که به او گفته بود نترس، گفت: نماز را ترک نکن، مرد نیکویی هستی، اگر کم نماز می خواندی...»^۱

۲۶ - باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

باب: خود را در خواب در قید (زنجیر) دیدن

توضیح: در باب «قید در خواب» آمده است: کسی که در خواب خود را مقید (در زنجیر) ببیند، تعبیر آن چیست؟ ظاهر خبر این است که تعبیر آن ثبات در دین است. اما اهل تعبیر گفته اند که اگر قرینه دیگری وجود داشته باشد، تعبیر تغییر می کند؛ مثلاً اگر بیننده خواب مسافر یا بیمار باشد، یعنی سفر یا بیماری او طولانی خواهد شد.

همچنین اگر قید ویژگی خاصی داشته باشد، تعبیر متفاوت است:

- قید نقره - ازدواج
- قید طلا - مسئله ای مربوط به مال.
- قید صفر (نقره یا رنگ زرد) - امری مکروه یا مالی از دست رفته.
- قید سرب - امری ضعیف و ناتوان.
- قید طناب - امری در دین.
- قید چوب - امری مربوط به نفاق.
- قید هیزم - اتهامی در کار.
- قید پارچه یا نخ - امری ناپایدار.

۷۰۱۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذِبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتْرٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ .» قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثَ حَدِيثِ النَّفْسِ ، وَتَحْوِيفِ الشَّيْطَانِ ، وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُهُ عَلَى أَحَدٍ ،

^۱ - همان.



وَلْيَقُمْ فَلْيَصَلِّ . قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ . وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبَيِّنٌ . وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُونُ الْأَغْلَالُ إِلَّا فِي الْأَعْنَاقِ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: وقتی که نزدیک است شب و روز با هم برابر شوند، بعید است که خواب و رؤیای انسان مؤمن دروغ باشد، و رؤیای انسان مؤمن یک جزء از چهل و شش جزء از نبوت پیامبران است.»

(یعنی رؤیای انسان مؤمن هم یک نوع وحی والهام الهی است که در سطح پایین تر از نبوت برای مؤمنان ادامه دارد).

و ابن سیرین می گوید: ابوهریره را در غل در حالت زنجیر در گردن در خواب ناخوش می آمد و مردم را قید (زنجیر) در پای خوش می آمد و گفته می شود که آن پایداری در دین تعبیر می شود و قتاده و یونس و هشام و ابوهلال از ابن سیرین از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است. و بعضی از راویان تمام آن را از لفظ رؤیا سه گونه است تا آخر را در حدیث آن حضرت درج کرده اند.

و حدیث عوف واضح تر است که مردم را قید خوش می آمد در آن درج نیست و یونس گفته است نمی پندارم مگر آنکه لفظ «قید» از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است. ابو عبدالله (امام بخاری) گفته است: لفظ أغلال (جمع غل) بجز زنجیر در گردن چیزی نمی باشد.

توضیح: عبارت «حدثنا عبدالله بن صباح» با فتح مهمله و تشدید موحدة، اشاره به عطار بصری دارد. پیش تر در کتاب نماز شب «باب السمر بعد العشاء» نیز از او روایت آمده است. برخی او را عبدالله بن صباح می دانند، و برای ابی نعیم از طریق محمد بن یحیی بن منده نیز آمده است.

در شیوخ بخاری، سه نفر به نام ابن صباح هستند: عبدالله، محمد و حسن، که هیچ یک برادر دیگری نیستند.

عبارت «حدثنا معتمر» به ابن سلیمان تیمی اشاره دارد، و «عوف» نیز اعرابی است.



عبارت: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذَبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ...» این گفته اکثر محدثان است. در روایت ابوذر، و در برخی روایات‌ها از غیر کشمیه‌نی، «تَكْذَبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ» مقدم آمده است. همچنین در روایت محمد بن یحیی و روایت عیسی بن یونس از عوف نزد اسماعیلی چنین آمده است.

خطابی در کتاب «المعالم» درباره عبارت «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ» دو قول دارد:

۱. معنای آن نزدیک شدن زمان شب و روز است، یعنی زمانی که طول روز و شب با هم مساوی می‌شود، معمولاً در فصل بهار، که مزاج‌های چهارگانه غالباً متعادل می‌شوند. این معنا با حدیث مطابقت دارد و تعبیرگران می‌گویند: صادق‌ترین رؤیاها، رؤیاهایی هستند که در زمان اعتدال شب و روز و رسیدن میوه‌ها دیده می‌شوند.

او این را در «غریب الحدیث» از ابی داود سجستانی نقل کرده است.

تعبیرگران می‌گویند بهترین زمان‌ها زمانی است که شکوفه‌ها باز می‌شوند و میوه‌ها می‌رسند، که همان زمان‌های اعتدال شب و روز است.

۲. قول دیگر این است که «نزدیک شدن زمان» به معنای پایان یافتن مدت زمان است، یعنی وقتی که قیامت نزدیک می‌شود.

ابن بطال اولی را صحیح دانسته و آن را بر اساس حدیثی که ترمذی از طریق معمر از ایوب نقل کرده است تأیید کرده: «در آخر زمان رؤیای مؤمن دروغ نمی‌شود و صادق‌ترین آن‌ها، رؤیای صادق‌ترینشان است.»

بر این اساس، معنا چنین است: وقتی قیامت نزدیک شود، علم بیشتر جمع شود و اصول دین در میان فتنه‌ها و آشوب‌ها دچار اختلال گردد، مردم به کسی نیاز دارند که دین را به آن‌ها یادآوری و تجدید کند، همان‌طور که انبیاء گذشته مردم را هدایت می‌کردند. اما چون پیامبر ما خاتم انبیاء است و زمان یادشده شبیه دوره پراکندگی است، الله آنچه از نبوت بعد از پیامبر منع شده بود، به وسیله رؤیای صادق که بخشی از نبوت و شامل بشارت و انداز است، جبران کرده است.

این مطلب را ابن ماجه از طریق اوزاعی از محمد بن سیرین با عبارت «إِذَا قَرَبَ الزَّمَانُ» و بزار از طریق یونس بن عبید از محمد بن سیرین با عبارت «إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ» نقل کرده است. همچنین در کتاب «الفتن» از طریق ابی هریره آمده است: «زمان نزدیک می‌شود و علم بالا می‌رود»؛ منظور، نزدیک شدن قیامت است.



داودی گفته است: منظور از «تقارب الزمان» کوتاه شدن ساعات، روزها و شبها است، یعنی سرعت گذر آن‌ها که نشانه نزدیک شدن قیامت است. حدیث دیگر مسلم و دیگران نیز بیان می‌کند: «زمان به گونه‌ای می‌گذرد که سال همچون ماه، ماه همچون جمعه، جمعه همچون روز، روز همچون ساعت و ساعت همچون سوختن برگ نخل می‌شود.»

برخی گفته‌اند «زمان» در اینجا به دوران ظهور مهدی اشاره دارد که عدالت، امنیت و رفاه گسترده شود، زیرا آن زمان به دلیل لذت و خوبی، کوتاه احساس می‌شود.

و عبارت «لم تكد إلخ» اشاره دارد به غالب بودن صدق در رؤیا، هرچند ممکن است گاهی بخشی از آن درست نباشد. رجحان آن است که منظور، نفی کامل دروغ از رؤیا است، زیرا حرف نافی «لم» نزدیک بودن وقوع را نفی می‌کند و نفی قرب وقوع دلالت بر نفی خود آن دارد.

قرطبی در «المفهم» گفته است: منظور از «آخر الزمان» در این حدیث، زمان باقی‌مانده از امت با عیسی بن مریم بعد از قتل دجال است. مسلم در حدیث عبدالله بن عمر نقل کرده است: «الله عیسی بن مریم را می‌فرستد، هفت سال در میان مردم می‌ماند و بین هیچ دو نفر دشمنی نیست، سپس الله بادی سرد از شام می‌فرستد که هیچ‌کس باقیمانده روی زمین که حتی ذره‌ای نیکی یا ایمان در دلش باشد، باقی نمی‌ماند.»

در این زمان، حال مردم بهتر از هر زمان دیگر بعد از صدر اول بود و صادق‌ترین آن‌ها در گفتارشان صادق بودند، بنابراین رؤیاهایشان دروغ نبود.

عبارت «وَأُصْدِقَهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا» به این دلیل است که هر چه کسی در زندگی بیداری صادق باشد، قلبش روشن‌تر و ادراکش قوی‌تر می‌شود، بنابراین رؤیاهایش درست و دقیق است. برعکس، کاذب و مختلط، قلبش خراب است و رؤیاهایش مخلوط و بی‌معنی خواهد بود.

این مطلب تأیید می‌کند که رؤیا فقط بخشی از نبوت است اگر از مسلمان صادق و صالح صادر شود. بنابراین، حدیث «رؤیای مؤمن بخشی از نبوت است» شامل کافر نمی‌شود. حتی اگر رؤیای کافر یا منافق در برخی موارد صادق باشد، از وحی یا نبوت نیست.

ابن ابی‌جرمه گفته است: معنای «رؤیای مؤمن در آخر زمان به‌سختی دروغ می‌شود» این است که رؤیا غالباً به گونه‌ای اتفاق می‌افتد که نیاز به تعبیر ندارد و در آن دروغ وارد نمی‌شود، بر خلاف دوران قبل که ممکن است تأویل آن مخفی باشد و تعبیرگران آن را



اشتباه کنند. حکمت اختصاص این رؤیا به آخر زمان این است که مؤمن در آن زمان غریب است و بنابراین با رؤیای صادق مورد کرامت قرار می‌گیرد.

همچنین می‌توان از این مسئله دلیل تفاوت احادیث درباره تعداد اجزای نبوت در رؤیای مؤمن را فهمید: هرچه زمان نزدیک‌تر باشد، رؤیا صادق‌تر است و به کمترین تعداد اجزا اشاره می‌شود، و بالعکس.

گفتم: شایسته است اشاره‌ای به مناسبت این موضوع در میان سایر مناسبت‌ها شود و حاصل آنچه از کلام مفسران درباره معنای عبارت «اگر زمان نزدیک شود، رؤیای مؤمن به سختی دروغ می‌شود» جمع‌آوری شده چنین است: اگر منظور «آخر الزمان» باشد، سه قول وجود دارد:

۱. علم به امور دین، با رفتن اکثریت علما و دشوار شدن نبوت در این امت، جایگزین شده است توسط رؤیای صادق تا علم گذشته دوباره تجدید شود.

۲. چون تعداد مؤمنان کاهش می‌یابد و کفر، جهل و فسق بر مردم غالب می‌شود، رؤیای صادق مؤمن او را تسلی می‌دهد و مورد احترام قرار می‌گیرد. بر اساس این دو قول، این موضوع به زمان خاصی محدود نمی‌شود؛ بلکه هر چه نزدیک به پایان دنیا و انحطاط دین باشیم، رؤیای مؤمن صادق‌تر خواهد بود.

۳. این مخصوص دوران عیسی بن مریم است. و اولویت با قول اول است، و الله عالم‌تر است.

قوله «ورؤیا المؤمن جزء» بیانگر آن است که این حدیث مربوط به جمله حدیث قبلی یعنی «إذا اقترب الزمان» است و آن نیز مرفوع است. این نکته قبلاً توضیح داده شد. عبارت «وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» تاکنون در مسیر روایت بیان نشده است، و ظاهر آن مرفوع است. اینجا اشاره به صدق نبوت دارد.

پس از آن آمده: «قال محمد: وأنا أقول هذه» که منظور از «هذه» جمله ذکر شده است. ابن المواق در «بغية النقاد» ذکر کرده که عبد الحق توجه نکرده که این افزوده مرفوع نیست و جزو گفته ابن سیرین است.

عبارت «وأنا أقول هذه» نزد ابی ذر و همه طرق و نیز اسماعیلی و ابو نعیم آمده است، ولی در نسخه‌های صحیح بخاری و جمع عبد الحق، حمیدی و سایرین نیامده است. ابن



بطلال و عیاض آن را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند: ابن سیرین بیم داشته کسی تأویل کند که منظور «و اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا» این است که فقط رؤیای مرد صالح صادق است، بنابراین گفته: «و انا اقول هذه الامة» یعنی رؤیای همه این امت صادق است، چه صالح و چه فاجر، تا صدق رؤیاهایشان دلیل و حجت باشد.

ابو عوانه اسفراینی گفته که این اضافه مرفوع از ابن سیرین صحیح نیست. بخاری نیز در پایان این حدیث، اشاره کرده که در روایت عوف، مرفوع و موقوف تفکیک شده است.

قوله «قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إلخ» گفته محمد بن سیرین است و برخی مبهم کرده‌اند که گوینده کیست. برخی روات آن را مرفوع و برخی موقوف نقل کرده‌اند. احمد از هودّه بن خلیفه از عوف با سند مرفوع روایت کرده است: «رؤیا سه نوع است». ترمذی و نسائی نیز از طریق سعید بن ابی عروبّه از قتاده از ابن سیرین از ابی هریره نقل کرده‌اند: «رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: رؤیا سه نوع است: رؤیای حق، رؤیای که به خود می‌گویید، و رؤیای که شیطان ایجاد می‌کند». مسلم، ابوداود و ترمذی نیز همین معنا را نقل کرده‌اند: «رؤیا سه نوع است، رؤیای نیکو بشارت از طرف الله است.»

همچنین در روایت عوف بن مالک نزد ابن ماجه آمده: «رؤیا سه نوع است: از شیطان برای اندوه انسان، آنچه مرد در بیداری می‌بیند و در خواب تجربه می‌کند، و بخشی از چهل و شش قسمت نبوت.»

گفتم: منظور از «سه نوع» محدودیت نیست، زیرا نوع چهارم در حدیث ابی هریره آمده که مربوط به نفس است. در حدیث ابی قتاده و ابی سعید نیز تنها توصیف رؤیاها به خوشایند و ناخوشایند یا خوب و بد آمده است. نوع پنجم بازی شیطان است؛ مسلم از حدیث جابر نقل کرده است: اعرابی گفت: «یا رسول الله، در خواب دیدم سرم قطع شد و آن را دنبال می‌کنم» و پیامبر فرمود: «اگر شیطان در خواب با تو بازی کند، آن را به مردم نگو».

نوع ششم رؤیایی است که عادت روزانه را دنبال می‌کند، مانند کسی که در زمان خوردن غذا خوابیده و در خواب می‌بیند که غذا می‌خورد یا استفرغ می‌کند. این نوع با «حدیث النفس» هم شامل عموم و خصوص است.

نوع هفتم، رؤیاهای آشفته و بی‌معنی است.



قوله «فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل» در روایت هودّه اضافه شده: «اگر کسی رؤیایی خوشایند دید، برای هر که خواست بازگو کند و اگر چیزی ناخوشایند دید...» و در روایتهای دیگر آمده: «آن را بازگو نکنید جز برای عالم یا کسی که خیرخواه است». این همان شرح اضافه در «باب رؤیا از الله تعالی» است.

قوله: «قال وكان يكره الغل في النوم، ويعجبهم القيد، وقال: القيد ثبات في الدين» اینجا عبارت «يعجبهم» به صورت جمع آمده و «يكره ويقول» به صورت مفرد است. طیبی گفته است: ضمیر جمع به اهل تعبیر برمی گردد. مهلب گفته است: «غل» به صورت مکروه (ناپسند) تعبیر شده، زیرا الله در قرآن می فرماید: «انگاه که زنجیرها بر گردنشان است» (آیات مربوط به اهل جهنم) و می تواند به کفر اشاره کند.

همچنین تعبیر به زن اذیت کننده نیز ممکن است.

ابن العربی گفته است: اهل تعبیر، قید (زنجیر) را دوست داشتند زیرا پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در بخش مثبت (قسمت محمود) به آن اشاره کرده است: «قيد الإيمان الفتك». غل (زنجیر) از نظر شرعی مکروه (ناپسند) است، همانطور که در آیات قرآن و احادیث آمده: «خذوه فغلوه»، «لا تجعل يدك مغلولة»، «وعلت أيديهم». و اگر قید را ثبات در دین بدانیم، چون کسی که مقید است نمی تواند حرکت کند، مثال برای ایمان است که انسان را از گام برداشتن به سوی باطل باز می دارد.

نووی گفته است: علمای دین گفته اند: قید را دوست داشتند زیرا محل آن دست هاست و انسان را از معاصی، شر و باطل باز می دارد، و غل را دشمن داشتند زیرا محل آن گردن است و ویژگی اهل جهنم است. اهل تعبیر گفته اند: قید نشان ثبات در موضوعی است که رؤیاء پرداز می بیند، بسته به اینکه برای چه کسی رؤیا تفسیر می شود.

اگر غل (زنجیر) به قید افزوده شود، بیانگر افزایش مکروه (ناپسند) است. اگر غل در دست ها باشد، پسندیده است، زیرا دست ها را از شر باز می دارد و گاهی به خساست اشاره دارد. اگر کسی ببیند دستانش غل شده است، نشان خیال بافی است و اگر ببیند قید و غل دارد، ممکن است در زندان یا سختی قرار گیرد.



غُل در برخی رؤایاها پسندیده است، مانند رؤیای ابوبکر صدیق: ابو بکر بن اُبی شیبہ از مسروق با سند صحیح نقل کرده است: «صُهِيب از کنار ابوبکر گذشت و او را ندید. پرسید: دیدم دستانت بر در خانه ابی حشر غل شده است. ابوبکر گفت: دینی تا روز قیامت جمع شد.» کرمانی گفت: در اینکه عبارت «وکان یقال» مرفوع است یا نه اختلاف است؛ برخی گفته اند از «وکان یقال» تا «فی الدین» همه مرفوع است، برخی گفته اند همه گفته ابن سیرین است و «کان یکره» گفته ابی هریره است.

من گفتم: بر اساس گفته طیبی، ممکن است جمله برای راوی باشد که از ابن سیرین نقل کرده است، یا جمله برای ابن سیرین باشد و ضمیر «کان» به ابی هریره یا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برگردد. مسلم از طریق دیگری از ابن سیرین نقل کرده و گفته است: نمی دانم آیا این در حدیث است یا ابن سیرین گفته است.

قوله: «ورواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي» یعنی اصل حدیث. اما «وکان یقال» برخی آن را مرفوع نقل کرده اند و برخی فقط بخشی از آن را. برخی گفته اند کل آن را در حدیث درج کرده اند، منظور روایت هشام از قتاده است.

قوله: «وحدیث عوف أبین» یعنی جایی که مرفوع و موقوف از هم تفکیک شده است، به ویژه وقتی ابن سیرین گفته «وَأَنَا أَقُول هَذِهِ»، که دلالت بر اختصاص دارد، برخلاف «وکان یقال» که احتمال دارد. برخی از روات عوف فقط بخشی از آن را نقل کرده اند. قرطبی گفته: ظاهر متن نشان می دهد همه از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است، اما ایوب گفته خود نمی دانم این از پیامبر است یا از ابی هریره، بنابراین نباید صرف ظاهر را ملاک قرار داد.

قوله: «وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي في القيد» یعنی یونس در مورد مرفوع بودن آن شک دارد.

قوله: «قال أبو عبد الله» یعنی مصنف این را گفته است.

قوله: «لا تكون الأغلال إلا في الأعناق» به نظر می رسد که این عبارت پاسخ کسانی است که گفته اند: ممکن است غل در جای دیگری باشد مانند دست یا پا. «غل» با ضم المعجمة و تشدید لام، جمع آن «أغلال» است. برخی آن را بر چیزی که دست بسته می شود نیز اطلاق کرده اند؛ از جمله ابو علی القالی و صاحب «المحکم» و دیگران گفته اند: «غل» می تواند در گردن یا دست باشد و جمع آن «أغلال» است. دستی که بسته شده، «غل»



نامیده می‌شود. این مطلب با آیه قرآن: «غلت أیدیهم» نیز تأیید می‌شود. کرمانی به آن استشهاد کرده است. البته این موضوع محل بحث دارد، زیرا در تعبیر خواب، دست در گردن بسته می‌شود و به معنای باز داشتن دست‌ها از شر است. این موضوع با خواب صُهیّب در مورد ابوبکر صدیق نیز تأیید می‌شود.

روایه قتاده که موقوف بود، توسط مسلم و نسائی متصل شده است. نسائی با سند ذکر شده نقل کرده است: «از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم نقل شده که می‌فرمود: رؤیای صالح (نیکو) بشارت از الله است، خواب غمگین از شیطان است، و برخی رؤیایا آنچه مرد در بیداری می‌بیند است. اگر کسی رؤیایی ناخوشایند دید، برخیزد و نماز بخواند. من غل را در خواب ناخوش دارم و قید را پسند می‌کنم، زیرا قید ثبات در دین است.»

مسلم این روایت را پس از روایت معمر از ایوب نقل کرده است که در آن آمده: «ابو هریره گفت: قید را می‌پسندم و غل را نمی‌پسندم، زیرا قید ثبات در دین است.» مسلم هشام را از طریق قتاده در روایت درج کرده است و عبارت «وَأُكْرِهَ الْغُلَّ...» را آورده، ولی «الرُّؤْيَا جزء» را ذکر نکرده است.

ایوب نیز از محمد بن سیرین نقل کرده است: «ابو هریره گفت: قید در خواب را دوست دارم و غل را نمی‌پسندم، زیرا قید در خواب ثبات در دین است.» ابن حبان آن را در صحیح خود از سفیان بن عیینة نقل کرده است. مسلم، ابوداود و ترمذی نیز از عبد الوهاب الثقفی از ایوب آورده‌اند که ابتدا حدیث «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ...» آمده، سپس «وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ...» و بعد «الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ...» و سپس: «ابو هریره گفت: قید را دوست دارم و غل را نمی‌پسندم، زیرا قید ثبات در دین است.» مسلم اضافه کرده است: «نمی‌دانم آیا این در حدیث است یا ابن سیرین گفته است.»

ابوداود و ترمذی این عبارت «نمی‌دانم...» را ذکر نکرده‌اند.

ترمذی، احمد و حاکم از طریق معمر از ایوب نقل کرده‌اند که ابتدا حدیث اول و مشابه دوم آمده، سپس ابو هریره گفته: «قید را دوست دارم...» و بعد: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرمود: رؤیای مؤمن جزء...» و سپس روایت «رؤیای سه نوع است...» و بعد: «یعجبنی القید...» و سپس: «هر که مرا ببیند...» و بعد: «رؤیای را جز نزد عالم یا خیرخواه بازگو نکن.» این نشان می‌دهد که همه این احادیث مرفوع است.



روایت یونس (ابن عبید) را بزار از طریق ابی خلف (عبد الله بن عیسی الخزاز) از یونس بن عبید از محمد بن سیرین از ابی هریره نقل کرده است: «اگر زمان نزدیک شود، رؤیای مؤمن به سختی دروغ می‌شود، و قید را دوست دارم و غل را نمی‌پسندم.» بزار گفته: «آن را تنها با مرفوعیت از پیامبر می‌دانم.»

ابن ماجه از طریق ابی بکر الہذلی حدیث قید را مرفوع و موصول نقل کرده، اما ہذلی ضعیف است. احمد از طریق ہشام روایت کرده: «اگر زمان نزدیک شود...، رؤیای مؤمن...، قید در خواب را دوست دارم...، رؤیا سه نوع است...» همه به صورت مرفوع نقل شده است. دارمی، خطیب و سایرین نیز با نقل ہشام و خالد، همه روایت‌ها را مرفوع آورده اند، جز بخش قید و غل که گفته ابو هریره است و معمر از طریق ایوب آن را آورده است.

ابو عوانه در صحیح خود از عبد الله بن بکر از ہشام نقل کرده است که داستان قید به گفته ابن سیرین صحیح است. مسلم نیز از طریق حماد بن زید از ہشام و ایوب، از محمد بن سیرین از ابو هریره نقل کرده است: «اگر زمان نزدیک شود...» و در روایت، پیامبر ذکر نشده است.

احمد در زہد از عثمان از حماد بن زید از ایوب نقل کرده است: «ابن سیرین را در خواب مقید دیدم»، که نشان می‌دهد ابن سیرین در تعبیر قید بر اساس خبر عمل می‌کرده و به آن عمل می‌کرده است. قرطبی گفته است: اگرچه اختلاف در مرفوع و موقوف بودن است، معنا صحیح است، زیرا قید در پاها تثبیت مکان است و دیدن آن توسط کسی که در وضعیت خاص است، نشانه ثبات او است.

کراہت غل به این دلیل است که محل آن گردن است و نشانه عذاب و مذمت است؛ ممکن است روی زمین کشیده شود و به گردن او فشار آید، بنابراین مذموم شرعی و عاداتی است. رؤیت آن در گردن نشان‌دهنده وقوع حالتی بد برای رؤیاپرداز است که همراه اوست و از او جدا نمی‌شود، و ممکن است این مربوط به دین او باشد (واجبات ترک شده، معاصی، حقوق دیگران)، یا مربوط به دنیایش باشد (شدت و گرفتاری‌ها).^۱

^۱ - فتح الباری.



۲۷ - باب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: چشمه‌ی جاری در خواب

توضیح: ابن حجر گفته است: مهلب گفته است: «چشمه‌ی روان در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد. اگر آب آن صاف باشد، تعبیر آن به عمل صالح است، وگرنه خیر نیست.»

و دیگران گفته‌اند: «چشمه‌ی روان نشان‌دهنده کاری است که شخص انجام می‌دهد یا صدقه‌ای که می‌دهد، یا کار نیکویی که برای زنده یا مرده‌ای انجام می‌دهد یا جاری می‌کند.»

و عده‌ای دیگر گفته‌اند: «چشمه‌ی آب، نعمت و برکت و خیر و رسیدن به آرزو است اگر صاحبش پاکدامن باشد، و اگر غیر عفیف باشد، مصیبتی به او خواهد رسید که خانواده‌اش برای آن گریه می‌کنند.»

۷۰۱۸ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - قَالَتْ طَارَ لَنَا عَثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى تَوَفَّى ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهِدَتْنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . قَالَ « وَمَا يُدْرِيكَ » . قُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ . قَالَ « أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، إِنِّي لَا رَجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ » . قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ . قَالَتْ وَرَأَيْتُ لِعَثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « ذَاكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ »

ترجمه: از معمر، از زهری از خارجه بن زید بن ثابت از ام‌العلاء - یکی از زنان انصار - روایت است که با رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و سلم بیعت کرده که گفته است: عثمان بن مظعون (یکی از مهاجرین) در سکنای دادن به وی به سهم ما رسید، آنگاه که انصار در سکنای دادن مهاجرین قرعه افکندند، وی بیمار شد و از وی پرستاری کردیم تا آنکه مُرد. سپس او را در جامه‌های وی (کفن) کردیم. رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و سلم بر ما درآمد. من گفتم: رحمت‌الله بر تو باد ای ابو سائب! من شهادت میدهم که الله تو را بزرگ داشته است. آن



حضرت گفت: تو چه میدانی؟. گفتیم: نمی دانم به الله سوگند. فرمود: «اما او همانا مرگ او را دریافت. ومن برای وی از الله نیکی آرزو می کنم، به الله سوگند من نمی دانم - در حالی که من فرستاده الله هستم - که به من و به شما چگونه عمل می شود.

ام العلاء گفت: به الله سوگند، پس از وی کسی را تزکیه نمی کنم. وی گفت من برای عثمان چشمه جاری در خواب دیدم و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم و این موضوع را به وی اظهار کردم. فرمود: این عمل اوست که ثواب آن برایش جاری است.

توضیح: قوله «عبدالله» اشاره به ابن المبارک دارد.

قوله «عن أم العلاء وهي امرأة من نساھم» پیش تر در کتاب هجرت ذکر شده که او مادر خارجه بن زید بوده و راوی این حدیث از طریق ابی النضر از خارجه بن زید از مادرش نقل کرده است. نسب او آنجا ذکر شده و نام او کنیه اش بوده است. بنابراین عبارت «وهي امرأة من نساھم» توسط زهری که از خارجه بن زید روایت کرده، گفته شده است و این حدیث در «باب رؤیا النساء» نیز ذکر شده است.

نزدیک به طریق روایت عقیل از ابن شهاب از خارجه آمده است: «أم العلاء زنی از انصار بود و با رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیعت کرد.»

احمد و ابن سعد نیز آن را با سندی که در آن علی بن زید بن جدعان ذکر شده روایت کرده اند. در آن سند ضعف از حدیث ابن عباس وجود دارد. گفته شده: «وقتی عثمان بن مظعون مرد، همسرش گفت: “خوشا به حالت، بهشت برای توست.” و چیزی شبیه این داستان ذکر شده است. عبارت «امراته» در آن جای بحث دارد؛ ممکن است جمله درست «گفت زن» باشد بدون ضمیر، که اشاره به أم العلاء دارد. احتمال دارد او قبل از زید بن ثابت همسر عثمان بوده باشد، یا ممکن است چند روایت وجود داشته باشد.

ابن سعد نیز از مرسل زید بن اسلم با سند حسن نقل کرده است: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنید پیرزنی در مراسم دفن عثمان بن مظعون می گوید: “خوشا به حالت، ای ابا السائب” و چیزی شبیه این ذکر شده است، با عبارت «به اندازه کافی که بگویی الله و رسولش را دوست داشت.»

“طار لنا” توضیح آن پیش تر در «باب القرعة في المشكلات» ذکر شده است. در ابن سعد آمده که معمر نقل کرده: «انصار در میان خود به اختلاف پرداختند که آنان را در منازل خود قرار



دهند تا قرعه کشیدند و عثمان بن مظعون به سهم ما رسید.» این تعبیر احتمالاً از سخن زهری یا پس از اوست.

قوله «حين اقترعت» در روایت ابی ذر از غیر کشمیهنی به شکل «أقرعت» بدون تاء آمده است. در روایت عقیل ذکر شده که مهاجران قرعه کشیدند.

قوله «فاشتكى فمرضناه حتى توفى» عبارت به شکل مختصر آمده و معنای آن این است که عثمان در نزد ما مدتی ماند، شکایت کرد، بیمار شد و ما او را در بیماری اش رسیدگی کردیم. در روایت عقیل آمده: «عثمان بن مظعون به سهم ما رسید و او را در خانه خود جای دادیم، سپس بیماری اش بازگشت که در آن فوت شد.» وفات او در شعبان سال سوم هجرت رخ داده است.

گفته شده «ذلک عمله یجرى له» ممکن است به این معنا باشد که برای عثمان کاری باقی مانده بود که ثواب آن همچنان جاری بود، مانند صدقه. مغلطای آن را رد کرده و گفته: عثمان چیزی از امور سه گانه ای که مسلم از ابی هریره نقل کرده نداشت: «اگر انسان بمیرد، عملش قطع می شود مگر سه چیز.»

گفته شد: «این نفی رد شده است، زیرا عثمان دارای فرزند صالحی بود که در بدر و پس از آن شاهد بود و خود عثمان بن مظعون در دوران خلافت ابوبکر درگذشت، بنابراین او شامل یکی از سه موردی است که ثوابش ادامه دارد. عثمان از ثروتمندان بود و دور از ذهن نیست که صدقه ای داشته باشد که پس از مرگش ادامه یافته باشد.»

ابن سعد از مرسل ابی برده بن ابی موسی نقل کرده است: «زن عثمان بن مظعون وارد شد بر زنان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، آنان ظاهرش را دیدند و گفتند: «چه شده؟ در قریش کسی از همسرت ثروتمندتر نیست.» او پاسخ داد: «شبها قیام می کنم.»»

احتمال دارد منظور از «عمل عثمان بن مظعون» حضور و مرابطة او در جهاد با دشمنان الله باشد؛ زیرا کسی که در راه الله مرابطت کند، عملش تا روز قیامت ادامه می یابد و از فتنه قبر در امان است. این موضوع در احادیث مختلف سنن آمده و توسط ترمذی، ابن حبان و حاکم تصحیح شده است: «همه مردگان عملشان خاتمه می یابد مگر مرابط در راه الله که عملش تا روز قیامت رشد می کند و از فتنه قبر در امان است.» همچنین در مسلم، نسائی و



بزار از حدیث سلمان آمده: «یک روز و یک شب مرابطت در راه الله بهتر از یک ماه روزه و قیام شبانه است، و اگر مرد، عمل او ادامه می‌یابد و از فتنه‌ها در امان است.»
بنابراین می‌توان حالت عثمان بن مظعون را بر این اساس تفسیر کرد و اشکال برطرف می‌شود.^۱

۲۸ - باب نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرَوِيَ النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: کشیدن آب از چاه، تا مردم سیراب شوند.

آنرا ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: ابن حجر گفته است: باب بیرون آوردن آب از چاه تا مردم سیراب شوند. «نزع» به معنای بیرون آوردن آب برای استسقاء است.

روایت این حدیث از ابی هریره از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است.

۷۰۱۹ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا عَلَى بئرٍ أَنزَعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ ، فَنَزَعَ دَنُوبًا أَوْ دَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، فَغَضَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمَّا أَرَعَ عَبْرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْزِي فَرِيَهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْطَنَ » .

ترجمه: از صخر بن جویریة از نافع روایت است که ابن عمر رضی الله عنهما گفت:

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «در حالی که خواب بودم دیدم که بر سر چاهی آب می‌کشم. ناگاه ابوبکر و عمر آمدند، ابوبکر سطل چاه را گرفت یک یا دو سطل آب کشید ولی در آب کشیدن وی سستی نمودار بود، الله او را آزمزد، سپس عمر بن خطاب سطل را از دست ابوبکر گرفت و آن سطل در دست او به سطل بزرگی درآمد من کسی را در میان مردم به نیرومندی عمر ندیدم که از عهده چنین کاری برآید و مردم را سیراب گرداند تا آنکه مردم سیراب شدند و شتران را سیراب ساختند.

^۱ - فتح الباری.



توضیح: قوله «حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير» اشاره به الدورقی دارد.

شعیب بن حرب، المدائنی، کنیه‌اش ابا صالح است، اصالتش از بغداد است و در مدائن ساکن شد و سپس به مکه رفت و تا پایان عمرش در آنجا ماند. او صدیق و بسیار پرهیزگار بود و یحیی بن معین، نسائی و دیگران او را توثیق کرده‌اند. در بخاری تنها همین حدیث از او آمده است. شعیب بن حرب در کتاب ضَعَاء او را نام برده و گفته است که منکر الحدیث و مجهول است؛ احتمالاً این همان فرد با همان نام و نام پدر است.^۱

قوله «بینما أنا علی بئر أنزع منها» به معنای «در حالی که روی چاه بودم و از آن آب بیرون می‌کشیدم» است، با وسیله‌ای مانند دلو /دولچه.

در حدیث ابی هریره در باب بعد آمده است: «خودم را روی قلیب دیدم و دلو بر آن بود، از آن آب به هر اندازه که الله می‌خواست بیرون کشیدم.» در روایت همام آمده است: «دیدم روی حوض هستم و مردم را آب می‌دهم.» جمع بین این دو روایت این است که قلیب همان چاه است که خاکش قبل از حفر برداشته شده، و حوض همان جایی است که کنار چاه برای نوشیدن شترها ساخته می‌شود. منافاتی با هم ندارند.

قوله «إذ جأنی أبو بکر وعمر» در روایت ابی یونس از ابی هریره آمده است: «ابوبکر آمد و دلو را که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم با آن آب می‌کشید برداشت.» در روایت همام آمده است: «ابوبکر دلو را از من گرفت تا مرا راحت کند.» و در روایت ابی یونس «لیروحنی» آمده است. در اولین حدیث سالم از پدرش آمده: «دیدم مردم جمع شدند.»

قوله «فتزع ذنوبا أو ذنوبین» به همین شکل در بیشتر روایات آمده است. در روایت همام «ذنوبین» آمده و محل شک نیست. در روایت ابی یونس نیز چنین است. «ذنوب» با فتح معجمه به معنای دلو پر از آب است.

قوله «وفی نزعه ضعف» قبلاً شرح و تفاوت تفسیر آن در «آخر علامات النبوة» ذکر شده است.

قوله «فغفر الله له» در روایات مختلف «والله یغفر له» آمده است.

قوله «ثم أخذها ابن الخطاب من ید أبی بکر» در اینجا آمده و مشابه آن در مورد گرفتن دلو از پیامبر توسط ابوبکر ذکر نشده است. این اشاره به این دارد که عمر به خلافت رسید و

^۱ - یعنی جدا از این، شخص دیگری است. الله اعلم



ابوبکر دلو را به او داد، نه اینکه خلافت به صراحت از پیامبر به او سپرده شده باشد، اما چندین اشاره به آن وجود دارد.

قوله «فاستحالت فی یده غربا»: «غرب» به دلو بزرگ گفته می‌شود که از پوست گاو ساخته شده است. اگر راء باز شود، منظور جریان آب بین چاه و حوض است.

ابن التین از ابی عبدالملک نقل کرده: «غرب هر چیزی که باریک است.» و از داودی نقل شده که منظور این است که دلو در کف دست او تغییر کرد و سرخ شد به خاطر فراوانی آب. ابن التین گفته، اهل علم این را رد کرده‌اند.

قوله «فلم أر عبقریا» قبلاً در مناقب عمر توضیح داده شده است. «العبقری» به معنای جیر است. ابو عمرو الشیبانی گفته: «عبقری یعنی سرور و قدرتمند و بزرگ قوم.»

فارابی گفته: «عبقری یعنی مردی که هیچ‌کس بالاتر از او نیست.»

ابن زهری گفته است: «عبر نام محلی در بیابان است و گفته شده شهری بوده که در آن پست‌های بافته‌شده زینتی تولید می‌کردند، بنابراین عبارت عبقر در هر چیز خوب و برتر به کار رفته است.»

ابو عبید گفته است: «این واژه از زمین جن است و به مثالی برای هر چیزی که نفیس باشد تبدیل شده است.»

فراء گفته است: «عبقری یعنی سرور و برتر و هر چیز فاخر از حیوان، جواهر یا پست که روی آن گذاشته شود؛ و این واژه در هر چیز عظیم به کار رفته است.»

در روایت عقیل آمده: «نزع ابن الخطاب» و در روایت ابی یونس آمده: «هرگز نزع (کشیدن) مردی را قوی‌تر از او ندیدم.»

قوله «حتى ضرب الناس بعطن» «عطن» با فتح هر دو همزه و نون آخر، محلی است که برای نوشیدن شترها گرد چاه تهیه می‌شود. منظور از «ضرب» این است که شترها بر عطن زده شده و آب دریافت کرده‌اند. عطن برای شتر همانند وطن برای مردم است، اما معمولاً گرد حوض قرار می‌گیرد.

در روایت ابی بکر بن سالم آمده: «تا مردم سیراب شدند و شترها به عطن زده شدند» و در روایت همام: «تا نزع ادامه داشت و مردم و حوض مشغول بودند.» و در روایت ابی یونس: «حوض پر و فوران می‌کرد.»



قاضی عیاض گفته است: ظاهر این حدیث اشاره به خلافت عمر است، و گفته شده ممکن است اشاره به خلافت هر دو باشد، زیرا ابوبکر ابتدا مسلمانان را جمع کرد و با مردم مرتد مقابله نمود و فتوحات آغاز شد، سپس عمر خلافت را برعهده گرفت و فتوحات گسترده شد و اسلام توسعه یافت و اصولش استوار شد.

دیگران گفته‌اند: عظمت دلو در دست عمر اشاره به گستردگی فتوحات در زمان اوست و «استحالت» به معنای تبدیل از کوچک به بزرگ است.

نووی گفته است: این خواب مثال آنچه برای دو خلیفه رخ داده و آثار صالح آنان و بهره‌مندی مردم از آن است. همه اینها از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم گرفته شده، زیرا او صاحب امر بود و دین را به طور کامل پایه‌گذاری کرد، سپس ابوبکر جانشین شد و مردم مرتد را سرکوب کرد، سپس عمر خلافت گرفت و اسلام گسترش یافت؛ وضعیت مسلمانان مانند چاه آبی است که زندگی مردم در آن است و اصلاح و سیراب کردن مردم به معنای انجام مصالح آنان است.

در عبارت «لیریحنی» اشاره به خلافت ابوبکر پس از پیامبر است، زیرا مرگ پیامبر باعث آرامش از سختی‌های دنیا شد و ابوبکر امور امت را مدیریت کرد. عبارت «وفی نزعه ضعف» کاهش شأن او نیست، بلکه بیان حال او در مدت کوتاه خلافت است. خلافت عمر طولانی شد و مردم از آن بهره‌مند شدند و اسلام گسترش یافت. عبارت «والله یغفر له» نیز به معنای نقصان یا خطای او نیست، بلکه کلامی است که برای تأکید گفته شده است.

ابن العربی گفته است: منظور از دلو کمبود نیست، بلکه توانایی استفاده از چاه است. در روایت ذکر شده: «بدلو بمرّة» اشاره به کوچک بودن دلو قبل از اینکه بزرگ شود.

ابودر هروی در کتاب رؤیا از ابن مسعود روایت کرده است: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم فرمود: «این را تعبیر کن ای ابوبکر؛ بعد از تو خلافت و بعد از من عمر خواهد آمد.»

همچنین روایت دیگری از احمد و ابو داود نقل شده که مردی به پیامبر گفت: «دیدم گویی دلو از آسمان فرود آمد، ابوبکر آمد و آب کم نوشید، عمر آمد و تا لب پر نوشید، عثمان آمد و تا لب پر نوشید، علی آمد و آب بیشتر شد و از آن چیزی ریخت.» این نشان می‌دهد که منظور از نزع ضعیف و قوی، فتوحات و غنائم است.



«دلی» به معنای ارسال به پایین و «بعراقیها» دو چوب است که برای بستن دلو استفاده می‌شوند. «تضلع» یعنی دلو پر شد، استعاره از سیر شدن. «انتشطت» یعنی دلو خارج شد یا بخشی از آب ریخت. ابن العربی گفته است روایت سمره با روایت ابن عمر متعارض است. روایت دوم معتبرتر است، زیرا روایت ابن عمر تصریح دارد که پیامبر خود دیده است و روایت سمره شخصی را ذکر می‌کند که خبر دیده خود را به پیامبر داده است. اختلاف‌ها در جزئیات مانند نزول آب از چاه یا از آسمان است، که هر دو مکمل هم هستند.

روایت سمره اشاره به نزول نصرت آسمانی بر خلفا و فتوح و غنائم دارد، و همچنین اشاره به فتنه‌ها و اختلافات علی دارد؛ زیرا مردم بر خلافت او اجماع کردند ولی بعد مردم جمل و معاویه مخالفت کردند و در نهایت فتنه‌ها ادامه یافت. این خواب نمادی از احوال آنان است.^۱

۲۹ - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبِينَ مِنَ الْبَشْرِ بَضْعٍ

باب: کشیدن يك يا دو سطل آب با سستی

توضیح: ابن حجر می‌گوید: قوله «باب نزع الذنوب والذنوبین من البئر بضعف» یعنی «با ضعف نزع (کشیدن)». منظور این است که آب (ذنوب یا دو دلو) با تلاش کم یا ضعیف استخراج می‌شود.

۷۰۲۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَتَزَعَّ ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبِينَ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ ، فَاسْتَحَالَتْ عَرَبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَمْرُؤَ قَرِيَهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْطَنَ » .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می‌گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می‌گفت: در خواب دیدم که بر سر چاه آبی ایستاده‌ام و سطلی در آن قرار دارد، تا جایی که خواست الله بود از آن چاه آب بیرون آوردم بعد از من ابن ابی قحاقه (ابو بکر) آن سطل را برداشت، دو یا چند سطل آب را بیرون آورد که با زحمت همراه بود، امید است الله ضعف او را ببخشید، بعداً آن سطل بزرگتر شد و ظرفیت آن بیشتر گردید، عمر بن خطاب آن را برداشت، و هیچ قهرمانی را ندیده‌ام که مانند عمر بتواند این طور آب را از چاه بیرون

۱- همان.



بکشد، به اندازه ای آب فراوان گردید که مردم شترهایشان را سیراب کردند، و آنها را به محل استراحتگاه خود برگردانیدند».

توضیح: حدیث ابن عمر پیشین و حدیث ابی هریره به معنا مشابه هستند. رُهِیر در حدیث اول همان ابن معاویه است. عبارت «عن رؤیا النبی صلی الله علیه وآله وسلم» به این معناست که صحابی پاسخ سوال تابعی را داده است. «فی ابی بکر وعمر» مربوط به مدت خلافت آن هاست. عبارت «قال رأیت» گوینده آن پیامبر است و ابن عمر آن را بازگو کرده است.

عبارت «رأیت الناس اجتمعوا فقام أبو بکر» اختصاری است که ماجرای قبل را توضیح می‌دهد؛ پیامبر ابتدا شروع کرده و نزع (کشیدن) از چاه کرده، سپس ابوبکر آمد.

در روایت دوم، سعید همان ابن المسیب است. در هر دو روایت، کسی که خواب می‌بیند از چاه آب می‌کشد، به معنای این است که به ولایت بزرگ دست می‌یابد و مدت آن به مقدار استخراج آب بستگی دارد. چاه ممکن است به زن تعبیر شود و آنچه از آن بیرون می‌آید به فرزندان مربوط شود. این تعبیر مورد اعتماد اهل تعبیر است و باید بر اساس حالتی که آب کشیده می‌شود تفسیر شود.^۱

۷۰۲۱ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنِی اللَّیْثُ قَالَ حَدَّثَنِی عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِی سَعِيدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلْبِي وَعَلَيْهَا دَنُو، فَتَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَتَرَعَ مِنْهَا دَنُوبًا أَوْ دَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرِيًّا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّ أَرَعَ بَقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطْنٍ» .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: در خواب دیدم که بر سر چاه آبی ایستاده ام و سطلی در آن قرار دارد، تا جایی که خواست الله بود از آن چاه آب بیرون آوردم بعد از من ابن ابی قحافه (ابو بکر) آن سطل را برداشت، دو یا چند سطل آب را بیرون آورد که با زحمت همراه بود، امید است الله

^۱ - همان.



ضعف او را ببخشید، بعداً آن سطل بزرگتر شد و ظرفیت آن بیشتر گردید، عمر بن خطاب آن را برداشت، و هیچ قهرمانی را ندیده ام که مانند عمر بتواند این طور آب را از چاه بیرون بکشد، به اندازه ای آب فراوان گردید که مردم شترهایشان را سیرآب کردند، و آنها را به محل استراحتگاه خود برگردانیدند».

توضیح: این (که ذیلاً می آید) خوابی است که پیامبر آن را دیده است و بر عظمت و بزرگی این دو مرد ابوبکر و عمر دلالت دارد، و نیز بر آنچه که مسلمانان از خلافت و امارت و نیکی رفتار و روش ایشان بهره مند شده اند، دلالت می نماید، و آن فقط به سبب هم نشینی و هم دمی با پیامبر و دوستداری وی به وجود آمده است.

امام نووی - رحمه الله - گفت: علما گفته اند: این خواب نمونه‌ی آشکاری است بر آنچه که در زمان خلافت ابوبکر و عمر روی داد، و نیز در نیکی اخلاق شان و نمایان شدن نتایج مثبت رفتار و روش آنان و بهره مند شدن مردمان در مدت خلافت شان، و همه اینها از برکت هم نشینی و دوستداری صادقانه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بوده است.

پیامبر شارع و صاحب امر و دستور بود، و آن را به بهترین وجه ممکن انجام داد، و اساس و پایه های اسلام را تثبیت کرد و کارها را سر و سامان داد و اصول و فروع اسلام را آشکار کرد و روشن گردانید، و مردمان دسته دسته به دین الله درآمدند و الله در این باره فرمود: «امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسلام را برای شما به عنوان آئینی برگزیدم». سورة مائده، آیه ۳.

پس پیامبر وفات یافت و ابوبکر - رضي الله عنه - دو سال و چند ماه جانشین او شد، و از دَنوَباً (در حدیث یاد شده) منظور مدت زمان خلافت ابوبکر - رضي الله عنه - بوده و در زمان خلافت ابوبکر - رضي الله عنه - جنگ با اهل رَدّه و ریشه کن کردن آنها و گسترش اسلام روی داد.

پس از این که ابوبکر وفات یافت، عمر جانشین او شد، پس اسلام در زمان خلافت عمر - رضي الله عنه - گسترش یافت و او چیزهایی را از قوانین و امور کشورداری ایجاد نمود که قبلاً نظیر و مانندی نداشت.



و منظور پیامبر از قلیب (چاه) امور مسلمین بود، زیرا از آب زندگی و سامان مردمان مراد است، و امارات و فرمانروایی او به کسی که به مردمان آب می دهد تشبیه شده است، و اقدام او برای امنیت و تدبیر کارهای مسلمانان به سقایت و آب دادن به ایشان تشبیه گردیده است.

و سخن پیامبر در باره ابوبکر به این عبارت که در بیرون آوردن آب کاملاً توانا نبود، به معنی کاستن از شخصیت و بزرگی ابوبکر و یا برتری دادن عمر بر او نیست. و منظور از این عبارت تنها بازگ کردن و خبر دادن از مدت خلافت شان بوده است، و استفاده بیشتر مردم در زمان خلافت عمر به سبب این که طول خلافت عمر بیشتر بوده است و نیز به خاطر گسترش اسلام و شهرهای آن و ثروت ها و غنایم و فتوحات مسلمین و نیز ایجاد شهرها و تدوین دواوین دولتی و امور کشوری و لشکری.

و اما در این سخن پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که فرمود: الله ابوبکر را ببخشاید، نقص و ایراد بر ابوبکر نیست، و اشاره ای که به گناه او ندارد، و آن تنها سخن و کلام مصطلحی بوده است که مسلمانان به هنگام گفتگو باهم آن را ادا می کردند و تکیه گاهی بوده است در کلام شان، و چه تکیه گاهی زیبا و نیکویی بوده است. در صحیح مسلم روایت است که آن کلمه ای بوده است که مسلمانان هنگام آغاز سخن آن را بر زبان جاری می کردند که چنین کاری انجام ده و خدا ترا ببخشاید.

دانایان استدلال کرده اند که در تمام این احادیث اعلام خلافت ابوبکر و عمر و درستی آن و نیز توصیف چگونگی خلافت آنان و بهره مندی مسلمانان از آن می باشد.

الله از عمر که دوستدار پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بود راضی باد، و نیز راضی باد از او که وزیر و یاور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بود، و راضی باد از او که دلیر و قهرمان بود، و نیز راضی باد از او که امیر عادل و منصف مسلمانان بود.

۲۰ - باب الاستراحة فی المنام

باب: استراحت در خواب.

توضیح: ابن حجر گفته است: قوله «باب الاستراحة فی المنام»: اهل تعبیر گفته اند اگر شخص در خواب بر پشتش دراز کشیده باشد، کارش قوت می گیرد و دنیا تحت اختیارش



است، زیرا زمین بهترین چیزی است که به آن تکیه کند. اما اگر بر شکم خوابیده باشد، نمی داند پشت سرش چه هست.

۷۰۲۲ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقَى النَّاسَ ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي ، فَتَرَعْتُ دُثُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْزَعُ ، حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ » .

ترجمه: از معمر از همام روایت است که از ابو هریره رضی الله عنه شنیده که می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «در حالی که در خواب بودم خود را بر سر حوضی دیدم که مردم را آب می نوشانم. ابوبکر نزد آمد و سطل را از دست من گرفت تا آنکه مرا راحت گرداند، آنگاه دو سطل آب کشید و در آب کشیدنش سستی بود، الله او را بی آمرزد. سپس پسر خطاب آمد و سطل را از وی گرفت، پیوسته آب می کشید تا آنکه مردم سیراب شدند و بازگشت در حالی که آب از حوض می جوشید.

توضیح: ابن حجر می گوید: حدیث همام از ابی هریره درباره رؤیای دلو پیامبر است، و در آن آمده: «أخذ أبو بكر الدلو ليريحني». فواید آن در روایت قبلی آمده است. عبارت «رأيت أني على حوض أسقي الناس» نیز به اکثر روایات آمده است.

در روایت المستملی و کشمیهنی آمده «على حوضي»، اما روایت اول اولویت دارد؛ یعنی پیامبر از چاه پر می کرد و در حوض می ریخت تا مردم و حیواناتشان از آن استفاده کنند. اگرچه روایت مستملی محفوظ است، اما ممکن است منظور حوضی در دنیا باشد نه حوض قیامت.

۳۱ - باب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

باب: دیدن قصر در خواب

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب القصر في المنام»: اهل تعبیر گفته اند که قصر در خواب نشانه عمل صالح برای اهل دین و دیگران، یا حبس و تنگی است. همچنین ممکن است ورود به قصر به ازدواج تعبیر شود.



۷۰۲۳ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ ، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوُثِّيتُ مُدْبِرًا » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارَ .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم، فرمود: خوابیده بودم، در خواب بهشت را به من نشان دادند، دیدم که زنی در کنار قصری وضو می گیرد، گفتم: این قصر مال کیست؟ گفتند: مربوط به عمر بن خطاب - رضی الله عنه - است، حساسیت و غیرت ناموسی عمر - رضی الله عنه - را بیاد آوردم، از آن قصر رو گردانیدم، عمر - رضی الله عنه - به گریه افتاد و گفت: ای رسول الله! چطور نسبت به شما غیرت و حساسیت خواهم داشت».

توضیح: حدیث ابی هریره: «بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: بینما أنا نائم رأیتنی فی الجنة». این روایت از طریق عقیل از ابن شهاب آمده و در مسلم نیز با لفظ «بینما أنا نائم إذ رأیتنی» ثبت است که تاء ضمیر متکلم دارد. عبارت «إِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ» در مناقب عمر ذکر شده و برخی گفته اند که «تَتَوَضَّأُ» تصحیف است و اصل «شوهاء» با شین معجمة و واو ساکن و سپس هاء است، و ابن قتیبہ معتقد بود که در بهشت تکلیف و وضو وجود ندارد، بلکه منظور «زیبایی» است.

قرطبی گفته است: وضو برای افزایش زیبایی و نور زن است، نه پاک کردن نجاست، زیرا بهشت از هرگونه پلیدی منزّه است.

کرمانی گفته است: «وضو در خواب می تواند نماد پاکیزگی و زیبایی باشد.» احتمال دارد که مقصود همان وضو باشد، و این با اینکه بهشت جای تکلیف نیست منافاتی ندارد، زیرا می تواند به شکل غیرتکلیفی باشد.

گفتم: ممکن است مقصود وضو به معنای واقعی نباشد و فقط مثالی برای حالت زن ذکر شده باشد. پیش تر در مناقب ذکر شد که او «ام سلیم» بود و در زمان حیاتش پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را در بهشت کنار قصر عمر دید؛ بنابراین تعبیر «از اهل بهشت» درست



است، زیرا اکثر اهل تعبیر می گویند کسی که می بیند وارد بهشت شده، وارد آن می شود، به ویژه اگر رؤیا از صادق ترین خلق باشد.

وضوی او در خواب می تواند به معنای پاکیزگی ظاهری و باطنی باشد، و قرار گرفتن کنار قصر عمر اشاره به درک خلافت او دارد. این با پیش تر گفته های وصف بهشت در آغاز خلقت و تأکید بر حقیقی بودن رؤیاهای انبیا منافات ندارد. رؤیاهای انبیا واقعی است، خواه به حقیقت باشد یا به صورت مثال، و الله عالم است.

عبارت «أُعلیک بأبی أنت وأمی یا رسول الله أغار» پیش تر توضیح داده شد که از لحاظ نگارش معکوس است؛ درست آن است که گفته شود: «أُعلیها أغار منک». کرمانی گفته است: لفظ «علیک» به «أغار» مربوط نیست، بلکه منظور این است که «مستعلیاً علیک أغار علیها».

در حدیث جایگاه ذکر مرد برای شناخت خلق او نیز آمده، و عبارت «رجل من قریش» از روایت دیگر مشخص می کند که منظور عمر است. کرمانی گفته پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با قرائن یا وحی عمر را شناخته است.^۱

۷۰۲۴ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ » . قَالَ وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «به بهشت درآمدم، ناگاه به قصری از طلا رسیدم. گفتم: این قصر از کیست. گفتند: از مردی از قریش است و آنچه مرا مانع شد که به آن قصر درآیم. ای پسر خطاب جز آن نبود که غیرت تو را می دانستم». عمر گفت: و آیا من به تو غیرت می کنم یا رسول الله؟.

توضیح: ابن حجر گفته است: قوله «معمتر» اشاره دارد به ابن سلیمان التیمی البصری، و عبیدالله بن عمر همان العمری المدنی است. پیش تر حدیث جابر کامل تر آمده و شرح آن در مناقب موجود است.

^۱ - فتح الباری.



۳۲ - باب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

باب: وضو در خواب

توضیح: حافظ می گوید: قوله «باب الوضوء فی المنام»: اهل تعبیر گفته‌اند که دیدن وضو در خواب نشانه رسیدن به سلطان یا انجام کاری است. اگر وضو کامل باشد، آرزوی بیداری حاصل می‌شود. اگر به دلیل نبود آب یا استفاده از چیزی که نماز با آن صحیح نیست، وضو انجام نشود، تعبیر محقق نمی‌شود. وضو برای ترسانده‌شده، امنیت و حصول ثواب و کفاره گناهان را نشان می‌دهد. این موضوع در حدیث ابی هریره که قبلاً ذکر شد نیز آمده و قبلاً توضیح داده شده است.

۷۰۲۵ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَيَّ جَانِبَ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا » . فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: روزی، نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نشسته بودیم که فرمود: «خواب دیدم که در بهشت هستم. در آنجا چشمم به زنی افتاد که کنار قصری، وضو می گرفت. پرسیدم: این قصر، مال چه کسی است؟ (فرشتگان گفتند: از آن عمر بن خطاب است. به یاد غیرت عمر افتادم. پس پشت کردم و رفتم». عمر با شنیدن این سخنان، به گریه افتاد و گفت: ای رسول الله! آیا در مورد تو هم به غیرت می‌آیم؟!

توضیح: حدیث ابی هریره که پیش‌تر ذکر شد، قبلاً توضیح داده شده است.

۳۳ - باب الطَّوَّافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

باب: طواف کعبه در خواب

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله «باب الطواف بالكعبة فی المنام»: اهل تعبیر گفته‌اند که طواف در خواب نشانه حج، ازدواج، رسیدن به خواسته‌ای از امام، نیکی به والدین، خدمت به عالم و ورود در امور امام است. اگر رؤیا بیننده ظریف باشد، نشانه نصیحت او به مولایش است.



۷۰۲۶ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِطُ رَأْسُهُ مَاءً ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ . فَذَهَبَتْ أَثْفِثُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعَدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيَمْنَى ، كَانَ عَيْنُهُ عَنِيبٌ طَافِيئٌ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قُطْنِ » . وَابْنُ قُطْنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خَزَاعَةَ .

ترجمه: از شعب از زهری روایت است که گفت: سالم بن عبدالله مرا خبر داده که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفته است: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «در حالی که خوابیده بودم خودم را دیدم که کعبه را طواف می کنم. ناگاه مردی گندم گون را دیدم که دارای موی صاف و هموار بود و او را دو مرد در میان گرفته بودند و از سرش آب می چکیدم گفتم او کیست؟ گفتند (عیسی) پسر مریم است. سپس روی گردانیدم ناگاه مردی فربه سرخ گونی را دیدم که دارای موی مجعد بود و چشم راستش کور بود، گویی از چشمش دانه انگور برآمده است. گفتم او کیست. گفتند: وی دجال است که ابن قطن به وی بسیار شباهت داشت. و ابن قطن مردی از شاخه بنی مصطلق از قبیل خزاعه بود.

توضیح: قوله «بینما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة...»: شرح آن پیش تر در ذکر عیسی علیه السلام در احادیث انبیاء آمده است. برخی نکات مرتبط با مردان در کتاب فتن ذکر خواهد شد، ان شاء الله.

۲۴ - باب إِذَا أُعْطِيَ فَضْلُهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

باب: اگر کسی زیادتی شیر خود را به دیگری داد

توضیح: حافظ گفته است: قوله «باب إذا أعطى فضله غيره في النوم»: در آن حدیث ابن عمر درباره «باب اللبن» شرح داده شده است. «الری» یا همان شیری که برای نوشیدن است، یا استعاره‌ای از شیر است. کرمانی گفته است که اسناد اشاره به این معنا دارد.

۷۰۲۷ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ



علیه وسلم - يَقُولُ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرُّىَّ يَجْرَى ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلَهُ عَمَرَ » . قَالُوا فَمَا أَوَّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْعِلْمُ » .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: در خواب دیدم که یک لیوان شیر را به من دادند از آن نوشیدم تا اینکه با تمام وجود احساس آرامش و رفع تشنگی کردم، سپس باقیمانده آن را به عمر بن خطاب - رضی الله عنه - دادم، پرسیدند: این شیر را به چه تعبیر نمودی؟ فرمود: به علم».

توضیح: قبلاً در «باب اللبن» شرح داده شده است.

۳۵ - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرُّوعِ فِي الْمَنَامِ

باب: احساس آرامش و ناپدید شدن ترس در خواب

توضیح: ابن حجر گفته: قوله «باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرُّوعِ فِي الْمَنَامِ»: «الرُّوع» به فتح راء و سکون واو به معنای ترس است، و «الرُّوع» به ضم راء به معنای نفس است. اهل تعبیر گفته اند: کسی که در خواب می بیند از چیزی ترسیده، از آن ایمن می شود، و کسی که در خواب می بیند از چیزی ایمن شده، از آن می ترسد.

۷۰۲۸ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ عَمَرَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقْصُصُونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ . فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا . فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، يُضْبَلَا بِي إِلَى جَهَنَّمَ ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ . ثُمَّ أَرَانِي لَقِينِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مَقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تَرَاعَ ، نِعَمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تَكْثُرُ الصَّلَاةُ . فَأَنْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ ، لَهُ قُرُونٌ كَقُرْنِ الْبِئْرِ ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مَقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، وَأَرَى فِيهَا رَجُلًا مَعْلُقَيْنِ بِالسَّلَاسِلِ ، رُءُوسُهُمْ أَسْفَلُهُمْ ، عَرَفْتُ فِيهَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَأَنْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ .



۷۰۲۹ - فَقَصَصْنَاهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ » . فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ .

ترجمه: ابن عمر می گوید: من در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم نوجوانی مجرد بودم و در مسجد می خوابیدم و کسی که خواب دیده بود آن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه می کرد. من گفتم: بارالها، اگر مرا در نزد تو نیکویی هست، مرا خوابی بنمای که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم تعبیر کند. سپس خوابیدم. دو فرشته را در خواب دیدم که نزد من آمدند و مرا با خود بردند. فرشته دیگر با آنان مواجه شد به من گفت: مترس همانا تو مردی نیک هستی مرا به سوی دوزخ بردند، ناگاه دیدم که ساختمان درونی آن مانند چاه است، و در آن مردمی بودند که بعضی از آنان را می شناختم. سپس مرا به جانب راست گرفتند، چون صبح فرا رسید، آن را به خواهرم حفصه یاد کردم .

حفصه گفت که وی خواب او را به پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه کرده و آن حضرت فرموده است: «عبدالله مردی نیک است اگر در شب نماز بسیار می گزارد».

توضیح: حدیث ابن عمر درباره رؤیا از طریق نافع ذکر شده و توضیح آن قبلاً آمده است.

قوله (إن رجلاً) - من به اسامی آنها اطلاع نداشتم.

قوله (فيقول فيها) یعنی تعبیر آن را بیان می کند.

قوله (حديث السن) یعنی کوچک یا کم سال. در روایت کشمیهنی آمده «حدث السن» با فتح دال.

قوله (وبيتي المسجد) یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قبل از ازدواج به مسجد پناه می برد.

قوله (فاضطجعت ليلة) در روایت کشمیهنی «ذات ليلة» آمده است.

قوله (إذ جئني ملكان) - نام آنها را نیافتم.

ابن بطلال گفت: از این عبارت می توان قاطع بودن آن را دریافت، هرچند اصل آن برای استدلال باشد، زیرا ابن عمر از آن استدلال کرد که آنها ملک بودند، زیرا او آنها را بر جهنم ایستاده و وعظ می دادند، و شیطان نه وعظ می کند و نه خیر یاد می کند.



گفتم: ممکن است آنها به او گفته باشند که ملک هستند یا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وقتی آن را به حفصه بازگو کرد، اعتماد کرد.

قوله (مقمعة) با کسر میم و جمع مقامع، مانند شلاق‌های آهنی است که سرهایشان کج است. جوهری گفته: مقمعة مانند محجن است. داودی گفته: مقمعة و مقرعة یکی هستند.

قوله (لم ترع) یعنی ترسان نشد. در روایت کشمیهنی آمده «لن ترع»، پس در اولی منظور این است که وحشت ادامه نیافت و گویا اصلاً وحشت نکرد، و در دومی منظور این است که دیگر وحشت نخواهی داشت.

ابن بطلال گفت: پیامبر این را به او گفت زیرا از وحشت او مطمئن شد، زیرا ملک جز حقیقت نمی‌گوید.

در ابن ابی شیبہ از روایت جریر بن حازم از نافع آمده که وقتی ملک را دید، لرزید، پس گفته شد «لم ترع» و در بسیاری از روایات آمده «لن ترع» با حرف «لن» برای جزم. ابن مالک گفت: چشم برای ایستادن سکون یافته، سپس مشابه جزم دانسته و الف قبل از آن حذف شده و وصل را مانند وقف جاری کرده است. ممکن است جزم با «لن» باشد که در زبان اندکی رایج بوده، و قبلاً در کتاب تهجد درباره این حدیث بحث شده است.

قوله (کطی البئر له قرون) در روایت کشمیهنی «لها» آمده است. قرون چاه، اطراف آن است که از سنگ ساخته می‌شود و تخته‌ای برای قرقره روی آن قرار می‌گیرد. معمولاً هر چاه دو قرن^۱ دارد.

قوله «وَأُورِي فِيهَا رَجُلًا مَعْلِقِينَ» در روایت سالم آمده: «فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ عَرَفَتْ بَعْضُهُمْ» گفتم: در هیچ طریقی نام کسی را نیافتم.

ابن بطلال گفت: برخی از رؤیایها نیازی به تعبیر ندارند، و آنچه در خواب تفسیر می‌شود، همان تفسیرش در بیداری است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چیزی بیش از تعبیر ملک بیان نکرد.

گفتم: اشاره به گفته پیامبر در آخر حدیث است: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ» و گفتار ملک قبل از آن «نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة». در باب بعدی آمده که ملک گفته «لم ترع إنك رجل صالح» و در پایان پیامبر فرمود: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يَكْثُرُ الصَّلَاةَ مِنْ

^۱ - جای برای بلند کردن آب بوسیله گرگرانگ. به اصطلاح افغانی.



اللیل». در اینجا تهدید به ترک سنن و امکان عذاب آمده است. گفتم: عذاب مشروط به استمرار ترک است، و تهدید و عقاب فقط بر کسی است که ترک را انجام دهد با میل به آن. اصل تعبیر از انبیاء است و این عمر آرزو داشت رؤیا ببیند و شارع آن را تعبیر کند تا برای او اصل شود.

اشعری تصریح کرده که اصل تعبیر توسط انبیاء و به زبان آنها است. ابن بطال گفت: درست است، اما آنچه از انبیاء رسیده شامل همه رؤیاها نمی‌شود، و کارشناس این فن باید با بصیرت خود، آنچه بیان نشده را به حکم تمثیل برگرداند و نسبت درست را برقرار کند، مانند فقیه در فروع فقه.^۱

۳۶ - باب الْأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

باب: در خواب، به جانب راست گرفته شود

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله (باب الأخذ على اليمين في النوم) - در روایت «باليمين» آمده و شامل حدیث ابن عمر از طریق سالم است که ابن عبد الله بن عمر آن را روایت کرده است. این روایت قبلاً توضیح داده شد.

۷۰۳۰ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَرَبِيًّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْتُ أُبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا قِصَّةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مِنَّا يَعْْبَرُهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبِمَتْ فَرَأَيْتُ مَلَكََيْنِ أَتَيَانِي فَأَنْطَلَقَا بِي ، فَأَلْقِيَهُمَا مَلَكَ آخَرَ فَقَالَ لِي لَنْ تَرَاعَ ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، فَأَنْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الثَّبَرِ ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ بِحَفْصَةَ .

۷۰۳۱ - فَرَعِمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قِصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « إِنْ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ » . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ .

^۱ - همان.



ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: من در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، نوجوانی مجرد بودم و در مسجد می خوابیدم و کسی که خواب دیده بود آنرا به پیامبر صلی الله علیه وسلم قصه می کرد. من گفتم: بارالها، اگر مرا در نزد تو نیکویی هست، مرا خوابی بنمای که رسول الله صلی الله علیه وسلم برایم تعبیر کند. سپس خوابیدم. دو فرشته را در خواب دیدم که نزد من آمدند و مرا با خود بردند. فرشته‌ی دیگر با آنان مواجه شد، به من گفت: مترس همانا تو مردی نیک هستی، مرا به سوی جهنم بردند، ناگاه دیدم که ساختمان درونی آن مانند چاه است، و در آن مردمی بودند که بعضی از آنان را می شناختم. سپس مرا به جانب راست گرفتند، چون صبح فرا رسید، آنرا به خواهرم حفصه یاد کردم.

– حفصه گفت: که وی (خواب او را) به پیامبر صلی الله علیه وسلم قصه کرده آنحضرت فرموده است: «عبدالله مردی نیک است، اگر در شب نماز بسیار می گزارد».

زهري گفته است: پس از آن عبدالله، در شب بسیار نماز می گزارد.

حدیث ابن عمر از طریق سالم (ابن عبد الله بن عمر) روایت شده که از آن استفاده می شود اگر کسی در خواب به سمت راست خود برود، تعبیر می شود که اهل یمین است.

توضیح: «العزب» با فتح مهمله و زای، یعنی کسی که همسر ندارد. در روایت گفته شده «أخذانی» با نون و در روایتی با موحد آمده است.

در این حدیث اجازه خوابیدن در مسجد، مشروعیت نیابت در قصه رؤیا، ادب ابن عمر نسبت به پیامبر و خوف او از پیامبر، فضیلت قیام شب و دیگر نکات مشابه در کتاب تهجد بیان شده است.^۱

۳۷ - باب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

باب: دیدن قدح (ظرف، کاسه) در خواب

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله (باب القدح فی النوم) – اهل تعبیر گفته اند: در خواب «قدح» ممکن است به زن یا مال از سوی زن اشاره داشته باشد. قدح شیشه‌ای نشانه آشکار شدن چیزهای پنهان است و قدح طلا و نقره نشانه ستایش و حسن رفتار است.

^۱ - همان.



۷۰۳۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْلَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » . قَالُوا فَمَا أَوَّلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْعِلْمُ » .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنهما - می گوید: شنیدم که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گفت: در خواب دیدم که یک لیوان شیر را به من دادند از آن نوشیدم تا اینکه با تمام وجود احساس آرامش و رفع تشنگی کردم، سپس باقیمانده آن را به عمر بن خطاب - رضی الله عنه - دادم، پرسیدند: این شیر را به چه تعبیر نمودی؟ فرمود: به علم.»

توضیح: شرح آن گذشت.

۳۸ - بَاب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

باب: اگر چیزی در خواب پیرد

توضیح: حافظ می گوید: قوله (باب إذا طار الشيء في المنام) - منظور آن چیزی است که قابلیت پرواز دارد. اهل تعبیر گفته‌اند: اگر کسی در خواب پرواز کند، و به سمت آسمان بدون هیچ صعود خطرناک حرکت کند، ضرری ندارد. اگر در آسمان غایب شود و بازنگردد، می‌میرد. اگر بازگردد، از بیماری شفا می‌یابد. پرواز طولانی و آزاد نشان‌دهنده سفر یا ارتقای مقام به اندازه پرواز است. اگر پرواز با بال باشد، نشان‌دهنده مال یا قدرتی است که در سفر بهره‌مند می‌شود، و اگر بدون بال باشد، دلالت بر فریبکاری و گمراهی در امور دارد.

اهل تعبیر گفته‌اند که پرواز برای شرور، نشانه بدی است.

۷۰۳۳ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبِيدَةَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ قَالَ عَبِيدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي ذَكَرَ .

ترجمه: از ابن عبیده بن نشیط از عبیدالله بن عبدالله روایت است که گفت از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما درباره خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم همان خوابی که از آن یاد کرده است.

۷۰۳۴ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سَوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَخُطِعَتْهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا ، فَأَذِنَ



لی ، فَنَفَخْتُهُمَا فُطَارًا ، فَأَوَّلَتْهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ » . فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيُرَوَّرُ بِالْيَمَنِ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ .

ترجمه: ابن عباس گفت: به من گفته شده همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: در حالی که من در خواب بودم، دیدم که دو حلقه طلایی در دو دست من نهاده اند. به حیرت و هراس افتادم و آن حلقه ها را ناخوش پنداشتم، به من اجازه داده شد آنها را پف کردم و پریدند و آن دو حلقه طلایی را دو دروغگوی تعبیر کردم که خروج می کنند. عبیدالله گفته است یکی از آن دو دروغگوی عنسی بود، همان کسی که فیروز او را در یمن کشت و دیگری مسیلمه بود.

توضیح: قوله (عن ابن عبیده) - در برخی روایات به صورت تصغیر آمده و در روایت کشمیهنی «عن أبی عبیده» ذکر شده که اشتباهاً به عنوان لقب آمده است؛ صحیح آن «ابن» است. نام او عبد الله است و وی از خاندان ربذی است. این تنها حدیث او در بخاری است و در سند برخی اختلافها وجود دارد.

ابن عباس در این روایت گفته «ذکر لی» به صورت مجهول، و نشان می دهد که برخی روایت ها مانند نافع بن جبیر درباره ابوهریره مبهم است. مهلب گفته: این رؤیا به معنای واقعی نیست، بلکه ضرب المثل است. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وقتی دو دست بند طلا را بر بازوی خود دید که به او تعلق ندارد (زیرا از زیور زنان است)، فهمید که کسانی ادعای چیزی را خواهند کرد که به آنها تعلق ندارد. طلای دست بند دلالت بر دروغ دارد و همچنین از آنجایی که «ذهب» به معنای رفتن و زایل شدن است، فهمید که این امور پایدار نخواهند بود. با دمیدن بر آنها، فهمید که حقایق آنها ثابت نخواهد ماند و دمیدن نشانه بیان و سخن است.

عبید الله بن عبد الله بن عتبہ راوی حدیث است و به سند ذکر شده وصل است. احتمال دارد که او آن را مستقیماً از ابن عباس نشنیده باشد. در این حدیث، خبرهایی از اسود العنسی و مسیلمه و کشته شدن او در غزوه احد نیز آمده است.

کرمانی گفته: اسود العنسی «ذو الحمار» نامیده می شد، زیرا یک خر داشت که وقتی به او می گفت سجده کن، سر خود را پایین می آورد.



ابن العربی گفته: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پیش بینی کرده بود که امور مسیلمه و اسود العنسی باطل خواهد شد و رؤیا برای آن ها بیان شد تا خواب تعبیر واقعی پیدا کند. احتمال دارد که این تعبیر با وحی بوده باشد، اما احتمال اول قوی تر است.^۱

۳۹ - باب إِذَا رَأَى بَقْرًا تَنَحَّرُ

باب: اگر در خواب ببیند که گاوی را ذبح می کند

توضیح: حافظ می گوید: قوله (باب إذا رأى بقرا تنحّر) - به صورت «با قید النحر» ترجمه شده است، اما در حدیثی که از ابی موسی روایت شده نیامده است. به نظر می رسد اشاره به برخی طرق دیگر حدیث دارد.

۷۰۳۵ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصَّدَقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ».

ترجمه: از ابوموسی اشعری روایت است - گمان می کنم - ابوموسی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فرموده است: «در خواب دیدم که از مکه به سرزمینی هجرت می کنم که دارای درختان خرما می باشد، گمان من بر آن رفت که آن سرزمین یمامه خواهد بود یا هجر، ناگاه دیدم که آن مدینه ی یثرب است و در آنجا دیدم که گاوها را که ذبح می شود ثواب از جانب الله بهتر از منفعت دنیوی است. آن (ذبح گاوها نشانه ی شهادت) مسلمانان در روز جنگ احد بودند، و نیکویی که در خواب دیدم همان نیکویی بود که الله آنرا ارزانی داشت. و ثواب صدق همان است که الله پس از جنگ بدر به ما ارزانی کرده است.

توضیح: حدیث ابی موسی که در این باب ذکر شده، با همین سند در کتاب «علامات النبوة» به طور کامل آمده است. بخش هایی از آن در مغازی با همین سند نیز نقل شده و در مورد هجرت، بخشی از آن به صورت نقل مستقیم آمده با عبارت «وقال أبو موسى». برخی

^۱ - فتح الباری.



بخش‌ها در اینجا آمده و برخی پس از چهار باب دیگر ذکر شده‌اند. شرح آن در غزوه احد قبلاً آمده است.

قوله (أراه) - با ضم اول آن به معنای «می‌پندارم» است. قبلاً ذکر شد که این لفظ توسط بخاری گفته شده و مسلم و دیگران آن را از ابی کریب محمد بن علاء روایت کرده‌اند بدون این لفظ، و آن‌ها جزم به رفع فعل کرده‌اند.

قوله (فذهب وهلی) - ابن التین گفته: «وهلی» با فتح هاء روایت شده است. اهل زبان گفته‌اند: «وهلت» وقتی کسی رفت و تو به جای او می‌خواستی بروی یا هنگام فزع، و «وهل» با حرکت برای فزع و «وهلا» با سکون برای وهم و خیال است. این کاربرد در زبان عربی کلاسیک توسط ابن فارس، فارابی، جوهری و دیگران جزم شده است. نووی گفته: این به معنای «غلط رفتن» یا «فزدن و به اشتباه رفتن» است.

قوله (أو الهجر) - به این صورت در روایت ابی ذر آمده با الف و لام، و روایت دیگری بدون الف و لام است. این موضوع در باب هجرت به مدینه توضیح داده شده است.

قوله (ورأيت فيها بقرا والله خير) - پیش‌تر اشاره شد. در روایت جابر آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت: «دیدم که در دژی محکم هستم و گاوهایی را که ذبح می‌شوند می‌بینم، دژ محکم یعنی مدینه و گاوها همان مؤمنینی هستند که کشته می‌شوند. و الله خیر است». برخی آن را به صورت «بقر» نوشته‌اند.

در این حدیث اشاره به خروج مسلمانان از مدینه برای طلب شهادت و تأکید پیامبر بر اینکه نبی نباید چیزی را بر امت ببوشد تا زمان مبارزه است، آمده است. همچنین گفته شده: «دیدم که در دژی محکم هستم» - اشاره به غزوه احد و نحوه شرکت مسلمانان در جنگ است.

اهل تعبیر خواب گفته‌اند که گاو در خواب ممکن است معانی دیگری هم داشته باشد: یک گاو ممکن است زن، خادم یا زمین باشد و گاو نر به کسی گفته می‌شود که به دنبال ملک یا قدرت است. اگر به شهری برسد، اگر ساحلی باشد، به کشتی‌ها و اگر غیرساحلی باشد، به نیروهای زمینی یا اهالی بادیه اشاره دارد.

قوله (وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذی آتانا الله بعد یوم بدر) - منظور فتح خیبر و سپس فتح مکه است. برخی گفته‌اند «بعد» اشاره به بعد از بدر دارد.



همچنین ممکن است «خیر» به غنایم اشاره داشته باشد و «وثواب» به پاداش صبر و ایستادگی مؤمنان.

به نظر می‌رسد لفظ «والله خیر» جزئی از رؤیا بوده و منظور از «بقرا» کسانی هستند که در احد کشته شدند و «خیر» پاداش صبر و جهاد بعد از بدر و فتح‌ها بعد از آن است.^۱

۴۰ - باب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

باب: پف کردن در خواب

۷۰۳۶ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَثَبٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ » .

۷۰۳۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَكَبَّرَا عَلَيَّ وَأَهْمَانِي ، فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ انْمُخَّهْمَا ، فَنَمَخْتَهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ اللَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبٌ صَنْعَاءٍ وَصَاحِبِ الْيَمَامَةِ » .

ترجمه: از منبه روایت است که گفت: این است آنچه ابوهریره به ما حدیث کرده است: «ما واپسینان پیشینیانیم».

و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: یک وقت که من خوابیده بودم، دیدم دو النگوئی طلا در دو دست من می باشند، از این امر تعجب کردم و ناراحت شدم (چون طلا زینت زنان است) در خواب به من وحی شد که به این دو النگو فوت کنم، آنها را فوت کردم، هر دوی آنها از دستم پریدند و دور شدند، این دو النگو را تعبیر کردم به دو نفر کذاب و دروغگویی که بعد از من پیدا می شوند، یکی از این دو کذاب عنسی پادشاه صنعا و دیگری مسیلمه کذاب حاکم یمامه می باشد».

توضیح: قوله (باب النفخ في المنام) - اهل تعبیر گفته‌اند: نفخ در خواب به سخن گفتن تعبیر می‌شود. ابن بطال گفته: تعبیر نفخ به برطرف کردن چیزی است که بدون زحمت شدید برای نفخ‌کننده انجام می‌شود و دلالت بر سخن گفتن دارد. همچنین اشاره شده که الله

^۱ - همان.



کذابان مذکور را به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هلاک کرده و دستور قتل آن‌ها را داده است.

قوله (حدثنی) - در روایت ابی ذر «حدثنا» آمده است.

قوله (إسحاق بن إبراهيم الحنظلی) - همان کسی است که به «ابن راهویه» مشهور است.

قوله: «هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال نحن الآخرون السابقون...» و ادامه حدیث: «وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بينما أنا نائم...» پیش‌تر در ابتدای کتاب «الایمان والنذور» درباره این ساختار توضیح داده شد. نسخه هم‌ام از ابی هریره نزد اسحاق با همین سند موجود بود و نخستین حدیث آن «نحن الآخرون السابقون» است و بقیه احادیث به وسیله عبارت «وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» به آن متصل شده‌اند. اسحاق وقتی می‌خواست حدیثی نقل کند، ابتدا بخشی از حدیث اول را می‌آورد و سپس بقیه را متصل می‌کرد. این ساختار در نسخه بخاری دیده نمی‌شود.

در روایت مسلم، این شیوه اسحاق ادامه یافته است. همچنین این حدیث در «باب وفد بنی حنیفه» در آخر مغازی از اسحاق بن نصر از عبد الرزاق نقل شده است، ولی در روایت او از هم‌ام «سمع أبا هريرة» آمده و اسحاق بن نصر با عبارت «نحن الآخرون السابقون» آغاز نکرده است.

عبارت «إذ أتيت خزائن الأرض» در نسخه‌ای معتبر از طریق ابی ذر آمده که «أتیان» به معنای «آمدن» است و حذف باء خزائن مقدر است. در برخی نسخه‌ها «أوتیت» با واو اضافی آمده به معنای «اعطا شد». این تفاوت در روایت مشکلی ایجاد نمی‌کند. خطابی گفته: منظور از «خزائن الأرض» غنائم فتح شده برای امت از ذخایر کسری، قیصر و دیگران است و ممکن است معادن زمین که طلا و نقره دارد نیز منظور باشد. برخی آن را به معنای کلی‌تر نیز گرفته‌اند.

قوله (فوضع) - فتح اول و دوم، در روایت اسحاق بن نصر: ضم اول و کسر دوم.

قوله (فی یدی) - در روایت اسحاق بن نصر: «فی کفی».

قوله (سوارین) - در روایت اسحاق بن نصر: «سواران». ابن التین بر لفظ «وضع» بالضم و «سوارین» بالنصب توضیح داده است. ابن ابی شیبہ و ابن ماجه نیز از روایت ابی سلمه نقل



کرده اند: «رأيت في يدي سوارين من ذهب»، و روایت مشابهی از سعید بن منصور وجود دارد.

قوله (فكبر على) - در روایت اسحاق بن نصر: «فكبرا»، به معنی بزرگ شدن و تعظیم. قرطبی گفته: دلیل تعظیم، ممنوع بودن طلا برای مردان و مربوط بودن آن به زیور زنان است.

قوله (فأوحى إلی) - برای اکثر روایان به صورت مجهول آمده. در روایت کشمیهنی: «فأوحى الله إلی»؛ این وحی می‌تواند الهام الهی یا به زبان ملک باشد.

قوله (فَنَفَخْتَهُمَا) - اسحاق بن نصر اضافه کرده: «فذهبا»، و در روایت ابن عباس: «فطارا»، و در روایت مقبری آمده که یکی به یمن و دیگری به یمامه افتاد. این اشاره به حقارت آن‌ها دارد؛ نفخ چیزی معمولاً در نهایت حقارت است. ابن العربی گفته: شدت کار آن‌ها بود ولی پیش از آن مشابهی برای مسلمانان رخ نداده بود. حقارت معنوی است نه جسمی و طیران آنها^۱ نشان فروپاشی قدرتشان است.

قوله (فأولتھما الکذابين) - قاضی عیاض گفته: وقتی رؤیای سوارها در دست‌های پیامبر بود و پیامبر بین آن‌ها بود، سوارها بر آن‌ها دلالت داشتند که خبر را در جای نادرست می‌گذارند، همانند کذابان. طلا بودن آن‌ها نیز نشانه زوال قدرت و اعتبارشان است.

ابن العربی گفته: سوارها از زیور پادشاهان کافر هستند و دست نیز نمادی از قدرت و سلطه است. سوار می‌تواند کنایه از اسوار یا نام پادشاهان فارس باشد.

قرطبی در «المفهم» گفته: تعبیر رؤیا مناسب است زیرا مردم صنعاء و یمامه مسلمان شدند و مانند دست‌ها به اسلام خدمت کردند، ولی وقتی کذابان ظاهر شدند و مردم را فریب دادند، سوارها و دست‌ها نمادی از کذابان و کشورهایشان شد. طلا بودن سوارها نیز نشانه زرق و برق و فریبکاری آن‌ها است.

قوله (الذين أنا بينھما) - نشان می‌دهد که وقتی رؤیا نقل شد، آن دو حاضر بودند. در روایت ابن عباس آمده: «یخرجان بعدی»، یعنی ظهور قدرت و مبارزه آن‌ها بعد از پیامبر. برای مسأله مسیلمه و أسود العنسی، ظهور تهدید و ادعای نبوت آن‌ها متفاوت بوده؛ یکی در زمان پیامبر و دیگری بعد از آن.

^۱ - پروازش.



ابن العربی گفته: ممکن است تعبیر پیامبر به واسطه وحی بوده یا تفأل برای دفع ضرر بر آن‌ها باشد، چون رؤیا وقتی تعبیر شود، اثر می‌کند و الله داناتر است.

تنبيه: ابن ابی شیبہ از حسن مرسل نقل کرده است: «رأيت كأن في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فذهبا كسرى وقيصر». اگر حسن این روایت را از شخص ثبت وثقه گرفته باشد، ظاهر آن با تفسیر مربوط به مسیلمه و أسود تعارض دارد، اما ممکن است این تعدد روایت باشد و تفسیر پیش از او طبق ظن او درج شده باشد. آنچه معتبر است، همان روایت مرفوع است که سواران مربوط به مسیلمه و أسود هستند.^۱

۴۱ - باب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

باب: اگر کسی در خواب ببیند که چیزی را از جایی بیرون می‌آورد و در جای دیگر می‌گذارد.

توضیح: ابن حجر می‌گوید: در ضبط «كورة / كوة» اختلاف است؛ در روایت ابی ذر کاف با ضم و واو مشدد آمده، و در بقیه روایات واو سبک و با سکون بعد از راء ضبط شده که همین ضبط معتبر است.

«كورة» به معنای ناحیه است. خلیل در «العین» گفته: «الْكُورُ الرحل بالحاء المهملة الساكنة»، و ابن بطلال به همین اکتفا کرده است. برخی گفته‌اند «الرحل» با ابزار و «كُور» با ضم نیز موضع زنبوران است، و «كور الحداد» چیزی است که از گل ساخته می‌شود. «زق» همان کیر است، و «كورة» به معنی شهر و ناحیه است. ابن دُرید گفته این واژه احتمالاً عربی محض نیست.

۷۰۳۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةٍ - وَهِيَ الْجُحْفُشْ - فَأَوَّلْتُ أَنْ وَيَأَ الْمَدِينَةَ نَقَلَ إِلَيْهَا » .

معنی کلمات:

- **ثائرة:** آشفته، نا منظم.

^۱ - همان.



- **مهیعت:** نام محلی است که جحفه بدان گویند.

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «در خواب دیدم که زنی سیاه رنگ و ژو لیده مو از مدینه بیرون رفت و در مهیعه که همان جحفه باشد، سکونت کرد. خوابم را چنین تعبیر کردم که وبای مدینه به جحفه منتقل می شود».

توضیح: قوله (حدثنی أخی عبد الحمید) - منظور عبد الحمید، فرزند ابی اویس است و نام پدر او عبد الله است.

قوله (عن سلیمان بن بلال) - در روایت ابراهیم بن المنذر از ابی بکر بن ابی اویس آمده، که همان عبد الحمید است.

قوله (عن سالم بن عبد الله عن أبيه) - در روایت فضیل بن سلیمان آمده: «حدثنی سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر».

قوله: «أن النبی صلی الله علیه وسلم قال: رأیت...» - در روایت فضیل درباره رؤیای پیامبر در مدینه آمده و در روایت اسماعیلی از طریق ابن جریج و یعقوب بن عبد الرحمن نیز آمده: «فی وباء المدينة». در روایت عبدالعزیز بن المختار: «لقد رأیت».

قوله: «كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس» - در روایت ابن ابی الزناد: «ثائرة الشعر» و منظور موهای سر است. اضافه «ثقلة» به معنای بدبو آمده است.

قوله (خرجت) - در اکثر روایات آمده و در روایت ابن ابی الزناد «أخرجت» با همزه اضافی برای مجهول آمده است: «أخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة». فاعل ظاهراً پیامبر است، گویا به دلیل دعا و اراده ایشان است. پیش تر در حدیث عائشه درباره فضل مدینه آمده: «اللهم حبب إلینا المدينة... وانقل حماها إلى الجحفة».

قوله: «حتى قامت بمهیعة وهي الجحفة» - «مهیعة» با فتح میم و ساکن هاء آمده و اکثر روایات این اضافه را ندارند و در برخی روایات از سلیمان و ابن جریج آمده است. ابن التین گفته مهیعة تصرف است و وارد کردن الف و لام ممکن است برای بزرگداشت باشد.

قوله: «فأولت أنه وباء المدينة نقل إليها» - در روایت ابن جریج: «فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة». مهلب گفته این رؤیا از نوع رؤیای تعبیر شده و مثل است. وجه تمثیل: نام



«سوداء» شبیه «سوء و داء» است، و ثوران موهای سر نشان دهنده خروج شر از مدینه است. برخی گفته‌اند ثوران موها به دلیل «اقشعرار بدن» است و خروج چیزی که موجب وحشت است مانند تب را نشان می‌دهد.^۱

۴۲ - باب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

باب: زن سیاه

توضیح: قوله (باب المرأة السوداء) — منظور همان رؤیا در باب قبل است.

۷۰۳۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَدِينَةِ «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةٍ ، فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وِبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةٍ ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ» .

ترجمه: از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که درباره‌ی خواب پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه گفته که آنحضرت فرمود: «زنی سیاه ژولیده موی را در خواب دیدم که از مدینه برآمد تا آنکه به مهیعه فرود آمد، من تعبیر کردم که وباء مدینه به مهیعه انتقال یافت».

توضیح: شرح آن گذشت.

۴۳ - باب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ

باب: زن ژولیده موی

۷۰۴۰ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةٍ فَتَأَوَّلْتُ أَنَّ وِبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةٍ ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ» .

^۱ - همان.



ترجمه: از سالم، از پدرش روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: زنی سیاه ژولیده موی را در خواب دیدم که از مدینه برآمد تا آنکه به مهیعه ایستاد. من تعبیر کردم که وباء مدینه به مهیعه انتقال یافت. و مهیعه همان جحفه است.

توضیح: قوله: «فتأولتها» - در روایت کشمیهنی: «فاؤلتها».

در برخی روایت‌ها «رأیت» حذف شده و تقدیر آن «رأیت» است، همان طور که در روایت اسماعیلی از حسن بن سفیان آمده، و منظور رؤیا در مدینه است.

۴۴ - باب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

باب: اگر کسی که در خواب شمشیر خود را تکان دهد.

۷۰۴۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «رَأَيْتُ فِي رُؤْيَا أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى ، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ » .

ترجمه: از ابوموسی روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «در خواب خود دیدم که شمشیری را تکان می دهم و شمشیر از میان شکست، (تعبیر آن) همان است که مسلمانان را در روز احد شکست رسید. سپس بار دیگر شمشیر را تکان دادم، شمشیر به حالتی بهتر از قبل در آمد، (تعبیر آن) همان است که الله فتح مکه را آورد و مسلمانان را جمع گردانید.

توضیح: قوله (باب إذا هز سيفاً في المنام) - حدیث ابی موسی: «رأیت فی رؤیای انی هززت سیفا فانقطع صدره». این بخشی از حدیث وی در «علامات النبوة» است و کامل نقل شده.

و گفته شده آن اندازه‌ای که در اینجا از آن یاد شده در غزوه احد ذکر شده و برخی شرح آن نیز آنجا بیان شده است، و در آن آمده است: «سپس آن را دوباره تکان داد، پس بهترین حالتی که بود بازگشت، و آن چیزی است که الله از فتح و اجتماع مؤمنان آورده است.» مهلب گفته است: این رؤیا از مثال‌ها و تمثیل‌هاست، و چون پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با صحابه



به جنگ می پرداخت، شمشیر را به آنان تمثیل کرد و با تکان دادن آن، قضیه جنگ و کشتار در میان آنان را نشان داد؛ و در تکان دوم، وقتی به حالت استواری بازگشت، نشانه اجتماع و فتح بر آنان بود.

برای اهل تعبیر شمشیر، معانی متعددی دارد: هر که شمشیری به دست آورد، به سلطه‌ای می‌رسد، چه ولایت، چه ودیعه، چه همسر، یا فرزند. اگر شمشیر از غلافش بیرون آید، همسر او نجات می‌یابد و فرزندش آسیب می‌بیند؛ اگر غلافش شکست، بالعکس. اگر شمشیر سالم یا خراب باشد، همین معنا جاری است. و شمشیر ایستاده مربوط به پدر و خویشاوندان ذکور است و دسته آن به مادر و خویشان نسبی مربوط می‌شود. اگر شمشیر از غلافش خارج شود و کسی را بکشد، یعنی زبانش را بر دشمنانش می‌کشد. گاهی نیز شمشیر دلالت بر سلطه ظالم دارد.

برخی گفته‌اند: کسی که می‌بیند شمشیر را غلاف کرده، ازدواج خواهد کرد؛ یا کسی را با شمشیر زده، یعنی زبان خود را در مورد او بسط داده است؛ کسی که می‌بیند با دیگری می‌جنگد و شمشیرش از شمشیر او بلندتر است، بر او غالب می‌شود. اگر شمشیری عظیم ببیند، فتنه است؛ و کسی که شمشیری تقلید می‌کند، تقلید امر است، و اگر کوتاه باشد، دوام ندارد. اگر بارها آن را بکشد، از عهده آن برنمی‌آید.^۱

۴۵ - باب مَنْ كَذَبَ فِي حِلْمِهِ

باب: کسی که خواب خود را دروغ بیان کند.

توضیح: ابن حجر گفته است: باب «کسی که در خواب دروغ بگوید»؛ یعنی مذموم است، یا به عبارت دیگر: باب گناه کسی که در خواب دروغ بگوید. تعبیر «کذب فی حلمه» با وجود اینکه در برخی طرق «تحلم» آمده است، اشاره به چیزی دارد که شخص در خواب می‌بیند. برخی از طرق، این حدیث را از طریق ترمذی روایت کرده‌اند: «کسی که در خواب دروغ بگوید، روز قیامت موظف است دو شاخه شعیر را به هم ببندد»، و سند آن حسن است و حکم صحت آن توسط حاکم تأیید شده، اما روایت عبدالأعلی بن عامر ضعیف دانسته شده است.

^۱ - فتح الباری.



۷۰۴۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُفِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ أَوْ يَمُرُّونَ مِنْهُ ، صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْأَثْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً ، عَذَّبَ وَكُفِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » . قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوبُ . وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ . وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ مَنْ صَوَّرَ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ ، وَمَنْ اسْتَمَعَ . حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ « مَنْ اسْتَمَعَ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ ، وَمَنْ صَوَّرَ » . نَحْنُوهُ . تَابَعَهُ هِشَامُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ .

معنی کلمات:

- **تحلم:** به دروغ ادعای رؤیا کند.

- **يعقد:** از عقد، گره زدن، به هم وصل کردن.

- **الأنك:** سرب گذاخته.

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرکس، خوابی را که ندیده است، بیان کند (روز قیامت) به او دستور می دهند تا دو دانه‌ی جو را با هم گره بزند در حالی که هرگز نمی تواند چنین کاری انجام دهد. و هرکس، به سخنان کسانی گوش فرا دهد که آنها دوست ندارند و یا نمی خواهند که او سخنان شان را بشنود، روز قیامت در گوشه‌هایش سرب ذوب شده می ریزند. و هرکس، تصویر و مجسمه ای بسازد، او را عذاب داده و به او دستور می دهند تا در آن، روح بدمد ولی او نمی تواند».

توضیح: «حدثنا سفیان» یعنی ابن عیینه.

«عن أيوب» در روایت حمیدی از سفیان آمده: «حدثنا أيوب»، و در اصل نیز آمده است: «قال سفیان وصله لنا أيوب».

«عن ابن عباس»؛ مؤلف اختلاف در عکرمه را ذکر کرده که آیا روایت مرفوع است یا موقوف، یا از ابی هریره موقوف است.



«من تحلم» یعنی کسی که تلاش کرده خواب ببیند. در روایت عباد بن عباد از ایوب (احمد)، آمده: «کسی که دروغ در خواب بگوید، موظف است دو شاخه شعیر را به هم ببندد و نمی تواند آن را ببندد و عذاب می شود.» و در روایت همام از قتاده آمده: «کسی که دروغ در خواب بگوید، یک شاخه شعیر به او داده می شود و عذاب می بیند تا آن را بین دو سرش ببندد و نمی تواند.» این نشان می دهد حدیث در روایت عکرمه هم از ابن عباس و هم از ابی هریره است، بسته به اختلاف لفظ. منظور از «تکلف» نوعی عذاب است.

«و من استمع إلی حدیث قوم وهم له کارهون أو یفرون منه» در روایت عباد آمده: «و آنان از آن فرار می کنند» و در این روایت هیچ اشکالی نیست.

«صب فی أذنه الآنک یوم القيامة» در روایت عباد: «عذاب در گوش او ریخته می شود»، و در روایت همام: «کسی که سخن قومی را می شنود و به او خوش نمی آید، عذاب در گوشش ریخته می شود».

«و من صور صورة عذب وکلف أن ینفخ فیها ولیس بنافخ» در روایت عباد و همام: «کسی که تصویری ساخته است، روز قیامت عذاب می بیند تا در آن روح بدمد، اما نمی تواند».

این حدیث شامل سه حکم است:

۱. دروغ گفتن درباره خواب،
۲. شنیدن سخن کسی که نمی خواهد شنیده شود،
۳. ساختن تصویر،

که شرح آن در بخش پایانی لباس و از طریق نصر بن انس از ابن عباس آمده است. و اما دروغ گفتن درباره رؤیا، طبری می گوید: شدت وعید در این مورد از آن است که دروغ در بیداری ممکن است فساد بیشتری داشته باشد، زیرا ممکن است شهادتی در قتل یا حد یا گرفتن مال باشد. دروغ در خواب در واقع دروغ بر الله است که او را دیده است در حالی که ندیده است، و دروغ بر الله شدیدتر از دروغ بر مخلوقین است، همان طور که الله می فرماید: «این ها کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بسته اند» (آیه). دروغ در رؤیا در واقع دروغ بر الله است، به دلیل حدیث «رؤیا بخشی از نبوت است» و هر چیزی که بخشی از نبوت باشد از جانب الله است. (خلاصه شد)



پیش‌تر در باب قبل، «باب ذکر اسلم و غفار»، چیزی از این موضوع در تفسیر حدیث وائله آمده است و به آن در دومین حدیث باب اشاره خواهد شد.

ملهب در مورد جمله «کلف آن یعقد بین شعیرتین» می‌گوید: این حدیث حجتی برای اشاعره در جواز تکلیف چیزی که طاققت آن نیست، است. مشابه آن در آیه «روزی که ساق و دست‌ها آشکار شود و به سجده دعوت شوند ولی نتوانند» است. کسانی که منع کرده‌اند، به آیه «لا یکلف الله نفسا إلا وسعها» پاسخ داده‌اند یا آن را به امور دنیوی حمل کرده‌اند و این آیه و حدیث را به امور آخرت نسبت داده‌اند. (خلاصه شد)

این مسئله مشهور است و نیازی به توضیح زیاد ندارد.

حق آن است که تکلیفی که در جمله «کلف آن یعقد» آمده، تکلیف اصطلاحی نیست، بلکه اشاره به شکنجه است.

و تکلیف استنباط‌شده از امر به سجده، به صورت تعجیزی و توییخی است، زیرا آن‌ها به سجده در دنیا امر شدند و توانایی انجام داشتند ولی خودداری کردند؛ بنابراین امر به آن جایی که توانایی ندارند، برای تعجیز، توییخ و شکنجه است.

و در مورد شنیدن، پیش‌تر در باب اجازه استماع در حدیث «دو نفر بدون سوم گفتگو نکنند» به آن اشاره شد. در این حدیث باب، شنونده‌ای که از شنیدن ناراضی است ذکر شده و کسی که راضی است مستثنی شده است؛ و کسی که از این موضوع بی‌اطلاع است، شامل این حکم نمی‌شود.

وعید نسبت به این عمل، مانند ریختن «الآنک» در گوش او است، و جزای هر عمل هم‌جنس عمل است.

«الآنک» با مد و ضم نون، نوعی سرب مذاب است و گفته شده خالص سرب است. داودی می‌گوید: آن قلع است.

ابن ابی جرمة گفته است: آن را «حلم» نامیده‌اند نه «رؤیا» زیرا ادعا کرده که دیده ولی چیزی ندیده و در نتیجه دروغ گفته است. دروغ از شیطان است، و او گفته: «حلم از شیطان است» همان‌طور که در حدیث ابی قتاده آمده، و هر چیزی از شیطان باشد، حقیقت ندارد، بنابراین برخی از احادیث به برخی دیگر مهر صحت گذاشته‌اند.

معنای «عقد بین شعیرتین» این است که یکی توسط دیگری کشته شود، و این معمولاً ممکن نیست. گفت: تناسب وعید برای دروغ‌گو در خواب این است که رؤیا خلقی از خلق



خداست و تصویر معنوی است؛ با دروغ خود، تصویری وارد کرده که رخ نداده، همان طور که تصویرساز چیزی را که واقعی نیست در وجود وارد می‌کند. زیرا تصویر حقیقی آن است که روح در آن باشد. بنابراین صاحب تصویر لطیف مأمور به کاری لطیف شد (اتصال به وسیله عقد بین شعیرتین) و صاحب تصویر غلیظ مأمور به کاری شدید شد (تمام کردن آنچه خلق کرده به زعم خود با دمیدن روح)، و وعید هر دو این بود که عذاب شوند تا کاری را انجام دهند که توانایی انجام آن را ندارند؛ این اشاره به شکنجه دائم هر یک است.

حکمت این وعید شدید آن است که اولی دروغ بر نوع نبوت است و دومی تجاوز از قدرت خالق است.

در مورد شنونده‌ای که از شنیدن متنفر است: شامل کسی می‌شود که وارد خانه‌ای شده و در را بسته و با دیگری صحبت کرده است و شرایط نشان می‌دهد که نمی‌خواهد غریبه‌ای گوش دهد؛ شنونده نیز شامل این وعید می‌شود، همانند کسی که از سوراخ در نگاه کند، زیرا وعید برای آن وارد شده است. کسانی که با دیگران آشکار صحبت می‌کنند و کسی نمی‌خواهد بشنود، شامل نمی‌شوند، زیرا شرایط نشان می‌دهد که شنیدن ناراحت‌کننده نیست.

در حدیث آمده است که کسی که از وصف عبودیت خارج شود، مستحق عقوبت به میزان خروج خود است و نکته آن این است که جاهل به این موضوع به دلیل جهل خود عذر ندارد، و کسی که تأویل باطل کند نیز مستحق عقوبت است، زیرا تفاوتی بین عالم و جاهل در خبر نیامده است.

یکی دیگر از لطایف آن گفته است: اختصاص شعیر به این موضوع به دلیل آن است که در خواب با آنچه اشاره شده، احساس و برداشت حاصل شده و تناسب از طریق اشتقاق ایجاد شده است.

و درباره جمله «و قال قتیبه...» در نسخه قتیبه از ابی عوانه روایت نسائی آمده است از طریق علی بن محمد الفارسی از محمد بن عبدالله بن زکریا بن حیویه از نسائی با لفظ: «ابی هریره گفت: کسی که در رؤیا دروغ گفت، مأمور شد تا بین دو طرف شعیر عقد کند؛ و کسی که حدیث را گوش داد، و کسی که تصویر کرد.» ابو نعیم نیز آن را در مستخرج از طریق خلف بن هشام از ابی عوانه با همین سند آورده است. احمد و نسائی از طریق همام از قتاده حدیث را کامل به صورت مرفوع نقل کرده‌اند، ولی نسائی تنها جمله «من صور» را ذکر کرده است.



قوله (وقال شعبه عن أبي هاشم الرماني) با ضم راء و تشديد ميم، نام او يحيى بن دينار است. در روايت مستملى و سرخسى از ابى هشام آمده كه اشتباه است.

قوله (قال ابى هريرة: قوله من صور صورة، ومن تحلم، ومن استمع) در اصل به صورت مختصر آمده و تنها به اجزای سه حديث اشاره دارد، اما در مستخرج اسماعیلی از طريق عبیدالله بن معاذ عن از پدرش از شعبه از أبی هاشم با همین سند آمده و مختصر شده به «عن أبی هريرة: من تحلم». و در طريق محمد بن جعفر غندر از شعبه نیز همین ذکر شده و لفظ آن چنین است: «من تحلم كاذبا كلف أن يعقد شعيرة».

قوله (حدثنا إسحاق) اشاره به ابن شاهين دارد و خالد، استاد او، ابن عبدالله الطحان است كه به او «الحذاء» گفته می‌شود.

قوله (من استمع، ومن تحلم، ومن صور نحوه) نیز به همین صورت اختصار شده است. اسماعیلی آن را از طريق وهب بن بقیة عن خالد بن عبدالله تا ابن عباس از نبی صلی الله علیه وآله وسلم آورده و آن را مرفوع کرده است: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة يعذب بها وليس بفاعل، ومن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بفاعل». سپس الاسماعیلی از طريق وهب بن خالد و از طريق عبدالوهاب الثقفي، هر دو از خالد الحذاء، روايت کرده است.

به این ترتیب با این سند، حديث مرفوع است.

قوله (تابعه هشام) یعنی ابن حسان (عن عكرمه عن ابن عباس قوله) موقوف است.

۷۰۴۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ أَهْرَى الْفُرَى أَنْ يَرَى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ » .

ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «یکی از بزرگترین دروغها، این است که چیزی را که انسان، خواب ندیده است، بگوید خواب دیده ام».

توضیح: قوله (حدثنا علی بن مسلم) اشاره به الطوسی ساکن بغداد دارد که سه سال قبل از بخاری فوت کرده است. عبدالصمد، پسر عبدالوارث بن سعید، توسط بخاری دیده شد و



قبل از سفر بخاری درگذشت. اسماعیلی آن را از طریق عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث از پدرش روایت کرده است. درباره عبد الرحمن بن عبدالله بن دینار اختلاف است: ابن المدینی گفته صادق است و یحیی بن معین گفته ضعیف.

دارقطنی گفته: بخاری در آن مخالف مردم است ولی متروک نیست. عمده بخاری در این حدیث، سخن استاد او علی است. ابن معین آن را توضیح نداده و احتمالاً حدیث معینی مورد نظر او بوده است. با این حال، هر چیزی که بخاری روایت کرده، یا پیرو (متابع) دارد یا شاهد. متابع آن را احمد از طریق حیوه از ابی عثمان ولید بن ابی الولید المدنی از عبدالله بن دینار آورده و آن را کامل تر نقل کرده است: «افرای الفری من ادعی إلی غیر أبیه، وافرای الفری من أری عینه ما لم یر» و سه مورد دیگر نیز ذکر شده و سند آن صحیح است. شاهد آن نیز در مناقب قریش از حدیث واثله بن الاسقع با لفظ «إن من أعظم الفری أن یدعی الرجل إلی غیر أبیه أو یری عینه ما لم یر» آمده است. سه مورد دیگر نیز ذکر شده، متفاوت از سه موردی که در حدیث ابن معمر در احمد آمده است.

قوله (إن من أفری الفری) «أفری» فعل تفضیل است، یعنی بزرگ‌ترین کذب‌ها و فری‌ها. ابن بطال گفته: فری کذب بزرگ است که تعجب‌آور باشد. طیبی گفته: «أری الرجل عینه و صفهما بما لیس فیهما» یعنی نسبت دادن کذب به حقیقت با اغراق، مانند گفتن «لیل آلیل».

قوله (أن یری) با ضم اول و کسر راء.

قوله (عینه ما لم تر) به این صورت آمده است، فاعل حذف شده و فقط «عین» آمده است. در برخی نسخ «ما لم یریا» با تشبیه آمده است. معنای آن این است که رؤیا به چشم‌ها نسبت داده شده در حالی که چیزی ندیده‌اند و دروغ گفته شده است. پیش‌تر بیان شد که این دروغ از بزرگ‌ترین دروغ‌هاست.^۱



۶۶ - باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا

باب: اگر کسی در خواب شمشیر خود را تکان دهد

توضیح: ابن حجر می گوید: قوله (باب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلَا يَذْكُرُهَا) جمع بین دو لفظ حدیث است؛ لفظ حدیث «فلا يحدث» است که به معنای «فلا يخبر» نزدیک است. دو حدیث در این باب ذکر شده است:

۷۰۴۴ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتَمْرَضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ لَا أَرَى الرُّؤْيَا فَتَمْرَضُنِي ، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَوَكَّلْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَّقِلْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» .

ترجمه: از ابوسلمه، روایت است: «من خواب می دیدم و به علت آن مریض می شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز، همانند من به واسطه‌ی خواب هایش دچار بیماری می شد، و گفته است که از پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - شنیدم که فرمودند: خواب نیکو از طرف الله است، پس هرکس ببیند، جز نزد آن کس که دوستش دارد، آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب ناخوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شرّ آن و شرّ شیطان به الله پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننماید که در این صورت، دچار زیان نمی گردد».

توضیح: قوله (عن عبد ربه بن سعيد) یعنی الأنصاری، برادر یحیی، و ابوسلمه ابن عبدالرحمن بن عوف است.

قوله (لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني) در مسلم از روایت سفیان از زهری از ابوسلمه آمده: «كنت أرى الرؤيا أعزى منها غير أني لا أزمّل». نووی گفته: «اعر» به معنی سنگین و سخت است و «لا أزمّل» یعنی از شدت سرما و بیماری خود را می‌پیچانم.

روایتی مشابه در عبدالرزاق از معمر از زهری عن ابوسلمه آمده با این اختلاف که گفته: «ألقي منها شدة» به جای «أعزى منها». همچنین در سفیان از زهری آمده: «غير أني لا أعاد». مسلم نیز از یحیی بن سعید الأنصاری عن ابوسلمه روایت کرده: «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل».



قوله (حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا) در روایت مستملی به صورت «لأرى» با اضافه لام آمده است، اما به نظر می‌رسد «كنت أرى» درست‌تر است. قوله (فلا يحدث بما إلا من يحب) پیش‌تر بیان شد که حکمت این است: اگر کسی رؤیای نیکویی را برای کسی که دوست ندارد بازگو کند، ممکن است آن شخص آن را به نحوی تعبیر کند که خوشایند او نباشد، یا از روی کینه یا حسد آن را بد تفسیر کند، و این ممکن است موجب ناراحتی و اندوه برای گوینده شود؛ بنابراین دستور داده شده که رؤیا را برای کسی که دوست نداریم بازگو نکنیم.^۱

۷۰۴۵ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ » .

ترجمه: ابوسعید خدری - رضی الله عنه - می‌گوید: شنیدم که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگاه، یکی از شما خوابی دید که آنرا دوست دارد، پس بداند که آن خواب، از جانب الله است. لذا الله را سپاس گوید و آنرا برای دیگران، تعریف کند. و اگر امر ناپسندی را خواب دید، پس بداند که از جانب شیطان است. لذا از شر آن به الله پناه ببرد و آنرا برای کسی تعریف نکند. چرا که در این صورت، به او ضرری نخواهد رساند».

توضیح: قوله (حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي) پیش‌تر در باب «باب الرؤيا من الله» ذکر شد که نام هر دوی آن‌ها عبدالعزیز است.

قوله (حدثنا يزيد بن عبدالله) در روایت مستملی آمده «ابن أسامة بن الهاد الليثي»، شرح آن پیش‌تر در همان باب ذکر شده است.^۲

^۱ - همان.

^۲ - همان.



۴۷ - باب مَنْ لَمْ يَرِ الرَّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصَبِّ

باب: کسی که تعبیر کننده اول خواب را در صورتی که درست تعبیر نکند، اعتبار

نمی دهد

توضیح: حافظ می گوید: قوله (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب) به حدیث انس اشاره دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند و در آن آمده «الرؤيا لأول عابر». این حدیث ضعیف است، زیرا یزید الرقاشی در آن وجود دارد، اما شاهدهی دارد که ابوداود و ترمذی و ابن ماجه با سند حسن نقل کرده و آن را حاکم صحیح دانسته: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت».

در روایت ترمذی «سقطت» آمده و در مرسل ابی قلابه نزد عبدالرزاق آمده «الرؤيا تقع على ما يعبر»، همانند کسی که چیزی را بالا برده و منتظر است کی آن را قرار دهد. حاکم آن را به صورت متصل با ذکر انس آورده است. در روایت صحیح از سعید بن منصور از عطا آمده: «كان يقال الرؤيا على ما أولت». در روایت دارمی، از سلیمان بن یسار عن عائشه آمده: «زني از اهل مدینه که شوهرش تاجر بود و در تجارت اختلاف داشت، نزد پیامبر آمد و گفت: شوهرم غایب است و من باردارم. در خواب دیدم که ستون خانه‌ام شکست و پسری نابینا به دنیا آوردم. پیامبر فرمود: خوب است، شوهر تو سالم برمی گردد و پسری صالح به دنیا می آوری.»

این داستان سه بار ذکر شد و در نهایت شوهرش بازگشت و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز غایب بود. پیامبر فرمودند: «اگر برای مسلمانی رؤیا تعبیر شود، آن را بر نیکی تعبیر کنید، زیرا رؤیا بر تعبیر صاحبش واقع می شود.» در روایت سعید بن منصور از مرسل عطا آمده: زن آمد و گفت: «دیدم جایزه خانه‌ام شکست^۱» و پیامبر فرمود: «الله شوهر تو را برگرداند، سالم برگشت.» در این روایت، ابوبکر یا عمر تعبیر رؤیا را کردند، و در خبر آخر مرفوع نیست. بخاری اشاره کرده که تعبیر صحیح برای کسی است که موفق باشد: «أصبت بعضا وأخطأت بعضا». بنابراین اگر کسی اشتباه کند، نفر دوم که درست تعبیر کند، معتبر است.

ابوعبید و دیگران گفته اند: معنی «الرؤيا لأول عابر» این است که اگر عابر اول عالم باشد و درست تعبیر کند، او معتبر است، وگرنه کسی که بعد از او موفق شود معتبر است. تنها معیار

^۱ - لفظ حدیث: «إني رأيت كأن جائز بيتي انكسر» است.



صحت تعبیر است تا به مقصود الله برسیم. اگر عابر اول درست تعبیر نکرد، از نفر بعدی سؤال شود.

عبدالرزاق روایت کرده است که عمر به ابی موسی نوشت: «اگر کسی رؤیا دید، آن را برای برادرش نقل کند و بگوید: خیر برای ما و شر برای دشمنان ما». سند این روایت منقطع است.

طبرانی و بیهقی در «الدلائل» از ابن زمل جهنی روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم صبح هنگام نماز می‌فرمود: «آیا کسی چیزی دیده است؟» و ابن زمل گفته: «من دیدم»، پیامبر فرمود: «خیر آن را می‌بینی و شر انتظارش را می‌کشی، خیر برای ما و شر برای دشمنان». سند این روایت ضعیف است.

از آداب خواب بیننده؛ باید صادق باشد، با وضو بخوابد، به پهلوی راست بخوابد، هنگام خواب آیات و سور خاصی مانند الإخلاص و المعوذتین و آیات مربوط به شب و روز و تین را بخواند و دعا کند: «اللهم إني أعوذ بك من سىء الأحلام...». او نباید رؤیا را برای زن، دشمن یا جاهل نقل کند.

از آداب تعبیر کننده: رؤیا را هنگام طلوع و غروب آفتاب، ظهر یا شب تعبیر نکند.^۱

۷۰۴۶ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظِلًّا تَنْطَفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ ، وَإِذَا سَبَبَ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وَصِلَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَأَبَى أَنْتَ وَاللَّهِ لَتُدْعَنِي فَأَعْبِرَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اَعْبِرْ » . قَالَ أَمَا الظِّلُّ فَإِلَاسْلَامٌ ، وَأَمَا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطَفُ ، فَالْمُسْتَكْثَرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ ، وَأَمَا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ

^۱ - همان.



رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ ، فَأَخْبَرَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتَ أَمْ أَخْطَأْتُ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا » . قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ . قَالَ « لَا تُقْسِمُ » .

معنی کلمات:

- ظلت: ابر.

- تنطف: می باراند.

- سبب: ریسمان، طناب.

ترجمه: «ابن عباس - رضی الله عنهما - می گوید: یک نفر پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: ای رسول الله! من امشب در خواب ابری را دیدم که از آن روغن و غسل می بارید، دیدم که مردم با کف دستهایشان از این روغن و غسل بر می دارند، عده ای سهم زیادی داشتند و عده دیگر سهم کم، در این اثنا دیدم ریسمانی از زمین به آسمان وصل شده بود، شما را دیدم که این ریسمان را گرفتی و به طرف آسمان بالا رفتی، بعد از شما مرد دیگری آن را گرفت، او هم بالا رفت و بعد از این مرد، مرد دیگری آنرا گرفت و بالا رفت، سپس مرد دیگری آن را گرفت ولی آن ریسمان پاره شد، و مجدداً به هم وصل گردید، ابو بکر گفت: ای رسول الله! پدر و مادرم فدایت باد، ترا به الله سوگند، اجازه بده تا من این خواب را تعبیر کنم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: آن را تعبیر کن، ابوبکر گفت: این ابر دین اسلام است، روغن و غسلی که از آن می چکد قرآن است، که حلاوت و شیرینی از آن می چکد، عده ای از قرآن بیشتر بهره می گیرند، عده دیگر بهره کمی دارند، اما ریسمانی که از آسمان به سوی زمین آویزان شده است، دین حقّی است که شما بر آن هستی، الله شما را به وسیله این دین به اعلی درجه می رساند بعد از شما یک نفر دیگر به دین حق اسلام تمسک می کند او هم به مقام والا می رسد، بعد از او هم یک نفر دیگر به آن تمسک می کند، او هم به مقام عالی خواهد رسید، بعد از نفر دومی نفر سوم به آن تمسک می کند ولی ابتدا ریسمان قطع می شود، بعداً به هم وصل می گردد، او هم بالا خواهد رفت، ابو بکر گفت: ای رسول الله! پدر و مادرم فدایت، به من بفرما آیا تعبیر درستی از این خواب نمودم، یا تعبیر خطا، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: قسمتی درست بود و قسمتی خطا، ابو بکر گفت: ترا به الله سوگند، قسمتهایی را که به خطا رفته ام به من بگو، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: قسم مخور».



توضیح: قوله (عن یونس) یونس بن یزید الأیلی است و تنها در بخاری از روایت لیث آمده است. این روایت برای مستخرجان مانند اسماعیلی، ابونعیم، ابی عوانه و برقانی دشوار بوده و آن را از روایت ابن وهب آورده‌اند. همچنین اسماعیلی از روایت عبدالله بن المبارک و سعید بن یحیی سه نفره از یونس نقل کرده است.

قوله (عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ) در روایت ابن وهب آمده: «عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ خبر داد».

قوله (أن ابن عباس کان یحدث) برای اکثر اصحاب زهری چنین آمده، و زبیدی در مورد آن تردید کرده که از ابن عباس است یا ابی هریره.

سفیان بن عیینہ و معمر در این مسئله اختلاف نظر داشته‌اند. مسلم آن را از محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از زهری از عبیدالله از ابن عباس یا ابوهریره نقل کرده است. عبدالرزاق گفته: معمر گاهی از ابوهریره و گاهی از ابن عباس نقل می‌کرد. این روایت در «مصنف عبدالرزاق» از روایت اسحاق الدیری آمده است. همچنین ابو داود و ابن ماجه از محمد بن یحیی الذہلی از عبدالرزاق نقل کرده‌اند که گفته: «ابن عباس گفته است: ابوهریره روایت می‌کرد.» بزار نیز از سلمه بن شبيب از عبدالرزاق همین را نقل کرده و گفته کسی را نمی‌شناسیم که از عبیدالله از ابن عباس از ابوهریره روایت کرده باشد جز عبدالرزاق از معمر. ذہلی در کتاب «العلل» از اسحاق بن ابراهیم بن راهویه از عبدالرزاق نقل کرده و فقط به ابن عباس اکتفا کرده، ابوهریره را ذکر نکرده است. احمد در مسند خود گفته: اسحاق از عبدالرزاق نقل کرده که معمر در این موضوع مردد بود تا زمانی که کتابی از زهری رسید، پس از آن دیگر شک نکرد. مسلم از طریق زبیدی روایت کرده: «زهری به من خبر داد که عبیدالله گفته ابن عباس یا ابوهریره» - یعنی با شک. مسلم همچنین از ابن ابی عمر از سفیان بن عیینہ روایت کرده مانند روایت یونس. حمیدی گفته: سفیان بن عیینہ در این مورد ابن عباس را ذکر نمی‌کرد، اما در اواخر عمر صحیح بخاری ابن عباس را ثابت کرده است.

قوله (أن رجلاً) - نام او مشخص نیست. مسلم در آغاز روایت اضافه‌ای دارد از طریق سلیمان بن کثیر از زهری: «رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به اصحاب می‌گفت: هر کس از شما رؤیایی دید، آن را نقل کند تا برایش تعبیر کنم.» سپس مردی آمد و پرسید...



قرطبی توضیح داده که «فلیقصها» یعنی داستان رؤیا را کامل نقل کند و جزئیاتش را دنبال کند تا چیزی از دست نرود؛ «وَأَعْبَرَهَا» یعنی آن را تعبیر کند.

زمان وقوع آن در روایت سفیان بن عیینه نیز آمده: «مردی نزد پیامبر آمد در حالی که از جایی باز می‌گشت.» بنابراین این روایت از مراسیل صحابه است، چه از ابن عباس باشد، چه از ابوهریره یا از روایت ابن عباس از ابوهریره، زیرا هیچ‌یک در آن زمان در مدینه نبودند: ابن عباس در مکه با پدر و مادرش بود و سه سال قبل از هجرت به دنیا آمده بود، و غزوه احد در شوال سال سوم رخ داد. ابوهریره نیز بعد از فتح خیبر در اوایل سال هفتم به مدینه آمد.

قوله (إني رأيت) - در اکثر روایات همین است. در روایت ابن وهب آمده «إني أرى» که گویا به دلیل وضوح و شدت رؤیا است، طوری که گویا آن را همان لحظه می‌بیند. قوله (ظلة) - به معنای ابر یا سایه است، هر چیزی که سایه دارد «ظلة» گفته می‌شود. ابن فارس گفته: «ظلة» اولین چیزی است که سایه می‌افکند، و روایت‌های مختلف آن را «بین آسمان و زمین» ذکر کرده‌اند.

قوله (تنظف السمن والعسل) - به معنای چکیدن یا جاری شدن است، می‌توان آن را با فتح یا ضم نون خواند. ابن فارس گفته: «ليلة نطوف أمطرت إلى الصبح» یعنی شبی که باران تا صبح جاری بود.

قوله (فأرى الناس يتكفون منها) - یعنی مردم با کف دست خود می‌گیرند. در روایت ابن وهب آمده «بأيديهم». خلیل گفته: «تكفف» یعنی با کف دستش می‌گیرد. در روایت ترمذی آمده «يستقون» یعنی از آبیاری استفاده می‌کنند. قرطبی گفته: احتمال دارد معنی آن این باشد که هر کس به قدر نیاز خود می‌گیرد، که با جمله بعدی «فالمستكثر والمستقل» مناسب است.

قوله (وإذا سبب) - یعنی طناب یا وسیله اتصال.

قوله (واصل من الأرض إلى السماء) - در روایت ابن وهب و سلیمان بن کثیر آمده و به معنای طنابی است که از زمین به آسمان وصل است.

قوله (فأراک أخذت به فعلوت) - یعنی شما آن را گرفتید و بالا رفتید.

قوله (ثم أخذ به رجل آخر فانقطع) - یعنی شخص دیگری آن را گرفت و قطع شد.

قوله (ثم وصل) - یعنی دوباره وصل شد.



قوله (بأبى أنت) - در روایت معمر اضافه «و أمى» آمده است.

قوله (والله لندعنى) - با تشدید نون آمده، و در روایت سلیمان «أذن لى» آمده است.

قوله (فأعبرها) - در روایت ابن وهب «فلأعبرنها» آمده با تاکید بیشتر. در روایت سفیان از ابن ماجه «عبرها» با تشدید آمده است.

قوله (وأما الظلة فالإسلام) - در روایت ابن وهب و معمر و الزبيدي آمده «ظلة الإسلام»، و روایت سفیان و سایرین مانند روایت لیث و سلیمان بن کثیر نیز همین را آورده اند که ظاهراً ارجح است.

قوله (فالقرآن حلاوته تنطف) - در روایت ابن وهب «حلاوته ولينه» آمده است و همین طور در روایت های سفیان و معمر. میان روایت های سلیمان بن کثیر آمده است: «وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ فَالْقُرْآنُ فِي حَلَاوَةِ الْعَسَلِ وَلَيْنِ السَّمْنِ».

قوله (فالمستكثر من القرآن والمستقل) - ابن وهب در روایت خود قبل از آن اضافه کرده: «وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ». در روایت سفیان آمده: «فَالْأَخْذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا وَقَلِيلًا». در روایت سلیمان بن کثیر: «فَهَمَّ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ» - یعنی حاملان و حافظان قرآن. قوله (وَأَمَّا السَّبَبُ...) - در روایت سفیان بن حسین: «وَأَمَّا السَّبَبُ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ تَعْلُو فَيُعَلِّيكَ اللَّهُ».

قوله (ثم يأخذ به رجل...) - سفیان بن حسین و ابن وهب اضافه کرده اند «من بعدك»، و سفیان اضافه کرده «على مناهجك». در روایت سفیان بن حسین: «ثم يكون من بعدكما رجل يأخذ مأخذكما». ابن وهب اضافه کرده «آخر».

قوله (فيقطع به ثم يوصل له فيعلو به) - سفیان بن حسین اضافه کرده «فيعليه الله». قوله (فأخبرنى يا رسول الله بأبى أنت أصبت أم أخطأت) - در روایت سفیان آمده: «هل أصبت يا رسول الله أو أخطأت».

قوله (أصبت بعضا وأخطأت بعضا) - در روایت سلیمان بن کثیر و سفیان بن حسین: «أصبت وأخطأت».

قوله (قال فوالله...) - ابن وهب اضافه کرده: «يا رسول الله»، سپس هر دو روایت کرده اند: «لتحدثنى بالذى أخطأت». در روایت ابن وهب: «ما الذى أخطأت». در روایت ابن ماجه: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى بالذى أصبت من الذى أخطأت».



قوله (قال لا تقسم) - در روایت ابن ماجه: «فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا تقسم يا أبا بكر». روایت معمر مشابه است اما بدون «يا أبا بكر». روایت سلیمان بن کثیر: «ما الذى أصبت وما الذى أخطأت، فأبى أن يخبره». داودی گفته: «لا تقسم» یعنی دیگر سوگند مکرر نخور، زیرا پیامبر نمی خواهد بگوید.

مهلَب توضیح داده: منظور از «الظلة» نعمتی از نعمات الله برای اهل بهشت است، و مانند آن برای بنی اسرائیل نیز بوده است. اسلام مایه حفظ و امنیت مؤمن در دنیا و آخرت است. غسل شفا و خوشمزه است، قرآن نیز شفای دل ها و رحمت مؤمنان است.

همچنین، تعبیر «الظلة» به این دلیل است که قرآن مانند غسل و سمن، شیرینی و لطافت دارد. «السبب» به معنای طناب، عهد و میثاق است. کسانی که بعد از پیامبر آن را گرفتند یکی پس از دیگری، خلفا بودند و عثمان بود که انقطاع حبل (طناب) به او رسید و سپس دوباره متصل شد.

مهلَب همچنین اشاره کرده که اشکال او در عبارت «ثم وصل له» است، زیرا در روایت آمده «ثم وصل» و «له» ذکر نشده است.

حافظ ابن حجر توضیح داده که لفظ «له» در خود روایت ثابت است و در نسخه های مختلف بعضی جاها افتاده، اما در روایت های ابوذر، ابن وهب، معمر، سلیمان بن کثیر و دیگران ثابت است.

با توجه به این، معنای درست این است که عثمان ابتدا به دلیل مشکلاتی که برایش پیش آمد از صاحبانش جدا شد (حبل قطع شد)، سپس شهادت او تحقق یافت و دوباره به آنان متصل شد (حبل وصل شد) و به جمع آنان پیوست. بنابراین، اشتباه در تعبیر مورد نظر مهلب، صحیح نبوده است.

و شگفت آن است که قاضی عیاض در «الإكمال» گفته است: گفته شده که خطا در عبارت «فیوصل له» است، زیرا در رؤیا تنها آمده «یوصل» و «له» در آن نیست، بنابراین این اتصال به عثمان مربوط نمی شود و بلکه خلافت به علی رسید. محل شگفتی، سکوت او در پیگیری این موضوع است، با وجود اینکه لفظ «له» در صحیح مسلم ثابت است. سپس گفت: گفته شده که خطا به معنای «ترک» است، یعنی بخشی را نگفته و تفسیر نکرده است.



اسماعیلی گفته است: گفته شده علت عبارت «وَأَخْطَأْتُ بَعْضًا» این است که وقتی مردی رؤیای خود را برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بازگو کرد، پیامبر سزاوارتر به تعبیر آن بود؛ بنابراین وقتی او درخواست تعبیر کرد، خطایی رخ داد و «أَخْطَأْتُ بَعْضًا» برای همین منظور آمده است. ابن قتیبه گفته: این خطا ناشی از پیش دستی او در درخواست تعبیر بود، نه خطا در تعبیر خود رؤیا. این نظر مورد قبول گروهی است و نووی نیز آن را دنبال کرده است. به ظاهر حدیث، خطا مربوط به تأویل رؤیاست، یعنی بخشی از تأویلش درست نبوده است. این تأیید می شود توسط باب «مَنْ لَمْ يَرِ الرَّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يَصْب» در بخاری، و ابن التین و دیگران نیز همین نظر را دارند: خطا در درخواست تعبیر و نه در خود تعبیر. ابن هبیره گفته: خطا به دلیل قسم خوردن او برای تعبیر در حضور پیامبر بوده است، نه به دلیل اشتباه در تعبیر.

«لا تقسم» به این معناست که اگر به اشتباه خود فکر کردی، آن را می فهمی. ظاهر این است که ابوبکر قصد داشته رؤیا را تعبیر کند تا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بشنود و او به تصدیق خود برسد.

ابن التین گفته است: ممکن است خطا به این دلیل باشد که در رؤیا دو چیز (عسل و سمن) بود و او آن ها را یکی تعبیر کرد، در حالی که باید عسل و سمن را به قرآن و سنت تعبیر می کرد. این نظر طحاوی است و ابن الجوزی آن را تأیید کرده، و روایت احمد از عبدالله بن عمرو بن العاص نیز این معنا را می رساند: در رؤیا انگشتی با سمن و دیگری با عسل دید و پیامبر آن را تعبیر به تلاوت کتاب های تورات و فرقان کردند.

بنابراین عسل را به یک چیز و سمن را به چیز دیگری تعبیر کرده است. نووی گفته: پیامبر قسم ابوبکر را تأیید نکرد، زیرا تأیید قسم مشروط به نبود مفسده و مشقت بود. مفسده در اینجا ممکن است مربوط به انقطاع «السبب» در عثمان و مرگ ها و جنگ ها باشد؛ به همین دلیل ذکر آن را مضر دانست.

همچنین ممکن است خطا در عدم تعیین افراد مورد اشاره بوده باشد، زیرا اگر قسم ابوبکر تأیید می شد، می بایست افراد را معین می کرد، که ممکن بود نص بر خلافت باشد. بنابراین از بیان آن پرهیز شد تا مفسده ای ایجاد نشود.



همچنین ممکن است علم غیب باشد که پیامبر مختص خود دانسته و دیگران را از آن محروم کرده است. تعبیر «أَخْطَأْتُ وَأَصَبْتُ» به این معناست که تأویل رؤیا بر اساس ظن است، و ظن ممکن است درست یا نادرست باشد.

همچنین گفته شده ممکن است خطا در خواب مربوط به خلاصی عثمان باشد: در رؤیا دید که «أَخَذَ بِالسَّبَبِ» شده و سپس قطع شده است، که نشان دهنده فقدان اختیار اوست. تعبیر ابوبکر این است که مردی بعد از او آن را می گیرد، قطع می شود و سپس وصل می شود، که نشان می دهد خلافت به دیگری رسید، نه عثمان. برخی گفته اند ترک تأیید قسم به دلیل اثر روانی بر مردم بوده است.

در مورد «فَقَطَعَ» اختلاف است: بعضی گفته اند به معنای قتل است، و قاضی ابوبکر بن العربی آن را رد کرده است.

او گفت: معنای «فَقَطَعَ» در اینجا قتل نیست، زیرا اگر چنین بود عمر نیز شریک می شد، ولی قتل عمر به دلیل «ارْتِفَاعُ» نبود بلکه به جهت دشمنی خاص بود و قتل عثمان از همان جهتی بود که او «عَلا» داشت، یعنی ولایت؛ بنابراین قتل او «فَقَطَعَ» نامیده شد. گفت: «ثُمَّ وَصَلَ» به معنای ولایت علی است، بنابراین «حَبَلَ» وصل شد ولی در آن ارتفاعی دیده نمی شد، همین طور گفته شد. این بحث قبلاً بررسی شد و در «تَنْقِیْحُ زُرْكَشَى» آمده است: کسی که «انْقَطَعَ» و «وَصَلَ لَهُ» شد، عمر بود؛ زیرا وقتی کشته شد، وصل به اهل شورا و عثمان شد. این بر پایه این است که در خبر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فقط دو مرد ذکر شده اند و خلاصه ای از برخی راویان است.

وگرنه در نظر جمهور سه نفر هستند، و بر همین اساس توضیح داده شده است، والله أعلم.

ابن العربی گفت: درباره «أَخْطَأْتُ بَعْضاً» اختلاف است که منظور از خطا چیست؛ گفته شده خطا در آن است که ابوبکر بدون اجازه تعبیر کرد و پیامبر آن را به دلیل جایگاهش تحمل کرد. گفته شده خطا به سبب قسم خوردن بوده و گفته شده به دلیل آن است که او «سَمَنَ وَ عَسَلَ» را یک معنا گرفت، در حالی که هر کدام معنایی مستقل دارند. این با عبارت «أَخْطَأْتُ بَعْضاً وَأَصَبْتُ بَعْضاً» تأیید شده است. اگر خطا در سمت چپ یا راست بود، چنین عبارتی نمی آمد زیرا مربوط به رؤیا نیست.

ابن جوزی گفت: اشاره عبارت «أَصَبْتُ وَأَخْطَأْتُ» به تعبیر رؤیا است.



ابن العربی افزود: این الزام آور نیست، زیرا ممکن است منظور این باشد که بخشی از آنچه رخ داده است درست تعبیر شده و بخشی غلط. سپس گفت: پدرم به من گفت که گفته شده وجه خطا این است که درست این بود که پیامبر همان «الظله» و «سمن و عسل» به معنای قرآن و سنت تعبیر می‌شد، و گفته شده خطا این است که «السبب الحق» یعنی عثمان را به عنوان حق تعبیر کرد، در حالی که حق آن بود که ولایت ابتدا با نبوت بود، سپس با خلافت رسید به ابوبکر و عمر و بعد از عثمان قطع شد و سپس الله او را بالا برد و به اصحابش ملحق شد.

او گفت: از برخی شیوخ عارف پرسیدم که چه چیزی خطای ابوبکر بوده است، گفتند: «چه کسی می‌داند؟» و اگر پیش‌دستی ابوبکر برای تعبیر خطا بود، پیش‌دستی برای تعیین خطایش بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر بود، و دین و عقل حکم می‌کند از آن خودداری شود. کرمانی گفت: آنها فقط برای فهمیدن به علی پیش‌دستی کردند، با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آن را بیان نکرده بود، زیرا بیان آن موجب مفسده می‌شد، و این مفسده بعد از او برطرف شد. همه آنچه گفته شده بر اساس احتمال است و چیزی قطعی نیست.

از فواید حدیث این است که رؤیا برای اولین عابر نیست، اما ابراهیم بن عبدالله الکرمانی گفت: تعبیرکننده نمی‌تواند رؤیا را تغییر دهد، چه عبارت یک عابر باشد چه غیر آن. چگونه ممکن است مخلوق چیزی را تغییر دهد که نسخه اصلی آن در «أم الكتاب» است؟ فقط مستحب است کسی که در علم تأویل تمرین ندارد، به آنچه قبلاً بیان شده و کسی که امانت و دیانتش مورد شک نیست، مراجعه نکند.

این بر اساس این است که نسخه رؤیا از «أم الكتاب» بر اساس تعبیر عارف نسخ می‌شود و می‌تواند بر اساس تعبیر اولین عابر نیز نسخ شود. همچنین مستحب نیست قسم را تأیید کرد اگر موجب مفسده باشد.

کسی که گفت «أقسمت» کفاره ندارد، زیرا ابوبکر چیزی فراتر از این نگفت. عیاض این را گفته و نووی گفته که در همه نسخ صحیح مسلم آمده است: «فوالله یا رسول الله لتحدثنی» که این صریحاً یک قسم است.



ابن التین گفت: امر به تأیید قسم مخصوص آن است که قابل اطلاع برای همه باشد، بنابراین قسم ابوبکر تأیید نشد زیرا او چیزی پرسید که همه نمی‌توانند بدانند. ممکن است دلیل منع این بوده که او آشکاراً پرسیده و پیامبر به صورت پنهان می‌دانسته است. در حدیث بر آموزش علم رؤیا، تعبیر آن و پرسش نکردن غفلت از آن تأکید شده و فضیلت آن به دلیل اطلاع از برخی غیب‌ها و اسرار موجودات است. ابن هبیره گفت: پرسش ابوبکر و پاسخ پیامبر نشان‌دهنده صمیمیت و راهنمایی پیامبر به اوست. در این حدیث آمده است که رؤیا تنها باید توسط عالم ناصح، امین و محب تعبیر شود و ممکن است عابر خطا کند یا درست تعبیر کند. عالم می‌تواند درباره تعبیر رؤیا سکوت کند اگر رجحان به کتمان باشد.

مهلب گفت: اگر حدیث عموم دارد جایز است. اگر خاص به یک نفر باشد، بیان آن برای آماده کردن صبر و آمادگی حادثه بلا مانع است. همچنین جایز است عالم آنچه می‌داند آشکار کند، اگر نیتش خالص و از خودنمایی مصون باشد. گفتار عالم در حضور کسی که عالم‌تر است، اگر اجازه صریح داشته باشد، جایز است و همین در فتوا و حکم نیز جواز دارد. شاگرد می‌تواند قسم بخورد که معلمش را برای دادن حکم یاری کند.^۱

۴۸ - باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح

باب: تعبیر خواب پس از نماز صبح

توضیح: باب تعبیر رؤیا بعد از نماز صبح: اشاره دارد به ضعف آنچه عبد الرزاق از معمر از سعید بن عبد الرحمن از برخی از شاگردانشان آورده است: «روایات را برای زن بازگو نکن و تا طلوع آفتاب خبر نده.»

این حدیث پاسخ کسانی است که گفته‌اند بهتر است تعبیر رؤیا بعد از طلوع آفتاب تا ساعت چهار و از عصر تا قبل مغرب انجام شود. حدیث نشان می‌دهد مستحب است تعبیر قبل از طلوع آفتاب انجام شود و با گفته آنان در مورد کراهت تعبیر در اوقات کراهت نماز مخالفتی ندارد.

^۱ - فتح الباری.



مهلَب گفت: تعبیر رؤیا هنگام نماز صبح بر دیگر اوقات مقدم است، زیرا به حفظ آن نزد صاحبش کمک می کند، چرا که هنوز تازه دیده و احتمال فراموشی آن پیش نیامده است، و ذهن عابر حاضر و مشغولیتش به امور زندگی کم است. بنابراین، رؤیا باعث می شود که رؤیا بین از آنچه رخ خواهد داد آگاه شود، از خیر خوشحال گردد و از شر آگاه شود و برای آن آماده شود. ممکن است رؤیا هشداری در مورد معصیت باشد تا از آن اجتناب کند و یا برای اتفاقی هشدار باشد تا منتظر آن باشد. این ها چند فایده تعبیر رؤیا در آغاز روز است و خلاصه شد.^۱

۷۰۴۷ - حَدَّثَنِي مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ». قَالَ فَيَقْصُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُصَ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ « إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتِيَانِ ، وَانْتَهَمَا ابْتِغَثَانِي ، وَانْتَهَمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ . وَانْتَى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَانَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَتْلَعُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدَّدُ الْحَجَرُهَا هُنَا ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصْبَحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى . قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدًا شَقَى وَجْهَهُ فَيُشْرِشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ وَرَبِّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشْقُ - قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ ، فَمَا يَضْرَعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصْبَحَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى . قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ الثَّوْرِ - قَالَ فَأَحْسِبْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَعُطٌ وَأَصْوَاتٌ - قَالَ - فَاطْلَعْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلٍ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا - قَالَ - قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ . قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرُ مِثْلَ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِجُ ، وَإِذَا عَلَى شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبِجُ مَا يَسْبِجُ ، ثُمَّ يَأْتِي

۱- همان.



ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْعُرُ لَهُ فَأُهُ فَيَلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعُرَ لَهُ فَأُهُ فَالْقِمَهُ حَجَرًا - قَالَ - قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ . قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرَاةَ كَأَكْرَهَ مَا أَنْتَ رَأَى رَجُلًا مَرَاةً ، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا - قَالَ - قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ . فَاَنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قُطٌّ - قَالَ - قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هُوَ لَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ . - قَالَ - فَاَنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرِ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ . - قَالَ - قَالَا لِي ارْزُقْ فِيهَا . قَالَ فَارْتَضَيْنَا فِيهَا فَأَتَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلْبَن ذَهَبٍ وَكَبِنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَمُتَّحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرُ مَنْ خَلَقَهُمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَى ، وَشَطْرُ كَأَقْبَحَ مَا أَنْتَ رَأَى - قَالَ - قَالَا لَهُمْ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ . قَالَ وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ - قَالَ - قَالَا لِي هَذِهِ جَنَّتُ عَدْنٍ ، وَهَذَاكَ مَثْرُوكٌ . قَالَ فَسَمَا بَصْرَى صُعْدًا ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرِّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ - قَالَ - قَالَا هَذَاكَ مَثْرُوكٌ . قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ ، ذَرَانِي فَأَدْخَلَهُ . قَالَا أَمَا الْآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ . قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِنْذُ اللَّيْلِ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَتْلَغُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْرِشُرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ ، وَأَمَا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ الثُّنُورِ فَإِنَّهُمْ الرُّبَاةُ وَالرَّوَانِي . وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبِجُ فِي النَّهْرِ وَيَلْقِمُ الْحَجَرَ ، فَإِنَّهُ أَكَلَ الرِّبَا ، وَأَمَا الرَّجُلُ الْكَرِيهَ الْمَرَاةَ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَا لَكَ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ . « قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرَ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرَ مِنْهُمْ قَبِيحًا ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ » .



ترجمه: «سمره بن جندب - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اکثر به اصحاب می گفت: آیا هیچیک از شما خوابی دیده است؟ هر کسی که الله می خواست، خوابش را برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بازگو می کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - یک روز صبح گفت: شبی در خواب دو نفر پیش من آمدند و مرا با خود بردند، گفتند: با ما بیائید، من هم با ایشان رفتم، به نزد مردی رفتیم که دراز کشیده بود، یک نفر با سنگ بزرگی بر بالای سرش ایستاده بود، این مرد ایستاده با این سنگ بزرگ بر سر آن مرد خوابیده می کوبید و کله اش را خرد می کرد، آنگاه آن سنگ به سوی صاحبش بر می گشت، صاحب سنگ به نزد سنگ می رفت آن را بر می داشت، سنگ را نگه می داشت تا اینکه سر آن مرد کاملاً خوب می شد، مانند بار اول با او رفتار می کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: در خواب به آن دو نفری که با من بودند گفتم: سبحان الله این وضع چیست؟ به من گفتند: بیائید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: با ایشان رفتیم و به نزد مردی رسیدیم، که بر پشت دراز کشیده شده بود، و یک نفر دیگر بر او ایستاده بود، چوبی در دست داشت که سرش قلاب آهن داشت، با این قلاب یک طرف صورت آن مرد را به عقب می کشید و آن را قطع قطع می نمود و همینطور بینی و چشمش را به طرف پشت می کشید و آنها را قطع قطع می نمود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: سپس آن مرد را بر طرف دیگرش دراز کشید، و بلایی را که بر قسمت اول صورتش آورده بود بر طرف دومش نیز می آورد، گفتم: سبحان الله وضع این دو مرد چیست؟ به من گفتند: فعلاً با ما بیا، با ایشان رفتم، به جایی رسیدیم تنورمانندی بود که سروصدایی از آن می آمد وقتی که به آن نگاه کردیم، دیدیم که مردان و زنان لختی در آنجا هستند، و حرارت شدید آتش از ته تنور به ایشان حمله می کند و ایشان هم به ناله و فریاد می افتند.

به این دو نفر گفتم: این جماعت چه کسانی هستند؟ به من گفتند: با ما بیا، با ما بیا، با ایشان رفتیم تا به رودی رسیدیم که آبش مانند خون قرمز بود، یک نفر در آن رود شنا می کرد، و یک نفر هم در کنار آن رود ایستاده بود، سنگهای فراوانی را پیش خود جمع کرده بود، آن مرد تا می توانست شنا می کرد بعداً به نزد آن شخصی که در کنار رود ایستاده بود می آمد و دهنش را برای او باز می کرد، و او هم یک سنگ در دهنش می انداخت، سپس آن مرد می رفت تا می خواست مجدداً شنا می کرد و به سوی مرد ساحلی بر می گشت، هر وقت به سوی او بر می گشت، دهنش را برایش باز می کرد او هم سنگی را در دهنش می



انداخت، به آن دو نفر گفتم: این دو نفر چه کسانی هستند؟ گفتند: بیا، با ایشان رفتیم، به نزد مرد کریمه المنظری رسیدیم که از او کریمه المنظرتر نبود، دیدیم که آتشی روشن کرده و آن را زیر و رو می کند تا روشن تر شود، و آن آتش را دور می زد (و از آن مراقبت می نمود)، گفتم: این مرد کیست؟ به من گفتند: بیا، با ایشان رفتیم تا به باغچه ای پر از گل و گیاه و درخت رسیدیم، که انواع گل بهاری در آن موجود بود در وسط این باغچه مرد قد بلندی ایستاده بود، به اندازه ای سرش به آسمان بالا رفته بود که نزدیک بود سرش را بنینم، اولادان فراوانی دورش را گرفته بودند که هرگز تا این اندازه اولاد فراوان را ندیده بودم، به آن دو نفری که همراه داشتم گفتم: این جماعت چه کسانی هستند؟ گفتند: بیا، با ایشان رفتیم، تا بالاخره به باغ بزرگی رسیدیم، که هرگز باغی به چنین عظمت و زیبایی ندیده بودم، آن دو نفر به من گفتند: به طرف بالا برو، با ایشان بالا رفتیم تا به شهری رسیدیم، که آجرهای آن یکی طلا و دیگری نقره بود، به دروازه شهر رسیدیم، در زدیم، در را بر ما گشودند و به آن وارد شدیم، در آنجا مردانی را دیدیم که قسمتی از بدن آنان زیباترین چیزی بود که تا بحال دیده ای، اما قسمت دیگر از بدنشان زشت ترین چیزی بود که تا بحال دیده ای، این دو مرد به آن مردان که در داخل شهر بودند گفتند: بروید، داخل آن رود بشوید، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: رودی بود که در عرض حرکت می کرد و آبش مانند شیر خالص سفید بود، مردان آن شهر رفتند داخل آن رود شدند، بعداً به سوی ما برگشتند، زشتی که در قسمتی از بدن داشتند به کلی از بین رفته بود، در زیباترین شکل و قیافه قرار داشتند، آن دو مرد به من گفتند: این شهر جنات عدن است و فلان جا منزل شما است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: چشم به طرف بالا انداختم، قصری را دیدم که مانند ابر سفید بر هم انباشته شده بود، به من گفتند: این قصر منزل شما است، به ایشان گفتم: الله خیر و برکت به شما بدهد، اجازه بدهید تا داخل آن شوم، گفتند: بعداً داخلش می شوی ولی الآن نه، به ایشان گفتم: من از اوّل شب چیزهای عجیب و غریبی را دیده ام آنها چه بودند؟ به من گفتند: اکنون به شما خبر می دهیم، اما آن مردی که به نزدش آمدی، و دیدی که سرش با سنگ خرد می شود، این مردی است که با قرآن سروکار پیدا می کند و آن را حفظ می نماید، و بعداً آن را ترک می کند، و مردی است که قبل از خواندن نماز واجب می خوابد. اما آن کسی که دیدی صورت و بینی و چشمش را به عقب می کشیدند، و آنها را پاره پاره می نمودند، کسی است که صبح از منزل بیرون می آید، و دروغهایی می گوید که به همه می رسد. زنان و مردان لختی را که در چاه



تنور ماندنی قرار داشتند، اینها کسانی هستند که زناکار می باشند. آن مردی که در آب شنا می کرد و سنگی را در دهنش می انداختند، این مرد رباخوار می باشد. اما آن مرد کریه المنظری که در نزدیکی آتش بود و آن را دور می زد و آتش را شعله ورتر می ساخت، او مالک و دربان دوزخ است.

و آن مرد بلند قدی که در وسط باغچه ایستاده بود، او ابراهیم بود و بچه هایی که در اطرافش بودند بچه هایی هستند که قبل از بلوغ و شریک قرار دادن برای الله بر فطرت پاک انسانی فوت کرده اند.

بعضی از مسلمانان گفتند: ای رسول الله! اولاد مشرکین هم جزو آنان می باشند؟ فرمود: بلی، اولاد مشرکین هم جزو آنان هستند، اما آن جماعت که قسمتی از بدنشان زیبا و قسمت دیگر بدنشان زشت بود، ایشان جماعتی هستند که عمل نیک و بد را با هم انجام داده اند، و الله از گناه آنان صرف نظر می نماید.

توضیح: لفظ «حدثنا» در بعضی از روایت‌ها به جای «حدثنی» آمده است.

لفظ «مؤمل» با وزن محمد مهموز (ابن هشام ابو هاشم) است. این لفظ به ابو ذر از برخی مشایخ رسیده است. درست آن «أبو هاشم» است و در غیر ابو ذر نیز اینطور آمده است. او کسی بود که کنیه‌اش با نام پدرش مطابقت داشت و داماد اسماعیل، شیخ او در این حدیث، دخترش بود. بخاری آن را فقط از اسماعیل نقل کرده و اینجا به طور کامل آورده است.

این حدیث همچنین در نماز قبل از جمعه، در احادیث انبیاء، در تفسیر و در موضوعات دیگر با همین سند نقل شده است و مسلم، احمد و دیگران نیز آن را با جزئیات آورده‌اند.

لفظ «کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مما یكثر أن یقول لأصحابه» به نقل ابوذر از کشمیهنی آمده و در برخی روایت‌ها «یعنی» حذف شده است. در روایت نسفی و محمد بن جعفر آمده است «مما یقول لأصحابه».

این عبارت به معنی «چیزی که زیاد می‌گوید» است. گفته شده که این فراوانی گفتار نشان دهنده مهارت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در تعبیر رؤیا بود و کسانی که در این امر مشارکت داشتند، تجربه و اعتماد به صحت داشتند.

ابن جوزی و دیگران توضیح داده‌اند که نحوه جمله‌بندی می‌تواند متفاوت باشد، اما مراد همان فراوانی گفتار پیامبر در زمینه رؤیا بوده است.



لفظ «فیقص» با ضم اول و فتح قاف آمده است. در روایت دیگر «فیقص علیه من شاء الله» آمده که در اینجا «ما» برای مقصود و «من» برای قاص است. در برخی روایات آمده که پیامبر پس از نماز صبح از مردم پرسید: «آیا کسی رؤیا دیده است؟» و وقتی کسی چیزی نگفت، خود گفت: «من رؤیایی دیدم، پس از من بشنوید.» این نشان می‌دهد که پیامبر مایل بود رؤیا را برای مردم تعبیر کند. لفظ «ذات» در جمله «وانه قال لنا ذات غداة» یا زائد است یا برای افزودن تاکید به روز است.

در روایت‌های مختلف آمده است که پیامبر بعد از نماز صبح یا نماز غداة به جمع می‌آمد و از مردم می‌پرسید که آیا رؤیا دیده‌اند.

ابن هبیره گفته است «ابتعثانی» می‌تواند به معنای «ارسال کرد» یا «بیدار کرد» باشد. ممکن است پیامبر در خواب دیده باشد که فرشته او را بیدار کرده و سپس آنچه در خواب دیده توصیف کرده است.

در روایت‌ها آمده که پیامبر با دو فرشته (یا دو نفر) حرکت می‌کرد و به زمین یا زمین مسطح/آسمان رسیدند.

در روایت جریر آمده: «وانا أتينا على رجل مضطجع» یعنی مردی دراز کشیده بود و «وإذا آخر قائم عليه بصخرة» یعنی دیگری صخره‌ای بالای سرش داشت. واژه «یهوی» به معنای سقوط کردن است و «فیثلغ» یعنی سر را خرد می‌کند. «فیتدأده الحجر» یعنی سنگ او را از بالا به پایین می‌راند و در برخی روایات این لغت به شکل «فیتدأدا» آمده است، همه به معنای حرکت از بالا به پایین است. واژه «هاهنا» به سمت ضربه‌زننده اشاره دارد.

قوله (فیتبع الحجر) یعنی همان سنگی که پرتاب شد (و او آن را برمی‌دارد)؛ در روایت جریر آمده: «پس وقتی رفت تا آن را بردارد».

قوله (فلا يرجع إليه) یعنی به کسی که سرش را شکافته بود، باز نمی‌گردد. قوله (حتى یصح رأسه) در روایت جریر: «تا التیام یابد» و در روایت احمد: «سرش همان‌گونه که بود بازگشت»؛ و در حدیث علی آمده که مغزش از کنار افتاد و سنگ نیز به کنار افتاد.

قوله (ثم یعود علیه) در روایت جریر: «پس به او باز می‌گردد».



قوله (مثل ما فعل به مرة الأولى) این عبارت برای ابوذر، نسفی و دیگران آمده و در روایت نصر بن شمیل از عوف نیز آمده: «بار اول» که همان معنی در روایت دیگر است؛ در روایت جریر آمده: «چنین می‌کند». ابن العربی گفته: مجازات در این خواب، اشاره به نماز و خواب و محل آن سر است.

قوله (انطلق انطلق) در همه موارد به تکرار آمده و در برخی نسخه‌ها تکرار حذف شده است؛ در روایت جریر «سبحان الله» نیامده و «انطلق» تنها یک بار آمده. قوله (فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد) قبلاً در باب جنازه ضبط و توضیح «الكلوب» آمده است؛ در حدیث علی آمده: «ناگهان دیدم فرشته‌ای بود و جلوی او انسانی. فرشته با کلوی از آهن، آن را در گونه راستش می‌گذارد و آن را می‌شکافد».

قوله (فیشرش شدقه إلى قفاه) یعنی شِدَق او را شکاف می‌دهد؛ شِدَق کنار دهان است. در روایت جریر: «آن را وارد شِدَقش می‌کند و می‌شکافد تا به پشت برسد». قوله (ومنخره) به صورت مفرد آمده که مناسب است؛ در روایت جریر: «منخریه» به صورت مثنی آمده.

قوله (قال وربما قال أبو رجاء فیشق) یعنی به جای «فیشرش» آمده؛ این اضافه در محمد بن جعفر نیست.

قوله (ثم يتحول إلى الجانب الآخر إلخ) در روایت جریر بن حازم خلاصه شده و عبارتش: «پس آن را خارج می‌کند، وارد شِدَق دیگر می‌کند و شکاف این التیام می‌یابد، و چنین با او عمل می‌کند». ابن العربی گفته: شکافتن شِدَق دروغگو، تنزل مجازات در محل معصیت است و بر اساس آن، مجازات در آخرت متفاوت با دنیا اجرا می‌شود.

این داستان در روایت جریر مقدم بر داستان کسی است که سرش شکافته می‌شود. کرمانی گفته: حرف «واو» ترتیب نمی‌دهد؛ اختلاف در وضعیت افراد (خواهی، نه‌نشسته یا ایستاده) به تفاوت حال هر کدام مربوط است.

قوله (فأتينا على مثل التنور) در روایت محمد بن جعفر: «مثل ساختمان تنور»؛ جریر اضافه کرده: «بالای آن تنگ و پایین آن گشاد است و زیر آن آتش افروخته می‌شود».



در روایت احمد: «تتوقد تحته نار» آمده و در روایت ابوذر نیز چنین است. ابن مالک گفته: «یوقد تحته نار» به نصب بر تمیز است؛ یعنی آتش زیر آن افروخته می‌شود.

قوله (وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات) در روایت جریر: «سور تنور ساخته شده و مردان و زنان در آن هستند».

قوله (وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) بدون همزه برای اکثر نقل شده؛ ضوضا یعنی صدا و هیاهوی مردم.

قوله (فأتينا على نهر حسب أنه كان يقول أحمر مثل الدم) در روایت جریر: «روی نهر خون» آمده و «حسبت» نیامده.

قوله (سابع يسبح) یعنی شناگر در حال شنا است.

قوله (سبح ما سبح) به معنی «شنا کرد آنچه شنا کرد».

قوله (ثم يأتي ذلك الذی) فاعل «می‌آید» همان شناگر است.

قوله (فيفغر) یعنی دهان را باز می‌کند.

قوله (كلما رجع إليه) در روایت مستملی: «هرگاه به او باز می‌گردد، دهانش را باز می‌کند»؛ در روایت جریر بن حازم: «وقتی می‌خواست خارج شود، مردی سنگی در دهانش انداخت و به جای اول بازگرداند»؛ می‌توان روایت‌ها را جمع کرد: هرگاه می‌خواست دهان باز کند، سنگ به او داده می‌شد.

قوله (كریه المرأة) یعنی زن زشت‌منظر. ابن التین گفته: اصل «المراية» بود و تغییر یافته است.

قوله (فإذا عنده نار) در روایت یحیی بن سعید القطان: «کنار آتش».

قوله (يحبشها) یعنی آتش را جمع و فشرده می‌کند؛ جریر گفته: «یوقدها»، یعنی توضیح حش کردن آتش.

قوله (فأتينا على روضة معتمة) یعنی وارد باغی تاریک شدیم؛ بعضی گفته‌اند «اعتمت» یعنی پوشیده شده یا پر از برگ و سبزه. خلیل گفته: باغی پر از گیاه و سرسبز. در روایت جریر بن حازم آمده: «باغی سبز و در آن درخت بزرگی بود».

قوله (من كل لون الربيع) برای اکثر راویان چنین آمده است: «از هر رنگ بهاری».



در روایت کشمیهنی آمده: «نور» با فتح نون و براء به جای «رنگ»، که این روایت از نصر بن شمیل نقل شده است؛ «نور» با فتح به معنی شکوفه و روشنایی است.

قوله (وإذا بین ظهري الروضة) با فتح راء و کسر یاء تحتانی (تثنیه «ظهر») آمده است؛ در روایت یحیی بن سعید: «بین ظهرانی»، یعنی وسط باغ منظور است.

قوله (رجل طویل) نصر اضافه کرده: «ایستاده»

قوله (لا أكاد أرى رأسه طولا) به صورت نصب بر تمیز است.

قوله (وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط) به گفته طیبی یعنی: «اگر اطراف مرد را از فرزندانش در نظر بگیری، هرگز فرزندان بیشتری از آنها ندیده‌ام».

پس از آن گفته: «هرگز باغی به بزرگی آن ندیده‌ام»، و چون این ترکیب معنای نفی دارد، اضافه «قط» که مخصوص ماضی منفی است، ممکن است استفاده شود. ابن مالک گفته: استفاده از «قط» در مثبت نیز مجاز است، اما اکثر راویان به ماضی منفی اختصاص داده اند.

نظریه طیبی بسیار مناسب است؛ کرمانی هم گفته ممکن است نفی ضمن ترکیب کفایت کند؛ یعنی معنا: «آنها را بیش از این ندیده‌ام» یا نفی تقدیر شده است. مشابه آن در نماز کسوف آمده: «با بلندترین قیام که دیده‌ام، نماز خواند».

قوله (فقلت لهما ما هؤلاء) در بعضی طرق: «ما هذا» آمده است.

قوله (فانتھینا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن) در روایت احمد، نسائی، ابی عوانه و اسماعیلی: «(به دوحه رسیدیم) به جای «روضه»؛ دوحه یعنی درخت بزرگ. در آن روایت آمده: «پس مرا بر درخت بالا بردند»، که مناسب صعود است.

قوله (فانتھینا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة) «لبن» به فتح لام، یعنی آجر یا ملات؛ در روایت جریر بن حازم: «وارد خانه‌ای شدم که هرگز زیباتر از آن ندیده بودم؛ در آن مردان مسن، جوان، زنان و نوجوانان بودند. سپس مرا از آن خارج کردند و به خانه‌ای بهتر بردند».

قوله (فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم) یعنی: مردانی با ظاهر نیمه زیبا و نیمه زشت؛ این تعبیر احتمال دارد که هر فرد نصفش زیبا و نصفش زشت باشد. گفته شده: «این قوم مختلط اند»، یعنی هر یک اعمال صالح و ناشایست دارد.



قوله (فقعوا فی ذلک النهر) به صورت امر است: «غوطه زند در آن رود»؛ یعنی با آن آب ویژگی زشت‌شان شسته شود.

قوله (نهر معترض) یعنی رود به صورت عرضی جاری است.

قوله (کأن ماء المحض) یعنی آب خالص، شیرین یا ترش؛ تشبیه با «سفیدی» آمده است. در روایت نسفی و اسماعیلی: «در سفیدی» آمده است. طیبی گفته: ممکن است منظور آب، عفو الله یا توبه باشد، همان‌طور که در حدیث آمده: «گناهانم را با آب، برف و سرما بشوی».

قوله (ذهب ذلک السوء عنهم) یعنی زشتی از آن‌ها رفته و همه به صورت زیبا در آمده‌اند؛ گفته شده: «آن‌ها در بهترین شکل هستند».

قوله (قالا لی هذه جنة عدن) یعنی «این شهر، بهشت عدن است».

قوله (فسما) یعنی «نگاه کرد به بالا».

قوله (صعدا) یعنی «بلند شدند یا بالا رفتند»، ابن التین گفته: بهتر است فتح عین و عدم ضم آن رعایت شود.

قوله (مثل الربابة) یعنی ابر سفید و پراکنده؛ به هر ابر منفرد نیز گفته می‌شود. خطابی گفته: «الربابة ابری است که برخی بر برخی سوارند». در روایت جریر: «سرم را بالا بردم، دیدم در ابرهاست».

قوله (ذرانی فأدخله، قالوا: أما الآن فلا وأنت داخله) در روایت جریر بن حازم: «گفتم مرا به خانه‌ام دعوت کنید، گفتند: هنوز عمرت کامل نشده؛ اگر کامل می‌شد، خانه‌ات می‌آمدی».

قوله (فإنی قد رأیت منذ الليلة عجا بما هذا الذی رأیت) یعنی: «از شب گذشته چیز شگفتی دیده‌ام؛ این چیست که دیدم؟» در روایت جریر: «گفتند: ما آنچه دیده‌ای به تو خبر خواهیم داد».

قوله (فیرفضه) یعنی «انکار می‌کند» یا «رد می‌کند»؛ ابن هبیره گفته: رد قرآن پس از حفظ، گناه است.

این بزرگ است چون گویا دید چیزی که باید رد می‌شد، پس رد شد و چیز شریفی (قرآن) در شریف‌ترین عضو (سر) مجازات شد.



قوله (وينام عن الصلاة المكتوبة) واضح تر از روایت جریر بن حازم: «الله قرآن را به او آموخت اما شبانه نخواند و روز عمل نکرد»؛ یعنی مجازات برای ترک نماز یا ترک قرآن است.

قوله (يغدو من بيته) یعنی «صبح زود از خانه اش خارج می شود».
قوله (فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) در روایت جریر بن حازم آمده: «پس دروغی که گفته می شود، اثر آن گسترده می شود تا به افق ها برسد و تا روز قیامت با آن عمل می شود». در روایت موسی بن اسماعیل در پایان باب جنازه آمده: «مردی که دیدم گونه اش شکافته بود، دروغگو است».

ابن مالک گفته است: لازم است وصفی که در اینجا آمده برای معین مانند عام باشد تا ورود حرف «فاء» بر خبر صحیح باشد؛ یعنی منظور او و امثال اوست. کرمانی نیز همین نظر را نقل کرده است. ابن مالک این طور بیان می کند که حکم می تواند با بخشی از علت محقق شود؛ زیرا «مبتدأ» اجازه ندارد «فاء» بر خبر وارد شود مگر آن که شبیه به شرط در عموم باشد و مفهوم مورد نظر با آن حاصل شود.

به عبارت دیگر، اگر «الذی» معین باشد و شبیه به «من» نباشد، ورود «فاء» بر خبر ممکن نیست، همان طور که اگر قصد معین کردن باشد، اجازه ورود ندارد، اما اگر شبیه لفظی باشد، می توان «فاء» را بر خبر وارد کرد. مشابه آن در قرآن: «وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيأذن الله»، که در آن «ما» برای معین و «أصابكم» ماضی است، اما از تشابه لفظی برای ورود «فاء» استفاده شده است.

طیبی گفته: این استدلال قوی است، اما جواب فرشتگان برای توضیح رؤیاهای متعدد و مبهم لازم است و باید کلمه «تفصیل» یا تقدیر آن ذکر شود. ورود «فاء» در جمله «فأولاد الناس» مجاز است، زیرا جمله معطوف بر «أما» در «أما الرجل» است.

قوله (تحمل) به صورت تخفیف برای اکثر و بعضی به صورت تشدید آمده است. مجازات به خاطر مفاسدی است که از دروغ ایجاد می شود و فرد در آن مختار است نه مجبور. ابن هبیره گفته: چون دروغگو با بینی، چشم و زبان خود در دروغ مشارکت دارد، مجازات بین آن ها مشترک می شود.

قوله (فی مثل بناء التنور) در روایت جریر: «والذی رأیته فی النقب».



قوله (فهم الزناة) دلیل بر عریانی آنها است؛ چون عادت آنها پنهان شدن در خلوت است، پس مجازات شدند تا فاش شوند. حکمت عذاب از زیر آنها این است که گناه از اعضای پایین آنهاست.

قوله (فإنه أكل الربا) ابن هبیره گفته: مجازات «أكل ربا» با شنا در رود قرمز و پرتاب سنگ است؛ زیرا اصل ربا در طلاست و طلا قرمز است. پرتاب سنگ توسط ملک نشان می دهد که هیچ فایده‌ای برای او ندارد، همان طور که مالک ربا تصور می کند که مالش زیاد می شود، ولی الله آن را محو می کند.

قوله (الذي عند النار) در روایت کشمیهنی: «کنار آتش».

قوله (خازن جهنم) دیدن آن ناخوشایند است؛ چون شدت عذاب اهل جهنم را نشان می دهد.

قوله (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم) در روایت جریر: «شیخ در اصل درخت، ابراهیم»؛ ابراهیم به خاطر اینکه پدر مسلمانان است، انتخاب شده است.

قوله (وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة) در روایت نصر بن شمیل: «ولد على الفطرة»؛ مشابه روایت دیگر: «أولاد مشركان»؛ در روایت جریر: «أولاد الناس». در حدیث ابی امامه نیز آمده: «به کنار پسران و غلامان رسیدیم، گفتم این ها چه کسانی هستند؟ گفت: نسل مؤمنان».

قوله (فقال بعض المسلمين) نام شخص ذکر نشده است.

قوله (وأولاد المشركين) در آخر باب جنازه بحث شد؛ ظاهر آن است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اولاد مشرکان را از لحاظ آخرت مانند اولاد مؤمنان حساب کرده است و با گفته «هم از پدرانشان اند» تضاد ندارد؛ زیرا آن حکم دنیا است.

قوله (وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح) در دو روایت با نصب «شطرا» و برای غیر ابوذر «شطر» با رفع و «حسن و قبیح» با نصب آمده است؛ هر دو وجه صحیح است. نسفی و اسماعیلی همه را با رفع آورده اند. جریر بن حازم اضافه کرده: «و دار اولی که وارد شدیم، دار عمومی مؤمنان است و این دار، دار شهداء است؛ من جبرئیل هستم و این میکائیل».



در حدیث ابی امامه: «سپس دیدیم مردان و زنانی با زشت‌ترین ظاهر و بدترین بو، گویی بوی آن‌ها از توالت‌هاست، گفتم این‌ها چه کسانی‌اند؟ گفت: زوانی (زنا شده) و زناکاران».

سپس حرکت کردیم و به مردگان رسیدیم؛ بیشترین چیزی که متورم و بدبو بود، گفتم: «این‌ها چه کسانی‌اند؟» گفت: «این‌ها مردگان کفارند».

سپس حرکت کردیم و به مردانی رسیدیم که زیر سایه درختان خوابیده بودند، گفتم: «این‌ها چه کسانی‌اند؟» گفت: «این‌ها مردگان مسلمان‌اند».

سپس حرکت کردیم و به مردانی رسیدیم که زیباترین چهره و خوشبوترین بو را داشتند، گفتم: «این‌ها چه کسانی‌اند؟» گفت: «این‌ها صدیقین، شهداء و صالحان‌اند».

فوائد حدیث:

- اسرای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم در خواب و بیداری و در مکان‌های مختلف اتفاق افتاده است.
- برخی گناهکاران در برزخ عذاب می‌شوند.
- نوعی تلخیص علم وجود دارد؛ یعنی مسائل را به صورت کلی جمع‌آوری کرده و سپس بر حسب موضوع تفسیر می‌کند تا در ذهن تصور شود.
- هشدار درباره خوابیدن و ترک نماز واجب، رد قرآن برای کسی که آن را حفظ کرده، زنا، خوردن ربا و دروغ عمدی.
- کسی که قصری در بهشت می‌خواهد، جایش در دنیا نیست، بلکه در آخرت با اعمال نیکو در دنیا میسر است.
- اهمیت طلب علم و پیروی از کسی که علم می‌دهد.
- فضل شهداء و اینکه منزلت آن‌ها در بهشت بالاتر است، ولی لزوماً بالاتر از ابراهیم علیه‌السلام نیست، چون ممکن است استقرار او متفاوت باشد.
- به دلیل کفالت اولاد، منزلت او بالاتر از شهداء است. در اسرای پیامبر آمده که او آدم را در آسمان دنیا دید؛ دلیل این است که او می‌توانست فرزندان خوب و بد را ببیند و بخندد یا بگرید، اگرچه منزلت او در علین است. در قیامت هر کس در جایگاه خود قرار می‌گیرد.



- کسی که حسنات و سیئات او مساوی شود، الله از او می‌گذرد: «اللهم تجاوز عنا برحمتک یا أرحم الراحمین.»
- اهمیت پرسش درباره رؤیا و فضیلت تعبیر آن، و مستحب بودن این کار بعد از نماز صبح، زیرا ذهن در آن زمان جمع است.
- استقبال امام از اصحاب بعد از نماز، اگر نماز مستحب بعد از آن نباشد، برای وعظ، فتوا یا داوری جایز است.
- ترک مواجهه با قبله برای استقبال از اصحاب مکروه نیست بلکه مشروع است، مانند خطیب.
- کرمانی گفته: تناسب مجازات‌ها با گناهان واضح است، به جز زناکاران که ظریف‌تر است. توضیح اینکه عریانی، رسوایی زناست، و زناکار در خلوت است؛ بنابراین تنور مناسب مجازات اوست و زیر او آتش است تا ترس و حذر فعل رعایت شود.
- برخی از ارواح در قبر صاحبانشان، و برخی در زمین حبس شده‌اند. برخی از ارواح در تنور زناکاران، و برخی در رودخانه خون هستند که در آن شنا می‌کنند و به وسیله سنگ‌ها پوشانده می‌شوند. سنت تمامی اینها را تأیید می‌کند.
- همچنین: حکمت ذکر فقط برخی گناهکاران این است که مجازات به قول یا فعل مربوط است. اولی برای گفته‌ای که نباید گفته شود، دومی برای فعل بدنی یا مالی. مثال‌ها برای هشدار به دیگران ذکر شده است. همچنین کسانی که اهل ثواب‌اند، چهار مرتبه دارند:
 ۱. درجات پیامبر صلی الله علیه وسلم.
 ۲. درجات امت که بالاترین آن شهداء است.
 ۳. کسانی که به حد بلوغ رسیده‌اند.
 ۴. کسانی که کمتر از بلوغ‌اند.^۱

